



เอกสารประกอบการสอน

วิชา LW4356 อาชญาวิทยาและทัณฑ์วิทยา

ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวราช สनโศรก

คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บทที่ 1

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญวิทยา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

1.1 เพื่อศึกษาถึงความหมายและขอบเขตของอาชญวิทยา

1.2 เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษาอาชญวิทยา

วิชาอาชญวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาถึงแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอาชญากรรม โดยจะศึกษาสาเหตุของการเกิดอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม การป้องกันอาชญากรรม การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ผู้เสียหาย รวมถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญา¹

1.1 ความหมายและขอบเขตของอาชญวิทยา

อาชญวิทยาเป็นคำสมาสระหว่างคำว่า “อาชญา” กับ “วิทยา”

โดยคำว่า “อาชญา” หมายถึง อาญาคดี , โทษ

ส่วนคำว่า “วิทยา” หมายถึง ความรู้, การศึกษา

ดังนั้น เมื่อนำเอาทั้งสองคำมารวมกัน อาชญวิทยา จึงหมายความว่า การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมหรือการกระทำความผิดทางอาญา

Edwin H. Sutherland ได้อธิบายความหมายของอาชญวิทยาไว้ในหนังสือชื่อ “Principles of Criminology” ว่า “วิชาอาชญวิทยาเป็นวิชาที่ศึกษาถึงอาชญากรรมในฐานะที่เป็นปรากฏการณ์ของสังคม อันจะต้องศึกษาถึงแนวทางแห่งการบัญญัติกฎหมาย ความประพฤติที่ละเมิดกฎหมายและการดำเนินการของสังคมต่อผู้ละเมิดกฎหมาย”

Bonn ได้อธิบายว่า “อาชญวิทยา คือ แขนงวิชาที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อบรรยายและอธิบายเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น พฤติกรรมของอาชญากร , ตัวอาชญากร , เหตุอาชญากร , สภาพสังคมที่ทำให้เกิด

¹ สุดสงวน สุธีสร . อาชญวิทยา . กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2547 . หน้า 1

อาชญากรรม รวมถึงระบบงานยุติธรรม ทั้งนี้ เหยื่ออาชญากรรมเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม”

Herman Mannheim ได้อธิบายว่า “อาชญาวิทยา คือ การศึกษาถึงปัญหาอาชญากรรมและลักษณะของอาชญากรรมซึ่งเป็นงานของนักกฎหมาย นักสังคมวิทยา จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชน และพนักงานคุมประพฤติ การควบคุมและแก้ไขผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นงานของนักพันธุวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักสังคมวิทยา จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ผู้พิพากษาศาลคดีเด็กและเยาวชน และพนักงานคุมประพฤติ ส่วนการสืบสวนอาชญากรรมซึ่งเป็นงานของตำรวจ แพทย์ และนักเคมีวิทยา”

ทั้งนี้ การประชุมเกี่ยวกับอาชญาวิทยาหลายครั้งที่ผ่านมา มีข้อสรุปเพิ่มเติมว่า การสอนวิชากฎหมายอาญาจะบรรลุผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้มีการสอนอาชญาวิทยาควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ ควรจัดการสอนให้สอดคล้องกับขอบประเพณีและตามความสามารถในการจัดการศึกษาในประเทศของตน และควรจัดเป็นวิชาบังคับสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายหรือบุคคลซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายและการรักษากฎหมาย

โดยในระยะเวลาต่อมา วิชาอาชญาวิทยาได้พัฒนาและแยกสาขาการศึกษาออกไปอีกมากมาย เช่น การศึกษาว่าด้วยเหยื่ออาชญากรรม , นิติเวชศาสตร์ , การสืบสวนสอบสวน , การพิสูจน์หลักฐาน , จิตวิทยาทางศาล , นิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

ในส่วนของอาชญากรรม อาชญากรรม คือ พฤติกรรมที่มีลักษณะเป็นการละเมิดต่อกฎหมายของรัฐ และมีการกำหนดบทลงโทษ ดังนั้น พฤติกรรมใดที่จะเป็นอาชญากรรม ก็จะต้องมีการบัญญัติเอาไว้เป็นกฎหมายก่อน อันเป็นหลักการเดียวกันทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในแต่ละประเทศก็อาจมีการกำหนดความผิดเอาไว้แตกต่างกันตามสภาพความแตกต่างในด้านต่างๆ

สำหรับประเทศไทย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 บัญญัติว่า “บุคคลจักต้องรับโทษในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำหนดโทษเอาไว้ และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นต้องเป็นโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย”

1.2 วัตถุประสงค์ ขอบเขตของการศึกษาอาชญาวิทยา

อาชญาวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับสภาพและสาเหตุของอาชญากรรมเพื่อที่จะได้หาวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมดังกล่าวได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการบัญญัติหลักกฎหมาย ข้อบังคับต่างๆ ให้เหมาะสมต่อหลักวิชาและสังคมปัจจุบัน

อาชญวิทยาเป็นวิชาที่มีขอบเขตการศึกษากว้างขวางและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสาขาวิชาอื่นๆหลายสาขา ได้แก่ พฤติกรรมศาสตร์ , จิตวิทยา , ชีววิทยา , กายภาพ , การแพทย์ , สังคมวิทยา , สถิติ , การวิจัย และนิติศาสตร์ ดังนั้น การศึกษาทางอาชญวิทยาจึงเป็นการศึกษาแบบสหวิทยา คือ นำเอาวิธีการและข้อมูลความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการศึกษา

อาชญวิทยา(Criminology)เป็นสาขาวิชาที่มีวิวัฒนาการมามากกว่าสองร้อยปี และได้มีการพัฒนาศึกษามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ปรากฏอยู่ในผลงานของนักอาชญวิทยาชื่อดังหลายคน เช่น ซีชาร์ ลอมโบรโซ , เฟอร์รี , ราฟฟาเอล กาโรฟาโล รวมถึงพัฒนาเรื่อยมาโดยผ่านเวทีการประชุมต่างๆมากมาย เช่น การประชุมสภาอาชญากรรมวิทยาระหว่างประเทศที่โรม ปี 1885 , ปารีส ปี 1889 รวมถึงการประชุมสภาอาชญาวิทยาระหว่างประเทศ ปี 1938 เป็นต้น

นักอาชญวิทยาบางคนเชื่อว่า อาชญวิทยาได้เริ่มมีการศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในทวีปยุโรป บางท่านเชื่อว่า Baptiste Della Porte (1535-1615)เป็นบุคคลแรกที่เริ่มศึกษาวิชาอาชญวิทยา แต่บางท่านก็เชื่อว่า Paul Topinard (1887)เป็นบุคคลคนแรกที่บัญญัติศัพท์คำว่า Criminology ²

ทั้งนี้ เราสามารถแบ่งระยะเวลาในการพัฒนาทฤษฎีทางด้านอาชญวิทยาได้ออกเป็น 6 ช่วงเวลา ดังนี้

1.ระยะแรก ยุคความดีและความชั่วร้าย

ในยุคนี้เชื่อว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ถือเป็นเรื่องของอำนาจลึกลับ ไม่ว่าจะด้วยพระเจ้าหรือปิศาจ ในช่วงศตวรรษที่ 16 ศาสนาจึงถือเป็นเครื่องยึดมั่นจิตใจมนุษย์ในสังคม ทั้งนี้ ในยุคแรกนั้น สามารถแบ่งแยกแนวความคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออกได้เป็น 3 แนวคิด ดังนี้

แนวคิดที่หนึ่ง มีความเชื่อว่ากฎหมายเกิดจากความประสงค์ของพระเจ้าที่ต้องการให้มนุษย์อยู่ด้วยกันอย่างสงบ สันติ แต่อาชญากรรมจะเป็นสิ่งที่ขัดคำสั่งหรือความประสงค์ของพระเจ้าเป็นเจ้า

แนวคิดที่สอง มีความคิดความมนุษย์มีสิ่งวิเศษ มีความรู้สึนึกคิดและมีเหตุผล ตลอดจนมีความต้องการที่จะเป็นผู้สมบูรณ์แบบ แต่มีข้อจำกัดด้านความอ่อนแอตามธรรมชาติหรือมีความผิดปกติที่ติดตัวมาแต่กำเนิด อาชญากรรมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมนุษย์เลือกที่จะทำตามความอ่อนแอของตนเองหรือความต้องการที่อยู่เหนือเหตุผล

² ปกรณ์ มณีปกรณ์ . ทฤษฎีอาชญวิทยา . กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลด์เทรด ประเทศไทย . 2555 . หน้า 65

แนวคิดที่สาม มีต้นกำเนิดมาจากหลักศาสนาที่มีความเจริญสูงสุดในช่วงยุคกลาง เป็นช่วงที่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาโดยมีบาปติดตัวและมีแนวโน้มที่จะกระทำความผิดอยู่กับตัว ซึ่งหลักธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้าเท่านั้นที่จะป้องกันไม่ให้มนุษย์เลือกกระทำความผิด

2.ยุคที่สอง ยุคอาชญาวิทยาดั้งเดิม

ต่อมา ในยุคศตวรรษที่ 18 หลายประเทศเริ่มมีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ตลอดจนการควบคุมประชาชนของรัฐ ซึ่งกระบวนการยุติธรรมก็ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของรัฐในการปกครองสังคม ยุคนี้เห็นว่าควรมีแนวทางที่สามารถยับยั้งผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดด้วย

Cesare Beccaria ได้เขียนบทความชื่อ On Crime and Punishment ในปี 1764 ซึ่งมีเนื้อหาสาระโดยรวมเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม เช่น การบังคับใช้กฎหมาย การลงโทษผู้กระทำความผิด การป้องกันมิให้บุคคลกระทำความผิด เป็นต้น

สำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิมมีแนวความคิดที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1.ต้องมีสัญญาะหว่างรัฐกับประชาชน
- 2.ธรรมชาติของบุคคลมี Free will , Rational , Utilitarian
- 3.กระบวนการยุติธรรมต้องมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันอาชญากรรม กล่าวคือ รวดเร็ว แน่นนอน รุนแรง

3.ยุคที่สาม ยุคอาชญาวิทยาแนววิทยาศาสตร์

วงการวิชาการโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์มีความเจริญเติบโตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดาราศาสตร์ (Astronomy) , เคมีวิทยา (Chemistry) , ชีววิทยา (Biology) เป็นต้น นำมาสู่การปฏิบัติแนวความคิดภายใต้พื้นฐานความเชื่อที่ว่า ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต้องมีเหตุผลและสามารถหาคำตอบได้โดยการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยหลักการมองและทำความเข้าใจอย่างมีเหตุผล ทั้งนี้ จะต้องมีการตั้งสมมติฐาน การกำหนดตัวแปรในการศึกษา และเก็บข้อมูลต่างที่ได้นำมาวิเคราะห์ต่อไปเพื่อให้ได้ทฤษฎี ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มทฤษฎีเชิงวิทยาศาสตร์ได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มทฤษฎีทางชีววิทยาและกลุ่มทฤษฎีทางจิตวิทยา

4.ยุคที่สี่ ยุคอาชญาวิทยาเชิงสังคมศาสตร์

ถัดมาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ได้เริ่มมีการพัฒนาการศึกษาเกี่ยวกับสังคมศาสตร์มากขึ้น เนื่องจากกระแสโลกได้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นับตั้งแต่การเพิ่มจำนวนของประชากร การเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานของสังคมตามระบบเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมืองและชุมชน ทั้งนี้ ยุคที่สี่ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อมีการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ Chicago University และ Columbia University ในราวปี ค.ศ.1900 และมหาวิทยาลัยมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักทฤษฎีอาชญาวิทยา เช่น ทฤษฎีสังคมไร้ระเบียบ , ทฤษฎีกดดัน , ทฤษฎีวิวัฒนาการ , ทฤษฎีการเรียนรู้ ผ่านนักสังคมศาสตร์ที่มีชื่อเสียง อาทิเช่น L.A.J Quetelet , Emile Durkheim เป็นต้น

5.ยุคที่ห้า ยุคอาชญาวิทยาแนวขัดแย้ง

ในช่วงที่แนวคิดด้านสังคมศาสตร์ได้มีอิทธิพลต่อวงการอาชญาวิทยาเป็นอย่างมาก ได้เกิดความวุ่นวายขึ้นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในช่วงปี ค.ศ.1960 เกิดสงครามโลกขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

นักอาชญาวิทยาหลายท่านจึงได้พัฒนาแนวความคิดขึ้นมาใหม่โดยเชื่อว่า ความแตกต่างขององค์ประกอบต่างๆในสังคมเป็นบ่อเกิดสำคัญของพฤติกรรมอาชญากรรมจนนำมาสู่ความขัดแย้งในสังคมและเกิดอาชญากรรมขึ้นในที่สุด

6.ยุคที่หก ยุคอาชญาวิทยาปัจจุบัน

ในยุคปัจจุบัน ไม่ได้มีการพัฒนาแนวความคิดใดๆขึ้นมาใหม่จะเป็นที่แตกต่าง เพียงแต่มีการปรับปรุงแนวคิดอาชญาวิทยาที่ได้รับการยอมรับแล้วมาผสมผสาน(Integrated Theory)กันเพื่ออธิบายสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมให้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด

บทที่ 2

สำนักและแนวความคิดทางอาชญวิทยา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 2.1 เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาของสำนักอาชญวิทยาดั้งเดิม กึ่งดั้งเดิม
- 2.2 เพื่อศึกษาถึงความเป็นมาของสำนักอาชญวิทยาศาสตร์
- 2.3 เพื่อศึกษาถึงสำนักอาชญวิทยาสังคมสมัยใหม่

2.1 ความเป็นมาของสำนักอาชญวิทยาดั้งเดิม กึ่งดั้งเดิม

ชาวอิตาลีนับว่าเป็นชนชาติแรกที่ริเริ่มให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวความคิดทางอาชญวิทยา โดยพยายามค้นคิดหลักการ แนวความคิดและเกณฑ์ปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับวิชาอาชญวิทยานี้ โดยขั้นแรกก็เป็นเพียงแนวความคิดของปราชญ์แต่ละท่าน แล้วต่อมาจึงได้มีการนำแนวความคิดเห็นต่าง ๆ ของปราชญ์ทั้งหลายนั้นมารวมเข้าด้วยกัน เป็นหลักการที่ร่วมกัน และได้เกิดเป็น “School of thought” หรือ “กลุ่มแนวความคิด”

โดยแนวความคิดทางอาชญวิทยาและกระบวนการยุติธรรมของสำนักต่าง ๆ ดังกล่าวได้เป็นแนวคิดพื้นฐานของอาชญวิทยาและกระบวนการยุติธรรมในสมัยปัจจุบัน

เราสามารถแบ่งแนวความคิดทางอาชญวิทยาออกได้เป็น 4 สำนักคิด ได้แก่ สำนักอาชญวิทยาดั้งเดิม , สำนักอาชญวิทยากึ่งดั้งเดิม , สำนักอาชญวิทยาปฏิฐานนิยม และสำนักอาชญวิทยาสังคมสมัยใหม่ ดังนี้

2.1.1 สำนักอาชญวิทยาดั้งเดิม

เกิดขึ้นในราวๆต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ซึ่งคริสต์ศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก(Roman Catholic Church)ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการพิจารณาตัดสินการกระทำความผิดของบุคคล สำนักอาชญวิทยาดั้งเดิมมีลักษณะที่ไม่มีความชัดเจน ส่งผลให้มีช่องว่างต่างๆมากมาย การประพจน์ชี้วัด ผิดศีลธรรมจะเป็นบาป ผู้ใดต่อต้านหรือเป็นฝ่ายตรงข้ามกับศาสนาจะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง³ โดยพระสันตะปาปา(Pope) คือ ตัวแทนของพระเจ้าเป็นเจ้าในการแก้ไขปัญหาความชั่วร้ายรวมถึงข้อขัดแย้งในสังคม ตำแหน่งพระสันตะปาปาถือเป็นตำแหน่งที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตำแหน่งหนึ่ง และมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์โลก

³ ปกรณ์ มณีปกรณ์ . ทฤษฎีอาชญวิทยา .กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิลด์เทรด ประเทศไทย . 2555 . หน้า 96

ในสมัยโบราณพระสันตะปาปามีหน้าที่หลักในการเผยแผ่ศาสนาคริสต์และตัดสินข้อขัดแย้งด้านความเชื่อภายในคริสตจักร ในสมัยกลางพระสันตะปาปา(Pope)มีบทบาทสำคัญมากในทางโลกในยุโรปตะวันตกด้วย เช่น เป็นผู้ตัดสินความขัดแย้งระหว่างประมุขของรัฐ รวมถึงสงครามหลายครั้ง เป็นต้น

ปัจจุบันนี้นอกจากจะทำหน้าที่ด้านเผยแผ่ศาสนาคริสต์แล้ว พระสันตะปาปายังปฏิบัติพระกรณียกิจด้านคริสตศาสนสัมพันธ์ งานการกุศล และการปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วย

ในส่วนของการพิจารณาคดี ตุลาการศาสนาจะใช้ระบบไต่สวน(Inquire)ให้ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพด้วยวิธีการทรมานต่าง ๆ และขาดความยุติธรรม พฤติการณ์ที่ตุลาการศาสนากระทำลงไปไม่ว่าจะรุนแรงหรือโหดเหี้ยมเพียงใดก็ตาม ก็ถือว่าเป็นการกระทำในนามของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้นักโทษจำนวนประมาณ 200,000 คน ในยุโรปและอเมริกาจึงถูกเผาทั้งเป็น โดยต้องคำพิพากษาว่ามีความผิดฐานเป็น “แม่มด-หมอผี”

การพิจารณาคดีพิพากษาคดี เป็นการไต่สวนค้นหาความจริง(Inquire) ซึ่งฝ่ายตุลาการส่วนใหญ่เน้นคือ พระหรือบาทหลวง⁴ บ่อยครั้งได้ดำเนินการพิจารณาคดีอย่างลับๆ จำเลยจึงไม่มีโอกาสได้ต่อสู้คดีอย่างแท้จริง ฝ่ายตุลาการมักตัดสินคดีตามอำเภอใจ มีการตีความโดยอาศัยความคิดเห็นส่วนตัวเป็นสำคัญ ซึ่งขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอนที่เป็นมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดความลำเอียงและอคติต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ส่งผลให้คดีความบางคดีอาจมีมาตรฐานของผลที่แตกต่างกันออกไป(Double Standard) นอกจากนั้น บ่อยครั้งที่ตุลาการใช้วิธีการบีบบังคับและการทรมานกรรมให้จำเลยรับสารภาพ จนจำเลยบางรายเสียชีวิตไปก่อน ที่กระบวนการพิสูจน์ความผิดจะสิ้นสุด

การลงโทษผู้กระทำความผิดมีความรุนแรงเกินความจำเป็น ศาลได้ใช้โทษประหารชีวิต(Execution)ในความผิดเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมาก และใช้วิธีการโหดร้ายป่าเถื่อนอย่างแพร่หลายต่อหน้าสาธารณชน โดยวิธีการลงโทษจะแตกต่างกันตามพื้นที่จังหวัดต่างๆ ขาดมาตรฐานเดียวกัน

วิธีการลงโทษที่รุนแรงและเป็นการทรมานกรรมที่ทารุณโหดร้ายป่าเถื่อนที่สุด คือ การฉีกร่างกายออกเป็น 4 ส่วน⁵ โดยเพชรฆาตใช้เชือกผูกแขนขาทั้งสองของผู้ต้องโทษไว้กับม้าสี่ตัว แล้วให้ม้ากระชากเบา ๆ ไปในทิศทางทั้งสี่ เมื่อผู้ต้องโทษร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส เพชรฆาตจะเขียนให้ม้าวิ่ง

⁴ สุดสงวน สุธีสร . อาชญวิทยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง .2547 . หน้า 40

⁵ ประหารตั้งแขนกบเรียนความเจ็บปวด . <http://www.oknation.net/blog/BBoyCompStreet/2013/11/13/entry-1>

ออกกันไปคนละทิศทางทันที หากแขนขาของผู้ต้องโทษยังไม่ถูกกระชากออกเป็นชิ้น ๆ เพฆณฆาตจะใช้ขวาน สับให้ขาดออกจากร่างกาย นำมากองรวมกันไว้ แล้วจุดไฟเผา

จากความไม่เป็นธรรมและไม่เสมอภาคทางสังคมและกระบวนการยุติธรรมในยุคนั้น ทำให้เกิดนักคิด ซึ่งเป็นนักวิชาการ ผู้มีความรู้ในสาขาอาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ของยุคนั้นได้มีการตื่นตัว ริเริ่ม แสดงความคิดเห็น ให้แก้ไขปรับปรุงสภาพดังกล่าว โดยคนเหล่านั้นได้รวมตัวกันร่วมมือกันแสดงความคิดเห็น ต่อต้าน แสดงปฏิกริยาอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยการเขียนหนังสือ บทความและการกล่าวอภิปรายในที่ชุมนุมต่างๆ การกระทำดังกล่าวได้รับการตอบรับและสนับสนุนเป็นอย่างดีจากประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม รวมทั้งผู้บริหารบ้านเมืองที่มีใจเป็นธรรมในสมัยนั้นก็เห็นด้วยหลายคน ในที่สุดนักคิด นักปฏิรูปเหล่านั้นก็รวมตัวกันร่วมจัดตั้งเป็น “School of Thought” หรือกลุ่มแนวความคิดหรือสำนักขึ้นในราวกลางศตวรรษ ที่ 18 ใช้ชื่อว่า “Classical School” คือ สำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม

สำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม (Classical School) จึงถือเป็นสถาบันทางอาชญาวิทยาแห่งแรกของโลก ที่ความเห็นอย่างนักอาชญาวิทยาได้เริ่มขึ้น และเป็นรากฐานที่ทำให้เกิดการศึกษาอาชญาวิทยา ทฤษฎีอาชญาวิทยา และกระบวนการยุติธรรม

นักคิดของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม ได้แก่ ซีซาร์ เบ็คคาเรีย(Cesare Beccaria) และ เจอรามี เบ็นแธม(Jeremy Bentham) โดยซีซาร์ เบ็คคาเรีย(Cesare Beccaria) ได้รับยกย่องในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งสำนัก และได้รับการขนานนามว่าเป็นบิดาของการศึกษาอาชญาวิทยา

ซีซาร์ เบ็คคาเรียได้สร้างผลงานทางวิชาการที่มีความสำคัญต่อวงการอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม⁶ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นตำราอาชญาวิทยาเล่มแรกของโลก คือ “The Essay on Crime and Punishment” หรือ “เรียงความเกี่ยวกับอาชญากรรมและการลงโทษ” โดยมีใจความดังนี้⁷

“บุคคลทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย ดังนั้น ไม่ว่าผู้ใดกระทำความผิดในลักษณะเดียวกันนั้น ก็จะต้องได้รับโทษเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นเพื่อที่จะให้บุคคลทราบว่าพฤติกรรมประเภทใดเป็นความผิด และมีบทลงโทษ ตัวบทกฎหมายจำเป็นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนพอที่บุคคลทั่วไปจะเข้าใจได้”

⁶ อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทฤษฎีอาชญาวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน . พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2557 . หน้า 67

⁷ สุดสงวน สุธีสร . อาชญาวิทยา . กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2547 . หน้า 3

เนื้อหาสาระที่สำคัญๆในเอกสารเรียงความเกี่ยวกับอาชญากรรมและการลงโทษของซีชาร์ เบ็คคาเรีย ได้แก่

- 1.สัญญาประชาคมและความจำเป็นในการลงโทษ
- 2.หน้าที่ของรัฐสภา
- 3.หน้าที่ของผู้พิพากษา
- 4.ความร้ายแรงของอาชญากรรม
- 5.สัดส่วนและความรุนแรงของการลงโทษ
- 6.ความรวดเร็วของการลงโทษ
- 7.การป้องกันอาชญากรรม เป็นต้น

ตำราเล่มนี้ก่อให้เกิดพลังทางวิชาการและแนวความคิดในการต่อต้านความเหลวแหลกของกระบวนการศาลในสมัยนั้นอย่างรุนแรง และก่อให้เกิดการตื่นตัวในการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายอาญาครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศต่างๆทั่วโลก และถือเป็นการวางรากฐานครั้งแรกของวิชาอาญาและทัณฑวิทยา

ผู้มีความคิดตามแนวความคิดนี้สำหรับประเทศฝรั่งเศสคือ Rousseau, Voltair และ Montesquieu ในประเทศเยอรมันก็มี Feuerbach ในอเมริกามี Thomas Jefferson, Blackstone, John Adams จึงกล่าวได้ว่าสาขาวิชาอาญาวิทยาได้รับการสถาปนาขึ้นพร้อมกับผลงานของการเขียนของซีชาร์ เบ็คคาเรีย

ส่วน เจอรามี เบนธัม(Jeremy Bentham) นั้น เป็นนักปราชญ์คนสำคัญในประเทศอังกฤษที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับอย่างมาก โดยเฉพาะหลักประโยชน์นิยมที่เชื่อว่า การกระทำที่น่าประโยชน์ คือ ความสุข และการป้องกันความเจ็บปวด การมุ่งแสวงหากำไรเป็นความสุขปกติของมนุษย์ มนุษย์มีเจตจำนงคืออิสระ มนุษย์ในสังคมเป็นลัทธิสุขนิยม มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผลและระมัดระวังในการแสวงหาความเพลิดเพลิน⁸ ทั้งนี้ ยังสนับสนุนให้บัญญัติกฎหมายที่มีความเหมาะสมเกี่ยวกับโทษของผู้กระทำความผิดเพราะการลงโทษสามารถใช้เป็นมาตรการข่มขู่ยับยั้งเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำได้

⁸ สุดสงวน สุธีสร . อาญาวิทยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง .2547 . หน้า 44

โดยสรุป ในศตวรรษที่ 18 กฎหมายมิได้กำหนดว่าการกระทำอย่างไรเป็นอาชญากรรม การกระทำอย่างไรไม่เป็นอาชญากรรม จึงทำให้การลงโทษบุคคลไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนเป็นมาตรฐานเดียวกัน การกระทำผิดที่เหมือนกัน คนรวยไม่ถูกลงโทษ แต่คนจนถูกลงโทษ จึงก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม และการพิจารณาพิพากษาคดี เป็นการไต่สวนค้นหาความจริง บ่อยครั้งจึงได้ดำเนินการอย่างลับๆ จำเลยจึงไม่มีโอกาสได้ต่อสู้คดีอย่างแท้จริง และบ่อยครั้งที่ตุลาการใช้วิธีการบีบบังคับและการทารุณกรรมให้จำเลยรับสารภาพ นอกจากนั้นรูปแบบวิธีการลงโทษก็ทารุณโหดร้าย ป่าเถื่อน และรุนแรง

สำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม(Classical School) จึงได้เสนอแนวคิดว่า

1.ควรมีการบัญญัติกฎหมายให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับบุคคลทุกคน ทั้งนี้ควรสอดคล้องกับหลักประโยชน์นิยมที่มองประโยชน์สูงสุดสำหรับประชาชน

2.ควรยกเลิกการพิจารณาพิพากษาคดีอย่างลับๆ เพื่อเปิดโอกาสให้จำเลยได้ต่อสู้คดีอย่างแท้จริง และควรยกเลิกการใช้วิธีการบีบบังคับทรมานและการทารุณกรรมให้จำเลยรับสารภาพ ควรส่งเสริมมนุษยธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีความรวดเร็ว แน่นนอนและเหมาะสม

3.การลงโทษที่รุนแรงในที่สาธารณะมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่ผู้กระทำความผิดเกิดความหยาบ จำไม่กล้าที่จะกระทำผิดอีก รวมถึงทำให้ประชาชนที่พบเห็นเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าละเมิดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ควรพิจารณาความสูญเสียต่อสังคมเป็นหลักเพราะพฤติกรรมอาชญากรรมเป็นภัยต่อสังคมโดยรวม

ทั้งนี้ โครงการ Scare Straight หรือ โครงการศึกษาดูงานกรมราชทัณฑ์ถือเป็นโครงการที่ได้รับอิทธิพลจากทฤษฎีป้องกัน ของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิม โดยเป็นโครงการที่ดำเนินการโดยกรมราชทัณฑ์ของมลรัฐนิวเจอร์ซีย์ อเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอนให้เยาวชนตระหนักถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับหากมีการละเมิดต่อกฎหมาย โดยริเริ่มนำเอาเด็ก-เยาวชนราว 13,000 คนได้รับทราบถึงผลของการกระทำความผิดและเข้ามารับโทษจำคุกในเรือนจำโดยผ่านการทัศนศึกษา

2.1.2 สำนักอาชญาวิทยาที่ดั้งเดิม

สำนักอาชญาวิทยาที่ดั้งเดิม(Neo-Classical School)แทบไม่มีความแตกต่างจากแนวความคิดของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิมเท่าใดนัก แต่คงมีข้อแตกต่างบางประการ อาทิเช่น สำนักอาชญาวิทยาที่ดั้งเดิมเสนอว่ากฎหมายควรมีการผ่อนปรน ปรานีในการลงโทษบุคคลบางประเภท เช่น เด็ก, คนชรา, คนวิกลจริต, คนปัญญาอ่อน เป็นต้น หรือการเสนอว่าควรมีการยอมรับคำให้การของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องแก่คดีเพื่อประกอบการพิจารณาคดี เช่น แพทย์,จิตแพทย์ ,จิตเวช ,นิติเวช เป็นต้น

สำนักอาชญาวิทยาที่ดั้งเดิมเกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 โดยผ่านแนวความคิดของ Rossi Garrand และ Joly โดยเอาสาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชญากรรมและเหตุอันควรปรานีมาประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีเพื่อนำมาลดหย่อนโทษ เช่น สถานการณ์ , ประวัติ , ระดับความผิด เป็นต้น

โดยสรุป แม้แนวความคิดของสำนักอาชญาวิทยาที่ดั้งเดิมและสำนักอาชญาวิทยาที่ดั้งเดิมจะไม่มี ความแตกต่างกันมากมายนัก แต่คงมีข้อแตกต่างตามสถานการณ์⁹ อาทิเช่น

1.เสนอว่ากฎหมายควรมีการผ่อนปรน ปรานีในการลงโทษบุคคลบางประเภท เช่น เด็ก ,คนชรา ,คนวิกลจริต ,คนปัญญาอ่อน เป็นต้น

2.เสนอว่าควรมีการยอมรับคำให้การหรือข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ(Expert)หรือผู้ชำนาญการที่เกี่ยวข้องแก่คดีเพื่อประกอบการพิจารณาคดี เช่น แพทย์ ,จิตแพทย์ ,จิตเวช นิติเวช เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม คำพิพากษาของศาลที่อาจมีความแตกต่างตามลักษณะของปัจจัยความแตกต่างของอาชญากรรมอาจมีผลกระทบที่น่าเป็นห่วง และยังเห็นว่าการส่งอาชญากรหรือผู้กระทำความผิดเข้าสู่เรือนจำนั้นไม่ได้เป็นการลดหรือป้องกันการกระทำความผิดซ้ำแต่กลับเป็นการย้อมลักษณะนิสัยหรือย้อมบุคลิกภาพให้กระทำความผิดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำ

ตัวอย่าง

ปี ค.ศ.1843 ประเทศอังกฤษ นายเดเนียล แม็กเนเทน(Daniel M'Naghten) ได้ฆาตกรรมเลขาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรีตาย ทนายความของเขาอ้างว่า นายเดเนียลตกอยู่ในสภาพที่จิตไม่ปกติในขณะที่กระทำความผิด ไม่สามารถรับรู้ความผิดชอบชั่วดีได้ ซึ่งผลของการพิจารณาคดี ลูกขุนตัดสินว่าไม่มีความผิด โดยในภายหลังจึงได้มีการกำหนดกฎของแม็กเนเทน (M'Naghten Rule)¹⁰เพื่ออธิบายถึงการผ่อนปรนปรานีในการลงโทษบุคคลบางประเภท

⁹ อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน .พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2557 . หน้า 69

¹⁰ สุธงสน สุธีสร . อาชญาวิทยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง .2547 . หน้า 47

2.2 ความเป็นมาของสำนักอาชญาวิทยาศาสตร์

อาชญาวิทยา(Criminology)เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมในแง่ต่างๆ เช่น สาเหตุของอาชญากรรม ประเภทของอาชญากรรม ลักษณะอาชญากร อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล

ส่วน วิทยาศาสตร์(Science) หมายถึง ความรู้ที่สามารถพิสูจน์ได้จริงเสมอ เช่น น้ำย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำเสมอตามหลักกฎแห่งแรงโน้มถ่วง(Law of Gravitation) เป็นต้น

วิธีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จะเริ่มจากการสังเกต การตั้งปัญหา การตั้งสมมติฐาน การศึกษาค้นคว้าทดลอง รวบรวมข้อมูลและสรุปผล อย่างไรก็ตาม วิธีการทางวิทยาศาสตร์ดังกล่าวไม่อาจนำมาใช้กับอาชญาวิทยาได้ทุกกรณี ซึ่งอาชญาวิทยาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคลที่ยังไม่มีข้อยุติเป็นกฎแน่นอนตายตัวว่าสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้บุคคลมีพฤติกรรมเป็นอาชญากร ทั้งนี้ เนื่องจากความประหลาดของคนเรานั้นย่อมเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆ เป็นอยู่อย่างหนึ่งเพียงชั่วขณะเท่านั้น อาจมาทั้งจากสาเหตุปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก

2.2.1สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม

ความเป็นมาของสำนักปฏิฐานนิยม(Positive School) หรือสำนักวิทยาศาสตร์ เกิดขึ้นราวปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงต้นศตวรรษที่ 20 เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์กำลังเฟื่องฟู โดยอ็อกส์ กอนต์(Auguste Comte) เป็นผู้ก่อตั้งสำนักปฏิฐานนิยม โดยการประยุกต์ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาปรับใช้กับสังคม¹¹

ทั้งนี้ นักวิชาการสาขาต่างๆ หันมาสนใจนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายในการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ได้แก่ ปัญหาสังคม , เศรษฐกิจ และอาชญากรรม¹²

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ทางอาชญาวิทยา มีความเชื่อว่า “ทุกปรากฏการณ์จะเกิดจากสาเหตุ เมื่อทราบถึงสาเหตุอาชญากรรมแล้ว การแก้ไขย่อมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่โดยการออกกฎหมายหรือการลงโทษ แต่โดยการหาทางป้องกันที่ต้นเหตุอาชญากรรม”

สำนักอาชญาวิทยาวิทยาศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 2 แนวสำนักความคิด คือ

1.สำนักอาชญาวิทยาวิทยาศาสตร์แนวภูมิศาสตร์

¹¹ สุดสงวน สุธีสร . อาชญาวิทยา . สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขปรับปรุง . 2547 . หน้า 49

¹² สุดสงวน สุธีสร . อาชญาวิทยา . กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ . พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2547 . หน้า 4

2.สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมแนวชีวภาค

1.สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมแนวภูมิศาสตร์

นักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมแนวภูมิศาสตร์มีความสนใจและศึกษาคิดค้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยาอย่างจริงจังแพร่หลาย โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดมีความรู้และแนวความคิดใหม่ทางอาชญาวิทยาเกิดขึ้นมากมาย โดยนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมแนวภูมิศาสตร์ได้นำปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการอธิบายอาชญากรรม เช่น อุณหภูมิ , ความชื้น , ความกดดันของอากาศ , ภูมิทัศน์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์¹³ เป็นต้น

นักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมแนวภูมิศาสตร์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ออดอล์ฟ เกตเลท์ (Adophe Quetelet 1796-1874) ซึ่งจบปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ และเป็นนักวิชาการที่ริเริ่มศึกษาปรากฏการณ์อาชญากรรม โดยอาศัยระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์และสถิติเข้ามาใช้ประกอบการศึกษาอาชญากรรม

จากการศึกษาและรวบรวมสถิติทางอาชญากรรม ออดอล์ฟ เกตเลท์ จึงได้เสนอความคิดใหม่ว่า “อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกายมักปรากฏในอุณหภูมิอากาศร้อนมากกว่าอุณหภูมิอากาศหนาว” และในทางกลับกันนั้น “อาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สินมักปรากฏในภูมิอากาศหนาวมากกว่าในภูมิอากาศร้อน” แนวความคิดดังกล่าวนี้จึงได้รับการขนานนามว่า “กฎอุณหภูมิของอาชญากรรม(Thermic Law of Crime)”

2.สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมแนวชีวภาค

สำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมแนวชีวภาคนี้มีแนวความคิดหลักที่สืบเนื่องมาจาก แนวความคิดของนายแพทย์ที่มีชื่อเสียง ซึ่งหันมาสนใจศึกษาค้นคว้าทางอาชญาวิทยาอย่างจริงจังจนเป็นที่ยอมรับยกย่องให้เป็นบิดาแห่งอาชญาวิทยาสมัยใหม่ คือ ซีซาร์ ลอมโบโรโซ (Cesare Lombroso)

ซีซาร์ ลอมโบโรโซ (Cesare Lombroso) เกิดเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ.1835 ที่เมืองเวโรนา (Verona)ประเทศอิตาลี ซึ่งขณะนั้นประเทศอิตาลีอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศออสเตรีย บิดาของลอมโบโรโซ เป็นคนเชื้อสายอิตาเลียนยิว เมื่อซีซาร์ ลอมโบโรโซ โตขึ้น บิดาได้พาเขาและครอบครัวมาอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลี ซีซาร์ ลอมโบโรโซ เรียนจบปริญญาตรีทางแพทยศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตแพทย์ ชีวภาพ กายภาพ และมานุษยวิทยา เขาได้ทำงานเป็นแพทย์ทหารและในโรงพยาบาลโรคจิต

¹³ ปกรณ์ มณีปกรณ์ . ทฤษฎีอาชญาวิทยา .กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลด์เทรด ประเทศไทย . 2555 . หน้า145

หลายแห่ง ลอมโบรโซชอบทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมของคน และกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ลอมโบรโซใช้ในงานวิจัยส่วนมาก ได้แก่ กลุ่มทหารในกองทัพและนักโทษชาวอิตาลีในเรือนจำต่างๆ

ต่อมาศิษย์เอก 2 คนของซีซาร์ ลอมโบรโซ คือ เฟร์รี(Ferri) และ กาโรฟาโล(Farofalo) ได้ร่วมกับนักวิชาการอื่นๆ จัดตั้งเป็นสำนักอาชญาวิทยาวิทยาศาสตร์ขึ้น¹⁴

ในการศึกษาชีวกายภาพของผู้มีพฤติกรรมก้าวร้าว และอาชญากรของลอมโบรโซนั้น เขาได้ศึกษาลักษณะกะโหลกศีรษะ ขนาดของสมอง รวมทั้งส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เช่น ส่วนสูง, ความกว้างของหน้าอก และความยาวของช่วงแขน , น้ำหนักตัว , ฟัน , เล็บ , ตา , ผิวหนัง , กำลังของกล้ามเนื้อ ปฏิกริยาตอบโต้เมื่อได้รับความเจ็บปวดหรือทรมาน

ในที่สุด ลอมโบรโซก็ลองค้นคว้าเปรียบเทียบระหว่างคนวิกลจริตและอาชญากรดูบ้าง รวมการศึกษาค้นคว้าทั้งหมด 13,666 ราย เป็นคนวิกลจริต 2,843 ราย อาชญากร 6,347 ราย และคนที่ปกติธรรมดา 4,376 ราย

จากการตรวจกะโหลกศีรษะของนักโทษประเภทที่กระทำความผิดไม่หยุดหย่อน หรืออาจเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อกระทำความผิด เมื่อทดลองผ่ากะโหลกศีรษะดูพบว่าด้านหลังของกะโหลกศีรษะที่ต่อกับไขสันหลัง มีลักษณะผิดปกติปกติไม่เหมือนกับบุคคลปกติที่มีได้กระทำความผิด แต่กลับไปเหมือนหรือคล้ายคลึงกับมนุษย์ในสมัยป่าเถื่อนหรือเหมือนสัตว์ป่า ซึ่งลอมโบรโซเห็นว่าพวกนี้มีลักษณะถอยหลังทั้งในเรือนร่าง และสัญชาตญาณยังมีความป่าเถื่อนที่ติดมาจากบรรพบุรุษทางสายเลือด (Atavism) ดังนั้น ลอมโบรโซจึงมีความเชื่อว่า “อาชญากร คือ เผ่าพันธุ์ของมนุษย์ที่ด้อยคุณภาพกว่ามนุษย์ทั่วไป”

ลอมโบรโซ จึงได้เสนอแนวคิดเรื่อง“ทฤษฎีอาชญากรโดยกำเนิด”ขึ้น โดยทฤษฎีอาชญากรโดยกำเนิดปรากฏในหนังสือชื่อ “อาชญากร(A Criminal)” ซึ่งลอมโบโซ ได้เสนอว่าอาชญากรมีลักษณะทางชีวกายถอยหลังไปสู่สภาพเช่นเดียวกับบรรพบุรุษครั้งดึกดำบรรพ์ ซึ่งอยู่ในการวิวัฒนาการขั้นต้น กล่าวคือ มีวิวัฒนาการต่ำกว่าบุคคลปกติ แต่จะคล้ายคลึง นับว่าเป็นลักษณะตกทอดทางกรรมพันธุ์มาจากมนุษย์ยุคแรก ๆ ทำให้มีคุณภาพด้อยกว่ามนุษย์ในยุคศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้วิวัฒนาการถึงขั้นที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งสภาพที่ด้อยกว่ามนุษย์ปกตินี้ ถือเป็นความเสื่อมทรามมาแต่กำเนิด

¹⁴ อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน . พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2557 . หน้า 71

จากการศึกษาค้นคว้าของลอมโบรโซ พบว่าบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าวต่อไปนี้ ตั้งแต่ 5 ลักษณะขึ้นไป เป็นเครื่องชี้วัดความเป็นอาชญากรโดยกำเนิดของบุคคลนั้น ได้แก่

1. ขนาดและรูปร่างของศีรษะผิดปกติไปจากที่พบทั่วไป ในกลุ่มบุคคลผู้มีเชื้อชาติและอาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกับอาชญากร
2. ใบหน้าไม่สมมาตรกัน ไม่มีความได้สัดส่วน
3. ขากรรไกรและกระดูกโหนกแก้มมีขนาดใหญ่ผิดปกติ
4. ตาผิดปกติและแปลกประหลาด
5. ใบหูมีขนาดไม่ปกติ ซึ่งอาจจะเล็กมาก หรือใหญ่โต โผล่ยื่นออกมานอกศีรษะเหมือนกับลิงชิมแพนซี
6. จมูกบิดเบี้ยวหงายขึ้นหรือแบนสำหรับคนร้ายลักทรัพย์ จมูกโค้งเหมือนนกอินทรีหรือเป็นจะงอยปากนกสำหรับฆาตกร หรือมีปลายจมูกยกสูงขึ้นจากโพรงจมูกที่พองโต
7. ริมฝีปากหนา บวม และห้อย
8. แก้มห้อยเป็นพวงคล้ายสัตว์บางประเภท
9. เพดานในปากผิดปกติ เช่น เป็นสันตรงกลาง ขนาดใหญ่ มีโพรงเป็นช่องๆ และโป่งบวม ดังสัตว์เลื้อยคลานบางประเภท และจมูกโหว่
10. ฟันขึ้นผิดปกติ ผิดตำแหน่งที่ควร
11. คางหลุบเข้า หรือยื่นออกมามาก หรือสั้นและแบนคล้ายลิง
12. รอยเหี่ยวย่นมีเป็นจำนวนมากหลายลักษณะ และแก่เกินวัย
13. เส้นผมผิดปกติ
14. ทรวงอกผิดปกติ เช่น มีซี่โครงมากหรือน้อยเกินไป หรือมีหัวนมเกินจำนวน
15. ส่วนของกระดูกเชิงกรานตรงกันข้ามกับลักษณะทางเพศ
16. แขนยาวเกินไป โดยมักจะยาวกว่าส่วนสูงของร่างกายคล้ายลิง
17. นิ้วมือและนิ้วเท้ามีจำนวนมากเกินปกติ
18. สมองซิกซ่ายและซิกซาวาไม่สมดุล

ในการวิจัยครั้งต่อๆมา ลอมโบโซได้พิจารณาปัจจัยอื่นๆ นอกจากปัจจัยทางกายภาพหรือมานุษยวิทยาอีกด้วย แล้วนำมาปรับปรุงการจัดประเภทของอาชญากรใหม่ โดยลอมโบโซมีความเชื่อเพิ่มเติมว่า “สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลสำคัญมากกว่าปัจจัยทางด้านชีววิทยาในการทำให้บุคคลมีพฤติกรรมอาชญากรรม”

จากการศึกษาเพิ่มเติมดังกล่าว ลอมโบโซ(Lombroso) ได้แบ่งอาชญากรออกเป็น 4 ประเภท คือ

- 1.อาชญากรโดยกำเนิด (Born criminals)
- 2.อาชญากรวิกลจริต (Insane criminals)

3.อาชญากรตามโอกาส(Occasional criminals)

4.อาชญากรโดยอารมณ์ (Criminals by passion)

1.อาชญากรโดยกำเนิด(Born criminals) หมายถึง ผู้ที่ได้รับพันธุกรรมลักษณะบกพร่องต่าง ๆ มาจากบรรพบุรุษในครั้งดึกดำบรรพ์ กล่าวคือ พัฒนาการของอาชญากรประเภทนี้จะต่ำกว่ามนุษย์ปกติ ทำให้แตกต่างและมีคุณภาพด้อยกว่าประชากรทั่วไป เช่น มีพฤติกรรมโหดร้ายคล้ายสัตว์ป่า ชอบเบียดเบียนรังแกแย่งชิง สกัดชีวิตบุคคลอื่นเพื่อความอยู่รอดของตน และไม่อาจปรับปรุงตนเองให้เข้ากับรูปแบบการดำเนินชีวิตในสังคมที่เจริญแล้วได้ ทั้งนี้ ลอมโบโซได้ระบุไว้ว่า บุคคลกลุ่มอาชญากรโดยกำเนิดนี้ มีจำนวน 1 ใน 3 ของอาชญากรทั้งหมด

2.อาชญากรวิกลจริต (Insane criminals) หมายถึงผู้ที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางจิตหรือประสาท เช่น ปัญญาอ่อน ปัญญาทึบ วิกลจริต เศร้าซึม และผู้ที่มีอาการสืบเนื่องมาจากอัมพาต โรคพิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น โดยอาชญากรวิกลจริต เป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางจิตหรือประสาท ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้เหมือนบุคคลปกติ

3.อาชญากรตามโอกาส (Occasional criminals) หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้มีความบกพร่องทางร่างกายและไม่ได้มีความบกพร่องทางจิตใจอย่างเด่นชัด แต่บุคคลประเภทนี้จะประกอบอาชญากรรมและมีพฤติกรรมเลวร้าย เมื่ออยู่ภายใต้เงื่อนไขบางประการที่เป็นปัจจัยสนับสนุนก่อการกระทำความผิด หรือเป็นช่องทางในการประกอบอาชญากรรม เช่น ผู้เสียหายลี้มกระเป๋าสตางค์เงินไว้เป็นโต๊ะอาหาร หรือผู้เสียหายลี้มกุญแจรถไว้ที่รถ เป็นต้น ลอมโบโซ เชื่อว่าอาชญากรตามโอกาส มีจำนวนประมาณกว่าครึ่งหนึ่งของอาชญากรทั้งหมด

4.อาชญากรโดยอารมณ์ (Criminals by passion) หมายถึง อาชญากรที่กระทำความผิดเพราะความกดดันทางอารมณ์ เช่น อาชญากรที่ประกอบอาชญากรรม โดยมีต้นเหตุมาจากความรัก ความหึงหวง เช่น สามีฆ่าชายชู้หรือฆ่าภรรยาของตนเอง หรือเกี่ยวกับเรื่องทางเพศ เป็นต้น

ซีซาร์ ลอมโบโซ (Cesare Lombroso) จึงได้เสนอแนวความคิดว่า

1.การลงโทษบุคคลผู้กระทำความผิดนั้น กฎหมายไม่ควรกำหนดให้ลงโทษบุคคลด้วยวิธีการเดียวกันทั้งหมด แต่ควรพิจารณาโทษให้เหมาะสมยุติธรรมตามลักษณะแก่ผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคล

2.การดำเนินการของเรือนจำและทัณฑสถานควรปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล เช่น ผู้ต้องขังที่มีลักษณะเป็นอาชญากรโดยกำเนิด หรือพวกวิกลจริต ควรแยกขังต่างหาก ไม่ควรปะปนกับ นักโทษอื่นๆ

3. ให้มีการคุมประพฤติ สำหรับผู้กระทำความผิดเล็กน้อยหรือกระทำความผิดครั้งแรกด้วยความประมาท

4. แยกผู้กระทำความผิดครั้งแรกออกจากผู้กระทำความผิดซ้ำซาก หรือผู้กระทำความผิดที่แก้ไขปรับตัวไม่ได้แล้ว

5. ควรจัดให้มีทัณฑสถานพิเศษที่มีการฝึกหัดการเกษตรกรรมแก่นักโทษ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย ความเครียดของนักโทษ และยังได้ประโยชน์ คือเป็นการออกกำลังกายกลางแจ้งของนักโทษอีกด้วย

6. ใช้โทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิต ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขบุคคลที่กระทำความผิดผู้นั้นได้จริงๆ

โดยสรุป แนวความคิดของสำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมนี้ได้เปลี่ยนปรัชญาการลงโทษจากอดีต จากการแก้แค้นทดแทนมาเป็นแก้ไขบำบัดรักษา ฟันฟูจิตใจให้ผู้กระทำความผิดกลับตัวเป็นคนดี

โดยสรุป เหตุผลในหลักวิชาอาชญาวิทยานี้ เป็นแต่เพียงความน่าจะเป็น ยิ่งกว่าเป็นข้อพิสูจน์ที่เห็นจริงได้อย่างวิทยาศาสตร์เสมอไป คือเป็นแต่เพียงอาจเป็นไปได้หรือมีความเป็นไปได้เท่านั้น มิใช่ต้องเป็นเสมอไป แต่ถือว่าแนวโน้มเป็นไปตามผลของการวิจัยเช่นนั้น ดังนั้น วิชาอาชญาวิทยาจึงยังไม่เป็นวิทยาศาสตร์โดยสมบูรณ์

ประโยชน์ของการศึกษาวิชาอาชญาวิทยา

1.ส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสภาพปัญหา สภาพแวดล้อม สาเหตุของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสังคมโลก

2.ผู้ศึกษาสามารถนำเอาหลักการทางอาชญาวิทยาไปใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้

3.รัฐสามารถเอาหลักวิชา งานวิจัย บทความต่างๆไปปรับใช้พัฒนาให้เหมาะสมกับสังคม เป็นต้น

2.3 สำนักอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่

สำนักอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่(Sociological) เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปี ค.ศ.1915 โดยยึดหลักกลุ่มชนหรือสังคมเป็นแนวทางการคิด กล่าวคือสาเหตุแห่งการกระทำความผิดนั้นอาจเกิดจากสาเหตุในทางร่างกายและจิตใจของผู้กระทำผิด รวมทั้งสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมในทางสังคมด้วย¹⁵ ฉะนั้นในการที่จะค้นคว้าหาสาเหตุ (causes) แห่งการกระทำความผิด จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงบุคลิกภาพ (Personality) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ในทางสังคมรอบๆตัวผู้กระทำผิด

การที่ต้องศึกษาสิ่งทั้ง 2 ประการนี้อย่างใกล้ชิดก็เพราะว่า “อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมในทางสังคมนั้นเป็นเครื่องย้อมบุคลิกภาพ และบุคลิกภาพก็เป็นเครื่องช่วยให้เราอ่านความเคลื่อนไหวในลักษณะของอาชญากรได้”

แนวความคิดทางอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่ได้นำข้อดีต่างๆ ของสำนักอาชญาวิทยาต่าง ๆ มาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน โดยมุ่งแก้ที่ต้นเหตุแห่งอาชญากรรม ซึ่งได้แก่ การป้องกันการเกิดอาชญากรรมทั้งจากฝ่ายผู้กระทำผิดและจากฝ่ายผู้เสียหายโดยการศึกษสาเหตุแห่งการเกิดอาชญากรรมปัจจัยต่างๆ ที่เอื้ออำนวยในการก่ออาชญากรรม และการแก้ไขผู้กระทำผิดให้กลับตัวเป็นพลเมืองดี

ทั้งนี้ สำนักอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่มีนักอาชญาวิทยาที่มีชื่อเสียงได้แก่ โรเบิร์ต พาร์ก(Robert Park) และ หลุยส์ เวิร์ท(Wirth) ซึ่งเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาพแวดล้อมในสังคมที่ทำให้เกิดอาชญากรรมโดยได้ทำการศึกษาวิจัยในเวศวทยาเชิงสังคม¹⁶

แนวความคิดที่เกิดขึ้นของสำนักอาชญาวิทยาสังคมสมัยใหม่ คือ “การใช้มาตรการอื่นแทนการใช้เรือนจำ” ซึ่งการใช้ “มาตรการอื่นแทนการใช้เรือนจำ” แก่ผู้กระทำผิด มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขผู้กระทำผิดแทนการลงโทษ รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคล มาตรการดังกล่าวที่มีการนำมาใช้ได้ผลดีแล้วได้แก่ การคุมประพฤติ , การพักการลงโทษ , การรอลงโทษ , การชะลอการฟ้อง การทำงานสาธารณะแทนการจำคุก , ชุมชนบำบัด เป็นต้น โดยมาตรการนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ในประเทศที่เจริญได้นำไปใช้ซึ่งปรากฏว่าได้ผลดี ได้แก่ อังกฤษ ,อเมริกา ,เยอรมัน , กลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย , ญี่ปุ่น ,ฮ่องกง ,สิงคโปร์ และไทย เป็นต้น

¹⁵ อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน . 2557 . พิมพ์ครั้งที่ 2 . หน้า 76

¹⁶ ปกรณ์ มณีปกรณ์ . ทฤษฎีอาชญาวิทยา . กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดเวิลด์เทรด ประเทศไทย . 2555 . หน้า 227

บทที่ 3

สาเหตุของอาชญากรรม

ป้องกันอาชญากรรมและสถิติที่

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

3.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของอาชญากรรมทางชีววิทยา

3.2 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของอาชญากรรมทางสังคมวิทยา

3.3 เพื่อศึกษาถึงการป้องกันและสถิติอาชญากรรม

โดยพื้นฐานแล้วสาเหตุแห่งการประกอบอาชญากรรมของคนในประเทศต่างๆ จะคล้ายคลึงกัน เกิดจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม และการเพิ่มขึ้นของประชากรเมื่อคนเราหมดที่พึ่ง ก็หันมาประกอบอาชญากรรม หรือคิดว่า การค้าขายของผิดกฎหมาย การค้ายาเสพติด ของหนีภาษี ฯลฯ สามารถสร้างความร่ำรวยได้ในระยะเวลาสั้นจึงประกอบอาชญากรรม

3.1 สาเหตุของอาชญากรรมทางชีววิทยา

มีผู้กล่าวถึงสาเหตุของอาชญากรรมว่ามาจากสาเหตุต่างๆ มากมาย โดยนักวิชาการด้านอาชญาวิทยาพยายามศึกษาค้นคว้าสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมไว้ในทัศนะต่างกัันดังนี้

โกศล วงศ์สวรรค์ และคณะ (2543 : 16) ได้จำแนกสาเหตุปัญหาอาชญากรรมจากการวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งได้ 2 สาเหตุคือ

1. สาเหตุจากสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยการว่างงาน การติดยาเสพติด การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ความเสื่อมทรามทางศีลธรรม ค่านิยมที่ผิด การย้ายถิ่นของประชากร สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ทำให้เกิดสาเหตุของการก่ออาชญากรรม

2. สาเหตุจากความบกพร่องทางจิต เป็นโรคจิต โรคประสาท มีความก้าวร้าว มีความรู้สึกต่อต้านและเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคม สภาพจิตที่อ่อนแอขาดการควบคุม สภาพจิตที่ถูกบังคับเป็นเหตุทำให้บุคคลกระทำความผิด

โสภา ขปิลมันน์ (2537 : 20-23) ได้จำแนกสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมนั้นเกิดจาก

1. สาเหตุทางร่างกายและจิตใจ

1.1 สาเหตุทางร่างกายอาชญากรที่กระทำความผิดบ่อยๆจะมีร่างกายที่กำยำ รูปร่างหน้าตาที่ไม่ได้สัดส่วน ดวงตามีลักษณะที่ผิดปกติมีลักษณะที่ประหลาด แขน ขา ยาวกว่าคนปกติ ขากรรไกรใหญ่และกว้าง มีการประทุพุดิตนที่ป่าเถื่อน

1.2 สาเหตุทางจิตใจเกิดความเครียด ความอึดอัดใจ ความคับข้องใจ จะมีผลต่อสุขภาพจิต ทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตขึ้น และนำไปสู่การกระทำผิดได้ มูลเหตุมาจากจิตใต้สำนึกและเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุ

ทางอารมณ์ของบุคคลนั้น สามารถจูงใจให้กระทำความผิด การประกอบอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากแรงกดดันภายในจิตใจ ทำให้กระทำลงไปโดย ไม่สามารถบังคับจิตใจของตนเองได้

2. สาเหตุทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

2.1 การไม่ยอมรับค่านิยมทางสังคม กล่าวคือการทำที่บุคคลไม่ยอมรับกฎหมาย ไม่ยอมรับหลักเกณฑ์ระเบียบของสังคมที่ได้วางไว้ จึงเกิดการกระทำความผิด

2.2 ความแตกต่างในการคบหาสมาคมโดยเกิดจากพฤติกรรมการเรียนรู้ของบุคคลจากบุคคลใกล้ชิด โดยเกิดการเรียนรู้ การคบหาสมาคม แรงกระตุ้นและสัญญาณในการประกอบอาชญากรรม อรัญ สุวรรณบุพผา (2518 : 79) ได้เสนอสาเหตุของการเกิดปัญหาอาชญากรรม ว่ามีสาเหตุมาจาก

1. สาเหตุทางกายภาพ โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ ซึ่งมีผลกระทบกระเทือนต่อพฤติกรรม ชีวิตความเป็นอยู่ประจำวันทั้งทางภูมิศาสตร์กายภาพ และสุขวิทยาทางกายภาพ เป็นเหตุผลักดันให้มนุษย์ต้องประกอบอาชญากรรม 10

2. สาเหตุทางจิตวิทยา ลักษณะอารมณ์ ลักษณะนิสัยลักษณะความประพฤติที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพ สติปัญญา อาการทางจิตและประสาท ส่งผลต่อพฤติกรรม ของมนุษย์ ให้เกิดการกระทำความผิดโดยแรงผลักดันทางอารมณ์ในขณะนั้น

3. สาเหตุทางสังคมวิทยา กล่าวคือลักษณะโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ และการศึกษาที่เป็นตัวขัดเกลาทางสังคม เกิดความอ่อนแอไม่สามารถช่วยเหลืออบรมสั่งสอนบุคคลในสังคมได้

อาชญากรรมในทางชีววิทยา

จิตวิทยาและจิตแพทย์ เห็นว่า อาชญากรรมเป็นผลเสียเนื่องมาจากความแตกต่างในโครงสร้างทางสรีรวิทยาและกรรมพันธุ์ รวมตลอดถึงความบกพร่องในทางความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว ความพิการ โรคภัยไข้เจ็บ ยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง สติปัญญา การศึกษา แรงจูงใจ อารมณ์ บุคลิกภาพ สัญชาติญาณ เพศ อายุ และความเจริญเติบโตทางร่างกาย ฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในลักษณะนี้จึงมุ่งไปในด้านใช้หลักจิตวิทยาว่าด้วยอาชญากรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด โดยมุ่งเน้นใช้หลักสังคมวิทยา จิตวิทยา จิตแพทย์สมัยใหม่ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคล และการบำบัดทางจิตเป็นกลุ่มเป็นส่วนใหญ่

อาชญากรรมในแง่ชีววิทยาการเป็น การมุ่งพิจารณาถึงปรากฏการณ์อาชญากรรมและพฤติกรรมของอาชญากรในลักษณะสหวิทยาการซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกฎหมายสังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา จิตแพทย์และสังคมศาสตร์แขนงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอย่างใกล้ชิด และมุ่งความสนใจศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสภาพปัญหาพฤติกรรมของผู้กระทำผิดธรรมดาจิตผิดปกติ สติอาชญากรรม การวิจัยของอาชญากรรม ผลสะท้อนความเสียหายของอาชญากรรมต่อสังคม องค์การอาชญากรรมต่อ

สังคมองค์การอาชญากรรมวิทยาการว่าด้วยผู้ถูกทำร้ายอาชญากรรมเปรียบเทียบการจัดระบบบริหารและการประสานงานในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม รวมถึงตลอดถึงทัศนคติความรู้สึกร่วมกันที่มีต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ การคุ้มครองป้องกันความเป็นธรรมกับสิทธิมนุษยชน และแนวทางการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

ประเภทของอาชญากรรม อาชญากรรมแบ่งได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้เป็นหลักในการแบ่งประเภทของอาชญากรรม สำหรับการคำนึงถึงปัจจัยด้านสังคม มีนักคิดหลายคนได้พยายามแยกประเภทของอาชญากรรมไว้ดังนี้¹⁷

โลเปซ เรย์ (Lopez – Rey) ได้แยกอาชญากรรมไว้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

1. อาชญากรรมที่ทำตามกันมาเป็นประเพณี เช่น อาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคลหรือทรัพย์สินต่อระเบียบของสังคม

2. อาชญากรรมที่มีได้ทำตามกันเป็นประเพณีเป็นอาชญากรรมในฐานะของผู้ที่อยู่ในตำแหน่งของทางราชการหรือกึ่งราชการ เช่น การฉ้อโกง การทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การปลอมผลิตภัณฑ์ การค้ายาเสพติด เป็นต้น

แม็คคินนีย์ (McKinney) ได้แบ่งประเภทของอาชญากรรมเป็น 8 ประเภท โดยพิจารณาถึงอาชีพของอาชญากรรม การสนับสนุนของกลุ่มต่อการประกอบอาชญากรรม ความตรงกันระหว่างพฤติกรรมของอาชญากรกับพฤติกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิกิริยาของสังคมของการประกอบอาชญากรรม อาชญากรรม 8 ประเภทมีดังนี้

1. อาชญากรรมรุนแรงที่กระทำต่อบุคคล เช่น การฆาตกรรม การทำร้ายสาหัส เป็นต้น
2. อาชญากรรมที่กระทำต่อทรัพย์สินตามโอกาส เช่น การลักทรัพย์รถยนต์ การลักทรัพย์ในห้างสรรพสินค้า การปลอมแปลงเช็ค การทำงานทรัพย์สินสาธารณะ เป็นต้น
3. อาชญากรรมที่เกิดจากงานอาชีพ เช่น การฉ้อโกง ยักยอก ขยายสินค้าปลอม เป็นต้น
4. อาชญากรรมการเมือง เช่น การก่อความไม่สงบ การก่อวินาศกรรม เป็นต้น
5. อาชญากรรมที่ทำลายระเบียบของสังคม เช่น การเมาสุราอาละวาด โสเภณี การติดยาเสพติด คนจรจัด เป็นต้น
6. อาชญากรรมที่ทำตามกันเป็นประเพณี เช่น การปล้น บุกรุก เป็นต้น

¹⁷ รณภพ พรอุรุณ, 2542, หน้า 13 – 15

7. องค์การอาชญากรรม เช่น กลุ่มการพนัน กลุ่มผู้ค้ายาเสพติด กลุ่มโสเภณี เป็นต้น
8. อาชญากรรมที่กระทำเป็นอาชีพ เช่น นักต้มตุ๋น การล้วงกระเป๋า มือปืนรับจ้าง เป็นต้น

ส่วนหลักกฎหมายนั้นแบ่งอาชญากรรมเป็นลักษณะย่อย ๆ ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

1. แบ่งโดยยึดความร้ายแรงในการลงโทษ หากถูกลงโทษจำคุกหรือประหารชีวิต ก็เรียกว่าเป็นอาชญากรรมประเภทร้ายแรง แต่ถ้าหากถูกลงโทษปรับหรือจำคุกไม่กี่เดือน เรียกว่าอาชญากรรมประเภทไม่ร้ายแรง บางครั้งการแบ่งแบบนี้อาจคลุมเครือได้เฉพาะอาชญากรรมบางประเภทจัดว่าร้ายแรงในประเทศหนึ่ง แต่อาจจัดว่าไม่ร้ายแรงในอีกประเทศหนึ่งก็เป็นได้และการกำหนดโทษที่จะลงแก่อาชญากรรมบางประเภทก็เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและสถานที่ด้วย

2. แบ่งโดยยึดบุคคลและทรัพย์สิน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

- 2.1 อาชญากรรมที่กระทำต่อบุคคล ได้แก่ การฆาตกรรม การทำร้ายร่างกาย
- 2.2 อาชญากรรมที่กระทำต่อทรัพย์สิน ได้แก่ การย่องเบา การปล้นทรัพย์
- 2.3 อาชญากรรมที่ทำลายความสวยงามของสังคม ได้แก่ โสเภณี การพนัน

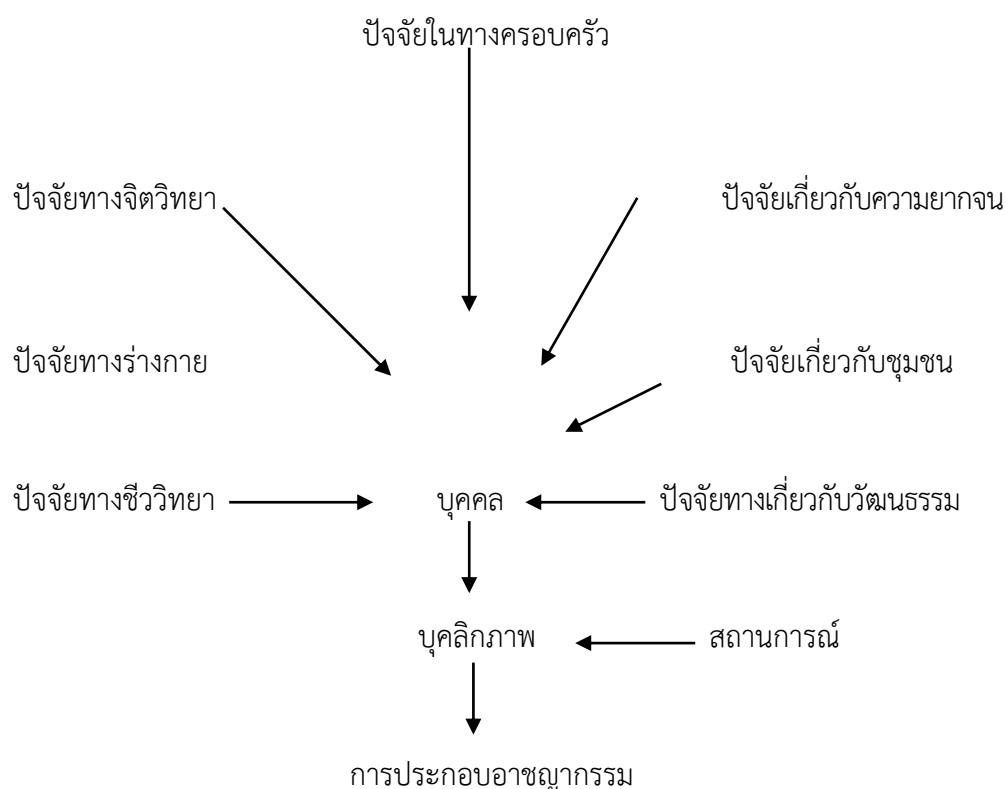
3. แบ่งโดยยึดหลักศีลธรรม กฎหมายเกิดจากหลักศีลธรรมจึงแบ่งอาชญากรรมการข่มขืน ลอบวางเพลิง การขโมย เป็นต้น และอาชญากรรมที่มีความผิดเพราะกฎหมายห้ามแม้จะไม่ผิดศีลธรรมแต่กฎหมายบัญญัติเป็นความผิด เช่น การละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับบริษัทการละเมิด ลิขสิทธิ์ การละเมิดกฎหมายแรงงาน เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาชญากรรม ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรมมีอยู่หลายประการ ซึ่งสามารถแยกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. ปัจจัยทางชีววิทยา
2. ปัจจัยทางร่างกาย
3. ปัจจัยทางจิตวิทยา
4. ปัจจัยในทางครอบครัว
5. ปัจจัยเกี่ยวกับความยากจน
6. ปัจจัยเกี่ยวกับชุมชน
7. ปัจจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรม

จากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพอาชญากรรมนั้น คงมิใช่อิทธิพลของปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่างเดียว แต่เป็นอิทธิพลหลายปัจจัยร่วมดำเนินการประสานกัน (interact) ต่อบุคคลผู้นั้น ในระยะเวลาอันยาวนานทั้งในด้านดีและไม่ดี มีทั้งผลักดันและระงับยับยั้ง เมื่ออิทธิพลฝ่ายต่ำมีอำนาจเหนือฝ่ายสูงได้คนก็จะประกอบอาชีพอาชญากรรมขึ้นดังภาพประกอบที่ 3.1

ภาพที่ 3.1 ปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรม



จากปัจจัยข้างต้นซึ่งเป็นสาเหตุก่อให้เกิดการประกอบอาชีพอาชญากรรมนั้น พอจะสรุปได้ว่ามีสาเหตุใหญ่ 3 ประการ คือ ด้านจิตวิทยากายภาพ ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมและด้านสังคมจิตวิทยาซึ่งแต่ละด้านมีสาระสำคัญดังนี้¹⁸

1. ด้านจิตวิทยากายภาพ หรือสาเหตุทางสรีระวิทยา กล่าวถึงบุคคลซึ่งมีร่างกายสภาพไม่ปกติหรือทุพพลภาพ อันอาจเป็นเพราะอวัยวะบางส่วนพิการหรือต่อมบางอย่างผิดปกติบุคคลที่มีความผิดปกติทางร่างกายย่อมเกิดปมด้อย ไม่อยากพบปะใคร ๆ มักจะเข้ากับบุคคลระดับเดียวกันตนมีค้อยได้ และถ้า

¹⁸ รมภพ พรอรุณ, 2542, หน้า 19-21

บังเอิญไปคบกับบุคคลที่มีความฉลาดในด้านเล่ห์เหลี่ยมกลโกงหรือกลวิธีในการทุจริตประการต่าง ๆ ก็เลยชักจูงไปเข้ากลุ่มและมั่วสุมอยู่กับพวกอาชญากร เมื่อมีความชำนาญในกลวิธีทุจริตต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นก็อาจประกอบอาชญากรรมได้โดยง่าย ดังที่ลอนโบรโซ (Lonbroso) เชื่อว่าสาเหตุของอาชญากรรมนั้นมาจากลักษณะทางกายภาพของบุคคลและเป็นโดยกำเนิด ตามแนวคิดนี้จากผลการวิจัยของนักวิชาการในสมัยต่อมาปรากฏว่าเป็นความจริงร้อยละ 35 ของอาชญากรที่ใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษามีนักวิชาการบางคนเชื่อว่าอาชญากรมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางสรีระวิทยา โดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกของมนุษย์ที่แตกต่างกันจะทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันไป โครงกระดูกของอาชญากรส่วนใหญ่จะมีลักษณะผิดปกติและถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ด้วย แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของมโนสมองของบุคคลอีกด้วย

2. ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากมีนักวิชาการบางคนบางกลุ่มไม่เชื่อทฤษฎีสาเหตุของอาชญากรรมทางด้านสรีระวิทยาและชีววิทยา ซึ่งเป็นทฤษฎีแรกโดยให้ความเห็นว่า หากจะมีอิทธิพลอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจึงได้มีการศึกษาสาเหตุของอาชญากรรมในด้านอื่น ๆ เช่น สภาพแวดล้อมทางสังคม มีส่วนสำคัญที่ทำให้คนประกอบอาชญากรรม การประกอบอาชญากรรมเป็นผลมาจากการเลียนแบบการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น มาตรฐานการดำรงชีวิต ผลการดำรงชีวิต ผลการเติบโตของอุตสาหกรรม แบ่งได้ดังนี้

2.1 ปัจจัยทางด้านดินฟ้าอากาศ เช่น ในฤดูร้อนอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกายเกิดสูงขึ้น ในฤดูหนาวอาชญากรรมประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์สินมีมาก เป็นต้น

2.2 ปัจจัยทางนิเวศวิทยา เช่น ในย่านธุรกิจและอุตสาหกรรมอัตราการเกิดของอาชญากรรมจะสูงกว่าที่อื่นในช่วงเวลาเดียวกันและพื้นที่ใดที่อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง เช่น เกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมความขัดแย้งของกลุ่มบุคคลจะสูงขึ้นอาชญากรรมจะเกิดสูงตามไปด้วยและอาชญากรรมของคนรุ่นหนึ่งจะถ่ายทอดไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเป็นการเลียนแบบกัน เป็นต้น

2.3 ปัจจัยทางครอบครัว ทฤษฎีนี้ มอริส (Morris) ชี้ให้เห็นว่า ครอบครัวที่ขาดความเอาใจใส่ต่อสมาชิกในครอบครัวมีส่วนผลักดันให้เกิดอาชญากรรมขึ้นมากกว่า ซึ่งเป็นเรื่องแตกต่างกันในด้านปทัสถาน ทัศนคติ และโครงสร้างพฤติกรรมที่ได้รับการอบรมสั่งสมกันมา ซึ่งเป็นการประกอบอาชญากรรมก็ได้มาจากชนชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้น

2.4 ปัจจัยด้านการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของกลุ่มซึ่ง ซัทเทอร์แลนด์ (Sutherland) เป็นผู้ศึกษาและเชื่อว่าอาชญากรรมเป็นผลมาจากการเรียนรู้และความสัมพันธ์ของกลุ่มโดยมีขั้นตอนดังนี้

1.การประกอบอาชญากรรมต้องมีการเรียนรู้ไม่ว่าเป็นอาชญากรโดยสันดาน โดยอาชีพ หรือการรวมกลุ่ม หรือในรูปแบบอื่นใดก็ตาม

- 2.การอยู่ร่วมกันในสังคมและการติดต่อสื่อสาร เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู้
- 3.พฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรม จึงอาจเกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มหน่วยงานทฤษฎีหรือสื่อมวลชนก็ได้
- 4.การเรียนรู้ของผู้กระทำผิดจะเรียนรู้ทั้งทางเทคนิค ข้อมูล ทักษะคติแรงจูงใจและแรงผลักดันไปพร้อม ๆ กัน
- 5.แรงจูงใจและแรงผลักดันจะเป็นไปในทางหนึ่งทางใดโดยเฉพาะนั้นอาจเรียนรู้ได้จากบทบัญญัติของกฎหมายว่า การกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบ
- 6.เพราะฉะนั้นการกระทำที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่บุคคลหนึ่ง ๆ ต้องการละเมิดกฎหมายมากกว่าความต้องการที่จะเคารพกฎหมาย ลักษณะการเกิดขึ้นอาจเป็นการร่วมกันของกลุ่มหรือความสัมพันธ์ต่อกันและกันที่บุคคลมีต่อกัน
- 7.เนื่องจากการมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีต่อกันมีระดับแตกต่างกันไป พฤติกรรมของบุคคลที่จะประกอบอาชญากรรมจึงย่อมแตกต่างกันไปด้วย
- 8.ปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้อาจมีส่วนช่วยให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นอาชญากรรมหรือต่อต้านอาชญากรรมได้
- 9.พฤติกรรมที่เป็นหรือไม่เป็นอาชญากรรม เป็นการแสดงออกทั้งความต้องการหรือค่านิยมของกลุ่มหรือของบุคคล

2.5 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หรือชนชั้นในสังคม นักวิชาการหลายคนได้ให้ความเห็นว่าอาชญากรรมเกิดจากความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจ และความขัดแย้งในผลประโยชน์ของ ชนชั้นในสังคม ความยากจนมีส่วนสำคัญในการก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้น แต่ก็พบว่าความยากจน หรือความแตกต่างกันของโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมมิได้เป็นสาเหตุให้เกิดอาชญากรรมได้เสมอไป เช่น การลักทรัพย์ อาจทำเพราะได้ของนั้นโดยไม่มีสาเหตุของความยากจนเข้ามาเกี่ยวข้องเลย เป็นต้น

3. ด้านสังคมจิตวิทยา แนวความคิดในด้านนี้ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการทางจิตวิทยาซึ่งเน้นการพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปร ระหว่างปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมว่ามีความสัมพันธ์กับการประกอบอาชญากรรมของบุคคลมากน้อยเพียงใด มีนักจิตวิทยาหลายคนให้ความเห็นว่า อาชญากรรมเป็นของธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ตราบเท่าที่ปทัสถานของสังคมไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของสังคมได้ หรือไม่สามารถตอบความต้องการทางสังคมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเอาไว้ได้ การล่งละเมิดต่อปทัสถานทางสังคมก็จะเกิดขึ้นและนำไปสู่การประกอบอาชญากรรม สภาพการณ์เช่นนี้มักจะเกิดในสังคมอุตสาหกรรมที่สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถแก้ไขความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ ได้ ทฤษฎีต่อมาได้รับการโต้แย้งจาก ซิลเคส (Sykes) และแมทซา (Matza) ว่าการประกอบอาชญากรรมเป็นเรื่องของกระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้นของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในปทัสสถานและค่านิยมของตนได้เท่านั้น มิใช่เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของชุมชนที่มีต่อโครงสร้างทางวัฒนธรรม หรือส่วนรวมทั้งหมดก็หาไม่ อาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากบุคคลไม่สามารถปรับตัวเองให้เข้าสภาพแวดล้อมได้มากนักน้อยเพียงใด หรืออาชญากรรมเกิดขึ้นเนื่องจากความรับผิดชอบของบุคคลและคุณธรรมในจิตใจที่ได้รับการอบรม

สรุปสาเหตุของอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่สาเหตุใดสาเหตุหนึ่งที่เป็นตัวก่อให้เกิดอาชญากรรม ซึ่งอาชญากรรมมีสาเหตุมากมายที่เกี่ยวข้องกัน อาทิ เช่นการสืบลักษณะนิสัยจากบิดา มารดา ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ความป่วยไข้ทางจิตใจ ความพิการทางร่างกาย อารมณ์ชั่ววูบ ความยากจน สภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างกะทันหัน ตลอดจนการดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด ซึ่งสาเหตุเหล่านี้มีบทบาทสำคัญโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความประพฤติที่เป็นปรปักษ์ต่อเพื่อนมนุษย์ สิ่งแวดล้อม และสังคม ทำให้รับลักษณะที่นำไปสู่การแสดงออกที่ผิด เป็นผลให้ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมและเพื่อนมนุษย์ได้ จึงแสดงพฤติกรรมออกมาในทางที่ผิด

3.2 สาเหตุของอาชญากรรมทางสังคมวิทยา

นักอาชญาวิทยาได้อธิบายสาเหตุพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากปัจจัยภายในของแต่ละบุคคลและจากปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม อันเป็นสาเหตุให้บุคคลมีพฤติกรรมด้านอาชญากรรม ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือเหตุใดบุคคลบางคนจึงประกอบอาชญากรรมในขณะที่บุคคลอื่นไม่ได้ประกอบอาชญากรรมได้มีการศึกษาค้นคว้าตั้งเป็นทฤษฎีจากแนวความคิดของนักสังคมวิทยาและนักวิชาการต่าง¹⁹ สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ทฤษฎีโครงสร้างทางสังคม (Social Structure Theory)

นับว่ามีหลายทฤษฎี ด้วยกันแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอาชญากรรมเห็นจะได้แก่ ทฤษฎีนิเวศวิทยา ทฤษฎีการ ไร้กฎหมายในสังคม และทฤษฎีความขัดแย้งทางวัฒนธรรมได้ดังต่อไปนี้

1. ทฤษฎีทางนิเวศวิทยา (Ecological Theory) อาชญากรรมมีความสัมพันธ์กับสภาพทางภูมิศาสตร์และสถาบันทางสังคม เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เกิดขึ้นมากในฤดูหนาว ความผิดต่อชีวิตร่างกายเกิดขึ้นมากในฤดูร้อน และอธิบายว่าสาเหตุของอาชญาทางนิเวศวิทยาว่าในเขตที่เป็นทางผ่านในย่านที่เป็นชุมชนแออัด และสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี มีลักษณะเป็นทางเปลี่ยว มีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากกว่าในเขตอื่นๆ

¹⁹ วิสาร พันธุณะ และคณะ , 2549 : 86

เพราะฉะนั้นแนวคิดในการศึกษาทางนิเวศวิทยา จึงมุ่งไปยังระดับวัฒนธรรมที่แตกต่างและสภาพสังคมในพื้นที่ต่างกัน และสถานการณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการกระทำผิด

2. ทฤษฎี อโนมี หรือความไร้กฎเกณฑ์ (Anomie Theory)

อาชญากรรมเกิดจากความขัดแย้งระหว่างความมุ่งหวังและวิธีการที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในจุดมุ่งหวังนั้น บุคคลกลุ่มหนึ่งในสังคมไม่อาจประสบความสำเร็จในชีวิตได้ จึงหาแนวทางไปสู่จุดหมายโดยวิธีการที่สังคมไม่ได้กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ

1. แบบคล้อยตามปฏิบัติตามที่สังคมกำหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่นเรียนหนังสือ ทำงานทำ ทำงานอย่างขยัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย

2. แบบทำขึ้นใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับกลุ่มแรกคือความสำเร็จในชีวิต แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามหรือดำเนินการที่สังคมกำหนดได้ ก็จะหาทางออกซึ่งมักเป็นวิธีการที่สังคมไม่ยอมรับเช่น การลักทรัพย์ ขิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ จนกลายเป็นอาชญากรมืออาชีพ

3. แบบพิธการเป็นพวกที่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายอะไรในชีวิตแต่จะเดินตามวิธีการที่สังคมกำหนด จึงเป็นพวกที่ดำเนินชีวิตตามอัตภาพ

4. แบบถอยหลังเข้าคลองกลุ่มนี้ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตและไม่ดำเนินการตามที่สังคมกำหนดและไม่แสวงหาวิธีการใหม่ แต่จะกลับหันเข้าหาสิ่งมอมเมาเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดเช่นดื่มสุรา สูบกัญชา ฆีตเฮโรอีน เป็นต้น และจะสร้างปัญหาอาชญากรรมให้กับสังคมหลังการปฏิบัติดังกล่าว

5. แบบปฏิวัติกลุ่มนี้จะไม่เห็นด้วยกับเป้าหมายและวิธีการที่สังคมกำหนด แต่ต้องการจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันออกไปเป็นการคิดค้นวิธีการใหม่ๆเป็นต้นแบบของการปฏิวัติ

3 ทฤษฎีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม

Thorsten Sellin merton (1970 : 121-122) ได้อธิบายว่าความแตกต่างทางวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดอาชญากรรมขึ้นได้ ใน 3 กรณีคือ

1. เมื่อหลักเกณฑ์ต่างๆ ทางวัฒนธรรมในขอบเขตที่ติดต่อกันปะทะกัน
2. เมื่อกฎหมายของกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งขยายไปครอบคลุมอีกกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่ง
3. เมื่อสมาชิกของกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่งอพยพไปยังที่ของอีกกลุ่มวัฒนธรรมหนึ่ง

2.การเปลี่ยนแปลงของสังคม (Social Change)

หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและหน้าที่ของสังคม ถ้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว จนผู้คนในสังคมนั้นปรับตัวตามไม่ทันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในสังคมได้ การปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เต็มไปด้วยความแก่งแย่ง แข่งขัน ความเห็นแก่ตัว การขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ปัญหาดังกล่าวเป็นผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาครอบครัว และส่งผลต่อสังคม ทฤษฎีสังคมวิทยาที่อธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมมีดังนี้

1. ทฤษฎีการขัดแย้ง (Conflict Theory)

เป็นทฤษฎีแม่บทที่สำคัญอีกทฤษฎีหนึ่งของสังคมวิทยา เนื้อหาสาระของทฤษฎีสมัยใหม่ของทฤษฎีนี้สืบเนื่องมาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยา ชาวเยอรมัน คือ Karl Marx โดยมีแนวความคิดหรือทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการสังคมน่า

1. ความสัมพันธ์ทางสังคมแสดงลักษณะเป็นระบบ ความสัมพันธ์เต็มไปด้วยความสนใจที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัว
2. ระบบทางสังคมต่างเป็นตัวย่อยของการขัดแย้งอย่างมีระบบ
3. การขัดแย้งจึงเป็นลักษณะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และมีอยู่มากมายในระบบสังคม
4. การขัดแย้ง มักแสดงออกมาเป็นความสนใจที่ตรงกันข้ามกันของคนสองจำพวก
5. การขัดแย้ง มักเกิดจากการแบ่งปันสิ่งของที่หายาก ที่เห็นได้ชัด คือ อำนาจ
6. การขัดแย้งเป็นแหล่งสำคัญของการเปลี่ยนแปลง ในระบบสังคม และเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ

- 1.) ส่วนที่คล้ายพระเจ้า คือความดี ความบริสุทธิ์ หรือคุณธรรม กับ
- 2.) ส่วนที่เป็นมนุษย์ธรรมดา คือภาวะที่แท้จริงของมนุษย์ มีความต้องการและการละเมิดต่อ

ข้อบังคับ (สนธยา พลศรี , 2533 : 146)

2. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Technological Change Theory)

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นแนวคิดของ William F.Ogburn (1976 อ้างถึงในสาริจน์ กล่อมจิต , 2547 : 17) ที่มีความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แต่อย่างไรก็ตาม William F.Ogburn ยังมีความเชื่อว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม ซึ่งจะทำให้เกิดความล้าหลังทางวัฒนธรรม จากทฤษฎีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าอาชญากรรมบางประเภทเกิดจากการเปลี่ยนแปลง และการวิวัฒนาการของเทคโนโลยี คืออาชญากรรมพิเศษ เป็นอาชญากรรมที่เกิดจากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น กล้องถ่ายรูปติดจิตรลโทรทัศน์มือถือ คอมพิวเตอร์²⁰ เป็นต้น

3. พฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากบรรทัดฐานของสังคม (The Deviation of Behavior)

คือพฤติกรรมที่กลุ่มคนหรือสังคมเห็นว่าผิดไปจากบรรทัดฐานทางสังคมที่คนทั่วไปต่างยึดถือปฏิบัติ และก่อให้เกิดการต่อต้าน หรือการลงโทษผู้กระทำความผิดการเบี่ยงเบนที่เห็นได้ชัดที่สุดได้แก่ อาชญากรรม เช่น ฆาตกรรม ช่มชู้ การติดยาเสพติด พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางประเภทเป็นเพียงการกระทำผิดจากจารีตประเพณีหรือผิดแผกแตกต่างออกไปจากปกติ (จานงค์ อติวัฒน์สิทธิ์ และคณะ , 2545 : 145) พฤติกรรมเบี่ยงเบนสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1 การกระทำเบี่ยงเบน (Deviant Acts)

1) อาชญากรรม คือการกระทำความผิดกฎหมายเช่น ฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ช่มชู้ ปลอมแปลงหนังสือ หมิ่นประมาท เป็นต้น นอกจากนี้อาชญากรรมยังหมายถึงการงดเว้นไม่กระทำตามกฎหมาย

²⁰ ปุริชัย เปี่ยมสมบุญ และ คณะ (2540 อ้างถึงในโกศล วงศ์สวรรค์ และคณะ , 2543 : 14)

อาญา เช่นการไม่เสียภาษี การไม่ยอมเข้ารับการเกณฑ์ทหาร โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษทางกฎหมายที่ได้ระบุไว้แล้ว

2) การฆ่าตัวตาย ส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีจิตไม่ปกติ เป็นโรคประสาท หรืออาจเกิดขึ้นกับบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบทางจิตที่รุนแรงไม่สามารถปรับตัวได้จึงเกิดการฆ่าตัวตาย การฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จิตใจหดหู่ไม่มีใคร และจะเป็นช่วงพลบค่ำ

3) การเบี่ยงเบนทางเพศ เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ปกติเช่น รักร่วมเพศ และพฤติกรรมความสัมพันธ์ทางเพศระหว่างผู้ที่สืบเชื้อสายเดียวกันเช่นพ่อกับลูก แม่กับลูก พี่กับน้อง เป็นต้น

2 การเบี่ยงเบนทางจิต (Deviant Psychology)

เป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการผิดปกติทางจิต หรือระบบประสาทที่มีความตึงเครียดทางอารมณ์ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอย่างหนึ่งของสังคม ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงทำให้บุคคลเกิดการปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง อีกทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่แต่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ไม่เจริญเต็มที่ ไม่มีความกล้าที่จะตัดสินใจ

3. วัฒนธรรมเบี่ยงเบน (Deviant culture)

เป็นพฤติกรรมที่มีการปฏิบัติที่แปลกไปจากบุคคลอื่นในสังคม หรือพวกที่ต่อต้าน สังคม ความเชื่อ ทัศนคติและศาสนาส่วนใหญ่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มแล้วทำการประท้วงสร้างความเดือดร้อนให้กับคนหมู่มาก หรือกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเรียกร้องความสนใจจากสังคม

4. นิสัยเบี่ยงเบน (Deviant habits)

เป็นพฤติกรรมที่ฝังลึกในจิตใจของคนที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีแต่ต้องใช้เวลาและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงอาจเกิดจากความเคยชิน เช่น สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เล่นการพนัน เป็นต้น คนเหล่านี้หากจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะทำได้ยาก เพราะว่าพวกเขาจะเจอสังคมแบบเดิมๆตลอดเวลาถ้าหากไม่มีการแยกออกจากกัน ก็จะหวนกลับไปมีพฤติกรรมแบบเดิมอีก

3.3 การป้องกันอาชญากรรมและสถิติอาชญากรรม

เนื่องจากอาชญากรรมเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่ในทุกสังคมทำลายความสงบเรียบร้อยของสังคมทำให้สมาชิกในสังคมไม่ปกติสุข ดังนั้นการป้องกันอาชญากรรมก็คือการป้องกันสังคมด้วย จะทำอะไรให้ประชาชนในสังคมอยู่อย่างปกติสุข สถาบันของสังคมต้องทำหน้าที่ป้องกันอาชญากรรม คือหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรมได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อประเทศชาติ

ในการป้องกันอาชญากรรมนั้นถือว่าเป็นเป้าหมายหลักของตำรวจเป็นภารกิจที่ตำรวจจะต้องปฏิบัติเพื่อให้สังคมอยู่อย่างปกติสุขประชาชนมีความสุข ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมไว้ดังนี้

Sutherland and Cressey (1967 : 3) ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมว่าเป็นความพยายามที่จะสกัดกั้นมิให้เกิดอาชญากรรมขึ้น

Reckless (1967 อ้างถึงในประเสริฐ สุนทร , 2543 : 19) ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมว่าเป็นความพยายามที่จะสกัดกั้นล่วงหน้ามิให้อาชญากรรมเกิดขึ้น ในขณะที่การแก้ไขเป็นการลดการกระทำที่ผิดซ้ำสองของผู้กระทำความผิด

กองบัญชาการตำรวจนครบาล (2530) ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมว่าเป็นการใช้มาตรการและวิธีการต่างๆ ที่จะไม่ให้อาชญากรรมเกิดขึ้นโดยอาจจำแนกออกเป็น การกำจัดต้นเหตุ การขจัดความปรารถนาที่จะกระทำผิด และการขจัดโอกาสที่จะกระทำผิด ซึ่งทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเอกชน และประชาชนต้องให้ความร่วมมือ อีกทั้งเป็นการควบคุมมิให้อาชญากรรมเกิดขึ้นได้อีก

พงษ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ (2542 : 121-122) ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมว่าเป็นการดำเนินการก่อนที่จะเกิดเหตุอาชญากรรม เป็นการดำเนินการเพื่อไม่ให้มีอาชญากรรมเกิดขึ้น หรือเกิดการลดลงของอาชญากรรม

สุดสวณ สุธีสร (2547 : 95) ได้ให้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรมว่าการคาดการณ์หรือประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับช่องทางหรือโอกาสของการกระทำผิด หรือสภาพการณ์อาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งความพยายามที่จะกระทำการใดๆ เพื่อเป็นการสกัดกั้นมิให้มีการกระทำความผิดใดๆ เกิดขึ้น

อารักษ์ มะสาธานัง (2540 : 13) ให้ความหมายว่าเป็นมาตรการในการควบคุมอาชญากรรมในสังคม สามารถทำให้ไม่เกิด หรือเกิดอาชญากรรมน้อยที่สุด หรือเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

สรุปได้ความหมายของการป้องกันอาชญากรรม ได้ว่าเป็นมาตรการในการป้องกัน ความพยายามยับยั้ง ไม่ให้มีการกระทำความผิด รวมทั้งความพยายามที่จะให้อาชญากรรมที่เกิดขึ้นลดลงและไม่เกิดการกระทำผิดซ้ำ

ทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรม

แม้นักวิชาการยังไม่สามารถค้นคว้าหาสาเหตุที่แน่ชัดของการป้องกันอาชญากรรมแต่มีแนวคิดในการป้องกันอาชญากรรมขึ้นมาเป็นเวลานานนับพันปีมาแล้วอย่างเช่นแนวคิดของ บัคคาเรีย (Beccaria) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาลี ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการป้องกันอาชญากรรมไว้อย่างกว้างๆ พอสรุปได้ดังนี้

1. การป้องกันอาชญากรรมต้องมีการวางรากฐานโดยนักปรัชญาที่เฉลียวฉลาดพร้อมด้วยคุณธรรม รวมทั้งมีการบัญญัติกฎหมายอย่างเที่ยงธรรม
2. การป้องกันอาชญากรรม ต้องอาศัยผู้รักษาและตีความกฎหมายที่เที่ยงตรง
3. การป้องกันอาชญากรรม ต้องครอบคลุมถึงการสนับสนุนคุณงามความดีในสังคมโดยยกย่องสรรเสริญ และให้รางวัลแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ
4. การป้องกันอาชญากรรม ต้องเป็นความสำคัญที่ส่งเสริมปรับปรุงการศึกษาให้สมบูรณ์

การป้องกันอาชญากรรมเป็นภารกิจของตำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการควบคุมอาชญากรรมและรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันอาชญากรรมเป็นยุทธวิธีในเชิงรุกของตำรวจตามหลักการทฤษฎีการป้องกันอาชญากรรม ได้มีการศึกษาค้นคว้าไว้หลายทฤษฎี ซึ่งพอสรุปได้ 4 ทฤษฎี ดังนี้²¹

1. ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย

สาระสำคัญของแนวทฤษฎีนี้พอสรุปได้ว่า การปรากฏตัวของตำรวจย่อมมีผลในการยับยั้งผู้มีแนวโน้มที่จะประกอบอาชญากรรม เพราะความเกรงกลัวการจับกุม ฉะนั้น ตำรวจสายตรวจจึงต้องแต่งเครื่องแบบ และรถวิทยุสายตรวจจึงควรมีลักษณะเด่นเห็นได้ง่าย เพื่อการข่มขวัญยับยั้งอาชญากรรม นอกจากนี้การตรวจท้องที่โดยสม่ำเสมอต่อเนื่องจะทำให้สมาชิกในชุมชนเกิดความรู้สึกว่ามีตำรวจอยู่ทั่วไปในทุกหนทุกแห่ง ด้วยเหตุผลนี้ตามทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย การปรากฏตัวของตำรวจและการกระจายตัวของตำรวจให้ครอบคลุมทั่วทั้งชุมชนจะช่วยป้องกันอาชญากรรมโดยลดช่องว่างโอกาสสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะละเมิดกฎหมาย งานตรวจท้องที่ของตำรวจมีลักษณะเป็นได้ทั้งงานประจำและงานเฉพาะกิจ ในลักษณะงานประจำตำรวจสายตรวจมักได้รับการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการป้องกันอาชญากรรม และระงับเหตุร้ายในระยะเวลาผลัดที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ส่วนในลักษณะงานเฉพาะกิจนั้นตำรวจสายตรวจในทุกพื้นที่คือ กำลังหลักที่พร้อมจะรวมตัวปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งเมื่อมีการเรียกใช้กำลังเฉพาะกิจในการเร่งด่วน

แนวทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายและมาตรการต่างๆที่สร้างขึ้นภายในกรอบทฤษฎีนี้ จะมีขอบเขตและข้อจำกัดในการประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันอาชญากรรม ยุทธวิธีตำรวจปรากฏภายใต้แนวทฤษฎีบังคับใช้กฎหมายได้แก่

- 1.1 การวางยามเฝ้าจุดสำคัญ
- 1.2 การตรวจท้องที่อย่างสม่ำเสมอและการกระจายตัวของตำรวจ
- 1.3 การตั้งจุดตรวจและด่านตรวจ การตั้งตู้ยาม

2. ทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์

หลักของแนวทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์เพื่อป้องกันอาชญากรรมก็คือ การจัดสภาพทั่วไปไม่ว่าในระดับเมือง ชุมชน หรือละแวกบ้าน ในลักษณะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ง่ายต่อการควบคุมสังเกตตรวจตรา โดยไม่ล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของบุคคลรวมทั้งมุ่งสนับสนุน ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันชีวิตร่างกาย ทรัพย์สิน ทั้งของตนเองและบุคคลอื่น ให้ปลอดภัยจากภัยอาชญากรรม ตำรวจจะมีบทบาทเป็นฝ่ายวางแผนสนับสนุนให้คำปรึกษาแก่ชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม ตำรวจไม่มีสภาพเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการป้องกันอาชญากรรมอีกต่อไป

ทฤษฎีนี้มีการใช้วิธีการติดต่อสื่อสารระหว่างตำรวจและประชาชน มีลักษณะ 2 ทาง ซึ่งแตกต่างจากการประชาสัมพันธ์ ภายใต้ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย การติดต่อสื่อสารในลักษณะ 2 ทางนั้นอยู่ที่ว่าตำรวจไม่ควรพูดฝ่ายเดียวหรือให้ข้อมูลฝ่ายเดียว แต่ควรเป็นผู้รับฟังข่าวสารและข้อมูลด้วย จุดมุ่งหมายของทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์ได้แก่

²¹ (ณรงค์ ทรัพย์เย็น และ ธงชาติ รอดคลองตัน , 2551 : 17-27)

1. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างตำรวจและประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม
 2. การปรับปรุงการติดต่อสื่อสารและความเข้าใจร่วมกัน ระหว่างตำรวจและชุมชนทั้งหมด
 3. การพัฒนาการศึกษาในลักษณะวิชาชีพร่วมกันในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน
 4. การบริหารงานยุติธรรมจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบ
 5. ขยายความร่วมมือระหว่างตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์
 6. ช่วยเหลือตำรวจและผู้นำในชุมชนในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติสาเหตุของปัญหา
- สลับซับซ้อนในความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในสังคม

7. เพิ่มการดำเนินงานด้านให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนโดยเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
3. ทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมโดยสภาพแวดล้อมหรือทฤษฎี ค.อ.ส.

มีหลักการแนวคิดเป็นการผสมกันระหว่างทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายกับทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์โดยทฤษฎี ค.อ.ส. เสนอว่า แนวทฤษฎีทั้ง 2 ต่างมีคุณประโยชน์ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แต่ในสถานการณ์และพื้นที่ที่ต่างกันจึงควรที่จะนำกรอบทฤษฎี และมาตรการภายใต้แนวคิดทั้งสองมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลกัน ทฤษฎี ค.อ.ส. ยังมุ่งพัฒนาเพื่ออธิบายปรากฏการณ์เกี่ยวกับพฤติกรรมอาชญากร ซึ่งเป็นความพยายามที่จะเชื่อมโยงหลักอาชญาวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์

ทฤษฎี ค.อ.ส. มุ่งที่จะลดช่องโอกาสสำหรับการประกอบอาชญากรรมในสภาพแวดล้อม แต่ไม่ได้ละเลยความสำคัญของตัวบุคคล ซึ่งมีแนวโน้มหรือสำนึกที่จะละเมิดหรือไม่ละเมิดกฎหมาย โดยมุ่งสนับสนุนการรวมตัวและความสัมพันธ์ระหว่างสุจริตชนในสังคมให้เกิดแรงต้านทุจริตชนซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยภายใต้กรอบของกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม

การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อขัดขวางการละเมิดกฎหมายหรือการป้องกันอาชญากรรมแบ่งได้

3 ลักษณะคือ

1. พื้นที่ปฐมภูมิ หมายถึงอาณาเขต บริเวณ ซึ่งครอบครองและใช้ประโยชน์โดยบุคคลหรือกลุ่มคนจำนวนจำกัด ตัวอย่างเช่น บ้านพัก พื้นที่ดังกล่าวมีเอกลักษณ์คือความเป็นเจ้าของโดยชัดเจน สาธารณชนไม่อาจเข้าออกได้โดยอำเภอใจเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของ

2. พื้นที่ทุติยภูมิ หมายถึงอาณาบริเวณที่บุคคลหรือกลุ่มคนสามารถแสดงสิทธิการครอบครองการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ของบุคคลแปลกหน้าได้ ในระดับใดระดับหนึ่งแม้จะไม่เท่าเทียมกับพื้นที่ปฐมภูมิก็ตาม ตัวอย่างเช่น ถนนในหมู่บ้านจัดสรร ทางเดินหน้าห้องพักตามแฟลต เป็นต้น พื้นที่ดังกล่าวนี้มีความสำคัญยิ่งในการป้องกันอาชญากรรมจากการจัดสภาพแวดล้อมการใช้พื้นที่โดยต้องอยู่ในสายตาของผู้อาศัย

3. พื้นที่สาธารณะ หมายถึงอาณาบริเวณซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ได้โดยชอบธรรม หรือสัญจรไปมาโดยอิสระภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะ สถานีรถไฟ โรงพยาบาล เป็นต้น พื้นที่สาธารณะเหล่านี้จึงควรได้รับการดูแลจากบุคคลทั่วไปที่อยู่ในสังคม

4. ทฤษฎีการตำรวจชุมชน

เป็นหลักทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นมาจากพื้นฐานความเชื่อเดิมของทฤษฎีตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ในส่วนที่มุ่งเน้นให้เกิดสัมพันธ์ภาพ และความเข้าใจอันดีระหว่างตำรวจกับประชาชน โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือร่วมใจ

ของตำรวจและสุจริตชนคือคุณสมบัติที่จะสามารถเอาชนะปัญหาอาชญากรรมได้ การพัฒนาที่แตกต่างอย่างโดดเด่นของแนวคิดนี้คือ การเข้าไปฝังตัวทำงานในชุมชนเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวนานและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในชุมชน ให้เกิดความไว้วางใจโดยหลักการทำงานของตำรวจซึ่งส่งเสริม สนับสนุน แก่ต้นเหตุเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยใช้เทคนิคการแก้จากต้นเหตุของปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่างตำรวจและชุมชน การตำรวจชุมชนประกอบด้วยหลักการสำคัญ 2 ข้อคือ

1. ตำรวจเป็นหุ้นส่วนกับประชาชนในการเกาะติดพื้นที่อย่างทั่วถึง
2. ตำรวจนำชุมชนและหน่วยงานอื่นแก้ต้นเหตุอาชญากรรมหรือจัดระเบียบในชุมชนโดยมี

หลักการย่อย 10 หลักการ ดังนี้

1 การนำหลักการตำรวจชุมชนเป็นแนวคิดหรือกลยุทธ์หลักในการทำงานต้องมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนและมีการกระทำอย่างต่อเนื่องตลอดการทำงานของตำรวจ

2.การกระจายอำนาจให้ตำรวจผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานสัมผัสกับประชาชน เช่น สายตรวจ ตำบลหรือตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ให้มีอำนาจตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่างๆ ร่วมกันกับชุมชนให้มากที่สุด

3. การเกาะติดพื้นที่และการกระจายความรับผิดชอบให้ตำรวจแต่ละพื้นที่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็นระยะเวลานานๆ เพื่อเกิดความคุ้นเคยกับประชาชนและประชาชนเกิดความเชื่อใจ

4. ใช้พลังความร่วมมือของประชาชนและอาสาสมัครมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือจากประชาชนในรูปของอาสาสมัครเพื่อประชาชนได้เข้ามาช่วยเหลืองานป้องกันอาชญากรรม เช่น อาสาสมัครตำรวจชุมชน สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม ตำรวจบ้าน หรือสายตรวจประชาชนเป็นต้น

5. ใช้ผู้สนับสนุนโดยการหาความร่วมมือในการสนับสนุนงานตำรวจชุมชนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือนายทุนในพื้นที่เพื่อหางบประมาณมาใช้ในการดำเนินงานการป้องกันอาชญากรรม

6. การบังคับใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ปัญหาชุมชนโดยเน้นในการจับกุมเพื่อแก้ปัญหาที่ถือเป็นความเดือดร้อนของชุมชนเป็นอันดับแรก การบังคับใช้กฎหมายหรือการจับกุมเป็นการร่วมมือกันระหว่าง ชุมชนและตำรวจในการแก้ปัญหาหรือความไม่เป็นระเบียบของชุมชน

7. เน้นการป้องกันปัญหาอาชญากรรมมากกว่ารอให้เกิดเหตุแล้วติดตามจับกุมคนร้ายคือสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันอาชญากรรมด้วยชุมชนเอง เช่น การจัดระบบเพื่อนบ้านเตือนภัยหรือสายตรวจชุมชน

8.ใช้เทคนิคแก้ปัญหาเป็นการระดมความร่วมมือระหว่างตำรวจกับชุมชนและเป็นการคิดแก้ปัญหากรอบความคิดการทำงานแบบเดิมของตำรวจที่ถือว่าการสืบสวนจับกุมคนร้ายเป็นภารกิจของตำรวจฝ่ายเดียวโดยชุดมวลชนสัมพันธ์ต้องเข้าไปสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและชุมชน

9. การเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างตำรวจกับชุมชนในการรับผิดชอบป้องกันอาชญากรรมหรือความไม่เป็นระเบียบของชุมชนโดยต้องร่วมกันสำรวจปัญหาความเดือดร้อนหรือภัยอาชญากรรม และให้ชุมชนร่วมใช้เทคนิคในการแก้ปัญหาเพื่อดำเนินกิจกรรมป้องกันอาชญากรรม

10. ตำรวจต้องบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุอันนำไปสู่ปัญหาความไม่เป็นระเบียบของชุมชนและการจัดระเบียบสังคมให้ดีขึ้น

จากทั้ง 4 ทฤษฎีที่มีลักษณะเกื้อกูลกัน คือ กำหนดแนวทางป้องกันการกระทำผิดโดยการตัดช่องโอกาสสำหรับอาชญากร รวมทั้งต่างเป็นแกนหลักสำหรับวางมาตรการในการควบคุมอาชญากรรมก่อนจะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ดีข้อแตกต่างในทฤษฎีทั้งศาสตร์ได้แก่ แนวทางบังคับใช้กฎหมาย มุ่งกำหนดให้การป้องกันอาชญากรรมเป็นงานหลัก ซึ่งดำเนินการโดยกลไกของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว ส่วนทฤษฎีชุมชนสัมพันธ์มุ่งสู่การควบคุมชุมชน โดยกำหนดให้ประชาชนเป็นหลักในการป้องกันอาชญากรรม โดยมีกลไกของรัฐเป็นผู้วางแผนสนับสนุนและแจกจ่ายข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการป้องกันอาชญากรรม ในส่วนทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม มุ่งผสมผสานหลักและมาตรการของสองทฤษฎีเข้าด้วยกัน โดยสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐในจำนวนจำกัด แต่มีคุณภาพสูง รวมทั้งมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติงานกับประชาชน ในส่วนทฤษฎีตำรวจชุมชนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่เพื่อดึงประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

การทำงานของหน่วยงานราชการในอดีตเป็นการทำงานเพียงฝ่ายเดียวเหมือนพ่อแม่ดูแลบุตรเมื่อบุตรต้องการอะไรผู้เป็นพ่อ แม่ ก็จะหยิบยื่นให้ ซึ่งหน่วยงานราชการในอดีตก็เช่นกันดังนั้นกระบวนการพัฒนา จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทัศน์ ตลอดจนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และพัฒนาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาในอดีต โดยให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอดีตเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์ ร่วมกันทำแผน ร่วมกันทำกิจกรรม และร่วมกันประเมินผล ปัจจุบันกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ได้รับการยอมรับและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในงานพัฒนาด้านต่างๆ โดยเน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม หรือองค์กร ชุมชน ที่มีวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมที่ชัดเจน ทำให้งานพัฒนาต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

ความหมายของการมีส่วนร่วม

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของ “การมีส่วนร่วม” สามารถสรุปได้ดังนี้

จำนง ไพรัตน์ (2533 : 11) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่การที่ประชาชนได้ มีโอกาสแสดงออกถึงพฤติกรรมร่วมกับชุมชน ซึ่งเริ่มจากการที่ประชาชนเข้าใจสภาพที่แท้จริงของชุมชนและเห็นช่องทางที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น เมื่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันก็จะแสดงออกทางพฤติกรรมร่วมในลักษณะต่างๆ เช่น การคิดแก้ไขปัญหามาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาละและตัดสินใจดำเนินการตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อบรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกัน

กิจ พงศ์ทิพย์พันธ์ (2538 : 20) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่บุคคลต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนในการระดมความคิด การตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติ การติดตามประเมินผลรวมตลอดจนถึงการเสียสละเวลา แรงงานและทุนทรัพย์ต่างๆ ในการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม

วิชาญ สุขสง (2539 : 10) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า พฤติกรรมที่แสดงออกของประชาชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมโดยสมัครใจ เพื่อร่วมผลักดันให้กิจกรรมดังกล่าวบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 138) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งการรับรองผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม

Kasperson and Breitbat (1986 อ้างถึงใน ปิยะฉัตร พึ่งเกียรติศิริ , 2547 : 22) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมนั้น มีมาตรวัด 3 ประการ ดังนี้

1. การกระทำโดยแต่ละบุคคล มิใช่การกระทำโดยกลุ่ม อาจจะทำให้การวิเคราะห์หรือได้ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องเพราะการแสดงออกของแต่ละบุคคลในกระบวนการมีส่วนร่วมนั้น จะเห็นได้ถึงค่านิยม ความรับรู้ และพฤติกรรมของแต่ละบุคคล กล่าวคือ กริยาที่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมก็คือ กริยาที่แสดงออกต่อผลของการกระทำนั้นโดยตรงของแต่ละบุคคล

2. ความหนาแน่นของการกระทำ ซึ่งแสดงออกโดยการร่วมกระทำที่บ่อยครั้ง ระยะเวลาของกิจกรรมที่ยาวนานหรือมีความผูกพันและมีแรงจูงใจในการกระทำ

3. คุณภาพของการเข้าร่วม ซึ่งดูจากผลกระทบของการกระทำในเบื้องต้น เช่น ความรับผิดชอบ การตัดสินใจ การเปิดกว้างยอมรับความสามารถและความคิดเห็นมีการประเมินผล

WHO / UNICEF (1978 : 41-49) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ 4 ขั้นตอน

1. การวางแผน ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา จัดลำดับความสำคัญตั้งเป้าหมาย กำหนดการใช้ทรัพยากร กำหนดวิธีติดตามประเมินผล และประการสำคัญคือ ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง

2. การดำเนินกิจกรรม ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการควบคุมและการบริหารทรัพยากรในการดำเนินการ

3. การใช้ประโยชน์ประชาชนต้องมีความสามารถในการนำเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับกิจกรรม

4. การได้รับประโยชน์ ประชาชนต้องได้รับผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้นร่วมกัน

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543 : 143) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมโดยทั่วไปควรประกอบด้วย

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกันเรียนรู้สภาพของชุมชน การดำเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการทำงาน และร่วมกันค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

2. การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อกำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดำเนินงานและทรัพยากรที่ต้องใช้

3. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงาน และดำเนินการขอความช่วยเหลือจากภายนอก

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการนำเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์

5. การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันที

จากทฤษฎีการมีส่วนร่วม พอจะสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนคือพฤติกรรมที่แสดงออกต่อกิจกรรมต่างๆ โดยตรงของแต่ละบุคคล โดยเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นบ่อยครั้ง ตลอดระยะเวลาของการดำเนินกิจกรรม ซึ่งแสดงความรับผิดชอบ ร่วมในการตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมในกระบวนการการติดตามประเมินผล

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน

การที่ประชาชนจะตัดสินใจเข้าไปมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ทั้งปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในของแต่ละบุคคลและกลุ่มคนซึ่งเป็นการรับรู้ข้อมูลที่เกิดจากภายนอกโดยมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้ดังนี้

สากล สติวิทยานันท์ (2532 : 166-167) ให้ความเห็นว่าการมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดสำคัญ 3 ประการ คือ

1. ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวลของบุคคล ซึ่งเกิดพร้อมกันและเป็นความสนใจของคนส่วนรวม

2. ความเดือดร้อนและความไม่พอใจร่วมกัน ที่มีอยู่ต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่มและวางแผนตลอดจนลงมือกระทำร่วมกัน

3. การตกลงร่วมใจที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา การตัดสินใจร่วมกัน จะต้องรุนแรงและมากพอที่จะให้เกิดความคิดริเริ่มกระทำที่ตอบสนองต่อความคิดเห็นของคนส่วนรวมเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น

World Health Organization (1976 อ้างถึงใน ประเสริฐ สุนทร , 2543 : 38) เสนอปัจจัยพื้นฐานในการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน คือ

1. ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงของชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งนั้นทั้งในแง่การร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออื่นๆ นั้นมีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ

1.1 การมองเห็นว่า จะได้รับประโยชน์จากสิ่งตอบแทนในสิ่งที่ตนทำไปซึ่งถือเป็น เรื่องการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ

1.2 การได้รับคำบอกกล่าว หรือชักชวนจากเพื่อนบ้านให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวนำซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการให้เกิดมีสิ่งจูงใจ

2. ปัจจัยโครงสร้างช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจำนวนมากจะเห็นประโยชน์ของการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เนื่องจากการเข้ามามีส่วนร่วมนั้น มิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้นำ ลักษณะการทำงาน กฎระเบียบการทำงาน แบบแผน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยพื้นฐาน ทางโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะดังนี้

2.1 เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชน มีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้

2.2 ควรมีกำหนดเวลาที่แน่ชัดให้ผู้เข้าร่วมสามารถกำหนดเงื่อนไขของตนเองได้

2.3 มีการกำหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน

3. ปัจจัยอำนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วมโดยปกติที่ผ่านมาในกิจกรรมหนึ่งๆ นั้น แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ก็ไม่สามารถกำหนดเป้าหมาย วิธีการ หรือผลประโยชน์ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้กระทำทั้งหมด

สุเมธ ทรายแก้ว (2536 : 20-21) ได้เสนอว่ามีบุคคล 4 ฝ่ายที่มีส่วนสำคัญในการมีส่วนร่วมในโครงการการพัฒนาสิ่งแวดล้อมชนบทประกอบด้วยประชาชนในท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ และบุคคลภายนอก สำหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นยังมีปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วม ได้แก่

1. อายุและเพศ
2. สถานภาพในครอบครัว
3. ระดับการศึกษา
4. สถานภาพทางสังคม
5. อาชีพ
6. รายได้และทรัพย์สิน
7. ระยะเวลาในท้องถิ่น เช่น การอยู่อาศัยหรือการทำงาน

จึงพอจะสรุปได้ว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการปฏิบัติงานนั้นควรประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ ระดับการศึกษา ความเชื่อ ค่านิยม นิสัย ประเพณี ตลอดจนความรู้สึกนึกคิด รวมทั้งการได้รับการยอมรับหรือการสนับสนุนจากผู้อื่น เป็นปัจจัยซึ่งเป็นคุณลักษณะภายในบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีต่อการมีส่วนร่วมทั้งสิ้น สำหรับการติดต่อสื่อสารก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการมีส่วนร่วม เพราะการติดต่อสื่อสาร เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างบุคคล (มานิตย์ จันทร์จำเริญ, 2535 : 21) ได้กล่าวว่าการสื่อสารคือการให้หรือการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล ความคิด ความรู้สึก โดยวิธีการพูด การเขียน หรือการใช้สัญลักษณ์ ดังนั้นการติดต่อสื่อสารระหว่างตำรวจกับประชาชน จึงเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและพร้อมที่จะสนับสนุนการทำงานและการมีส่วนร่วมในโครงการต่างๆ ของตำรวจ

การมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการป้องกันอาชญากรรม

ในการป้องกันอาชญากรรมนั้นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนจึงจะทำให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ดังนั้นการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนมีส่วนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพราะประชาชนจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ มีความรู้สึกผูกพันกับโครงการทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการและปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงจุด วิธีการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันอาชญากรรม

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นอาจทำได้ด้วยวิธีการต่างๆ วิธีการดังกล่าวนี้สามารถนำมาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมได้แก่ การให้โอกาสประชาชนและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมประชุมอภิปรายเกี่ยวกับแผนงานหรือโครงการที่ดำเนินการอยู่ การเปิดโอกาสให้ถกเถียงกันการร่วมแสดงความคิดเห็นการโต้แย้งในกรณีต่างๆ การให้เกียรติเป็นผู้ให้คำปรึกษาและแนะนำในบางเรื่อง การให้โอกาสสำรวจข้อมูลต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง การให้เป็นผู้ประสานงานร่วม ตลอดทั้งการให้โอกาสรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น สำหรับขั้นตอนที่จะให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานนั้นมีอยู่ 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาปัญหาและสาเหตุของปัญหา การมีส่วนร่วมในการคิดการวางแผนการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามที่ได้วางแผนป้องกันอาชญากรรม และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ นอกจากประชาชนและผู้นำชุมชนจะมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมภายในชุมชนของตนเองแล้วยังมีบทบาทสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือบทบาทการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยของสังคม โดยอาจเป็นการแสวงหาความร่วมมือโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเป็นฝ่ายเริ่มต้นผ่านทางกระบวนการงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นงานที่กระทำเพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหรือชุมชนต่างๆ เกิดการร่วมตัวกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ร่วมมือประสานการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของตำรวจ และเป็นการดำเนินงานอย่างเป็นกระบวนการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนและชุมชน เป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรม ตัวอย่างต่างประเทศที่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการปฏิบัติงานป้องกันอาชญากรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

วิธีการที่ประชาชน ผู้นำชุมชนสามารถให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรมนั้นสามารถกระทำดังนี้

1. การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการป้องกันอาชญากรรม
 - 1.1 การให้ความร่วมมือในด้านข่าวสารข้อมูล โดยแจ้งเบาะแสของแหล่งที่อยู่ ของ คนร้าย หรือกลุ่มผู้กระทำความผิด
 - 1.2 การหากพบคนร้ายกำลังก่ออาชญากรรมต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ที่ใกล้ที่สุด
 - 1.3 ช่วยดูแลสิ่งของสาธารณะ และแจ้งความเมื่อมีผู้ทำลายเสียหาย
 - 1.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจเช่นการบริจาคอุปกรณ์ที่จำเป็นจำพวกยานพาหนะ เครื่องมือสื่อสาร
 - 1.5 การเข้าร่วมโครงการอาสาต่างในการป้องกันอาชญากรรม
2. การป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งในครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้านใกล้เคียง
 - 2.1 การติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงในละแวกบ้าน
 - 2.2 สังเกตพฤติกรรมของบุคคลแปลกหน้าที่เข้ามาและเตือนเพื่อนบ้านใกล้เคียง
 - 2.3 ศึกษาวิธีการของทำงานของอาชญากรและบอกกล่าวแก่เพื่อนบ้านให้ทราบถึงวิธีการดังกล่าวเพื่อหาทางเตรียมพร้อมและป้องกัน

2.4 คอยตรวจสอบสภาพบ้านเรือนให้อยู่ในสภาพที่สามารถป้องกันอาชญากรรมได้เช่นกำแพงบ้าน ประตูบ้านและประตูรั้ว

2.5 กลางคืนควรเปิดไฟส่องสว่างรอบบริเวณ ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย

2.6 เมื่อเกิดเหตุแล้วควรช่วยกันรักษาสถานที่ห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันวัตถุพยานเสียหาย

อย่างในประเทศสิงคโปร์ ได้จัดสมาชิกสายตรวจพิเศษประกอบด้วยอาสาสมัครตำรวจออกตรวจท้องที่ร่วมกัน กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อีกทั้งยังมีหน่วยยามรักษาการซึ่งประกอบด้วยสมาชิกในแต่ละชุมชนออกตรวจตราท้องที่ช่วยเหลือและปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ประเทศบังคลาเทศ มีคณะป้องกันหมู่บ้าน ประกอบด้วยพลเรือนติดอาวุธทำหน้าที่ออกตรวจตราท้องที่ตลอดทั้งวัน จากรายงานผลการปฏิบัติงานปรากฏว่าคณะป้องกันหมู่บ้านป้องกันชุมชนจากอาชญากรรมได้ผลดียิ่งขึ้น ทำให้อาชญากรรมต่าง ๆ ลดลง

ประเทศมาเลเซียได้จัดตั้งยามรักษาการประจำหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่ตรวจและรักษาความปลอดภัยในชุมชน เป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจจากทางหนึ่ง ยามรักษาการประจำหมู่บ้านนี้จากรายงานผลปรากฏว่าสามารถช่วยจับกุมผู้กระทำความผิด ตลอดจนป้องกันอาชญากรรมได้มาก

สรุปการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน ประชาชน ในการป้องกันอาชญากรรม นับว่าเป็นการยับยั้งและการลดการกระทำผิดของพวกอาชญากรที่คอยหาช่องว่างในสภาพปัจจุบันนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะอาชญากรรมเป็นปัญหาหนึ่งของสังคมที่ต้องรีบดำเนินการแก้ไข และป้องกันมิให้เกิดขึ้นซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องให้ความร่วมมือร่วมใจในการเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บทที่ 4

ปัญหาทางสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 4.1 เพื่อศึกษาถึงปัญหาทางสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม
- 4.2 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุของเยาวชนที่ทำให้มีการกระทำความผิด
- 4.3 เพื่อศึกษาถึงการดำเนินคดีอาญาในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

อาชญากรรมเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากปัญหาในสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสิ่งซึ่งทำลายชีวิตทรัพย์สินของประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองและชนบททำให้ผู้คนเกิดความหวาดกลัว มีผลกระทบต่อ การดำเนินชีวิตในประจำวัน ทำให้บุคคลไม่เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม ยอมสละโอกาสในการหาความสุข การ ติดต่อสัมพันธ์กันและความไว้วางใจกันมีน้อยลง สถานที่สาธารณะขาดความปลอดภัยหรือมีความปลอดภัย น้อยกว่าที่ควรจะเป็น สภาพสังคมโดยทั่วไปขาดความสงบสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันอาชญากรรมได้มีการ พัฒนาควบคู่ไปกับความเจริญของสังคมและเทคโนโลยี และผลของการกระทำของบุคคลในสังคมนั้นเอง สังคมยังมีความเจริญมากเท่าใด อาชญากรรมก็จะเจริญเติบโตมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ อาจหลีกเลี่ยงได้ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย และที่สำคัญ ที่สุดก็คือจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี เป็นหลักการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรม ซึ่งจะได้ผลและก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมได้

อาชญากรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มของความรุนแรง และซับซ้อนมากขึ้นตามความเจริญของ เทคโนโลยี และความทันสมัยของการสื่อสารแขนงต่าง ๆ สิ่งที่ยืนยันได้ก็คือ สถิติคดีอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ในแต่ละปี ข่าวอาชญากรรมตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือจากสื่อต่าง ๆ หน่วยงานทางด้านกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ หรือมีการปรับปรุงระบบการทำงานแบบใหม่ เพื่อรองรับปัญหาอาชญากรรมและจำนวน นักโทษที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี จนเรียกได้ว่าล้นคุก ขอบเขตและปริมาณความร้ายแรงของอาชญากรรม เป็นเรื่อง ที่อยู่ในความสนใจของบุคคลโดยทั่วไป เพราะขอบเขตของอาชญากรรมเป็นตัวบ่งชี้ถึงความร้ายแรงของ อาชญากรรมที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับจำนวนอาชญากรรมในอดีตหรือคาดคะเนปัญหาอาชญากรรมใน อนาคต

จากปัญหาที่เกิดขึ้น สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ส่วนมาก เป็นสิ่งที่เราอยู่ใกล้ตัวเรา อย่างเช่น สถาบันครอบครัวเป็นรากฐานหนึ่ง ที่มีความสำคัญ ถ้าคนในครอบครัวไม่ดูแลซึ่งกันและกัน ใส่ใจกันน้อยลง ทำ ให้คนในครอบครัวมีความรู้สึก ว่า ขาดความอบอุ่นจึงมีความรู้สึกที่ว่า หันไปพึ่งยาเสพติดนั้นก็

ส่วนประกอบหนึ่ง สื่อต่างๆที่นำเสนอ เช่น การเล่นเกม ก็เป็นส่วนหนึ่ง ทำให้เกิดอาชญากรรมได้เช่นกัน สถานที่ต่างที่มีความรกรุงรัง เป็นก่อให้เกิดให้เกิดอาชญากรรมได้ง่าย รัฐบาลควรเข้ามาแก้ไข ส่วนนี้ให้มากที่สุดการก่ออาชญากรรมจะได้ลดน้อยลงไป และอีกอย่างบางครั้งกระทำต่อผู้หญิงและเด็ก เป็นส่วนมาก ถูกทารุณกรรมร่างกาย โดยที่รัฐบาลก็ยังไม่เข้ามาดูแลอย่างเต็มที่ ถ้าเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้อาชญากรรมจะได้ลดน้อยลงจากสังคมไทย

4.1 ปัญหาทางสังคมที่นำไปสู่อาชญากรรม

ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม ล้วนมีผลทำให้เกิดอาชญากรรมได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมปัญหาทางสังคมที่สำคัญอันจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมนั้นพอสรุป ได้แก่

- 1.การกระทำความผิดของเด็ก
- 2.ปัญหาความยากจน
- 3.ปัญหายาเสพติด
- 4.การค้าประเวณี
- 5.การติดสุรา
- 6.การติดการพนัน

1.การกระทำความผิดของเด็ก(Juvenili Delinquency)

ในปัจจุบันเราจะเห็นข่าวคราวเกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน²² ของไทยในระยะที่ผ่านมาถือเป็นข่าวที่น่าเป็นห่วงสำหรับการดำเนินคดีกับเยาวชนที่กระทำความผิดโดยเฉพาะเยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยเรียน และก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือก่อเหตุคดีเกี่ยวกับเพศแก่เด็กหญิงจนเป็นข่าวครึกโครมในปัจจุบัน ทำให้หลายๆ ฝ่ายเริ่มพูดคุยและหาทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าควรดำเนินการอย่างไรที่จะทำให้ปัญหาเหล่านี้ ลดลง และควรมีมาตรการในการป้องกันปัญหาเหล่านี้อย่างไร

ในช่วงระยะสิบปีที่ผ่านมา หลังจากที่มึพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546มาตรการที่ดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้เด็กและเยาวชนเสี่ยงต่อการกระทำความผิด มีพื้นฐานของการกำหนดมาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กให้ได้มาตรฐาน โดยมอบภาระหน้าที่ในการดูแล คุ้มครองปกป้อง และพัฒนาเด็กให้ได้มาตรฐานสากลแก่ผู้ปกครองหรือครอบครัว แทนที่รัฐจะจัดให้มีการดูแลคุ้มครองแต่เพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม หากเด็กที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายหรือเสี่ยงที่จะกระทำความผิด รัฐมีความจำเป็นต้องนำเด็กนั้นมาอยู่ในการดูแลของพนักงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็ก หรือเข้ารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เพื่ออบรมหรือกล่อมเกลาคความประพฤติเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และมีวุฒิภาวะที่จะรู้ว่าสิ่งใดควรทำหรือสิ่งใดไม่ควรทำ มาตรการ

²² หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์..นิติศาสตร์รอบตน โดย ณรงค์ ใจหาญ

เหล่านี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันมิให้เด็กตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด เนื่องจากมีผู้คอยให้การดูแล อบรมและสั่งสอนก่อนที่จะไปก่อการกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

สาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กโดยเฉพาะในเรื่องของการใช้กำลังทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกัน หรือการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบการควบคุมภายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมพฤติกรรมของเด็กในครอบครัวอ่อนแอหรืออาจเป็นเพราะเด็กเหล่านี้ อยู่หอพักซึ่งไม่มีผู้ใหญ่ที่คอยให้คำแนะนำ จึงมีความเป็นอิสระในการทำสิ่งใดก็ได้ ทั้งนี้เพราะบิดามารดาที่ต้องการให้บุตรเรียนในโรงเรียนที่ดี จึงต้องส่งบุตรหลานให้มาเรียนในเมืองใหญ่ และต้องเช่าที่พักอยู่ จึงทำให้ห่างจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง และการติดต่อสัมพันธ์และการคบหาสมาคมในระหว่างเพื่อนเรียนหรือเพื่อนต่างเพศในยุคปัจจุบันก็ง่ายกว่าในสมัยก่อนเพราะมีโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตที่สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดปัญหาการจับกลุ่มในวัยรุ่น และการติดต่อกับเพศตรงข้ามและอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนเวลาอันสมควรได้

กลไกในการป้องกันปัญหาเหล่านี้จึงต้องอาศัยผู้ใหญ่เป็นผู้ร่วมในการป้องกัน ทั้งนี้เพราะหากจะกำหนดให้ผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลนั้น จะเห็นได้ว่า เด็กจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิด ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่าอาจอยู่ห่างโดยระยะทาง และอาจเป็นเพราะไม่มีเวลาเพียงพอในการพบปะดูแลเนื่องจากมีงานมากจนไม่มีเวลาให้กับบุตรหลาน แต่ผู้ใหญ่ที่อาจช่วยกันควบคุมพฤติกรรมของเด็กที่อาจจะก่อเหตุนี้ คือ เจ้าของหอพัก เจ้าของสถานบริการ หรือเจ้าของร้านที่จำหน่ายบุหรี่หรือสุรา หรือร้านอาหารที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือร้านอินเทอร์เน็ตที่จะต้องช่วยกันในการควบคุมการใช้บริการของเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีอย่างเข้มงวด โดยไม่หวังว่าจะให้บริการแก่เด็กเหล่านี้ เพราะเป็นการต้องห้าม เช่นไม่จำหน่ายสุราให้เด็กหรือไม่ยอมให้เด็กเข้าในสถานบริการหรือไม่ให้ห้องพักแก่เด็กที่จะเข้ามาใช้บริการเพื่อการมีสัมพันธ์ทางเพศ เป็นต้นทั้งนี้เพราะในปัจจุบัน เด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดำเนินชีวิตนอกบ้าน และอยู่ในบ้านเป็นเวลาน้อย ดังนั้นโอกาสที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองจะพบเห็นพฤติกรรมของเด็กเหล่านี้ ก็เป็นการยากจึงต้องให้ผู้ใหญ่เหล่านี้ควรดูแลและเอาใจใส่ร่วมด้วย

ในกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาทหรือเกิดการกระทำความผิดทางเพศโดยเด็กเป็นผู้กระทำความผิดนั้น สังคมไทยในปัจจุบันมีความรู้สึกที่แยกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเห็นว่า หากเป็นเด็กชายที่ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาทเช่น เด็กแว่น หรือเด็กนักเรียนที่พาเด็กนักเรียนหญิงไปในโรงแรม เป็นต้น เด็กเหล่านี้ควรต้องได้รับโทษอย่างรุนแรง เพราะมีพฤติกรรมที่ควรต้องถูกอบรมหรือลงโทษให้สาสม เพราะมีวุฒิภาวะที่ใกล้จะเป็นผู้ใหญ่ และกระทำการในสิ่งที่สังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง มาตรการทางกฎหมายจึงควรเข้าไปกักและอบรมในค่ายทหาร สำหรับกรณีเด็กที่ใช้กำลังทำร้ายผู้อื่น หรือในกรณีที่ก่อเหตุกระทำความผิดทางเพศ ก็ต้องออกจาก

สถานศึกษา เนื่องจากทำในสิ่งที่ไม่สมควรส่วนในอีกทางหนึ่งเห็นว่าเด็กเหล่านี้ อาจตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมขาดการอบรมที่ดีพอ จึงทำให้ต้องมีพฤติกรรมเช่นนี้ จึงควรได้รับการฟื้นฟูแก้ไขเยียวยา โดยใช้มาตรการตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และมาตรการสำหรับเด็กตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพ.ศ. 2553 ซึ่งเน้นกระบวนการประชุมกลุ่มครอบครัวเพื่อกำหนดมาตรการฟื้นฟูเยียวยาที่เหมาะสมสำหรับเด็กแทนการลงโทษหรือการพิพากษาคดีเป็นต้น ซึ่งมาตรการหลังนี้ ถือเป็นมาตรการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดในหลักการ Restorative Justice และนำมาใช้กับกรณีที่เด็กมีความสำนึกผิดและใช้มาตรการทางสังคมแทนการลงโทษจำคุก รวมถึงการเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและสังคมด้วย

มาตรการที่ใช้ในการแก้ไขเด็กที่กระทำความผิดมิใช่มีมาตรการเดียวที่จะแก้ไขปัญหาคือได้ทั้งหมด เพราะสาเหตุที่เด็กกระทำความผิดนั้นมีความหลากหลายและเกิดจากหลายปัจจัย แต่มาตรการที่ให้คนในสังคมช่วยกันดูแลพฤติกรรมของเด็กที่อาจจะเสี่ยงต่อการกระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้ปกครองหรือจากบุคคลภายนอกนั้น น่าจะเป็นมาตรการป้องกันที่ดีในระดับหนึ่งที่จะควบคุมไม่ให้เด็กมีพฤติกรรมที่นำไปสู่การกระทำความผิดที่ร้ายแรง ส่วนการพัฒนาหรือฟื้นฟูจิตใจหรือพฤติกรรมของเด็กที่กระทำความผิดนั้น เป็นมาตรการที่นักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กที่จะต้องเลือกรูปแบบที่เหมาะสมกับสาเหตุของปัญหาที่ทำให้เด็กกระทำความผิด รวมถึงความร่วมมือของคนในสังคมที่จะช่วยกันฟื้นฟูแก้ไขเด็กที่กระทำผิดด้วย มิฉะนั้นแล้วการกระทำความผิดของเด็กจะทวีความรุนแรงและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขอีกต่อไป

การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนนั้นบางคนอาจมีเพียงสาเหตุเดียวในขณะที่บางคนอาจมีหลายสาเหตุประกอบกันแต่ในทางวิชาการแล้วมองสาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนออกเป็น 3 ด้านคือ

1. ด้านกฎหมาย นักกฎหมายมองว่า การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนนั้น เกิดจากความเยาว์วัยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือถูกหลอกล่อใช้ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการกระทำความผิดในทางอาญา แต่ถือว่าเป็นเพียงพฤติกรรมเบี่ยงเบนเท่านั้น
2. ด้านสังคมวิทยา นักสังคมวิทยามองว่า เด็กและเยาวชนกระทำความผิด เพราะได้รับแบบอย่างความประพฤติที่ไม่ดีจากบุคคลรอบข้าง เมื่อเด็กและเยาวชนยังขาดความหนักแน่นทางจิตใจ จึงอาจถูกครอบงำชักจูงได้ง่ายทำให้พฤติกรรมเด็กและเยาวชนประพฤติผิดไปจากบรรทัดฐานของสังคมและกลายเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายในที่สุด

3. ด้านจิตวิทยา นักจิตวิทยาเห็นการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนว่า เกิดจากความผิดปกติของร่างกายและจิตใจ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทำให้อารมณ์ของบุคคลแปรปรวน ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมและคนรอบข้าง และกระทำความผิดได้ง่าย จนนำไปสู่การกระทำที่รุนแรงได้ จากเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทำให้สรุปได้ว่า กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชนนั้น สมควรที่จะได้รับการปฏิบัติแตกต่างจากผู้ใหญ่ ไม่เน้นการลงโทษ แต่จะนำวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนมาใช้เพื่อแก้ไขความประพฤติ ฟันฟู จิตใจ เพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมได้โดยปกติสุขต่อไป

แนวความคิดที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

นักจิตวิทยาและนักสังคมศาสตร์ได้ทำการศึกษาถึงสาเหตุที่ทำให้เด็กและวัยรุ่นกระทำความผิดตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลง ปรากฏว่าจำนวนเด็กและวัยรุ่นที่กระทำความผิดมีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าเดิม และลักษณะของการกระทำความผิดก็รุนแรงกว่าสมัยก่อน และสาเหตุของการกระทำความผิดนั้นก็ซับซ้อน มีทั้งที่เนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ หรือหลายสาเหตุประกอบกัน ประการสำคัญก็คือการที่จะเข้าใจสาเหตุนั้นจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบทางสังคม พัฒนาการของบุคลิกภาพ อุปนิสัย ความเชื่อ แรงจูงใจ และอื่น ๆ ควบคู่ไปด้วย อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวถึงสาเหตุของการกระทำความผิดได้ดังนี้

1. สาเหตุจากตัวผู้กระทำความผิดเอง

ประภาศน์ อวยชัย (2517, หน้า 5-7) วิจัยเรื่องบทบาทศาลคดีเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ พบว่าสาเหตุจากตัวผู้กระทำความผิดเองนั้นได้แก่

1.1 พันธกรรม หรือสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ ทำให้เด็กที่เกิดมาเป็นโรคปัญญาอ่อน จิตใจบกพร่อง ซึ่งเป็นผลร้ายต่อเด็กเพราะจะทำให้เด็กไม่สามารถใช้สติปัญญาไตร่ตรองยับยั้งหรือหักห้ามใจต่อต้านกับสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ ได้ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บของบิดามารดาที่ต่อเนื่องมาถึงบุตร เช่น โรคบุรุษ วัณโรค เป็นต้น ซึ่งอาจทำให้เด็กมีจิตใจแปรปรวนผิดปกติไปได้เช่นกัน

1.2 ความพิการหรือโรคภัยไข้เจ็บ เด็กที่มีร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบ ซึ่งอาจเป็นมาแต่กำเนิดหรือประสบเคราะห์กรรมขึ้นในภายหลัง หรือโรคภัยเบียดเบียน เช่น เกิดป่วยเป็นโรคเรื้อรังซึ่งไม่อาจรักษาให้หายขาดได้ เช่น โรคระบบประสาทพิการ ไช้มาลาเรียขึ้นสมอง หรือเป็นไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น อาการของโรคเหล่านี้ย่อมทำลายสุขภาพและจิตใจของเด็กได้ บางรายทำให้เกิดโรคประสาทและเกิดปมด้อยขึ้น ในทางจิตวิทยาเด็กพวกนี้จะเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจ มักมองโลกในแง่ร้าย เห็นผู้อื่นเป็นศัตรู หรือเข้าใจผิดคิดว่าถูกดูหมิ่นเหยียดหยาม ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองโดยเกิดความรู้สึกอยากแสดงฤทธิ์เดชในทางชั่วร้ายอยู่แล้ว ถ้ายังมาถูกใครล้อเลียนก็ยิ่งเสมือนเอาน้ำมันมาราดไฟ และได้กระทำความผิดทางอาญาขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อย

1.3 ภาวะแห่งจิตใจ เด็กก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่อาจมีอารมณ์และจิตใจแตกต่างกัน โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นที่อยู่ในสภาพเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือที่เรียกว่าวัยคะนองนั้นมักมีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียว โกรธง่าย บางคนก็เป็นคนเจ้าทุกข์ มักมีอารมณ์ขุ่นมัว เอาใจยากหงุดหงิด ทำเรื่องเล็ก

เป็นเรื่องใหญ่ และชอบแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นภัยต่อผู้อื่นได้ในบางโอกาส แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของร่างกายและจิตใจ โรคภัยไข้เจ็บ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทางบ้าน ทางโรงเรียน ที่จะมาเสริมสร้างบุคลิกภาพของแต่ละคนด้วยนอกจากนี้ แชนเฟอร์ และคูนตัน (Schafer & Kundton, 1980) ยังกล่าวว่าความบกพร่องทางร่างกาย เช่น ร่างกายพิการ โรคภัยไข้เจ็บ หรือสิ่งที่เด็กได้รับมาจากบรรพบุรุษ ทำให้เด็กคิดมากไม่สบายใจ เกิดปมด้อย เมื่อสะสมอยู่ในตัวเด็กเป็นเวลานาน อาจนำไปสู่ความบกพร่องทางจิตใจได้ (Mental Deficiency) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่มีผลทำให้เด็กและวัยรุ่นกระทำผิดหรือมีพฤติกรรมออกนอกกลุ่มนอกทาง (Deviant Behavior)

1.4 สติปัญญาและการศึกษา โดยที่มนุษย์เราเกิดมามีสติปัญญาและความเฉลียวฉลาดไม่เท่าเทียมกัน บางคนมีสติปัญญาสูงหรือระดับธรรมดา บางคนก็มีสติปัญญาธรรมดาหรือที่เรียกว่าปานกลาง บางคนก็โง่งมาแต่กำเนิดช่วยตัวเองไม่ได้ บางคนก็โง่งเลาแต่ก็พอช่วยตัวเองได้บางคนก็ปัญญาทึบเล่าเรียนอะไรก็ไม่รู้เรื่อง ความจำไม่ดี เรียนไม่ทันเพื่อน เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน ผลสุดท้ายก็เลยคิดอ่านหนีโรงเรียน ไปเที่ยวล่าสัตว์ และกลายเป็นเหยื่อแห่งความชั่วร้ายโดยอาจถูกชักจูงให้เห็นผิดเป็นชอบ และกลายเป็นผู้กระทำผิดกฎหมายไปก็มีการค้นพบนี้สอดคล้องกับนักจิตวิทยาหลายท่านที่กล่าวว่า เด็กที่มีปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติ นั้น โดยเฉลี่ยแล้วเด็กเหล่านี้มักจะมีสติปัญญาปานกลาง ค่อนข้างต่ำ และต่ำมาก สำหรับหัวหน้าแก๊งนั้นมักจะมีสติปัญญาสูง สามารถปกครองเด็กอื่น ๆ ซึ่งเป็นสมาชิกได้ กล่าวคือ มีอำนาจบังคับให้เด็กคนอื่นทำตามคำสั่งได้ และในกรณีที่เกิดมีเรื่องเดือดร้อนขึ้น พวกลูกน้องที่มีสติปัญญต่ำกว่าและมีความสามารถน้อยกว่ามักจะถูกตำรวจจับ ส่วนหัวหน้าผู้มีความเฉลียวฉลาดมากกว่ามักจะสามารถเอาตัวรอดไปได้เสมอ

อนึ่งบุคคลผู้มีสติปัญญต่ำกว่าย่อมถูกชักจูงให้กระทำความผิดต่าง ๆ ได้ง่ายเพราะฉะนั้นจึงพบว่าเด็กที่กระทำผิดมักเป็นผู้มีสติปัญญต่ำ อย่างไรก็ตามเด็กที่มีสติปัญญาสูงหรือต่ำนั้นเป็นเรื่องของพันธุกรรม ไม่มีใครสามารถช่วยให้เด็กมีสติปัญญาสูงขึ้นได้นอกจากนี้ เมื่อดูสถิติผลการทดสอบระดับเชาวน์ปัญญาของเด็กที่กระทำผิด จะเห็นว่าเด็กที่กระทำผิดจะมีระดับเชาวน์ปัญญาอยู่ระหว่างระดับปานกลาง ทึบ และ ทึบมาก พวกที่มีปัญญทึบกระทำผิดส่วนใหญ่เพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ถูกชักจูงจากผู้ใหญ่ ส่วนพวกระดับปัญญปานกลาง สาเหตุมาจากอื่น ๆ เช่น เกิดจากอารมณ์ของตนเองเพราะเด็กมีปมด้อย มีร่างกายพิการพิการ เด็กมีปัญหาในการปรับตัว มีความผิดปกติทางอารมณ์เพศ มีปัญหาขาดการเลี้ยงดูให้ถูกทาง โดยเฉพาะทางด้านศีลธรรมและจริยธรรม เด็กคบเพื่อนชั่ว และสภาพครอบครัวยุ่งเหยิงหรือแตกแยก เป็นต้น

1.5 สัญชาตญาณ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเองโดยไม่มีใครสั่งสอนหรืออบรมให้ เช่น

สัญชาตญาณความอยากรู้อยากเห็น ความอยากเผชิญภัย หรือสัญชาตญาณทางกามารมณ์ เป็นต้นล้วนเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสาเหตุให้เด็กกระทำผิดได้อย่างหนึ่ง ตัวอย่างโดยเฉพาะเท่าที่ปรากฏก็คือเด็กบางคนอาจมีสัญชาตญาณทางกามารมณ์แก่กล้า กล่าวคือ มีความปรารถนาทางเพศรุนแรงกว่าบุคคลธรรมดาอื่น ๆ และต้องหาทางออกเพื่อปลดปล่อยความใคร่หรือความพอใจของตนด้วยการข่มขืนเด็กอื่น หรือบางทีก็เป็นโรคกามวิปริต สามารถทำให้กลับกลายเป็นผู้ร้ายทางกามไปด้วยก็มี บางคนก็มีสัญชาตญาณในทางก้าวร้าวชอบบุกรุกผู้อื่น เข้าที่ไหนก็ต้องทะเลาะวิวาทชกต่อยทำร้ายผู้อื่นอยู่เสมอ

2. สาเหตุทางครอบครัว

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่นักสังคมวิทยาว่า ครอบครัวเป็นหน่วยที่สำคัญที่สุดของสังคมบ้านและครอบครัวนับว่าเป็นสถาบันสังคมที่มีความสำคัญอันดับแรกในการที่จะสร้างลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพของเด็ก ถ้าภายในบ้านหรือครอบครัวมีความผาสุก ทุกคนมีความสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นอย่างดีบิดามารดามีความห่วงใยในตัวลูก โดยเอาใจใส่อุปการะเลี้ยงดูและพยายามอบรมบ่มนิสัยในทางดีงามให้แก่บุตร และทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่บุตร ย่อมทำให้บุตรเกิดความรักพ่อแม่ มีความอบอุ่น และมีแต่ความสุขรวมทั้งรับแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาในชีวิต ทำให้เด็กเจริญเติบโตด้วยดี แต่ในทางตรงข้ามครอบครัวที่บิดามารดาไม่มีความสามัคคีเสียสละและให้อภัยซึ่งกันและกัน มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อย ๆ เด็กก็ย่อมรับนิสัยก้าวร้าว พุดจาหยาบค้ายชอบวิวาทหรือเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่เป็นโรคประสาท จู้จี้ ขี้บ่น เด็กก็มักจะขาดความมั่นคงทางอารมณ์หรือในครอบครัวที่พ่อแม่ชอบเล่นการพนันหรือดื่มสุรา เด็กอาจติดนิสัยชอบเล่นการพนันหรือดื่มสุราไปด้วยหรือเด็กที่พ่อแม่เลิกร้าง แยกแยก ไม่ได้อยู่ร่วมกัน เด็กก็มักจะติดนิสัยแข่งกระด้างหรือกลายเป็นพาลเกรเพื่อหาทางขดเซยความต้องการที่ขาดไป เป็นต้น หรือเด็กกำพร้าพ่อแม่หรือพ่อแม่ถึงแก่กรรมทั้งสองคน ก็ทำให้เด็กขาดความรักความอบอุ่นและเกิดมีปัญหาด้านความประพฤติได้เช่นกัน นอกจากนี้ ครอบครัวที่พ่อแม่เข้มงวดกวดขันมากเกินไปหรืออ่อนโยนตามใจมากเกินไป ก็จะทำให้เด็กเสียนิสัยและประพฤติดีได้ง่าย นอกจากนี้ครอบครัวยากจนและมีลูกมากย่อมทำให้พ่อแม่ดูแลไม่ทั่วถึง เด็กก็ได้รับความเดือดร้อนยากลำบาก เด็กที่ขาดความอบอุ่นมั่นคงทางจิตใจย่อมเติบโตขึ้นกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านความประพฤติเด็กกับผู้ใหญ่ที่ไม่มีความเข้าใจกัน ผู้ใหญ่มักใช้อำนาจบังคับเด็ก ยิ่งกว่านี้ถ้าพ่อแม่มีเมียน้อยหรือแม่มีชู้ด้วยแล้วยิ่งเป็นภัยแก่จิตใจเด็กที่สุด กล่าวได้ว่าครอบครัวใดตกอยู่ในสภาพที่แตกแยกหรือบ้านแตกย่อมทำให้เด็กขาดความรักความอบอุ่น ขาดที่พึ่งทางใจ ทำให้ไม่มีความสุขและมีผลทำให้เด็กประพฤติดีทำนองคลองธรรม และเป็นเหยื่อแห่งการกระทำผิดกฎหมายได้อย่างง่ายดายเนื่องจากครอบครัวเป็นทั้งกลุ่มและสถาบันที่สำคัญที่สุด เป็นช่วงเวลาที่บุคลิกภาพของคนเรากำลังก่อรูปและพัฒนาขึ้นมา ความใกล้ชิดสนิทสนมและโอกาสที่ติดต่อสัมพันธ์กันได้สืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งถึงวัยรุ่น ครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญมากเป็นพิเศษในการพัฒนาแบบแผนความประพฤติที่เด็กจะแสดงออกมาให้ปรากฏแก่สังคม ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อกันว่าความบกพร่องอะไรบางอย่างหรือหลายอย่างในครอบครัวจึงเป็นเหตุที่สำคัญที่สุดของพฤติกรรมเบี่ยงเบนหรือความเกรงของเด็ก ๆ นักสังคมวิทยาได้ให้ความสนใจและทำการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างอาชญากรรมกับการกระทำผิดของเยาวชน และระหว่างการทำผิดของเยาวชนกับภาวะทางครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็กกันเป็นอันมาก จากผลของการวิจัยเหล่านี้ต่างลงความเห็นกันว่า เป็นการยากที่จะชี้ให้เห็นเฉพาะเจาะจงลงไปว่าอิทธิพลอะไรในครอบครัวทำให้เกิดปัญหาเด็กกระทำผิดหรืออาชญากรรมได้ ด้วยเหตุผล ดังต่อไปนี้คือ

1. ครอบครัวทั้งหลายไม่ได้เหมือนกันไปทั้งหมด ในบางครอบครัวสมาชิกมีความผูกพันทางจิตใจกันอย่างแน่นแฟ้น แต่ในบางครอบครัวก็เป็นไปในทางตรงกันข้าม

2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมในสมัยปัจจุบันมีผลกระทบต่อครอบครัวมากจนทำให้บทบาทของครอบครัวด้อยลง กลุ่มต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทในการอบรมสั่งสอน ปลุกฝังค่านิยมให้แก่เด็ก ๆ แทนครอบครัว เช่น โรงเรียน กลุ่มเพื่อน แก๊งวัยรุ่น ฯลฯ ทำให้บทบาทของพ่อแม่ เครือญาติเสื่อมคลายลง เด็ก ๆ มักใช้เวลาวันหนึ่ง ๆ อยู่กับสมาชิกในครอบครัวของตนเองน้อยมากอย่างไรก็ตาม นักสังคมวิทยาที่ให้ความสนใจต่อ

บทบาทของครอบครัวในปัญหาการกระทำผิดส่วนใหญ่ชี้ให้เห็นว่า สภาพบ้านแตกและความล้มเหลวของครอบครัวในอนันที่จะทำให้เด็กรู้สึกมั่นคงปลอดภัยและการให้ความรักใคร่โยติไม่เพียงพอหรือให้ผิดทาง เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการทำให้เกิดปัญหาเด็กกระทำผิด (เสริน ปุณณะหิตานนท์, 2523, หน้า 328-329)

ซัทเธอร์แลนด์ และเครซี่ (Sutherland & Cressey, 1955 p. 125) ได้เสนอว่าครอบครัวอาจก่อให้เกิดปัญหาการกระทำผิดได้ โดยผ่านกระบวนการ 5 อย่างซึ่งเกี่ยวพันซึ่งกันและกันดังต่อไปนี้

1. ในครอบครัวมีตัวอย่างที่ไม่ดี ทำให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมก่อให้เกิดทัศนคติ ค่านิยม หรือแบบแผนความประพฤติที่ไม่ดี เช่น ความประพฤติผิดศีลธรรมทางเพศ การติดสุรา ยาเสพติด การพนัน และความประพฤติที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาการกระทำผิดในที่สุด

2. ชั้นสังคมของครอบครัวและถิ่นที่อยู่ของครอบครัวจะเป็นเครื่องกำหนดอัตราการกระทำผิดของเด็ก กล่าวคือ เด็กที่อยู่ในถิ่นที่เป็นพาลเกร มีกิจกรรมไปในทางละเมิดกฎหมาย มีโอกาสคบเพื่อนเสเพลจะมีอัตราการกระทำผิดมากกว่าเด็กที่อาศัยอยู่ในถิ่นที่ไม่ค่อยมีปัญหาทางสังคม

3. ครอบครัวเป็นสิ่งที่กำหนดเกียรติภูมิของเด็ก เขาจะค่อย ๆ เรียนรู้ว่าคุณค่าที่น่าเลื่อมใสศรัทธา นั้นเป็นคนเช่นไร ถ้าเด็กเกิดไปนิยมชมชอบคนที่ชอบละเมิดกฎหมายและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดด้วย โอกาสที่จะเสียคนก็ง่ายเข้า

4. ถ้าภายในครอบครัวไม่ราบรื่น ไม่เป็นสุข ไม่น่าอยู่ เด็ก ๆ ก็จะออกไปหาสิ่งชดเชยทดแทนนอกบ้าน ซึ่งถ้าเด็กไปถูกเพื่อนเสเพลชักจูง โนมน้าวให้กระทำผิด เด็กก็จะกลายเป็นเด็กเกรไป

5. ครอบครัวเพิกเฉยหรือไม่สามารถอบรมสั่งสอนให้เด็กเคารพต่อกฎหมายหรือปกป้องเด็กมากเกินไป ทำให้เด็กได้ใจ ทำอะไรตามใจตนเองและไม่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์ของสังคม ทำให้เด็กกลายเป็นเด็กที่ก้าวร้าวหรือเด็กเกรไปในที่สุด

สรุปได้ว่า เมื่อเด็กประสบปัญหาในครอบครัวเด็กจะมีโอกาสติดต่อกับและเรียนรู้การกระทำผิดภายนอกบ้านมากขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าครอบครัวสามารถทำให้เด็กคุ้นเคยกับข้อห้ามต่าง ๆ ของสังคมมากน้อยแค่ไหน ลำพังความทุกข์ใจแต่เพียงอย่างเดียวไม่จำเป็นที่เด็กจะต้องเสียคนเสมอไป การอบรมสั่งสอนและแบบแผนความประพฤติที่ดีเป็นสิ่งที่เด็กควรจะได้รับและเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ และควรปลูกฝังให้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกเริ่ม

3. สาเหตุทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้แก่ภาวะเศรษฐกิจโดยทั่ว ๆ ไปของชุมชนและภาวะทางเศรษฐกิจของผู้กระทำผิด

3.1 ภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชน บุคคลใดอยู่ในชุมชนหรือสังคมที่มีภาวะทางเศรษฐกิจรุ่งเรือง การกินอยู่และการดำรงชีวิตของชนกลุ่มนั้นก็ย่อมอยู่ในมาตรฐานการครองชีพสูงประชาชนอยู่ดีกินดี ได้รับแต่ความสะดวกสบาย ไม่มีความเดือดร้อนในค่าครองชีพ ประชาชนมีแต่ความผาสุก จิตใจเบิกบานและอยู่กันอย่างปกติสุข ตรงกันข้ามหากประชาชนของสังคมหรือประเทศนั้นอยู่ในภาวะเศรษฐกิจเสื่อมโทรม เกิดวิกฤติการณ์อันเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุนานาประการ ทำให้เกิดความแร้นแค้นและอดขัดขาดแคลน ผลผลิตที่

ได้รับไม่พอแก่ความต้องการของประชาชนในการอุปโภคบริโภค ทำให้เกิดสภาวะข้าวยากหมากแพงขึ้น การกระจายรายได้หรือการเก็บภาษีอากรไม่เป็นธรรมแก่สังคม อำนาจการซื้อของเงินตราลดน้อยลง ย่อมมีผลกระทบกระเทือนผู้มีรายได้น้อยและผู้มีรายได้ประจำอย่างมาก มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฐานะในทางเศรษฐกิจของสังคมอย่างใหญ่หลวงโดยที่ประเทศไทยประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่ในชนบทที่ด้อยพัฒนาเกษตรกรรมส่วนมากไม่มีที่ดินทำกินของตนเอง ผลผลิตที่ได้ต่ำ ขาดความสะดวกในด้านการคมนาคม เรื่องเครดิตและการตลาด น้ำไม่พอใช้ ขาดอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค อนามัยไม่ดี มีโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนขาดการศึกษา ค่าครองชีพสูง ประสบปัญหาความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ ทั้งยังได้รับความไม่เป็นธรรมในเรื่องภาษีอากรและมีปัญหาคนว่างงานมากหลังเหตุการณ์ทำนาหรือเก็บเกี่ยวแล้ว ทำให้มีชีวิตไปวัน ๆ หนึ่งโดยไม่มือนาคและทำให้หลงผิด เช่นจับกลุ่มมั่วสุม เสพสุรา เล่นการพนัน มิฉะนั้นก็อพยพเข้ามาในเมืองหลวงก่อความยุ่งยากและทำให้กลายเป็นอาชญากรไปแล้วมากต่อมาก

3.2 ภาวะเศรษฐกิจของผู้กระทำผิด ความยากจนย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่บีบบังคับให้คนเราจำเป็นต้องกระทำผิดฐานประทุษร้ายต่อทรัพย์ หรืออาจกล่าวได้ว่าความจนเป็นต้นเหตุแห่งอาชญากรรมอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะมนุษย์จำเป็นต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ในบางกรณีมิใช่ตัวคนเดียวยังมีครอบครัวและบุตรเล็ก ๆ อีกมากที่ต้องเลี้ยงดู เมื่อถูกบีบบังคับในด้านนี้หนักเข้าก็อาจกลายเป็นโรคจิตหรือมิฉะนั้นก็อาจทำให้เห็นผิดเป็นชอบก่ออาชญากรรมขึ้นโดยเฉพาะในครอบครัวที่ยากจน บิดามารดาต้องต่อสู้กับการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ไม่มีเวลาเอาใจใส่อบรมดูแลบุตร จึงมักเลี้ยงดูบุตรตามยถากรรมขาดการศึกษา มีแต่ความอดอยากหิวโหยอยู่ตลอดเวลา ก็ย่อมทำให้เด็กต้องช่วยตนเองโดยไปลักขโมยเขากิน ต่อ ๆ ไปก็อาจติดนิสัยชั่ว กระทำผิดเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์อยู่เรื่อย ๆ โดยที่เห็นว่าไม่ต้องทำงานหนัก ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับไม่ได้ก็จะมีเงินทองใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย มีชีวิตอยู่อย่างสบาย แต่ถ้าถูกจับได้ก็ถือว่าเป็นคราวเคราะห์มากกว่าที่จะถือว่าเป็นความประพฤติไม่ดี

กลุค และกลุค (Glueck & Glueck, 1968) ได้ศึกษาถึงฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเด็กและวัยรุ่นสองกลุ่ม ๆ ละ 500 คน เพื่อเปรียบเทียบกัน กลุ่มหนึ่งเป็นเด็กและวัยรุ่นที่กระทำความผิด อีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กระทำความผิด พบว่า 9 ใน 10 คนของเด็กและวัยรุ่นที่กระทำความผิดมาจากครอบครัวชั้นต่ำ มีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ และ 5 ใน 10 คนของเด็กและวัยรุ่นที่ไม่ได้กระทำความผิดมีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำ แสดงให้เห็นว่าฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวหรือความยากจน รวมทั้งสภาพที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เด็กและวัยรุ่นกระทำผิด ซึ่งสอดคล้องกับนักจิตวิทยาที่กล่าวว่า การที่เด็กประสบความยากจนจะทำให้เด็กคิดไปว่าตนได้รับความอยุติธรรม เพราะครอบครัวของตนยากจน จึงคิดขโมยข้าวของผู้อื่นมาชดเชย ความจริงจิตแพทย์ก็มีความเชื่อว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีอาจมีความข้องคับใจ (Frustration) ได้เช่นเดียวกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน แต่เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดีมีโอกาสดปลดปล่อยระบายอารมณ์ได้มากกว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน เช่น อาจจะมีโอกาสเข้าฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยในโรงเรียนหรือเล่นกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้พบว่าความยากจนมีความสัมพันธ์กันกับการลักขโมย²³ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเด็กและวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมีโอกาสที่จะกระทำผิด (เช่น ลักขโมย และอื่น ๆ) ได้มากกว่าเด็กและวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะดี

อย่างไรก็ตาม ในสังคมทุกแห่งก็ย่อมจะมีบุคคลบางจำพวกที่มีความทะเยอทะยานคิดจะเปลี่ยนฐานะให้ร่ำรวย มีหน้ามีตาขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้พยายามทุกวิถีทางด้วยทรัพย์สินบูชาเงินเป็นพระเจ้าเพราะเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ตนเป็นคนเด่น ได้รับการยกย่องในสังคมเพื่อเป็นช่องทางกอบโกยต่อไปโดยไม่ไ้ระลึกถึงความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ ชื่อเสียง วงศ์สกุล หรือความเดือดร้อนของเพื่อนร่วมชาติแต่ประการใด เพียงขอให้ได้มาแต่ในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วก็แล้วกัน เมื่อไม่สามารถจะหามาได้โดยสุจริตก็จำเป็นต้องดำเนินการในทางทุจริต ทำให้กลับกลายเป็นอาชญากร และนับว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างยิ่ง ซึ่งก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจอย่างหนึ่ง

4. สาเหตุจากปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

คนเราเกิดมาต้องพบกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวหลายประการ ซึ่งนับว่ามีอิทธิพลทำให้ชีวิตของบุคคลนั้น ๆ โน้มเอียงไปทางใดทางหนึ่งได้ เช่น เด็กย่อมเลียนแบบและได้นิสัยจากบิดามารดาหรือครูบาอาจารย์บ้างไม่มากก็น้อย ธรรมชาติ ภูมิประเทศ สถานที่ ดินฟ้าอากาศ การศึกษา และสภาพการณ์ทั่วไปก็อาจทำให้บุคคลแตกต่างกันออกไปทั้งทางกายภาพและจิตใจคอ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนความคิดอ่านหรือความต้องการได้ นักปราชญ์ทางอาชญวิทยาหลายท่านได้ให้ความเห็นไว้ต่างกันในเรื่องสาเหตุแห่งการกระทำผิด แต่หลายท่านได้พูดถึงความสำคัญของปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม

4.1 การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร รวมทั้งการอพยพจากชนบทเข้ามาในเมืองหลวง ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ประกอบเป็นสาเหตุของอาชญากรรม ได้แก่ ปัญหาความยากจนของประชาชน ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม และปัญหาการว่างงาน ปัญหาการศึกษา การสาธารณสุข กล่าวคือ เด็กมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดแคลนอาหารขาดแคลนบริการสุขภาพอนามัยในบางกรณีไม่มีแม้กระทั่งโรงเรียน คนเป็นจำนวนมากต้องอาศัยอยู่ในภาวะที่บีบคั้นด้วยความยากจน ต้องประสบปัญหาการว่างงาน การไร้การศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสังคมและศีลธรรม อันเป็นมูลฐานเบื้องต้นที่จะก่อให้เกิดอาชญากรโดยอาชีพขึ้นได้โดยง่ายเพราะสภาพแวดล้อมชักจูงให้เด็กและเยาวชนหันไปสู่อบายมุขและอาชญากรรมนั่นเอง

4.2 การศึกษาอบรม โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นสถาบันที่สำคัญอย่างหนึ่งที่มีส่วนรับผิดชอบในการปั้นชีวิตจิตใจและอนาคตของเด็กและเยาวชนของชาติ ไม่ว่าจะเป็นไปในด้านความรู้ทางวิชาการหรือในด้านศีลธรรมจรรยา หรือความประพฤติ ตลอดจนอาชีพที่เด็กและเยาวชนจะยึดเป็นหลักในการดำรงชีวิต การบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีต่อไปในภายภาคหน้าเช่นเดียวกับสถาบันครอบครัว ฉะนั้นครูอาจารย์จะต้องทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมหรือล่วงละเมิดกฎหมายบ้านเมือง ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้แบบอย่างที่ดี

²³ เดนท์เลอร์ (Dentler, 1962, pp. 733-743)

เลวและขาดความเคารพเชื่อฟัง ครูอาจารย์โรงเรียนจะต้องพยายามกวดขันความประพฤติให้เด็กนักเรียนอยู่ในระเบียบวินัย จะต้องมีความสัมพันธ์อันดี และมีการติดต่อร่วมมือประสานงานกับบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเป็นอย่างดี อย่าให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติเสื่อมเสียหรือเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอย ซึ่งอาจทำให้ต้องคิดอ่านหนีโรงเรียนและไปมั่วสุมกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดได้ง่าย อีกประการหนึ่ง ปัญหาในเรื่องสถานที่เรียนไม่พอหรือขาดแคลนครูอาจารย์ ทำให้เด็กไม่มีที่เรียน กลายเป็นเด็กเร่ร่อนจรจัด ลักเล็กขโมยน้อยก็มี หรือเมื่อเรียนจบแล้วเด็กหรือเยาวชนหางานทำไม่ได้ต้องกลายเป็นคนว่างงาน ซึ่งเป็นกรณีในประเทศไทยประสบปัญหานี้อยู่ในปัจจุบัน ก็เป็นสาเหตุอันหนึ่งที่ทำให้เด็กและเยาวชนกระทำการอันเป็นปรปักษ์ต่อสังคม และเป็นความผิดอาญาขึ้นได้เหมือนกัน

4.3 เด็กและเยาวชนหันหลังและห่างเหินต่อศาสนา โดยที่มนุษย์เราเกิดมาจะต้องมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดยึดไว้เป็นหลักในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ และศาสนาเท่านั้นที่จะเป็นแนวทางให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข เพราะทุกศาสนาต่างมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ประพฤติปฏิบัติละจากกรรมชั่ว ประกอบแต่กรรมดีด้วยกันเท่านั้น สถาบันทางศาสนาได้มีบทบาทสำคัญในการช่วยอบรมจิตใจของผู้ใหญ่และเด็กให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมายบ้านเมือง ไม่เบียดเบียนหรือทำความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นตลอดจนให้ความช่วยเหลือในด้านการศึกษาและการสังคมสงเคราะห์ด้วย ปัจจุบันคนสมัยใหม่ที่หลงเพลิดเพลินอยู่กับความนิยมทางวัตถุมักจะหลงทั้งคำสอนของศาสนาด้วยเห็นว่าเป็นสิ่งมลายและล้าสมัย จึงทำให้ขาดที่ยึดเหนี่ยวทางใจที่จะให้ความมั่นคงเพื่อฟันฝ่าอุปสรรคและมรสุมทั้งหลายของชีวิต และทำให้ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาสนาได้ลดน้อยลง และยังมีความเข้าใจในแก่นแท้ของหลักธรรมผิดไปทำให้เด็กและเยาวชนพลอยเสื่อมศรัทธาต่อศาสนาไปด้วยและขาดที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ทำให้บางคนมีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด อันเป็นเหตุให้ง่ายต่อการกระทำผิดยิ่งขึ้น

4.4 สภาพถิ่นที่อยู่ ปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญสำหรับกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะก็ว่าได้ ทั้งนี้เนื่องมาจากการขาดที่ทำกินหรือทำกินไม่ได้ผลและโอกาสในการหางานทำในกรุงมีมากกว่า จึงทำให้คนชนบทอพยพเข้ามาทำกินในกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ ซึ่งมีทั้งแบบถาวรและชั่วคราว ที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ มีผู้คนอาศัยอัดเยียดก่อให้เกิดความสกปรกจนกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรม เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของผู้อาศัย ปราศจากระเบียบ ก่อให้เกิดปัญหายุ่งยากทางสังคม โดยเฉพาะในด้านที่เป็นย่านของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ทำให้ต้องอยู่กันอย่างแออัด ขาดสถานที่ที่เด็กจะอาศัยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เช่น เล่นกีฬาหรือหาความสำราญอย่างอื่น ๆ เยาวชนวัยรุ่นส่วนใหญ่จึงมีเวลาว่างมาก เมื่อขาดการชักจูงช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่จะใช้เวลาว่างเหล่านั้น เด็กก็เลยใช้ไปในทางที่ไม่เป็นสาระหรือไม่ก็หันไปหาการพนันหรืออบายมุขต่าง ๆ และอาจกลายเป็นเด็กที่มีปัญหาด้านความประพฤติตามทฤษฎีที่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปถือว่า สังคมเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้วแบ่งออกได้เป็นเขต ๆ ก็คือเขตกลางสุด ถือว่าเป็นย่านธุรกิจ การค้า เขตถัดมาเป็นเขตที่สังคมอยู่กันหนาแน่นรวมทั้งแหล่งสลัมด้วย เขตที่สามเป็นเขตที่อยู่อาศัยของพวกที่มีบ้านอยู่ติดกันแบบแฟลตเขตที่สี่เป็นเขตที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเดี่ยวโดด ๆ และเขตที่ห้าเป็นเขตชานเมือง จากการศึกษาของนักอาชญาวิทยาพบว่า อาชญากรรมที่มีมากคือเขตที่หนึ่ง

และเขตที่สองและจะค่อย ๆ ลดลงไปเรื่อย ๆ ในเขตที่ถัด ๆ ไป ยกเว้นอาชญากรรมบางประเภท เช่น การทุจริตต่อหน้าที่ การพนันโสเภณี ซึ่งนอกจากจะมีมากในเขตที่สองแล้ว ยังมีอยู่ทั่วไปทุกเขต

สำหรับในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร อาชญากรรมจะมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ เพราะปัญหาการเพิ่มของประชากร การว่างงาน การปล่อยนกโทษมาก ประกอบกับมีแหล่งอบายมุขและยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ของเรามีแหล่งสลัมไม่ต่ำกว่า 300 แห่ง มีครอบครัวรวมอยู่ทั้งหมดกว่า 70,000 ครอบครัว โดยมีประชากรลูกเล็กเด็กแดง หนุ่มสาว เฒ่าแก่ รวมชุมนุมอยู่ประมาณ 900,000 คน ปัญหาที่สำคัญของสลัมก็คือปัญหาความยากจน ปัญหาสุขภาพอนามัย ปัญหาที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ หรือไม่ดีพอ หาความสุขสบายไม่ได้ ปัญหาการศึกษาของเด็ก ปัญหาการ มั่วสุมของวัยรุ่น ซึ่งนำไปสู่การกระทำผิดต่าง ๆ จะเห็นได้ว่าสลัมเป็นที่อยู่ของคนอดอยากยากแค้นต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำเค็ญต่าง ๆ เป็นวิถีชีวิตที่รับช่วงเรียนรู้อันมาหลายชั่วอายุคน ได้รับความกดดันทางจิตใจ ฐานะการเงินขาดแคลนและถูกบีบบังคับ เพราะความจำเป็นต่าง ๆ จึงเปิดโอกาสให้คนทำความชั่วหรือทำผิดกฎหมายได้ง่าย

นอกจากนี้การย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ๆ ก็อาจเป็นผลร้ายต่อเด็กและเยาวชนได้ จากการศึกษาค้นคว้าในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน, สหรัฐอเมริกา²⁴ ปรากฏว่าเด็กที่ย้ายที่อยู่บ่อย ๆ เช่น ย้ายไปเพื่อการศึกษาเล่าเรียนในท้องถิ่นอื่นอันเป็นการจากบิดามารดาไปอยู่ห่างไกล ต้องปกครองตนเอง ขาดผู้ควบคุมดูแลหรือแม้จะมีผู้ปกครองแต่ก็ไม่แน่ว่าผู้ปกครองนั้นจะเอาใจใส่เหมือนบิดามารดา และมักจะเป็นการย้ายจากสังคมที่มีความเป็นอยู่อย่างสงบ มีมาตรฐานความเป็นอยู่และความประพฤติที่เหมาะสมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการควบคุมทางสังคมที่มีประสิทธิภาพไปยังชุมชนที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายหามาตรฐานที่แน่นอนไม่ได้และเต็มไปด้วยสิ่งเย้ายวนอบายมุขต่าง ๆ ที่ทำให้คนเสียได้ง่าย ดังนั้น เด็กที่ต้องย้ายที่อยู่เช่นนี้จึงอยู่ในฐานะที่ล่อแหลมต่ออันตรายเป็นอย่างมาก ในประเทศเราก็ต้องประสบกับปัญหานี้อย่างมากในปัจจุบัน เด็กต่างจังหวัดที่ลี้ภัยเข้ามาเพื่อการศึกษาในเมืองหลวงอาจปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ที่แตกต่างจากของเดิมไม่ได้ เพราะอยู่ห่างไกลจากผู้ปกครอง อาจทำให้บุคลิกภาพบกพร่องได้ การพ่ายแพ้ต่อความเย้ายวนในเมืองหลวงเป็นเรื่องที่พบเห็นหรือได้ฟังกันอยู่บ่อย ๆ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ๆ ทำให้เด็กได้มีโอกาสคบหาสมาคมกับเด็กเลวในท้องถิ่นใหม่ที่ย้ายไปจนกระทั่งกลายเป็นเด็กเกร่ไปด้วย เพราะเมื่อคนกลายเป็นคนใหม่ในท้องถิ่นที่ย่อมต้องการเพื่อนคบค้าสมาคมด้วย และถ้าเด็กส่วนมาก (ที่ไม่ดี) เป็นพวกเด็กเกร่แล้วก็แทบไม่ต้องสงสัยว่าการคบเพื่อนประเภทดังกล่าวก็เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการเกร่

4.5 สถานเริงรมย์เป็นแหล่งอบายมุขต่าง ๆ อาทิเช่น ช่องการพนัน ช่องโสเภณีสถานที่อาบอบนวด โรงน้ำชา ไนท์คลับ คอฟฟี่ชอป โมเต็ล โรงโบว์ลิ่ง นับว่ามีส่วนที่ทำให้เด็กและเยาวชนเสียคนอีกจำนวนไม่น้อย เพราะถึงจะรู้ว่าเป็นสถานที่อบายมุขแต่ก็เป็นสิ่งล่อใจให้เด็กและเยาวชนหลงเพลิดเพลินติดอกติดใจทำให้เสียคนได้ง่าย จากรายงานของพนักงานคุมประพฤติที่สืบเสาะข้อเท็จจริงที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดทางอาญา (ประกาศน์ อวยชัย, 2517, หน้า 13) มักจะปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนมักไปมั่วสุมในแหล่งเริงรมย์ที่เป็นแหล่ง

²⁴ (Sullenger 1936, p. 179; Kingsley, 1949, pp. 392-429)

อบายมุขดังกล่าวไม่น้อย เพราะเด็กหรือเยาวชนนี้เมื่อเคยเข้าไปเที่ยวในสถานเริงรมย์เสียครั้งหนึ่งแล้วก็มักจะหาทางเข้าไปเที่ยวอีกให้ได้ เมื่อไม่มีเงินก็มักหาเงินโดยทุจริต เช่น การลักขโมยหรือตื๊วชิงวิ่งราว เป็นต้น

4.6 ผู้ใหญ่กระทำตัวอย่างไม่ดีให้เด็กเห็น เนื่องจากเด็กและเยาวชนถือเอาผู้ใหญ่เป็นตัวอย่างผู้ใหญ่ทำอย่างไรก็อยากเจริญรอยตาม ดังนั้นเมื่อผู้ใหญ่ทำไม่ดีซึ่งรวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ อาทิเช่น เกียจคร้าน ไม่ทำงาน มีกิริยาจาหยาบคาย ไม่สุภาพ มีความประพฤติเสื่อมเสีย ชอบดื่มสุราอาละวาด ดิตยาเสพติด ลักลอบตั้งบ่อนการพนันหรือซ่องโสเภณี หรือคบเพื่อนนักเลงอันธพาล เป็นต้น เมื่อเด็กได้พบแต่สิ่งไม่ดีไม่งามตลอดมาก็อาจจดจำเป็นตัวอย่างและไปกระทำการผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมายได้โดยง่าย

4.7 การขัดแย้งในทางวัฒนธรรม วัฒนธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาปัจจุบันสามารถรับส่งทางดาวเทียมเข้าเครื่องรับโทรทัศน์ถึงตรงทุกบ้าน และมักมีอิทธิพลเหนือเยาวชนและวัยรุ่น มีส่วนทำให้เด็กและเยาวชนกระทำตามโดยขาดการพิจารณาให้ถ่องแท้ ทั้งยังสำคัญผิดว่าอารยธรรมของแต่ละประเทศวัดกันด้วยความเจริญทางด้านวัตถุ ทั้งยังเห็นว่า เป็นสิ่งโก้เก๋ เช่น เรื่องการแต่งกาย การไว้ผมยาว หรือความประพฤติกิริยามารยาทที่ไม่เหมาะสมและไม่เรียบร้อยต่าง ๆ ทั้งทำให้เกิดความฟุ้งเฟ้อ กระทำผิดขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม ผิดศีลธรรม และกลายเป็นความผิดทางกฎหมายขึ้นด้วย

4.8 การคบเพื่อน เรื่องการคบเพื่อนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กและเยาวชน เพราะถ้าเด็กหรือเยาวชนได้เพื่อนเกรมีความประพฤติไม่ดีแล้ว ก็อาจชักจูงให้เด็กหรือเยาวชนนั้นประพฤติเสียหายหรือเสียผู้เสียคนได้ โดยเฉพาะเด็กหมดที่พึ่งทางบ้านโดยพ่อแม่ไม่มีโอกาสอบรมสั่งสอนหรือเด็กที่พ่อแม่ไม่พยายามเข้าใจปัญหาของลูก ย่อมทำให้เด็กต้องหันไปพึ่งนอกร้านแทน และอาจไปได้เพื่อนชั่วที่ชักจูงไปในทางที่เสื่อมเสีย เช่น ชักชวนหนีโรงเรียน เที่ยวเตร่เสเพลในสถานเริงรมย์ซึ่งเป็นแหล่งอบายมุขต่าง ๆ จนกระทั่งไปเที่ยวหญิงโสเภณี เล่นการพนัน เสพยาเสพติด ดื่มสุรา เป็นต้น จนกระทั่งติดเป็นนิสัย เมื่อไม่มีเงินเที่ยวเตร่เพื่อนก็ยืมให้ขโมยเงินบิดามารดา หรือถ้าเห็นโอกาสเหมาะก็เลยเที่ยวลักขโมยตื๊วชิงวิ่งราวเขาก็มี ฉะนั้นการคบเพื่อนชั่วจึงทำให้เด็กดี ๆ ประพฤติผิดกฎหมายของบ้านเมืองได้อย่างหนึ่ง ชัทเธอร์แลนด์ และ เครซี่ (Sutherland & Cressey, 1955, p. 78) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในทฤษฎีของท่านชื่อ “Differential Associations Theory” ซึ่งเน้นถึงการเรียนรู้ที่ได้มาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลต่อบุคคล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกันหรือผูกพันกันมากทางจิตใจ

4.9 หนังสือพิมพ์และหนังสืออ่านเล่นทั่วไป ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า หนังสือพิมพ์และหนังสืออ่านเล่นเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนผู้อ่านทั่วไปแล้ว ยังเป็นสื่อกลางที่สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชนที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และเป็นการสะท้อนภาพของสังคมอย่างหนึ่ง ฉะนั้นหนังสือพิมพ์จะดีหรือเลวจึงขึ้นอยู่กับการเล่นข่าวด้วยการเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ในด้านอาชญากรรมบางฉบับได้บรรยายถึงวิธีการหรือแผนของอาชญากรอันเป็นแนวทางให้ผู้อื่นเอาเยี่ยงอย่างกระทำได้ เพราะเป็นการส่งเสริมความเก่งกาจของคนร้ายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เช่น เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อบ้าง หรือเรียกไอ้เสือปืนไว เป็นต้น ส่วนหนังสืออ่านเล่นทั่วไปก็นับว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เช่นกัน แต่หนังสืออ่านเล่นบางประเภทหนักไปในทางลามกอนาจารก่อให้เกิดการยั่วแหย่และ

เป็นการเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งยังหย่อนต่อสติปัญญาและความรู้สึกรับผิดชอบได้ง่าย ทั้งเป็น
สิ่งโน้มน้าวให้เด็กและเยาวชนกระทำความผิดกฎหมายต่อไปได้

4.10 ภาพยนตร์ วิทยุ โทรทัศน์ ถ้าพิจารณาในด้านการส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรมและการพักผ่อน
หย่อนอารมณ์ของประชาชนทั่วไปแล้ว ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์นับว่าเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์อย่างยิ่ง ใน
ขณะเดียวกันพวกสื่อมวลชนดังกล่าวมีลักษณะไปในทางไม่ดีไม่งาม หรือแสดงใจแก่เด็กแล้วโทษก็ย่อมติดตาม
มา เช่น เรื่องคนหลายคนรุมฆ่าหรือรุมทำร้ายคน ๆ เดียว หรือการลอบฆ่ากันอย่างเลือดเย็น ทารุณโหดร้าย
เรื่องผิอาละวาดที่ทำให้คนดูขนพองสยองเกล้า หรือเรื่องกามารมณ์คบชู้สาว เป็นต้น ซึ่งเป็นตัวอย่างไม่ดี
สำหรับเด็กที่ยังอ่อนต่อความคิด ไม่สามารถ

แยกได้ว่าอะไรเป็นอะไร เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องสมมติ และเป็นเรื่องที่สามารถจะค่อย ๆ ผังอยู่ในจิตใจหรือ
ความรู้สึกนึกคิดของเด็กได้ ทั้งเป็นสาเหตุให้เด็กหรือเยาวชนจำไปเป็นตัวอย่างในการกระทำความผิดกฎหมายได้
แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย จิตใจและการได้รับการศึกษาของเด็ก

4.11 สื่อโซเชียล ในปัจจุบันนี้ปัญหาอาชญากรรมและการกระทำความผิดนับวันจะทวีความรุนแรง
มากขึ้น ข้อมูลข่าวสารต่างๆกระจายได้ภายในพริบตาจากสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ เป็นปัญหา
ที่น่าตกใจมากสำหรับเยาวชนในประเทศไทยและทั่วโลกที่นิยมบริโภคสื่อและใช้ในทางที่ผิด เพราะในปัจจุบัน
การกระทำที่นิยมลอกเลียนแบบ อาทิ เน็ตไอดอลที่แต่งตัวยั่ววนโหวิว การฆ่าตัวตายผ่านทางเฟสบุ๊ก เพื่อ
เรียกร้องความสนใจจากครอบครัว การค้าขายสิ่งผิดกฎหมาย การกระทำต่างเหล่านี้เป็นที่นิยมในหมู่ของ
เยาวชน ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วนจากหน่วยงานในภาครัฐต้องมีมาตรการที่เข้มงวดและครอบคลุมที่ต้องเอาใจ
ใส่บุตรหลานของท่านเพื่อให้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและสังคมเพิ่มขึ้น

2.ปัญหาความยากจน

“ ความยากจน ” ปัญหาที่ไม่เคยหมดไปจากสังคมไทย

ประเทศไทยของเรามีสารพัดปัญหาสังคมเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทั้งปัญหายาเสพติด ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย ฯลฯ แต่ที่เห็นได้ชัดเจนและกระทบความเป็นอยู่ของคนในสังคมมาก
ที่สุดก็คงหนีไม่พ้น “ ปัญหาความยากจน ” ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมานานแสนนาน

ทุกวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต้องประสบกับภาวะความยากจน อยู่ในภาวะที่ขาดแคลนไม่
มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการมีหนี้สิน ซึ่งสาเหตุของความยากจน ก็เกิดจากการไม่มีงานทำ ประชากร
เพิ่มขึ้น อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำเมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของประชากร ความเกียจคร้านและ
ความเฉื่อยชา ลักษณะของอุตสาหกรรม ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรมและสังคม ตลอดจนขาดการกระจายรายได้
ที่เหมาะสม

เหตุผลเหล่านี้เป็นความจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลย เพราะถ้าหากประชาชนว่างงานก็ไม่มีรายได้
เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ไม่เท่าเทียมกับคนอื่น ๆ และความยากจนยังก่อให้เกิดปัญหา
ความไม่มั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งเป็นปัญหาสังคม เช่น อาชญากรรม และยังครอบคลุมถึงขาดโอกาสทาง

การศึกษา การรักษาพยาบาล การไร้ซึ่งอำนาจ และส่งผลทางด้านสุขภาพจิตของบุคคลทำให้เกิดความท้อแท้ สิ้นหวังต่างๆตามมา

จะเห็นได้ว่าปัญหาความยากจนเป็นปัญหาระดับชาติที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญเข้ามาแก้ไขในส่วนของการเศรษฐกิจและสังคม เช่นให้การศึกษา เพราะการศึกษาจะช่วยให้ประชาชนมีความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพที่มีความก้าวหน้า ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพอนามัย และให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญมากในการดำรงชีวิต ถ้าประชาชนกินดีอยู่ดี ปัญหาอาชญากรรมก็ลดลงตามลำดับถ้าตราบใดที่ปากท้องยังหิวยังต้องกินต้องใช้ ก็ย่อมส่งผลให้มีการกระทำความผิดเพิ่มมากขึ้น

3.ปัญหายาเสพติด

ปัญหายาเสพติด(Drugs)ติดถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากยาเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม บ่อนทำลายชีวิตมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ²⁵

ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก(WHO) ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้ว จะเกิดความต้องการทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีทั้งสิ่งเสพติดที่สามารถหยุดเสพและไม่สามารถหยุดเสพได้

ประเทศไทยก็มีประวัติที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือ มีการเสพฝิ่นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง) ประมาณ 600 ปีเศษมาแล้ว ในสมัยนั้นก็มีหลักฐานว่า พระมหากษัตริย์ทรงเล็งเห็นโทษของการเสพฝิ่น และทรงลงโทษผู้เสพติดเช่นกัน ระหว่างสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา (American civil war) ค.ศ. 1861 - 1865 เริ่มมีการนำเข้ฝิ่นเข้ามาใช้ได้ฝิ่นหนึ่งมาใช้ ทำให้มีผู้นำมอร์ฟีนมาใช้ในลักษณะยาเสพติด ต่อมาเมื่อคนรู้จักการฝิ่นยาเข้าหลอดเลือดดำ เฮโรอีนจึงได้ถูกนำมาใช้แทนมอร์ฟีน

ในส่วนในประเทศไทย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ได้ให้คำนิยามของคำว่า สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆซึ่งเมื่อเสพย์เข้าสู่ร่างกายแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆแล้วส่งผลต่อร่างกาย จิตใจทรุดโทรมลงไป กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการ

²⁵ อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน .พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2557 . หน้า 102

ผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความรวมถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษผสมอยู่

ยาเสพติดมีมากมายหลายประเภท ทั้งประเภทที่กดประสาท , กระตุ้นประสาท , หลอนประสาท , ออกฤทธิ์ผสมผสาน เช่น ฝิ่น , กัญชา , เฮโรอีน , โคเคน , ยาบ้า , ยาอี , ยาไอซ์ , ทินเนอร์ เป็นต้น โดยสิ่งเสพติดหรือยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7 ได้แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง

ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป

ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ตามมาตรา 43

ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2

ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าข่ายอยู่ในประเภทที่ 1 -4 ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 8 (1)

ทั้งนี้ สาเหตุของการติดยาเสพติด อาจเกิดเนื่องมาจากสาเหตุเพราะความอยากรู้อยากลอง , เพื่อนหรือกลุ่มคนในสังคมนั้นแนะนำให้ลอง , มีความเชื่อในทางที่ผิด , เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือถิ่นที่อยู่ เป็นต้น โดยผู้ติดยาเสพติดจะมีลักษณะอาการที่แสดงออกทั้งทางร่างกาย พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก เช่น ร่างกายเกิดความทรุดโทรม ผอม ซูบซีด ใบหน้าหมองคล้ำ มีการใช้ยาสินเปลืองเพิ่มมากขึ้น ก้าวร้าว อารมณ์ฉุนเฉียว อาจกระทำความผิดใดๆได้ง่ายมากขึ้น

ในสมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด กล่าวคือ “ผมและรัฐถือว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายความมั่นคงของประเทศ ผมจะไม่อดทนต่อนโยบายที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อการแพร่กระจายของยาเสพติด ต่อไปนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวท่านคือเจ้าภาพใหญ่ที่จะต้องสั่งการ ติดตามประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ประชุม และปรัญยุทธศาสตร์”

วิธีสังเกตผู้ติดยาหรือสารเสพติด

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ผู้เสพจะมีสุขภาพทรุดโทรม ผอมซีด ทำงานหนักไม่ไหว ริมฝีปากเขียวคล้ำและแห้ง ร่างกายสกปรกมีกลิ่นเหม็น ชอบใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใส่แว่นดำเพื่อปกปิด

2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ผู้เสพจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย พุดจาว่าขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มัวสุมกับคนที่มัวพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด สูบบุหรี่จัด มีอุปการณ์เกี่ยวกับยาเสพติด หน้าตาซีดเซียว ขาดความเชื่อมั่น จิตใจอ่อนแอ ใช้เงินเปลือง สิ่งของภายในบ้านสูญหายบ่อย

3. ผู้เสพจะแสดงอาการอยากยาเสพติด ตัวสั่น กระตุก ชัก จาม น้ำมูกไหล ท้องเดิน ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดที่เรียกว่า ลงแดง มีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรงนอนไม่หลับ ทุรนทุราย

การป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปัจจุบัน เยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากการกระทำของเยาวชนเอง เช่น ความอยากรู้อยากทดลอง ความคึกคะนองต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้และจากความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งจิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหาที่ใช้ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตนใช้บ่อยๆทำให้เกิดการเสพติด ฉะนั้น การป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด สามารถกระทำได้โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระทำสิ่งดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น การพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้ลองเสพยาเสพติด ใช้เวลาว่างและความอยากรู้อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึ่งพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะนำความเสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของ พ่อแม่และประพฤติแต่ในสิ่งที่ดีงาม จะช่วยให้เยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิต ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยนำหลักศาสนามาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต จะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับให้คำปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ปัจจุบันปัญหาของวัยรุ่นในสังคมไทยรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเมือง ประกอบกับวัยรุ่นเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการเจริญเติบโตมีความเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ทำให้วัยรุ่นประสบปัญหา

มากมาย เช่น ปัญหาเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทำแท้ง ปัญหาโรคเอดส์ ปัญหาความรุนแรง เป็นต้น ทั้งนี้ปัญหาที่สำคัญของวัยรุ่นในปัจจุบัน ได้แก่ ปัญหายาเสพติด ปัญหาที่เกิดจากการขาดความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกาย และปัญหาความรุนแรง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญจากปัญหาคีฬา สภาแวดล้อมใกล้ตัวที่ซุกงูไปในทางไม่ดี และการใช้ความรุนแรงในสังคม

ในขณะที่หลายคนกำลังให้ความสำคัญกับปัญหาการเมืองไทยแต่ปัญหาอีกประการที่หลายคนละเลยไป ที่สร้างความรุนแรงในสังคมไม่แพ้ปัญหาการเมืองไทย นั่นก็คือ “ปัญหายาเสพติด” ปัญหาเสพติดนับเป็นปัญหาสังคมที่มีความร้ายแรงระดับชาติ ทุกสังคมชุมชนต่างได้รับผลกระทบจากปัญหาเสพติดในทุกวันนี้ คนจำนวนมากกำลังเผชิญกับปัญหาเสพติดแพร่ระบาดในสังคมไทย แม้จะได้มีมาตรการป้องกันและปราบปรามผู้ลักลอบจำหน่ายและเสพยาเสพติด แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดยาเสพติดให้หมดไปได้ เนื่องจากเป็นขบวนการที่มีความซับซ้อน นับวันปัญหาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ

กล่าวได้ว่าปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญยิ่งของประเทศไทย เนื่องจากเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น ๆ มากมายในประเทศ ปัญหาเสพติดในประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวมากขึ้นจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี การพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้โครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่ขาดพลังและขาดความสมดุลในการพัฒนา สถาบันหลักทางสังคมหลายสถาบันเกิดความอ่อนแอ เป็นช่องว่างทำให้ปัญหาเสพติดแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นนายทุนผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้นำเข้า และส่งออกยาเสพติด อาศัยผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนำยาเสพติดทั้งที่มีอยู่เดิมและชนิดใหม่เข้ามา เผยแพร่ในหมู่ประชาชนในแต่ละกลุ่มซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ยาเสพติดเป็นปัญหาที่ “เป็นภัยคุกคาม กัดกร่อน บ่อนทำลาย” ประเทศไทยส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งต่อปัจเจกบุคคล และสังคมส่วนรวมในมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น

ผลกระทบต่อตัวบุคคล ยาเสพติดทุกชนิด จะมีผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะด้านบุคลิกภาพและสุขภาพอนามัย ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

ผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชนและสังคม ครอบครัวที่มีผู้ติดยา มักได้รับความเดือดร้อนจากผู้ติดยาในทุกด้าน นำไปสู่ความยุ่งยาก ขัดแย้ง แตกแยก และสิ้นเปลืองในการแก้ปัญหา ผู้ติดยามักก่อให้เกิดอาชญากรรมต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าไปเกี่ยวข้องกับแหล่งขายยา การลักเล็กขโมยน้อย การประทุษร้ายต่อชีวิตและทรัพย์สิน การพนันและอาชญากรรมต่าง ๆ สำหรับผู้ค้าและหรือผู้เสพซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัว เมื่อถูกจับกุมและดำเนินการทางกฎหมาย จะส่งผลกระทบให้สมาชิกภายในครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนที่อยู่ภายใต้การปกครองจะต้องออกจากโรงเรียน ซึ่งเป็นการทำลายอนาคตของประเทศชาติ

ผลกระทบต่อการบริหารจัดการภาครัฐ คดียาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นภาระต่องานด้านกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของรัฐที่เพิ่มสูง และทำให้การดำเนินคดีด้านอื่น ๆ เกิดความล่าช้า นอกจากนี้ ปัญหาเสพติดได้ก่อให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน โดยเฉพาะการทุจริตต่อ

หน้าที่ การรับสินบน การกลั่นแกล้งรีดไถ แสวงหาผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดซึ่งทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความไม่ศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ การผลิตและการค้ายาเสพติด จัดเป็นกลุ่มธุรกิจและเศรษฐกิจนอกกฎหมายที่ไม่ก่อให้เกิดการผลิต แม้ว่าการค้ายาเสพติดบางส่วนจะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้เมื่อมีการค้าขาย แต่ก็ยังเป็นรายได้สำหรับคนบางกลุ่มที่กระทำความผิดกฎหมายและเอาเปรียบสังคม ปัญหายาเสพติดทำให้รัฐบาลต้องทุ่มเทงบประมาณจำนวนมาก เพื่อใช้ในการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาและฟื้นฟู แทนที่จะนำไปใช้ในการด้านอื่นๆ ที่มีความจำเป็น ต้องสูญเสียทรัพยากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่จำเป็น รวมทั้งกระทบต่อทรัพยากรมนุษย์ เพราะยาเสพติดมีส่วนทำลายพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมองของเด็กและเยาวชน และแรงงานที่จะเป็นพลังของประเทศไทยในอนาคต ผลกระทบต่อความมั่นคงและชื่อเสียงของประเทศ สาเหตุเนื่องจากปัญหายาเสพติดได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นที่ตั้งของแหล่งผลิตยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติด จะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทยไม่เป็นที่ไว้วางใจของนานาชาติในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้ไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยวหรือลงทุนทางการค้า และธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ประเทศคู่แข่งฉวยโอกาสในการโจมตีประเทศไทยมาตรการสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด สิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง คือ บทบาทของสถาบันทางสังคมไทยในระดับรากหญ้า ซึ่งประกอบด้วยสถาบันครอบครัว สถาบันชุมชน สถาบันโรงเรียน และสถาบันศาสนา เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ดังนั้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดจึงมีใช้หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่หากเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินไทย ก่อนที่ชาติไทยจะตกเป็นทาสของ “ยาเสพติด”

สังคมไทยกับยาเสพติด

ยาเสพติดในสังคมไทยมีมาตั้งแต่ช้านานปัจจุบันปัญหายาเสพติดก็กำลังแพร่ระบาดและขยายไปทั่วประเทศมากขึ้นและก่อให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นมามากมายปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ บั่นทอนความเจริญของประเทศชาติ การที่เราให้ความสนใจในเรื่องความเป็นมาของยาเสพติดนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะถ้าเรามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มากเราก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยแก้ ปัญหาได้ แม้จะช่วยไม่ได้มากก็ตามโดยส่วนมากผู้ติดยาเริ่มจากความอยากรู้อยากลอง และความคึกคะนองเป็นส่วนใหญ่ อีกทั้งสภาพแวดล้อม สังคม และค่านิยมในกลุ่มเป็นแรงผลักดันอีกชั้นหนึ่งประกอบกับหาซื้อได้ง่ายทำให้จำนวนผู้ติดยาเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะถูกบรรจุลงในวาระแห่งชาติก็ตามแต่ก็ยังมิข่าวออกมาให้เห็นกันอยู่ตามหน้าหนังสือตลอดซึ่งล้วนก่อความเสียหายให้กับประเทศชาติทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการปล้นชิงหรืออาชญากรรม ล้วนนำมาซึ่งความสูญเสีย กลุ่มเยาวชนจะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่น และที่น่าเป็นห่วงมากก็คือมันกำลังแพร่ระบาดสู่เด็กนักเรียนช่วงวัย 9 ขวบ และ 10 ขวบ สาเหตุอาจเป็นเพราะเกิดจากถูกเพื่อนชักจูงให้ลองเสพ อยากรู้ อยากรลอง ถูกล่อลวง และสาเหตุสำคัญ

อีกประการหนึ่งคือการขาดความอบอุ่นในครอบครัว พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ปัญหาพ่อแม่หย่าร้างกัน ผู้ใหญ่ไม่ได้สนใจดูแลหรือเป็นที่พึ่งของเด็กได้ เด็กเกิดความรู้สึกว่าเหวี่ยงจะปรึกษาใคร เลยหันไปหายาเสพติด หรือเป็นปาล่อให้กับผู้ไม่ปรารถนาดีอย่างพอดี

ปัจจุบันยาเสพติดได้มีการเปลี่ยนรูปแบบในการแพร่ขยายไปมากจากเดิมเคยพบเป็นเฮโรอีนซึ่งเราก็คงได้ยินกันบ่อยๆ ก็กลายเป็นยาบ้า ยาไอซ์ ยาอี ที่เราได้ยินข่าวแทบจะทุกวัน ตัวยาพวกนี้ออกฤทธิ์ต่อสมองโดยเข้าไปปรับหรือเปลี่ยนแปลงสารเคมีบางตัว ทำให้มีฤทธิ์ที่ทำให้ผู้เสพรู้สึกดี มีพลัง หรือรู้สึกเพลิดเพลินค่อนข้างมาก หลายคนชอบใจติดใจในความสนุกสนานที่ได้รับจากฤทธิ์ของยา กว่าที่รู้ตัวอีกทีก็สายเสียแล้ว

วิธีการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

เริ่มจากตนเอง ไม่ทดลองเสพยาเสพติดทุกชนิด ถ้ามีปัญหาหรือไม่สบายใจ อย่าเก็บไว้คนเดียว ไม่หาทางออกในทางที่ผิดหรือเป็นโทษ ควรปรึกษาพ่อ แม่ ครู ผู้ใหญ่หรือญาติๆของเรา ควรใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นกีฬาหรือทำงานอดิเรกต่างๆ

ต่อมาคือครอบครัว คนในครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้เด็กหลงผิดหรือตกเป็นทาสของยาเสพติด ควรสอดส่องดูแลเด็กและบุคคลในครอบครัวอย่าให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อบรมสั่งสอนให้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดูแลเรื่องการคบเพื่อน คอยส่งเสริมให้เขารู้จักการใช้เวลาในทางที่เป็นประโยชน์ เช่น การทำงานบ้าน เล่นกีฬา ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหันเหไปสนใจในยาเสพติด สิ่งสำคัญก็คือ ทุกคนในครอบครัวควรให้ความรักความเข้าใจ ให้ความอบอุ่น มีเวลาว่างให้กันหรืออยู่ด้วยกันบ่อยๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

และสุดท้ายคือชุมชนหรือคนในสังคม นี่ก็เป็นกลุ่มๆหนึ่งที่สามรถช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ถ้าหากพบผู้ติดยาเสพติดควรช่วยเหลือแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยเร็ว เมื่อรู้ว่าใครผลิต นำเข้า ส่งออก หรือจำหน่ายยาเสพติด ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ศุลกากร นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เพื่อดำเนินการกวาดล้างและปราบปรามมิให้ยาเสพติดกระจายไปสู่ชุมชน

นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ เรื่องพิษภัยของยาเสพติดคงจะเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชนจนได้การจัดค่ายอบรมเรื่องยาเสพติด การจัดรายการประจำทางสื่อวิทยุโทรทัศน์และคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสารและสิ่งพิมพ์ต่างๆตลอดจนการให้ความรู้ ทางสื่ออื่นๆ น่าจะเป็นวิถีทางที่เร้าใจจิตสำนึกของคนไทยให้ช่วยกันขจัดปัญหายาเสพติด

หลักในการหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดสิ่งเสพติด

- 1.เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครูและคนอื่นๆที่น่าเชื่อถือและหวังดี(จริงๆ)
- 2.เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาครอบครัว ครู หรือผู้ใหญ่ที่น่าเชื่อถือ ไม่ควรเก็บปัญหานั้นไว้หรือหาทางลี้ภัยปัญหาโดยใช้สิ่งเสพติดช่วยหรือใช้เพื่อเป็นการประชด

- 3.หลีกเลี่ยงให้ห่างไกลจากผู้ติดสิ่งเสพติดหรือผู้จำหน่ายสิ่งเสพติด
- 4.ถ้าพบคนกำลังเสพสิ่งเสพติดหรือจำหน่ายให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
- 5.ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดเพื่อจะได้ป้องกันตัวและผู้อื่นให้ห่างจากสิ่งเสพติด
- 6.ต้องไม่ให้ความร่วมมือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนที่ติดสิ่งเสพติดเช่นไม่ให้ยืมเงิน
- 7.ไม่หลงเชื่อคำชักชวนโฆษณาหรือคำแนะนำใดๆหรือแสดงความเก่งกล้าเกี่ยวกับการเสพสิ่งเสพติด
- 8.ไม่ขายอันตรายทุกชนิดโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์ และควรใช้ยาที่แพทย์แนะนำให้ตามขนาดที่แพทย์สั่งไว้เท่านั้น
- 9.หากสงสัยว่าตนเองจะติดสิ่งเสพติดต้องรีบแจ้งให้ผู้ใหญ่ทราบ
- 10.ยึดมั่นในหลักธรรมของศาสนา หรือคำสอนของศาสนาทุกศาสนา เพราะทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายให้บุคคลประพฤติแต่สิ่งดีงามและละเว้นความชั่ว

4.การค้าประเวณีหรือโสเภณี

โสเภณี(Prostitute) หรือการขายบริการทางเพศจะต้องพิจารณาความหมายตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข ร.ศ.127 ซึ่ง“หญิงนครโสเภณี” หมายถึง หญิงที่รับจ้างทำชำเราสำส่อน โดยได้รับเงินผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง ทั้งนี้ การขายบริการทางเพศอาจมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น แม่เล้า , แมงดา , อาโก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลก มีการขายบริการทางเพศอยู่แพร่หลาย ทั้งที่ผิดและถูกกฎหมาย

โดยประวัติความเป็นมาของหญิงโสเภณี คือ ในประเทศอินเดียสมัยโบราณตามแคว้นต่างๆจะมีหญิงสาวที่มีความงามและเฉลียวฉลาดเป็นเลศกว่าหญิงใด นอกจากนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ อีก 64 สาขา ซึ่งรวมไปถึงความรู้ในคัมภีร์กามสูตร หญิงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่หมายปองแย่งชิงกันของกษัตริย์และเจ้าชายจากแคว้นต่างๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการรบฆ่าฟันกันทุกคนจึงตกลงยกนางให้เป็นสมบัติสาธารณะ เพื่อที่นางจะได้รับรองทุกคนได้โดยไม่ถูกคนหนึ่งคนใดผูกขาด หญิงงามผู้มากด้วยคุณสมบัติดังกล่าว จึงได้รับตำแหน่งโสเภณีหรือหญิงงามประจำเมืองไปในที่สุด จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าหญิงที่มีตำแหน่งเป็นโสเภณีในยุคนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์และมีฐานสูงมากในสังคม

ในประเทศอังกฤษ อาชีพโสเภณีถือว่าเป็นอาชีพที่เก่าแก่มากมาเป็นเวลาช้านาน แต่ค่านิยมของคนประกอบอาชีพนี้ถือว่ามีความชั่วร้ายเป็นอันมาก

อัลเฟรด ซี คินเซย์ (Alfred C. Kinsey) กล่าวไว้ในผลงานวิจัยว่า “สาเหตุที่ผู้ชายไปหาโสเภณี เหตุผลสำคัญคือ ต้องการระบายความรู้สึกอารมณ์ทางเพศ โสเภณีสามารถช่วยผู้ชายได้โดยที่การจ่ายเงินในราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการที่กลุ่มผู้ชายเหล่านี้จะระบายความรู้สึกทางเพศกับหญิงอื่นที่มีโซโสเภณี”

โสเภณีในประเทศไทย

สำหรับประเทศไทย มีการสันนิษฐานว่า หญิงโสเภณีน่าจะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี และได้มีการพัฒนารูปแบบหญิงโสเภณีต่อเนื่องเรื่อยมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสมัยหลังนั้น จะเรียกขานหญิงโสเภณีว่า “หญิงโคมเขียว”

ในช่วงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชาวจีนอพยพกันมาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่งชาวจีนเหล่านี้ไม่ได้นำเอาครอบครัวมาด้วย ชาวจีนจึงมีความต้องการใช้บริการทางเพศเป็นอย่างมาก ย่านสำเพ็งจึงกลายเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงเกี่ยวกับโสเภณี

ในสมัยรัชกาลที่ 5 โสเภณีมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ผลกระทบที่ตามมา คือ เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จึงได้มีการตรา พ.ร.บ.สั่งจรโรค ร.ศ.127 เพื่อควบคุมจำนวนช่อง จำนวนโสเภณี มีการจดทะเบียนอนุญาต เสียภาษีบำรุงรัฐ เป็นต้น

โสเภณี อาจแยกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

- 1.หญิงโสเภณีที่สมัครใจ และ
- 2.หญิงโสเภณีที่ไม่สมัครใจ

ในสมัย นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายอย่างจริงจังในการปราบปรามโสเภณีเด็กเพื่อเป็นเกียรติภูมิของประเทศชาติว่า “ปัญหาโสเภณีเป็นปัญหาสังคมที่นอกจากจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น ปัญหาสาธารณสุข ปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด ปัญหาความเสื่อมโทรมทางวัฒนธรรม นอกจากนั้นยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย ”

ประเภทของสถานบริการทางเพศ

การสำรวจในระยะหลังตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดแบ่งประเภทต่างๆ อาทิเช่น สำนักค้าประเวณี ,โรงแรม,บังกาโล,เกสต์เฮาส์, โรงน้ำชา , บาร์เปียร์ , บาร์เกย์ ,บาร์อโกโก้ ,บาร์ราวง , ดิสโกเธค, ไนท์คลับ , ผับ , คาราโอเกะ , คอกเทลเลาจน์ , อาบ อบ นวด , นวดแผนโบราณ , ชาวนา , คอฟฟี่ช็อป , คาเฟ่, ร้านเสริมสวย , ร้านตัดผมชาย , นางทางโทรศัพท์ เป็นต้น

จำนวนสถานบริการทางเพศ

แม้จะไม่มีข้อมูลที่แน่นอนว่าสถานบริการทางเพศทั่วประเทศมีจำนวนกี่แห่ง แต่ข้อมูลจากการสำรวจสถานบริการทางเพศและจำนวนผู้ใช้บริการทางเพศ ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2541 ของกองกามโรคกระทรวงสาธารณสุข แสดงให้เห็นว่า มีจำนวนสถานบริการทางเพศทั่วประเทศ 80,166 แห่ง มีจำนวนพนักงานทั้งหมดในสถานบริการทางเพศ 107,591 คน มีจำนวนผู้ให้บริการทางเพศทั่วประเทศ 63,135 คน โดยแยกเป็นผู้ให้บริการทางเพศหญิง 61,135 คน และผู้ให้บริการทางเพศชาย 2,806 คน

อายุ

ผู้หญิงที่ทำงานขายบริการทางเพศมีทั้งที่อายุน้อยมาก 12 ปี และที่อายุมากจนไม่น่าเชื่อว่าว่าจะอยู่ในอาชีพนี้ได้ 53 ปี อย่างไรก็ตาม โดยเฉลี่ยแล้วหญิงบริการที่ทำงานในสำนักโสเภณีมีอายุเฉลี่ยประมาณ 21-22 ปี

การเข้าสู่อาชีพ

ส่วนใหญ่แล้วหญิงที่ทำงานขายบริการทางเพศมักจะผิดหวังในเรื่องความรัก มีชีวิตคู่ที่ล้มเหลว แม้ว่าบางคนจะมีครอบครัวหรือมีคนรักใหม่แล้วก็ตาม แต่อย่างน้อยที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต หญิงสาวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ความเจ็บปวดในเรื่องนี้มาแล้วทั้งนั้น

การคุมกำเนิด การตั้งครรภ์ และการทำแท้ง

การทำงานขายบริการทางเพศทำให้หญิงบริการโอกาสเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์มาก หากไม่ได้คุมกำเนิดอย่างต่อเนื่องและจริงจังและการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาเหล่านี้มักจบลงด้วยการทำแท้งซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้หญิงบริการได้ การที่หญิงบริการนิยมใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นมีคำอธิบายว่าเนื่องด้วยเหตุผล คือเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน และยาเม็ดคุมกำเนิดมีผลทำให้ร่างกายอวบอ้วนสมบุรณ์มากขึ้นหญิงบริการทางเพศบางคนกล่าวว่า “ ยาคุมทำให้หน้าอกใหญ่ ลูกคำชอบ ” นอกจากนั้นผลข้างเคียงอันเกิดจากการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดก็คือ ยาเม็ดคุมกำเนิดทำให้หญิงบริการส่วนใหญ่มีประจำเดือนกะปริบกะปรอยสามารถรับแขกได้ตลอดทั้งเดือน

อย่างไรก็ตาม แม้หญิงบริการส่วนใหญ่จะรายงานว่ามีการใช้วิธีคุมกำเนิดอยู่ก็ตามแต่รายงานวิจัยหลายชิ้นก็พบหญิงบริการที่เคยตั้งครรภ์ที่เคยทำแท้งระหว่างการประกอบอาชีพในสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก งานวิจัยพบว่าผู้หญิงบริการอาบอบนวด 504 คนเคยตั้งครรภ์ 1,040 คน ครั้ง และเป็นการตั้งครรภ์ที่จบลงด้วยการทำแท้ง 209 ครั้ง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือทุก 5 ครั้งของการตั้งครรภ์จะมีการลักลอบทำแท้ง 1 ครั้ง

การรักษาความสะอาด

ภายหลังการให้บริการทางเพศแก่ลูกค้าแต่ละครั้ง หญิงบริการนิยมล้างทำความสะอาดอวัยวะเพศภายนอกด้วยน้ำหรือกับน้ำสบู่ ส่วนภายในช่องคลอดก็มีการทำความสะอาดหลายวิธี เช่น ทำความสะอาดด้วยน้ำ โดยใช้ลูกยางดูดน้ำเข้าไปล้างภายใน หรือใช้น้ำกับสบู่โดยใช้นิ้วมือถูสบู่แล้วสอดเข้าไปล้างภายในช่องคลอด แต่หากวันได้รับแขกหลายคน การทำความสะอาดก็มักจะใช้เพียงน้ำล้างเท่านั้น เพราะถ้าใช้สบู่จะแสบมาก หญิงบริการบางคนนิยมรับประทานยาขับปัสสาวะหลังเสร็จสิ้นการรับแขกในแต่ละวันด้วยความเชื่อว่าสามารถขับเชื้อโรคที่อาจติดมาจากการขายบริการทางเพศโดยเฉพาะโรคเอดส์

การใช้ถุงยางอนามัย

เนื่องจากปัจจุบันนี้ยังไม่มียารักษาโรคเอดส์หรือวัคซีนที่ใช้ในการป้องกันโรคเอดส์ได้ การใช้ถุงยางอนามัยเป็นวิธีการเดียวที่สามารถป้องกันที่สามารถป้องกันโรคเอดส์ที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้ถุงยางอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานบริการทางเพศก็คือ การสำรวจอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในสถานบริการทางเพศ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าอัตราการใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์กับลูกค้าจะสูงขึ้นมากดังกล่าวกว่าข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางกรณีที่ไม่มีการใช้ถุงยางอนามัยในการร่วมเพศกับลูกค้า ด้วยเหตุผลหลักๆ คือ ลูกค้าไม่ชอบหรือไม่ยอม หรือเป็นแขกขาประจำและยังมีหญิงบริการบางคนที่ไม่ใช้ถุงยางอนามัยกับลูกค้าด้วยเหตุผลอื่นๆ เช่น ปริมาณถุงยางไม่เพียงพอ แยกให้ข้อมูลว่าไม่ได้เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือแขกแต่งกายดี สะอาดหรือแขกมีอายุมาก

การรักร่วมเพศ

การรักร่วมเพศ(Homosexuality) หมายถึง การมีความสุขทางเพศกับคนที่มีเพศเดียวกันระหว่างชายกับชาย หญิงกับหญิง หรือทั้งเพศเดียวกันหรือต่างเพศกันก็ได้ (Bisexuality)²⁶ หรือการมีความพึงพอใจกับคนที่มีเพศเดียวกันอย่างเดียวยหรือส่วนใหญ่ โดยอาจมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันหรือไม่ก็ได้ หรือบุคคลที่มีแรงจูงใจในการมีความพึงพอใจทางเพศกับคนเพศเดียวกัน จะนำไปสู่การมีความสัมพันธ์ทางเพศ แต่ก็อาจจำกัดเพียงแค่จินตนาการทางเพศกับเพศเดียวกันก็ได้ หรือ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกในลักษณะที่เป็นแบบแผนระยะยาวของการมีความพึงพอใจทางเพศ ที่ไม่สามารถกระตุ้นเร้าทางเพศได้ด้วยเพศตรงข้าม แต่อารมณ์ความรู้สึกและความสนใจทางเพศสามารถกระตุ้นได้โดยบุคคลเพศเดียวกัน

²⁶ ปัญหาทางเพศ เรื่องรักร่วมเพศ . จาก <https://www.gotoknow.org/posts/426400> .

อย่างไรก็ดี ในปี พ.ศ.2516 สมาคมจิตเวชศาสตร์ อเมริกา ได้เรียกร้องให้นักจิตวิทยาทั่วประเทศให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ว่าการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีพฤติกรรมรักร่วมเพศนั้น มิใช่เป็นสิ่งที่บุคคลนั้นพอใจจะกระทำเสมอไป และยืนยันว่าการรักร่วมเพศไม่ได้เป็นความผิดปกติอย่างที่เข้าใจ

กรณีชายรักร่วมเพศ

ในสังคมไทยคนทั่วไปมักจะเรียกคนที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศว่า ผิดปกติ เช่น ชายที่มีลักษณะภายนอกกระตุงกระต้างเหมือนผู้หญิง หรือแต่งกายเหมือนผู้หญิง จะถูกเรียกว่ากระเทย บางคนก็เรียกว่า ตู้ต แต่ว นื่องเตย นางกอ เป็นต้น จากการศึกษาค้นพบว่ามีผู้สนใจศึกษาความหมายของคำว่ารักร่วมเพศมากขึ้น

สรุปได้ว่า รักร่วมเพศหมายถึง ชายที่มีความรู้สึกทางเพศ หรือความสุขความพอใจทางเพศต่อเพศเดียวกัน บุคคลประเภทนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1.กลุ่มผู้ที่มีพฤติกรรมเปิดเผย โดยทั่วไปเรียกว่ากระเทย หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่ชอบแต่งกายเป็นเพศหญิง กิริยาท่าทางเป็นเพศหญิง และ 2.กลุ่มพฤติกรรมไม่เปิดเผย โดยทั่วไปเรียกว่าเกย์ หมายถึง ชายรักร่วมเพศที่มีลักษณะภายนอกเหมือนชายปกติทั่วไป ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 4 ประเภท²⁷คือ

1. Homosexual (มาจากภาษากรีก มีรากศัพท์ว่า Homos แปลว่าเหมือนกัน อย่างเดียวกัน) เพราะรักร่วมเพศเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง หมายถึง บุคคลที่มีความต้องการทางเพศกับบุคคลที่เป็นเพศเดียวกันกับตน ถึงแม้เคยมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลต่างเพศอยู่ก็ตาม แต่ก็มีความต้องการบุคคลเพศเดียวกันไม่ได้ โดยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความต้องการที่จะแปลงเพศ ให้เป็นเพศตรงข้ามเขาจะพอใจในเพศที่ตนเองเป็นอยู่เพียงแต่ต้องการมี เพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเท่านั้นเอง ส่วนพวกที่มีกิจกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันแบบชั่วคราว เช่น ตอนวัยรุ่นอาจเคยร่วมสำเร็จความใคร่กับเพื่อนๆ โดยอาจผลัดกัน หรือไปอยู่ในที่มีแต่บุคคลเพศเดียวกัน

2.Hermaphrodite หมายถึง กระเทยประเภทที่มีระบบสืบพันธุ์ทั้งสองเพศในคนเดียวกัน เช่น อาจมีอวัยวะเพศภายนอกเป็นลักษณะเพศหญิง แต่มีอวัยวะอยู่ในตัวด้วย

3.Transsexualism มีความรู้สึกไม่พอใจในเพศที่ตนเองเป็นอยู่ ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นเพศตรงข้ามยอมรับตนเองในฐานะที่เป็นเพศตรงข้าม

4.Transvestis เป็นกลุ่มที่มีความต้องการทางเพศหรือมีความสุขเมื่อได้สวมใส่เสื้อผ้าของเพศตรงข้ามแต่ยังพอใจในการมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม ไม่มีความคิดที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันเลย เช่น ผู้ชาย

²⁷ รักร่วมเพศ . จาก <http://th.uncyclopedia.info/wiki/>

บางคนที่ชอบแต่งตัวชุดสตรีแล้วช่วยกระตุ้นให้มีความรู้สึกทางเพศที่คึกคักขึ้น โดยยังอยากมีกิจกรรมทางเพศกับผู้หญิงเท่านั้น รูปแบบการปฏิบัติทางเพศของพวกรักร่วมเพศชาย

การปฏิบัติทางเพศของพวกรักร่วมเพศชาย ก็เหมือนการร่วมเพศระหว่างชายกับหญิง ต่างกันตรงที่ไม่ได้ร่วมเพศด้วยองคชาติ กับช่องคลอดเท่านั้นเอง ซึ่งรักร่วมเพศชายจะมีบทบาททางเพศ 3 อย่าง คือ เป็นฝ่ายกระทำ เป็นฝ่ายถูกกระทำ หรือแบบผสม แต่การร่วมเพศทางทวารหนักค่อนข้างจะมีลักษณะแน่นอนว่าฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายกระทำหรือฝ่ายถูกกระทำ

สาเหตุของรักร่วมเพศ

1. สาเหตุทางกรรมพันธุ์ คาลแมน(Kallman) ศึกษาวิจัยกรณีคู่แฝด และพบว่า ในคู่แฝดที่เกิดจากรังไข่ใบเดียวกัน ถ้าคนใดคนหนึ่งเป็นอีกคนจะมีโอกาสเป็นด้วยเสมอ แต่ในคู่แฝดที่เกิดจากไข่คนละใบ ถ้าคนหนึ่งเป็น อีกคนจะมีโอกาสเป็นเพียงร้อยละ 11.5 นอกจากนั้นยังมีผู้อื่นอีกที่สนับสนุนว่า ลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็นสิ่งที่ติดตัวคนๆ นั้นมาตั้งแต่เกิด หรือเป็นลักษณะประจำตัวของเขาเอง ไม่ใช่มาเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมในภายหลัง ทั้งนี้เพราะคนในสังคมส่วนใหญ่ มีความสัมพันธ์กับคนต่างเพศ และส่งเสริมพฤติกรรมเช่นนี้ด้วย

2. สาเหตุจากครอบครัว ได้แก่การที่ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับบิดามารดา ที่เป็นเพศเดียวกันกับเด็กไม่ดีจากสาเหตุใดก็ตาม ทำให้เด็กไม่สามารถลอกเลียนลักษณะ และบทบาททางเพศที่ถูกต้องได้ หรือการที่บิดามารดาทะเลาะวิวาทกันเป็นประจำอาจทำให้เด็ก กลียุคกลัวชีวิตรักร่วมเพศที่เขาเห็นตัวอย่าง จึงหันไปหาความสุขทางเพศกับเพศเดียวกัน การเลี้ยงดูผิดเพศเนื่องจากบิดามารดาไม่ต้องการเพศที่แท้จริงของเด็ก ก็อาจทำให้เกิดปัญหา รักร่วมเพศได้เช่นกัน การเข้าใจผิดในความสัมพันธ์ระหว่างบิดามารดา เช่น การที่เด็กมีโอกาสเห็น บิดามารดาร่วมเพศกันแล้วเข้าใจผิดว่าบิดากำลังทำร้ายมารดา อาจทำให้เด็กกลียุคกลัวบิดาตลอดจนคนอื่นทุกคนและหันไปหาความรัก จากเพศเดียวกันซึ่งนุ่มนวลกว่า

3. สาเหตุจากสังคม การกระทบกระเทือนใจอย่างรุนแรงจากความสัมพันธ์ ระหว่างวัยรุ่นชายกับหญิง อาจเป็นสาเหตุของรักร่วมเพศได้ เช่น วัยรุ่นชายที่ผิดหวัง ความรักครั้งแรกจากหญิง อาจเศร้าโศกเสียใจมาก และมองเห็นชีวิตรักต่างเพศเป็นความปวดร้าวใจ เลยหันเข้าหาเพศเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังครั้งที่สอง มีผู้คิดถึงสาเหตุจากฮอร์โมนเช่นกัน แต่ปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานแน่นอนว่า มีความสัมพันธ์กับรักร่วมเพศอย่างไรก็ตามเคยมีผู้พบว่า พวกรักร่วมเพศชายมีระดับฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน ในเลือดต่ำกว่าของคนปกติ

การรักษาโรครักร่วมเพศ โดยทั่วไปคนที่เป็นโรครักร่วมเพศไม่ต้องการรักษา นอกจากจะมีปัญหาทางจิตใจ หรือปัญหาทางบุคลิกภาพร่วมด้วย

5.การติดสุรา

ปัจจุบันนี้ปัญหา พฤติกรรมการดื่มสุราของคนไทยในสมัยปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไป เพราะว่าพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมอีกทั้งยังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และ ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่มีแค่ผู้ใหญ่ที่ดื่มสุรา แต่ยังมีทั้งเด็กวัยรุ่น และเยาวชนที่ดื่มสุราเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก เพราะปัญหาของวัยรุ่นในการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม ไม่ว่าจะเป็น เหล้า เบียร์ ไวน์ มีมากขึ้น ในทุกประเทศ เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่ชอบทดลองสิ่งต่างๆและวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุนำไปสู่การแสดงออกทางพฤติกรรมต่างๆ ที่ไม่เหมาะสม อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมของวัยรุ่นเช่นการคบเพื่อน การต้องการความเป็นอิสระ ทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับผู้ปกครองอาจเป็นสาเหตุไปสู่พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นได้ โดยเฉพาะวัยรุ่นในครอบครัวที่มีปัญหา และในปัจจุบันก็มีแนวโน้มว่าจะเกิดปัญหามากขึ้นในวัยที่อายุน้อยลงเรื่อยๆ จากสถิติอายุเฉลี่ยที่เด็กวัยรุ่นเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คืออายุ 12 ปีขึ้นไป และแต่ละปี จะมีวัยรุ่นจำนวน 4 ล้าน 6 แสนคน อายุระหว่าง 15 – 19 ปี จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดื่มสุราเพิ่มขึ้น เช่น ทำให้การเรียนตกต่ำลง มีปัญหากับผู้ปกครอง จากการการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะส่งผลกระทบต่อวัยรุ่นทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และวัยรุ่นที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำจะทำให้เกิดการติดแอลกอฮอล์ได้ จากความรุนแรงของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น เช่น ทำให้อ้วน ความดันโลหิตสูง ความผิดปกติของสมอง-พฤติกรรม-เขาวนปัญญา มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ผลการเรียนตกต่ำ ก่อให้เกิดการติดสุราเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีพฤติกรรมส่อไปในทางการเกิดอาชญากรรมเพิ่มขึ้นจนบางคนถึงขนาดถูกจับกุมดำเนินคดีได้และที่สำคัญ คือปัญหาการเกิดอุบัติเหตุเป็นพฤติกรรมเสี่ยงอย่างหนึ่งที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปี โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการจราจรทางบนท้องถนน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรง และทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายๆวันเช่น เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้นนอกจากปัญหาพฤติกรรมการดื่มสุราของวัยรุ่นแล้ว สำหรับผู้ใหญ่เองก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เพราะการที่เด็กดื่มสุรา ส่วนหนึ่งก็อาจเกิดจากการอบรมเลี้ยงดูจากบิดา มารดาด้วยและถ้าหากในครอบครัวบิดามารดามีพฤติกรรมการติดสุรา ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่บุตร ทำให้ลูกมีปัญหา หรือ อาจเกิดความรุนแรงถึงขั้นเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นภายในครอบครัว จากปัญหาการดื่มสุราไม่ได้เป็นเพียงปัญหาในระดับครอบครัวเท่านั้น แต่เป็นปัญหาระดับประเทศ เพราะ หลังจากการดื่มสุราแล้วก็อาจเกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ปัญหาอาชญากรรม จากคดีต่างๆตามมาหลายคดี จะเห็นว่า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย และในปัจจุบันนักเรียน นิสิต นักศึกษา ต้องเรียนและพักอาศัยท่ามกลางร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งความหนาแน่นของร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษามีผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจในการดื่มและสร้างทัศนคติทางบวกต่อการดื่ม รวมทั้งเพิ่มจำนวนการเป็นนักดื่ม ดังนั้น การมีมาตรการควบคุมการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็น ก่อนที่ประเทศไทยจะครองแชมป์นักดื่มของโลก จากสถานการณ์การดื่มสุราของวัยรุ่นไทยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เป็นที่สนใจมากในสังคม สังคมก็เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาจากการดื่มสุราเป็นอย่างมากจึงพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธีให้กับประชาชนได้นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

6.การติดการพนัน

การพนัน(Gambling) หมายถึง กิจกรรม , กีฬาหรือเกมส้อย่างหนึ่งที่มีการเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่อผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีการเดิมพันด้วยเงิน สิ่งของ หรือสิ่งอื่นใดตามแต่จะตกลงกัน ซึ่งการพนันจัดเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของสังคม สามารถพบได้ทุกวัฒนธรรมซึ่งปรากฏอยู่ทั่วไป สามารถสืบย้อนหลังได้หลายพันปี นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าน่าจะมีการเล่นการพนันตั้งแต่สมัยหิน(Stone Age)

นักวิชาการบางท่านเชื่อว่า การพนันมีต้นกำเนิดที่ประเทศจีน เมื่อประมาณ 100 ปีก่อนคริสต์ศักราช จากนั้นได้แพร่หลายเข้าไปในประเทศอินเดีย บาบิโลนและแพร่ขยายต่อไปยังประเทศตะวันตก กรีก โรมัน และประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรปโดยเฉพาะในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส

จนในที่สุดประเทศอังกฤษได้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันขึ้นใช้บังคับเป็นผลสำเร็จขึ้นเป็นประเทศแรก เมื่อปี ค.ศ. 1541 หลังจากนั้นจึงมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับการพนันเพื่อใช้บังคับในหลายๆ ประเทศในทวีปยุโรป เมื่อเทคโนโลยีทางจักรกลและไฟฟ้าเจริญก้าวหน้าจึงเกิดมีการเล่นแบบพลิกแพลง เช่น สล็อตแมชีน หรือบิลเลียดไฟฟ้า เป็นต้น

การพนันในสังคมไทยเป็นเรื่องที่คู่กันมายาวนาน อย่างไรก็ตาม การพนันถือเป็นอบายมุขอย่างหนึ่ง เป็นแนวทางแห่งความชั่วร้าย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตัวผู้เล่น ครอบครัว รวมถึงคนรอบข้างด้วย

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หมายถึง การเล่นเอาเงินหรือสิ่งอื่นใดโดยอาศัยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ รวมทั้งโชคด้วย การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนัน

การพนัน (Gambling) หมายถึง การเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยไหวพริบและฝีมือ โดยพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเสียด เป็นต้น

การพนันเป็นการที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปตกลงร่วมกันทำการเสี่ยงโชคเอาจากทรัพย์สินที่ตนนำมา รวมร่วมกันเพื่อพนันกัน และยังเป็นอบายมุขอย่างหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมัวเมาในการเสี่ยงโชค ซึ่งอาจทำให้ ครอบครัวของผู้เล่นได้รับความเดือดร้อน และอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมที่มีผลกระทบถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวม เศรษฐกิจ และศีลธรรมอันดีของประชาชน

เนื่องจากพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 ไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่า “พนัน” ไว้โดยเฉพาะ แต่จากการศึกษากฎหมายดังกล่าว คำว่า “พนัน” นั้น มีความหมายเช่นเดียวกับ ความหมายทั่วไปและความหมายตามพจนานุกรม กล่าวคือ “พนัน” หรือการพนัน คือ การที่บุคคลสองคนขึ้นไปเข้าเล่นเพื่อแสวงหาประโยชน์ โดยอาศัยการเสี่ยงโชคด้วยความฉลาด ความชำนาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ เพื่อพนันเอาเงินหรือทรัพย์สิน เช่น การเล่นไพ่ต่างๆ บิดเสียด เป็นต้น การเล่นเช่นนั้นเรียกว่า การพนัน

ทั้งนี้ ศาลฎีกาได้วินิจฉัยการเล่นที่เป็นการพนันไว้ว่า จะต้องมີลักษณะที่ผู้เล่นเสี่ยงต่อการได้และเสีย และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 11) ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะที่สำคัญของการพนัน คือ จะต้องเป็นการ เล่นที่เป็นการเสี่ยงโชคต่อการได้หรือเสียประโยชน์

การพนันในประเทศไทย สันนิษฐานเอาไว้ว่า น่าจะเริ่มเข้ามาในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี โดยการติดต่อกับประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นผู้นำเข้ามา คือ การพนันประเภทถั่วโป โดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าเชื่อถือระบุเอาไว้ว่า ประมาณปี พ.ศ.1450 มีการเล่นการพนันที่เรียกว่า ‘กำถั่ว’ ต่อมาในปี พ.ศ.2100 ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ มีการเล่นการพนันที่เรียกว่า ‘โป’ อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์จะค่อนข้างเลือนลาง แต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่า คนไทยนั้นนิยมเล่นการพนันเป็นอย่างมาก ดังปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรจากบันทึกของ มงสิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ (Monsieur De La Loubere) เอกอัครราชทูตพิเศษฝรั่งเศส ซึ่งพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงส่งเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ในปี พ.ศ.2230 โดยลาลูแบร์บันทึกเอาไว้ว่า “ชาวสยามอยู่ข้างค่อนข้างรักเล่นการพนันเสียเหลือเกิน จนถึงจะยอมผลาญตัวเองให้ฉิบหายได้ ทั้งเสียอิสรภาพความชอบธรรมของตัวเองหรือลูกเต๋าของตัวเอง ด้วย ในเมืองนี้ใครไม่มีเงินพอจะใช้เจ้าหนี้ได้ก็ต้องขายลูกเต๋าของตัวเองลงใช้นี่สิน และถ้าแม้ถึงเช่นนี้แล้วยังมีพอเพียง ตัวของตัวเองก็ต้องกลายเป็นทาส การละเล่นพนันที่ไทยรักเป็นที่สุดนั้นก็คือ ดิกแตก ชาวสยามเรียกว่า สะกา”

ต่อมา ในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงเห็นว่า ประชาชนนิยมเล่นการพนันกันมากจึงทรงโปรดให้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของบ่อนการพนัน เรียกว่า อากร

บ่อนเบี้ย และระบบดังกล่าวยังคงบังคับใช้เรื่อยมาแต่เพิ่มการจัดเก็บภาษีอากรพนันเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ทดแทนรายได้ภาษีที่ขาดไปเนื่องจากการยกเลิกการผูกขาดภาษีสินค้าหลายประเภท

สำหรับรูปแบบการเล่นการพนันซึ่งเป็นนิยามกันในช่วงนั้น โดยมากมักใช้สัตว์ตั้งแต่ขนาดเล็ก เช่น จิ้งหรีดและปลากัด ไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น วัว, ควาย หรือช้าง ทั้งนี้ สัตว์ที่มาแรงที่สุดเห็นจะหนีไม่พ้นไก่ชน โดยที่เจ้าของบ่อนจะหักเงินค่าบำรุงบ่อนอย่างน้อยร้อยละ 10 จากจำนวนเงินเดิมพัน ต่อมาเมื่อเวลาผ่านไป และประเทศไทยเริ่มติดต่อกับการค้าขายกับชาวต่างชาติ มากขึ้น การพนันรูปแบบใหม่ๆ ก็ได้หลั่งไหลเข้ามาเพิ่มเป็นลำดับ และหนึ่งใน การพนันที่ปรากฏขึ้นและได้รับความนิยม คือ การเล่นถั่วโปซึ่งมีข้อสันนิษฐานที่น่าเชื่อถือได้ว่า เข้ามาเป็นครั้งแรก ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ระหว่างปี พ.ศ.2231- พ.ศ.2275 อาจเป็นสมัย พระเพทราชา พระเจ้าเสือหรือพระเจ้าท้ายสระ องค์ใดองค์หนึ่ง โดยได้รับอนุญาตจากรัฐบาลและรัฐก็เก็บภาษีจากการเล่นนี้

ทั้งนี้ การควบคุมการเล่นการพนันบางประเภทเริ่มปรากฏเด่นชัดขึ้นในสมัยปลายรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 โดยควบคุมมิให้มีการเปิดบ่อนการพนันตามหัวเมืองใหญ่ๆ เช่น พระนครศรีอยุธยา , เพชรบุรี , นครศรีธรรมราช เป็นต้น เนื่องจากราษฎรโดยทั่วไปต่างพากันหมกมุ่นกับการเล่นการพนันจนแต่ละครอบครัวยากจนลงไปมากเพราะสาเหตุการเล่นการพนันจนติดนิสัย

ประเทศไทยมักนิยมเล่นการพนันโดยเอาสัตว์มาเป็นเครื่องมือ ตั้งแต่สัตว์เล็กไปจนถึงสัตว์ใหญ่ เช่น ไก่ , วัว เป็นต้น รวมถึงการเล่นพนันที่เป็นสากลทั่วโลก เช่น การพนันฟุตบอล , การพนันมวย เป็นต้น

ทุกศาสนาในโลกล้วนไม่เห็นด้วยกับการพนัน โดยเฉพาะศาสนาพุทธได้กล่าวถึงโทษแห่งการพนันเอาไว้ 6 สถาน กล่าวคือ

- 1.เมื่อชนะย่อมก่อเวร
- 2.เมื่อแพ้ย่อมเสียทรัพย์สินที่เสียไป
- 3.ทรัพย์หมดไปเห็นได้ชัด
- 4.เข้าที่ประชุมเขาไม่เชื่อถ้อยคำ
- 5.เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อนฝูง
- 6.เป็นที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ที่จะหาคู่ครองให้ลูกเขา

ลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมของคนเล่นการพนัน

มีลักษณะคล้ายกับการติดสารเสพติด คือ จิตใจจดจ่ออยู่กับการพนันตลอดเวลา ไม่สามารถคิดหรือทำอย่างอื่น มีความอยากเล่นที่ยากจะควบคุม ในที่สุดก็จะเล่นการพนันโดยไม่มีการยั้งคิด เวลาเล่นได้ก็เกิดความสุขอยากได้มากขึ้น เวลาเสียก็จะรู้สึกเสียดายมากอยากได้คืน ก็จะเล่นเพื่อแก้ตัว ในที่สุดก็ลงเอยด้วยการสูญเสียจำนวนมากคนที่เป็โรคติดการพนัน มักจะหาโอกาสเล่นการพนันเสมอ แม้ตัวเองจะไม่มีเงิน ก็อาจขโมยเงิน หรือทำทุกรูปแบบเพื่อให้ได้เงินมาเล่นการพนัน การเป็นหนี้สินไม่ได้ทำให้จิตใจเกิดการยั้งคิด แต่ในทางตรงกันข้าม เขาจะคิดว่าการพนันอาจทำให้เขามีโอกาสได้เงินมาใช้หนี้ได้บ้าง คนที่เป็นโรคนี้อาจจะคิดถึงเข้าข้างตนเองตลอดเวลา เพื่อให้ได้เล่นการพนัน

คนที่เป็โรคติดการพนัน และโรคอื่นๆที่มีปัญหาล้ายๆกันในเรื่องการควบคุมตัวเอง พบว่าสมองบางส่วนมีการทำงานน้อย ทำให้เขาต้องพึ่งพากิจกรรมที่มีความตื่นเต้นสูงๆ จึงจะเกิดความสุขได้ ในสมองของมนุษย์มีบริเวณหนึ่งที่เรียกว่า อมิกดาลา (Amygdala) เป็นศูนย์กลางของความพึงพอใจ เมื่อเราเป็นเด็กทำความดีแล้วมีคนชื่นชม ความรู้สึกประทับใจนั้นจะเก็บสะสมไว้ที่อมิกดาลานี้ ทำให้อยากทำสิ่งนั้นอีก กลไกนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบแรงจูงใจของมนุษย์เรา ความพึงพอใจในชีวิตอาจมีหลายด้าน หลายกิจกรรม การมีกิจกรรมที่สร้างความรู้สึกดีๆเช่นนี้ทำให้เรามีวิธีสร้างความพึงพอใจส่วนตัว เรียกว่าวงจรของความพึงพอใจ (Pleasure circuit) โดยคนพวกนี้มักทอดหนรอคอยความสำเร็จหรือรางวัลไม่ได้นาน ทำให้หาวงจรความพึงพอใจได้ยากจากกิจกรรมต่างๆไป

ถ้าวิเคราะห์จิตใจคนที่เล่นการพนัน เขาจะเป็นประเภทแสวงหาความตื่นเต้น ต้องการความสุขจากจินตนาการ เวลาเล่นการพนันประสบการณ์ที่หลายคนชอบมาก คือการได้ลุ้น ตรงนี้สร้างความสุข ความพึงพอใจได้มากๆ แม้ว่าการลุ้นนั้นได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง แต่เขาจะจำได้แม่นเฉพาะตอนที่ประสบผลสำเร็จ

การพนันที่ผิดกฎหมาย

สถานคาสิโน

สถานคาสิโน(Casino)ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นที่เปิดบริการได้ การจัดให้มีการเล่นพนัน (การเล่นพนันออนไลน์หรือการเล่นพนันตามสถานที่ต่างๆ) ที่ไม่ได้รับอนุญาต ถือว่าผิดกฎหมาย ส่วนผู้เล่นพนันไม่มีความผิดทางอาญา แต่เงินทุน เงินรางวัลหรือรางวัลที่ได้มา รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องเล่นเกมอาจถูกยึดได้

เครื่องเล่นเกมอัตโนมัติ

เครื่องเล่นเกมอัตโนมัติที่ใช้ทักษะหรือความชำนาญ ไม่เป็นข้อห้าม อย่างไรก็ตาม ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมการพนัน (EBSK) เสียก่อน

สังคมไทยมองว่าคนเล่นการพนันไม่ใช่คนเลว ถ้าเล่นเพื่อความสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน หรือเล่นเพื่อเสี่ยงโชค แต่กลุ่มที่เป็นปัญหาคือ "นักพนัน" เป็นคนไม่ดี เป็นคนที่หมกมุ่นหรือใช้เวลาส่วนใหญ่เพื่อการพนันแสวงหาที่จะเล่นพนันตลอดเวลาทุกรูปแบบ ซึ่งในแต่ละชุมชนจะมีกลุ่มที่เป็นปัญหาหรือเรียกว่า "นักพนัน" ไม่กี่คน คนเล่นการพนันบางคนค่อยๆ พัฒนาการเล่นจากวงเล็กไปสู่วงที่ใหญ่ขึ้นๆ และมีโอกาสกลายเป็น "นักพนัน" ในที่สุด

อิทธิพลของการติดการพนัน

อิทธิพลต่อเศรษฐกิจของครอบครัว

ครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับการพนันนั้น เศรษฐกิจการเงินของครอบครัวจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง เวลาเล่นได้ก็ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย แต่เวลาเสียพนันไม่มีแม้แต่จะจ่ายค่าบ้าน ค่าอาหาร และอาจต้องเอาของในบ้านไปขาย ไปจำนำ เพื่อชดหนี้ หรือแลกเอาเงินไปเล่นการพนันอีก จึงเป็นของธรรมดาที่ครอบครัวจะต้องตกเป็นหนี้เป็นสินผู้อื่น

อิทธิพลต่อสังคม

1. คนติดการพนันขาดความไว้วางใจจากเพื่อนฝูงและญาติพี่น้อง และแม้กระทั่งคนในครอบครัว นักพนันกันเองก็ไม่สามารถไว้วางใจในตัวเอง

2. คนติดการพนันกลายเป็นคนที่ขาดความรับผิดชอบไป ดังนั้นหน้าที่การงานที่ต้องใช้ความรับผิดชอบสูง จึงไม่มีผู้ใดกลัมอบหมายให้

3. ในความคิดและสายตาของสังคม ผู้ที่ติดการพนันเป็นผู้ที่ขาดบุคลิกภาพ (Character) ดังนั้นจึงไม่ได้รับความเคารพนับถือที่แท้จริงจากสังคม ถึงแม้ว่าจะมีเงินจับจ่าย สามารถเลี้ยงดูปู่เสื่อเพื่อฝูงได้ แต่ความเป็นเพื่อนหรือมิตรภาพในสภาพเช่นนี้คงไม่แคล้วไปกว่าเพื่อนกิน เมื่อเงินหมดเพื่อนก็หายไปกับเงินด้วย

4. เมื่อเสียพนันอย่างหนักจนถึงคราวจนมุม จะกลายเป็นคนที่ไร้ศักดิ์ศรี ต้องไปรบกวนญาติมิตรหรือเพื่อนพี่น้องเพื่อยืมเงินทองเพื่อจะช่วยเหลือตัวเองให้ออกจากสภาพที่ตกต่ำ และส่วนมากก็ต้องเดือดร้อนถึงสมาชิกครอบครัวของผู้ติดการพนัน ไม่ว่าจะเป็นสามี ภรรยา หรือลูกๆ จะต้องไปขอหยิบขอยืมจากผู้อื่น

5.อยู่ในสังคมที่ปราศจากความจริงใจ เวลาที่ได้เงินจากการพนัน เพื่อนฝูง ญาติพี่น้องอาจจะมารุมล้อม ประจบประแจง แต่เมื่อหมดตัวจากการพนัน คนเหล่านั้นจะซ้ำเติม และหยามน้ำหน้า ความจริงใจจาก มิตรภาพที่ซื้อจากเงินพนันนั้นหาได้ยาก

6.ทำให้สมาชิกครอบครัวทุกคนจะต้องมีส่วนเกี่ยวพันกับการพนันไปด้วย ไม่ว่าพวกเขาจะเห็นด้วย หรือไม่ชอบ อยากมีส่วนหรือไม่ก็ตาม ก็จะตกเป็นเชลยการพนันไปทั้งทางตรงและทางอ้อม

สาเหตุของการติดการพนัน

- 1.พันธุกรรม จากการศึกษาพบว่า ผู้ป่วยที่ติดการพนัน มักมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมร่วมด้วย
- 2.สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่กระตุ้นให้เล่นการพนัน มักจะถูกสิ่งแวดล้อมดังกล่าวชักจูง ให้เล่นการพนันได้ง่ายขึ้น
- 3.สิ่งยั่วยุต่าง ๆ ทั้งจากสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือพิมพ์กีฬา นิตยสารเฉพาะกลุ่มกีฬา มีส่วน ยั่วยุให้คนที่ มีแนวโน้มจะเล่นการพนันอยู่แล้วเล่นการพนัน และผู้ที่เล่นอยู่แล้วเล่นในปริมาณที่มากขึ้น
- 4.สารสื่อประสาท คือ สารโดปามีน(Dopamine)เป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นในร่างกายทำหน้าที่เป็นสารสื่อ ประสาท ซึ่งจะหลั่งในสมอง ทำให้ผู้ที่เล่นการพนันรู้สึกอึดอัดเป็นสุข สนุกสนาน ซึ่งเป็นสารเคมีที่มี ความสัมพันธ์โดยตรงกับผู้ติดการพนัน นอกจากนี้ สารสื่อประสาทสมองชื่อ ซีโรโทนินยังลดลงซึ่งเป็นสารที่ ช่วยให้บุคคลมีความยับยั้งชั่งใจได้

ประเภทของการพนัน

การพนัน ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 สามารถจำแนกได้เป็น 3 ประเภท คือ

1. ประเภทตามบัญชี ก.

บัญชี ก.ได้แก่ การพนันอันระบุไว้ตามบัญชี ก. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือ การเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออก กฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ ปัจจุบันการพนันตามบัญชี ก. มีทั้งสิ้น 28 ชนิด ตัวอย่างเช่น หวย ก. ข. โป่ปั่น

โปกำถั่ว แปดเก้า จัวยี่กี ต่อแต้ม ไฟสามใบ ไม้สามอัน ช้างงา หรือปอก ไม้ดำ ไม้แดง หรือปลาดำ ปลาแดง หรืออีดำอีแดง อีโปงครอบกำตัด เป็นต้น

2. ประเภทตามบัญชี ข.

บัญชี ข. ได้แก่ การพนันอันระบุไว้ในบัญชี ข. ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้ ปัจจุบันการพนันตามบัญชี ข. มีทั้งสิ้น 28 ชนิด

ตัวอย่างเช่น การละเล่นต่างๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน เช่น ชนโค ชนไก่ กัดปลา แข่งม้า วิ่งวัวคน ชกมวย มวยปล้ำ แข่งเรือฟอง แข่งเรือล้อ ชู้รูป โยนห่วง โยนสตาจค์หรือวัตถุใดๆ ลงในภาชนะต่างๆ ตกเบ็ด จับสลากโดยวิธีใดๆ ยิงเป้า ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใดๆ สะบ้าทอย สะบ้าชุด ฟุตบอลโต๊ะ เป็นต้น

3. ประเภทอื่น

ประเภทอื่น ได้แก่ การพนันนอกเหนือจากการพนันตามที่ระบุไว้ในบัญชี ก. และบัญชี ข. ซึ่งมีได้ระบุชื่อหรือวิธีการเล่นไว้ในพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 และไม่มีลักษณะคล้ายกับการพนันตามบัญชี ก. และบัญชี ข. การพนันตามที่กล่าวมานี้จะขออนุญาตให้เล่นได้ ก็ต่อเมื่อมีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้แล้ว หากยังไม่มีกฎกระทรวงระบุชื่อและเงื่อนไขไว้ก็จะอนุญาตไม่ได้

การพนันฟุตบอล

การพนันฟุตบอล(Football Pool) คือ การพนันโดยการทายผลการแข่งขันฟุตบอลที่จะเกิดขึ้น การพนันฟุตบอลมีค่านิยมเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพนันได้หลายแนวทางการเดิมพัน เช่น การพนันแบบตัวต่อตัว , การพนันแบบโต๊ะพนันรายย่อย , การพนันแบบโต๊ะพนันรายใหญ่หรือพนันออนไลน์ ทั้งนี้ สาเหตุหลักของการเล่นการพนันฟุตบอลอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ ที่พักอาศัยอยู่ใกล้กับแหล่งพนันหรือสถานบันเทิงที่เปิดถ่ายทอดฟุตบอล ซึ่งมักจะมีการแอบเปิดให้เล่นการพนันอยู่ภายในสถานที่นั้นๆ หรืออาจเกิดจากสาเหตุสิ่งยั่วยุจากสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์กีฬา , รายการโทรทัศน์ , อินเทอร์เน็ต(Internet) ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทิศทางการเล่นของทีมฟุตบอลแต่ละทีม เป็นต้น

สาเหตุหลักของการเล่นพนันบอล

สาเหตุหลักของการเล่นพนันบอล มีอยู่ 2 สาเหตุสำคัญ คือ สิ่งแวดล้อมและสิ่งเฝ้าดู สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งกับการเริ่มเล่นพนันบอลไม่ว่าจะเป็นการที่คุณอยู่ใกล้กับแหล่งพนันบอล สถานบันเทิงที่เปิดให้มีการดูบอลเชียร์บอลคนรอบข้างพ่อแม่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องเล่นพนันบอลจนกลายเป็น ความเคยชินกับพฤติกรรมการเล่นพนันบอลแล้วเพราะเห็นเป็นประจำจนกลายเป็นเรื่องปกติ ส่วนปัจจัยที่ สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสิ่งยั่วยุสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์รายการโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ตที่มีการวิจารณ์บอล ทิศทางของการเล่นฟุตบอลทายผลบอลว่าคู่ไหนจะแพ้ชนะ สิ่งที่ยั่วยุมาเสนอนี้เพื่อจะเป็นแนวทางในการดู ฟุตบอลให้สนุกแต่หลายคนที่นำเอาข้อดีเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการเล่นพนันบอลตั้งนั้นการบริโภคสื่อมาก เกินไปหรือบริโภคสื่อโดยผิดวัตถุประสงค์อาจจะประเด็นสำคัญที่ทำให้คุณหันมาเริ่มเล่นการพนันก็เป็นไป ได้

ปัญหาที่เกิดจากการติดการพนันฟุตบอล

ฟุตบอล(Football)เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่มีความนิยมกันทั่วโลก แต่ ณ ปัจจุบัน กลับพบว่าเมื่อ กีฬาฟุตบอลมีความนิยมมากขึ้นและแพร่หลายไปทั่วโลก กลับทำให้เยาวชนหรือผู้ใหญ่จำนวนหนึ่งนำกีฬานี้ มาเป็นกิจกรรมเพื่อการพนัน นั่นคือ การพนันฟุตบอล ทั้งนี้ โรคติดการพนันทุกชนิด รวมทั้งติดการพนันแข่ง ฟุตบอลผู้ที่ติดการพนันมักจะควบคุมแรงกระตุ้นภายในที่อยากจะเล่นการพนันไม่ได้และจะรู้สึกยิ่ยติ อึดใจ เมื่อ ได้เล่นพนันต่างๆ ซึ่งเป็นสารและความรู้สึกที่ทำให้บุคคลนั้นรู้สึกตื่นเต้น ยิ่ยติเป็นสุข สนุกสนาน ที่ได้เล่นพนัน รวมถึงการเล่นพนันบอล ซึ่งเป็นการติดที่สมองและเกี่ยวข้องกับสารเคมีในสมองมิใช่เกิดจากพฤติกรรม และ ความคิดแต่เพียงอย่างเดียว

วิธีการพนันฟุตบอลในประเทศไทย

เนื่องจากการพนันฟุตบอลในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายดังนั้นถ้าผู้ที่ประกอบกิจการให้เล่น นั้นมีความผิดตาม พระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 วิธีการเล่นนั้นจึงไม่ถูกต้องแต่สรุปได้ 4 วิธี ดังนี้

- 1.การเล่นพนันฟุตบอลกับเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักกันเอง เป็นการเล่นพนันอย่างง่าย ๆ
- 2.การเล่นพนันฟุตบอลกับโต๊ะบอลหรือเอเยนต์ที่มีสถานที่ตั้งจริงๆ
- 3.การเล่นพนันฟุตบอลกับโต๊ะบอลออนไลน์หรือเอเยนต์ออนไลน์

4.การเล่นพนันฟุตบอลโดยตรงกับบริษัทคาสิโนที่ถูกกฎหมายจากต่างประเทศที่ตั้งอยู่ต่างประเทศโดย ผู้เล่นจะเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตกับบริษัทโดยตรงเพียงแต่อยู่ต่างประเทศเท่านั้น

สถิติประชากรที่เล่นการพนันฟุตบอลจำแนกตามอาชีพ

- 1.นักเรียนนักศึกษา
- 2.ลูกจ้างเอกชน/บริษัท
- 3.ประกอบอาชีพส่วนตัว
- 4.ไม่ได้ทำงาน/ว่างงาน
- 5.เกษตรกร

ผลกระทบของการพนันฟุตบอลมีมากมายหลายประการ ได้แก่

1.เสียสุขภาพ เสียเวลา(การถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโดยส่วนใหญ่ใช้เวลาราว 2 ชั่วโมง) หากเล่นการพนันบ่อยจนติดการพนันก็จะไปกระตุ้นความอยากเล่นเพิ่มมากขึ้น เกิดความอ่อนล้า จิตใจวิตกกังวล เกิดภาวะซึมเศร้า เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตเป็นอย่างมาก

2.เสียทรัพย์สินเงินทองจากการแพ้พนันฟุตบอล

3.เมื่อพนันฟุตบอลแพ้ ก็ย่อมเกิดหนี้ตามมา ผู้ติดการพนันก็จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินจึงอาจไปก่อเหตุกระทำความผิด เกิดคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ร่างกาย ชีวิตตามมา

4.เกิดปัญหาการเลิกจ้างงาน เนื่องจากผู้ติดการพนันไม่มีเวลาเอาใจใส่กับงานที่ได้รับมอบหมาย

5.เมื่อเกิดปัญหาเลิกจ้างงาน ก็ไม่มีเงินที่จะนำมาจุนเจือแก่ครอบครัว ก็เกิดปัญหาครอบครัวตามมาในที่สุด

การเกิดปัญหาติดการพนันในคนหนึ่งๆสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้

1. ช่วงระยะแรก เป็นช่วงที่ผู้พนันชนะรางวัลใหญ่ หรือ ชนะติดต่อกันหลายครั้ง ทำให้พวกเขามองมันในแง่ดีว่าจะมีการชนะเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้พนันและเริ่มเพิ่มจำนวนเงินที่ใช้พนันมากขึ้นเรื่อยๆ

2. ช่วงระยะกลาง ผู้เล่นพนันจะคุ้ยไม่ไ้อ้วดเกี่ยวกับการที่ไปชนะการเล่นพนันบ่อยครั้ง และเริ่มที่จะเล่นพนันเองคนเดียว เริ่มคิดเกี่ยวกับการพนันอยู่ตลอดและอาจยืมเงินครอบครัว เพื่อนฝูง หรือทำสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้ได้เงินมาใช้พนัน อาจเริ่มโกหกเกี่ยวกับการเล่นการพนันกับเพื่อน หรือครอบครัว และเริ่มรู้สึก

หงุดหงิดง่าย กระสับกระส่าย ไม่สูงส่งกับใคร ชีวิตครอบครัวเริ่มไม่มีความสุข และไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ เริ่มที่จะเล่นพนันเพื่อ “ตามเอาคืน” และอยากกลับมาเล่นอีกครั้งให้เร็วที่สุดเพื่อเอาชนะพนันที่เพิ่งเสียไป

3. ช่วงระยะสุดท้าย เป็นช่วงที่เพิ่มการใช้เวลาไปกับการพนันอย่างมาก โดยอาจมีความรู้สึกร่วมไปกับความรู้สึกผิด โทษคนอื่นและทำตัวเหินห่างแปลกแยกออกมาจากครอบครัวและเพื่อนฝูง ในที่สุดอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายเพื่อนำเงินมาใช้เป็นทุนในการพนัน เขาอาจมีความรู้สึกสิ้นหวัง อยากตาย โดนตำรวจจับ หยาঁร้าง หรือ มีปัญหาการใช้สารเสพติดชนิดอื่น เช่น เหล้า หรืออาจมีปัญหาทางอารมณ์

แนวทางการแก้ไขปัญหา

1. ประพัตติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลาน ไม่เล่นการพนัน ซึ่งสถาบันครอบครัวถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการสร้างเกราะป้องกันให้เยาวชน การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดคงไม่เพียงพอ ท่าทีของพ่อแม่ผู้ปกครองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแสดงให้เห็นว่า เาจริง อย่าทำแค่เพียงชู้

2. ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนในการอบรม ดูแลเอาใจใส่ในการอบรมเลี้ยงดู ช่วยเหลือบุตรหลานเมื่อมีปัญหา

3. อบรม แนะนำ ชี้แจงถึงโทษของการเล่นการพนันให้บุตรหลานได้รู้และเข้าใจด้วยเหตุและผล

4. สนับสนุนให้มีการตั้งผู้ติดตามการพนันออกไปสู่กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ลดการตำหนิตะเยิน แต่หันมาชื่นชม เมื่อบุตรหลานที่ติดตามการพนันทำสิ่งดีๆ และสร้างสรรค์

ข่าวหรือเหตุการณ์จริงที่มีสาเหตุมาจากปัญหาการพนัน

ข่าวนายสมยศ สุรงค์กูร

-วันที่ 30 มิ.ย. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีภาพจากกล้องวงจรปิด ร้านอาหารเฮงहुฉลาม ติดไว้บริเวณลานจอดรถ ที่จับภาพ มือปืน 2 คน ที่เข้ามารอนายสมยศ สุรงค์กูร ก่อนที่เดินไปหา และลั่นกระสุนใส่อย่างโหดเหี้ยมโดยรูปพรรณคนร้าย เป็นชายสูงประมาณ 160-170 เซนติเมตร สะพายกระเป๋าด้านหลังสีดำ สวมรองเท้าผ้าใบ และสวมหมวกอำพรางปิดบังใบหน้าด้านพลตำรวจเอก เรืองศักดิ์ จริตเอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในนครบาล เปิดเผยว่า จาก

การสอบถามนางรัศมี สุธาศ์กูร ภรรยาและบุตรนายสมยศผู้เสียชีวิต ดำรวจตั้งข้อสันนิษฐานมูลเหตุปมสังหารในครั้งนี้ไว้ 3 เรื่อง คือ

1. เรื่องหนี้การพนันจำนวน 4 ล้านบาท

2. เรื่องการจ้างวังเต็นคตเป็นเงินจำนวน 25 ล้านบาท

3. ปัญหาเรื่องที่ดินย่านพระราม 9 ซึ่งมีกรณีฟ้องร้องครอบครองปรปักษ์อยู่ในศาล โดยในส่วนกรณีอื่น ๆ นั้น เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดทิ้ง เพียงแต่ให้น้ำหนักใน 3 ประเด็น ที่ได้จากการให้ผู้ใกล้ชิดนายสมยศ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า “ทีมกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ตั้งทีมสืบสวนเพื่อตามหาคนร้ายแล้ว โดยจะติดตามภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดตามเส้นทางที่คาดว่า คนร้ายเข้ามาก่อเหตุและหลบหนี อีกทั้งขณะนี้ตำรวจได้หลักฐานเป็นบันทึกส่วนตัวของนายสมยศ และหลักอื่นๆ ที่อยู่ในรถมากพอสมควร เชื่อว่าจะสามารถติดตามคนร้ายได้ในเร็วนี้”

ขณะที่ พ.ต.ท.ธนาวุฒิ เปียผ่อง รอง ผกก.สส. สน.คลองตัน กล่าวกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ ว่า ขณะนี้ ตร.กำลังเร่งสืบหาหลักฐานคนร้าย เบื้องต้น กล้องวงจรปิด สามารถจับภาพคนร้ายระหว่างยิงนายสมยศได้ เป็นชายสวมเสื้อสีฟ้า ใส่หมวกแก๊ปอำพรางใบหน้า และสวมรองเท้าส้นสูง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะได้ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด ในบริเวณที่เกิดเหตุ ทลายแก๊งชาวจีน เข้าบ้านในเชียงราย เปิดบ่อนไฟออนไลน์ ตำรวจเชียงรายทลายแก๊งจีนเข้าบ้านเปิดบ่อนบาคาร่าออนไลน์ รับแทงทั่วประเทศจีน มีเงินหมุน ไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 บาท

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 26 พ.ค.58 พ.ต.อ.ภูมิปัญญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผกก.สภ.เมืองเชียงราย สืบทราบว่ามีขบวนการจีนข้ามชาติเปิดบ่อนพนันบาคาร่าออนไลน์ ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ใน ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.สุภาพ เขื่อนแก้ว รอง ผกก.สส.สภ.เมือง จ.เชียงราย ประสาน พ.ต.อ.มานพ เสนากุล ผกก.สส.บก.ภ.เชียงราย พร้อมหมายศาล นำกำลังเข้าตรวจค้น

จากการตรวจค้น พบนายยังเป๋ยเป๋ย อายุ 34 ปี นายเชา ฮองคุน อายุ 27 ปี นายยัง รุสเฮง อายุ 34 ปี นางยัง โบ อายุ 32 ปี ทั้งหมดเป็นชาวจีนยูนนาน นอกจากนี้ พบคอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง ทุกเครื่องกำลังเปิดทำงานเป็นเว็บพนันออนไลน์ภาษาจีน จึงเข้าทำการตรวจสอบพบโมเด็ม อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์การโอนเงิน ประมาณ 30 ชุด เครื่องแท็บเล็ต 2 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 11 เครื่อง สมุดจดบัญชีรายจ่ายประจำวัน อุปกรณ์รับรหัสสำหรับทำธุรกรรมทางการเงิน

พ.ต.อ.ภูมิปัญญา เปิดเผยว่า ขบวนการชาวจีนยูนนานกลุ่มนี้ได้มาฝังตัวเข้าบ้านพักเปิดบ่อนการพนันบาคาร่าออนไลน์ได้ประมาณ 2 เดือน จากการสอบสวนผู้ต้องหาชายยังเป่ย์เป่ย์ และนายยัง รุสเฮง ให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ดำเนินการเปิดบ่อนออนไลน์ ส่วนนายเซา ฮองคุน ให้การว่าเดินทางมาเที่ยวเยี่ยมเพื่อน

ส่วน นางยัง โบ ให้การว่าเป็นเพียงมาทำหน้าที่แม่บ้านให้ขบวนการเท่านั้น จากการสืบสวนขยายเจ้าหน้าที่พบว่าขบวนการนี้มีเครือข่ายกว้างขวาง ตัวการใหญ่ได้วางจุดเปิดบ่อนออนไลน์รับแทงทั่วประเทศไทย และเปิดรับแทงบาคาร่าจากคนจีนทั่วประเทศจีน แต่ละบ่อนจะรับแทงมีเงินหมุนเวียนวันละ 20000-30,000 หยวน หรือไม่ต่ำกว่าวันละ 100,000 บาท ซึ่งกำลังสอบสวนขยายผลแต่เป็นไปอย่างลำบากเพราะผู้ต้องหาไม่มีการเตรียมการต่อสู้คดีไว้แล้วและไม่ยอมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ข่าวจ๋อยยังเขียนพนันวัวชน

-ลูกของสันจ๋อยยังดับเขียนพนันวัวชน เขียนพนันวัวชนชื่อดัง ถูกลูกของสันจ๋อยยังดับสอยคาบ้าน ด้านตร.เรียกเมียสอบเค้น มุ่งปมขัดแย้งญาติฝ่ายเมีย หลังพบผู้ตายหนีพนันล้มตัว จนต้องขอหยิบยืมเงิน

โดยที่เกิดเหตุหน้าบ้านพร่างของผู้เสียชีวิต ทราบชื่อ นายทวล นิลอ อายุ 47 ปี ในสภาพสวมเสื้อกล้ามสีขาวและนุ่งกางเกงยีนขาขาวสีน้ำเงิน นอนตะแคงจมกองเลือดในสภาพมือขาข้างหอบนมเปรี้ยวที่เพิ่งซื้อมา 1 แพ้คอยู่ และมีบาดแผลถูกจ๋อยยังด้วยอาวุธปืนลูกซองสั้น เข้าที่บริเวณอกขวา จำนวน 1 นัด กระสุนทะลุลูกตาซ้ายหลุด และนอกจากนั้นกระสุนยังกระจายตามใบหน้าและหลังศีรษะ อีก 10 รู

สาเหตุเบื้องต้นทางตำรวจมุ่งประเด็นการสังหารโหดไปที่ความขัดแย้งส่วนตัวภายในครอบครัวระหว่างผู้ตายกับญาติฝ่ายภรรยา ซึ่งก่อนหน้านี้มีปัญหาระหองระแหงมานาน โดยญาติภรรยาที่ค่อนข้างมีฐานะไม่พอใจที่นางกะนึ่ง ซึ่งเป็นแม่หม้ายมาอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยากับผู้ตายนานถึง 3 ปี

โดยในระหว่างอยู่กินกันผู้ตายไม่ได้ทำงานแต่ให้ภรรยารับซื้ออย่างพารา แถมยังมีหนี้สินจากการพนันชนวัวรุ่งรัง จนต้องมาหยิบยืมเงินญาติของฝ่ายภรรยา เพื่อไปใช้หนี้สินจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาผู้ตายเพิ่งแพ้การชนวัวมา 2 ตัว อย่างไรก็ตามทางตำรวจจะได้เรียกผู้ใกล้ชิดมาสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

ข่าวการลอบเล่นการพนัน “น้ำเต้า ปู ปลา”

-ชุดสืบสวน สภ.โพธิ์พิสัย รวบผู้ต้องหาหลักลอบเล่นการพนัน “น้ำเต้า ปู ปลา” ได้ผู้ต้องหา 6 ราย

วันที่ 12 ก.พ. 2557 เวลา 16.30 น.ที่ สภ.โพธิพิสัย พ.ต.ท.ฐานกร ถาวะโร รอง ผกก.สส.สภ.โพธิพิสัย พ.ต.ท.เจษฎา แพ่งศรีสาร สว.สส.ร.ต.อ.ปฎิวัติ ชุมแวงวาปี รอง สว.ป. ร.ต.ต.สมคิด พลค้อ รอง สว.สส. ร.ต.ต. อุทัย งามสระคู รอง สว.สส. และชุดสืบสวน ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ชนะเกียรติ วงศ์แสงเทียน ผกก.สภ.โพธิพิสัย ร่วมกันจับกุม นางบัวลี พลาวัน อายุ 70 ปี,นางกิตติยา ชุย พร้อมพวกรวม 6 คน พร้อมของ กลาง 1. ลูกเต๋าน้ำเต้าปูปลา จำนวน 3 ลูก 2.เงินไทย จำนวน 40 บาท 3.ถาดรองพร้อมฝาครอบ จำนวน 1 ชุด 4.แผ่นบอกภาพ จำนวน 1 แผ่น โดยแจ้งข้อหา แก่ผู้ต้องหาทั้งหมดคือร่วมกันเล่นการพนัน(น้ำเต้าปูปลา)พนัน เอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย และแจ้งข้อหาเพิ่มกับนางบัวลีว่าเป็นเจ้ามือจัดให้มีการเล่นการพนัน(น้ำเต้าปูปลา) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย และนางกิตติยา ชุย ผู้ต้องหาที่ 2 ว่าเป็นเจ้าของบ้านจัดให้ มีการเล่นการพนัน(น้ำเต้าปูปลา) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บ้านสวนไม่มีเลขที่ บ.คำอินแปลง ม.5 ต.บ้านผือ อ.โพธิพิสัย จ.หนองคาย ภายหลังจับกุมจะได้นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.โพธิพิสัย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ข่าวผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนเล่นไฮโล

- เจ้าอาวาสวัดดังสุดทนต์ แฉภาพพระผู้ใหญ่ เณร ผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนล้อมวงกินเหล้าเล่นไฮโล บนแพ ลำน้ำวัง เชื้อนกิ้วลม จ.ลำปาง

เจ้าอาวาสวัดป่ารวก อ.เมือง จ.ลำปาง ได้นำหลักฐานภาพถ่ายของพระผู้บริหารของโรงเรียนวัดวิสุทธรังษีวิทยากรลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลของวัด ในพระพุทธศาสนาเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชน หลังมีภาพหลักฐานเป็นพระผู้บริหาร ประพฤติตนไม่เหมาะสม โดยในภาพปรากฏคณะครูของโรงเรียนแห่งนี้พานักเรียนที่สอบไม่ผ่าน หรือ ติด มผ. ไปออกค่ายทำกิจกรรมนอกสถานที่ โดยพาไปล่องแพที่ลำน้ำวัง เชื้อนกิ้วลม อ.เมือง จ.ลำปาง และขณะที่ล่องแพมีการนั่งล้อมวง เล่นการพนัน ไฮโลบนแพ และนั่งล้อมวงดื่มสุรากับเด็กนักเรียน

4.2 สาเหตุของเยาวชนที่ทำให้มีการกระทำความผิด

การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนเป็นปัญหากฎหมายและปัญหาสังคมที่อารยประเทศทั้งหลายให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหานี้ แต่ปัจจุบันปัญหาการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนมีอัตราสูงขึ้นเป็นลำดับ และลักษณะความผิดนับวันจะทวีความร้ายแรง เด็กและเยาวชนย่อมเป็นความคาดหวังของประเทศชาติในอนาคต ประเทศที่เจริญแล้วจึงต่างต้องพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชนให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสำหรับประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดมาก รัฐบาลองค์การเอกชน ตลอดจนประชาชนที่มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมทั้งหลายต่างก็ตระหนักดีว่าควรจะได้ทำการศึกษาค้นคว้าและพิจารณาหาทางป้องกันและแก้ไขกันอย่างจริงจัง ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามไปกว่าที่

เป็นอยู่ในขณะนี้การที่ปัญหาการกระทำความผิดเด็กนับวันจะมีมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้มีสาเหตุผลเพราะว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดมีอัตราสูงหรือลักษณะการกระทำความผิดร้ายแรงขึ้น แต่เนื่องจากว่าพฤติกรรมพื้นฐานระเบียบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะความประพฤติเกร สภาความเป็นอยู่ทางสังคม และลักษณะประจำตัวบุคคลที่กระทำ หรืออีกนัยหนึ่งคือองค์ประกอบทางสังคมและภาวะความเป็นอยู่ของสมาชิกในสังคมเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาบุคลิกภาพอุปนิสัย ความเชื่อ ในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขของสังคมส่วนรวม

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับสาเหตุการกระทำความผิดทางเด็กและเยาวชน

1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด
2. ทฤษฎีการควบคุมตนเอง
3. ทฤษฎีเด็กและเยาวชนกระทำความผิด
4. ทฤษฎีเชิงบูรณาการ (Integrated theory)
5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
6. ทฤษฎีการควบคุมสังคม
7. ทฤษฎีตีตรา

1. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการทางความคิด

แนวคิดเกี่ยวกับความคิดเป็นแนวคิด²⁸ที่มีความสำคัญมากในการอธิบายพฤติกรรมทางสังคม หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นความคิดทางสังคม (Social Cognition) ซึ่งจะอธิบายว่าบุคคลทำความเข้าใจกับสถานการณ์ทางสังคมอย่างไร (How individuals make sense of social situation) กระบวนการทางความคิดอยู่ระหว่างกลางระหว่างสิ่งเร้าที่สังเกตเห็นได้กับการตอบสนอง ดังนั้นการอธิบายพฤติกรรมทางสังคมจึงอยู่บนสมมุติฐานว่าบุคคลรับรู้ความเป็นจริงนั้นอย่างไร

ในมุมมองในเชิงความคิดทางสังคม ความเชื่อเป็นตัวแปรหนึ่งที่สำคัญที่ส่งผลถึงพฤติกรรม ความเชื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างกระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) กับพฤติกรรม ความเชื่อเป็นลักษณะของบุคคลที่มีมานาน ซึ่งจะช่วยให้ปรับพฤติกรรมและได้รับจากกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ความเชื่อสามารถปรับเปลี่ยนได้และสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคลจากพื้นฐานอันเดียวกัน (Abraham and Sheeran, 2005) ความเชื่อถูกนำไปใช้เป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมในแบบแผนทางพฤติกรรมต่าง ๆ เช่น ในเชิงสุขภาพ ความเชื่อเป็นปัจจัยหนึ่งในแบบแผนความเชื่อทางสุขภาพ (Health belief Model) ประกอบด้วย

²⁸ งานวิจัยการศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์ กาญจนวงศ์ และคณะ

ความเชื่อว่าด้วยตัวเองมีโอกาสจะเจ็บป่วยหรือเป็นโรคนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด (Perceived susceptibility) และเขาเชื่อว่าความเจ็บป่วยหรือโรคนั้น ๆ มีความร้ายแรงมากน้อยเพียงใด (Perceived severity) ซึ่งในที่นี้ได้ นำมาใช้ในลักษณะที่ว่าเด็กและเยาวชนมีความเชื่อว่าเขามีโอกาสจะกระทำผิดมากน้อยเพียงใดและ การกระทำผิดนั้นมีผลต่อตัวเขาร้ายแรงมากน้อยเพียงใดบนพื้นฐานที่คลุมเครือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงพฤติกรรม

บนพื้นฐานที่คลุมเครือ (Subjective norms) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ประการได้แก่ความเชื่อในบรรทัดฐาน (Normative belief) และ แรงจูงใจในการคล้อยตาม (Stroebe, 2000) ความเชื่อในบรรทัดฐาน หมายถึงความเชื่อที่ว่าบุคคลที่มีความสำคัญต่อเขาต้องการให้เราทำหรือไม่ทำอะไรขณะที่แรงจูงใจในการคล้อยตาม หมายถึง การที่เราคิดว่าเราจะทำตามสิ่งที่บุคคลที่มีความสำคัญต่อเขาต้องการให้ทำหรือไม่ให้ทำหรือไม่ บรรทัดฐานที่คลุมเครือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ถูกนำไปใช้เป็นปัจจัยที่อธิบายพฤติกรรมในทฤษฎีการกระทำอย่างมีเหตุผล (Theory of reasoned action) และต่อมาได้พัฒนาเป็นทฤษฎีพฤติกรรมที่มีการวางแผน (Theory of planned behavior)

2. ทฤษฎีการควบคุมตนเอง

ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self-control theory) ไมเคิล อาร์ กอทเฟรดสัน (Michael R. Gottfredson) และเทรวิส เฮิสชี (Travis Hirschi) ได้สร้างทฤษฎีทั่วไปของอาชญากรรม (A General Theory of Crime) ในปี ค.ศ. 1990 เป็นการอธิบายการควบคุมตนเอง (Self-control) ที่มีผลต่อการก่ออาชญากรรม

โกทเฟรดสัน และเฮิสชี ให้ความหมายอาชญากรรมว่า “การกระทำด้วยกำลังหรือการฉ้อโกงในการแสวงหาความสนใจของตนเอง” (Acts of force or fraud undertaken in pursuit of self interest) ผู้ที่มีการควบคุมตนเองต่ำมีโอกาสจะกระทำผิดหรือก่ออาชญากรรมได้สูง การควบคุมตนเองไม่ได้หมายความว่าพฤติกรรมของเราเองถูกกำหนด และผู้ที่มีการควบคุมตนเองต่ำนอกจากจะมีแนวโน้มในการก่ออาชญากรรมสูงแล้วยังมีการกระทำอื่นๆ ที่เปี่ยงเบนและเสี่ยงสูงด้วย เช่น การดื่มสุรา เสพยา สูบบุหรี่ การพนัน แสวงหาความตื่นเต้น ใช้เงินอย่างไม่ฉลาด เป็นต้นเขาไม่รู้สึกละอายต่อการกระทำเปี่ยงเบนและเสี่ยงเช่นนั้น ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับการก่ออาชญากรรมอย่างใกล้ชิด (Siegel, Welsh, and Senna, 2006) กอทเฟรดสัน และเฮิสชี อธิบายว่าการมีการควบคุมตนเองต่ำ ได้แก่ ลักษณะต่อไปนี้คือ

1. กระตุนง่าย (Impulsive)
2. ชอบการเสี่ยง (Risk – taker)
3. ไม่คงที่และไม่มีจุดยืน (Unstable and unfocused)
4. ไม่อดทน (Impatient)
5. เอาตนเองเป็นศูนย์กลาง (Self – centered)

บทบาทของพ่อแม่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของการขัดเกลาทางสังคมต่อเด็ก สิ่งที่เป็นการเลี้ยงดูลูกแบบผิดๆ ได้แก่

1. พ่อแม่ไม่ดูแลเอาใจใส่ต่อลูก
2. พ่อแม่ไม่มีเวลาสำหรับลูก
3. พ่อแม่ไม่ได้คำนึงว่าพฤติกรรมของลูกไม่เหมาะสม
4. พ่อแม่ไม่ลงโทษลูก

3. ทฤษฎีเด็กและเยาวชนกระทำผิด

ความหมายการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน

คำว่า “การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Juvenile Delinquency” ซึ่งมีการแปลเป็นภาษาไทยที่แตกต่างกัน สมัยก่อนใช้คำว่า “ยุวอาชญากร” แต่คำนี้รุนแรงเกินไป จึงเปลี่ยนมาใช้คำว่า “การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน” หรือ “เด็กเกร” (สุชาจันทร์เอม, 2523 : 2) ความหมายของคำว่า “การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน” นั้น มีขอบเขตที่กว้างขวางมาก ทั้งในประเทศและหลาย ๆ ประเทศ อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีคำจำกัดความที่แน่ชัดคำจำกัดความมักจะมีลักษณะหลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละสังคม ส่วนใหญ่แล้วพฤติกรรมใดที่ถูกละเลยหรือไม่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนหรือไม่เป็นไปตามบรรทัดฐาน ค่านิยมของสังคมจะถือว่าเป็นการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนทั้งสิ้น (B.Kirberg and J Austin, 1978 อ้างถึงใน วารุณี ฐิริสิทธิ์, 2531 : 21)

ซีลตัน และสกุค อี (Sceldon and Glueck E., 1964 : 8) ได้กล่าวว่า เด็กคนใดก็ตามแม้ว่าจะกระทำผิดเล็กน้อย เพียงครั้งเดียวก็เข้าลักษณะเด็กที่กระทำผิด แต่นักวิจัยไม่ถือว่าเป็นเด็กเกร โดยให้ความหมายว่าเด็กเกรจะต้องเป็นเด็กที่กระทำผิดอย่างเดียวกันหลาย ๆ หนเพราะการที่เด็กทำผิดเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งอาจเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมชั่วใจ เมื่อเติบโตขึ้นอาจจะเลิกไป ทั้งที่การกระทำนั้น ๆ เป็นการกระทำผิดกฎหมายก็ตามเพาเวอร์ และวิทเมอร์ (Powers E.and Witmer H., 1951 : 180) ได้ให้ความหมายของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดว่าต้องพิจารณาถึงเกณฑ์ 3 ประการ คือ

1. ความหนักเบาของความคิด หรือความร้ายแรงของการกระทำ
2. ความถี่ของการกระทำ หรือการทำบ่อยครั้งแค่ไหน
3. ทักษะคดีของผู้กระทำผิดต่อสังคมหรือผู้มีสิทธิอำนาจตามกฎหมาย

James Dairs ได้ให้ความหมายของเด็กและเยาวชนกระทำผิดได้ดังนี้ “Juvenile Delinquency” เป็นแนวความคิดทางกฎหมาย เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือเทศบัญญัติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์อายุของผู้ใหญ่ตามกฎหมายของชุมชนนั้น โดยมีได้รวมการประพฤติไม่สมควรตั้งแต่ระดับธรรมดาจนถึงขั้นร้ายแรงของเด็กและเยาวชน แต่จะรวมเฉพาะการประพฤติที่ละเมิดกฎหมายเท่านั้น

Benard Russell ได้ให้คำนิยามว่าเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดคือเด็กและเยาวชนชายหญิง ที่ศาลได้พิสูจน์และพบความคิดว่าได้กระทำการละเมิดพระราชบัญญัติของประเทศของรัฐหรือของท้องถิ่น เขาอาจถูกจับโดยตำรวจหรือส่งไปศาลโดยพ่อแม่หรือโรงเรียน

เสรีน ปุณณะหิตานนท์ (อ้างถึงใน เกษวรรงค์ จินะแสน, 2542 : 13) ได้กล่าวเกี่ยวกับการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนไว้ว่า หมายถึง พฤติกรรมที่ขัดแย้งกับความต้องการในค่านิยมของวัฒนธรรมที่ครอบงำวิถีชีวิตของเยาวชน นั่นก็คือพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนค่านิยมหลัก ซึ่งเป็นระบบที่ก่อรูปลักษณะนิสัยใจคอของเยาวชน แม้ว่ากฎหมายบางอย่างจะไม่ได้ฝังรากลึกลงในจารีตประเพณีของสังคม แต่ก็ปรากฏว่าจารีตประเพณีหลายอย่างได้ถูกนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการบัญญัติกฎหมาย ดังนั้น การกระทำผิดของเด็กและเยาวชนจึงมีความหมายไปในทางพฤติกรรมบางรูปแบบที่ขัดแย้งหรือต่อต้านสังคม ทำให้เกิดการเสียระเบียบทั้งในทางสังคมและตัวบุคคลและมีนัยความหมายครอบคลุมไปถึงผลของการใช้ค่านิยม วินิจฉัยความประพฤติว่าเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนา ภายในกรอบของบรรทัดฐานและกฎหมายของสังคมด้วย เป็นความประพฤติที่มักจะมีผลกระทบต่อกันไปในทางที่เสียหาย ถึงแม้ตัวบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์อาจจะได้รับความกระทบกระเทือนจากการกระทำผิดของตนเอง แต่ก็ไม่สำคัญเท่ากับข้อเท็จจริงที่ว่าพฤติกรรมใดที่มีผลกระทบต่อกันไปในทางที่ไม่ดี พฤติกรรมนั้นก็มักจะถือว่าเป็นการต่อต้าน

สังคม (เสรีน ปุณณะหิตานนท์, 2523 : 88 – 89)ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ได้กำหนดไว้ว่าเด็ก หมายถึงบุคคลอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์เยาวชน หมายถึงบุคคลอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ เด็กที่อายุต่ำกว่านี้จะไม่มีความผิดอาญา เนื่องจากถือว่าเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะ ไม่สามารถรู้พิจารณาได้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ดังนั้นถ้าเด็กและเยาวชนไทยอายุตั้งแต่ 7 – 18 ปี กระทำความผิดตามกฎหมายอาญาหรือพระราชบัญญัติอื่น ๆ ที่กำหนดว่าการกระทำนั้นเป็นความผิด เช่นพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พระราชบัญญัติอาวุธปืน พวกเขาจะต้องได้รับโทษทางอาญาแต่เนื่องจากรัฐบาลถือว่าบุคคลที่มีอายุ 17-18 ปี ยังเป็นผู้เยาว์ จึงปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดแตกต่างจากผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่ โดยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้นขึ้นศาลเยาวชนและครอบครัวแทนการขึ้นศาลผู้ใหญ่สาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทำความผิดการศึกษาทางสังคมวิทยาถึงพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Sociology of Deviant Behavior) ได้มีความพยายามที่ต้องการค้นหาคำตอบว่า “อะไรคือสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน” และนำทฤษฎีใดมาอธิบายการเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนนี้ แต่โดยส่วนรวมแล้วพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นเพียงพฤติกรรม การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้กำหนดพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเยาวชนออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- 1) การเสพยาเสพติด
- 2) การมั่วสุมทางเพศ
- 3) การขายบริการทางเพศ
- 4) การทะเลาะวิวาท
- 5) การลักขโมย
- 6) การดูการ์ตูน / ภาพยนตร์ลามก
- 7) การเลียนแบบความรุนแรงในภาพยนตร์ / TV
- 8) การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบที่ไม่เหมาะสม

9) การชอบความท้าทายและชอบเสี่ยง

10) การมีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

การนำทฤษฎีมาอธิบายถึงสาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนนั้น นักวิชาการที่ศึกษาค้นคว้า ไม่มีท่านใดที่อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนไว้เพียงประเด็นเดียว มักจะอธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทำผิดไว้ควบคู่กันนั้น หมายถึง การที่เยาวชนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การกระทำผิดได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงนำเสนอทฤษฎีและแนวความคิดในการอธิบายสาเหตุการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและการกระทำผิดร่วมกัน โดยเฉพาะการกระทำผิดค่อนข้างมีนักวิชาการค้นคว้าและนำเสนอทฤษฎีไว้หลายทฤษฎี

นักวิชาการสมัยก่อนได้ศึกษาค้นคว้า และพยายามตั้งทฤษฎีขึ้นมาเพื่อให้อธิบายถึงสาเหตุการกระทำผิดว่าอยู่ที่ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เพียงอย่างเดียว เช่น เชื่อในสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ เชื่อในความบกพร่องของร่างกายหรือจิตใจ หรือเชื่อในเรื่องความยากจนหรือภาวะเศรษฐกิจว่าเป็นสาเหตุแห่งการกระทำผิด แต่หลังจากมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและวิชาการต่าง ๆ ทำให้มีความเชื่อกันว่า สาเหตุการกระทำผิดไม่ได้มาจากปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง แต่อาจมาจากสาเหตุอื่นด้วย เนื่องจากไม่มีแนวความคิดใดใด ๆ สามารถอธิบายสาเหตุการกระทำผิดกฎหมายของเยาวชนได้ครอบคลุมทุกประเภทของความคิด ความคิดในปัจจุบันจึงมุ่งไปสู่ปัจจัยหลายสาเหตุ โดยสรุปว่าปัจจัยที่สำคัญจริง ๆ มีอยู่ 3 ประการ คือ

1. ปัจจัยทางร่างกาย
2. ปัจจัยทางจิตใจ
3. ปัจจัยทางสังคม

Hermann Mannheim นักอาชญาวิทยาชาวอังกฤษ (อ้างใน อัจฉรา ทองตัน, 2536) ได้อธิบายถึงสภาพความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งสามประการว่า ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมจะก่อให้เกิดอาชญากรรมก็เมื่อจิตใจเอื้ออำนวยให้เป็นไป กล่าวคือมีความต้องการหรือแรงจูงใจที่จะกระทำเช่นนั้น แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าลักษณะของจิตใจจะเป็นตัวแปรที่เด่นชัดเหนือปัจจัยอื่น หากความกดดันของปัจจัยอื่นแรงมากและมีเชื้อของความต้องการทางจิตใจ แม้เพียงนิดเดียวก็อาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าขาดความต้องการทางจิตใจเสียแล้ว การกระทำผิดกฎหมายหรืออาชญากรรมก็จะไม่เกิด อีกนัยหนึ่งหากความต้องการทางจิตใจมีมากแม้จะขาดปัจจัยอย่างอื่น การกระทำผิดกฎหมายก็อาจจะเกิดขึ้นได้ Hermann Mannheim ยังได้ชี้ให้เห็นอีกว่า ปัจจัยจะกลายเป็นสาเหตุก็ต่อเมื่อปัจจัยนั้นเป็นแรงจูงใจให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย

4. ทฤษฎีเชิงบูรณาการ (Integrated theory)

1) ความสำคัญของทฤษฎีเชิงบูรณาการ

ปัจจุบันนี้ทฤษฎีเชิงบูรณาการกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในแวดวงนักอาชญาวิทยา และเป็นทฤษฎีที่ทรงพลังและมีพลานุภาพ (Powerful) ในการอธิบายปัญหาอาชญากรรมได้ดีกว่าทฤษฎีอื่น ๆ ที่มีลักษณะที่เป็นทฤษฎีเดี่ยว ๆ (Siegel 2000:286) ทั้งนี้เนื่องจาก

ทฤษฎีในเชิงบูรณาการ ไม่เพียงแต่จะอธิบายว่าพฤติกรรมประเภทใดเป็นอาชญากรรมหรือไม่เป็นอาชญากรรมเท่านั้น ยังสามารถอธิบายสาเหตุของการประกอบอาชญากรรมได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาชญากรรมที่กระทำอย่างต่อเนื่อง (Chronic offender) คือกระทำผิดตั้งแต่ตอนเป็นเด็กจนกระทั่งถึงผู้ใหญ่ได้ การอธิบายในเชิงบูรณาการนี้จะใช้ทฤษฎีหรือปัจจัยต่าง ๆ มาผสมผสานเข้าด้วยกันช่วยกันอธิบายปัญหาการกระทำผิดดังกล่าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้นทฤษฎีในเชิงบูรณาการในประยุคต์ต้น ๆ ได้แก่กลุ่มทฤษฎีทางด้านMulti factorstheories กลุ่มทฤษฎีเหล่านี้เห็นว่า ปัจจัยทางส่วนบุคคล (Personal) ปัจจัยทางด้านสังคม (Social) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic) เหล่านี้มีอิทธิพลต่อการกระทำผิด

นอกจากนั้นแล้วกลุ่มทฤษฎีเหล่านี้ได้เชื่อมโยงปัจจัยทางด้านโครงสร้างทางสังคม (Structural) กระบวนการการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) ความขัดแย้ง (Conflict) ทางเลือกหรือโอกาส (Choice) และปัจจัยทางด้านบุคลิกลักษณะ (Trait) เหล่านี้เพื่ออธิบายทั้งปัญหาการกระทำผิดหรือพฤติกรรมอาชญากรรม โดยเฉพาะอาชญากรรม โดยอาชีพรวมทั้งพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรมด้วย (Siegel, 2000 : 287) ไม่เพียงแต่ทฤษฎีเหล่านี้จะอธิบายปัญหาอาชญากรรมในเชิงการกระทำผิดที่มีลักษณะเป็นอาชีพรเท่านั้น ทฤษฎีเหล่านี้ยังอธิบายปัญหาการกระทำผิดของผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง โดยใช้ปัจจัยทางด้าน Impulsive personality, dysfunctional family, disorganized neighborhood ,deviant friends และปัจจัยทางด้าน School failure มาอธิบายปัญหาเหล่านี้ได้อย่างสมเหตุสมผลอีกส่วนหนึ่งด้วย

จริง ๆ แล้วการบูรณาการทฤษฎีในเชิง Multi-factor theories ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่หรือที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้แต่อย่างใด Daniel Glazer นักอาชญวิทยาที่มีชื่อเสียงได้บูรณาการทฤษฎีแบบนี้มานานกว่า 20 ปีมาแล้ว โดย Glazer ได้บูรณาการทฤษฎีที่มีชื่อว่า Differential anticipation theory (Glazer , 1978) Glazer ได้ยืนยันว่าคนเรา จะกระทำผิดหรือไม่กระทำผิดนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ได้มีการคาดการณ์ ล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้แล้ว (A person ' s crime or restraint from crime is determined by the consequences he anticipates from it) (Glazer, 1978:125) Glazer ได้พยายามนำปัจจัยทางด้าน Rational choice, social bond, social control และปัจจัยทางด้าน Learning theory มาอธิบายการกระทำผิดซึ่ง Glazer อธิบายว่าบุคคลจะกระทำผิดก็ต่อเมื่อเขาเห็นว่าผลประโยชน์ที่เขาได้รับมีมากกว่าสิ่งที่เขาจะสูญเสีย (Rational choice theory) และที่สำคัญการที่บุคคลจะตัดสินใจกระทำผิดหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคุณภาพของความผูกพันทางสังคม การมีสัมพันธ์ภาพกับบุคคลอื่น (Social bond theory) และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เคยมีมาก่อน (Learning theory) ของบุคคลคนนั้น ๆ เป็นสำคัญ

ภายหลังจากที่ Glazer ได้นำเสนอทฤษฎีดังกล่าวขึ้นมาแล้วความพยายามที่จะบูรณาการทฤษฎีต่าง ๆ เข้าด้วยกันก็มีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นการบูรณาการทฤษฎีทางด้าน Learning, labeling, social control theories เข้ากับทฤษฎีทางด้าน Structural และทฤษฎีอื่น ๆ เข้าด้วยกันในรูปของ Social process อย่างนี้เป็นต้น

5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม

นักสังคมศาสตร์โดยทั่วไปเชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลจะสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่ใกล้ตัว และจากการศึกษาวิจัยทางอาชญาวิทยาจำนวนมาก สรุปว่าสาเหตุที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของพฤติกรรมอาชญากรรมของเยาวชนคือการที่มีเพื่อนที่เป็นอาชญากร หรืออยู่ในแก๊ง อาชญากร นักอาชญาวิทยาท่านแรกที่ได้นำเสนอทฤษฎีนี้เพื่ออธิบายอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ คือ เกเบรียล เทรด (Gabriel Trade , 1843 –1904) ซึ่งนำเสนอในรูปแบบของ “กฎของการลอกเลียนแบบ” (Law of Imitation) มี 3 ข้อ

ข้อแรกกล่าวว่า บุคคลจะเลียนแบบบุคคลอื่นเป็นสัดส่วนกับการที่ได้เข้าไปใกล้ชิดติดต่อกับผู้นั้น ดังนั้นการเลียนแบบจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วในสังคมเมือง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “แฟชั่น” (Fashion) ในขณะที่สังคมชนบทการเลียนแบบจะเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยครั้งและเปลี่ยนแปลงอย่างช้า ๆ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า “ธรรมเนียม” (Custom)อาชญากรรมเริ่มต้นในลักษณะที่เป็นแฟชั่น และต่อมาก็กลายเป็นธรรมเนียมเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ทั่วไป

ข้อสองกล่าวว่า ผู้ที่มีลักษณะด้อยกว่าจะเลียนแบบผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า โดยเทรดได้ศึกษาย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์ของอาชญากรรมหลายประเภท เช่น การร่อนแร่เพนเจอร์ การเมาสุรา และการฆาตกรรม แล้วพบว่าอาชญากรรมประเภทเหล่านี้ในระยะแรกจะกระทำโดยบุคคลที่อยู่ในราชวงศ์หรือครอบครัวของขุนนางชั้นสูง ต่อมาได้แพร่กระจายไปสู่บุคคลทุกชนชั้นโดยการเลียนแบบอาชญากรรมหลายประเภทเกิดขึ้นในสังคมเมืองก่อนต่อมาจึงถูกเลียนแบบโดยบุคคลในสังคมชนบท

ข้อสามกล่าวว่า แฟชั่นใหม่จะไปแทนที่แฟชั่นที่เก่ากว่า ตัวอย่างเช่น การฆ่าผู้อื่นด้วยมีดจะค่อย ๆ ลดจำนวนลง และถูกแทนที่ด้วยการฆ่าผู้อื่นด้วยอาวุธปืนหรือระเบิดทฤษฎีของเทรด ระยะแรกไม่ค่อยได้รับความสนใจ จนกระทั่ง เอ็ดวิน ซัทเธอร์แลนด์(Edwin Sutherland) ได้นำเสนอทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมขึ้นมาในปี ค.ศ.1924 ได้ทำให้นักอาชญาวิทยาหันมาให้ความสนใจกับแนวคิดของเทรด

ซัทเธอร์แลนด์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักอาชญาวิทยามีชื่อเสียงมากที่สุดท่านหนึ่งในศตวรรษที่ 20 ใน ปี ค.ศ.1947 ซัทเธอร์แลนด์ได้นำเสนอ “ทฤษฎีการเรียนรู้” เติมรูปแบบซึ่งประกอบหลักการสำคัญ 9²⁹ หลักการ โดยกระบวนการที่บุคคลจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมอาชญากรรมมีดังต่อไปนี้ คือ

- 1.พฤติกรรมอาชญาเกิดจากการเรียนรู้
- 2.พฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการเรียนรู้ในการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นตามกระบวนการติดต่อสื่อสาร
- 3.หลักการสำคัญในส่วนของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมนั้นเกิดขึ้นในกลุ่มบุคคลที่สนิทสนมใกล้ชิดกัน

²⁹ งานวิจัยการศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน รองศาสตราจารย์ ดร.สุริย์ กาญจนวงศ์ และคณะ
หน้า 21

4. เมื่อพฤติกรรมอาชญากรรมได้รับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้นี้จะรวมถึง (1) เทคนิคในการกระทำ ความผิด ซึ่งบางครั้งก็สลับซับซ้อนแต่บางครั้งก็ง่าย (2) ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจ แรงผลักดัน การใช้เหตุผล ตลอดทัศนคติเกี่ยวกับการกระทำผิด

5. ทิศทางเฉพาะของแรงดลใจและแรงผลักดันจะถูกเรียนรู้จากทำให้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ กฎหมาย ในบางสังคมบุคคลอยู่ในกลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ในขณะที่บุคคลอื่นอยู่ใน กลุ่มบุคคลที่เห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมาย

6. หลักการสำคัญของการคบหาสมาคมกับบุคคลที่แตกต่างกัน คือ บุคคลจะกลายเป็นผู้กระทำผิด เพราะว่าความเห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมายมีมากกว่าความเห็นด้วยกับการไม่ละเมิดกฎหมาย

7. การคบหาสมาคมกับบุคคลที่แตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันในด้านความถี่ระยะเวลาการให้ ความสำคัญ และความเข้มข้น ซึ่งหมายความว่าถึงลักษณะของความแตกต่างกันของการคบหาสมาคม ระหว่าง พฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรม

8. กระบวนการของการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม โดยการคบหาสมาคมกับรูปแบบของ อาชญากรรมและต่อต้านอาชญากรรมจะมีความเกี่ยวข้องกับกลไกการทำงานที่ เหมือนกับการเรียนรู้ทั่วไป

9. ในขณะที่พฤติกรรมอาชญากรรมเป็นการแสดงออกถึงความต้องการและค่านิยมทั่วไป แต่ก็ไม่ จำเป็นต้องอธิบายโดยความต้องการและค่านิยมนั้น เนื่องจากพฤติกรรมต่อต้านอาชญากรรมก็มีความต้องการ และค่านิยมเดียวกัน บุคคลลัทธิพิทักษ์ก็เพื่อต้องการความมั่นคงในการเงินเช่นเดียวกันกับกรรมกรที่ทำงานหนัก เพื่อความมั่นคงในการเงิน ความพยายามที่จะอธิบายพฤติกรรมอาชญากรรมจากแรงผลักดันและค่านิยมทั่วไป เช่น ความสุข การดิ้นรนเพื่อสถานะภาพทางสังคม แรงกระตุ้นจากเงิน หรือความผิหวาง ฯลฯ คงจะต้องพบ กับความไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เนื่องจากจะเป็นการอธิบายได้ทั้งพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมถูก กฎหมาย เฉกเช่นเดียวกับกระบวนการหายใจที่จำเป็นสำหรับพฤติกรรมทุกประเภท แต่ไม่ได้ แบ่งแยกระหว่างพฤติกรรมอาชญากรรมและพฤติกรรมถูกกฎหมาย

หลักการสำคัญ 9 ข้อ ชัทเธอร์แลนด์นำเสนอว่าพฤติกรรมอาชญากรรมไม่ได้มีสาเหตุโดยตรงมาจาก ตรงมาจากพันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม หากแต่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรม จากบุคคลใกล้ชิด โดยการติดต่อสื่อสารกันไม่ว่าจะเป็นทางวาจาหรือลักษณะท่าทาง และจากหลักการข้อที่ 6 บุคคลจะกลายเป็นผู้กระทำผิด เพราะว่าความเห็นด้วยกับการละเมิดกฎหมายมีมากกว่าความเห็นด้วยกับการไม่ ละเมิดกฎหมาย หมายความว่าลำพังเฉพาะการเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมจะไม่เพียงพอทำให้บุคคลไป ประกอบอาชญากรรมได้ บุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจที่เห็นชอบด้วยกับพฤติกรรมที่ละเมิด กฎหมายมากกว่าความเห็นด้วยกับพฤติกรรมถูกกฎหมาย และสิ่งที่ทำให้บุคคลมีความเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ ละเมิด กฎหมายก็คือวัฒนธรรมและค่านิยมที่มากับกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งในที่นี้หมายถึงแรงดลใจ แรงกระตุ้น การให้เหตุผล และทัศนคติของการประกอบอาชญากรรมนั้น ๆ ดังนั้นสาเหตุที่ทำให้พี่น้องสองคนที่ถูกเลี้ยงดูมา ในสภาพแวดล้อมเหมือนกัน พี่น้องคนหนึ่งประกอบอาชีพสุจริต ในขณะที่อีกคนหนึ่งไปประกอบอาชญากรรม ซึ่งทฤษฎีนี้สามารถอธิบายได้ว่าที่พี่น้องสองคนพฤติกรรมแตกต่างกันเนื่องจากทั้งสองคนมีความเห็นด้วยต่อ

พฤติกรรมละเมิดกฎหมายและพฤติกรรมถูกต้องตามกฎหมายต่างกัน นอกจากนี้หลักการข้อที่ 7 ยังให้รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของการคบหาสมาคมที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความถี่ ระยะเวลา การให้ความสำคัญและความเข้มข้น สำหรับความถี่หมายถึงการที่บุคคลมีประสบการณ์กับรูปแบบของพฤติกรรมอาชญากรรมบ่อยครั้ง ระยะเวลา หมายถึง ช่วงเวลาที่มีประสบการณ์กับพฤติกรรมผิดกฎหมายการให้ความสำคัญ หมายถึง การเรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมในวัยเด็กจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อบุคคลนั้น สำหรับความเข้มข้น หมายถึง ชื่อเสียงหรือบารมีของต้นกำเนิดของพฤติกรรมอาชญากรรมที่ผิดกฎหมายหรือหมายถึงความรักและความเคารพที่บุคคลมีต่อผู้ที่ถ่ายทอดหรือเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมอาชญากรรม และความเข้มข้นเป็นปัจจัยสำคัญที่มีส่วนทำให้บุคคลมีความเห็นด้วยกับพฤติกรรมอาชญากรรม

สรุปทฤษฎีของซัทเธอร์แลนด์นำเสนอว่าพฤติกรรมอาชญากรรมเกิดจากการที่บุคคลได้เรียนรู้พฤติกรรมอาชญากรรมและมีความเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายนั้นความผูกพันกับเพื่อนจะสร้างภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้และส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านความพฤติกรรมและความเห็นด้วยกับพฤติกรรมดังกล่าว เยาวชนที่มีความผูกพันกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นคนดี มีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ดีและความเห็นด้วยกับพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายในทางตรงข้ามเยาวชนที่มีความผูกพันกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นอาชญากรจะมีแนวโน้มที่มีพฤติกรรมอาชญากรรมและเห็นด้วยกับพฤติกรรมอาชญากรรม

6. ทฤษฎีการควบคุมสังคม

Travis Hirchi (1978) ผู้ตั้งทฤษฎีการควบคุมสังคม มีความเห็นว่า บุคคลมีอิสระที่จะกระทำผิดได้เมื่อความผูกพันกับระเบียบทางสังคมที่ยึดถือได้ถูกทำลาย ซึ่งเขาเชื่อว่าพฤติกรรมการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนนั้นเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ทางครอบครัว (Family Interaction) กล่าว คือ ถ้าเด็กและเยาวชนขาดการสนับสนุนจากครอบครัว เด็กก็จะมีแนวโน้มไปสู่ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกฎหมาย ซึ่งเขาเรียกว่า Law Stake in Conformity ซึ่งจะนำเด็กไปสู่การกระทำผิดกฎหมายและการคบหาสมาคมกับผู้ที่มีความประพฤติผิดเพียงคนเดียว

7. ทฤษฎีตีตรา

ทฤษฎีตีตราเป็นกลุ่มทฤษฎีอาชญาวิทยาที่มีมุมมองต่อสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่าการศึกษาที่มองเฉพาะพฤติกรรมหรือตัวอาชญากรเท่านั้นไม่สามารถทำให้ผู้ศึกษาเข้าใจปรากฏการณ์อาชญากรรมหรือพฤติกรรมเพียงคนเดียวได้อย่างถูกต้องลึกซึ้ง จำเป็นต้องศึกษาอาชญากรรมโดยมองที่ส่วนประกอบทางสังคมทั้งหมด (Entire Social Context) หรืออีกนัยหนึ่งการศึกษาอาชญากรรมจำเป็นต้องศึกษาปฏิกิริยาหรือการโต้ตอบของสังคมที่มีต่อพฤติกรรมอาชญากรรมด้วยแล้วนำมาวิเคราะห์ว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอาชญากรรมหรือการเพียงคนเดียวของบุคคลหรือไม่ อย่างไร

ประมาณปลายทศวรรษที่ 1980 ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้นำแนวความคิดทฤษฎีตีตรา (Labeling Theory) มาผสมผสานกับทฤษฎีอื่นเพื่ออธิบายการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมในสังคม นักวิชาการที่นำเสนอทฤษฎีแนวนี้ที่สำคัญคือ จอห์น เบรทเวท ในหนังสือที่ชื่อว่า “อาชญากรรม ความละอาย และการยกเลิกการ

แบ่งแยก” (Crime , Shame , reintegration) ซึ่งเบรทเวท ได้อธิบายว่าพฤติกรรมอาชญากรรมของบุคคลอาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกหลายประการหากแต่เมื่อสังคมได้ดำเนินการลงโทษเท่ากับเป็นการทำให้บุคคลดังกล่าวเกิดความละอาย(Shaming) อันส่งผลให้บุคคลได้สร้างสำนึกในตนเองว่าเป็นอาชญากรและจะมีพฤติกรรมดังกล่าวอีกต่อไปในอนาคต ซึ่งเบรทเวทเรียกกระบวนการลงโทษทางสังคมในลักษณะนี้ว่าเป็นการตีตราหรือทำให้บุคคลเสียหน้า (Stigmatization) เท่ากับเป็นการปิดโอกาสให้บุคคลดังกล่าวกลับมาทำผิดกรรมสอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมอีกต่อไป

4.3 การดำเนินคดีอาญาในการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน

โดยทั่วไปแล้วเป้าหมายของการดำเนินคดีแก่บุคคลที่กระทำการอัน กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด คือ การนำตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาฟ้องลงโทษ ดังนั้นกระบวนการทุกขั้นตอนในวิธีพิจารณาความอาญาไม่ว่าจะเป็น การจับ ควบคุม สอบสวน ฟ้องคดี และการพิจารณาพิพากษาของศาล ย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาความจริงจากข้อเท็จจริงที่ปรากฏจากพยาน หลักฐานต่างๆ ว่า ผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่ และควรจะได้รับโทษอย่างไร

ส่วนในการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน³⁰ ซึ่งกระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดนั้น มิได้มีเป้าหมายจำกัดเพียงวัตถุประสงค์ของการดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปข้างต้น แต่รวม ถึงการค้นหาสาเหตุแห่งการกระทำความผิด สภาพแวดล้อมและสภาพของ เด็กและเยาวชน อันเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นกระทำความผิด ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าพนักงานหรือศาลทราบถึงข้อเท็จจริงเหล่านี้ และหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชน เหล่านั้นเพื่อเปลี่ยนแปลงเขาให้กลับตัวเป็นคนดี เนื่องจากการที่บุคคลแต่ละคนกระทำความผิดย่อมมีสาเหตุที่แตกต่างกันไป ดังนั้นวิธีการแก้ไขจึงต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมแก่ผู้กระทำความผิดเฉพาะรายซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการที่เหมือนกัน หรือต้องใช้การลงโทษเสมอไป ด้วยเหตุนี้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดเด็กและเยาวชนของไทยจึงมีบทบัญญัติให้ศาลใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนการลงโทษได้

เนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่จะต้องเติบโตเป็นกำลังของ สังคมในอนาคต การดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนจึงต้องมีหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้เป็นพิเศษ เพื่อปกป้องและคุ้มครองความเสียหายจากการที่เด็กหรือเยาวชนนั้นถูกดำเนินคดีอาญาในฐานะผู้ต้องหาหรือจำเลย หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลัก 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 กฎหมายทั้งสองฉบับนี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา ต่อมาได้มีกฎหมายฉบับใหม่ออกมายกเลิกกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ และบัญญัติหลักเกณฑ์ของวิธีพิจารณาและศาลเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญาใหม่โดยรวมหลักเกณฑ์ของกฎหมาย ทั้งสองฉบับที่ยกเลิกและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ กฎหมายฉบับนี้มีชื่อเรียกว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 เรื่องที่ผู้เขียนจะยกขึ้นมากล่าวในบทความนี้จะจำกัดเพียงส่วนที่เกี่ยวกับคดีอาญาเท่านั้น หลักเกณฑ์ที่กฎหมาย

30 <http://blog.eduzones.com/dena/4175>

กำหนดไว้เป็นพิเศษสำหรับการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชนนั้นปรากฏอยู่ในทุกขั้นตอน ของการดำเนินคดี ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองเด็กหรือเยาวชนมิให้ต้องเสียชื่อเสียง หรือถูกจำกัดเสรีภาพโดยไม่จำเป็น ดังนั้นการจับจึงมีข้อจำกัดต่างจากการจับบุคคลในคดีอาญาโดยทั่วไป ส่วนการควบคุมตัวเด็กและเยาวชน ส่วนใหญ่กระทำโดยผู้อำนวยการสถานพินิจในสถานที่อื่นอันมิใช่เรือนจำ เพื่อมิให้ปะปนกับผู้กระทำผิดอื่น การสอบสวนเด็กหรือเยาวชนจะต้องกระทำโดยเร็ว พร้อมทั้งการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับตัวและสภาพแวดล้อมของเด็กและสาเหตุของการกระทำผิดด้วย ส่วนการฟ้องคดีต่อศาลนั้นไม่จำเป็นต้องกระทำเสมอไปในทุกคดีที่ปรากฏหลักฐานว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นผู้กระทำผิด สำหรับการพิจารณาคดีต้องกระทำโดยลับ และกระทำในห้องพิจารณาที่จัดไว้เป็นพิเศษให้มีลักษณะที่เป็นกันเองกับเด็กหรือเยาวชน ในการพิพากษาคดีของศาล ศาลจะลงโทษเท่าที่จำเป็น เท่านั้น และศาลอาจใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนแทนการลงโทษ หรือ จะใช้การรอการลงโทษ หรือการคุมประพฤติเด็กหรือเยาวชนก็ได้ ทั้งนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่าได้กระทำผิด มิให้ต้องกระทำผิดซ้ำขึ้นอีกในอนาคต

เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบถึงรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน ได้ดียิ่งขึ้น ผู้เขียนขอแยกพิจารณาออกเป็น 7 หัวข้อดังนี้

1. ความหมายของ "เด็ก" และ "เยาวชน"
2. องค์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่
3. การดำเนินการในชั้นสอบสวน
4. การดำเนินการในชั้นสั่งคดีและฟ้องคดี
5. การพิจารณา
6. การพิพากษา
7. การอุทธรณ์ฎีกา

1. ความหมายของ "เด็ก" และ "เยาวชน"

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า พ.ร.บ. เยาวชนฯ) ให้นิยามของคำว่า "เด็ก" และ "เยาวชน" ไว้ในมาตรา 4 ดังนี้

"เด็ก" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ "เยาวชน" หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์

ความหมายของ "เยาวชน" ใน พ.ร.บ. เยาวชนฯ เปลี่ยนแปลงจากความหมายในกฎหมายเด็กและเยาวชนเดิม เพราะตามกฎหมายเดิม ไม่ให้หมายรวมถึง บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรส ซึ่งกฎหมายแพ่งกำหนดว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่สิบเจ็ดปีบริบูรณ์สามารถทำการสมรสได้และถือว่าเป็นผู้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส หรือบุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบเจ็ดปีบริบูรณ์ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาล ซึ่งบุคคล เหล่านี้ ถ้าได้กระทำการอันเป็นความผิด แม้อายุยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ กฎหมายเดิมไม่ถือว่าเป็นเยาวชน และต้องถูกฟ้องยังศาลธรรมดา แต่ในกฎหมายใหม่เห็นว่าบุคคลที่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสนั้นยังมีสภาพจิตใจ และสภาพร่างกายที่ควรต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับบุคคลที่ยังไม่ได้สมรส จึงไม่บัญญัติยกเว้นมิให้อยู่ใน

ความหมายของเยาวชน ดังนั้น บุคคลที่อายุยังไม่เกินสิบแปดปีบริบูรณ์ แม้ว่าจะบรรลุนิติภาวะโดยการสมรสแล้วจึงอยู่ในความหมายของเยาวชนตาม พ.ร.บ. เยาวชนฯ นี้

การที่กฎหมายมิได้รวมเด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์เข้าไว้ในความหมายของ " เด็ก" ด้วยนั้น เพราะเหตุว่าหลักในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 73 บัญญัติว่า เด็กที่มีอายุไม่เกิน 7 ปี กระทำการอัน กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด ผู้กระทำให้ไม่ต้องรับโทษ และศาลจะใช้วิธี การสำหรับเด็กไม่ได้ ซึ่งต่างจากเด็กที่มีอายุกว่า 7 ปี แต่ไม่เกิน 14 ปีบริบูรณ์ แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 74 จะบัญญัติว่าผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ แต่ศาลอาจใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ ดังนั้นจึงไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะมาดำเนินกระบวนการพิจารณาแก่เด็กที่มีอายุยังไม่เกินเจ็ดปีบริบูรณ์ พ.ร.บ. เยาวชนฯ จึงมิได้รวมเด็กอายุยังไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ไว้ด้วย

2. องค์กรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องและอำนาจหน้าที่

2.1 ศาลเยาวชนและครอบครัว เป็นศาลที่จัดขึ้นมาพิเศษ เพื่อดำเนินการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา และคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนตาม พ.ร.บ. เยาวชนฯ ศาลนี้เดิมมีชื่อเรียกว่า "ศาลคดีเด็กและเยาวชน" ก่อตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 ซึ่งมีทั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง ศาลคดีเด็กและเยาวชน ประจำจังหวัดโดยจัดตั้งขึ้นแล้ว 29 จังหวัด คือ สมุทรปราการ นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ลพบุรี ระยอง ชลบุรี จันทบุรี นครราชสีมา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี เชียงใหม่ ลำปาง นครสวรรค์ พิษณุโลก นครปฐม ราชบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา ตรัง และ นราธิวาส ส่วนในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาคจัดตั้งเป็นแผนกคดีเด็ก และเยาวชน และในศาลฎีกาจัดตั้งเป็นแผนกคดีเด็กและเยาวชนเพื่อพิจารณา พิพากษาคดีที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ต่อมา พ.ร.บ. เยาวชนฯ ได้เปลี่ยน ศาลคดีเด็กและเยาวชนดังกล่าวมาจัดตั้งเป็นศาลเยาวชนและครอบครัว และโอนบรรดาคดีทั้งหลายของศาลคดีเด็กและเยาวชนมาพิจารณาพิพากษา ในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง หรือศาลเยาวชนและครอบครัวประจำจังหวัดต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น (พ.ร.บ. เยาวชนฯ มาตรา 8, 9)

ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด มีถิ่นที่อยู่ปกติในเขตศาลนั้น แต่ถ้าในเขตที่เด็กหรือเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัวอยู่ แต่ศาลที่เด็กหรือเยาวชนกระทำการอันกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดเป็นศาลเยาวชนและครอบครัว ให้ศาลซึ่งความผิดได้เกิดในเขตนั้นมีอำนาจชำระคดี ถ้ามีศาลคดีเยาวชนและครอบครัวทั้งในเขตที่เด็กและเยาวชนมีถิ่นที่อยู่ปกติ และมีความผิดเกิดและเพื่อประโยชน์แก่เด็กและเยาวชน ให้ศาลแห่งท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชนมีอำนาจพิจารณาคดีได้ด้วย แต่ถ้าทั้งเขตที่เด็กหรือเยาวชนมีที่อยู่ปกติและที่ความผิดเกิดไม่เป็นศาลเยาวชนและครอบครัวให้ฟ้องคดีในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาธรรมดา ซึ่งปกติจะเป็นศาลที่ความผิดเกิด เชื่อหรืออ้างว่าได้เกิดในเขตศาลนั้น

องค์คณะผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีเด็กและเยาวชน ซึ่งกระทำความผิดต่อกฎหมายอาญานี้จะต้องประกอบด้วยผู้พิพากษาอย่างน้อย 2 คน และผู้พิพากษาสมทบอีก 2 คนอย่างน้อยคนหนึ่งต้องเป็นสตรี ผู้พิพากษาสมทบนี้เป็นผู้ที่คณะกรรมการตุลาการคัดเลือกจากบุคคลที่มี อายุไม่น้อยกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ เคยมีบุตรหรือเคยทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์หรือการอบรมเด็กมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ได้รับการอบรมในเรื่องความ

มุ่งหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวและหน้าที่ตุลาการมาแล้ว มี คุณสมบัติที่เป็นข้าราชการตุลาการได้ แต่ไม่ใช่ข้าราชการประจำ ข้าราชการ การเมือง สมาชิกวุฒิสภา หรือทนายความ มีอรรถยาศัยและความประพฤติเหมาะสมแก่การพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว และหลังจากได้รับคัดเลือกแล้วจะได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นผู้พิพากษาสมทบ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปีศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจในการวินิจฉัยคดีที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดและฟ้องต่อศาล โดยจะพิจารณาว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นผู้กระทำความผิดจริงตามฟ้องหรือไม่ และควรจะใช้วิธีการอย่างไรเพื่อปรับ ปรุงหรือป้องกันมิให้เด็กหรือเยาวชนนั้นกลายเป็นผู้กระทำความผิดอีก ศาลเยาวชนและครอบครัวจึงมีอำนาจพิพากษาลงโทษ หรือใช้วิธีการสำหรับเด็กหรือสั่งให้คุมประพฤติเด็กหรือเยาวชนได้ตามแต่จะเห็นสมควรว่าเป็น วิธีที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นรายบุคคล

2.2 สถานพินิจ เป็นองค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งในการรวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชน ผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดเพื่อเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัว และมีหน้าที่สำคัญในการควบคุม ดูแลเด็กและเยาวชนนั้นตั้งแต่เริ่มดำเนินคดีและหลังจากมีคำพิพากษาให้ใช้วิธีการสำหรับเด็ก เพราะองค์กรนี้จะทำหน้าที่และดูแลให้การสงเคราะห์เด็กและเยาวชนนั้นจนกว่าจะกลับตัวเป็นคนดี สถานพินิจเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง มีผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน คือ ผู้อำนวยการสถานพินิจ เจ้าหน้าที่ที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินคดีอาญา คือ พนักงานคุมประพฤติ ผู้ช่วยพนักงานคุมประพฤติ พนักงานสังคมสงเคราะห์ แพทย์ จิตแพทย์ นักจิตวิทยา ครู ซึ่งเจ้าหน้าที่เหล่านี้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้อำนวยการสถานพินิจสถานพินิจมีอำนาจที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาดังต่อไปนี้

- 1) สืบเสาะและพินิจเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรมสุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิด และของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น รวมทั้งสาเหตุแห่งการกระทำความผิดเพื่อรายงานต่อศาล
- 2) สอดส่องความประพฤติของเด็กและเยาวชนตามคำสั่งศาล
- 3) ควบคุมเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดไว้ในระหว่างการสอบสวน หรือพิจารณาคดีหรือตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
- 4) สงเคราะห์หรือบำบัดแก้ไขเด็กและเยาวชนในระหว่างที่ ถูกควบคุม หรือภายหลังปล่อย
- 5) จัดให้มีการตรวจรักษาและพยาบาลเด็กหรือเยาวชนในระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี หรือในระหว่างการควบคุมตัวในสถานพินิจ
- 6) จัดการศึกษา ฝึกและอบรม ดูแลและอบรมสั่งสอนเด็ก และเยาวชนซึ่งอยู่ในความควบคุม
- 7) ศึกษาค้นคว้าถึงสาเหตุแห่งการกระทำของเด็กและเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดโดยทั่วไป จัดทำสถิติการกระทำความผิดดังกล่าวของเด็กและเยาวชน และเผยแพร่วิธีการป้องกันหรือทำ ให้ลดน้อยลงซึ่งการกระทำความผิดนั้น

8) ดำเนินการอื่นตามคำสั่งศาลหรือตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกากฎหมายกำหนดให้มี คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจ ซึ่งแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มี วาระ คราวละ 3 ปี คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้อำนวยการ สถานพินิจ และช่วยเหลือ กิจการสถานพินิจ เพื่อสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนสำหรับอำนาจของผู้อำนวยการสถานพินิจใน การควบคุมดูแลเด็ก หรือเยาวชนที่อยู่ในความควบคุมของสถานพินิจมีดังนี้

1) จัดให้เด็กหรือเยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาสามัญอย่างน้อยพออ่านออกเขียนได้ ฝึกอาชีพ หรือ วิชาชีพ หรือให้ปฏิบัติการงานอื่นใด เพื่อมิให้มีความว่างโดยไม่จำเป็น ให้เหมาะสมกับจิตใจและสุขภาพของเด็ก หรือเยาวชนนั้น

2) ออกกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัยของเด็ก และเยาวชนซึ่งอยู่ในความควบคุม

3) ลงทัณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. เยาวชนฯ (เขียนไม่ เกิน 12 ที, ทำงานหนัก, ตัดประโยชน์และความ สะดวกที่สถานพินิจอำนวยความสะดวกให้บางประการ) แก่เด็กที่ละเมิดกฎหมาย ประพฤติชั่วหรือกระทำความผิดวินัย ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

4) ส่งเด็กหรือเยาวชนซึ่งมีความประพฤติเลวร้ายจะเป็นภัยต่อเด็กหรือเยาวชนอื่น ไปกักไว้ใน สถานในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะหรือเรือนจำ โดยได้รับอนุญาตจากศาลก่อน เว้นแต่กรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งจะส่งเด็กหรือ เยาวชนไปยังเรือนจำก่อนก็ได้แล้วรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว

5) อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานพินิจเป็นครั้ง คราว

6) อนุญาตให้เด็กหรือเยาวชนในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเด็ดขาดแล้วออกไปศึกษาใน สถานศึกษาประเภทไปมานอกสถาน พินิจ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการสถานพินิจมีอำนาจรับเด็กหรือเยาวชนเข้า ไปฝึกอบรมในสถานพินิจแบบเข้ามาเย็นกลับตามคำสั่งศาล

2.3 พนักงานสอบสวน โดยปกติ คือ ตำรวจซึ่งอยู่ในสังกัด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ สืบสวน สอบสวนคดี อาญาโดยทั่วไป การสอบสวนกระทำขึ้นโดยการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหลายที่ เกี่ยวข้องเพื่อรู้ตัวผู้กระทำผิด เพื่อพิสูจน์ความผิดว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผูกระทำความผิดหรือไม่

ตำรวจมีบทบาททั้งเป็นผู้จับ ควบคุม และสอบสวนเด็กหรือเยาวชน ผู้ต้องหาว่าได้กระทำการอันกฎหมาย บัญญัติว่าเป็นความผิด และเป็นผู้รวบรวมสำนวนการสอบสวน พร้อมทั้งรายงานของผู้อำนวยการสถานพินิจ (ถ้าส่งมาให้แก่ตำรวจ) แล้วนำเสนอให้แก่พนักงานอัยการเพื่อสั่งคดี

2.4 พนักงานอัยการ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำหน้าที่ฟ้องคดีอาญาโดยทั่วไปต่อศาลและดำเนินคดีใน ฐานะโจทก์ หน่วยงานของอัยการ เดิมเรียกว่า กรมอัยการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้ แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีชื่อเรียกว่า สำนักงานอัยการ สูงสุด และมีอัยการสูงสุด (อธิบดีกรมอัยการเดิม) เป็นผู้บังคับบัญชา

อำนาจของพนักงานอัยการในคดีเด็กและเยาวชนกระทำผิดนั้น ก็เหมือนเช่นในคดีทั่วไป คือ มีอำนาจสั่งฟ้อง หรือไม่ฟ้องคดีต่อศาล และถ้าฟ้องศาล พนักงานอัยการจะนำคำฟ้องไปยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัว หลังจากนั้นก็จะทำหน้าที่ในฐานะเป็นโจทก์และดำเนินการทั้งหลายตามที่กฎหมายบัญญัติในการพิจารณา คดีอาญาแก่เด็กและเยาวชน

3. การดำเนินการในชั้นสอบสวน กระบวนการในชั้นสอบสวน แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ การจับกุมและปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชน และการสอบสวนและสืบเสาะ ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น

3.1 การจับกุม และปล่อยชั่วคราวเด็กและเยาวชน

1) การจับ ตาม พ.ร.บ. เยาวชนฯ ห้ามมิให้จับเด็กซึ่งต้องหาว่ากระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิด แต่มีข้อยกเว้นไว้เป็นพิเศษ 4 กรณี ดังนี้

1.1 เด็กนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หมายความว่า ตำรวจพบเด็กกำลังลักทรัพย์ของคนอื่นต่อหน้าเป็นต้น

1.2 มีผู้เสียหายชี้ตัวหรือยืนยันให้จับ เช่น เจ้าของทรัพย์ที่ถูกลักชี้ตัวเด็กคนนั้นว่าเป็นผู้ลักเอาไปและยืนยันขอให้ตำรวจจับ เป็นต้น

1.3 มีผู้ขอให้จับโดยแจ้งว่าได้มีการร้องทุกข์ไว้แล้ว

1.4 มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ส่วนการจับเยาวชน พ.ร.บ. เยาวชนฯ กำหนดให้เป็นไปตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งให้ตำรวจมีอำนาจจับได้ดังนี้

1.1 พบผู้นั้นกำลังกระทำความผิดซึ่งหน้า

1.2 พบผู้นั้นกำลังพยายามกระทำความผิด เช่น ตำรวจพบเยาวชนกำลังเข้าไปในบ้านของคนอื่นเพื่อลักทรัพย์ในเวลากลางคืน

1.3 สงสัยว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดและกำลังจะหลบหนี เช่น ตำรวจสงสัยว่าเยาวชนคนนี้เป็นคนร้ายที่ฆ่าคน และกำลังจะหลบหนีออกไปเขมร เป็นต้น

1.4 มีผู้ร้องขอให้จับโดยแจ้งว่าได้ร้องทุกข์ไว้ตามระเบียบแล้ว

1.5 มีหมายจับบุคคลนั้น

หลังจากจับเด็กหรือเยาวชนแล้ว ตำรวจมีหน้าที่แจ้งให้บุคคล ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ทราบ คือ ผู้อำนวยการสถานพินิจ บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอยู่ด้วย ทั้งนี้เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้ามาดูแลเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกจับในทันที

แต่ถ้าคดีที่จับนั้นสามารถเปรียบเทียบปรับได้ คือคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือคดีที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ตำรวจอาจกำหนดค่าปรับให้เด็ก หรือเยาวชนเสียค่าปรับ ถ้าผู้เสียหายและผู้ต้องหายินยอม คดีเป็นอันเลิกกัน และตำรวจจะต้องปล่อยเด็กหรือเยาวชนนั้นทันทีที่ได้รับค่าปรับ

2) การควบคุม หลังจากจับเด็กหรือเยาวชนมาแล้ว ถ้ามีความจำเป็นต้องควบคุมตัวไว้ก็มีอำนาจควบคุมไว้เป็นเวลาไม่เกินยี่สิบสี่ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมาถึงสถานที่ทำการของพนักงานสอบสวนเพื่อการสอบปากคำ ส่วนสถานที่ควบคุมนั้นตามกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่จะต้องไม่ปะปนกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้ใหญ่ และมีใช่เป็นห้องขังที่จัดไว้สำหรับผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่

หลังจากพ้นกำหนดเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว พนักงานสอบสวน จะต้องส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปยังสถานพินิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจจะเป็นผู้ควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นไว้เอง หรือจะมอบให้บิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยไปดูแล หรือจะมอบตัวเด็กหรือเยาวชน ไว้กับองค์การที่เห็นสมควรก็ได้

3) การปล่อยชั่วคราว กระทำได้ทั้งในการควบคุมของตำรวจและผู้อำนวยการสถานพินิจ ถ้าเห็นว่าจะไม่มีความจำเป็นต้องควบคุม เด็กหรือเยาวชนไว้ การปล่อยชั่วคราวกระทำได้ 4 วิธีดังนี้

(1) ปล่อยโดยไม่มีประกัน

(2) ปล่อยโดยมีประกัน

(3) ปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน

(4) ปล่อยโดยไม่มีประกันแต่มอบตัวเด็กหรือเยาวชน ให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง ผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ หรือองค์การฯ ที่เห็นสมควร

ใน พ.ร.บ. เยาวชนฯ ได้กำหนดหลักการใหม่ที่ใช้ควบคุมการใช้ดุลพินิจสั่งปล่อยชั่วคราวของผู้อำนวยการสถานพินิจไว้ โดยให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเข้าไปตรวจสอบการใช้ดุลพินิจได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของเด็กหรือเยาวชนที่จะได้รับการปล่อยชั่วคราวมากกว่าการถูกควบคุมอยู่ในระหว่างสอบสวน ทั้งนี้โดยกำหนดว่าให้ผู้อำนวยการสถาน พินิจ พิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนโดยพลัน และ ถ้าเห็นไม่สมควร ปล่อยให้รับส่งคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว พร้อมทั้งความ เห็นไปให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ผู้พิพากษา หัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด หรือผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่ง คำสั่งของบุคคลดังกล่าวที่ให้ปล่อยชั่วคราวหรือไม่ให้ปล่อยชั่วคราวให้เป็นที่สุด แต่ไม่ตัดสิทธิที่จะร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวใหม่

3.2 การสอบสวนและสืบเสาะข้อเท็จจริง การรวบรวมข้อเท็จจริงในชั้นเจ้าพนักงานนั้นมีอยู่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ ประการแรกเป็นการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ว่าเด็กหรือเยาวชนผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดจริงหรือไม่ ส่วนประการหลังเป็นการสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระทำ สภาพ แวดล้อม และสาเหตุของการกระทำความผิด ผู้มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงในประการแรก คือ พนักงานสอบสวนและในประการหลัง คือ ผู้อำนวยการสถานพินิจ

1) การสอบสวนคดีอาญา ตำรวจซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนในคดีเด็กและเยาวชนนั้นมียานาจรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยว ข้องทั้งพยานวัตถุ พยานเอกสาร และสอบปากคำพยานบุคคล ตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดเหมือนเช่นในคดีอาญาโดยทั่วไป แต่ พ.ร.บ. เยาวชนฯ กำหนดถึงวิธีการสอบปากคำเด็กหรือเยาวชนไว้เป็นพิเศษ กล่าวคือ พนักงานสอบสวนจะต้องสอบปากคำเด็กหรือเยาวชน ให้เสร็จภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่เวลาที่เด็กหรือเยาวชน นั้นมาถึงสถานีตำรวจ ซึ่งก็เท่ากับว่าต้องสอบปากคำให้เสร็จภายในเวลาที่ต้นมีอำนาจควบคุมตนเองเดิมกฎหมายเด็กและเยาวชนให้อำนาจตำรวจสอบสวนปากคำเด็กและเยาวชนเพิ่มเติมได้ภายหลังจากที่ส่งเด็กหรือเยาวชนนั้นไปยังสถานพินิจแล้ว โดยตำรวจจะไปสอบสวนเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจเองหรือขอรับตัวมาสอบสวน ณ สถานีตำรวจแล้วส่งคืนภายในวันเดียวกัน ก็ได้ แต่ในปัจจุบันนี้มีมติบัญญัติเรื่องนี้ไว้ ตำรวจจึงไม่มีอำนาจสอบสวนในกรณีดังกล่าว ดังนั้นจึงต้องรีบสอบสวนให้เสร็จภายในเวลา 24 ชั่วโมงข้างต้น

นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้ดำเนินการสอบสวนโดยไม่ชักช้า เพราะพนักงานสอบสวนจะต้องส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นไปยังพนักงานอัยการ เพื่อให้พนักงานอัยการฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวให้ทันภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่เด็กหรือเยาวชน นั้นถูกจับกุม หลักเกณฑ์ที่กำหนดใหม่นี้เท่ากับการเร่งให้ตำรวจดำเนินการสอบสวนโดยเร็ว และเร่งให้พนักงานอัยการฟ้องคดีโดยเร็วเพื่อให้เด็ก หรือเยาวชนไม่ต้องตกอยู่ในสภาพผู้ต้องหาจนเกินสมควร

2) การสืบเสาะข้อเท็จจริง เมื่อสถานพินิจรับตัวเด็กหรือเยาวชนมาจากตำรวจแล้ว กฎหมายกำหนดให้ผู้อำนวยการสถานพินิจมีหน้าที่ในการดำเนินการที่สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

2.1 สั่งให้พนักงานคุมประพฤติสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในเรื่องอายุ ประวัติ ความประพฤติ สถิติปัญหา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ ฐานะของเด็กและบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอาศัยอยู่ด้วย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวง เกี่ยวกับเด็กหรือเยาวชนนั้น และสาเหตุแห่งการกระทำผิด

แต่การสืบเสาะนี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกคดี ถ้าเป็นคดีที่มีอัตราโทษอย่างสูงตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และผู้อำนวยการสถานพินิจเห็นว่าไม่มีความ จำเป็นแก่คดี จะสั่งงดการสืบเสาะก็ได้ แล้วแจ้งให้พนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องทราบ

2.2 ทำรายงานในคดีที่มีการสืบเสาะข้อเท็จจริง และ แสดงความเห็นเกี่ยวกับสาเหตุแห่งการกระทำผิดของเด็กหรือเยาวชนแล้ว ส่งรายงาน และความเห็นนั้นไปยังพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณี และถ้ามีการฟ้องร้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาลให้เสนอรายงาน และความเห็นนั้นต่อศาลพร้อมทั้งความเห็นเกี่ยวกับการลงโทษ หรือการใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนด้วย

2.3 ในกรณีที่ไม่ได้ปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนชั่วคราว ให้เด็กหรือเยาวชนได้รับการปฏิบัติดังนี้

(ก) ทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย

(ข) ให้แพทย์ตรวจร่างกายและถ้าเห็นสมควรให้จิตแพทย์ตรวจจิตใจด้วย

(ค) ถ้าปรากฏว่าเด็กหรือเยาวชนเจ็บป่วย ซึ่งควรจะได้การรักษาพยาบาลก่อนดำเนินคดี ให้มีอำนาจสั่งให้ได้รับการรักษาพยาบาลในสถานพินิจ หรือสถานพยาบาลอื่นตามที่เห็นสมควร ใน กรณีเช่นว่านี้ให้แจ้งไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการที่เกี่ยวข้อง ด้วยการดำเนินการใน 2 กรณีแรก มีความสำคัญมากต่อการพิจารณาของศาลในการหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนนั้นในอนาคต ส่วนการดำเนินการในข้อ 3 เป็นสิทธิของเด็กหรือเยาวชนที่รัฐควรต้องดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจในระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของรัฐ ข้อสังเกตอีกประการหนึ่งคือ การสืบเสาะไม่จำเป็นต้องดำเนินการในทุกคดี แต่การทำรายงานในข้อ 2) นี้ จำต้องทำทุกคดีแม้ว่าคดีนั้นเด็กหรือเยาวชนจะให้การปฏิเสธว่ามีได้กระทำผิดก็ตาม (ฎีกาที่ 316/2496)

4. การดำเนินการในชั้นสั่งคดีและฟ้องคดีต่อศาล กระบวนการชั้นนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของพนักงานอัยการเป็นหลัก เพราะผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำผิดที่เด็กหรือเยาวชนกระทำผิดไม่มีอำนาจฟ้องคดีโดยลำพังดังเช่นคดีอาญาโดยทั่วไป การฟ้องคดีของ ผู้เสียหายจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสถานพินิจก่อน อย่างไรก็ตามกฎหมายใหม่แม้จะไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสถาน พินิจ

ผู้เสียหายยังสามารถขออนุญาตฟ้องต่อศาลได้ และถ้าศาลอนุญาต หลังจากที่เรียกผู้อำนวยการสถานพินิจมา สอบถามแล้วและเห็นควรอนุญาต ผู้เสียหายจะมีอำนาจฟ้องเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำผิดได้

4.1 การสั่งคดี การสั่งคดีเริ่มต้นภายหลังจากที่พนักงานอัยการได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ และ โดยปกติพนักงานอัยการจะพิจารณาว่าผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำผิดหรือไม่ ถ้าเชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิดจะทำความเห็นสั่งฟ้องคดี แต่ถ้าไม่เชื่อว่าเป็นผู้กระทำผิดก็จะออกคำสั่งไม่ฟ้องคดี

อย่างไรก็ตาม การสั่งไม่ฟ้องคดีเด็กหรือเยาวชนอาจทำได้อีกวิธีหนึ่ง ถ้าผู้อำนวยการสถานพินิจพิจารณาแล้วเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำ ความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 5 ปี และอาจกลับตัวเป็นคนดีได้โดยไม่ต้องฟ้อง และเด็กหรือเยาวชนนั้นยินยอมจะอยู่ในความควบคุม ของสถานพินิจด้วยแล้ว ผู้อำนวยการสถานพินิจจะแจ้งความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องไปยังพนักงานอัยการและถ้าพนักงานอัยการเห็นชอบด้วย พนักงาน อัยการจะออกคำสั่งไม่ฟ้องคดี ซึ่งคำสั่งนี้กฎหมายถือเป็นที่สุด ผลก็คือเด็กหรือเยาวชนจะถูกควบคุมในสถานพินิจแทนการถูกฟ้องคดีต่อศาลการควบคุมเด็กหรือเยาวชนในสถานพินิจแทนการฟ้องคดีนี้ ผู้อำนวยการสถานพินิจกำหนดเวลาตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน 2 ปี

4.2 การฟ้องคดีต่อศาล

หลังจากที่พนักงานอัยการออกคำสั่งฟ้องแล้ว จะต้องทำคำฟ้องซึ่งมีรายการตามแบบที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 กำหนดซึ่งเป็นแบบคำฟ้องที่ใช้กับคดีอาญาโดยทั่วไป และต้องเพิ่มเติมรายการอีก 5 ประการ ดังนี้

- 1) การควบคุมตัวเด็กและเยาวชน
- 2) อายุเด็กและเยาวชน
- 3) ชื่อและที่อยู่ของบิดามารดา
- 4) การงดสืบเสาะข้อเท็จจริงของสถานพินิจในคดีเล็กน้อย
- 5) การได้รับอนุญาตจากอัยการสูงสุดให้ฟ้องคดีได้ ในกรณี ที่ฟ้องไม่ทัน หรือฟ้องเมื่อพ้นระยะเวลาผิดฟ้องตามกฎหมายแล้ว

กฎหมายกำหนดเวลาให้พนักงานอัยการซึ่งฟ้องเด็กหรือเยาวชนต่อศาล เพื่อให้การดำเนินคดีกระทำโดยรวดเร็ว ทั้งนี้กฎหมายกำหนดให้พนักงานอัยการต้องฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่จับเด็กหรือเยาวชน แต่ ถ้ามีเหตุจำเป็นที่ทำให้ฟ้องคดีไม่ทันภายในกำหนด เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในกรณีที่สำนวนการสอบสวนยังอยู่กับพนักงานสอบสวน หรือพนักงานอัยการ ในกรณีที่สำนวนนั้นได้ส่งมาให้อัยการแล้ว จะต้องขอผิดฟ้องต่อศาลดังนี้

1) ในคดีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินหก เดือน แต่ไม่เกินห้าปียื่นขอผิดฟ้องได้ครั้งละไม่เกิน 15 วัน ขอผิดฟ้องได้ไม่เกินสองครั้ง

2) ในคดีความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินห้าปี สามารถขอผิดฟ้องเกินกว่า 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน แต่ขอได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยต้องแสดงเหตุจำเป็นและนำพยานมาเบิกความจนกว่าศาลจะพอใจถ้าเด็กหรือเยาวชนหลบหนีกฎหมายไม่ให้นำเวลาที่หลบหนีมาคำนวณเข้ากับระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อฟ้องข้างต้น ถ้าพ้นกำหนดเวลาให้ยื่นฟ้องแล้ว พนักงานอัยการไม่ฟ้องคดีต่อ ศาล พนักงานอัยการจะฟ้องคดี

นั้นไม่ได้ เว้นแต่การสูงสุดจะอนุญาตให้ฟ้องได้ตามกฎหมายเดิมเด็กหรือเยาวชนที่ถูกฟ้อง จะต้องมิอายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นฟ้อง แต่ตาม พ.ร.บ. เยาวชนฯ มาตรา 5 เปลี่ยนหลักใหม่ว่าให้พิจารณาอายุเด็กหรือเยาวชนในวันทำการกระทำผิดได้เกิดขึ้น ดังนั้นถ้าขณะกระทำผิดเยาวชนมีอายุยังไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ แม้จะยื่นฟ้องหลังจากที่มีอายุเกิน 18 ปีบริบูรณ์แล้ว ก็ต้องยื่นฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัว

4.3 การถอนฟ้อง พนักงานอัยการมีอำนาจถอนฟ้องได้ โดย ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาล แต่ก่อนที่ศาลจะสั่งอนุญาตหรือไม่ จะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจทราบ ซึ่งผู้อำนวยการสถานพินิจอาจให้ความเห็นต่อศาลว่าควรคุมประพฤติแทนการดำเนินคดีต่อไปเพื่อสวัสดิภาพ และอนาคตของเด็กหรือเยาวชน และเมื่อศาลเห็นสมควร ศาลมีอำนาจกำหนดเงื่อนไขการคุมประพฤติและอนุญาตให้ถอนฟ้องได้

5. การพิจารณา

5.1 การควบคุมและการปล่อยชั่วคราวในระหว่างพิจารณา

หลังจากที่รับฟ้องแล้ว ถ้าศาลเห็นว่ามีความจำเป็นต้องควบคุมเด็ก หรือเยาวชนไว้ในระหว่างการพิจารณา ศาลจะสั่งให้ควบคุมเด็กหรือเยาวชน ไว้ในสถานพินิจหรือสถานที่อื่นที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือผู้ปกครองสถานที่ที่ศาลมอบหมายให้ควบคุมตัวเด็ก มีหน้าที่จัดส่งตัวเด็กหรือเยาวชนมายังศาลตามคำสั่งศาล

วิธีการควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนนั้นกฎหมายห้ามมิให้ใช้เครื่องพันธนาการ เช่น โซ่ตรวน เป็นต้น การควบคุมเด็กหรือเยาวชนมาศาล หรือนำจากศาลไปยังสถานพินิจนั้น กฎหมายกำหนดว่า ห้ามมิให้ควบคุมปะปนกับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เป็นผู้ใหญ่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล ส่วนการปล่อยชั่วคราวนั้น ศาลมีอำนาจสั่งปล่อยเด็กหรือเยาวชน ได้ถ้าเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องควบคุมไว้ ซึ่งศาลมีอำนาจสั่งได้ 4 กรณี ดังนี้

- 1) ปล่อยโดยไม่มีประกัน
- 2) ปล่อยโดยมีประกัน
- 3) ปล่อยโดยมีประกันและหลักประกัน

4) มอบตัวเด็กหรือเยาวชนไว้แก่บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ หรือบุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรก็ได้ แต่ศาลต้องเรียกผู้อำนวยการสถานพินิจหรือผู้ปกครองสถานที่ที่ได้รับมอบหมายให้ควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนแล้วแต่กรณี มาสอบถามความเห็นก่อนที่จะมอบให้บุคคลหรือองค์การที่ศาลเห็นสมควรรับเด็ก หรือเยาวชนไปดูแล (พ.ร.บ. เยาวชนฯ มาตรา 86)

5.2 การแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อศาลรับฟ้องแล้วจะต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจที่เด็กหรือเยาวชนนั้นอยู่ในเขตอำนาจ บิดามารดา ผู้ปกครอง บุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยทราบ ถึงวันและเวลานั่งพิจารณาของศาลโดยไม่ชักช้า และถ้าศาลเห็นสมควรจะสั่งให้บุคคลดังกล่าวมานั่งฟังการพิจารณาด้วยก็ได้

5.3 เรียกเด็กหรือเยาวชนมาสอบถาม ผู้พิพากษาซึ่งเป็นเจ้าของสำนวนเห็นว่าควรเรียกเด็กหรือเยาวชน มาสอบถามเป็นการเฉพาะตัว ก็สามารถดำเนินการได้ในระยะเวลาใดก่อนที่ศาลจะชี้ขาดตัดสิน ทั้งนี้เพื่อหยั่งทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อหาและสาเหตุแห่งการกระทำผิด บุคลิกลักษณะ ท่วงทีวาจา ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์ในการพิจารณาพิพากษาคดีนั้น แต่ต้องกระทำในห้องซึ่งมิใช่ห้องพิจารณา เดิมศาลจะต้องสอบถามก่อนอ่านคำฟ้องให้จำเลยฟัง (พ.ร.บ. วิธีพิจารณาความเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 37)

5.4 ห้องพิจารณาจะต้องจัดไว้เป็นพิเศษ

กฎหมายกำหนดว่า การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด ให้กระทำในห้องซึ่งมิใช่ห้องพิจารณาคดีอาญา แต่ถ้าไม่อยู่ในวิสัยที่จะ กระทำได้ ให้นัดพิจารณาคดีดังกล่าวในห้องสำหรับพิจารณาคดีธรรมดา แต่ต้องไม่ปะปนกับการพิจารณาคดีธรรมดาบรรยาภาศในห้องพิจารณาเป็นสิ่งที่สำคัญ ดังนั้นการจัดที่นั่งผู้พิพากษา โจทก์ จำเลย และพยานจะมีความแตกต่างจากคดีธรรมดา กล่าวคือ จะไม่มีบัลลังก์ศาล แต่จะนั่งกันบนโต๊ะ และเก้าอี้ธรรมดา ผู้พิพากษา โจทก์ จำเลย นั่งอยู่ในที่ระดับเท่ากัน ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกที่เป็นกันเอง

5.5 การพิจารณาต้องกระทำโดยลับ และอาจจะกระทำลับหลังจำเลยก็ได้

ในคดีธรรมดา กฎหมายกำหนดให้ต้องพิจารณาโดยเปิดเผย ซึ่งปกติจะกระทำในห้องพิจารณาของศาล มีผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าฟังได้และจะต้องพิจารณาต่อหน้าจำเลย คือ จำเลยจะต้องอยู่ในห้องพิจารณาทุกครั้งที่มีการดำเนินการพิจารณาในคดีที่ตนถูกกล่าวหา ทั้งนี้เพื่อให้จำเลยทราบว่าตนถูกกล่าวหาว่าอย่างไร จะได้มีโอกาสแก้ข้อกล่าวหาได้ สำหรับคดีเด็กหรือเยาวชนนี้ กฎหมายให้ทำการพิจารณาโดยลับ ทั้งนี้เพราะถ้าพิจารณาโดยเปิดเผยแล้วจะทำให้เด็กหรือเยาวชนต้องเสียชื่อเสียง ต่อไปในอนาคต ดังนั้นในการพิจารณาคดีเด็กหรือเยาวชน ผู้ที่จะอยู่ในห้องพิจารณาได้ จะมีเพียงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับคดีดังต่อไปนี้เท่านั้น ซึ่งได้ แก่

- 1) จำเลย ที่ปรึกษากฎหมายของจำเลย และผู้ควบคุมตัวจำเลย
- 2) บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จำเลยอาศัยอยู่
- 3) พนักงานศาล และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แล้วแต่ศาลจะเห็นสมควร
- 4) โจทก์และทนายโจทก์
- 5) พยาน ผู้ชำนาญการพิเศษ และล่าม
- 6) พนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานอื่นของสถานพินิจ
- 7) บุคคลอื่นที่ศาลเห็นสมควรอนุญาต

อย่างไรก็ตาม ถ้าศาลเห็นว่าสมควรพูดกับจำเลยโดยเฉพาะ หรือ เห็นว่าบางคนไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณา ศาลมีอำนาจสั่งให้บุคคลทั้งหมด หรือบุคคลที่ศาลเห็นว่าไม่ควรอยู่ในห้องพิจารณาออกไปนอกห้องพิจารณา ได้ส่วนการพิจารณาคดีเด็กหรือเยาวชนนั้นโดยหลักต้องกระทำต่อหน้าจำเลย แต่กฎหมายบัญญัติข้อยกเว้นให้กระทำลับหลังจำเลยได้ 2 กรณีคือ

กรณีแรก ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยไม่ควรฟังคำให้การพยานในตอนหนึ่ง ตอนใด ศาลมีอำนาจสั่งให้จำเลยออกนอกห้องพิจารณาได้ แต่เมื่อศาลสั่งให้จำเลยกลับเข้ามาฟังการพิจารณา ให้ศาลแจ้งข้อความที่พยานเบิกความ ไปแล้วให้จำเลยทราบเท่าที่ศาลเห็นสมควร

กรณีที่สอง ถ้าจำเลยไม่สามารถมาฟังการพิจารณา และศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ดำเนินการสืบพยานในข้อที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นที่ว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ ลับหลังจำเลยได้ แต่จะต้องกระทำต่อหน้า ที่ปรึกษากฎหมายของจำเลย

5.6 การดำเนินกระบวนการพิจารณากระทำโดยไม่เคร่งครัดในการดำเนินคดีอาญาธรรมดาการพิสูจน์ความผิดของจำเลยจะต้องกระทำโดยเคร่งครัดตามหลักกฎหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นทางการ พยานทุกชนิดต้องนำเสนอต่อศาล ถ้าเป็นความเห็นของพยานผู้ชำนาญการพิเศษ พยานผู้นั้นจะต้องมาเบิกความประกอบความเห็นต่อศาลด้วย แต่สำหรับการดำเนินคดีเด็กและเยาวชนนั้นกฎหมายไม่ดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาโดยเคร่งครัด ดังปรากฏในหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้

1) ให้ใช้ถ้อยคำที่จำเลยสามารถเข้าใจได้ง่าย และ

2) ให้โอกาสจำเลย รวมทั้งบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่จำเลยอาศัยอยู่ หรือบุคคลที่ให้การศึกษา หรือให้ทำการงานหรือมีความเกี่ยวข้องด้วย แถลงข้อเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็น ตลอดจนระบุและซักถามพยานได้ไม่ว่าในเวลาใดๆ ในระหว่างที่มีการพิจารณา คดีนั้น

3) นอกเหนือจากข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยกระทำผิดหรือไม่ ข้อที่เกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่งจิต นิสัย อาชีพ และฐานะของจำเลย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมทั้งปวงเกี่ยวกับจำเลย และของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือ บุคคลที่จำเลยอาศัยอยู่ หรือบุคคลที่ให้การศึกษาหรือให้ทำการงาน หรือมีความเกี่ยวข้องนั้น ศาลมีอำนาจกำหนดเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณา ซึ่งข้อเท็จจริงข้อนี้ พนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้ดำเนินการสืบเสาะ และเสนอผู้อำนวยการสถานพินิจ และผู้อำนวยการสถานพินิจเป็นผู้ทำรายงาน เสนอต่อศาล แต่ถ้าศาลเห็นว่าควรสืบเสาะเพิ่มเติม ก็มีอำนาจสั่งผู้อำนวยการสถานพินิจให้ดำเนินการได้ในการนำเสนอรายงานสืบเสาะข้อเท็จจริงข้างต้น ศาลมีอำนาจรับฟังรายงานโดยไม่ต้องนำพยานบุคคลมาสืบประกอบได้ แต่ถ้าศาลรับฟังรายงานให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยแล้ว ศาลต้องแจ้งข้อความตามรายงานนั้นให้จำเลยทราบ และจำเลยมีสิทธิที่จะแถลงคัดค้านและสืบพยานหักล้างได้

4) จำเลยไม่มีสิทธิมีทนาย แต่จะมีที่ปรึกษากฎหมายเนื่องจากการดำเนินคดีแก่เด็กหรือเยาวชนไม่มีลักษณะที่เป็น การต่อสู้กันระหว่างคู่ความสองฝ่าย แต่เป็นการที่ศาลพยายามจะหาทางแก้ไขหรือสงเคราะห์เด็กหรือเยาวชนนั้น ด้วยเหตุนี้ กฎหมายจึงไม่ยอมให้จำเลยมีทนายความแก้คดีแทน แต่ให้จำเลยมีที่ปรึกษากฎหมายเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทำนองเดียวกับทนายความได้ ซึ่งบุคคลที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่จำเลยนี้ต้องมีคุณสมบัติที่จะเป็นทนายได้ตามกฎหมายว่าด้วยทนายความ และได้จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากฎหมายต่อศาลเยาวชน และครอบครัวแล้วในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนไม่มีที่ปรึกษากฎหมาย ศาลต้องตั้ง ที่ปรึกษากฎหมายให้เว้นแต่เด็กหรือเยาวชนนั้นจะแจ้งแก่ศาลว่าไม่ต้อง การที่ปรึกษา หรือศาลเห็นว่าไม่มีความจำเป็นแก่คดีที่จะต้องตั้ง ศาลจะ ไม่ตั้งที่ปรึกษากฎหมายให้แก่เด็ก

5.7 การห้ามบันทึกภาพ เสียงและโฆษณาข้อความ เป็นการทราบกันอยู่ว่าบุคคลผู้ต้องคดีอาญาและปรากฏแก่สื่อมวลชนจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนโดยทั่วไป อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่เป็นที่ยอมรับในสังคม ดังนั้นเพื่อปกป้องผลกระทบต่อสถาน-ภาพของเด็กและเยาวชนจากการดำเนินคดีอาญา กฎหมายจึงมีข้อห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

ห้ามมิให้ผู้ใดบันทึกภาพ แพร่ภาพ พิมพ์รูป หรือบันทึกเสียง แพร่เสียงของเด็กหรือเยาวชน ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดหรือโฆษณาข้อความซึ่งปรากฏในทางสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือในทางพิจารณา

คดีของศาลที่อาจทำให้บุคคลอื่นรู้จักตัว ชื่อตัว ชื่อสกุลของเด็กหรือเยาวชนนั้น หรือโฆษณาข้อความเปิดเผย ประวัติการกระทำความผิด หรือสถานที่อยู่ สถานที่ทำงานหรือสถานการศึกษาของเด็กหรือเยาวชนนั้น แต่มีข้อยกเว้นว่า ถ้าการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งข้างต้น กระทำ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และศาลอนุญาต หรือกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อ ประโยชน์ของทางราชการ ผู้กระทำมีสิทธิกระทำได้

5.8 ข้อที่ศาลจะต้องคำนึงถึงในการพิจารณา และพิพากษา กฎหมายกำหนดแนวทางที่ศาลจะต้อง คำนึงถึงในการดำเนินการพิจารณาและพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนนี้ว่า ศาลต้องคำนึงถึง สวัสดิภาพ และ อนาคตของเด็ก หรือเยาวชน ซึ่งควรจะได้รับ การฝึกอบรมสั่งสอน และสงเคราะห์ให้กลับตัวเป็นพลเมืองดียิ่ง กว่า การลงโทษและในการพิพากษาคดีนั้น ศาลจะต้องคำนึงถึงบุคลิกลักษณะ สุขภาพ และภาวะแห่งจิตของ เด็กหรือเยาวชนซึ่งแตกต่างกันเป็น คนๆ ไป และ ลงโทษหรือเปลี่ยนโทษ หรือใช้วิธีการสำหรับเด็กหรือเยาวชน ให้เหมาะสม สัมกับตัวเด็กหรือเยาวชน และพฤติการณ์เฉพาะเรื่อง แม้เด็กหรือเยาวชนนั้นจะได้กระทำความผิด ร่วมกัน

แนวความคิดตามหลักกฎหมายข้างต้นเป็นรากฐานของการดำเนิน คดีอาญาแก่เด็กหรือเยาวชนซึ่งมี บัญญัติไว้ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนมาจนถึงศาลเยาวชนและครอบครัว โดยการมุ่งที่แก้ไข เยียวยา และให้การสงเคราะห์เด็กมากกว่าการลงโทษ และการแก้ไขนั้น ถ้าจะให้ได้ผลจะต้องกระทำหรือใช้วิธีการที่ เหมาะสมแก่เด็กหรือเยาวชนเฉพาะราย ไป

6. การพิพากษา

หลักเกณฑ์ที่ศาลจะทำคำพิพากษาในคดีเด็กและเยาวชนนี้ นอก จากข้อที่ศาลจะต้องคำนึงถึงตามหลักการ พิจารณาในข้อ 7 ข้างต้นแล้ว ศาลต้องดำเนินการตามหลักกฎหมายต่อไปนี้

1. ในคดีที่มีการสืบเสาะข้อเท็จจริง ศาลจะมีอำนาจพิพากษาลงโทษหรือใช้วิธีการสำหรับเด็กได้ต่อเมื่อ ได้รับทราบรายงานและความเห็น จากผู้อำนวยการสถานพินิจแล้ว

2. ศาลมีอำนาจออกคำสั่งชั่วคราวก่อนพิพากษาได้ ถ้าศาลเห็น ว่าตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่สมควรจะมี คำพิพากษา ศาลมีอำนาจสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- 1) ให้ปล่อยจำเลยไปชั่วคราว
- 2) ส่งตัวจำเลยไปควบคุมยังสถานพินิจแห่งใดแห่งหนึ่งชั่วคราว
- 3) ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนไปพลางก่อน

3. การประชุมปรึกษาเพื่อทำคำพิพากษาหรือคำสั่ง ผู้พิพากษา อาวุโสเป็นประธานและให้ประธาน ถามความเห็นของผู้พิพากษาสมทบก่อน

4. เมื่อทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว จะต้องอ่านคำพิพากษาโดยลับ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในห้องพิจารณาขณะ อ่านคำพิพากษาจะมีแต่เฉพาะบุคคลเกี่ยวข้องเท่านั้น และถ้าเป็นไปได้ ให้ศาลเรียกบิดามารดา ผู้ปกครองหรือ บุคคลที่จำเลยอาศัยอยู่มาฟังคำพิพากษาด้วย

ส่วนการโฆษณาไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือซึ่งคำพิพากษาหรือ คำสั่งของศาลเยาวชนและครอบครัวนั้น กฎหมายห้ามมิให้ระบุชื่อ หรือแสดงข้อความ หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันจะทำให้รู้จักตัวเด็กหรือเยาวชน ซึ่งเป็นจำเลย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

5. คำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวสามารถเปลี่ยน แปลงแก้ไขได้ โดยปกติแล้วคำพิพากษาของศาลเมื่อตัดสินไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ศาลสูงจะพิพากษากลับหรือแก้ไข แต่สำหรับคำพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัว กฎหมายให้อำนาจศาล แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาที่เกี่ยวกับโทษหรือวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนได้ ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงแก่ศาลเอง หรือรายงานจากผู้อำนวยการสถานพินิจหรือผู้ปกครองโรงเรียน หรือสถานกักและอบรม หรือสถานฝึกและอบรมของสถานพินิจ หรือคำร้องของบิดามารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งเด็กอาศัยอยู่หรือสถานศึกษา หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิตว่าพฤติการณ์ที่เกี่ยวกับสภาวะและสภาพแวดล้อมของ เด็ก หรือเยาวชนนั้นเปลี่ยนแปลงไปทั้งในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง ศาลเมื่อพิจารณาแล้วมีอำนาจใช้ดุลพินิจ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาและคำสั่ง ที่เกี่ยวกับโทษและวิธีการสำหรับเด็กได้ แล้วแจ้งให้ศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งทราบ ถ้าศาลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ศาลที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง

การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงที่กำหนดภายหลัง ถ้าทำให้จำเลยได้รับ โทษหนักขึ้น เด็กหรือเยาวชนนั้นมีสิทธิอุทธรณ์ ฎีกา คำพิพากษาหรือคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงได้การแก้ไขนี้ขยายไปถึงคำพิพากษาของศาลธรรมดาที่ได้พิพากษาให้เด็กหรือเยาวชน ไปกักและอบรมหรือฝึกและอบรมยังสถานพินิจด้วยโดยให้ศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีเขตอำนาจในท้องที่ที่เด็กหรือเยาวชน ซึ่งจำเลยถูกควบคุมตัวอยู่มีอำนาจแก้ไข

6. ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า จำเลยไม่มีความผิด และปล่อยจำเลยไป ศาลอาจออกคำสั่งกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับความประพฤติของ เด็กหรือเยาวชนนั้นด้วยก็ได้ เงื่อนไขนี้ ได้แก่

1) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนเข้าไปในสถานที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็กหรือเยาวชนประพฤติดูชั่ว เช่น ห้ามเข้าไปในบาร์ เป็นต้น

2) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนออกนอกสถานที่อยู่อาศัยในเวลากลางคืน เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วย

3) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนคบหาสมาคมกับบุคคลหรือประเภทบุคคลที่ศาลเห็นไม่สมควร เช่น ห้ามคบหากับนายดำ ซึ่งเป็นนักเล่นการพนัน เป็นต้น

4) ห้ามมิให้เด็กหรือเยาวชนกระทำการใดอันจะจูงใจให้เด็ก หรือเยาวชนนั้นประพฤติดูชั่ว

5) ให้เด็กหรือเยาวชนไปรายงานตัวต่อศาล หรือพนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานสังคมสงเคราะห์ที่ผู้อำนวยการสถานพินิจมอบหมาย เป็นครั้งคราว

6) ให้เด็กหรือเยาวชนได้ศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม หรือประกอบอาชีพเป็นกิจจะลักษณะ

ระยะเวลาที่ศาลจะกำหนดเงื่อนไขให้เด็กหรือเยาวชนปฏิบัตินี้จะต้องไม่เกินกว่าเวลาที่ผู้นั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ และศาลมีอำนาจเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือเพิกถอนข้อกำหนดเหล่านี้ได้ เมื่อปรากฏว่าข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์เกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุมประพฤติได้เปลี่ยนแปลงไป

เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ดูแลสอดส่องและรายงานต่อศาลถึงความประพฤติของเด็กหรือเยาวชนให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข การคุมประพฤติของศาลข้างต้น ได้แก่ พนักงานคุมประพฤติหรือ พนักงานสังคมสงเคราะห์ที่ผู้อำนวยการสถานพินิจมอบหมายในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ศาลกำหนดข้างต้น ศาล มีอำนาจออกหมายเรียกผู้นั้นมาตักเตือน หรือส่งตัวไปกักและอบรม หรือ ฝึกอบรมในสถานพินิจ หรือสถานฝึกและ

อบรมในสถานพินิจ หรือสถานฝึกและอบรมที่ได้รับใบอนุญาต เป็นเวลาไม่เกินหนึ่งปีก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน กว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

7. ในกรณีที่ศาลพิพากษาว่า จำเลยกระทำความผิด ศาลอาจไม่ลงโทษ หรือใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยแก่เด็กหรือเยาวชนนั้น แต่ใช้วิธีการสำหรับเด็กแทนได้ วิธีการดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

1) เปลี่ยนโทษจำคุก หรือกักกัน ซึ่งเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัย เป็นการกักและอบรมในสถานที่กักและอบรมของสถานพินิจตามเวลาที่ศาลกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าเวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

2) เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นการส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมยังสถานพินิจ สถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม หรือสถานแนะนำทางจิต ตามเวลาที่ศาลกำหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าเวลาที่เด็กหรือเยาวชนนั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

3) เปลี่ยนโทษปรับเป็นการคุมความประพฤติโดยกำหนดเงื่อนไขข้อเดียว หรือหลายข้อตามข้อ 6 ก็ได้ การควบคุมตัวเด็กและเยาวชนตามข้อ 1) และ 2) นั้น ถ้าศาลพิจารณาความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า ควรจะกักตัวหรือควบคุมเด็กหรือเยาวชนนั้นต่อไป ภายหลังจาก ที่ผู้นั้นมีอายุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์ ศาลต้องระบุในคำพิพากษาให้ส่งตัวไปจำคุกในเรือนจำตามเวลาที่ศาลกำหนดถ้าศาลกำหนดระยะเวลาของการส่งตัวเด็กหรือเยาวชนไปกักและ อบรม หรือฝึกและอบรมในสถานพินิจ หรือส่งตัวไปยังสถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาต โดยกำหนดเป็นเวลาขั้นต่ำและขั้นสูงไว้ ศาลจะปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชนในระหว่างเวลานั้น โดยไม่มีเงื่อนไข หรือ ปล่อยโดยมีเงื่อนไขการคุมประพฤติ ตามข้อ 6 ก็ได้

8. ศาลมีอำนาจการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนได้ ในคดีธรรมดา การที่ศาลจะรอการ กำหนดโทษ หรือรอการลงโทษ และให้ใช้วิธีการคุมประพฤติแทนนั้น จะต้องเป็นคดีที่ศาลจะลงโทษจำคุก 2 ปี ไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และจำกัดเฉพาะการรอการลงโทษจำคุกเท่านั้น ไม่รวมกับโทษอย่างอื่น แต่ในคดีเด็กและเยาวชน กำหนดไว้เป็นพิเศษโดยให้ศาลรอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษเด็กหรือเยาวชนได้ แม้ว่าจะปรากฏเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1) เด็กหรือเยาวชนนั้นได้เคยรับโทษจำคุกหรือโทษอย่างอื่น ตามคำพิพากษามาก่อนแล้ว

2) โทษที่จะลงแก่เด็กหรือเยาวชนเป็นโทษอย่างอื่น นอกจากโทษจำคุก เช่น โทษ ปรับ เป็นต้น 3) ศาลจะกำหนดโทษจำคุกเกินกว่าสองปี

9. ในคดีธรรมดาบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาให้ชำระค่าปรับ แต่ไม่ ยอมชำระค่าปรับ ศาลมีอำนาจกักขังแทนค่าปรับได้ โดยคิดอัตรา 70 บาท ต่อการกักขัง 1 วัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30 แต่ในคดีเด็กและเยาวชน ถ้าต้องโทษปรับและไม่ยอมเสียค่าปรับ กฎหมายห้ามมิให้ศาลกักขัง เด็กหรือเยาวชนแทนค่าปรับ แต่ให้ศาลส่งตัวไปควบคุมเพื่อฝึกและอบรมในสถานพินิจ สถานศึกษา หรือสถานฝึกและอบรม หรือสถานแนะนำทางจิต ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ต้องไม่เกิน หนึ่งปี

7. การอุทธรณ์ ฎีกา

การอุทธรณ์และฎีกานั้นสามารถดำเนินการได้ นับแต่วันที่ศาลเยาวชนและครอบครัวมีคำพิพากษาดังเช่นคดีธรรมดาโดยทั่วไป ซึ่งจะต้องทำเป็นคำฟ้อง อุทธรณ์ยื่นต่อศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคภายใน 1

เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา และคำฟ้องฎีกายื่นต่อศาลฎีกา ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา ในการพิจารณาพิพากษาคดีเด็กและเยาวชนนั้น ทั้งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา จะมีแผนกคดีเด็กและเยาวชนไว้เพื่อพิจารณาและพิพากษาไว้เป็นการเฉพาะ

7.1 ข้อจำกัดในการอุทธรณ์ กฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

1) ห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีซึ่งมีอัตราโทษ อย่างสูงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับ ไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่จำเลยสามารถอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้ แม้อัตราโทษจำคุกคดีนั้นจะไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท ถ้าเข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก หรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุก

(2) จำเลยต้องคำ พิพากษาให้ลงโทษจำคุก แต่ศาล รอการลงโทษไว้

(3) ศาลพิพากษาให้จำเลยมีความผิด แต่รอการกำหนดโทษไว้

(4) จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกินกว่าหนึ่งพันบาท

(ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ) 2) แม้คดีจะต้องห้าม ตาม 1) อาจจะอุทธรณ์ได้ ถ้าโจทก์หรือจำเลยขออนุญาตอุทธรณ์และ

(1) ผู้พิพากษาคนใดที่พิจารณาหรือลงชื่อในคำ พิพากษา หรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ข้อ ความที่ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรที่ศาลอุทธรณ์ และอนุญาตให้อุทธรณ์ หรือ

(2) อัยการสูงสุด หรือพนักงานอัยการซึ่งอัยการ สูงสุดมอบหมาย ลงลายมือชื่อรับรองในอุทธรณ์ว่า มีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัย (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตร)

(3) การอุทธรณ์ในข้อกฎหมายอุทธรณ์ได้ทุกคดี ถ้าเป็นข้อที่ยกกล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น แต่ถ้าเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยหรือเกี่ยวกับการที่ไม่ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ว่าด้วยการอุทธรณ์ สามารถอุทธรณ์ได้ทันที แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้น (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195) 3) ห้ามมิให้อุทธรณ์ ในกรณีที่ศาลเยาวชนและครอบครัว ได้พิพากษา หรือมีคำสั่งกำหนดวิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนอย่างใดดัง ต่อไปนี้

(1) กำหนดให้ใช้วิธีการตามมาตรา 74 (1) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายอาญา

(2) กำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชน เว้นแต่ในกรณีที่การใช้วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนนั้นเป็นการพิพากษา หรือมีคำสั่งให้ส่งเด็กหรือเยาวชนไปเพื่อกักและอบรม มีกำหนดระยะเวลาเกินสามปี

(3) กำหนดให้ใช้วิธีการสำหรับเด็ก เว้นแต่การกัก และอบรมนั้นมีกำหนดระยะเวลาขึ้นสูงเกินสามปี

(4) แม้คดีจะต้องห้ามอุทธรณ์ตาม 3) คู่ความอาจอุทธรณ์ได้ ถ้าอธิบดีผู้พิพากษาศาล เยาวชนและครอบครัว หรือผู้ พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวเห็นว่าข้อความที่ตัดสินนั้นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาคและอนุญาตให้อุทธรณ์

7.2 ข้อจำกัดในเรื่องการฎีกา

1) ห้ามมิให้ฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์กำหนด วิธีการสำหรับเด็กและเยาวชนตามที่ระบุข้อ 6 3) ข้างต้น

2) ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อย และให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินห้าปีหรือปรับ หรือทั้งจำทั้งปรับ (ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรก)

3) ห้ามโจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง (แต่ไม่ห้ามจำเลย) ถ้าศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยเกินห้าปี ไม่ว่าจะมิโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคสอง)

4) ห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและศาลอุทธรณ์ยังคงลงโทษไม่เกินกำหนดที่ว่ามานี้ ข้อห้ามข้างต้นไม่จำกัดสิทธิของจำเลยที่จะฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ถ้าศาลอุทธรณ์แก้ไขมากและเพิ่มเติมโทษจำเลย (ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219)

5) ห้ามมิให้คู่ความฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งในข้อเท็จจริง ในปัญหาเรื่องวิธีการเพื่อความปลอดภัยแต่เพียงอย่างเดียว แม้มคตินั้นจะไม่ต้องห้ามฎีกาก็ตาม (ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ทวิ)

6) ห้ามคู่ความฎีกาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายถ้าศาลชั้น ต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาฟ้องโจทก์ (ประมวลกฎหมายวิธี พิจารณาความอาญา มาตรา 220)

7) ในคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามข้อ 2) - 6) ข้างต้น โจทก์หรือจำเลยอาจฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ ถ้ายื่นขอ อนุญาตฎีกาและ

(1) ผู้พิพากษาคนหนึ่งคนใดซึ่งพิจารณาหรือลงชื่อใน คำพิพากษา หรือทำความเห็นแย้งในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์พิเคราะห์ เห็นว่าข้อความที่ ตัดสินนั้นเป็นปัญหาสำคัญอันควรสู่ศาลสูงสุด และอนุญาตให้ฎีกาหรือ

(2) อัยการสูงสุดลงลายมือชื่อรับรองในฎีกาว่ามีเหตุอันควรที่ศาลสูงสุดจะได้วินิจฉัย

8) การฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายสามารถฎีกาได้ แต่ต้องเป็นข้อกฎหมายที่ยกขึ้นว่ากล่าวไว้ในศาลล่าง เว้นแต่ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย หรือ การที่มีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เรื่องฎีกา ให้ฎีกาได้ทันที แม้ว่าจะไม่ได้ยกขึ้นว่ากล่าวไว้ในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์

บทสรุป

ความมุ่งหมายที่สำคัญของการดำเนินคดีอาญา แก่เด็กและเยาวชน นั้น มีอยู่ 2 ประการคือ ประการแรกเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กหรือเยาวชนนั้นเป็นผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายหรือไม่ และประการที่สอง เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการแก้ไข บำบัด และปกป้องสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนผู้ที่ถูกดำเนินคดีมิให้เป็นผู้กระทำผิดในอนาคต ซึ่งความมุ่งหมาย ในประการที่สองนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของการลงโทษเพื่อแก้ไขหรือฟื้นฟูผู้กระทำผิด (reformation or rehabilitation) และนำมาใช้กับเด็กและเยาวชนที่กระทำการอันเป็นความผิดเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมเป็น การเฉพาะตัวโดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการลงโทษ หรือวิธีการ เพื่อความปลอดภัยดังเช่นผู้กระทำผิดซึ่งเป็นผู้ใหญ่เสมอไป ด้วยเหตุนี้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534 จึงมีมาตรการที่จะหลีกเลี่ยง การฟ้องคดี การดำเนินกระบวนการ

พิจารณาพิพากษาดังเช่นคดีธรรมดา แต่เปลี่ยนมาเป็นการคุมประพฤติแทนการฟ้องคดี การลงโทษจำคุก หรือ ใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือ การใช้วิธีการสำหรับเด็กให้เหมาะสมเฉพาะรายแทนการลงโทษ เป็นต้น ส่วนการดำเนินกระบวนการพิจารณาก็มุ่งจะปกป้องผลเสียจากการถูกดำเนินคดี ดังนั้นเด็กหรือเยาวชนจึงต้องมี เจ้าพนักงานหรือศาล พิจารณาเป็นพิเศษ โดยรูปแบบของการพิจารณามีลักษณะไม่เป็นทางการและเป็นการ พิจารณาลับโดยมุ่งหมายที่การคุ้มครองสวัสดิภาพและให้การสงเคราะห์เด็ก หรือเยาวชนมากกว่าการค้นหา ความจริงเพื่อมุ่งผลในการลงโทษ

จะเห็นได้ว่ามาตรการในกฎหมายและความประสงค์ของการจัดตั้ง ศาลคดีเด็กและเยาวชน หรือใน ปัจจุบันเรียกว่า ศาลเยาวชนและครอบครัว นั้น เพื่อ กำหนดศาลและวิธีพิจารณาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับการ ดำเนินการต่อเด็กหรือเยาวชน โดยมุ่งหมายที่การสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้กระทำความผิดมากกว่าการลงโทษ แต่ข้อที่พึง ตระหนักก็คือ มาตรการทั้งหลายเหล่านี้จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้จะต้องอาศัยบุคลากรของรัฐที่ทำหน้าที่ตั้งแต่ สืบเสาะข้อเท็จจริง การสอบสวน การคุมประพฤติ และการกำหนดเงื่อนไขในการใช้วิธีการสำหรับเด็ก ซึ่ง บุคลากรเหล่านี้จะต้องมีความเข้าใจและรู้จักวิธีการที่จะปรับปรุงแก้ไขเด็กหรือเยาวชนให้เป็นคนดีต่อไป ดังนั้น ถ้าบุคลากรเหล่านี้ขาดความดูแลเอาใจใส่หรือไม่เข้าใจในความประสงค์ของกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนก็จะขาดประสิทธิภาพไป นอกจากนี้บทบาทของบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลที่ เด็กอาศัยอยู่ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมดูแล พฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้อยู่ในกรอบจารีต ประเพณีและกฎหมาย หากท่านเหล่านี้ละเลยหน้าที่อันสำคัญจนเป็นเหตุให้เด็กหรือเยาวชนตกอยู่ในสภาวะ หรือสภาพที่โน้มนำไปในการ ดำเนินพฤติกรรมแบบอาชญากรแล้ว การแก้ไขเยียวยาในทางกฎหมายอาจช้า เกินกว่าจะแก้ไขได้ ดังนั้น ความ ร่วมมือของทั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองและการประสานงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ของเจ้าพนักงาน และศาลเยาวชนและครอบครัวจะเป็นปัจจัยสำคัญๆ ต่อการป้องกันมิให้เด็ก หรือเยาวชนตกอยู่ในสภาวะที่จะกระทำการอันฝ่าฝืนต่อกฎหมายอาญา

บทที่ 5

พฤติกรรมเบี่ยงเบน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 5.1 เพื่อศึกษาถึงความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน
- 5.2 เพื่อศึกษาถึงประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน
- 5.3 เพื่อศึกษาถึงผลกระทบด้านต่างๆของพฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรม ที่แสดงออกมาแล้ว สมาชิกในสังคมยอมรับไม่ได้และคนส่วนใหญ่จะเห็นว่าพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นในสังคมส่วนมากเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจไม่ควรประพฤติปฏิบัติ การกำจัด พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งถูกต้องที่ควรพึงกระทำด้วยการประณาม ตั้งข้อรังเกียจความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีผู้สรุปเกี่ยวกับเรื่องความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบนเป็นพฤติกรรมที่ละเมิดระเบียบหรือบรรทัดฐานของ สังคมที่กำหนดขึ้นสำหรับบุคคลในแต่ละสถานภาพที่แตกต่างกันนั้นคือ การที่บุคคลสองคนแสดงพฤติกรรมในลักษณะเดียวกัน ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าบุคคลทั้งสองนั้นจะมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน หรือไม่เบี่ยงเบนเหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานภาพของบุคคล หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนยังหมายถึง พฤติกรรม หรือความประพฤติที่ขัดแย้งกับบรรทัดฐานของกลุ่ม หรือสังคมส่วนรวม และการฝ่าฝืนบรรทัดฐานดังกล่าวเกินกว่าข้อจำกัดซึ่งจะต้องได้รับการลงโทษ³¹

5.1 ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน

นักสังคมวิทยาได้ให้ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน (Deviant Behavior) เอาไว้แตกต่างกันออกไปใน 4 ลักษณะ คือ ความหมายในลักษณะตายตัว ความหมายเชิงสถิติ ความหมายเชิงตราประทับ และความหมายในเชิงสัมพันธ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526 : 171) ดังนี้

ความหมายในลักษณะตายตัว เป็นการให้ความหมายโดยยึดถือบรรทัดฐานพื้นฐานของสังคมเป็นสำคัญ หมายถึง “พฤติกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม” ซึ่งเป็นความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป

ความหมายเชิงสถิติ เป็นการให้ความหมายของพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยพิจารณาว่าเป็นการเบี่ยงเบนหรือแปรปรวนออกจากบรรทัดฐานของสังคมโดยเฉลี่ยพฤติกรรม โดยถือว่าวิถีทางใดก็ตามที่คนส่วนใหญ่กระทำคือวิถีทางที่ถูกต้อง

ความหมายในเชิงตราประทับ (Label) เป็นการให้ความหมายโดยยึดถือผลของการใช้กฎเกณฑ์และบทลงโทษของผู้อื่นต่อผู้ “ละเมิด” ซึ่งถูกประทับตราว่าเป็น “ผู้เบี่ยงเบน” ได้สำเร็จ พฤติกรรมเบี่ยงเบนก็คือ

³¹ ภาวินี เพ็งศาสตร์, 2535, หน้า 5

“พฤติกรรมที่ถูกประทับตราว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยหน่วยควบคุมทางสังคม” ดังนั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงเป็นพฤติกรรมที่คนอื่นรับรู้ก่อนและองค์การควบคุมทางสังคมอย่างเป็นทางการมีปฏิกิริยาต่อพฤติกรรมนั้นๆ ในฐานะที่เป็นพฤติกรรม เบี่ยงเบน สาธารณชนของความหมายนี้ไม่ได้อยู่ที่การละเมิดบรรทัดฐาน แต่เป็นการประทับตราให้กับการละเมิดนั้นๆ ดังนั้น พฤติกรรมใดๆ จะไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน นอกเสียจากว่าคนอื่นค้นพบและมีปฏิกิริยาบางประการต่อพฤติกรรมนั้น

ความหมายในเชิงสัมพัทธ์ (Relative) เป็นการให้ความหมายโดยพิจารณาพฤติกรรมเบี่ยงเบนในแง่ของความแปรปรวนและสัมพันธภาพในชีวิตสังคมปัจจุบัน โดยตัดสินจากการพิจารณาของกลุ่มในสังคมว่ากลุ่มใดถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน กลุ่มใดไม่ถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน ดังนั้น พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงเป็นสถานการณ์ที่ก่อขึ้นโดยกลุ่มคนในสังคม ซึ่งเป็นผู้สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมา และได้ทำการลงโทษพฤติกรรมบางชนิด การกระทำโดยตัวของมันเองไม่ได้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมหรือผิดศีลธรรม เบี่ยงเบนหรือไม่เบี่ยงเบนการประเมินตัดสินของกลุ่มต่อพฤติกรรมหนึ่งๆ ไม่ใช่ตัวพฤติกรรมเองที่เป็นตัวกำหนดและให้นิยามการเบี่ยงเบน ดังนั้น ตัวแปรที่สำคัญในการพิจารณาความเบี่ยงเบนก็คือ ผู้อื่น เนื่องจากเขาเหล่านั้นเองที่เป็นผู้ตัดสินว่าการกระทำใดที่เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน

สรุปได้ว่า พฤติกรรมเบี่ยงเบน หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบัติตนของบุคคลที่ขัดแย้งกับบรรทัดฐานของกลุ่มหรือสังคม และการปฏิบัติดังกล่าว อาจได้รับการลงโทษจากกลุ่มหรือสังคมได้ ถ้าก่อให้เกิดความเสียหายเกินข้อจำกัดต่อตนเองและสังคม

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนมีหลายทฤษฎี คือ ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎีทางจิตวิทยา ทฤษฎีความไม่เป็นระเบียบทางสังคม ทฤษฎีภาวะไร้บรรทัดฐาน ทฤษฎีการประทับตรา และทฤษฎีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการคบหาสมาคมกับกลุ่มแตกต่าง

1. ทฤษฎีทางชีววิทยา

ทฤษฎีทางชีววิทยา เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงลักษณะทางชีวภาพของมนุษย์กับความสัมพันธ์ของการเป็นอาชญากร นักทฤษฎีคนสำคัญมีดังนี้

ซีซาร์ ลอมโบรโซ (Cesare Lombroso) นักอาชญาวิทยาชาวอิตาลี ได้ทำการศึกษาบุคลิกภาพของอาชญากรเมื่อ ค.ศ. 1911 พบว่า อาชญากรมักมีรูปร่างแข็งแรง ลำสัน ไหล่หนา ตาลูกเล็ก ผมหงอก ทำที่ก้าวร้าว

วิลเลียม เชลดอน (William Sheldon) ได้ศึกษาบุคลิกภาพของอาชญากรเมื่อ ค.ศ. 1940 พบว่า อาชญากรมี 3 ลักษณะ คือ

1. พวกรูปร่างผอมบาง (Ectomorphs) เป็นพวกที่มีอารมณ์อ่อนไหว
2. พวกรูปร่างอ้วนท้วน (Endomorphs) เป็นพวกที่มีนิสัยสนุกขำเริง
3. พวกรูปร่างใหญ่โตล่ำสัน (Mesomorphs) เป็นพวกที่มีนิสัยก้าวร้าว ขุนเฉียว และมีแนวโน้มจะเป็นอาชญากรมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

แพตริเชีย แจคอบส์ (Patricia Jacobs) และคณะ ได้ทำการศึกษาโครโมโซมของอาชญากร เมื่อ ค.ศ. 1965 พบว่า อาชญากรจะมีโครโมโซมผิดปกติกว่าคนทั่วไป กล่าวคือ มีโครโมโซม Y มากกว่าหนึ่งตัว เป็น XYY จึงมักจะมีลักษณะผิดปกติ เช่น ก้าวร้าว อารมณ์หิต และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ ในทำนองเดียวกันพวกผิดปกติทางเพศเกิดจากมีโครโมโซมของอีกเพศหนึ่งเพิ่มขึ้น เช่น หญิงที่ผิดปกติทางเพศมีโครโมโซมเป็น XXY จึงรักเพศเดียวกัน (สุพิศวง ธรรมพินธา, 2543 : 196 – 197)

จะเห็นได้ว่า ทฤษฎีทางชีววิทยา อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนบางประเภทได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบี่ยงเบนที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางจิต ซึ่งเป็นปัจจัยภายในตัวบุคคล แต่พฤติกรรมเบี่ยงเบนหลายประเภทที่เป็นผลจากโครงสร้างสังคม หรือสภาพแวดล้อมทางสังคมไม่ใช่เป็นผลของความผิดปกติทางชีวภาพ ซึ่งสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอื่นๆ

2. ทฤษฎีทางจิตวิทยา

เป็นทฤษฎีที่เชื่อว่าแรงจูงใจ บุคลิกภาพ ความเครียด ความรู้สึกขัดแย้งในอารมณ์ และความไม่สมปรารถนาเป็นพื้นฐานในการกระทำผิดของคน เช่น การขาดความรัก นำไปสู่การเจ็บป่วยทางจิต ทำให้เป็นโรคจิต โรคประสาท หรือความผิดปกติทางบุคลิกภาพ ซึ่งล้วนนำไปสู่การกระทำผิดในภายหน้าได้ ทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สำคัญ คือ

ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ซึ่งเชื่อว่าจิตใต้สำนึกมีส่วนผลักดันให้เกิดอาชญากรรม กล่าวคือ บุคลิกภาพของบุคคลประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ สันดานดิบ (Id) อัตตา (Ego) และสติสัมปชัญญะ (Superego) สันดานดิบ เป็นความรู้สึกของจิตที่เป็นมาแต่กำเนิด เช่น ความหิว ความกระหายและความต้องการอื่นๆ อัตตาหรือความเป็นตัวของตัวเอง เป็นสิ่งที่คอยควบคุมการปฏิบัติของสันดานดิบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสติสัมปชัญญะ ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมในสังคม อย่างไรก็ตาม สันดานดิบก็ไม่อาจปฏิบัติตามวัฒนธรรมได้เสมอไป เพราะความขัดแย้งกัน อัตตาจึงต้องคอยควบคุมเอาไว้ เมื่อสันดานดิบถูกควบคุมไว้ก็จะซ่อนตัวอยู่ในจิตใต้สำนึก ทำให้เกิดความวิตกกังวลขึ้นมา ทางออกก็คือต้องดิ้นรนต่อสู้ในรูปแบบต่างๆ และสันดานดิบก็ยังคงมีอยู่มิได้หมดไป และรอจังหวะที่จะแสดงออกมาในรูปแบบอื่นๆ อีก ตัวอย่างเช่น แรงกระตุ้นในทางเพศและความก้าวร้าวมักจะถูกเก็บกดเอาไว้ไม่ให้แสดงออกมาเต็มที่ โดยถูกเก็บซ่อนไว้ในจิตใต้สำนึกเมื่อถูกปฏิเสธหรือเก็บกดนานๆ เข้าสันดานดิบก็จะแข็งแรงขึ้น สติสัมปชัญญะก็จะไร้ความหมายการกระทำผิดก็อาจเกิดขึ้นได้ เช่น กรณีข่มขืนหรือการฆ่ากันตาย เป็นต้น (จำนงค์ อธิวัฒน์สิทธิ์, และคนอื่นๆ, 2540 : 149)

3. ทฤษฎีความไม่เป็นระเบียบทางสังคม

ทฤษฎีความไม่เป็นระเบียบทางสังคม (Social Disorganization Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงสถานะที่สถาบันสังคมไม่สามารถทำหน้าที่ควบคุมสมาชิกในสังคมได้ ทำให้เกิดความบกพร่องในบทบาทหรือหน้าที่ ขาดกลไกที่เพียงพอในการควบคุมสมาชิกให้ปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม สถาบันต่างๆ ทำหน้าที่ไม่ประสานสอดคล้องกัน ต่างฝ่ายต่างทำ สมาชิกในสังคมจึงเกิดความรู้สึกสับสน วุ่นวาย ประพฤติปฏิบัติตนไม่ถูก เกิดภาวะไร้บรรทัดฐาน (Anomic) และพฤติกรรมเบี่ยงเบนขึ้น (จางง์ อติวัฒน์สิทธิ์ และคนอื่นๆ, 2537 : 177)

4. ทฤษฎีภาวะไร้บรรทัดฐาน

ทฤษฎีภาวะไร้บรรทัดฐาน (Anomic Theory) เชื่อว่าสภาพสังคมที่ตกอยู่ในความสับสนเนื่องจากบรรทัดฐานต่างๆ อ่อนแอไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถควบคุมความประพฤติของสมาชิกได้ เป็นภาวะที่บุคคลในสังคมไม่ยึดถือค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน บุคคลไม่ค่อยผูกพันกับกลุ่มและบรรทัดฐานของกลุ่ม ภาวะเช่นนี้มักเกิดขึ้นในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือรุ่งเรืองอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตทุกด้านของทุกคนในสังคมต้องถูกกระทบกระเทือน หรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนบุคคลปรับตัวไม่ทันเกิดความรู้สึกสับสนไม่แน่ใจอะไรก็ผิด ไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติตามบรรทัดฐานจะเป็นผลดีแก่ตนหรือไม่ ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันอย่างกว้างขวาง โดยมองว่าบรรทัดฐานของสังคมไม่มีความหมาย ไม่สามารถให้คนให้โทษได้อย่างแท้จริง (Normlessness)

เอมิลี เดอร์ไคม์ ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย พบว่าเมื่อสังคมเกิดภาวะไร้บรรทัดฐาน โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติทางเศรษฐกิจทั้งในเวลาเศรษฐกิจรุ่งเรืองและตกต่ำ รายได้หรือค่าจ้างไม่แน่นอน หรือมีความล้มเหลวอย่างอื่น เช่น ล้มละลายหรือแม้แต่ในยามที่ร่ำรวยกะทันหันล้วนนำประชาชนไปสู่การทำลายตัวเองทั้งสิ้น กล่าวได้ว่า การฆ่าตัวตายที่เกิดจากภาวะไร้บรรทัดฐาน (Anomic Suicide) คือ คนขาดสิ่งยึดเหนี่ยว สับสน โดดเดี่ยว มองโลกในแง่ร้าย และเห็นว่าชีวิตไร้ความหมาย

โรเบิร์ต เค. เมอร์ตัน อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนในอีกแนวหนึ่งว่า เป็นผลของความไม่ประสานสอดคล้องกันระหว่างเป้าหมายทางวัฒนธรรม หรือค่านิยมทางสังคมกับบรรทัดฐานหรือวิธีการที่สังคมกำหนดเพื่อปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายนั้น ดังนั้น การที่คนเราไม่สามารถใช้วิธีการที่สังคมยอมรับ และเห็นว่าเหมาะสมเป็นแนวทางไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ทำให้คนเหล่านั้นต้องหันไปหาวิธีการอื่นๆ ที่สังคมไม่ยอมรับ คือ ละเมิดบรรทัดฐานหรือต้องมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนในที่สุด เช่น ในสังคมปัจจุบัน เป้าหมายชีวิตหรือค่านิยมที่คนส่วนใหญ่ปรารถนา คือความมั่งคั่งร่ำรวยความสุขสบายทางวัตถุ ส่วนวิธีการที่สังคมยอมรับคือการยกฐานะโดยการศึกษา และการทำงานที่สุจริตถูกทำนองคลองธรรม แต่ในความเป็นจริงคนบางกลุ่มไม่สามารถปฏิบัติตามวิธีการที่สังคมยอมรับได้ เพราะไม่มีโอกาสศึกษาชั้นสูง หรือมีก็ต้องหันไปใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมแทน เช่น ค้ายาเสพติด ค้าของหนีภาษี เป็นโสเภณี ปล้น โกง เล่นการพนัน ยักยอก ฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น บุคคลจะมีการเบี่ยงเบนหลายรูปแบบ เช่น นอกคอกหรือแหวกแนว เจาะเปียบ หนีโลก และกบฏ เป็นต้น

5. ทฤษฎีการประทับตรา

ทฤษฎีการประทับตรา (Labeling Theory) เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของคนในสังคมหรือปฏิกิริยาของสังคมที่มีต่อผู้กระทำความผิดว่า เป็นเหตุที่ทำให้ผู้กระทำผิดกลายเป็น ผู้เบี่ยงเบน เอ็ดวิน เลเมอร์ท (Edwin Lemert) อธิบายว่าการเบี่ยงเบนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ การเบี่ยงเบนแบบปฐมภูมิกับการเบี่ยงเบนแบบทุติยภูมิ

5.1 การเบี่ยงเบนแบบปฐมภูมิ (Primary Deviance) หมายถึง การกระทำผิดที่คนทั่วไปประพฤติปฏิบัติกัน แต่ไม่ถูกสังคมตราหน้าว่าผู้กระทำผิดเป็นคนเลว เช่น การกระทำผิดของพวกชนชั้นสูงที่ฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือโกงภาษี หรือการทำผิดของชนธรรมดาทั่วไปที่เกือบทุกคนเคยทำผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมมาแล้ว แต่สังคมเพิกเฉยไม่ถือว่าเป็นความผิดที่จะต้องประณามเหยียดหยาม เช่น การทำผิดกฎจราจร ได้แก่ ไม่ข้ามถนนตรง ทางม้าลาย ฝ่าสัญญาณไฟจราจร เป็นต้น โดยปกติในการกระทำผิดนั้นถ้าไม่ถูกสังคมประณาม ผู้กระทำผิดมักไม่คิดว่าตนเป็นผู้เบี่ยงเบน แต่ถ้าทำผิดแล้วคนในสังคมรู้และ ถูกประณามบุคคลนั้น ก็จะกลายเป็นคนที่มีตราติดตัวว่าเป็นคนไม่ดี และรู้สึกว่าเป็นคนไม่ดี เลวจริงๆ ตามที่ว่าคนพวกนี้มักจะกระทำความผิดซ้ำอีกจนเป็นผู้เบี่ยงเบนโดยสมบูรณ์ไปในที่สุด

5.2 การเบี่ยงเบนแบบทุติยภูมิ (Secondary Deviance) เป็นการกระทำผิดที่ถูกสังคมต่อต้านหรือมีปฏิกิริยาโดยการตราหรือประณามผู้กระทำผิดว่าเป็นคนเลว คนไม่ดีทำให้ผู้กระทำผิดรับรู้ว่าเป็นผู้เบี่ยงเบน ซึ่งเป็นผลมาจากความกดดันของสังคมที่มีต่อบุคคล การตีตราของสังคมนั้นเป็นการผลักดันให้บุคคลที่เคยทำความผิดมาครั้งหนึ่งต้องกลายเป็นคนที่สังคมไม่ยอมรับตลอดไป เช่น ในกรณีของนักโทษที่ถูกปล่อยออกมาจากคุกมักจะหางานทำไม่ได้ เนื่องจากไม่มีคนเชื่อใจว่าจะกลับตัวเป็นคนดีได้ คนเหล่านี้จึงจำเป็นต้องทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก และอาจทำผิดร้ายแรงยิ่งขึ้น เพราะสังคมไม่เปิดโอกาสให้ผู้ทำผิดได้กลับตัวเป็นคนดี นอกจากนี้ ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ ไม่เคยกระทำความผิดหรือมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนเลย แต่บังเอิญโชคร้าย ถูกกล่าวหาและสังคมตีตราว่าเป็นผู้กระทำผิดก็มี เช่น ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตาย ขโมยของ ลักลอบเป็นชู้กับสามีหรือภรรยาผู้อื่น การถูกกล่าวหา ถูกประณาม หรือถูกตราหน้าเช่นนั้นอาจเป็นผลทำให้ผู้บริสุทธิ์กลายเป็นผู้กระทำผิดจริงๆ ในภายหลังได้ ในการประทับตรา “การเบี่ยงเบน” ให้ผู้กระทำผิดนั้น โฮเวิร์ด เบเกอร์ (Howard Becker) ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประทับตราก็คือ กลุ่มที่มีอำนาจ เพราะกลุ่มที่มีอำนาจเป็นผู้ที่สร้างกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ขึ้นมาใช้บังคับสมาชิกในสังคม และเป็นผู้ที่คอยชี้ว่าใครคือผู้กระทำผิดหรือผู้เบี่ยงเบน ซึ่งแน่นอนผู้ที่ถูกประทับตราจะได้แก่ กลุ่มที่ไม่มีอำนาจ เช่น คนชั้นต่ำ คนจน ชนกลุ่มน้อย ในขณะที่คนที่มีอำนาจและชนชั้นสูง มักจะไม่ถูกประณามและลงโทษถึงแม้จะเป็นผู้กระทำผิดหรือเป็นผู้เบี่ยงเบนก็ตาม ดังนั้นพฤติกรรมใดเป็นการเบี่ยงเบนหรือไม่ จะเป็นเรื่องที่ถูกกำหนดโดยมาตรฐานและการตัดสินของกลุ่มที่มีอำนาจในสังคม และกฎเกณฑ์ที่ตัดสินใจว่าใครคือผู้เบี่ยงเบน จึงเป็นเรื่องที่พิจารณาจากลักษณะของตัวผู้กระทำมิใช่พิจารณาจากลักษณะของการกระทำ³²

6. ทฤษฎีการถ่ายทอดวัฒนธรรมและการคบหาสมาคมกับกลุ่มแตกต่าง

³² จานงค์ อติวัฒน์สิทธิ์ และคนอื่นๆ, 2540 : 149 – 152

นักทฤษฎีกลุ่มศึกษาการถ่ายทอดวัฒนธรรม และการคบหาสมาคมกับกลุ่มแตกต่าง (Cultural Transmission and Differential Perspective Association) ได้ศึกษาและอธิบายทฤษฎีนี้ไว้หลายท่าน³³ ดังนี้

กาเบรียล ทาร์ด (Gabriel Tarde) ได้อธิบายพฤติกรรมเบี่ยงเบนโดยเฉพาะอาชญากรรมว่า มีสาเหตุสำคัญจากการเลียนแบบทำนองเดียวกับพฤติกรรมต่างๆ ไป กล่าวคือ เมื่อบุคคลได้คบหาสมาคม รับรู้เกี่ยวกับความเบี่ยงเบน จึงเลียนแบบความเบี่ยงเบนนั้น

ทราเซอร์ (Thrasher) ชอร์ (Shaw) ชอร์และแมคกาย (Shaw and McKay) แซมป์สันและโกรฟส์ (Sampson and Groves) นักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก ได้ศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมของนครชิคาโก พบว่าสาเหตุที่อาชญากรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในนครชิคาโก เนื่องจากอาชญากรรมใหม่เข้ามา สืบทอดวัฒนธรรม วัยรุ่นบางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ก่ออาชญากรรมได้เรียนรู้วิถีชีวิตของอาชญากร ยิ่งถ้าได้ คบค้าสมาคมอย่างใกล้ชิดกับอาชญากรก็จะเกิดการยอมรับ และกลายเป็นยุวชนอาชญากร

ซัตเตอร์แลนด์ (Sutherland) ได้ศึกษาการคบหาสมาคมกับกลุ่มแตกต่างของแก๊งวัยรุ่นในเมือง พบว่า วัยรุ่นเข้ามาร่วมแก๊งต่างๆ เพราะแก๊งเหล่านั้นสามารถเสริมสถานภาพทางสังคม ปกป้องคุ้มครองมี กิจกรรมที่พอใจและตนมีเอกลักษณ์กลุ่มและมีข้อสังเกต 4 ประการคือ

1. การเลียนแบบพฤติกรรมเบี่ยงเบน เกิดผลในกลุ่มขนาดเล็กและกลุ่มที่ต้องการให้มีการเลียนแบบ
2. การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยการใช้เทคนิคที่สำคัญ คือ การเสริมแรงแรงขับและเจตคติยอมรับพฤติกรรมเบี่ยงเบน
3. บุคคลเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนตามอย่าง เนื่องจากการทำความเข้าใจและ ชื่นชมต่อพฤติกรรมที่แม้แต่บุคคลทั่วไปจะเห็นว่าผิดปกติก็น่าตาม
4. ความต่อเนื่องยาวนานและความสัมพันธ์ที่แนบแน่นมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามอย่างบุคคลที่สมาคมด้วย

5.2 ประเภทและสาเหตุของพฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบน อาจแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ พฤติกรรมที่เป็นโทษต่อบุคคลและสังคม และ พฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม³⁴ ดังนี้

1. **พฤติกรรมที่เป็นโทษต่อสังคม** เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เกิดขึ้นแล้วคุกคามความปกติสุขของ ผู้คนในสังคม แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ

³³ สุพิศวง ธรรมพันธุ์, 2543 : 198 – 199

³⁴ มหาวิทยาลัยสุโขทัย - ธรรมานุรักษ์, 2526 : 178 – 181

1.1 พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีผลต่อบุคคลและสังคมมาก ได้แก่ พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น ขบถ ก่อการจลาจล การฆ่าคนตาย และที่รองลงมา คือ การประทุษร้ายต่อร่างกายและทรัพย์สิน ลักขโมย การกระทำความผิดกฎหมาย เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ละเมิดจะถูกลงโทษรุนแรงตามที่กำหนดไว้

1.2 พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีผลต่อบุคคลและสังคมน้อย เป็นพฤติกรรมที่ไม่ผิดกฎหมายและอาจจะไม่กระทบกระเทือนต่อสังคม แต่อาจจะก่อความยุ่งยากบางประการในด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของสมาชิก เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ตัดสินโดยมาตรฐานทางศีลธรรมไม่ใช่กฎหมาย เช่น การฆ่าตัวตาย รักร่วมเพศ การมีจิตแปรปรวน การทุพพลภาพทางร่างกายต่างๆ เป็นต้น

2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลและสังคม เป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่ละเมิดบรรทัดฐานของสังคม แต่ผลของการเบี่ยงเบนมีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนแบบนี้มีไม่มากนัก เช่น นวัตกรรมของสมาชิกระดับมัธยมของสังคม ซึ่งเป็นผู้สร้างแนวทางของพฤติกรรมแบบใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความตึงเครียด อันเกิดจากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของสังคม อันมีผลกระทบต่อเสถียรภาพหรือความมั่นคงของสังคม นวัตกรรมต่างๆ เหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนามนุษย์และสังคมนั้นๆ

ปัญหาประการหนึ่งในการจัดประเภทของพฤติกรรมเบี่ยงเบน คือ ความยากลำบากในการกำหนดว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีผลต่อบุคคลและสังคมมาก หรือเป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายและพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่ไม่ผิดกฎหมาย เช่น ในปัจจุบันสังคมไทยยังตัดสินไม่ได้แน่นอนว่าการทำแท้งและการเป็นโสเภณี เป็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย การรักร่วมเพศ การฆ่าตัวตาย การสูบบุหรี่ ระบาย เช่น ทินเนอร์ เป็นต้น ถือว่าเป็นอาชญากรรมเช่นเดียวกับการเสพยาบ้า กัญชา ฝิ่น และเฮโรอีนหรือไม่

รูปแบบของพฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบนมีรูปแบบที่สำคัญ 4 รูปแบบ ดังนี้³⁵

1. การกระทำเบี่ยงเบน (Deviant Acts) มี 3 ประเภท คือ

1.1 อาชญากรรม (Crimes) คือ การกระทำความผิดกฎหมายอาญา เช่น ฆ่าคนตาย ลักทรัพย์ ทำร้ายร่างกาย ข่มขืน ปลอมแปลงหนังสือ หมิ่นประมาท เป็นต้น นอกจากนั้น อาชญากรรมยังหมายถึงการงดเว้นไม่กระทำตามกฎหมายอาญาด้วย เช่น ไม่เสียภาษีหรือไม่ยอมเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ผู้ฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

อาชญากรรม ยังแบ่งออกเป็นอาชญากรรมเป็นครั้งคราวแล้วแต่โอกาสจะอำนวยให้กระทำได้ อาชญากรรมเป็นนิสัยซึ่งมักจะเป็นผู้ใหญ่ที่ก่ออาชญากรรมอยู่เป็นประจำติดเป็นนิสัยจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา และอาชญากรรมอาชีวะ ได้แก่ พวกที่เชื่อว่าอาชญากรรมคืออาชีพหนึ่ง รายได้ในการดำรงชีวิตมาจากการประกอบอาชญากรรมทั้งสิ้น

1.2 การเบี่ยงเบนทางเพศ (Sexual Deviance) เป็นพฤติกรรมทางเพศที่ผิดปกติ เช่น รักร่วมเพศโสเภณี และการมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้สืบสายโลหิตเดียวกัน (Incest) กฎหมายที่ควบคุมการเบี่ยงเบนทางเพศ

³⁵ จานงค์ อติวัฒนสิทธิ์ และคนอื่นๆ, 2540 : 146 – 147

ในแต่ละสังคมจะแตกต่างกันออกไป เช่น บางสังคมอนุญาตให้มีโสเภณีหรือการแต่งงานระหว่างผู้สืบสายโลหิตเดียวกันได้ แต่บางสังคมไม่อนุญาต เป็นต้น

1.3 การฆ่าตัวตาย (Suicide) บุคคลมีการฆ่าตัวตายหลายรูปแบบ เช่น กินยาตาย ยิงตัวตาย กระโดดน้ำตาย เผลอตัวตาย คว้านท้องตัวเองตาย เป็นต้น บุคคลที่ฆ่าตัวตายนี้นับว่าส่วนใหญ่จะมีอาการจิตไม่ปกติ (Insanity) หรือเป็นโรคประสาท (Neurosis) หรืออาจเกิดขึ้นกับคนปกติธรรมดาแต่ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ หรือผิดหวังในชีวิตอย่างรุนแรง เช่น ผิดหวังในความรัก สอบตก สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ เสียการพนัน ถูกฟ้องล้มละลาย ตกงาน เป็นต้น การฆ่าตัวตายเป็นเรื่องเศร้าสลดใจและเป็นปัญหาสังคม สร้างความเสียหายแก่สังคม ทำให้สังคมขาดพลังการผลิตหรือพลังงานไป บางสังคมถือว่าการฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมที่น่าตำหนิ แสดงถึงความขี้ลาด ไม่ยอมสู้ปัญหา แต่บางสังคมกลับยกย่องการฆ่าตัวตาย ปัจจุบันการฆ่าตัวตายเป็นปัญหาสังคมปัญหาหนึ่งที่กำลังแพร่หลายอยู่ในทุกสังคม โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ๆ ที่มีคนอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น และมีการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการอยู่รอดสูง มีการเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวสูง ยิ่งคนมีความสับสนในชีวิตและมีความยุ่งยากในการดำรงชีวิตมากเท่าใด อัตราการฆ่าตัวตายก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

2. นิสัยเบี่ยงเบน (Deviant Habits) เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากอุปนิสัยใจคอของบุคคล และความเคยชินที่ไม่สามารถขจัดออกไปได้ เช่น การดื่มสุราเป็นประจำ การติดยาเสพติด การพนัน เป็นต้น พฤติกรรมดังกล่าวถ้ากระทำเพื่อความสนุกสนานหรือเพื่อสังคมและกระทำนานๆ ครั้ง โดยไม่ติดเป็นนิสัย ก็ไม่จัดว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน มีคนจำนวนไม่น้อยที่ทดลองดื่มสุรา ทดลองยาเสพติดหรือเล่นการพนันแล้วเกิดติดใจ กระทำจนเกิดเป็นนิสัยและก่อให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนขึ้น

3. การเบี่ยงเบนทางจิต (Deviant Psychology) ในสังคมปัจจุบันมีคนเป็นจำนวนมากที่ประสบกับปัญหาความพิการทางจิต หรือเป็นโรคประสาท มีความตึงเครียดทางอารมณ์มาก ซึ่งนำไปสู่ปัญหาอย่างหนึ่งทางสังคม นอกจากนี้ ยังมีคนอีกจำนวนไม่น้อยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่พฤติกรรมทางอารมณ์ยังไม่เจริญเต็มที่ เช่น ไม่กล้าตัดสินใจทำอะไรด้วยตนเอง ต้องคอยคำแนะนำหรือการตัดสินใจของผู้อื่นอยู่เป็นประจำ บางคนมีความกลัวในบางสิ่งบางอย่างซึ่งคล้ายกับนิสัยของเด็ก เช่น กลัวการข้ามถนน กลัวหลงทาง กลัวหนู กลัวแมลงสาบ กลัวจิ้งจก ตุ๊กแก เป็นต้น ลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นความผิดปกติทางจิตทั้งสิ้น ในสภาพสังคมที่เป็นอยู่ในขณะนี้ถ้ากล่าวได้ว่าบุคคลทุกคนเป็นโรคจิต โรคประสาทไม่มากก็น้อย

4. วัฒนธรรมเบี่ยงเบน (Deviant Cultural) เป็นพฤติกรรมที่กลุ่มคนยึดถือวิถีชีวิตผิดแผกออกไปจากคนทั่วไปในสังคม หรือพวกที่ต่อต้านวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่ เช่น พฤติกรรมของกลุ่มฮิปปี้ พวกกลุ่มลัทธิศาสนาใหม่ พวกอนาธิปไตย พวกพังค์ เป็นต้น

5.3 ผลกระทบด้านต่างๆของพฤติกรรมเบี่ยงเบน

ลักษณะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสภาพจิตใจและร่างกายซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น แม้เรื่องดังกล่าวจะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและวัยรุ่นเองก็ไม่ควรจะพยายามฝืนหรือสร้างทำเป็นว่าตนเองไม่มีความรู้สึกเช่นนั้น เพราะการกระทำดังกล่าวอาจจะก่อให้เกิด

อันตรายแก่จิตใจและร่างกายของวัยรุ่นได้ แต่อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นนี้ก็ควรได้รับการควบคุมและจัดการให้ถูกต้องเหมาะสม เพราะหากขาดการควบคุม และจัดการอย่างถูกต้องแล้วย่อมจะนำมาสู่ผลกระทบในด้านลบ

ผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นจากการเกิดอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่น จนนำมาสู่ปัญหาทางสังคมที่เห็นได้ชัดคือปัจจุบัน การมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น ซึ่งนำปัญหาต่างๆตามมาเป็นต้น การเกิดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ โรคติดต่อทางเพศ โดยปัญหาเหล่านี้ถือว่าเป็นปัญหาที่เป็นผลกระทบที่สืบเนื่องมาจากอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นที่ไม่ได้รับการควบคุมและจัดการอย่างเหมาะสม

ผลกระทบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนและอาชญากรรม ได้แก่

1. การสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า

เนื่องจากการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนซึ่งแตกต่างจากบรรทัดฐานทั่วไปของสังคมในทางที่ไม่ดี อาจก่อให้เกิดสมาชิกในสังคมผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามข้อกำหนดของสังคมได้ โดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีพฤติกรรมเป็นผู้กระทำความผิด ทำให้ประเทศชาติต้องสูญเสียทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศ เพราะผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่สังคมคาดหวังตามบรรทัดฐานของสังคมนั่นเอง

2. การสูญเสีย เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของชาติ

การเกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนจำนวนมากในสังคม โดยมีการปฏิบัติที่แตกต่างจากบรรทัดฐานหรือข้อกำหนดของประเทศ อาจนำไปสู่ปัญหาการสูญเสีย เอกลักษณ์ วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมของชาติ เพราะการปฏิบัติที่แตกต่างจากบรรทัดฐานที่สังคมได้กำหนดขึ้นมานอกจากนี้ ยังมีผลกระทบของพฤติกรรมเบี่ยงเบนประเภทพฤติกรรมอาชญากร ดังนี้

3. ผลกระทบของอาชญากรรม

ความสูญเสีย = จำนวนอาชญากรรมที่เกิดขึ้น

ความเสื่อมโทรมศีลธรรม = จำนวนอาชญากร

ก. เศรษฐกิจ

จุลภาค

สูญเสียกำลังคน ผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม ไม่สามารถทำงานได้ อาจมีผลกระทบต่อตัวเหยื่อ หรือครอบครัวโดยตรง

สูญเสียกำลังเงิน ทำงานไม่ได้, เสียชีวิต, ทรัพย์สินถูกทำลาย สูญเสียเงิน

มหภาค

เศรษฐกิจประเทศกระทบไปด้วย

-กระทบต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามและควบคุมอาชญากรรม

ข. ผลกระทบต่อสังคม

ความเสื่อมโทรมของศีลธรรม ความวิบัติสู่สังคม

Ex. พ่อข่มขืนลูก, ลูกฆ่าพ่อ

ขวัญและกำลังใจของคนในสังคม

Ex. อาชญากรรมบนสะพานลอย ทำให้คนในสังคมเกรงกลัวต่อการใช้สะพานลอย

ค. ผลกระทบต่อการเมือง

ภายใน

การเมืองขาดความมั่นคง ฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ

อาจมีการนำไปสู่เหตุผลในการปฏิบัติ

ภายนอก

การเมืองขาดความมั่นคง ต่างชาติไม่ให้ความมั่นใจ ไม่เข้ามาลงทุน มีปัญหาเศรษฐกิจตามมา

ความสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ อาจมีปัญหา กรณีอาชญากรรมข้ามชาติ หรือ อาชญากรรมการเมือง เป็นต้น

ผลดีของพฤติกรรมเบี่ยงเบน

พฤติกรรมเบี่ยงเบนก่อให้เกิดทั้งความเสียหายและประโยชน์แก่สังคม แต่คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่าสร้างความเสียหายให้กับสังคมมากกว่าเป็นประโยชน์ ที่สำคัญคือ ทำให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยและความเดือดร้อนให้แก่บุคคลและสังคม ทำให้เกิดปัญหาสังคมและต้องหาทางป้องกันแก้ไขให้หมดสิ้นไป ผลดีของพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่มีต่อบุคคลและสังคมมีหลายประการ ได้แก่

1. พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางอย่างช่วยตัดปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการปฏิบัติงาน (Red Tape) ได้
อย่างดี เช่น การปลอมลายเซ็นของผู้มีอำนาจเพื่อความเร่งด่วนในการดำเนินงานสำคัญๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
2. พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางครั้งช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาได้ เช่น โสเภณี จำเป็นต้องมีอยู่ทั้งที่ผิดกฎหมายและผิดจารีตประเพณี ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาทางเพศ
3. ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อต่อต้านพฤติกรรมที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าจะทำให้เกิดความเสียหาย และความไม่เป็นระเบียบให้กับสังคม
4. ทำให้คนในสังคมตระหนักในผลประโยชน์ร่วมกัน ทำให้เกิดความยึดเหนี่ยวระหว่างบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในสังคม ซึ่งช่วยรักษาระบบของสังคมให้คงอยู่ต่อไป พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงไม่เพียงเป็นตัวก่อปัญหาให้ระบบสังคมเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวรักษาระบบสังคมอีกด้วย
5. เป็นตัวชี้ให้เห็นขอบเขตของบรรทัดฐานทางสังคม ระบบสังคมมีลักษณะที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การมีขอบเขตของตนเอง แต่ขอบเขตจำกัดของพฤติกรรมซึ่งกลุ่มคนในสังคมจะยอมให้กระทำได้นั้น มักจะมีลักษณะคลุมเครือไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่บรรทัดฐานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และพฤติกรรมใหม่เกิดขึ้นเสมอ ดังนั้น ระบบสังคมจึงต้องหาวิธีการบางอย่างที่จะทำให้ขอบเขตของระบบ เป็นที่

แจ้งชัดแก่สมาชิกทุกคน วิธีการที่สำคัญ คือ การตัดสินใจของระบบว่าพฤติกรรมแบบใดถือว่าเป็นพฤติกรรมเบี่ยงเบน

6. เป็นเสมือนเครื่องเตือนให้รู้ถึงจุดบกพร่องบางประการของการจัดระเบียบทางสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนเตือนให้สังคมได้รู้สึกถึงความตึงเครียด หรือความไม่มีประสิทธิภาพของระบบสังคม แสดงให้เห็นถึงความไม่พึงพอใจต่อระบบและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและขวัญของผู้คนในระบบสังคมให้สูงขึ้น

7. ทำหน้าที่ระบายความตึงเครียดของบุคคลและกลุ่มคนในสังคม พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางประเภทช่วยป้องกันไม่ให้สังคมเกิดความตึงเครียดในระดับสูงเกินไป และช่วยลดความตึงเครียดในสถาบันทางสังคมต่างๆ ได้ เช่น โสเภณีหรือการค้าประเวณีเป็นกลไกที่ช่วยไม่ให้เกิดพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่คุกคามระบบครอบครัวและความผูกพันทางอารมณ์ นอกเหนือการแต่งงานอันเกิดขึ้นได้จากการมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนการแต่งงาน และการมีความสัมพันธ์ทางเพศนอกเหนือคู่สมรสของตน

8. เป็นสิ่งเตือนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และกฎหมายที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงอัตราความเบี่ยงเบน เช่น การเพิ่มอัตราการเสพสิ่งเสพติดของผู้คนในสังคม อัตราการเพิ่มของการทำแท้ง อัตราการเพิ่มการเดินขบวนประท้วงเพื่อขอขึ้นค่าแรงของกรรมกร จะเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและเจตคติของสังคมต่อพฤติกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้น

9. พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและถูกต่อต้านจากบุคคลและสังคม อาจกลายเป็นพฤติกรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในเวลาต่อมา เช่น ผู้มีชื่อเสียงหลายท่านในระยะแรกถูกต่อต้านไม่ยอมรับ แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งกลับกลายเป็นที่ยอมรับของคนทั้งโลก เป็นต้น

10. พฤติกรรมเบี่ยงเบนบางอย่าง เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ บรรทัดฐานทางสังคม เพราะสังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ระบบบรรทัดฐานหนึ่งๆ อาจจะมีประสิทธิภาพในการควบคุมและแก้ไขปัญหาของสังคมได้ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น เมื่อกาลเวลาและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ระบบบรรทัดฐานเดิมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย พฤติกรรมเบี่ยงเบนจึงอาจเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่เหมาะสมได้

บทที่ 6 สังคมวิทยา

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 6.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎีทางสังคม
- 6.2 เพื่อศึกษาถึงโครงสร้างของสังคม
- 6.3 เพื่อศึกษาถึงการจัดระเบียบสังคม

สังคมวิทยา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ความสัมพันธ์เหล่านั้น ไม่ว่าจะในรูปใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันใด มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในการดำรงอยู่ต่อไปของสังคม สังคมวิทยา เชื่อว่า ความสัมพันธ์เหล่านี้ ประกอบกันเป็นโครงสร้างของสังคม มีอิทธิพลอย่างมากเหนือพฤติกรรมของมนุษย์ จาก ความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกัน ทำให้เขาได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และพัฒนาบุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ความ คิดเห็น และแบบของการดำเนินชีวิต ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับกรอบที่เขารับมา

6.1 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม

สังคมคืออะไร และเพราะเหตุใดมนุษย์จึงต้องอยู่รวมกันเป็นสังคม

1.สังคม คือ กลุ่มคนขนาดใหญ่ที่มีลักษณะดังนี้

1. เป็นกลุ่มคนที่สามารถเลี้ยงตนเองได้
2. มีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเป็นของตนเอง
3. มีอำนาจเหนือกลุ่มเล็กๆ ที่อยู่ภายในอาณาเขตของตน.

2.สาเหตุที่มนุษย์ต้องมาอยู่รวมกันเป็นสังคม

1. เพื่อสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ความต้องการทางชีวภาพ กายภาพ จิตวิทยา และสังคม
2. เพื่อทำให้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์หรือแท้จริง โดยมีวัฒนธรรมเป็นตัวขัดเกลามนุษย์ให้เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน
3. เพื่อพึ่งพาอาศัยกันและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเองและกลุ่ม

แนวคิดทางสังคม (Social thought) หมายถึง ความคิดของมนุษย์โดยมนุษย์และเพื่อนมนุษย์ ความคิดที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมา จะกระทำโดยคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ กรณีที่คิดคนเดียวก็ต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อื่นด้วย แม้ไม่ยอมรับทั้งหมดก็อาจยอมรับเพียงบางส่วน ความคิดนั้นจึงคงอยู่ได้ Emory Bogardus ได้ให้ความหมายแนวคิดทางสังคมว่า “เป็นความคิดเกี่ยวกับการสอบถามหรือปัญหาทางสังคมของบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบัน เป็นการคิดร่วมกันของเพื่อนหรือผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ เป็นความคิดของแต่ละคนและของกลุ่มคน ในเรื่องรอบตัวมนุษย์ ซึ่งมนุษย์ของสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ต้องคิด เพื่อหาทางแก้ปัญหา

หรือทำให้ปัญหาบรรเทาลง ความคิดความอ่านที่ได้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาแล้ว และใช้การได้ดี ก็จะได้รับ การเก็บรักษาสืบทอดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง” อาจารย์วราคม ทิสุงกะ ให้ความหมายว่า “แนวคิดทางสังคม เป็นความคิดของมนุษย์ เกิดจากการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมนุษย์ เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตมนุษย์โดยทั่วไป และปัญหาที่ประสบ ความคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันในหมู่มนุษย์ ไม่สูญหาย มีการสืบความคิดกันต่อไป”

ประเภทของแนวคิดทางสังคม

ได้เรียบเรียงจากความคิดของ Bogardus ได้ 5 ประเภท เรียกว่า “แนวทางห้าสายของความคิดมนุษย์” (five lines of human thought) ดังนี้

1. ความคิดเกี่ยวกับจักรวาล เป็นความคิดของคนโบราณเกี่ยวข้องกับลักษณะของสากล จักรวาล และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจักรวาล มนุษย์ยุคโบราณสนใจในศาสนา ในจิตและวิญญาณ มีความคิดความเชื่อในเรื่องเทพเจ้า ภูต ผี เทวดา ลัทธิศาสนาต่างๆ เช่น ลัทธิเทพเจ้าองค์เดียว (monotheism) ลัทธิเทพเจ้าหลายองค์ (polytheism) การปกครองโดยสงฆ์ (monotheism) สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เกิดความกลัวและความหวัง อุดมการณ์และการบูชาอันต์ด้วยชีวิต

2. ความคิดเกี่ยวกับปรัชญา ในขั้นนี้มีระดับความคิดเชิงปัญญาสูงขึ้น แต่ก็ยังเป็นความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับจักรวาลเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต แต่ไม่เกี่ยวกับศาสนาหรือไม่ใช่ความคิดที่สนองความจำเป็นทางศาสนา ความเชื่อ มนุษย์พยายามลดความคลุมเครือ หาความกระจ่างในสิ่งแวดล้อมของจักรวาล

เกณฑ์คำอธิบายต่างๆอย่างมีเหตุผล หาเอกภาพจากการเปลี่ยนแปลงและหาแก่นสารในความซับซ้อน มนุษย์ได้พบว่าในยุคนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เชื่อมั่นในความสามารถของมนุษย์ และรู้ว่าในที่สุดทุกสิ่งจะต้องแตกดับไป มนุษย์พยายามสร้างความหมายสูงสุดของสิ่งต่างๆอย่างไม่มีอคติตามความรู้ความสามารถที่สูงขึ้นของตน

3. ความคิดเกี่ยวกับตนเอง เมื่อมีความรู้เกี่ยวกับจักรวาลและความรู้ทางปรัชญาเพียงพอแล้ว มนุษย์ก็หวนกลับมาคิดถึงตัวเอง คิดถึงบุคลิกลักษณะ โครงสร้างและหน้าที่ของการคิดการกระทำหรือการประพฤติปฏิบัติของตนเอง คิดถึงความฉลาด ความโง่ ความจำ ความฝันและสิ่งต่างๆเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งเป็นที่มาของวิชาจิตวิทยาสมัยใหม่

4. ความคิดเกี่ยวกับวัตถุ ได้แก่ความรู้สึเกี่ยวกับ หิน ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ และมนุษย์จำเป็นต้องรู้จัก เพื่อป้องกันอันตราย หรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ การคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ ทำให้มนุษย์ได้บ่อน้ำมัน บ่อน้ำมัน บ่อแก๊ส นำมาปรับปรุงการคมนาคมขนส่ง ความคิดความรู้อันแยบยลของ

มนุษย์ ทำให้มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จากวัตถุต่างๆ สามารถควบคุมธรรมชาติได้ นั่นคือที่มาของความคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้เกิดความสะดวกสบาย

5. ความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์หรือสังคมมนุษย์ ในประวัติศาสตร์มนุษย์มีความคิดเกี่ยวกับเพื่อนมนุษย์ในลักษณะเป็นกลุ่มน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนที่ทำให้กับเรื่องต่างๆ ใน 4 ข้อแรก และได้หันมาสนใจเรื่องของเพื่อนมนุษย์เมื่อไม่นานมานี้ โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ระหว่างมนุษย์กับสังคม ภาระหน้าที่ความผูกพันที่มีต่อเพื่อนมนุษย์ ต่อสังคม ลักษณะของชีวิตสังคม แนวโน้มทางสังคม ปัญหาสังคม หลักการ การศึกษาวิเคราะห์สังคม อันเป็นความคิดพื้นฐานของสังคมศาสตร์ในสังคมสมัยใหม่

ตัวอย่างความคิดทางสังคม อาจแยกออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

1. ปรัชญาชีวิต สังคมไทยหรือสังคมอื่นความคิดทางสังคมอาจแสดงออกในรูปของปรัชญาชีวิต หมายถึง เป้าหมายสูงสุดของชีวิต รวมทั้งแนวทางการไปสู่เป้าหมาย สังคมแต่ละสังคมจะมีปรัชญาชีวิตของสังคมด้วย เช่น กรณีของสังคมไทย ปรัชญาชีวิตจะเป็นแบบเรียบง่าย รักอิสระเสรี โอปปอ้อมอารี มีศีลธรรม

2. ศาสนา ความคิดทางสังคมดูจากศาสนาประจำชาติ ประจำสังคม สังคมไทยคนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เรียกว่า พุทธศาสนา ครอบคลุมความคิดด้านต่างๆ ของสังคม ทั้งครอบครัว เศรษฐกิจ การศึกษา หรือการเมืองการปกครอง

3. ประวัติศาสตร์ เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดทางสังคม เป็นข้อมูลที่ประมวลเรื่องราวความเป็นมาของชนชาตินั้นๆ เช่น การจัดชุมชน การทำมาหากิน การปกครองบังคับบัญชา วิธีต่อสู้การป้องกันการรุกราน

4. วรรณคดี เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้ข้อมูลทางสังคม เป็นการบันทึกเรื่องราวทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น นิทาน ตำนาน จะมีแง่มุมแสดงให้เห็นถึงความละเอียดลออต่างๆ

5. ภูมิปัญญาไทย หรือความรู้พื้นบ้าน ศึกษาได้จากด้านอนามัย สาธารณสุข เช่น ยาสมุนไพร ความรู้เกี่ยวกับฤดูกาล เกี่ยวกับต้นไม้ เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ การช่างประเภทต่างๆ การรบ การกีฬา

6. สุภาษิต เป็นคติ คำพังเพย ปริศนาคำทาย มีอยู่ในแหล่งต่างๆ ที่เป็นสังคม ชุมชน

ทฤษฎีสังคม (Social Theory)

ความหมายของทฤษฎี คือ คำอธิบายสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดสำหรับนักวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีจะต้องเป็นคำอธิบายตามหลักเหตุผลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของสิ่งนั้นอย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์สิ่งนั้นในอนาคตได้

ดังนั้น ความหมายของทฤษฎีสังคม คือ คำอธิบายเรื่องของคนและความสัมพันธ์ระหว่างคนตามหลักเหตุผล และความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของคน หรือระหว่างคนต่อคน คนต่อกลุ่ม คนต่อสภาพแวดล้อมอย่างมีระบบจนสามารถพยากรณ์ได้

ทฤษฎีสังคมตามความหมายดังกล่าว จึงมีขอบเขตกว้างขวาง เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับคนแต่ละบุคคล กลุ่มคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างๆรวมไปถึงคำอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ข้อสำคัญนั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเหตุผล มีระบบระเบียบพอที่จะเป็นฐานในการพยากรณ์เรื่องทำนองเดียวกันในอนาคตได้ Jame Miley “โดยทั่วไป ความพยายามที่จะอธิบายส่วนหนึ่งส่วนใดของสังคม (Social life) ถือได้ว่าเป็นทฤษฎีสังคม” และ Henry P Fairchild ให้ความหมายว่า “ทฤษฎีสังคม คือ การวางนัยทั่วไปหรือข้อสรุปที่ใช้ได้ทั่วไป เพื่ออธิบายปรากฏการณ์สังคมอย่างใดอย่างหนึ่ง”

ทฤษฎีทางสังคมกับแนวคิดทางสังคม มีความคล้ายคลึงกัน แต่ไม่เหมือนกัน ดังนี้

ประการแรก ทฤษฎีทางสังคมเป็นคำอธิบายเรื่องเกี่ยวกับคน หรือความสัมพันธ์ระหว่างคน ซึ่งเป็นการรู้ระดับหนึ่งที่ยังไม่ถึงขั้นอธิบาย

ประการที่สอง ทฤษฎีทางสังคม แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆของคนหรือระหว่างคนต่อคนอย่างมีระบบ แต่ความคิดทางสังคมไม่กำหนดว่าต้องเป็นเช่นนั้น

ประการที่สาม ทฤษฎีทางสังคมมีความสามารถพยากรณ์อนาคตได้ แต่ความคิดทางสังคมไม่ถึงขั้นนั้น

ประการที่สี่ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีรูปของข้อความที่เตรียมไว้สำหรับการพิสูจน์ด้วยข้อมูลประจักษ์ ทฤษฎีทางสังคมอาจมีทั้งที่เคยตรวจสอบด้วยข้อมูลประจักษ์ หรือยังไม่เคยผ่าน แต่ได้มีการเตรียมหรือมีลักษณะที่พร้อมจะให้พิสูจน์

กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีสังคม คือ คำอธิบายปรากฏการณ์สังคมอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเหตุผล โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์สังคมนั้น จนสามารถที่จะ พยากรณ์ปรากฏการณ์สังคมในอนาคตได้ ทฤษฎีสังคมมีความหมายกว้างเป็นทฤษฎีของจิตวิทยา ซึ่งอาจหมายถึงเรื่องของคนแต่ละคนก็ได้ (Psychology studies human interaction of individuals) หรืออาจหมายถึงทฤษฎีรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องของอำนาจของคนหลายคนที่เกี่ยวข้องกัน หรืออาจหมายถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ อันเป็นเรื่องของคน

หลายคนกับวัตถุในการผลิตการจำหน่ายแจกผลิตภัณฑ์และบริการในการอุปโภคบริโภคได้ และอาจเป็นทฤษฎีสังคมวิทยา เป็นเรื่องของรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์หรืออาจจะเป็นทฤษฎีของมนุษย์วิทยาเป็นเรื่องของคนที่มีแบบแผนการคิด การกระทำหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ทฤษฎีทางสังคมจึงคล้ายกับแนวคิดทางสังคม ที่เกี่ยวข้องกันคนและความสัมพันธ์ระหว่างคน รวมทั้งระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม แต่ก็มี ความแตกต่างกันที่ทฤษฎีเป็นข้อความที่เป็นไปตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ปรากฏการณ์ในอนาคต

ความหมายของทฤษฎีสังคมวิทยา (Sociological Theory)

ความหมายของทฤษฎี สังคมวิทยาอาจมีได้ทั้งความหมายอย่างกว้าง หรือความหมายอย่างแคบเจาะจง ทฤษฎีสังคมวิทยาทุกทฤษฎีจะต้องมีลักษณะพื้นฐานเดียวกับทฤษฎีสังคม คือ ต้องเป็นคำอธิบายปรากฏการณ์สังคมตามหลักเหตุผล มีระบบและพยากรณ์ได้ ตัวอย่างทฤษฎีสังคมอย่างกว้าง คือ ทฤษฎีเชิงสังคมวิทยามหาภาพ (Grand Theories) ซึ่งเป็นทฤษฎีเชิงบรรยายความ หากจะพิสูจน์ความจริงก็ต้องนำมาเขียนใหม่ จัดรูป กำหนดสัจกับให้มีจำนวนพอสมควร แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกับ แล้วจึงสามารถพิสูจน์ได้ ทฤษฎีสังคมอย่างแคบ คือ ทฤษฎีสัมัยใหม่ยังไม่มีจำนวนน้อย มีข้อความกะทัดรัดชัดเจนพิสูจน์ได้ด้วยหลักฐานประจักษ์เต็มที ตัวอย่าง ถ้ามีคนตั้งแต่สองคนหรือมากกว่ามีการกระทำระหว่างกัน ถ้าเขาสามารถพูดคุยกัน เข้าใจกัน ถ้าการกระทำนั้นยืนยาวเป็นเวลา 15 นาที หรือนานกว่านั้นแล้ว กลุ่มขนาดเล็กแบบซึ่งหน้า (face-to-face) ก็เกิดขึ้น ทฤษฎีแบบนี้มีสัจกับจำนวน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งกับและคนตามหลักเหตุผล มีระบบสามารถทำนายเหตุการณ์ข้างหน้าได้ ความหมายของทฤษฎีสังคมวิทยาจึงหมายถึง คำอธิบายปรากฏการณ์สังคมตามหลักเหตุผล แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างองค์ประกอบของปรากฏการณ์นั้นอย่างมีระบบ จนสามารถพิสูจน์ความจริงนั้นได้

ทฤษฎีสังคมวิทยา เป็นทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่อาศัยลักษณะของความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นหลักในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม

เปรียบเทียบทฤษฎีสังคมวิทยากับทฤษฎีสังคม

- เชิงความเป็นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสังคมวิทยาจะเน้นลักษณะวิทยาศาสตร์มากกว่า โดยเฉพาะเมื่อทฤษฎีสังคมวิทยาอยู่ในรูปของทฤษฎีทางการ (formal Theory)

- เชิงลักษณะ ทฤษฎีทั้งสองประเภทนี้ต่างก็มีรูปแบบบรรยายและมีขอบข่ายกว้างขวางเหมือนกัน แต่ทฤษฎีสังคมวิทยาจะมุ่งไปที่ลักษณะเล็กกะทัดรัด เป็นรูปแบบที่เหมาะสมแก่การทดสอบหรือพิสูจน์ความถูกต้องตามแบบปฏิบัติของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

- เชิงสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์ในแง่ที่ว่า ทฤษฎีสังคมวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีสังคม ความรู้สังคมวิทยาเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สังคมศาสตร์ แต่ไม่อาจพูดได้ว่าทฤษฎีสังคมทุกทฤษฎีเป็นทฤษฎีสังคมวิทยา

ประเภทของทฤษฎีสังคมวิทยา

Jack Gibbs แบ่งประเภทโดยยึดรูปลักษณะของทฤษฎีเป็นหลัก โดยแบ่งทฤษฎีสังคมวิทยาออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทสูตรหรือทางการ (form) ประเภทรูปแบบบรรยาย (discursive exposition)

Jonathan Turner แบ่งทฤษฎีสังคมวิทยาออกเป็นสำนักคิด (schools) 4 สำนักคิด คือ ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม ทฤษฎีขัดแย้ง ทฤษฎีปฏิกิริยา และทฤษฎีสัญลักษณ์ พร้อมกับสำนักคิดที่กำลังก่อร่างสร้างตัวอีกสำนักหนึ่ง คือ ปรัชญาการณนิยม

Nicholas Timasheff ใช้วิธีผสมระหว่างสำนักคิดกับประวัติความเป็นมาของความคิดหรือทฤษฎีที่เกิดขึ้นตามลำดับเวลาในประวัติศาสตร์

Paul Reynolds แบ่งทฤษฎีตามเนื้อหาของความเป็นวิทยาศาสตร์ แบ่งทฤษฎีออกเป็น 3 ประเภท คือ กฎ (set-of-laws) สิ่งที่ยืนยันว่าเป็นความจริงแล้ว (axiomatic form) และกระบวนการตามเหตุ (causal process form)

Poloma แบ่งทฤษฎีสังคมวิทยาตามลักษณะของเนื้อหาออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทธรรมชาติวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Naturalistic or Positivist Theory) ประเภทมนุษยธรรมศาสตร์หรือการตีความ (Humanistic or interpretative Theory) และประเภททฤษฎีประเมินผล (Evaluation Theory)

ขนาดของทฤษฎีสังคมวิทยา

เพื่อให้ทราบทั้งขนาดของทฤษฎีสังคมวิทยาและอาจรู้วิวัฒนาการของประเภททฤษฎีด้วย Ian Robertson นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษ ได้แบ่งทฤษฎีสังคมวิทยาออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ

1. หลักสากลเชิงประจักษ์ (Empirical generalization) ได้แก่ ทฤษฎีสังคมวิทยาที่ประกอบด้วยประพจน์อย่างหนึ่ง ซึ่งสร้างขึ้นจากข้อมูลประจักษ์ เช่น อัตราการเกิดของประชากรในสังคมหนึ่งสังคมใดค่อยๆ ลดลงเมื่อระดับการเป็นอุตสาหกรรมของสังคมนั้นค่อยๆ สูงขึ้น / การลดของอัตราการตายของประชากร ในสังคมใด มักจะมาก่อนการลดลงของอัตราการเกิดของประชากรในสังคมนั้น

2. ทฤษฎีมีขั้วมพิสัย (Middle-Range Theory) ได้แก่ ทฤษฎีสังคมวิทยาที่ประกอบด้วยหลักสากลภาพเชิงประจักษ์อย่างน้อยสองหลักสากลภาพด้วยกัน เป็นทฤษฎีขนาดกลางระหว่างทฤษฎีขนาดเล็กที่เรียกว่าหลักสากลภาพกับทฤษฎีใหญ่ที่เรียกว่า ทฤษฎีสภาพ Robert Merton เสนอว่าทฤษฎีกับการวิจัยจะต้องเป็นของคู่กัน ทฤษฎีที่ปราศจากการวิจัยเป็นทฤษฎีเลื่อนลอย การวิจัยที่ไร้ทฤษฎีก็ไม่มีหลัก ไม่มีทิศทาง ทฤษฎีขนาดกลางนี้จะช่วยให้สามารถทำวิจัยได้ เพราะมีขนาดพอเหมาะ เมื่อทำวิจัยสร้างและพิสูจน์ทฤษฎีขนาดกลางแบบนี้มาๆ ครอบคลุมทุกด้านของสังคม หรือมีจำนวนมากพอแล้วก็อาจสร้างทฤษฎีมหภาพได้ในอนาคต

ตัวอย่างของทฤษฎีขนาดกลางนี้ คือ การนำเอาหลักสากลสองหลักข้างต้นมารวมกันเป็นทฤษฎีเดียวดังนี้ ประชากรของสังคมที่กำลังกลายเป็นสังคมอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในระยะแรก หลังจากนั้นแล้ว จะค่อยๆคงตัวเมื่ออัตราการตายและอัตราการเกิดเริ่มลดลง

3. ทฤษฎีมหภาพ (Grand Theory) ได้แก่ ทฤษฎีขนาดใหญ่ครอบคลุมชีวิตสังคมทุกด้าน เป็นทฤษฎีที่มีระดับแห่งภาวะสากล และความเป็นนามธรรมสูงมาก มีสิ่งก้ำกึ่งและประพจน์หรือสากลภาพต่างๆมากมาย รวมทั้งทฤษฎีขนาดกลางปะปนอยู่มาก ทฤษฎีประเภทนี้มีลักษณะเป็นการบรรยาย มีคำอธิบายให้เหตุผล ประกอบด้วยหลักฐาน ยืนยันความเป็นจริงของทฤษฎี หากจะให้เป็นหลักฐานสากลภาพ หรือประพจน์ จะต้องมาเรียงเสียใหม่ ทฤษฎีมหภาพอันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในหมู่นักสังคมวิทยามีดังนี้ คือ

ก. ทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่นิยม (Structural-functional Theory)

ข. ทฤษฎีขัดแย้ง (Conflict Theory)

ค. ทฤษฎีปรีวรรต (Exchange Theory)

ง. ทฤษฎีการกระทำระหว่างกันโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic interactionism)

จ. ทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology or Ethnomethodology)

ทฤษฎีมหภาพเหล่านี้เป็นทฤษฎีขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงสามารถที่จะแบ่งแยกเป็น ทฤษฎีขนาดย่อม กล่าวถึง เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตสังคม หรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งของชีวิตสังคมได้มากมาย

6.2 โครงสร้างของสังคม

โครงสร้างทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีแบบแผนในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน โครงสร้าง ของสังคม เปรียบได้กับบ้านเรือนที่เราอาศัยอยู่อย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย โครงสร้างที่สำคัญหลายอย่าง เช่น คาน หลังคา พื้น ฝา ประตู หน้าต่าง เป็นต้น โครงสร้างของสังคมก็เช่นเดียวกัน ย่อมประกอบด้วยกลุ่มคน สถาบันทางสังคม และสถานภาพ บทบาทของคนในสังคม

ในการที่จะกล่าวถึงความหมายของโครงสร้างสังคมค่อนข้างจะเป็นนามธรรม จะขอยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม เช่นโครงสร้างของบ้านที่เป็นที่อยู่อาศัย จะประกอบด้วยโครงสร้างที่สำคัญๆ ที่ทำให้บ้านหลังนั้นสามารถอาศัยเป็นที่อยู่ได้ จะต้องมียี่งบ้าน เสา ฝ้ายาน หลังคา ประตู หน้าต่าง สิ่งเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่สำคัญแต่อุปกรณ์ตกแต่ง ตู้เสื้อผ้า ห้องน้ำ ห้องนอน ห้องรับแขกเป็นรายละเอียดของแต่ละบ้าน ดังนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบกับโครงสร้างทางสังคมต้องมองถึงสิ่งสำคัญที่เป็นองค์ประกอบทำให้สังคมนั้นดำรงอยู่ได้ โดยไม่แตกสลายไป ซึ่งโครงสร้างสังคมมีส่วนประกอบสำคัญคือ

- 1.บุคคลจำนวนหนึ่งที่มีการติดต่อระหว่างกัน มีการกระทำทางสังคมร่วมกัน
- 2.กฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนของความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มสังคมนั้น
- 3.วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของสังคม เช่น ตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ความปลอดภัย ในการอยู่ร่วมกัน

สถาบันสังคม

สถาบันทางสังคม หมายถึง ระเบียบ แบบแผน ทั้งความคิดและการกระทำที่เป็นมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม โดยที่สมาชิกของสังคมยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันมา และมีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งหมายถึง แนวทาง ปฏิบัติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีระเบียบแบบแผน ได้รับการยึดถือปฏิบัติจากสมาชิกของสังคม อย่างมั่นคงเป็นเวลานานพอสมควร สถาบันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ๆ เช่น สถาบันการศึกษา คือแบบแผนในการคิด การกระทำเกี่ยวกับการถ่ายทอด ความรู้ให้แก่สมาชิกในสังคม มีหลักสูตรการวัดผลและระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ อย่างเป็นแบบแผน สถาบันการศึกษาจึงมิได้หมายถึง โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย

ลักษณะของสถาบัน

เป็นกลุ่มของวิธีการปฏิบัติ เช่น พิธีแต่งงาน พิธีบวชนาค กระบวนการศึกษา (วิธีการปฏิบัติย่อยๆ เพียงอย่างเดียว เช่นการสอนให้อ่านหนังสือออกไม่เป็นสถาบัน) มีการจัดระเบียบ มีการแบ่งงาน แบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละบุคคลหรือองค์กร ตามบทบาทและสถานภาพ เช่น การจัดระบบการเรียนการสอน การประเมินผล เป็นที่ยอมรับทั่วไป มีความมั่นคงถาวร ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย

องค์ประกอบของสถาบัน

หน้าที่ที่แน่นอนชัดเจน ว่าสถาบันนั้นจะทำหน้าที่อะไรให้กับสังคม เช่น สถาบันครอบครัว ทำหน้าที่ผลิตสมาชิกใหม่ให้กับสังคม ดูแลถ่ายทอดกฎระเบียบให้กับสมาชิกใหม่ แบบแผนพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐาน เป็นระเบียบแบบแผนที่ไม่เปลี่ยนแปลงง่าย สมาชิกยอมรับปฏิบัติตาม เช่น ประเพณีการแต่งงาน การสู่ขอหมั้นหมายระหว่างชายกับหญิง บุคคล ผู้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกันตามสถานภาพและบทบาทที่สถาบันกำหนด ศูนย์กลางในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรม เช่น ตัวแทน อุปกรณ์

หน้าที่ของสถาบันสังคม

สถาบันสังคมเป็นส่วนประกอบสำคัญของโครงสร้างสังคม เพราะ เป็นแบบแผนของวิธีปฏิบัติ เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญของสังคม จึงมีหน้าที่ของสถาบันดังนี้ 2 ประการ คือ

1. หน้าที่เห็นชัดเจน เป็นหน้าที่ที่สามารถสังเกตเห็นได้ตรงๆ ทุกสถาบันมีหน้าที่ที่เห็นชัด 2 ประการ คือ

1.1 ประกอบกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของสถาบันนั้นๆ เช่น สถาบันครอบครัว มีหน้าที่ในการเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตเป็นสมาชิกใหม่ของสังคม

1.2 ดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ภายในสถาบัน ให้สถาบันคงอยู่ เช่นสถาบันครอบครัว ต้องรักษาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวไม่ให้แตกแยก

2. หน้าที่แฝงหรือหน้าที่ซ่อนเร้น เป็นหน้าที่ที่ไม่สามารถสังเกตได้ชัดเจน หรือไม่ใช่หน้าที่หลัก แต่ถือเป็นผลพลอยได้ เช่น สถาบันครอบครัว มีหน้าที่หลักในการเลี้ยงดูครอบครัว แต่การพยายามไม่ให้ครอบครัวแตกแยก ทำให้เกิดความสามัคคีกันในสังคมนั้นๆ ที่สถาบันครอบครัวทำหน้าที่โดยตรงได้สมบูรณ์

กล่าวโดยสรุป สังคมทุกสังคมมีโครงสร้างทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ประการ คือ สถาบันทางสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม ส่วนประกอบ 2 ประการนี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด เพราะส่วนหนึ่งเป็นเรื่องตัวมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มสังคม อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของแบบแผนการปฏิบัติของมนุษย์ที่อยู่รวมกันอยู่ในกลุ่ม กลุ่มมนุษย์จะดำรงอยู่อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้ หากขาดกฎเกณฑ์ หรือระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ แต่ระเบียบแบบแผนก็ไม่จำเป็นต้องมีหากไม่มีกลุ่มคน ดังนั้น โครงสร้างสองส่วนจึงมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันประเพณีของสถาบันสังคม ที่สำคัญ ๆ ในสังคมมีดังนี้

1.สถาบันครอบครัว มีหน้าที่เกี่ยวกับ การให้กำเนิดบุตร สืบทอดสมาชิกใหม่ของสังคม เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนกฎระเบียบให้แก่สมาชิกใหม่นั้น

2. สถาบันการศึกษา มีหน้าที่ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมและขัดเกลาทางสังคม

3. สถาบันการเศรษฐกิจ มีหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตและจำแนกแจกจ่ายผลผลิต สินค้าและบริการให้แก่สมาชิกในสังคมอย่างยุติธรรม

4. สถาบันศาสนา มีหน้าที่เกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธา ควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ให้อยู่เป็นสุขไม่เบียดเบียนกันและกัน

5. สถาบันการเมืองการปกครอง มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ การรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอก

6. สถาบันนันทนาการ มีหน้าที่ในการบำรุงรักษา เสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของสมาชิก

7. สถาบันสื่อสารมวลชน มีหน้าที่ให้ความรู้ ข่าวสารเรื่องราวของเหตุการณ์ต่างๆ

1.สถาบันครอบครัว

เป็นสถาบันเก่าแก่และสถาบันแรกที่มีมนุษย์สัมผัส ความหมายกว้างๆของสถาบันครอบครัว"ระบบของวิธีปฏิบัติและบรรทัดฐานที่ยอมรับของหน่วยสังคมที่ผูกพันเข้าด้วยกันโดยการสมรส สืบเชื้อสายการรับบุตรบุญธรรม เพื่อรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรและสนองความต้องการบางประการของมนุษย์

ประเภทของครอบครัว

1.ครอบครัวเดี่ยว (The Nuclear or Elementary Family) ครอบครัวประกอบด้วยคู่สมรสเพียงคู่เดียวคือ พ่อ+ แม่ และลูก แต่ในสังคมไทยบางครอบครัวต้องเลี้ยงบิดามารดาของฝ่ายภรรยาหรือสามี

นอกจากนั้นบางครอบครัวจะมีพี่หรือน้องของสามีภรรยาที่ยังโสดมาอาศัยอยู่ด้วย แต่อำนาจของหัวหน้าครอบครัวอาจอยู่ที่สามีหรือภรรยา ญาติที่มาอาศัยอยู่มีฐานะเพียงผู้อาศัยเท่านั้น มิได้ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญ

2. ครอบครัวขยาย (The Extended Family) ครอบครัวเดียว 2 ครอบครัวมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อาจมีลุงป้าน้าอาลูกพี่ลูกน้อง พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยายและหลาน การสืบเชื้อสายหรือการนับญาติจะนับถือเป็นสายเดียวต่างจากครอบครัวเดี่ยวตรงที่ อำนาจการตัดสินใจปัญหาต่างๆของครอบครัวมีได้อยู่ที่พ่อหรือแม่ หรือสองคนปรึกษาหารือกันแต่มีผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในนามของครอบครัวจะได้แก่ญาติผู้ใหญ่ที่อาวุโส

2. สถาบันการศึกษา

การศึกษาในฐานะที่เป็นสถาบันสังคม หมายถึง ชุดของวิถีปฏิบัติในการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมจากช่วงอายุหนึ่งไปอีกช่วงอายุหนึ่งซึ่งทำให้สังคมดำรงอยู่ได้มีลักษณะสำคัญคือเป็นขบวนการที่มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคคลและมีการจัดให้บุคคลได้รับกระบวนการทางสังคมโดยให้ได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่จัดให้และมีการควบคุมสิ่งแวดล้อมนั้น องค์การทางการศึกษา ได้แก่ วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย

การเรียนรู้ หมายถึง ประสบการณ์ต่างๆ ที่บุคคลได้รับในการเสริมสร้างและปรับปรุง ทักษะและความประพฤติตั้งแต่เกิดจนตาย

การศึกษา เป็นเรื่องความพยายามของบุคคลที่จะกำหนดแนวทางของวิวัฒนาการให้สอดคล้องกับอุดมคติในชีวิตของตนรวมทั้งวิธีการที่จะสร้างทัศนคติแบบของความประพฤติ เช่นการเรียนรู้จาก

บิดา-มารดา ญาติพี่น้องและคนอื่นๆภายในครอบครัว ตลอดจนการสั่งสอนอย่างเป็นทางการจาก วัด

โรงเรียนและมหาวิทยาลัย และการเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการซึ่งได้จากสังคมและการประกอบอาชีพ

การศึกษาจึงไม่ได้หมายความว่าถึงแค่ไปโรงเรียนเท่านั้นแต่มีความหมายครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมและความรู้สึกนึกคิดรวมทั้งความสามารถในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นซึ่งนักการศึกษาในปัจจุบันอ้างเสมอว่าการศึกษาหมายถึง ความเจริญทางปัญญา สังคม อารมณ์จิตใจ และพลานามัยด้วยเหตุนี้สังคมที่เจริญจึงมีสถาบันที่รับผิดชอบแทนครอบครัวซึ่งได้แก่ โรงเรียน การศึกษาจึงถูกเพ่งเล็งให้เป็นการไปโรงเรียนจนกระทั่งในที่สุดสังคมก็โยนความรับผิดชอบต่างๆเกี่ยวกับความเจริญของเด็กให้แก่โรงเรียนเกือบทั้งสิ้นซึ่งข้อนี้ไม่เป็นผลดีเพราะครอบครัวควรจะเป็นหลักการอบรมให้กับเด็กมากกว่าเพราะในชีวิตของคนหนึ่งๆถ้ามีอายุ 60 ปี จะใช้เวลาเรียน 4-6 ปี และคนส่วนน้อยจะใช้เวลาศึกษาถึง 12 ปีขึ้นไปแต่ก็ไม่เกิน 20 ปี ในช่วงเวลานั้นก็ใช้เวลาอยู่ในโรงเรียน 1 ใน 4 ของเวลาเต็ม ส่วนเวลาที่เหลือเป็นเวลาที่เรียนจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อม เมื่อบุคคลมีประสบการณ์จากโรงเรียนเป็นหลัก บวกกับที่ได้จากประสบการณ์ของตนเองและได้จากสื่อสารมวลชน ก็นำมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในทางที่สังคมยอมรับซึ่งเท่ากับเป็นการศึกษาแบบไม่

เป็นทางการและเป็นการศึกษานอกสถาบัน ดังนั้นการศึกษาจึงมีความหมายกว้างไกลกว่าการเรียนหนังสือและการไปโรงเรียน

สรุป การศึกษา คือ การสร้างสมและการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ของมนุษย์ เพื่อการแก้ปัญหาและยังให้เกิดความเจริญ การศึกษาจำเป็นต้องมีลักษณะต่อเนื่อง และต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบการศึกษาอยู่เสมอการศึกษาที่มีความหมายกว้างไกลและลึกกว่าการเรียนหนังสือและการไปโรงเรียนการศึกษาก่อให้เกิดความเจริญทางพุทธิปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคมและพลานามัย การศึกษาดำเนินอยู่เป็นลำดับขั้นในสถานศึกษาการศึกษาไม่ใช่การเรียนรู้เพื่อหาวิชาแต่เป็นการเรียนให้เกิดความคิด การศึกษาเป็นการโน้มน้าวทำให้บุคคลเกิดความประจักษ์ใจและพัฒนาความสามารถของตนให้รู้ว่า ตนทำอะไรได้มากกว่าการฝึกอาชีพเฉพาะอย่าง

ลักษณะการจัดการศึกษา ในสังคมอาจแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ

1. การศึกษาอย่างเป็นทางการ (formal education) หมายถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนซึ่งมีการจัดทำแผนการศึกษาไว้แน่นอนมีระบบการบริหาร การกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษา หลักสูตร วิธีการเรียน การสอน ระยะเวลา การวัดผล ตลอดจนการกำหนดกฎเกณฑ์อื่นๆ รวมทั้งคุณสมบัติผู้เรียนผู้สอนและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปการศึกษาในระบบโรงเรียนจะแบ่งเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระดับอนุบาลเป็นการขยายการเรียนรู้จากบ้านเป็นระดับที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่เด็ก ระดับประถมศึกษาเป็นระดับที่สอนให้เด็กรู้จักอ่าน คิด เขียนและเรียนความรู้พื้นฐานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิต ระดับมัธยมศึกษาเป็นการเรียนรู้วิชาที่มีเนื้อหาซับซ้อนขึ้น แยกย่อยมากขึ้นและอาจจะมีวิชาชีพประกอบอยู่ด้วย ส่วนระดับอุดมศึกษาเป็นการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพขั้นสูง การกำหนดจำนวนปีในแต่ละระดับแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมนั้นๆ และในแต่ละสังคมมักจะกำหนดการศึกษาภาคบังคับ (compulsory education) โดยให้สมาชิกทุกคนได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันในระดับหนึ่ง สำหรับสังคมไทย ได้ปรับการศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น 12 ปี ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542

2. การศึกษาแบบไม่เป็นทางการ (informal education) หมายถึงการศึกษาแบบไม่มีระบบเป็นการเรียนรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากสิ่งแวดล้อม จากการติดต่อเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ซึ่งไม่มีหลักสูตร ไม่มีแบบแผนอะไร เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่มีใครเป็นครูเป็นนักเรียนที่แน่นอน เพราะทุกคนต่างเรียนรู้จากคนอื่นและให้อิทธิพลต่อการเรียนรู้ของคนอื่นเช่นกัน เช่นการเรียนรู้จากครอบครัว เพื่อน สื่อมวลชน เป็นต้น

3. การศึกษานอกระบบ (non – formal education) หมายถึงการศึกษาที่จัดขึ้นนอกเหนือจากการเรียนในระบบโรงเรียนตามปกติ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ แต่มีลักษณะไม่เคร่งครัดเท่าการศึกษาในระบบโรงเรียน สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและมีขอบเขตกว้างขวางมาก ครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างที่อยู่นอกโรงเรียน จัดบริการเพื่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา การศึกษาที่

จัดทำขึ้นมิได้หลายลักษณะ เช่น การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ การจัดศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน การฝึกฝนอาชีพ การฝึกอบรมระยะสั้น การเสนอบทเรียนทางวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

3. สถาบันศาสนา

ในฐานะที่เป็นสถาบันทางสังคม หมายถึง ระเบียบแบบแผนในด้านความเชื่อศรัทธาอันเกี่ยวกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์รวมทั้งกฎเกณฑ์ความประพฤติต่างๆ เพื่อให้สมาชิกในสังคมเป็นคนดีทำให้มีบรรทัดฐานในการปฏิบัติ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติ เป็นที่พึ่งทางใจ

สถาบันศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม และก่อให้เกิดแบบแห่งความประพฤติ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 3 ประการ คือ

1. ความเชื่อ ศาสนาทุกศาสนาต้องการให้บุคคลมีความเชื่อและความศรัทธาในคำสอน อย่างไรก็ตาม ศาสนาพุทธถือว่า เหตุและผลการพิสูจน์ เป็นสิ่งสำคัญที่สนับสนุนความเชื่อ แต่ศาสนาสำคัญอื่นๆมักจะเน้นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติของจักรวาลและความเชื่อแห่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้า

2. ความรู้สึกทางใจ ความเชื่อทางศาสนาที่ถือกันว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มักเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่สำคัญ เช่น ความกลัวความหวาดหวั่น ความเคารพ ความรัก ความถ่อมตนหรืออารมณ์อื่นๆความรู้สึกทางอารมณ์จะเป็นลักษณะใดขึ้นอยู่กับว่าศาสนานั้นได้สอนอย่างไรด้วยรวมตลอดทั้งหลักความเชื่อและคุณค่าที่ศาสนานั้นได้ยึดถือเป็นที่น่าสังเกตว่าอารมณ์เหล่านี้แต่ละศาสนาได้มีส่วนสร้างขึ้นและมีลักษณะที่แตกต่างกันไป จะวัดว่าของใครสูงหรือต่ำกว่าของใครไม่ได้

ลักษณะสถาบันศาสนา เป็นความเชื่อและศรัทธาจากลัทธิต่างๆมีพิธีกรรมต่างๆอันเป็นพฤติกรรมที่บัญญัติไว้สืบเนื่องกับสิ่งสักการะในทางศาสนามีลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกอันเกิดความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อและพิธีกรรม เช่น ความกลัว ความเคารพ มีการปฏิบัติทางศาสนา เช่น การไปโบสถ์ ไปวัดมีสัญลักษณ์ เช่น พระพุทธรูป พระพรหม ไม้กางเขน สถาบันศาสนาทำหน้าที่เสมือนเป็นกลไกสำคัญในการควบคุมทางสังคมเพื่อให้เกิดความประพฤติและพฤติกรรมอันถูกต้อง เพื่อนำไปสู่ความสงบสุข ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี เช่น คำสอนหรือกฎเกณฑ์ทางศาสนาที่สอนมิให้มีการประพฤติดุช หรือเบียดเบียนกันระหว่างสัตว์โลก

องค์ประกอบของสถาบันศาสนา

1. ตำแหน่งทางสังคม ในสถาบันศาสนาได้แก่ ศาสดา หรือผู้สืบทอดศาสนา เช่น พระพุทธเจ้า พระเยซู นะบีมะหะหมัด พระสงฆ์ บาทหลวง โต๊ะครู(ดาโต๊ะยุติธรรม)สามเณร แม่ชี ศาสนิกชน ผู้นำถือศาสนา พุทธ ศาสนาคริสต์ ผู้บริหารและบริการ เช่น สมภารวัด ผู้ดูแลวัดพระครู เจ้าคุณ ลูกศิษย์วัด เป็นต้น

2. หน้าที่ หน้าที่หลักของศาสนา คือ สร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน โดยสถาบันนี้จะสอนและส่งเสริมหลักศีลธรรมอันดีงามแก่สมาชิกให้รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด รู้จักบุญและบาป ให้รู้จักประกอบอาชีพด้วยความสุจริต รู้จักประพฤติดนในทางที่ถูกที่ควร ให้อยู่ในศีลธรรมอันดี และรู้จักสร้างสมความดี เป็นต้น ศาสนามีประโยชน์ต่อมนุษย์ เพราะเป็น

เรื่องของการต้องการทางด้านจิตใจ ต้องการมีสิ่งยึดเหนี่ยว เพื่อเป็นเป้าหมายในการกระทำต่างๆ ถ้าศาสนาทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เท่ากับเป็นการควบคุมทางสังคมอย่างหนึ่ง

3. แบบแผนการปฏิบัติ สถาบันศาสนาจะให้แนวทางแบบแผนความประพฤติที่ถูกต้องดีงามโดยจะให้แนวทางในการปฏิบัติต่อตนเองและผู้อื่นเช่นรู้จักเสียสละ ไม่เห็นแก่ตัว มีจิตใจเมตตากรุณา ซื่อสัตย์สุจริตมีความละเอียดรอบคอบทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนาจะให้แนวทางการปฏิบัติ เช่น รู้จักปฏิบัติตนในศาสนพิธีต่างๆ อย่างถูกต้อง เป็นต้น

หน้าที่ของสถาบันศาสนา

1. สนองความต้องการส่วนบุคคลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางจิตใจ มีสิ่งยึดเหนี่ยว คลายความเครียด

2. ช่วยควบคุมสังคมโดยให้ยอมรับความเชื่อ ปลุกฝังความศรัทธา ยอมปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ช่วยให้เกิดความเป็นปึกแผ่นในสังคม ก่อให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มที่นับถือศาสนาาร่วมกัน

4. สถาบันการปกครอง

ในฐานะที่เป็นสถาบัน หมายถึง ระบบของวิถีปฏิบัติที่ใช้อำนาจบังคับโดยตรงหรือโดยทางอ้อมแก่สมาชิกของสังคม ให้กระทำการที่สังคมเรียกว่ากฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ สถาบันการเมืองการปกครองถือว่าสำคัญมาก เพราะธรรมชาติของมนุษย์มีจุดอ่อนและไม่สมบูรณ์ในตัวเอง มีการเอาเปรียบเห็นแก่ตัวต่อสู้แข่งขันและมักจะละเมิดบรรทัดฐาน ดังนั้นการปกครองจึงช่วยประสานงานกำหนดนโยบายหลักประกันในการคุ้มครองสมาชิกในสังคม

อำนาจ หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ของบุคคล อำนาจย่อมเกิดเมื่อคนหนึ่งสามารถทำในสิ่งที่เขาสามารถจะกำหนดพฤติกรรมของผู้อื่นได้เช่น ครูสั่งงานนักเรียน แม่ห้ามลูกกินลูกอม ดังนั้นอำนาจเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ใช้บังคับให้ผู้อื่นกระทำตาม การใช้อำนาจนั้นต้องผ่านอำนาจการปกครองซึ่งถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นอำนาจอันชอบธรรมและมีการพิจารณาตัดสินใจของบุคคลที่มีอำนาจสั่งการต่าง ๆ ตามตำแหน่งที่มีอยู่ในระบบการปกครองนั้น

องค์ประกอบของสถาบันการปกครอง

1. ตำแหน่งทางการเมือง สถาบันการเมืองการปกครองอาจแบ่งได้เป็น 3 ฝ่ายคือ

1) ฝ่ายบริหาร มีตำแหน่งต่างๆ เช่น นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หัวหน้ากอง หัวหน้าแผนก ฯลฯ

2) ฝ่ายนิติบัญญัติ มีตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาฯ ฯลฯ

3) ฝ่ายตุลาการ มีตำแหน่งเช่น ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ

2. หน้าที่ แบ่งตามฝ่ายต่างๆ ดังนี้

1) ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ทะนุบำรุงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสังคมให้เจริญก้าวหน้ารักษาความสงบภายใน

2) ฝ่ายนิติบัญญัติ มีหน้าที่ออกกฎหมายให้เหมาะสมกับสภาพสังคมให้เป็นธรรมแก่ราษฎร หรือผู้เกี่ยวข้อง ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร

3) ฝ่ายตุลาการ มีหน้าที่พิจารณาคดีต่างๆ ที่เกิดจากกฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกไปให้ฝ่ายบริหารนำไปบังคับใช้แล้วเกิดปัญหาโดยการพิจารณาคัดสินลงโทษผู้กระทำผิดระเบียบแบบแผนของสังคม หรือกฎหมายบ้านเมือง เพื่อป้องกันมิให้กระทำผิดอีก

3. แบบแผนการปฏิบัติ สถาบันการเมืองการปกครองจะกำหนดแบบการปฏิบัติหรือความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับรัฐหรือระหว่างราษฎรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ เช่น ราษฎรต้องจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ เสียภาษี ออกเสียงเลือกตั้ง เคารพกฎหมาย ฯลฯ

5. สถาบันเศรษฐกิจ

สถาบันเศรษฐกิจมีความจำเป็นต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่งเพราะความต้องการทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้สถาบันเศรษฐกิจเป็นสถาบันที่กล่าวถึงวิธีการอยู่รอดของมนุษย์ในด้านต่างๆตั้งแต่ด้านการผลิตของกินของใช้ การแลกเปลี่ยน หรือการแบ่งปันส่วนรวมทั้งการให้บริการต่างๆระหว่างสมาชิกของสังคม สถาบันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีในการลดปริมาณการต่อสู้ทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาวะที่ทรัพยากรและการผลิตของมนุษย์อยู่ในวงจำกัดประกอบกับมนุษย์มีความต้องการทางด้านวัตถุมมากขึ้นมนุษย์จึงต้องหาวิธีบางอย่างเพื่อให้ความต้องการของตนได้บรรลุผล โดยมนุษย์ได้ใช้วิธีการทางเศรษฐกิจเพื่อสนองความต้องการของตนตั้งแต่ระยะแรกๆในประวัติศาสตร์ จนถึงปัจจุบัน เช่น การหาอาหารด้วยการล่าสัตว์ ตกปลา ทำนา แลกเปลี่ยน ค้าขาย และการอุตสาหกรรม เป็นต้น

สถาบันเศรษฐกิจ เศรษฐกิจในฐานะที่เป็นสถาบันสังคม หมายถึง แบบแผนของการคิดและวิธีปฏิบัติทางด้านการผลิต การแจกจ่าย แบ่งปันผลผลิตให้กับสมาชิกในสังคม เช่น อาชีพ เงินตรา ทรัพย์สิน ลักษณะของสถาบันเศรษฐกิจของแต่ละสังคมขึ้นอยู่กับระบอบการเมืองการปกครองในสังคมระบอบประชาธิปไตย บุคคลมีเสรีภาพสูง ทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค สถาบันเศรษฐกิจจึงเป็นแบบแผนในการคิดการกระทำเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของสมาชิกในสังคมและเป็นสิ่งที่สังคมจะขาดเสียมิได้

ลักษณะของสถาบันทางเศรษฐกิจที่สำคัญ หากจะพิจารณาในรายละเอียด สถาบันทางเศรษฐกิจที่สำคัญมีดังนี้ คือ

1. ทรัพย์สิน เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งกำหนดสิทธิและหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่หายาก เป็นสิ่งมีค่าและเปลี่ยนมือได้ สิ่งของซึ่งอาจจะถือกรรมสิทธิ์ได้นี้อาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เช่น เสื้อผ้า หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น ชื่อเสียง ผลผลิตจากความคิดของตน

2. สัญญา เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่ช่วยให้ทรัพย์สินสามารถเปลี่ยนมือกันได้อย่างเป็นระเบียบและเป็นหลักฐาน โดยทั่วไปสัญญาเป็นการแลกเปลี่ยนคำมั่นสัญญา หรือการแลกเปลี่ยนระหว่างทรัพย์สินกับเงิน สัญญาอาจเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ บางครั้งสัญญาหรือข้อตกลงนี้ก็เป็นสิ่งที่ง่ายและสามารถเข้าใจได้ในตัวเอง เช่น เมื่อแม่ค้าหยิบแหวนส่งให้ลูกค้าหนึ่งวง แม่ค้าผู้นั้นก็มีความคาดหวังว่าผู้ซื้อจะต้องให้เงินค่า

แนวนั้นทันที ความเข้าใจเช่นนี้เกิดขึ้นแก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นเสมือนข้อตกลงหรือสัญญาซึ่งเป็นที่รู้จักอยู่แล้วในตัว

3. อาชีพ เป็นสถาบันทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะกำหนดบทบาททางเศรษฐกิจของประชาชนมีสาระสำคัญดังนี้ คือ

3.1 กำหนดการคาดหวังอาชีพต่างๆ จากอาชีพหนึ่งจะก่อให้เกิดงานหรือการกระทำในลักษณะใด โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นที่รับรู้กัน เช่น อาชีพครูในชุมชนมาก คนชุมชนนั้นมีความรู้มากด้วย

3.2 กำหนดภารกิจเกี่ยวกับอาชีพเหล่านั้นรวมตลอดทั้งความชำนาญความรับผิดชอบ และบทบาทของอาชีพต่างๆ เช่น บุคคลซึ่งมีอาชีพเป็นแพทย์ต้องมีภาระในการให้การรักษาแก่ผู้ป่วยให้ดีที่สุด เลขาธิการเมื่อเข้ารับตำแหน่งก็จะต้องมีการคำนึงสัญญาหรือรู้ค้ำประกันสัญญาเกี่ยวกับความรับผิดชอบของตน ว่าจะต้องจดคำบอกให้ถูกต้อง พิมพ์ผิดได้ รับโทรศัพท์และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้บังคับบัญชาได้ถูกต้อง

4. การแลกเปลี่ยน การแลกเปลี่ยนเป็นสถาบันเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนื่องจากความจำเป็นตามธรรมชาติทั้งสิ้นเพราะบุคคลย่อมปรารถนาผลผลิตจากอาชีพต่างๆ กันคือผู้ผลิตของอย่างหนึ่งอาจจะต้องการสิ่งผลิตอันเป็นผลผลิตของบุคคลอื่นประเภทเดียวกันหรือต่างประเภทกันก็ได้ดังนั้นก็จะต้องมีข้อตกลงกันว่าควรจะแลกเปลี่ยนกันอย่างไร สำหรับสังคมยุคใหม่ ใช้วิธีการแลกเปลี่ยนโดยใช้สื่อ คือ มีการใช้เงินเพื่อเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนและตัวเงินนั้นเองก็เป็นมาตรฐานแห่งค่าหรือมูลค่าดังนั้นมูลค่าของการแลกเปลี่ยนจึงแสดงออกมาในรูปของเงินตรา ทำให้เกิดความสะดวกในการดำรงชีพในสังคม

5. ตลาด ตลาดเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจซึ่งมีส่วนประสาน อาชีพ ทรัพย์สิน และสัญญา เข้าด้วยกันจนกระทั่งสามารถทำให้การแลกเปลี่ยน เป็นไปได้โดยสะดวก ตลาดมีหน้าที่และบทบาทที่เป็นคุณประโยชน์ต่อมนุษย์ในทางเศรษฐกิจเป็นอันมาก คือ

5.1 ทำให้ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ให้บริการสามารถพบปะผู้ซึ่งต้องการสินค้าและบริการเหล่านั้น

5.2 ตลาดเป็นแหล่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และในรูปแบบอย่างง่าย เช่น แหล่งชุมชนที่มีผู้ขายและผู้ซื้อซึ่งอาจจะกระทำกันในลักษณะของการติดต่อโดยตรงหรือการติดต่อกันโดยทางอื่น เช่น ในทางเอกสารหรือการใช้อุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทางอินเทอร์เน็ตและ เว็บไซต์ต่างๆ

โดยปกติแล้วราคาของสิ่งของในตลาด ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างการเสนอและการสนอง ถ้าการเสนอสูงราคาของสินค้าก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นด้วย ในทำนองเดียวกัน ราคาของสินค้าจะสูงขึ้นอยู่กับปริมาณของการสนองด้วย

6. สถาบันสื่อสารมวลชน

สถาบันสื่อสารมวลชน เป็นระเบียบแบบแผนเกี่ยวกับการสื่อสารและความรู้ความคิดในหมู่สมาชิกของสังคม แบบแผนเหล่านี้ย่อมอาศัยภาษาของสังคมเป็นสื่อกลาง เช่น ในสังคมไทยใช้ภาษาไทยเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายกันในหมู่คนไทยสื่อในการส่งข่าวสารหรือความรู้ความคิดมีหลายรูปแบบ เช่น ด้วยการพูดการเขียน หรือการส่งผ่านทางวิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์ เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง

ได้แก่ ระเบียบแบบแผนในการส่งข่าวสารและความรู้จากสถานที่แห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งอาจทำได้หลายทาง เช่น ทางหนังสือ ทางวิทยุ ทางโทรทัศน์ เป็นต้น

สถาบันสื่อสารมวลชน ในฐานะสถาบัน หมายถึง วิธี ตัวแทน และเครื่องมือที่สื่อความหมายในเรื่องความคิด เจตคติ ความประทับใจ และภาพพจน์ต่อคนจำนวนมาก ลักษณะของสื่อสารมวลชนมีทั้งรูปแบบเด่นชัด เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต กับรูปแบบที่ไม่เด่นชัด เช่น ป้ายโฆษณา ดนตรี เสื้อผ้า

สถาบันนี้มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่และความเจริญก้าวหน้าของสังคมสมัยใหม่มากโดยเฉพาะในสังคมที่เจริญก้าวหน้าสื่อมวลชนจะแผ่ขยายและอิทธิพลต่อครอบครัว ทำให้บุคคลได้รับค่านิยมและวิธีการปฏิบัติทั้งในด้านบวกและด้านลบมากขึ้นโดยเฉพาะอิทธิพลของสื่อมวลชนที่สำคัญคือการให้ข่าวสาร ข่าวสารเหล่านี้มักจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นผู้เขียน บรรณาธิการและผู้จัดทำมักจะร่วมกับครูกลุ่มเพื่อนและครอบครัวในกระบวนการขัดเกลา เช่น ครูอาจสั่งให้อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์ ค้นคว้ารายงานจากอินเทอร์เน็ต ฯลฯ โดยอิทธิพลของสื่อมวลชนเหล่านี้จะมีอิทธิพลมากน้อยเพียงไรขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะมีทัศนคติและแนวโน้มต่อสิ่งที่ได้รับอย่างไรบ้างก็ยอมรับบ้างก็ต่อต้านบ้างก็วางเฉย อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะมีปฏิกริยาอย่างไร จะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนได้แสดงให้เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดวัฒนธรรมของคนบางกลุ่มและการหาความรู้ของบุคคลอีกส่วนหนึ่ง

7. สถาบันนันทนาการ

เป็นสถาบันพักผ่อนหย่อนใจในชีวิตประจำวันของมนุษย์โดยมนุษย์จะทำแต่งงานอย่างเดียวยังไม่ได้ ต้องพักผ่อนด้วย การพักผ่อนจึงมักจะแฝงไว้ซึ่งความบันเทิงหรือความเพลิดเพลินในรูปแบบต่างๆ เช่น การกีฬา มหรสพ การละเล่นการพักผ่อน ฯลฯ โดยแต่ละอย่างจำต้องมีการฝึกซ้อม หรือมีระเบียบต่างๆ นานา อาทิ การรับเข้าเป็นสมาชิก กติกาการเล่น กติกาการแข่งขัน กติกาการให้รางวัล เป็นต้น

องค์ประกอบของสถาบันนันทนาการ มีดังนี้

1. ตำแหน่งทางสังคม เช่น ประชาชนผู้ทำการพักผ่อนหย่อนใจหรือใช้เวลาโดยทั่วไปผู้มีงานอดิเรก เช่น นักสะสมแสตมป์ เหยี่ยว หรือธนบัตร ของยุคสมัยต่างๆ หรือของชาติต่างๆ นักกีฬาประเภทต่างๆ เช่น นักกอล์ฟ นักตะกร้อ นักเทนนิส นักแบดมินตัน นักฟุตบอล นักบาสเกตบอล ฯลฯ นักร้อง นักดนตรี นักกีฬา นักเขียนสมัครเล่น นักเล่นกล้วยไม้ หรือพันธุ์ไม้ชนิดอื่น ๆ เป็นต้น

2. หน้าที่ สถาบันนันทนาการมีหน้าที่สำคัญในการบำรุงรักษาและเสริมสร้างสุขภาพทางร่างกายและจิตใจของสมาชิกในสังคม ดังพุทธภาษิตที่ว่า การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ หรือภาษิตฝรั่งที่ว่า จิตใจที่เข้มแข็งอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนั้นสถาบันนันทนาการยังมีหน้าที่ในการให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินและชี้แนวทางในการใช้เวลาว่างจากการงานให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายและจิตใจ

3. แบบแผนการปฏิบัติ เกี่ยวกับการนันทนาการได้แก่ ระเบียบหรือกฎเกณฑ์ของการกีฬาและการออกกำลังกายหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องรำ หรือเล่นดนตรี ตลอดจนแนวทางในการพักผ่อนหย่อนใจอย่างถูก

วิธีเพื่อให้บังเกิดผลดีแก่ร่างกายและจิตใจ นอกจากนั้นยังมีมาตรฐานของการเป็นนักกีฬาที่ดี มีสปิริตหรือน้ำใจ รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ไม่กระทำการรุนแรงกับคู่แข่งจนเกินเหตุ

4. ศูนย์กลางที่เป็นรูปธรรม สนามกีฬา สโมสร ชมรม ศูนย์ออกกำลังกายหน้าที่ของสถาบัน นันทนาการ

1. ช่วยคลายความเครียดทางร่างกายและจิตใจ เกิดการพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ
2. ช่วยให้มีความสัมพันธ์ในหมู่ประชาชน ก่อให้เกิดวินัย เคารพกติกา
3. ช่วยเพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์ ป้องกันการเบียดเบียนกิจการงานหน้าที่ประจำได้

สรุป สถาบันสังคมต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของโครงสร้างสังคม ดังนั้นเมื่อแต่ละสถาบันเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ของแต่ละสถาบันได้สมบูรณ์แบบก็จะทำให้เกิดความเป็นระเบียบในสังคม ทำให้สังคมนั้นดำรงอยู่ต่อไปได้ แต่ในทางตรงข้ามถ้าสถาบันใดสถาบันหนึ่งทำหน้าที่บกพร่องก็จะส่งผลกระทบต่อสถาบันอื่นๆ ในสังคมให้เกิดความไร้ระเบียบในสถาบันได้ จึงทำให้โครงสร้างสังคม

6.3 การจัดระเบียบสังคม

การจัดระเบียบสังคม นักสังคมวิทยาได้กล่าวถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่าเป็นสัตว์สังคม ซึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นจึงจะต้องอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อจะได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน อันจะก่อให้เกิดผลต่อการมีชีวิตรอด และความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ แต่เนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติของมนุษย์บางประการ มีสภาพที่ไม่แตกต่างไปจากสัตว์ประเภทอื่นๆ เช่น ความต้องการที่จะทำอะไรตามความคิด และจิตใจของตนเอง ความต้องการในเรื่องอำนาจและความเป็นใหญ่ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยที่ทำให้การอยู่รวมกันของมนุษย์ ไม่สามารถดำเนินไปได้ ด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความวุ่นวายในด้านต่างๆ นั้น การกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน และบางครั้งอาจนำไปสู่การต่อสู้ประหัตประหารกันขึ้น ดังนั้นมนุษย์จึงได้คิดแนวทาง วิธีการ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการจัดระเบียบทางสังคมขึ้น เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันในสังคม ให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเจริญก้าวหน้าต่อไป

ความหมายของการจัดระเบียบทางสังคม

มีผู้ให้คำนิยามของคำว่า “การจัดระเบียบทางสังคม” ดังนี้

การจัดระเบียบทางสังคม เป็นการกำหนดหรือกลุ่มของสังคมเป็นส่วนย่อยอย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงเรื่องเพศ อายุ เครือญาติ อาชีพ ทรัพย์สิน เอกสิทธิ์ อำนาจ สถานภาพ ฯลฯ แต่ละส่วนย่อยมีหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน โดยมีแบบอย่าง กฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งประเพณีเป็นแนวดำเนินหรือปฏิบัติ³⁶

³⁶ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2532 : 354)

การจัดระเบียบทางสังคม เป็นการทำให้สังคมมีระเบียบอย่างมีระบบเป็นรูปแบบของพฤติกรรมและกระบวนการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนและระหว่างบุคคล³⁷

การจัดระเบียบทางสังคม เป็นการที่ผู้คนเข้ามารวมกลุ่มกันอย่างเป็นแบบแผน เพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต การรวมกลุ่มกันอย่างเป็นแบบแผนดังกล่าวนี้มีพื้นฐานแตกต่างกัน คือ พื้นฐานเกี่ยวกับที่ทางหรือถิ่นที่อยู่ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันเป็นครัวเรือน หรือสถานที่ซึ่งมีผู้คนเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นประจำ มีการหุงหาอาหาร และกินอยู่หลับนอน ตลอดจนมีความชอบพอกันเคยกัน นอกจากครัวเรือนแล้ว การรวมกลุ่มกัน โดยมีพื้นฐานอย่างเดียวกันนี้ ได้แก่ “ละแวกบ้าน” และ “ชุมชน” การรวมกลุ่มโดยพื้นฐานทางชีวภาพ ได้แก่ การรวมกลุ่มของผู้คนในวัยเดียวกัน หรือเพศเดียวกัน หรือเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน การรวมกลุ่มโดยมีพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ การรวมกลุ่มกันเพื่อให้ความสัมพันธ์ต่อกันระหว่างบุคคลดำเนินไปเรื่อยๆ ไป ที่สำคัญ ได้แก่ ครอบครัว การรวมกลุ่มกันเป็นครอบครัวนั้น มีความสำคัญมากต่อสังคมมนุษย์ เช่น เพื่อให้การเลี้ยงดูให้เจริญเติบโตต่อไปได้ เพื่อให้เกิดความรักใคร่ต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบทางสังคม และเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สูงต่ำกว่ากันได้³⁸

จากความหมายที่กล่าวมาแล้ว อาจสรุปได้ว่า การจัดระเบียบทางสังคม หมายถึง การวางมาตรการหรือการกำหนดแนวทางการปฏิบัติ หรือแนวทางในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพื่อให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมดำเนินไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงของสังคม

พื้นฐานเบื้องต้นของการจัดระเบียบทางสังคม

ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดระเบียบทางสังคม เป็นการช่วยลดอกติทางด้านความรู้สึกและจิตใจ ช่วยสร้างความไว้วางใจ ความซื่อตรง ความยอมรับนับถือ ลดความเห็นแก่ตัวลง และกระชับความสัมพันธ์ในสังคมให้มั่นคงยิ่งขึ้น พื้นฐานเบื้องต้นของการจัดระเบียบทางสังคมมี³⁹ 4 ประการ

1.ระบบเครือญาติ (Kinship) พันธะทางสังคมจากการนับญาติ และถือว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเรา ระบบนี้มีความสำคัญสำหรับทุกสังคม เพราะเป็นระบบที่ทำให้ครอบครัวดำรงอยู่ได้ สร้างความผูกพันต่อกันของสมาชิก สมาชิกจะถือว่าผลประโยชน์ของครอบครัวเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตน ดังเช่นครอบครัวแถบเอเชีย และอเมริกัน อินเดีย เป็นต้น สังคมตะวันตกระบบเครือญาติลดความสำคัญลงไปมาก เพราะครอบครัวได้สูญเสียหน้าที่หลายประการที่เคยมีในอดีต โดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจ สมาชิกเข้ามามีบทบาทในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมของครอบครัวน้อยลง เพราะมีกลุ่มอื่นๆ มาทำหน้าที่สำคัญแทน อาทิ การศึกษา ศาสนา เป็นต้น

³⁷ ณรงค์ เสียงประชา, 2528 : 67

³⁸ ประสาท หลักศิลา, 2514 : 37

³⁹ สุพัตรา สุภาพ, 2522 : 41 – 43

2. ความจงรักภักดี (Fealty) พันธะทางสังคมชั้นมูลฐานอีกด้านหนึ่ง คือ ความสัมพันธ์ส่วนตัวของผู้นำกับผู้ตาม ความจงรักภักดี คือการที่บุคคลหนึ่งมีความซื่อตรง นบนอบ นับถือต่ออีกบุคคลหนึ่ง เป็นการคาดหวังที่จะให้ผู้ที่มีความจงรักภักดี รักษาผลประโยชน์ของผู้อื่นที่ตนภักดีต่อ ในยุโรปตะวันตก ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 5 - 15 ความจงรักภักดีเป็นพันธะเบื้องต้นที่สำคัญของความเข้าใจเกี่ยวกับระบบขุนนาง ช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ความเกี่ยวพันระหว่างอำนาจกับเศรษฐกิจ คือ ลัทธิในการมีและใช้ที่ดินกับอำนาจทางการเมือง แม้จนกระทั่งในสมัยกลางฐานะทางสังคมการสืบสายโลหิต ยังคงมีความสำคัญต่อการจัดระเบียบและกระบวนการทางการเมือง การเป็นเจ้าของที่ดินหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ยังเป็นรากฐานของการใช้อำนาจทางการเมืองระบบขุนนาง พยายามแก้ปัญหาสำคัญของมนุษย์ 2 ประการ คือ ปัญหาที่ว่าทำอย่างไรมนุษย์จึงจะได้รับความปลอดภัย และทำอย่างไรมนุษย์จึงจะดำรงอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อน ความจงรักภักดี บังเกิดในสังคมมนุษย์ตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว และไม่มีจำกัดว่าจะมีอยู่เฉพาะในสังคมใดสังคมหนึ่งของมนุษย์ แม้ในปัจจุบันหัวหน้าบริหารต่างๆ ในหน่วยงานทั้งราชการและบริษัทเอกชน จำต้องมีพวกที่ตนไว้วางใจบ้าง เพื่อความมั่นคงในตำแหน่งและประสิทธิภาพในการงาน ฉะนั้น เมื่อระดับหัวหน้าได้เลื่อนขึ้นหรือโยกย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่น ก็จะพยายามย้ายผู้ที่จงรักภักดีต่อเขาไปในที่ทำงานใหม่ด้วย เพื่อช่วยให้เป็นหูเป็นตา หรือช่วยควบคุมให้งานสำเร็จตามที่ตนปรารถนา ซึ่งจะทำให้เขาเกิดความสบายใจในการทำงาน เพราะเขาย่อมเชื่อใจได้ว่าคนของเขานั้นไว้วางใจได้ และต้องรักษาผลประโยชน์ของเราเต็มที่ ความภักดี แม้จะมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ แต่ก็ไม่สามารถจะกล่าวได้ว่าเป็นหลักสำคัญของการจัดระเบียบในสังคมสมัยใหม่ เพราะสังคมยุคดังกล่าวมีการจัดระเบียบอย่างเป็นทางการ ความภักดีจึงมีลักษณะแคบลง หรือเกิดขึ้นน้อยกว่าในสมัยโบราณ

3. สถานภาพ (Status) คือ ตำแหน่งที่ได้จากการเป็นสมาชิกของกลุ่ม เป็นสิทธิและหน้าที่ของบุคคลมีอยู่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น และสังคมส่วนรวม สถานภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคมที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะทุกคนไม่อาจจะทำความรู้จักกันได้หมด บุคคลจึงจำต้องติดต่อกันโดยตำแหน่ง เช่น ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ผู้เช่าบ้านกับเจ้าของบ้าน ฯลฯ แม้ว่าแต่ละฝ่ายไม่เคยเห็นหน้ากันหรือรู้จักกันเป็นส่วนตัว ก็สามารถติดต่อกันได้โดยอาศัยสถานภาพเป็นสื่อของการติดต่อ หรือทำความรู้จักคุ้นเคยกัน

4. สัญญา (Contract) ในระบบขุนนาง บุคคลผูกพันต่อกันด้วยคำมั่นสัญญา เป็นพันธะร่วมกันทั้งสองฝ่าย จึงต่างกับการสมรสที่มีความจงรักภักดีต่อกันเหนือคำสัญญา หรือข้อตกลงใดๆ ที่มีรูปอื่น ๆ เพราะเป็นความรับผิดชอบและผูกพันอย่างลึกซึ้งยิ่งกว่าข้อตกลงใดๆ หลักการในสัญญา มีลักษณะเด่นชัดในการจัดระเบียบทางสังคม บุคคลจะจัดตั้งกลุ่มต่างๆ และกำหนดแบบของความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบการที่สัญญามีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ก็เท่ากับเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการริเริ่มของเอกชน และการรู้จักปกครองตนเองสัญญาจึงเป็นส่วนสำคัญของการจัดระเบียบอย่างหนึ่ง และเป็นสิ่งช่วยให้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปได้ สัญญาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้กิจกรรมต่างๆ ของสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

องค์ประกอบสำคัญของการจัดระเบียบทางสังคม เป็นปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการจัดระเบียบทางสังคม มีดังนี้

1. บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms)
2. สถานภาพทางสังคม (Social Status)
3. บทบาททางสังคม (Social Role)
4. การจัดลำดับชั้นทางสังคม (Social Stratification)
5. ค่านิยมทางสังคม (Social Values)
6. อุดมการณ์ทางสังคม (Social Ideology)
7. การบังคับใช้ทางสังคม (Social Sanctions)
8. การควบคุมทางสังคม (Social Control)
9. การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)

1. บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms)

บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง ระเบียบ แบบแผน กฎเกณฑ์ หรือข้อบังคับที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันของสมาชิกในสังคมต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคม หรือหมายถึงมาตรฐานในการปฏิบัติของมนุษย์ในสังคมหนึ่งๆ บรรทัดฐานทางสังคม จะเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในสังคมมีความคิดเห็นว่าการแสดงพฤติกรรมอย่างใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ก็จะยอมรับและปฏิบัติตาม แต่ถ้าสมาชิกมีความคิดเห็นว่าการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ก็จะไม่นำมาปฏิบัติ และอาจจะเกิดการโต้แย้งคัดค้านกับการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ ก็ได้ เมื่อมีการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติกันสืบมาเรื่อยๆ ก็จะกลายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติของสมาชิกของสังคม อันถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมายังคนรุ่นหลัง โดยกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิด และการประพฤติดของสมาชิกในสังคม

บรรทัดฐานทางสังคมนั้น จะมีทั้งแนวทางให้ปฏิบัติ และแนวทางที่ให้ละเว้นการปฏิบัติในทางสังคมวิทยาจะเรียกสิ่งที่เป็นแนวทางที่ให้ละเว้นการปฏิบัติว่า Taboo

ประเภทของบรรทัดฐานของสังคม โดยทั่วไปจะแบ่งบรรทัดฐานทางสังคมออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. วิถีประชา (Folkways) หรือวิถีชาวบ้านหรือชนบประเพณี หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติต่างๆ ที่ทุกคนยอมรับปฏิบัติกันโดยทั่วไป จนเกิดความเคยชินเป็นปกติวิสัย หรือปฏิบัติกัน โดยทั่วไปการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งทำให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกในการปฏิบัติ เพราะสมาชิกไม่ต้องคิดหรือกังวลว่าจะปฏิบัติอะไร อย่างไร วิถีประชาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่มีความสำคัญมากนักสำหรับสังคม เพราะถ้าสมาชิกละเมิด หรือฝ่าฝืนก็จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง หรือความเสียหายต่อสังคมรุนแรงแต่ประการใด ดังนั้นการละเมิดหรือฝ่าฝืนจึงได้รับการลงโทษเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่น ได้รับคำตักเตือน หรือได้รับการหัวเราะเยาะ เป็นต้น

ตัวอย่างของวิถีประชา ได้แก่ การยกมือไหว้ทักทายกันในสังคมไทย การแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ การใช้ภาษาพูดที่สุภาพ เป็นต้น

วิถีประชายังแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 6 อย่าง คือ

1.1 สมัยนิยม (fashion) หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกตามสมัยนิยมในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ซึ่งนานพอสมควรแต่ในที่สุดก็จะเสื่อมความนิยมลงไป และอาจมีความนิยมอย่างใหม่ขึ้นมาแทนที่ สมัยนิยมมักจะเกี่ยวกับความนิยมในเรื่องการแต่งกายหรือเครื่องใช้ต่างๆ

1.2 ความนิยมชั่วครู่ (fad) หมายถึง การแสดงออกของสมาชิกตามความนิยม แต่จะมีช่วงระยะเวลาในการแสดงออกสั้นๆ ก็จะเสื่อมไป เช่น การพูดภาษาแสลงต่างๆ

1.3 ความคลั่งไคล้ (Craze) หมายถึง การแสดงออกตามความนิยม โดยไม่คำนึงถึงเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใดจึงต้องนิยม หรือปฏิบัติเช่นนั้น เช่น การคลั่งไคล้ในเรื่องของดนตรี กีฬา ดาราภาพยนตร์ หรืองานอดิเรกบางอย่าง

1.4 งานพิธี (Ceremonies) หมายถึง การแสดงออกเพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีเกียรติยศชื่อเสียง หรือความมีหน้ามีตาของตนเอง ซึ่งมักจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของบุคคล เช่น งานวันเกิด งานบวชนาค งานแต่งงาน งานศพ เป็นต้น

1.5 พิธีการ (rites, rituals) ซึ่งมีความหมายคล้ายกัน คือ

1. rites เป็นพิธีการที่จัดขึ้นโดยบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดโดยเฉพาะ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายหรือแนวทางปฏิบัติเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มไม่จำเพาะเจาะจง เช่น งานต้อนรับน้องใหม่ของนักศึกษาในสถาบันการศึกษา

2. rituals เป็นพิธีการที่มีการจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และยังมีขั้นตอนในการปฏิบัติวางไว้อย่างแน่นอน เช่น พิธีไหว้ครู การฟังเทศน์

1.6 มารยาททางสังคม (Etiquette) หมายถึง การแสดงพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมกับบุคคล เวลา สถานที่ เช่น มารยาทในการแต่งกาย มารยาทในการรับประทานอาหาร มารยาทในการต้อนรับแขก เป็นต้น

2. จารีต (Mores) หรือกฎแห่งศีลธรรม หรือวินัยแห่งจรรยา เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่อ้างกฎศีลธรรมทางศาสนา และค่านิยมของสังคมในการกำหนดความถูกต้องของการปฏิบัติ มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพ และทรัพย์สินของสังคมมากกว่าวิถีประชา สังคมจึงมีการบังคับให้สมาชิกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ถ้าสมาชิกในสังคมไม่ปฏิบัติตาม ก็จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อสังคมมาก จึงมีการลงโทษผู้ละเมิดหรือฝ่าฝืนอย่างรุนแรง เช่น การยืนถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนหรือหลังภาพยนตร์เล็ก บุตรต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เมื่อแก่เฒ่า การสมรสแบบผัวเดียวเมียเดียว เป็นต้น

ในสังคม นอกจากมีแนวทางในการปฏิบัติแล้ว ยังมีข้อห้ามปฏิบัติ (Taboos) อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความเป็นระเบียบในการปฏิบัติให้มากยิ่งขึ้น

3. กฎหมาย (Law) หมายถึง คำสั่งหรือข้อห้ามของรัฐที่กำหนด หรือควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีงาม และจะต้องมีการบังคับให้ปฏิบัติตามโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ หรืออำนาจของรัฐอย่างเป็นทางการคอยควบคุมตรวจตราดูแลในการปฏิบัติของสมาชิกในสังคมอีกด้วย ในสังคมที่

ซับซ้อนหรือมีจำนวนสมาชิกมาก การสร้างความเป็นระเบียบในสังคมจะอาศัยเฉพาะวิถีประชา และจารีต ย่อมจะไม่เพียงพอ เพราะแนวโน้มในการที่จะไม่ปฏิบัติตามมีมาก และการลงโทษก็ไม่มีอำนาจที่จะทำให้ สมาชิกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนในสังคมที่ไม่ซับซ้อน เช่น ระดับหมู่บ้านต่างๆ วิถีประชา และจารีตก็อาจจะ สร้างความเป็นระเบียบในการอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี

2.สถานภาพทางสังคม (Social Status)

สถานภาพ หมายถึง ตำแหน่งหรือฐานะของบุคคลที่ได้มาจากการที่บุคคลต่างๆ มีความสัมพันธ์กับ บุคคลอื่นๆ ในสังคมหรือกลุ่มคน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและจะเป็นตัวกำหนดหน้าที่หรือความรับผิดชอบของบุคคล นั้นๆ มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมต่างๆ มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา การเกี่ยวข้อง สัมพันธ์กันของบุคคลเหล่านั้น จะอยู่ในหลายลักษณะและหลายรูปแบบแตกต่างกันไปตามสถานภาพ หรือ ฐานะของบุคคลต่างๆ เหล่านั้น จึงจะเห็นได้ว่า สถานภาพของบุคคลมีส่วนสำคัญยิ่งต่อความสัมพันธ์และการ กระทำระหว่างกันทางสังคม ในอันจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันได้

นักสังคมวิทยา ได้แบ่งสถานภาพของบุคคลออกให้เห็นอย่างชัดเจนเป็น 2 ประเภท คือ

1. สถานภาพโดยกำเนิดหรือสถานภาพที่ได้รับการกำหนดให้ (Ascribes Status) เป็น สถานภาพที่บุคคลได้มาโดยสังคมเป็นผู้กำหนดให้จากการที่บุคคลนั้นไปมีส่วนร่วมอยู่ในกลุ่มหรือในสังคมใด สังคมหนึ่ง หรืออาจจะได้มาจากเงื่อนไขทางชีวภาพของมนุษย์ ดังนั้นเมื่อมนุษย์เกิดมาจึงจะมีสถานภาพนี้ทุก คน โดยบุคคลไม่ได้ใช้ความสามารถของตนเองแต่ประการใด ตัวกำหนดของสถานภาพประเภทนี้ ได้แก่

1.1 เพศ ตัวกำหนดทางเพศ เป็นลักษณะทางชีวภาพ และทางกายภาพ ซึ่งบุคคลไม่สามารถจะเลือกได้จะเป็นไปโดยธรรมชาติแต่กำเนิดไม่ว่าหญิงหรือชาย แต่บุคคลในแต่ละเพศนั้นย่อมจะได้รับการฝึกฝนอบรมให้มีบุคลิกและทำหน้าที่แตกต่างกัน ตามระบบสังคมและวัฒนธรรมที่สังคมได้กำหนดไว้

1.2 อายุ ตัวกำหนดอายุ นับเป็นข้อเท็จจริงทางชีวภาพและทางกายภาพที่แน่นอน เช่นเดียวกับเพศ ที่สามารถกำหนดสถานภาพของบุคคลได้ชัดเจน ตั้งแต่เกิดทุกสังคมจะใช้อายุเป็นพื้นฐาน สำหรับการกำหนดสถานภาพ และบางสังคมก็ให้ความสำคัญของอายุเป็นอย่างมาก ในวัฏจักรชีวิตทางมนุษย์ มักจะจัดลำดับความต่างกันจากวัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยสูงอายุ และวัยชรา บุคคลจะต้องผ่านแต่ละวัย ตามลำดับโดยจะข้ามวัยไม่ได้ อายุจะเป็นภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ คนที่มีอายุมากกว่าย่อมมีสถานภาพเป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่า เป็นที่เคารพนับถือ กว่าบุคคลที่มีสถานภาพเป็นเด็กหรือคนที่เกิดก่อนย่อมมี โอกาสที่ดีกว่า เพราะมีประสบการณ์มากกว่า

1.3 ความสัมพันธ์ทางครอบครัว เป็นตัวกำหนดสถานภาพขั้นพื้นฐานที่เห็นได้ง่ายที่สุดของ สถานภาพโดยกำเนิด บุคคลทุกคนที่เกิดมามีความผูกพันอยู่กับสมาชิกต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กันใน ครอบครัว ความผูกพันกันนั้นได้ทำให้บุคคลมีสถานภาพแตกต่างกันออกไป อันจะชี้ให้เห็นถึงความเป็นวงศ์า คณาญาติซึ่งกันและกันได้ เช่น เป็นลูกของพ่อแม่ เป็นพี่ของน้อง เป็นน้องของพี่ เป็นหลานของลุง ป้า น้า อา เป็นต้น

1.4 เชื้อชาติ และผิว เป็นลักษณะที่สามารถปรากฏให้เห็นได้ชัดเจนจากสายตาทนออกตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งลักษณะทางผิวและเชื้อชาติสามารถถ่ายทอดจากคนหนึ่งต่อไปยังลูกหลานได้ ดังนั้น ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีผิวหรือเชื้อชาติใด ก็จะได้สถานภาพเช่นเดียวกัน

1.5 ถิ่นกำเนิด บุคคลที่เกิดขึ้นมาในถิ่นกำเนิดโดยย่อมได้รับสถานภาพว่าเป็นคนท้องถิ่นนั้น เช่น คนเกิดในเมือง ก็ได้รับสถานภาพเป็นคนในเมือง คนเกิดในชนบท ก็ได้รับสถานภาพเป็นชาวชนบท คนที่เกิดในประเทศไทยย่อมได้รับสถานภาพเป็นคนไทยหรือเป็นชาวเอเชีย เป็นต้น

1.6 ชั้นทางสังคม เป็นตัวกำหนดสถานภาพของบุคคลอีกอย่างหนึ่ง บุคคลที่เกิดอยู่ในชั้นสังคมอย่างไรก็ย่อมจะได้สถานภาพเช่นนั้น เช่น เกิดในชั้นผู้ดี สถานภาพก็เป็นผู้ดีหรือสถานภาพสูงกว่า เกิดในชั้นไพร่ก็จะได้รับสถานภาพเป็นไพร่ หรือสถานภาพต่ำกว่า เป็นต้น

2. สถานภาพโดยการกระทำหรือสถานภาพโดยความสามารถ (Achieved Status) เป็นสถานภาพที่บุคคลได้มาภายหลัง อันเป็นผลจากความสำเร็จในการกระทำของตนเอง บุคคลจะต้องใช้ความสามารถจนประสบความสำเร็จ จึงจะได้รับสถานภาพนั้นๆ ตัวกำหนดของสถานภาพประเภทนี้ ได้แก่

2.1 การสมรส จะเป็นสถานภาพที่บุคคลได้มาหลังจากที่ผ่านการสมรสแล้ว สถานภาพนี้มักจะมีสัญลักษณ์บ่งบอกถึงการมีสถานภาพด้วย ซึ่งอาจจะเป็นเครื่องแต่งกาย หรือคำนำหน้าชื่ออย่างเช่นคำว่า นางสาว จะเปลี่ยนเป็นคำว่า นาง เมื่อผู้หญิงผ่านการ จดทะเบียนสมรสแล้ว สถานภาพที่ได้รับจากการสมรสก็คือความเป็นสามี หรือภรรยา

2.2 การเป็นบิดา หรือมารดา เป็นสถานภาพที่บุคคลได้รับเมื่อมีบุตรแล้ว ซึ่งจะนับรวมถึงการที่รับเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมด้วย

2.3 การศึกษา เป็นตัวกำหนดสถานภาพของบุคคลอีกอย่างหนึ่งที่บุคคลจะต้องใช้ความพยายาม โดยผ่านการศึกษาเล่าเรียนในระดับต่างๆ จากระดับต้น และสูงขึ้นเรื่อยๆ สถาบันทางการศึกษาเล่าเรียนในระดับต่างๆ นั้นตั้งแต่โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย จะเป็นแหล่งสำคัญที่บุคคลจะได้รับสถานภาพมา ซึ่งแต่ละระดับการศึกษาก็จะให้ระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไปด้วย เมื่อบุคคลได้ใช้ความสามารถศึกษาเล่าเรียนจนจบหลักสูตรในระดับการศึกษานั้นๆ ก็จะได้รับสถานภาพตามวุฒิที่ผ่านในระดับการศึกษานั้นๆ เช่น เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาตรี โท เอก เป็นต้น

3. บทบาททางสังคม (Social Role)

บทบาท หมายถึง การกระทำ หรือการแสดงพฤติกรรมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และความคาดหวังของสถานภาพต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่เป็นมูลฐาน บทบาทของบุคคลบางอย่างจะกระทำไม่ได้ไม่ยากนัก แต่ในบางอย่างจำเป็นต้องฝึกฝน อบรมหรือหาความชำนาญ ตลอดจนมีความรู้สึกรู้สีก่อนคิดต่อการกระทำนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้ สำหรับการฝึกอบรมนั้น ก็มักจะฝึกฝนอบรมกันอยู่ตลอดไปตราบเท่าที่บุคคลนั้นดำรงตำแหน่งนั้นๆ อยู่ ซึ่งอาจจะเป็นการฝึกอบรมอย่างเป็นทางการ หรือไม่เป็นการทางการก็ได้ ในสังคมมนุษย์แต่ละ

คนจะมีบทบาทหลายบทบาทเป็นไปตามสถานภาพต่างๆ ที่ตนมีอยู่และแต่ละบทบาทก็จะมีคุณสมบัติหรือสมดุกันพอสมควร เช่น มีนายจ้างก็มีลูกจ้าง มีพ่อแม่ก็ต้องมีลูก มีแพทย์พยาบาลก็มีคนป่วย มีครูก็ต้องมีนักเรียน เป็นต้น ซึ่งสังคมมีความซับซ้อนมากเท่าใด บทบาทก็ยิ่งจะมีความซับซ้อน และแตกต่างกันมากขึ้นเท่านั้นตามสถานภาพ

จึงพอสรุปได้ว่า บทบาทของบุคคลในสังคมย่อมขึ้นอยู่กับสถานภาพที่บุคคลนั้นครองอยู่ และคุณสมบัติส่วนตัวของบุคคล ความแตกต่างในบทบาทของแต่ละบุคคล ย่อมเป็นไปตามลักษณะของสถานภาพ อุปนิสัย ความคิด ความรู้ ความสามารถ ความพอใจ การฝึกอบรม รวมกระทั่งถึงสภาพทางร่างกาย และจิตใจของบุคคลนั้น อาจสรุปสาระสำคัญของบทบาทได้เป็นดังนี้ (ไพบุลย์ ช่างเรียน, 2516 : 30 – 31)

1. บทบาทมีประจำอยู่ทุกสถานภาพของสังคม
2. วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในสังคม เป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในการกำหนดบทบาท
3. การที่บุคคลจะทราบบทบาทได้ต้องมีสังคมการณ์ (Socialization)
4. บทบาทจริงที่บุคคลแสดงนั้น ไม่แน่นอนเสมอไปว่าจะเหมือนกัน

บทบาทจะเป็นไปตามปทัสถานของสังคม เพราะบทบาทที่บุคคลแสดงจริงๆ นั้นเป็นผลแห่งปฏิกิริยาแห่งบุคลิกของบุคคลที่ครองสถานภาพร่วมกับบุคลิกภาพของบุคคลอื่น ที่มาร่วมในพฤติกรรม และเครื่องกระตุ้นต่างๆ ที่มีอยู่ในเวลาและสถานที่ที่เกิดการแสดงบทบาท การที่มีชีวิตอยู่ในสังคมจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่น ความสัมพันธ์นี้จะนำไปในระหว่างบทบาทที่มักจะกำหนดไว้คู่กัน เช่น ระหว่างครูกับนักเรียน พ่อแม่กับลูก นายจ้างกับลูกจ้าง เป็นต้น บุคคลที่มีความสัมพันธ์กันนั้นก็ต้องรู้ว่าแต่ละฝ่ายมีบทบาทอย่างไรบ้าง เพราะการรับรู้บทบาทของกันและกัน จะทำให้แต่ละฝ่ายสามารถวางตัวได้ถูกต้อง เป็นไปตามที่สังคมกำหนด ในบางครั้งบทบาทของบุคคลอาจจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาแก่บุคคลได้ ปัญหาที่เกี่ยวกับบทบาทอาจสรุปได้⁴⁰ 3 ประการดังนี้

1. ปัญหาจากผู้สวมบทบาท ซึ่งจะสวมบทบาทไม่ดี แม้จะกำหนดบทบาทไว้อย่างชัดเจนแน่นอนแล้วก็ตาม ถ้าผู้สวมบทบาทรู้สึกว่าเป็นการยากลำบากหรือหมดความสามารถที่จะทำตามบทบาทของตน หรือขาดความเคยชินและเข้าใจบทบาทของตนได้ดีพอ แต่ต้องแสดงบทบาทที่ไม่ชำนาญ จะทำความเสียหายและเป็นภัยร้ายแรงกระทบกระเทือนต่อบุคคลอื่นได้
2. ปัญหาเกิดจากการสับสนของบทบาท ทั้งที่ผู้สวมบทบาทมีพร้อมแต่สังคมกำหนดบทบาทของคนไว้ไม่ดี กำหนดไว้มั่วชัดเจน มีความขัดแย้งระหว่างบทบาท ตลอดจนสังคมไม่มีบทบาทให้ ทำให้ผู้สวมบทบาทตัดสินใจไม่ถูกว่าจะแสดงบทบาทใด เพียงใด

⁴⁰ ผอบ นมะตร์, 2524 : 44

3. ปัญหาเกิดจากการละเมิดบทบาท หมายถึง การที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามบทบาทอันชอบของตน แต่ได้ปฏิบัติตนนอกแบบแผนที่สังคมได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ขัดกับบรรทัดฐานของสังคม ย่อมกลายเป็นผู้สร้างปัญหาสังคมได้

บทบาทขัดแย้งกัน (Role Conflict)

การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ต่อกันทางสังคม และจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานที่สังคมยอมรับ ทำให้บุคคลอาจมีสถานภาพต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติพร้อมๆ กันหรือในเวลาเดียวกัน ทำให้ยากที่จะตัดสินใจได้ว่า ควรจะปฏิบัติตามสถานภาพใดก่อนหลัง หรือจะปฏิบัติอย่างไรกับสถานภาพที่มีอยู่ในขณะนั้นจึงจะดีที่สุด เหมาะสมที่สุดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น ที่มีความสัมพันธ์ด้วย เช่น สามีเป็นตำรวจจราจร พบว่าภรรยาได้ทำผิดกฎหมายการจราจร ในสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้ตำรวจคนนี้อดัดใจในการที่จะเลือกกระทำตามสถานภาพทั้งสอง ที่ตนมีอยู่ คือ อยู่ในตำแหน่งที่เป็นตำรวจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และในตำแหน่งของสามีที่จะช่วยเหลือภรรยา ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าเกิดบทบาทขัดกันขึ้น การแก้ไขสถานการณ์ที่เรียกว่าบทบาทขัดกันนี้ บุคคลนั้นจะต้องใช้ วิจารณญาณในการตัดสินใจให้ได้ว่าสมควรที่จะปฏิบัติตามสถานการณ์ใด จึงจะทำให้เกิดผลดีที่สุด การเลือกปฏิบัติ ก็จะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่จะแก้ไขสถานการณ์เช่นนี้ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามความเหมาะสม

สถานภาพและบทบาทเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้เลย เปรียบเทียบคนละด้านของธนบัตร เพราะเมื่อสถานภาพเป็นที่รวมของสิทธิหน้าที่หรือความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติ บทบาทก็เป็นลักษณะที่เคลื่อนไหวของสถานภาพ คือการใช้สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้บังเกิดผลนั่นเอง เช่น นาย ก. มีสถานภาพเป็นสามี และพ่อเมื่ออยู่ในครอบครัว ก็จะต้องให้ความรักความอบอุ่นต่อภรรยาและลูก เมื่อแหวะเติมน้ำมันรถก็ต้องจ่ายเงินในฐานะที่เป็นลูกค้า และเมื่อถึงที่ทำงานก็ต้องปฏิบัติตัวในฐานะที่เป็นหัวหน้างาน หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา จะเห็นว่า นาย ก. เปลี่ยนสถานภาพอยู่เสมอ ตามความสัมพันธ์ทางสังคม การแสดงบทบาทก็ต้องเปลี่ยนแปลงตามสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นด้วย

4. การจัดลำดับชั้นทางสังคม (Social Stratification) และการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social Mobility)

การจัดลำดับชั้นทางสังคม หรือการแบ่งชนชั้นทางสังคม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอย่างหนึ่งในสังคมของมนุษย์ อันมีพื้นฐานมาจากธรรมชาติของมนุษย์ที่กำหนดให้แต่ละบุคคลในสังคมมีความแตกต่างกัน และไม่เท่าเทียมกัน ทั้งทางด้านร่างกาย และสติปัญญา จึงทำให้สังคมมนุษย์ทุกสังคมเกิดความแตกต่างกันของกลุ่มสมาชิกต่างๆ ในสังคมขึ้น ซึ่งมีผลทำให้คนแต่ละกลุ่มชนชั้นเหล่านั้นมีแนววิถีชีวิต และการปฏิบัติแตกต่างกันออกไป อันจะนำไปสู่ความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมได้ แม้บางครั้งความแตกต่างของชนชั้นทางสังคมจะมีผลในทางลบต่อสังคม แต่เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ละสังคมจะได้พยายามหาทางที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างชนชั้นเหล่านั้นเป็นไปในทางที่ดี อันจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันในที่สุด

สรุปได้ว่า แนวความคิดในเรื่อง “การจัดลำดับชั้นทางสังคม” (Social Stratification) เป็นแนวความคิดที่สำคัญประการหนึ่งในทางสังคมวิทยา

หลักเกณฑ์ในการจัดลำดับชั้นทางสังคม

กล่าวได้ว่า การจัดลำดับชั้นทางสังคม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติทางสังคมที่เกิดขึ้นนับแต่มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคม กล่าวคือ ได้แบ่งเป็นผู้ปกครองและผู้ใต้ปกครอง ปัจจุบันนี้สังคมวิทยาได้วางหลักเกณฑ์ในการจัดลำดับชั้นทางสังคมไว้ดังต่อไปนี้⁴¹

1. วงศ์ตระกูลหรือครอบครัว (family) หมายความว่า บุคคลที่ถือกำเนิดในวงศ์ตระกูลหรือครอบครัวใด บุคคลนั้นย่อมได้รับตำแหน่งทางวรรณะ (caste) หรือชนชั้น (class) ตามที่สังคมได้จัดเอาไว้

2. สิ่งแวดล้อม (environment) บุคคลอาจได้ชั้นทางสังคม (social class) จากสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย สถานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา การอาชีพ และสถานที่อยู่อาศัย

หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดชั้นของบุคคลในสังคมนั้นมีอยู่มากมาย แต่ละสังคมก็ไม่เหมือนกัน บางสังคมมีหลักเกณฑ์มาก บางสังคมมีหลักเกณฑ์น้อย ซึ่งแล้วแต่ความสลับซับซ้อนของสังคมนั้นเอง หรือทั้งนี้แล้วแต่ระบบการเมืองการปกครองด้วย อย่างไรก็ตามนักสังคมวิทยาได้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เป็นเครื่องจัดชั้นของบุคคล คือ (1) ทรัพย์สินสมบัติและรายได้ (2) วงศ์ตระกูล (3) อาชีพ (4) การศึกษา (5) ภูมิฐานะ (6) ศาสนา หลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้มีได้เลือกเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งโดยเฉพาะและเกณฑ์ต่างๆ ก็ไม่จำเป็น⁴²ที่จะต้องไปด้วยกันเสมอไป

1. ทรัพย์สินสมบัติและรายได้ ทรัพย์สินสมบัติเป็นเกณฑ์แบ่งชั้นของบุคคลที่เด่นชัดที่สุดในสังคม ทั้งนี้เพราะผู้ที่มีทรัพย์สินสมบัติมากมีทางเลือกในการดำรงชีวิตมากกว่า และดีกว่าคนที่ไม่มีทรัพย์สินสมบัติหรือมีแต่น้อย การมีทรัพย์สินทำให้มีหน้ามีตา คนยกย่องนับถือทั้งตัวผู้นั้น เอง และทายาท อย่างไรก็ตาม การมีทรัพย์สินสมบัติและรายได้สูงนั้นไม่เป็นเกณฑ์เพียงพอในการจัดชั้นของบุคคล ต้องนำการมีทรัพย์สินและรายได้ไปพิจารณาประกอบกับสิ่งอื่นด้วย เช่น สภาพความเป็นอยู่ ท่าทีของสังคม ตลอดจนสถานภาพของผู้นั้นด้วย พ่อค้าก๊วยเตี๋ยอาจจะมียาได้มากกว่าพันตำรวโท แต่เราก็ไม่ถือว่าพ่อค้าก๊วยเตี๋ยอยู่ในลำดับชั้นสูงกว่าพันตำรวโท ทั้งนี้เพราะท่าทีของสังคมยกย่องพันตำรวโทมากกว่า

2. วงศ์ตระกูล โดยทั่วไปผู้คนมักจะยกย่องกันตามสถานภาพของบุคคล และการยกย่องนั้นไม่เพียงแต่เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงวงศ์ตระกูลของเขาด้วย และมีการสืบต่อกันได้ กล่าวคือ เมื่อบุคคลใดครอบครัวใดได้รับการจัดชั้นเข้าอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่งแล้ว ก็มักจะเป็นอยู่หลายชั่วอายุคน เช่น เมื่อเอเชียช็องถึงตระกูลเคนดี้ในอเมริกา ก็ยอมรับกันทันทีว่าเป็นตระกูลที่สูงที่สุด ร่ำรวยและมีเกียรติ บุคคลในตระกูลขุนนางและปราโมช เป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่เคยทำความเจริญทำประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองมามาก

3. อาชีพ การทำมาหาเลี้ยงชีพ เป็นเกณฑ์ที่สำคัญในการจัดชั้นของบุคคลอีกประการหนึ่ง เพราะอาชีพนั้นเองมีศักดิ์ศรีไม่เท่ากัน นอกจากนี้บุคคลที่ประกอบอาชีพบางประเภทก็ต้องมีสถานภาพสูงด้วย เช่น

⁴¹ อานนท์ อาภาภิรมย์, 2518 : 135

⁴² อุทัย หิรัญโต, 2522 : 82

แพทย์ นักการเมือง นายทหาร นายธนาคาร นักปกครอง เป็นต้น อาชีพเหล่านี้สังคมยกย่องโดยไม่คำนึงถึงรายได้ แต่คนที่มืออาชีพที่สังคมไม่ยกย่อง เช่น พวกโสเภณี อาชญากร เป็นต้น แม้จะมีรายได้มากสังคมก็ไม่ยอมรับนับถือและยังถือว่าเป็นบุคคลที่มีชั้นทางสังคมต่ำ ฉะนั้นอาชีพของคนจึงเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งในการจัดชั้นของคนว่าเป็นชนชั้นสูง ชนชั้นกลาง หรือชั้นต่ำ

4. การศึกษา ผู้ที่ได้รับการศึกษาย่อมมีฐานะทางสังคมแตกต่างกัน เช่น ผู้ที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้ชื่อว่าเป็นชนชั้นสมองหรือปัญญาชน ซึ่งย่อมจะมีชั้นทางสังคมสูงกว่าคนที่อ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ หรือคนที่เรียนจบเพียงชั้นประถมศึกษา เป็นต้น คนที่ได้รับการศึกษาสูง ย่อมจะมีโอกาสในการเลือกดำเนินชีวิตได้มากกว่าคนที่ได้รับการศึกษาน้อย นอกจากนี้ พลังทางสมองของเขาก็สามารถทำงานใหญ่ได้ การพัฒนาปรับปรุงสิ่งต่างๆ และทำให้สังคมเจริญกว่าเดิมนั้น ต้องอาศัยคนที่ได้รับการศึกษาสูงไม่ว่าศาสตร์สาขาใด จะได้รับการยกย่องจากสังคมและจัดให้อยู่ชั้นที่สูงตามไปด้วย

5. ภูมิฐานะ การตั้งบ้านเรือนหรือภูมิฐานะอยู่แห่งหนึ่งแห่งใดก็เป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงชั้นของบุคคลได้ ทั้งนี้เพราะโดยทั่วไปแล้ว มนุษย์จะแสวงหาถิ่นอาศัยที่สะดวกสบายหรือมีภูมิประเทศสวยงาม คนที่มีสถานภาพต่ำไม่อาจหาได้โดยง่าย ถิ่นอาศัยจึงชี้ให้เห็นถึงสถานภาพของบุคคลได้เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ใครที่มีบ้านใหญ่โอ่อ่า มีบริเวณกว้างขวาง อยู่ในทำเลที่ดี พึงสันนิษฐานได้ว่า จะเป็นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง หรือคนที่อยู่บ้านเช่า อยู่ในแหล่งเสื่อมโทรม ก็พออนุมานได้ว่ามีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจไม่สู้สูงนัก ดังนั้นเป็นต้น อย่างไรก็ตาม เกณฑ์ถิ่นอาศัยนี้ต้องนำไปพิจารณาประกอบกับเกณฑ์อื่นๆ ด้วย เช่นเดียวกับรายได้ของบุคคล

6. ศาสนา การจัดชั้นของคนโดยถือเกณฑ์ทางศาสนานี้มองเห็นได้ยาก แต่ก็พอมองเห็นได้บ้าง เช่น ในสหรัฐอเมริกา ในบรรดาคริสเตียนด้วยกันนั้น พวก Presbyterians มีความเป็นอยู่สูงกว่าพวก Methodists และพวก Mothodists สูงกว่าพวก Baptists เล็กน้อย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ พวกที่นับถือศาสนาเคร่งครัด ทางศรัทธามักจะมีความเป็นอยู่ทางสังคมด้อยกว่าพวกที่เคร่งครัดทางปัญญา

5. ค่านิยมทางสังคม (Social Value)

ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516 : 13) ได้ให้ความหมายของค่านิยมทางสังคมไว้ว่า⁴³ “โดยทั่วๆ ไป ค่านิยมของสังคม (Social Values) หมายถึง สิ่งที่ตนต้องการ (Needs)สนใจ มีความปรารถนาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีทัศนคติ (Attitude) ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งความปรารถนาความต้องการหรือเจตนาเหล่านี้ กลับส่งผลสะท้อนให้คนจำต้องกระทำสิ่งนั้นและเมื่อได้กระทำสิ่งนั้นแล้ว ตนเองอาจมีความสุข และสังคมนิยมยกย่องบูชาหรือถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าคนไม่ทำในสิ่งนั้นสังคมอาจจะมองในแง่ผิดทำนองคลองธรรม เราจึงอาจจะสรุปความหมายของค่านิยมของสังคม (Social Values) อย่างกว้างๆ ได้ว่า เป็นวิธีการจัดรูปพฤติกรรมของมนุษย์ (Human Behavior) ที่ฝังแน่นอยู่ในตัวคนและเป็นสิ่งที่คนเรายึดถือปฏิบัติต่อกันมา แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาเรื่องค่านิยมของสังคมค่อนข้างจะเป็นเรื่องปรัชญาอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามที่

⁴³ ไพบูลย์ ช่างเรียน (2516 : 13)

จะกำหนดค่านิยมของสังคมใดสังคมหนึ่งให้ถูกต้องแน่นอน โดยเฉพาะในแง่ของความจริงและความถูกต้องในการสรุปผลการศึกษา”

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 366) อธิบายว่า ค่านิยมทางสังคม หรือ คุณค่าทางสังคม หมายถึง แบบอย่างพฤติกรรมที่พึงปรารถนา โดยสังคมถือว่ามีคุณค่า แบบอย่างพฤติกรรมนั้นจะเกี่ยวข้องกับวัตถุหรือมิใช่วัตถุก็ได้ ค่านิยมในสังคมต่างๆ จะผิดแผกกันไป

ค่านิยมทางสังคม จึงหมายถึง สิ่งที่บุคคลส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ดีงาม มีค่าควรแก่การแสวงหาหรือยึดมั่นมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

เพื่อให้การศึกษาค่านิยมของสังคมเป็นไปอย่างถูกต้องแน่นอน หรือเป็นสิ่งเชื่อถือได้ มีนักสังคมศาสตร์ (Social Scientist) นักสังคมวิทยา (Sociologist) พยายามให้ความหมายของค่านิยมของสังคมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค่านิยมของสังคมให้ครอบคลุมและถูกต้อง

1. ส่วนมากในทางสังคมศาสตร์ (Social Science) คำว่า ค่านิยม (Values) ใช้ในกรณีที่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความต้องการ ความปรารถนาและเจตนา และจะถือว่าเป็นค่านิยมได้ก็ต่อเมื่อได้มีการสังเกตโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Observation) เพื่อดูว่าคนกับสิ่งนั้น มีความสัมพันธ์กันอย่างไร และจะต้องเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ และสังเกตได้ จะไปนึกเองไม่ได้

ในบางกรณี คำว่า ค่านิยม อาจไม่ใช้กับตัวสิ่งของนั่นเองก็ได้ แม้แต่สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น (Element of Objects) ถ้าสามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งของนั้น ก็อาจจะทำให้เกิดค่านิยม (Values) ได้ ซึ่งทั้งตัวสิ่งของนั้นเองกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง (Element of Objects) ถ้าสอดคล้องกับความต้องการ ความปรารถนา และเจตนา เราจะเห็นได้ว่าทั้งตัวสิ่งของนั้นและสิ่งที่เกี่ยวข้องก็มีค่านิยม ในโอกาสต่างๆ ของชีวิตบุคคลต้องเผชิญกับการตัดสินใจเราต้องการอะไรในชีวิต หรือเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เราจะต้องเลือกเอาทางใดทางหนึ่งในระหว่างสองทาง ดังนั้น จุดมุ่งหมายหรือความต้องการ (Goals) จึงมีส่วนช่วยให้เขาสามารถตัดสินใจตามสิ่งที่เขาชอบและเขาต้องการ Preference ดังนั้น ค่านิยม (Values) จึงรวมไปถึงจุดมุ่งหมายและความต้องการต่อสิ่งนั้นด้วย

2. ในทางสังคมวิทยา (Sociology) และทางมานุษยวิทยา (Anthropology) ค่านิยมมีความหมายในแง่วัฒนธรรมที่แสดงออก ซึ่งได้แก่ ศีลธรรมความงาม และความรู้อย่างเข้าใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจได้ว่า สิ่งนั้นๆ ทำให้เกิดความต้องการ ความปรารถนาหรือเจตนาอย่างไร

อย่างไรก็ดี เราอาจสังเกตค่านิยมของสังคมมนุษย์ได้หลายทาง คือ

1. ดูจากสิ่งทีบุคคลเลือก (Choosing Objects) ในชีวิตประจำวัน คือ ดูว่าโดยทั่วไป คนในสังคมนั้น เลือกทำอะไร เชื่ออะไร และเลือกไปไหน

2. ดูจากทิศทางของความสนใจ (Direction of interest) คือ ดูว่า คนในสังคมนั้นๆ โดยทั่วไปสนใจอะไร ในทางไหน หรือสนใจจะทำอะไรในชีวิตสังคมส่วนใหญ่ ชีวิตการงาน ชีวิตครอบครัวหรือแม้ในชีวิตส่วนตัว

3. ดูจากคำพูดที่แสดงออกโดยทั่วไป คนเรามักจะพูดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นไม่ดี ความประพฤติอย่างนั้นดี อย่างนั้นไม่ดีน่าเกลียด ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความปรารถนาของคนในสังคมนั้นๆ

4. ดูได้จากคำพูดที่ใช้สนทนา สังเกตจากคำพูดและแนวความคิดบางอย่างทำให้คู่สนทนาพอใจ หรือโกรธจนเห็นได้ชัด คำพูดที่ได้ตอบกลับไปกลับมาเป็นแนวทางที่ช่วยให้เราทราบค่านิยมของคนนั้นได้บ้าง

5. ดูจากการคิด การเขียน คนเรามักจะแสดงออกในหลักการ อุดมการณ์ แนวความคิด ความฝันและรสนิยมของตนออกมาปะปนกับการเขียนเสมอ วรรณคดีต่างๆ เป็นสิ่งช่วยให้เราเห็นค่านิยมของสังคมในระยะนั้นได้มาก

6. อุดมการณ์ทางสังคม (Social Ideology)

อุดมการณ์เป็นจุดมุ่งหมายสำคัญที่ตั้งไว้เพื่อการปฏิบัติไปสู่จุดหมายนั้น เป็นสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของบุคคลอีกอย่างหนึ่ง นอกเหนือไปจากศาสนาและความเชื่อ

อุดมการณ์มีลักษณะเป็นหลักการ มติ หรือแนวความคิดที่บุคคล ชนชั้นหรือกลุ่มยึดถือเป็นแนวทางหลัก เป็นเครื่องชี้นำหรือเป็นเป้าหมายอันสำคัญของการกระทำ เป็นตัวเชื่อมระหว่างความคิดกับการกระทำ หรือปฏิบัติทั่วไปของบุคคล โดยให้เป็นการกระทำที่มีความหมายแน่นอน มีขอบเขตที่วางไว้แน่ชัด

อุดมการณ์ทางสังคม หมายถึง การคิดโดยยึดหลักเหตุผลเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่พึงปรารถนา มีการอ้างอิงเท็จจริง และวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและย้าอุดมคติหรือจุดหมายที่สังคมจะต้องบรรลุถึงอุดมการณ์จะชี้ให้เห็นถึงหลักการและแนวทางในการจัดระเบียบทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ทั้งจะช่วยวิเคราะห์ปัญหา ตลอดจนแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม นักวิชาการมักจะแยกอุดมการณ์เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ อุดมการณ์ทางสังคมกับอุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ทางสังคมหมายรวมเอาอุดมการณ์เพื่อสังคมส่วนรวม เช่น ความเสียสละ ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ เป็นต้น รวมถึงอุดมการณ์เฉพาะอาชีพใดอาชีพหนึ่งด้วย ตัวอย่างกรณีที่เราเรียกครูที่เต็มใจจะไปสอนในชนบทห่างไกล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยว่า เป็นครูที่มีอุดมการณ์หรือกรณีที่เราริยักนักหนังสือพิมพ์ที่ประพุดิตัวรีดไถเงินทอง รับจ้างใช้ปากกาทำลายชื่อเสียงผู้อื่นว่าเป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ไร้อุดมการณ์เช่นนี้ เป็นต้น

อุดมการณ์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเรามักพุดถึงกันมาก คือ อุดมการณ์ทางการเมือง อุดมการณ์ประเภทนี้ มักจะมีลักษณะที่ชี้ให้เห็นระบบการเมืองการปกครองที่ใเลิศว่าเป็นอย่างไร สภาพสังคมปัจจุบันเป็นอย่างไร หนทางที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นจะต้องทำอย่างไร อุดมการณ์ทางการเมืองจะเป็นหลักชี้นำให้รายละเอียดสิ่งเหล่านี้ไว้เสร็จ การที่บุคคลจะยอมรับหรือยึดมั่นในอุดมการณ์ใดๆ นั้น เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องอาศัยระยะเวลาประสบการณ์ที่ต่อเนื่องกันพอสมควร กล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่อยู่รอบๆ ตัวเราเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะหล่อหลอมให้เกิดอุดมการณ์ แต่อย่างไรก็ตาม อุดมการณ์บางอย่างเกิดมึในด้วยบุคคลได้เพราะการปลูกฝังโดยตั้งใจด้วยวิธีการต่างๆ เมื่อบุคคลยอมรับหรือยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างใดแล้ว การปฏิบัติของเขาก็จะสอดคล้องกับอุดมการณ์นั้น รวมทั้งเขาจะขัดขวางการกระทำใดๆ ที่สวนทางกับอุดมการณ์นั้น ผู้ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างเดียวกัน ก็จะมีทัศนคติและการปฏิบัติทุกอย่างลงไปในรูปแบบเดียวกัน อุดมการณ์เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้กลุ่มคน องค์กรต่างๆ มีความเข้มแข็งพอที่จะกระทำสิ่งใดๆ ก็ตามได้รับผลสำเร็จ ถ้าสมาชิกในกลุ่มยึดมั่นในอุดมการณ์ร่วมกันอย่างเหนียวแน่น

ชาตินิยม เป็นอุดมการณ์ที่มีความสำคัญสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาในแง่ที่ว่า อุดมการณ์นี้เป็นอุดมการณ์ที่จะรวมเอาคนในประเทศเข้าด้วยกัน และช่วยวางแนวทางในตอนเริ่มต้นของการพัฒนาประเทศ อุดมการณ์นี้ก่อกำเนิดในยุโรป แล้วมีการแพร่ขยายออกมาในประเทศต่างๆ ปัจจัยในการแพร่ขยายของอุดมการณ์นั้นนอกจากจะเป็นปัจจัยทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือ ความเจริญของการค้าและการคมนาคม ตลอดจนการอุตสาหกรรมซึ่งได้ช่วยหมู่บ้านหรือชุมชนที่อยู่โดดเดี่ยวเข้ามารวมตัวเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจอันเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ ความแตกต่างในด้านภาษา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมก็จะน้อยลง ลัทธิชาตินิยมในยุโรปเป็นการรวมภาษาเดียวกัน เป็นชาติเดียวกัน ส่วนอุดมการณ์ชาตินิยมในประเทศด้อยพัฒนา ในเอเชียและแอฟริกา เป็นอุดมการณ์ที่มีบทบาทสำคัญต่อการกอบกู้เอกราชของประเทศหรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง อุดมการณ์ชาตินิยมในประเทศเหล่านี้ถูกใช้เพื่อจะรวมคนต่างเผ่าพันธุ์และต่างวัฒนธรรมประเพณีให้เป็น “ชาติ” เดียวกันขึ้นมา ซึ่งบุคคลแต่ละกลุ่มแต่ละเผ่าพันธุ์ ไม่สำเหนียกในความเป็น “ชาติ” เดียวกันมาก่อน จึงเป็นอุปสรรคต่อการรวมตัวกันภายในประเทศ และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นอุปสรรคต่อการปกครองของประเทศ และการรักษาเสถียรภาพภายใน ประเทศ เพราะประชาชนยังคำนึงถึงท้องถิ่นครอบครัว หรือเผ่าพันธุ์ของตนมากกว่าชาติ และมองเห็นว่าประชาชนอื่นๆ ที่อยู่ในประเทศเดียวกัน แต่อยู่คนละท้องถิ่นพูดคนละภาษา เป็นบุคคลที่ไม่มีอะไรผูกพันกับตน ดังนั้นผู้นำประเทศเหล่านี้จึงพยายามที่จะใช้ลัทธิชาตินิยม รวมเอาบุคคลภายในประเทศเข้าด้วยกัน โดยหาภาษาหรือวัฒนธรรมที่จะให้เป็นคนทั้งประเทศและให้เป็นสัญลักษณ์ของชาติ อย่างเช่น อินเดียจะใช้ภาษาฮินดี และศาสนาฮินดู เป็นภาษาและศาสนาของประเทศ เป็นต้น

ลัทธิชาตินิยมอย่างเดียวยังไม่เพียงพอในการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ทันสมัย เพราะลัทธิชาตินิยมมีบทบาทอย่างสำคัญแต่เฉพาะการรวมคนในชาติเข้าด้วยกัน และการต่อสู้เพื่อเอกราช ประเทศเหล่านี้ยังต้องการอุดมการณ์ที่จะวางแนวทางการปกครองประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจ อุดมการณ์ที่มีบทบาทสำคัญในด้านนี้คือ ประชาธิปไตย และสังคมนิยม

ประชาธิปไตยเป็นอุดมการณ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะมีความเชื่อในหลักการของเสรีภาพ ความเสมอภาค และการปกครองตนเอง ดังนั้นในแง่ที่ประชาธิปไตยกับชาตินิยมจึงเป็นสิ่งที่เสริมซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามประชาธิปไตยเมื่อมองในแง่หลักการก็เป็นเพียงเครื่องกำหนดวิถีการเมืองและการปกครองของประเทศเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นอุดมการณ์ที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศอย่างมากมาสู่ประเทศ ดังนั้นพวกผู้นำประเทศเกิดใหม่ (ซึ่งส่วนมากเป็นประเทศด้อยพัฒนา) จึงมองหาอุดมการณ์อีกอย่างหนึ่งอันจะช่วยส่งเสริมความเจริญอย่างรวดเร็ว อุดมการณ์นั้นก็คือ ลัทธิสังคมนิยม

สังคมนิยม เป็นอุดมการณ์ที่เป็นลัทธิทางเศรษฐกิจที่ต้องการให้มีการแบ่งปันรายได้อย่างเท่าเทียมกันให้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว รัฐจึงจำต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการของประชาชนอย่างกว้างขวาง ลัทธิสังคมนิยมที่ประเทศด้อยพัฒนามานำมาใช้เป็น การเน้นถึงความสำคัญและบทบาทของกลุ่มในการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย (Modernization) ตลอดจนการวัดความสามารถของบุคคลในการทำงาน ที่สำคัญที่สุดก็คือ เป็นการทำให้สังคมทันสมัยขึ้น เป็นสังคมที่ประชาชนจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำให้ประเทศมีการอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพราะทุกคนคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นๆ

7. การบังคับใช้ทางสังคม (Social Sanctions)

พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 361 – 362) อธิบายไว้ว่า Social Sanction (สิทธิบัญญัติทางสังคม) หมายถึง การขู่ว่าจะลงโทษหรือการสัญญาว่าจะให้รางวัลที่กลุ่มกำหนดไว้สำหรับความประพฤติของสมาชิก เพื่อชักนำให้กระทำในข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของกลุ่ม การบังคับใช้หมายถึง วิธีการที่จะทำให้บุคคลปฏิบัติตามบรรทัดฐานทางสังคม การบังคับใช้จะใช้วิธีการ 2 ประการคือ⁴⁴

1. การบังคับใช้เชิงบวก (positive sanctions) เป็นการให้รางวัลตอบแทน (rewards) เมื่อบุคคลปฏิบัติตามบรรทัดฐาน เช่น การยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ ให้เหรียญตรา ให้มีความดีความชอบ การยอมรับ การได้รับสถานภาพที่สูงขึ้น เป็นการจูงใจให้บุคคลปฏิบัติตามที่อยู่ในกรอบของบรรทัดฐาน

2. การบังคับใช้เชิงลบ (negative sanctions) เป็นการลงโทษ (punishment) แก่ผู้ละเว้นการปฏิบัติตามบรรทัดฐาน ซึ่งในสถานการณ์นั้นต้องการให้บุคคลปฏิบัติความรุนแรงของการลงโทษ ขึ้นอยู่กับว่าบรรทัดฐานของสังคมนั้นๆ มีความสำคัญเพียงใด

การลงโทษจำแนกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ

1. โทษทางสังคม ได้แก่ โทษที่คนในกลุ่มบังคับใช้กันเอง จะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม ไม่ต้องอาศัยกลไกของบ้านเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ถ้าบุคคลไม่ปฏิบัติตามวิถีประเพณี อาจได้รับการนิโทษ การว่ากล่าวตักเตือน การเยาะเย้ยถากถาง การใช้สายตา ฯลฯ แต่ถ้าละเมิดจารีตก็อาจจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นตัดการคบหาสมาคม ถูกกำจัดออกไปจากกลุ่ม

2. โทษทางบ้านเมือง ได้แก่ โทษที่ผู้ละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายจะได้รับ ความรุนแรงของโทษก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการกระทำผิด อาจจะมีตั้งแต่ปรับ จำคุก เนรเทศ จนถึงประหารชีวิต

8. การควบคุมทางสังคม (Social Control)

ความหมายของการควบคุมสังคม พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยาฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2532 : 340) ได้อธิบายไว้ว่า หมายถึง กระบวนการต่างๆ ทางสังคมที่มุ่งหมายให้สมาชิกของสังคมยอมรับ และปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม เช่น กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ศีลธรรม และจารีตประเพณี

การควบคุมสังคมนั้น คือ กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการอบรมสั่งสอน ชักจูง ควบคุม หรือบังคับให้บุคคลมีพฤติกรรมหรือความประพฤติอันเหมาะสม ถูกต้อง ดีงาม ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อความผาสุกของสมาชิกทุกคนในสังคม และเพื่อความเจริญมั่นคงของสังคมนั้น (ยงค์ ชุ่มจิต, 2528 : 92)

ความมุ่งหมายของการควบคุมสังคม

กล่าวโดยสรุปแล้ว การควบคุมสังคมมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้

1. เพื่อควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในสังคม มิให้เบี่ยงเบนออกนอกบรรทัดฐานแห่งสังคมนั้น

⁴⁴ ปาณี ฐิตวัฒนา, 2523 : 64

2. เพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลที่เบี่ยงเบนนอกบรรทัดฐานของสังคม
3. เพื่อควบคุมพฤติกรรมกลุ่มบุคคลให้เป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์
4. เพื่อลดความตึงเครียดหรือความขัดแย้ง ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนบรรทัดฐานของสังคม

รูปแบบของการควบคุมสังคม โดยทั่วไปแล้ว การควบคุมสังคมหรือการควบคุมความประพฤติของบุคคลในสังคม แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

1. การควบคุมโดยสำนึกและเจตนา (conscious and deliberate) ได้แก่ การควบคุมโดยทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งกำหนดโดยผู้มีอำนาจในสังคมนั้นๆ
2. การควบคุมโดยไร้สำนึกและไร้เจตนา (unconscious and non-deliberate) ได้แก่ การควบคุมโดยอาศัยหลักศีลธรรมในศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมา

9. การขัดเกลาทางสังคม (Socialization)

การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นคำที่นักสังคมวิทยาใช้กันหลายคำ ได้แก่ การอบรมให้รู้ระเบียบของสังคม การเรียนรู้ทางสังคม การอบรมทางสังคม การอบรมขัดเกลาทางสังคม การกล่อมเกลาทางสังคม สังคมประกิต และสังคมกรณี เป็นต้น

การขัดเกลาทางสังคม (Socialization) เป็นกระบวนการทางสังคมกับทางจิตวิทยา ซึ่งมีผลทำให้บุคคลมีบุคลิกภาพตามแนวทางที่สังคมต้องการ คนที่เกิดมาจะต้องได้รับการอบรมสั่งสอนให้เป็นสมาชิกที่สมบูรณ์ของสังคม สามารถอยู่ร่วมและมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ การขัดเกลาทางสังคมทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติ เป็นมนุษย์ผู้มีวัฒนธรรม มีสภาพแตกต่างจากสัตว์ร่วมโลกชนิดอื่น การขัดเกลาทางสังคม จึงเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องประสบตลอดชีวิต เพราะมนุษย์จำเป็นต้องการอยู่รอด เช่น การดำรงชีวิต การมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงจำต้องผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคม เพื่อความเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง

การขัดเกลาทางสังคมจึงมีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน และสิ่งที่เรารู้จักนี้อาจจะแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ โดยบุคคลจะต้องผูกพันกับโครงสร้างของสังคมที่มีอยู่ ความผูกพันนี้แสดงออกมาในรูปที่บุคคลจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่และบทบาทในเรื่องต่างๆ เช่น การงาน การปกครอง การศึกษา การศาสนา การมีครอบครัว การนันทนาการ เป็นต้น การขัดเกลาทางสังคม มีความหมาย⁴⁵ 2 นัยคือ

1. การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การถ่ายทอดวัฒนธรรม โดยเน้นที่มนุษย์ทุกคนไม่มีความรู้เรื่องวัฒนธรรมติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เช่น การใช้ภาษาพูด การอ่านเขียนหนังสือ มารยาททางสังคมหรือระเบียบประเพณีต่างๆ การขัดเกลาทางสังคมจึงเป็นการถ่ายทอดวัฒนธรรม ทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้วัฒนธรรมดังกล่าว และสามารถปฏิบัติตัวให้เข้ากับสังคมได้ถูกต้อง เช่น การได้รับการแนะนำสั่งสอนเรื่องภาษา ทำให้มนุษย์สามารถพูดภาษาติดต่อกันได้ การเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารได้ถูกต้อง เช่น ควรนั่งลงรับประทานอาหารให้เรียบร้อยหรือไม่เดินขณะรับประทานอาหาร

⁴⁵ จานงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ (2540 : 43)

2. การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง การพัฒนาบุคลิกภาพ สังคมแต่ละแห่งมีวัฒนธรรมไม่เหมือนกัน มนุษย์ในแต่ละสังคมจึงมีบุคลิกภาพแตกต่างกัน เช่น คนไทยมีบุคลิกภาพยิ้มง่าย อ่อนโยน และเคารพอ่อนน้อม ต่อผู้ใหญ่ ส่วนชาวตะวันตกมีบุคลิกแข็งกระด้าง ไม่อ่อนโยนและนิยมการแสดงออกตามอารมณ์ของตนไม่ว่าจะ อยู่ต่อหน้าผู้สูงอายุหรือวัยเดียวกันก็ตาม กระบวนการขัดเกลาทางสังคมมีอิทธิพลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ มากกว่าสภาพทางธรรมชาติ ยกตัวอย่างเช่น เด็กไทยโดยทั่วไปจะมีลักษณะรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน แต่การแสดงออกไม่เหมือนกันทุกคน เด็กที่มาจากครอบครัวที่มีผู้ใหญ่เอาใจใส่อบรมสั่งสอนอยู่เสมอมจะมี กิริยามารยาทเรียบร้อย และพูดจาไพเราะกว่าเด็กที่ถูกปล่อยละเลยไม่มีใครเอาใจใส่ดูแล เป็นต้น

พอสรุปได้ว่า การขัดเกลาทางสังคม หมายถึง กระบวนการของสังคมในการอบรมสั่งสอนให้สมาชิกได้ เรียนรู้ระเบียบ แบบแผน หรือวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่สังคมได้กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกของสังคมสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆ ได้อย่างมีความสุข

วิธีขัดเกลาทางสังคม การขัดเกลาอาจจะออกมาในรูป⁴⁶

1. การอบรมโดยตรง (direct socialization)
2. การอบรมโดยอ้อม (indirect socialization)

1. การอบรมโดยตรง (direct socialization) เป็นการอบรมในรูปที่ต้องการให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบแบบแผนที่กลุ่มสังคมนั้นกำหนดไว้ ซึ่งการอบรมโดยตรงนี้ช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้อย่างแจ่มแจ้งพอควร เพราะเป็นการบอกว่ทำอะไรควรทำไม่ควรทำ อะไรผิด อะไรถูก ฯลฯ ซึ่งก็พบว่าได้ผลต่อการพัฒนาบุคลิกภาพ มาก เนื่องจากมีการชี้ทางและแนะแนวทางในการปฏิบัติแก่บุคคลอย่างจริงจังและเจตนา เพื่อให้บุคคลนั้น สามารถวางตัวได้ถูกต้องและเหมาะสมต่อสถานการณ์ต่างๆ

การอบรมโดยตรงนี้ เรามักจะพบเห็นในหมู่ครอบครัว โรงเรียน และวัด เช่น ถ้าเป็นครอบครัวก็จะ อบรมสั่งสอนแนะนำเด็กให้เข้ากับสมาชิก หรือกลุ่มสังคมในรูปของการว่ากล่าวตักเตือน บอกล่าว ชมเชย เป็นต้น ส่วนโรงเรียนและวัดจะอบรมเด็กนอกเหนือจากครอบครัว แต่การอบรมของโรงเรียนและวัดอาจจะเป็นความเป็น ทางการมากกว่าครอบครัว เพราะเป็นสถานที่ต้องอบรมคนเป็นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์การอบรม แบบเป็นทางการ และเป็นแบบอบรมสั่งสอนโดยตรง ถ้าทำผิดก็มีการลงโทษเช่นกัน เช่น โรงเรียนจะมีวิชาและ การสอนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามวันเวลาที่กำหนดไว้แล้ว เช่น วันจันทร์ เวลา 8.30 – 9.20 น. เรียน วิชาศีลธรรม 9.30 – 10.20 น. เรียนวิชาหน้าที่พลเมือง เป็นต้น เป็นการสอนเด็กโดยตรง ให้รู้จักทำอะไรตาม วันเวลาและเรียนรู้สิ่งที่ทำให้เกิดทักษะและคุณค่าแก่ชีวิตของเด็กนั้น นอกเหนือไปจากพ่อแม่ผู้ปกครอง

2. การอบรมสั่งสอนโดยอ้อม (indirect socialization) เป็นการอบรมที่ไม่ประสงค์จะให้ เป็น ประโยชน์แก่บุคคลโดยตรง เช่น เราไปในงานเลี้ยงดินเนอร์ ที่มีอุปกรณ์การกินมากมายและเราไม่คุ้นเคย และ เราก็ไม่ทราบว่าจะใช้อะไรก่อนหลัง เราก็กินได้จากการดูบุคคลอื่นที่เขาหยิบอะไรก่อน คือ แก้วมีไหนด มีด ช้อน เล่มไหนก่อน เป็นต้น ถ้าเราพยายามเลียนแบบคนที่ทำถูกต้องเราจะไม่มีวันหยิบเครื่องใช้ผิดหรือทำอะไร

⁴⁶ สุพัตรา สุภาพ, 2522 : 80 – 81

ที่ไม่ถูกต้อง หรือในกรณีที่พ่อแม่ก็เช่นกัน เด็กอาจจะเลียนแบบความประพฤติของพ่อแม่โดยไม่รู้ตัว เช่น พ่อแม่ชอบใช้คำหยาบด้วย หรือถ้าเป็นในกลุ่มเพื่อนเด็กก็จะไม่เล่นตามกฎก็จะถูกกีดกันไม่ให้เข้าร่วมกลุ่มด้วย ซึ่งถ้าหากตนยังอยากร่วมกับกลุ่มอยู่อีก ก็ต้องปรับตัวเสียใหม่ให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กลุ่มวางไว้

บทที่ 7

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ / ธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 7.1 เพื่อศึกษาถึงความหมาย ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
- 7.2 เพื่อศึกษาถึงความหมายของอาชญากรรมคอเช็ตขาว
- 7.3 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

7.1 ความหมาย ลักษณะและขอบเขตของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

การกระทำความผิดทางเศรษฐกิจถูกเรียกในชื่อที่แตกต่างกันจากนักวิชาการหลายท่าน อาทิเช่น อาชญากรรมคอเช็ตขาว (White-Collar-Crime) อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) อาชญากรรมทางการพาณิชย์ (Commercial Crimes) อาชญากรรมที่เกิดจากหน่วยงานธุรกิจเอกชน (Corporate Crime) องค์การอาชญากรรม (Organized Crime) อาชญากรรมอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพ (Occupational Crime) ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความหมายทำนองเดียวกัน คือ การกระทำความผิดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยเป็นการกระทำความผิดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ การเรียกว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (C\Economic Crime) จึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกอบอาชญากรรมประเภทนี้ และครอบคลุมถึงการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจทั้งหมด

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจถูกนำเสนอขึ้น Edwin H. Sutherland ซึ่งเป็นบุคคลแรกที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับ White-Collar-Crime หรืออาชญากรรมคอเช็ตขาว โดยได้เสนอรายงานการวิจัย เมื่อปี ค.ศ. 1949 เพื่อเรียกร้องให้คนหันมาสนใจการกระทำความผิดของบุคคลในวงสังคมชั้นสูง โดยได้ให้นิยามว่าเป็นความผิดที่กระทำลงโดยบุคคลที่มีผู้สนับสนุนใกล้ชิด มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (person in upper socio-economic class) ได้อาศัยตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาเหล่านั้น และความผิดดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อวงการธุรกิจตลอดจนเศรษฐกิจของประเทศ

อย่างไรก็ดี ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าความหมายเดิมที่ Sutherland ได้ให้ไว้ แคบเกินไปเพราะไม่ครอบคลุมไปถึงการกระทำที่อยู่นอกการประกอบอาชีพของผู้กระทำผิด เช่น การโกงภาษีเงินได้ และไม่สามารถนำไปอธิบายการดำเนินธุรกิจบางอย่างที่มีการประกอบอาชญากรรมเป็นกิจกรรมหลัก โดยตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อประกอบอาชญากรรมโดยตรง เช่น การตั้งบริษัทขายตรงบังหน้าเพื่อหลอกลวงหรือฉ้อโกงลูกค้า

นักอาชญาวิทยาอีกท่านหนึ่งซึ่งมองภาพของอาชญากรรมประเภทนี้ในมุมกว้างขึ้น ชื่อ Reckless จัดให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (White-Collar-Criminals) อยู่ในประเภทของอาชญากรอาชีพที่ใช้เทคนิคขั้นสูงใน

การกระทำความผิด ซึ่งนอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหรืออาชีพที่ตนถนัด ยังมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากอาชญากรอาชีพธรรมดา คือ

1. อาชญากรอาชีพที่ใช้เทคนิคขั้นสูง มีภูมิหลังที่ดีกว่าอาชญากรอาชีพธรรมดา มีความเฉลียวฉลาด มีบุคลิกดี เป็นที่ยอมรับ นิยมของคนทั่วไป
2. ใช้เทคนิคขั้นสูง ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกระทำความผิด ดังนั้น เมื่อเกิดการกระทำความผิดแล้วจึงทำให้ยากแก่การสืบสวนสอบสวน จับกุม
3. ประกอบอาชญากรรมที่มีลักษณะไม่สะเทือนขวัญของประชาชน ไม่สร้างความโกรธแค้นแก่เจ้าทุกข์ในระยะแรก
4. มีวิธีการทำลายหลักฐานได้แนบเนียน เหลือหลักฐานมัดตัวน้อยที่สุด
5. เป็นอาชญากรรมที่ให้รายได้สูง และวิถีทางการดำเนินชีวิตของอาชญากรพวกนี้ปะปนอยู่กับสังคมของพลเมืองดี

นักอาชญาวิทยาท่านหนึ่ง คือ Aubert ได้มองย้อนไปในอดีตได้กล่าวถึงเหตุผลว่าทำไมสังคมจึงไม่ประณามการกระทำที่ถือว่าเป็นอาชญากรคอเช็ตขาว (White-Collar-Crime) ในสังคมยุคก่อนๆ เหตุผลคือ

1. พฤติกรรมที่ถือว่านักธุรกิจสร้างความเสียหายให้กับสังคมส่วนรวมเพียงจะถือว่าเป็นการกระทำความผิดเมื่อประมาณ ปลายศตวรรษที่ 18 โดยถือว่าการฉ้อโกง การปลอมแปลง หรือการโฆษณาที่ไม่ตรงตามความจริง ให้เป็นความผิดอย่างหนึ่งเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 แต่การพิสูจน์ในยุคนั้นต้องมีการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าผลการหลอกลวงปลอมแปลงโฆษณาสร้างความเสียหายให้เห็นรูปธรรมอย่างมาก นอกจากนี้ปรัชญาในส่วนของการประกอบธุรกิจที่เรียกว่า “การประกอบธุรกิจอย่างเสรี” โดยถือว่าผู้บริโภคต้องระวังตัวเองถ้าไม่ระวังพลาดพลั้งก็เสียเปรียบเอง ขอบเขตของปรัชญานี้ใช้กันอย่างกว้างขวางมากในยุคนั้น

2. สาธารณชนมักจะไม่ค่อยมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนในการคัดค้านต่อต้านอาชญากรคอเช็ตขาว (White-Collar-Crime) เพราะสาธารณชนมองว่าอาชญากรรมประเภทนี้ยังอยู่ก้ำกึ่งระหว่างพฤติกรรมธรรมดาของนักธุรกิจที่ต้องแสวงหากำไรและความได้เปรียบกับการฝ่าฝืนกฎหมายซึ่งต่างจากอาชญากรที่ใช้กำลังรุนแรงทั่วไป ซึ่งมักจะมีการแสดงออกในรูปแบบที่รุนแรงเสมอ การที่ประชาชนมองอาชญากรคอเช็ตขาวอย่างไม่ประณาม ทำให้การร่วมมือของประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหรือแทบจะไม่ให้ความร่วมมือเลย

ต่อมาท่าน Herbert Edelhertz ได้ขยายความหมายของ White-Collar-Crime ว่า การกระทำที่ผิดกฎหมายธรรมดาเดียวหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องหรือเกี่ยวข้อกันหลายกรรมหลายวาระกระทำลงโดยวิธีทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับกายภาพ ไม่มีการใช้กำลัง แต่เป็นการปกปิดซ่อนเร้น หรือหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อที่จะได้มาซึ่งความได้เปรียบทางธุรกิจหรือทางส่วนตัว คำนิยามใหม่นี้ ทำให้เรียกอาชญากรรมคอเช็ตขาวว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มปาก

อย่างไรก็ดี นักวิชาการที่ทำการศึกษากการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจจำนวนหนึ่ง ยังเลือกที่จะใช้คำอื่นแทน เช่น J.E.Conkin ได้เรียกว่าอาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) พร้อมทั้งให้ความหมายว่าหมายถึง การกระทำที่ผิดกฎหมายและลงโทษทางอาญาได้เป็นการกระทำโดยปัจเจกบุคคลหรือหลายคนใน

การประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายในวงการค้าหรืออุตสาหกรรมได้กระทำผิด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินหรือการสูญเสียทรัพย์สิน หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือทางส่วนตัว

ในมุมมองของ Conkin นั้น นักธุรกิจที่อาศัยช่องว่างของกฎหมาย เพื่อแสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบโดยไม่คำนึงว่าผู้อื่นจะได้รับความเสียหายหรือไม่ หรือกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ ถือเป็นการประกอบอาชญากรรมทางธุรกิจแล้ว

L.E. Sanrager และ J.F. Short เรียก Organizational Crime พร้อมให้นิยามว่า การกระทำที่ผิดกฎหมาย หรือการละเว้นไม่ปฏิบัติที่เป็นการผิดกฎหมาย เป็นการกระทำที่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การที่บังเกิดผลกระทบในทางกายภาพหรือทางเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงต่อลูกค้า พนักงาน ลูกค้า ผู้บริโภค หรือสาธารณชนทั่วไป

คณะกรรมการของสมาคมทนายความของอเมริกาได้ให้ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไว้ว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ พฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย มีการแสดงออกที่ไม่รุนแรง ส่วนมากเป็นการกระทำที่เกี่ยวกับการหลอกลวง การปลอมแปลง การปกปิดซ่อนเร้น การยักยอกถ่ายเท การละเลยต่อหน้าที่ หรือการใช้อุบายที่ผิดกฎหมาย

สำหรับในประเทศไทย ได้มีผู้ให้นิยามความหมายของการทำความผิดทางเศรษฐกิจไว้ด้วยกันหลายท่าน แต่เนื่องจากบ่อยครั้งที่การก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีความคาบเกี่ยวอยู่กับการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น จึงต้องมีเส้นแบ่งกั้นระหว่างการกระทำที่ถูกกฎหมายกับการกระทำที่จะถือว่าเป็นการผิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายออกจากกัน ซึ่งความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจำแนกออกได้เป็น 2 แนวทาง คือ

1. แนวทางที่ยึดถือเอากฎหมายเป็นกรอบพิจารณา โดยมองว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นการทำความผิดกฎหมายเหมือนเช่นอาชญากรรมอื่นๆ เพียงแต่มีรูปแบบลักษณะของบุคคลที่กระทำ หรือผลกระทบในวงกว้างต่างกันไปเท่านั้น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่จำกัดเฉพาะแต่เป็นการทำความผิดกฎหมายอาญาเท่านั้น แต่อาจผิดกฎหมายลักษณะอื่นได้ แต่ที่สำคัญการกระทำผิดนั้นต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศด้วย

รศ.วีระพงษ์ บุญโยธาส ได้ให้ความหมายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไว้ว่า การทำความผิดต่อกฎหมาย ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ โดยมีได้จำกัดเฉพาะความผิดตามกฎหมายอาญาเท่านั้น ผู้กระทำความผิดดังกล่าวมักจะเป็นผู้ที่มีสถานภาพในทางสังคม มีตำแหน่งหน้าที่การงานและความรู้

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะแฝงเร้นอยู่ในกิจการที่ได้รับอนุญาต เป็นการกระทำโดยบุคคลที่มีสถานภาพหรืออำนาจในสังคม และเป็นอันตรายต่อความผาสุกและสวัสดิภาพของประชาชนโดยไม่สมควรอย่างแคบ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีขอบเขตเฉพาะการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและการพาณิชย์เท่านั้น เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการธนาคาร การเงินหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์เท่านั้น แต่หากมองอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการพาณิชย์ทุกชนิด ซึ่งได้แก่ การคอรัปชั่น การลักลอบตัด

ไม้ทำลายป่า การลักลอบผลิตและการค้ายาเสพติด การลักลอบขุดแร่เถื่อนออกไปขายต่างประเทศ การลักลอบขนสินค้าหนีภาษีเข้ามาขายในประเทศ หวดยเถื่อน บ่อนการพนัน การกินคอมมิชชั่นจากการกู้เงินต่างประเทศโดยฉ้อฉล การซื้อน้ำมันเถื่อน ซื้ออาวุธ การก่อสร้าง ตลอดจนการซื้อขายของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ การปลอมปนสินค้าส่งออก เช่น ข้าว หรือพืชไร่ การโกงน้ำหนักสินค้า การโกงและหลอกล่อกัญชา ทุกรูปแบบ การเอารัดเอาเปรียบและทุจริตเอชตรกรและความผิดที่เกิดจากธนาการพาณิชย์

ดังนั้น ตามแนวทางกฎหมาย หากการประกอบธุรกิจเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนทางธุรกิจมากที่สุด แต่การกระทำนั้นมิได้มีการฝ่าฝืนกฎหมายใดๆ ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แม้ว่าจะทำให้ผู้อื่นต้องเสียเปรียบหรือเสียหายจากการกระทำ จากการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนดังกล่าวก็ตาม

2. แนวทางที่ยึดเอาการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจเป็นกรอบพิจารณา โดยมุ่งสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งโยงถึงทฤษฎีมาร์กซิสต์ เรื่องมูลค่าส่วนเกิน โดยถือว่าผู้ที่ขูดรีดเอาส่วนเกินของการผลิตไปย้อมถือเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ไม่จำกัดว่าผู้ขูดรีดนั้นจะเป็นใคร

ดร.อภิชาติ พันธเสน ให้ความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจว่า “ใครก็ตามที่พยายามแย่งยึดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยไม่ชอบธรรม เนื่องจากมีอำนาจมืด มีความฉลาด มีอำนาจทางเศรษฐกิจ มีพลกะลั้ง หรือมีอิทธิพลทางกฎหมาย ทางทหาร ทางการเมืองเหนือกว่า ย่อมถือได้ว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ก็เป็นอาชญากรทางเศรษฐกิจ

คณิน บุญสุวรรณ ได้ให้ความหมายไว้ว่า อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คือ การกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรง หรือบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะการกระทำนั้น ผู้กระทำความผิดมีเจตนาหรือไม่มีเจตนา ผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมาย มีกฎหมายหรือไม่มีกฎหมายห้ามก็ตาม

กฎเกณฑ์ทางกฎหมายและการปรับใช้กฎเกณฑ์ทางกฎหมายอย่างไม่ลำเอียง ไม่อาจนำไปสู่จุดมุ่งหมายของความยุติธรรมทางสังคมได้เสมอไป การพิจารณาความหมายของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยอาศัยกฎเกณฑ์ทางกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ นักกฎหมายจะต้องใช้วิจารณ์ญาณให้ไกลเกินกว่าเรื่องความยุติธรรมทางกฎหมายและเน้นความสำคัญของเรื่องความยุติธรรมในทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นส่วนประกอบ

ความต้องการพื้นฐานโดยธรรมชาติของมนุษย์ คือ มนุษย์ต้องการอยู่ร่วมกันเป็นพวกเป็นกลุ่ม เพราะการแยกกันอยู่โดยลำพังคนเดียวย่อมไม่อาจปกป้องชีวิตของตนให้รอดพ้นจากอันตรายได้ เมื่อมนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสมาชิกของหมู่คณะแล้ว ย่อมมีการช่วยเหลือพึ่งพากัน มีการสร้างกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข ผู้ใดฝ่าฝืนปฏิบัติตนให้เป็นที่เสียหายแก่บุคคลอื่น หรือของหมู่คณะจะถูกเกลียดชัง ถูกดำเนินคดีเตียน และอาจถูกลงโทษจากสังคมหรือหมู่คณะ หรือจากผู้นำของสังคม เมื่อมีคนหลายคนถูกลงโทษเช่นเดียวกันจากการฝ่าฝืนดังกล่าว สังคมจึงยอมปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของส่วนรวม การละเว้นไม่ปฏิบัติตามบางอย่างเพื่อความสงบเรียบร้อยของชุมชนที่อยู่ร่วมกัน ข้อบังคับ ระเบียบ หรือกฎหมายจึงเกิดขึ้น

การฝ่าฝืน กฎระเบียบ ข้อบังคับ โดยมีเจตนาชั่วร้ายและก่อให้เกิดความเสียหายแก่สังคมถูกเรียกว่า “อาชญากรรม” คำนี้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า “Crime” โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินว่า

Crimen หรือ Criminis ซึ่งความหมายดั้งเดิม หมายถึง การตัดสินคำพิพากษา การจับกุม หรือการลงโทษ ต่อมาความหมายได้เปลี่ยนแปลงไป คือ หมายถึง “ความผิด” การร้องทุกข์จากผลของความผิด แต่เมื่อพิจารณาอาชญากรรมตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งได้ให้ความหมายของคำว่า “อาชญา” ว่าหมายถึง อำนาจ หรือโทษ มักจะใช้สำหรับพระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ เช่น พระราชอาชญา และคำว่า “กรรม” ก็หมายถึง การกระทำ การกระทำที่สนองผลร้ายซึ่งทำไว้แต่ปางก่อน จากความหมายตามพจนานุกรม เมื่อรวมคำทั้งสองเข้าด้วยกันเป็น อาชญากรรม จึงหมายถึง การกระทำหรือความประพฤติอันถือว่าเป็นความผิด และผู้กระทำจะต้องรับโทษตามกฎหมาย

Edwin H. Sutherland นักอาชญาวิทยา ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ได้ให้ความหมายของคำว่า อาชญากรรม ว่า เป็นการกระทำที่ละเมิดกฎหมายอาญา การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะนำประณาม นำลงโทษมากสักเพียงใด ไม่ว่าจะผิดศีลธรรมมากน้อยแค่ไหน หรือเลวทรามต่ำช้ามากเท่าไร ก็ยังไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรม ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามไว้ และในบรรดาอาชญากรรมที่สร้างความเสียหายแก่สังคมนั้น ไม่มีอาชญากรรมประเภทใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศ ต่อการลงทุน รวมตลอดไปถึงวงการธุรกิจและการค้าขายมากเท่ากับอาชญากรรมซึ่งก่อขึ้นโดยผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสังคม ซึ่งเรียกกันว่า อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar Crime) โดยมีชื่อเรียกกันอย่างหลากหลาย โดยพิจารณาจากลักษณะของความผิด เช่น อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic Crime) อาชญากรรมทางธุรกิจ (Business Crime) อาชญากรรมที่เกี่ยวกับการค้าการพาณิชย์ (Commercial Crime) อาชญากรรมที่กระทำลงโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีในตำแหน่งหน้าที่ (Occupational Crime) อาชญากรรมทางการเงิน (Financial Crime) อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime) และอาชญากรรมที่กระทำลงโดยห้างหุ้นส่วนบริษัท (Corporate Crime)

แนวความคิดในการศึกษาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เริ่มขึ้นในตอนต้นศตวรรษที่ 19 โดยนักอาชญาวิทยา นักสังคมวิทยา และนักกฎหมาย ได้เปลี่ยนแนวคิดจากความเชื่อที่ว่าอาชญากรรมเกิดขึ้นจากบุคคลที่ยากจน เพราะมีพื้นฐานความแตกต่างระหว่างสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมและเศรษฐกิจ แนวความคิดที่เปลี่ยนไปนี้สืบเนื่องมาจากประมาณ ค.ศ. 1927 เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มีการประกอบอาชญากรรมในแวดวงธุรกิจการค้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น การกระทำความผิดเกี่ยวกับเช็ค การปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน การฉ้อโกงทางการค้า เป็นต้น ความผิดเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมาก ประกอบกับกฎหมายในสมัยนั้นยังไม่มี การควบคุมผู้ประกอบการค้ามากนัก และในช่วงที่สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างร้ายแรงทั่วประเทศสหรัฐอเมริกานี้เอง ได้มีนักอาชญาวิทยาที่มีชื่อเสียงในขณะนั้นคือ Edwin H. Sutherland ได้ทำการศึกษาถึงอาชญากรรมที่กระทำลงโดยผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในสังคม อาศัยโอกาสที่ตนมีในตำแหน่งหน้าที่นั้นกระทำความผิด และเรียกอาชญากรรมประเภทนี้ว่า “White-Collar Crime” (อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว)

Edwin H. Sutherland ได้เป็นบุคคลแรกที่ใช้คำว่า อาชญากรคอเชิ้ตขาวกับอาชญากรรมประเภทนี้ โดยกล่าวคำนี้ในที่ประชุมของนักสังคมวิทยาของอเมริกา ในปี ค.ศ. 1939 ในคำกล่าวของ Sutherland ท่านได้โจมตีแนวความคิดของนักอาชญาวิทยารุ่นก่อนๆ ซึ่งมีความเชื่อว่าอาชญากรรมเป็นผลมาจากความยากจน และสภาวะทางสังคม ข้อวิพากษ์ของ Sutherland เน้นความล้มเหลวของสังคมในการดำเนินการกับอาชญากร

คอเช็ตขาว โดยชี้ให้เห็นว่าอาชญากรประเภทนี้มักจะมีอำนาจในตำแหน่งหน้าที่ จึงเป็นการยากที่จะบังคับใช้กฎหมาย

ในหนังสือ White-Collar Crime ซึ่ง Sutherland ได้ให้นิยามความหมายของคำว่า White-Collar Crime ไว้ว่า เป็น “อาชญากรรมซึ่งกระทำโดยบุคคลซึ่งมีฐานะทางสังคมสูง มีตำแหน่งหน้าที่ และมีบทบาทในอาชีพการงาน” Sutherland ได้เน้นการศึกษาเฉพาะในส่วนของบทบาททางสังคมของผู้กระทำความผิด

7.2 ความหมายของอาชญากรรมคอเช็ตขาว

นักอาชญาวิทยาในอดีตมองอาชญากรรมในรูปของพฤติกรรมที่เปี่ยงเบนซึ่งเกิดจากความยากจนที่แผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ ตามแนวคิดดังกล่าว สังคมและสภาพการณ์รอบด้านของคนจนจะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่อต้านสังคมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาลัทธิมาร์กซิสต์ในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 20 มองว่าอาชญากรรมเป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างชนชั้น ทั้งสองลัทธินี้ยังมีผลกระทบถึงการศึกษาในทางอาชญาวิทยาส่วนใหญ่

ในระหว่างช่วงหลังของศตวรรษที่ 19 กฎหมายต่างๆ ได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อต่อต้านพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการลักขโมยในยุคหลังสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา ยิ่งกว่านั้นหน่วยงานใหม่ๆ ทางด้านตำรวจก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมการกระทำผิดทางธุรกิจขอบเขตของการกระทำผิดกฎหมายได้แผ่ขยายไปถึงการกระทำผิดโดยกลุ่มคนที่มีฐานะมั่งคั่งในสถานะนี้เองที่ Edwin H. Sutherland ได้เริ่มต้นโจมตีแนวคิดแบบประเพณีนิยมและทฤษฎีของอาชญากรรมแบบเก่าๆ

Sutherland ตั้งข้อสังเกตว่า คำอธิบายเกี่ยวกับอาชญากรรมไม่อาจจะพบได้เฉพาะแต่ในความยากจนเท่านั้น หากแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่สลับซับซ้อนเกินกว่านั้นมากมาย อาทิ ท่านตั้งข้อสังเกตว่าความยากจนไม่ใช่สาเหตุของการประกอบอาชญากรรมแต่เพียงอย่างเดียว อาชญากรรมที่กระทำโดยคนมั่งมีและสังคมของผู้มีความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อมาอธิบายถึงสิ่งเหล่านี้ อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ดังที่ท่าน Sutherland ได้เรียกมันว่าอาชญากรรมคอเช็ตขาว พบได้เสมอในพฤติกรรมการยกย่ายถ่ายเทหุ้น การกำหนดราคาสินค้าตายตัว การติดสินบนทั้งในภาคเอกชนและการเมือง และความผิดเกี่ยวกับการโฆษณาให้เข้าใจผิดเกินกว่าความเป็นจริง

ท่าน Sutherland ได้สรุปอาชญากรรมทางเศรษฐกิจออกมาเป็น 2 เรื่องใหญ่ คือ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแสดงสินทรัพย์ของบริษัทโดยทุจริต และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงโดยอาศัยอำนาจและอิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่ นอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าอาชญากรรมประเภทเหล่านี้แยกออกจากอาชญากรรมธรรมดา ทั้งยังได้รับการวินิจฉัยคดีโดยหน่วยงานที่เป็นผู้ออกกฏระเบียบ แตกต่างจาก

อาชญากรรมธรรมดา ซึ่งมักส่งผลให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจถูกละเลยโดยการปรับเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือแทบไม่มีโทษจำคุกเลย

คำจำกัดความของท่าน Sutherland เกี่ยวกับอาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar Crime) มักตั้งอยู่บนพื้นฐานของการสังเกตและความวิตกกังวลต่อความตกต่ำทางเศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ. 1930 อาทิ ท่าน Sutherland ได้ชี้ให้เห็นกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงเงินจำนวนมหาศาลซึ่งผู้กระทำผิดกลับไม่ถูกลงโทษ ท่านจึงสรุปได้โดยปริยายว่าอาชญากรรมเหล่านี้ถูกระทำโดยคนที่มีสถานะทางสังคมสูงอยู่ในฐานะมั่งคั่ง

อาชญากรรมที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงรูปแบบนี้เริ่มเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ในช่วงปี ค.ศ. 1930-1940 การฉ้อโกงในคดีล้มละลาย คดีหลักทรัพย์ ตลอดจนการทุจริตเงินบำเหน็จบำนาญของสหภาพแรงงานได้เกิดขึ้นตามมาในภายหลัง อย่างไรก็ตาม ท่าน Sutherland ก็พุดถูกในเรื่องที่ว่าชนชั้นสูงมีบทบาทในการประกอบอาชญากรรมเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่

อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar Crime) ก็เหมือนกับอาชญากรรมทั่วไปในแง่ที่ว่า เป็นสิ่งที่ต้องห้ามโดยกฎหมาย มีกฎหมายเป็นจำนวนมากทั้งในระดับรัฐบาลกลางและมลรัฐที่มีบทบัญญัติให้ปรับหรือจำคุกหรือทั้งจำทั้งปรับแก่บุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมาย กฎหมายจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสินค้า การโกงหลักทรัพย์ อาชญากรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ เช่นเดียวกับอาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar Crime) จะแตกต่างกับอาชญากรรมทั่วไปในสาระสำคัญ 2 ประการ คือ ในเรื่องของผลกระทบและวิธีปฏิบัติ กล่าวคือ อาชญากรรมธรรมดาจะสร้างความรุนแรงและมีผลเสียหายโดยกระทบต่อบุคคลมากกว่า ไม่ว่าจะเป็นความสูญเสียทางด้านสินทรัพย์หรือเงินตรา ส่วนในแง่ของการปฏิบัตินั้น อาชญากรรมคอเชิ้ตขาว (White-Collar Crime) จะอาศัยการหลอกลวงและการปิดบังซ่อนเร้นโดยอาชญากรจะฉวยโอกาสจากความไม่รู้ของเหยื่อ และความละโมภของผู้คน สำหรับการใช้กำลังบังคับและการทำร้ายร่างกายจะเป็นเรื่องที่มีบทบาทรองลงมา หรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้

หลายครั้งที่เหยื่อของอาชญากรรมคอเชิ้ตขาวไม่แม้แต่จะทราบชะตากรรมของตนเอง ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคไม่เคยทราบเลยว่ารถยนต์ที่เขาซื้อไปนั้น แท้ที่จริงแล้วสภาพเป็นเพียงเศษโลหะที่วิ่งได้เท่านั้น ยิ่งกว่านั้นอาชญากรรมเหล่านี้ยังขยายขอบเขตกว้างไกลออกไปทั่วโลกหรือในหลายๆ ภาคพื้นทวีป ธุรกิจข้ามชาติก็เป็นทางหนึ่งที่เขาอำนวยความสะดวกให้อาชญากรรมเหล่านี้กลายเป็นอาชญากรรมสากล

อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ของอาชญากรรมเหล่านี้ก็มีส่วนแตกต่างจากอาชญากรรมทั่วไป กล่าวคือ ผู้กระทำผิดจะแสวงหาผลประโยชน์จากเงินหรือสินทรัพย์ หรืออาจเป็นทั้งสองอย่าง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ อาจได้มาจากความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง หรือได้รับบริหารในราคาที่ไม่ต้องลงทุน หรือราคาต้นทุนที่ต่ำมาก ผู้กระทำอาจหลีกเลี่ยงกฎหมายภาษีเงินได้หรือการจ่ายค่าบริการ ผู้กระทำอาจเป็นผู้ที่มีภูมิหลังเป็นชนชั้นสูง เป็นผู้ชำนาญการ มีอาชีพ หรือผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ กระบวนการพิจารณาในชั้นศาลอาจแตกต่างจากคดีอาชญากรรมทั่วไป แต่อย่างไรก็ตาม วัตถุประสงค์ก็ยังคงเป็นเช่นเดียวกัน นั่นคือ เพื่อลงโทษผู้ที่กระทำผิดต่อกฎหมาย ถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากในการดำเนินคดีประเภทนี้อย่างมากก็ตาม

อาชญากรรมคอเชื้ตขาว (White-Collar Crime) สามารถกระทำได้ทั้งโดยบุคคลธรรมดาและห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท บรรดาเหยื่อมีตั้งแต่ผู้บริโภคจนกระทั่งถึงระดับนายธนาคารทั้งผู้ที่อายุน้อยและสูงอายุแล้ว ไม่มีบุคคลหรือสถาบันใดที่จะปลอดภัยจากอันตรายของอาชญากรรมคอเชื้ตขาว ตัวอย่างเช่น กลุ่มที่ฉ้อโกงวาติกัน (Vatican) ซึ่งสร้างความเสียหายนับล้านๆ ดอลลาร์ ในการกระทำผิดเกี่ยวกับการยักยักย้ายเท่หุ้นของสำนักวาติกันหรือกลุ่มคอเชื้ตขาวกลุ่มอื่นที่โกงเงินบริจาคสำหรับเด็กๆ หลายร้อยคน ในช่วงเวลา 12 ปีที่ผ่านมา ธนาคารกว่า 50 แห่งต้องล้มละลาย ส่วนใหญ่ก็เนื่องมาจากการฉ้อโกงของบรรดาคอเชื้ตขาว (White-Collar Crime) แทบทั้งสิ้น ราคาน้ำมัน อาหารและที่อยู่อาศัยที่พุ่งขึ้นสูงมากก็มีสาเหตุมาจากอุปายในการกำหนดราคาสินค้าให้เป็นราคาเดียวกัน มีประเทศจำนวนไม่น้อยที่ต้องประสบปัญหาอย่างมากทางเศรษฐกิจ เพราะไม่สามารถดำเนินการกับอาชญากรรมประเภทนี้ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วคงไม่มีใครปฏิเสธว่า อาชญากรรมคอเชื้ตขาวมิใช่เป็นส่วนหนึ่งของวิกฤตการณ์แห่งศตวรรษที่ 20 และทวีความเสียหายมากขึ้นในศตวรรษต่อไป

อาชญากรรมคอเชื้ตขาวกับพฤติกรรมอาชญากรรม

ปกติแล้วเมื่อมีการเขียนบทความเกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในวงการธุรกิจการค้า ถ้าเป็นผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ บทความมักจะเน้นหนักไปในเรื่องความผิดที่เกี่ยวกับธุรกิจการลงทุน ซึ่งมีได้สนใจในประเด็นของอาชญากรรมโดยตรง ในขณะที่เดียวกันถ้าผู้เขียนเป็นนักสังคมวิทยา ก็จะมุ่งเน้นหนักไปในส่วนของอาชญากรรมในสังคม โดยมีได้สนใจไปในด้านธุรกิจ ดังนั้น หัวข้อนี้จะผสมผสานเอาความรู้ทั้งสองด้านเข้าด้วยกัน กล่าวคือ เป็นการเปรียบเทียบอาชญากรรมที่กระทำขึ้นในหมู่คนที่เรียกตนเองว่าชนชั้นสูง หรือชนชั้นคอเชื้ตขาว ซึ่งมักจะเป็นการกระทำของบุคคลที่มีความนับถือในวงการธุรกิจ การเมืองหรือวงการราชการ กับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นล่างที่มีสภาพยากจน การศึกษาเปรียบเทียบนี้มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาเพื่อพัฒนาทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมในทางอาชญากรรมอันจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมายต่อไป

สถิติอาชญากรรมได้แสดงให้เห็นมาตลอดมาว่า อาชญากรรมส่วนใหญ่เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นในหมู่ชนชั้นล่าง และส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเกิดขึ้นใหม่ในหมู่ชนชั้นสูง สถิติของบุคคลในชนชั้นสูงกระทำความผิดแล้วต้องโทษจำคุกมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 2 เท่านั้น ตรงข้ามกับอาชญากรรมที่เกิดจากชนชั้นล่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องโทษในคดีความผิดฆ่าคนตายโดยเจตนา ประทุษร้ายต่อร่างกาย ช่มชู้น ชิงทรัพย์ ด้ดช้องย่องเบา เมาสุรา อาละวาด ทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเจรจา หรือความผิดลหุโทษอื่นๆ

การจัดทำสถิติอาชญากรรมของนักอาชญาวิทยา หรือนักวิชาการ มักจะเกี่ยวกับประวัติของผู้กระทำความผิด ประเภทของความผิด ข้อมูลเหล่านี้จะได้มาจากหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม โดยข้อมูลเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า อาชญากรรมมักจะถูกมองตรงไปที่หมู่ชนชั้นล่าง ซึ่งสาเหตุใหญ่มาจากความยากจน รวมทั้งความด้อยทางด้านสติปัญญา ความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ครอบครัวที่แตกแยก ถึงแม้ว่าข้อสรุปดังกล่าวจะไม่เป็นจริงเสมอไป แต่ก็ยังคงเป็นที่ยอมรับกันอยู่เป็นส่วนใหญ่

สมมติฐานของเรื่องนี้ ก็คือ แนวความคิดในการอธิบายเรื่องของอาชญากรรมที่กล่าวไว้ข้างต้นก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง นั่นก็คือ อาชญากรรมมิได้มาจากปัญหาเกี่ยวกับความยากจนเสมอไป ตัวอย่างแบบเก่าๆ ที่นำมาอธิบายนั้นส่อให้เห็นถึงการแสดงข้อมูลที่มีอคติ เพราะมิได้นำเอา

กรณีตัวอย่างของบุคคลที่มีใช้ชนชั้นล่างกระทำความผิดเข้าด้วย ส่วนของการละเลยเช่นว่านี้ก็คือ พฤติกรรมที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดของนักธุรกิจ และผู้อาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่กระทำความผิดทั้งหลาย

ได้มีการรายงานให้เห็นว่า คดีจำนวนไม่น้อยเกิดขึ้นในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น จากสำนักงานที่ดิน กิจการรถไฟ กิจการประกันภัย กิจการบริการสาธารณะ กิจการธนาคาร กิจการแลกเปลี่ยนสินค้า อุตสาหกรรมน้ำมัน แต่สื่อมวลชนให้ความสำคัญต่อกดีที่มีความสูญเสียมูลค่ามหาศาลเช่นนี้น้อยกว่าคดีอาชญากรรมธรรมดา เพราะข่าวเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้จะอยู่ในหน้าของข่าวธุรกิจมากกว่าข่าวในหน้าหนึ่ง เนื่องจากอาชญากรรมประเภทนี้เกิดขึ้นได้ในแทบทุกวงการวิชาชีพ ดังนั้น มักจะได้ยินคำถามบ่อยครั้งว่า “มีการคดโกงหรือทุจริตเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่ในวิชาชีพของคุณ”

เมื่อพูดถึงลักษณะความผิดของอาชญากรรมคอเช็ตขาวแล้วจะพบว่า ประเภทของอาชญากรรมคอเช็ตขาวที่พบเห็นบ่อยที่สุดก็คือ การบิดเบือนบัญชีการเงินของห้างหุ้นส่วนบริษัทต่างๆ การยักยักย้ายเทในการแลกเปลี่ยนสินค้า และการให้สินบนในวงการธุรกิจ การใช้อิทธิพลทางการเงินโน้มน้าวให้มีการออกกฎหมายเพื่อให้ตนเองหรือกลุ่มของตนได้รับประโยชน์ การเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จในการโฆษณา การคดโกงเครื่องจักรเครื่องวัด การหลีกเลียงภาษี และการล้มละลายโดยฉ้อฉล เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงทำให้ดูเหมือนว่าพฤติกรรมลักษณะนี้เป็นขบวนการกอบโกยที่ชอบด้วยกฎหมาย

หันกลับมาพิจารณาผู้ประกอบการวิชาชีพแพทย์ดูบ้าง ได้มีรายงานจากประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงให้เห็นว่า แพทย์มีโอกาสมกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสในตำแหน่งที่ไม่แพ้อาชญากรคอเช็ตขาวประเภทอื่นๆ เช่น การจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมาย การรับจ้างทำแท้งโดยผิดกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือแก่อาชญากร การเขียนรายงานหรือคำให้การอันเป็นเท็จ การบำบัดรักษาคนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องรักษา การแอบอ้างตนว่าเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ การแบ่งปันค่ารักษาพยาบาลกับแพทย์ด้วยกัน การแบ่งปันค่ารักษาพยาบาลนี้ถือเป็นการละเมิดต่อกฎหมายพิเศษในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และถือว่าเป็นการประพฤติผิดจรรยาแพทย์โดยตรง แพทย์ผู้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันค่ารักษาพยาบาล จะคอยช่วยส่งคนไข้ของตนไปให้แพทย์ผู้อื่น โดยจะเรียกค่ารักษาพยาบาลในราคาสูง แล้วจะแบ่งปันค่ารักษาพยาบาลกันในภายหลังแทนที่จะส่งคนไข้ไปรักษากับแพทย์ผู้มีความสามารถโดยตรง ได้มีรายงานแสดงว่า 2 ใน 3 ของแพทย์ในมหานครนิวยอร์ก เคยใช้วิธีการแบ่งปันค่ารักษาพยาบาลระหว่างกันมาแล้ว และมากกว่าครึ่งของของแพทย์ในเมืองใหญ่ๆ ทางตะวันตกของภาคกลางสหรัฐอเมริกา มีความรู้สึกรู้ว่าการแบ่งปันค่ารักษาพยาบาลไม่น่าจะดูว่าเป็นเรื่องที่ผิดแต่อย่างใด

จากที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า อาชญากรคอเช็ตขาว มีอยู่หลากหลายในวงการธุรกิจและทุกวิชาชีพ ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดมาจากการละเมิดต่อความไว้วางใจที่ได้รับมอบหมายทั้งโดยตรงและโดยปริยาย การประกอบอาชญากรรมประเภทนี้มีลักษณะโดยทั่วไปอยู่ 2 ลักษณะ คือ (1) การทำให้บิดเบือนไปซึ่งมูลค่าของทรัพย์สิน และ (2) ความไม่ซื่อสัตย์ในการดำเนินกิจการที่ได้รับมอบหมาย สำหรับลักษณะประการที่สอง มีลักษณะเป็นการทรยศหักหลังระหว่างกัน ดังนั้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในตัวของอาชญากรคอเช็ตขาวจะดำรงสองฐานะ ซึ่งจะมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัว ฐานะหนึ่งจะเป็นฐานะที่ได้รับการไว้วางใจ ส่วนอีกฐานะหนึ่งก็คือตัวผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ยิ่งถ้าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นในวงธุรกิจที่สลับซับซ้อนด้วยแล้วก็จะยิ่งเป็น

การยากที่จะดำเนินการในทางกฎหมายได้ เพราะฐานหนึ่งจะคอยปกป้องอีกฐานหนึ่ง โดยใช้อำนาจและอิทธิพลเข้ามาเป็นตัวเสริม

ได้มีรายงานจากคณะกรรมการการควบคุมทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจในการค้าเป็นสิ่งที่กระทำกันอย่างแพร่หลาย และถือว่าเป็นสิ่งปกติธรรมดาเสียแล้วในวงการอุตสาหกรรมใหญ่ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา ยิ่งไปกว่านั้น จำนวนสถาบันการเงินกระทำความผิดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ข้อเท็จจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ประการหนึ่งก็คือ ในวงการเมืองเองก็มีอาชญากรคอเช็ตขาวปะปนอยู่ไม่น้อยเช่นกัน บุคคลเหล่านี้มักจะดำรงอยู่ 2 ฐานะ คือ ฐานะที่ได้รับเลือกมาจากความไว้วางใจของราษฎร และอีกฐานหนึ่งคือฐานะของโจรสลัด อดีตผู้ว่าการมลรัฐชิคาโกท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่า “ในบรรดาอาชญากรคอเช็ตขาวทั้งหลาย นักการเมืองเป็นอาชญากรคอเช็ตขาวที่น่ากลัวที่สุด สร้างความเสียหายให้มากที่สุด ในขณะที่เดียวกันก็ถูกดำเนินคดีน้อยที่สุดด้วย”

จากที่ได้นำเอาข้อเท็จจริงมาแสดงให้ดูนี้ จะเห็นได้ว่า มิได้มีมาตรฐานที่แน่นอนในเรื่องการกระทำ ความผิดของอาชญากรคอเช็ตขาว แต่สิ่งเหล่านี้ก็ใช้เป็นหลักฐานที่จะยืนยันได้ประการหนึ่งว่า อาชญากรรมมิได้อยู่เพียงชนชั้นล่างของสังคมเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า นักธุรกิจ หรือผู้มีวิชาชีพทั้งหลาย มีแนวโน้มที่จะเป็นอาชญากรคอเช็ตขาวเสียทั้งหมดหรืออาจจะกล่าวได้ว่า มิได้จำกัดเฉพาะชนชั้นล่างเท่านั้นที่จะประกอบอาชญากรรมขึ้นมาได้

หันมาพิจารณาในด้านความสูญเสียดูบ้าง เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า ความสูญเสียอันเกิดจากอาชญากรรมธรรมดาอาจนำมาเปรียบเทียบกับอาชญากรรมคอเช็ตขาวได้ เพราะนอกจากความสูญเสียในด้านตัวเงินซึ่งมีมูลค่ามหาศาลแล้ว ความสูญเสียประการอื่นที่ตามมา ได้แก่ ความสูญเสียจากการทำลายความไว้วางใจในทางธุรกิจ ศีลธรรมของสังคม และผลผลิตขององค์กรต่างๆ ตกต่ำ ภาพพจน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศถูกมองในแง่ลบ และยังกระทบต่อการลงทุนจากภายนอกประเทศ

ขอยืนยันซ้ำอีกครั้งว่า อาชญากรรมคอเช็ตขาวเป็นอาชญากรรมที่แท้จริง และมีความแตกต่างจากอาชญากรรมธรรมดาอย่างสิ้นเชิง แต่ปัญหาที่พบอยู่เสมอในการบังคับใช้กฎหมายต่อความผิดประเภทนี้ ก็คือการระวางโทษกับความผิด และความเสียหายไม่มีความสัมพันธ์กัน ได้มีแนวความคิดจาก Economic Crime Council ของประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการดำเนินคดีต่ออาชญากรคอเช็ตขาว โดยพิจารณาเป็น 4 ประเด็นคือ

ประเด็นแรก ควรจะต้องมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเสริมการทำงานของศาล ศาลมิใช่เป็นหน่วยงานเดียวที่จะวินิจฉัยชี้ขาดว่าพฤติกรรมใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนของอาชญากรรมคอเช็ตขาว ในคดีความผิดธรรมดา หรืออาชญากรรมธรรมดา ประวัติ ภูมิหลัง ปัญหาครอบครัว ตลอดจนอุปนิสัยในการกระทำ ความผิดมักจะถูกนำมาพิจารณาประกอบดุลพินิจของศาลในการลงโทษ แต่สำหรับอาชญากรคอเช็ตขาวแล้ว ลำพังหน่วยงานที่มีอำนาจสืบเสาะและสอดส่อง ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะทำการค้นหาข้อมูลของอาชญากรคอเช็ตขาวได้ ยิ่งไปกว่านั้นบ่อยครั้งพบว่ามูลเหตุจูงใจในการกระทำความผิดของอาชญากรคอเช็ตขาวมาจากความต้องการเงินที่มีมูลค่ามหาศาลหรือผลประโยชน์ทำนองเดียวกันเท่านั้น ประวัติภูมิหลัง ปัญหาครอบครัว สภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยสามารถพบได้เสมอในรายงานการสืบเสาะของเจ้าหน้าที่ แต่สำหรับอาชญากรคอ

เช็ดขาวแล้ว อาจจะไม่ได้อยู่เลยก็ได้ ดังนั้น หน่วยงานที่มาช่วยเสริมการทำงานของศาลนี้จะต้องมีประสิทธิภาพ ในการวินิจฉัยข้อมูลทางด้านธุรกิจ การทำนาย คาดการณ์ และวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายอย่าง สัมฤทธิ์ผล

ประเด็นที่สอง ในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้กล่าวมาแล้วว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้กระทำความผิดในคดีอาญาธรรมดา ปกติแล้วจะนำไปประกอบดุลพินิจในการลงโทษของศาล โดยมีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ คือ สำนักงานคุมประพฤติ โดยทำหน้าที่ในการสืบเสาะ ในทางตรงกันข้าม สำหรับอาชญากรรมคอเช็ดขาวแล้ว ข้อมูลประเภทนี้จะมาสู่ศาลน้อยที่สุด และไม่สามารถนำมาประกอบดุลพินิจในการลงโทษได้ด้วย ในขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งก็บิดเบือนไปจากความเป็นจริง หรืออาจจะไม่ปรากฏในที่ที่ไม่ควรปรากฏ เช่น คดีของผู้ถือหุ้น และคดีของผู้ละเมิดเครื่องหมายการค้า และคดีต่างๆ ในลักษณะเดียวกัน คดีเหล่านี้ควรจะได้รับการดำเนินคดีในศาลอาญา แต่กลับได้รับการฟ้องร้องยังศาลแพ่ง เพราะฝ่ายที่ต้องเสียหายนั้น ต้องการได้รับความคุ้มครองในส่วนของผลประโยชน์จากการเรียกค่าเสียหายมากกว่าที่จะคำนึงถึงผลของการลงโทษในทางอาญา ทำให้การดำเนินคดีอาญากับอาชญากรคอเช็ดขาวไม่ตรงกับโทษที่ควรได้รับ

ประเด็นที่สาม การให้ความสำคัญในตัวอาชญากรที่แตกต่างกัน เป็นสิ่งปกติธรรมดาที่บุคคลซึ่งอยู่ในชนชั้นสูงกว่าจะได้รับการยกย่องเชิดชูมากกว่าบุคคลที่อยู่ในชนชั้นที่ต่ำกว่าความรู้สึกเช่นนี้ยังคงเกิดขึ้นเช่นกันในการดำเนินคดีของหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม และมีผลกระทบต่อการดำเนินคดีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อมีการดำเนินคดีในศาล ถ้าจำเลยคนหนึ่งมีลักษณะเป็นอาชญากรคอเช็ดขาว ส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นอาชญากรธรรมดา เป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าความรู้สึกของคนกลางผู้ทำหน้าที่ตัดสินคดีจะเอนเอียง ให้ความสำคัญน่าเชื่อถือในคำให้การแตกต่างกัน ดังนั้น ถ้าเราจะปลูกฝังแนวความคิดต่อบรรดานักกฎหมายว่าสถานภาพของอาชญากรคอเช็ดขาวมิได้อยู่เหนืออาชญากรโดยทั่วไปแต่อย่างใด ชำร่วยในบางครั้งอาจจะมีความชั่วร้ายในเรื่องความจำเป็นที่จะต้องกระทำความผิดมากกว่ากัน ก็อาจขจัดปัญหานี้ออกไปได้

ประเด็นที่สี่ ในบางกรณี การสืบสวนอาชญากรรมธรรมดาอาจจะมีการพาดพิงไปถึงอาชญากรรมคอเช็ดขาวที่อยู่เบื้องหลังได้ ในกรณีเช่นนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้กระทำความผิดหลายคน แต่ละคนอาจกระทำความผิดแตกต่างกัน ต่อเมื่อมีการขยายผลการสืบสวน จึงได้มีการพาดพิงไปถึงอาชญากรคอเช็ดขาวที่มีการโยนโยนอยู่ ถ้าเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดา ส่วนใหญ่มักจะพบกับอุปสรรคที่จะดำเนินการต่อไป เช่น อุปสรรคในด้านพยานหลักฐาน อุปสรรคเกี่ยวกับอิทธิพลหรือผลประโยชน์ หรือขาดความชำนาญในการดำเนินการต่อไป และคดีก็มักจะสิ้นสุดลงที่อาชญากรรมธรรมดา ดังนั้นจึงได้มีเสียงเรียกร้องที่จะต้องสร้างสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีศักยภาพที่จะดำเนินคดีได้ทั้งอาชญากรรมธรรมดาและอาชญากรรมคอเช็ดขาว

จากการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมของอาชญากรคอเช็ดขาว ให้ผลสรุปได้ว่าอาชญากรรมประเภทนี้มีความแตกต่างจากอาชญากรรมของชนชั้นล่าง หรืออาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมของชนชั้นล่างมักจะถูกลงโทษอย่างเต็มรูปแบบ นั่นคือ ประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สิน ส่วนอาชญากรรมคอเช็ดขาวนั้น มักจะถูกฟ้องในทางแพ่งถูกคณะกรรมการบริหารสอบสวน ว่ากล่าวตักเตือน ออกคำสั่งให้หยุดดำเนินการ หรือบางครั้งถูกยึดใบอนุญาต มีแต่เฉพาะกรณีที่ร้ายแรงเท่านั้นที่จะถูกจำคุกหรือปรับ ความเหลื่อมล้ำของอาชญากรรมทั้งสองประเภท ผิดกับคำตอบแทนที่มีมูลค่ามหาศาล ทำให้อาชญากรประเภทนี้ไม่เคยริอ

ที่จะกระทำความผิดเมื่อมีโอกาสเอื้ออำนวย นอกจากนี้ยังพบว่า กฎหมายหลายฉบับที่ถูกร่างขึ้น โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ของสาธารณชนเป็นจุดมุ่งหมายกลับไม่สามารถออกมาเป็นกฎหมายใช้บังคับได้ เพราะขัดต่อผลประโยชน์ของอาชญากรรมคอเช็ตขาว ทำให้มองดูว่ากฎหมายใช้บังคับได้เฉพาะบุคคลบางประเภทเท่านั้น วุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งได้กล่าวว่า “กฎหมายเปรียบเสมือนใยแมงมุมที่สามารถจับได้เฉพาะแมลงวันหรือแมลงเล็กๆ เท่านั้น แต่สำหรับแมลงใหญ่ๆ แล้ว สามารถบินผ่านไปได้อย่างง่ายดาย”

ดังนั้นโดยสรุปทฤษฎีซึ่งกล่าวว่าพฤติกรรมที่ส่อไปในทางที่จะกระทำความผิดขึ้นอยู่กับความยากจนหรือไม่ก็ความวิปริตทางจิตใจ ไม่สามารถนำมาใช้กับอาชญากรรมคอเช็ตขาวได้ เพราะเหตุผลดังต่อไปนี้

1. เกิดจากการมองภาพด้วยความลำเอียง โดยมักจะมองข้ามเรื่องของพฤติกรรมภาพรวมของอาชญากรรมคอเช็ตขาว ผู้ที่ศึกษาทางอาชญาวิทยานั้นจำกัดอยู่กับข้อมูลของตนเองเท่านั้น เพราะเหตุผลของความสะดวกสบาย และไม่ยากใจไปกับหลักการหลายกรณีที่เกี่ยวข้องกับศาลอาญา เพราะหน่วยงานเหล่านี้จะดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับอาชญากรจากชนชั้นล่าง ดังนั้น ข้อมูลจึงมีความลำเอียงจากความเห็นเกี่ยวกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของอาชญากร และการวางหลักทั่วไปว่าอาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับความยากจนนั้นจึงไม่เป็นข้อมูลและข้อสรุปที่ถูกต้องนัก

2. การวางหลักทั่วไปว่าอาชญากรรมเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวพันกับความยากจนอย่างใกล้ชิดนั้น ไม่อาจที่จะนำมาใช้กับอาชญากรรมคอเช็ตขาวอย่างเห็นได้ชัด พวกอาชญากรประเภทนี้ไม่ใช่คนยากจน พวกเขาไม่ได้มีถิ่นฐานอยู่ในสลัม หรือมีครอบครัวที่แตกแยก ไม่ได้มีจิตใจอ่อนแอหรือวิปริตแต่อย่างใด แทบจะไม่มีปัญหาของการเป็นเด็กมีปัญหาในช่วงเริ่มต้นชีวิตของพวกเขา ไม่เคยต้องไปขึ้นศาลเด็ก หรือไปหาคลินิกแนะนำเด็กเลย ข้อความซึ่งมาจากการประชุมของผู้ศึกษาอาชญาวิทยานั้นก็ได้บอกว่า “อาชญากรรมในปัจจุบันเป็นปัญหาเรื่องในอดีตของเด็ก” ซึ่งเป็นคำกล่าวที่แทบจะไม่เป็นความจริงสำหรับอาชญากรรมคอเช็ตขาวความคิดที่กล่าวนี้จึงผิดพลาด แม้แต่เรื่องความยากจนหรือสถานภาพที่แตกต่างทางเศรษฐกิจก็ยังไม่ใช่ว่าเกี่ยวข้องกับมูลเหตุจูงใจอาชญากรรมคอเช็ตขาว

3. ตามทฤษฎีแบบเดิมนั้นมิได้อธิบายแม้แต่ลักษณะความเป็นอาชญากรรมของชนชั้นล่าง ปัจจัยทางสังคมวิทยาและปัจจัยทางจิตวิทยา ซึ่งได้มีการให้ความสำคัญนั้นเป็นสิ่งที่สามารถช่วยอธิบายให้ทราบเหตุแห่งอาชญากรรม แต่การอธิบายถึงปัจจัยเหล่านี้ตามทฤษฎีแบบเดิมนั้นยังมีอาจถือได้ว่าเชื่อมโยงไปถึงรูปแบบที่มีลักษณะทั่วไปซึ่งสามารถพบได้ทั้งในประเภทอาชญากรรมคอเช็ตขาวและอาชญากรรมของชนชั้นล่าง ดังนั้น ทฤษฎีดังกล่าวจึงมิได้อธิบายลักษณะความเป็นอาชญากรของแต่ละชนชั้น ทฤษฎีนั้นอาจจะอธิบายถึงวิธีการในการประกอบอาชญากรรมว่า เพราะเหตุใดอาชญากรชนชั้นล่างจึงใช้วิธีลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ แทนที่จะใช้วิธีการฉ้อโกงซึ่งสลับซับซ้อนมากกว่า เหมือนอย่างอาชญากรคอเช็ตขาวกระทำ

เมื่อมองเห็นถึงจุดอ่อนของทฤษฎีแบบเดิมแล้ว สมมติฐานจึงจำเป็นต้องมุ่งอธิบายถึงลักษณะความเป็นอาชญากรของทั้งพวกคอเช็ตขาวและพวกคอเช็ตน้ำเงิน ด้วยเหตุผลในแง่ของเศรษฐกิจ ความไม่ยุ่งยากและตรรกวิทยาแล้ว สมมติฐานควรจะต้องสามารถนำไปใช้ได้กับทั้งสองพวกนั้น ในที่นี้ สมมติฐานที่จะนำมาใช้ทดแทนหลักในทฤษฎีเดิมก็คือ ความเป็นอาชญากรของพวกคอเช็ตขาวเกิดขึ้นมาจากการเรียนรู้ เช่นเดียวกันกับความเป็นอาชญากรประเภทอื่นๆ กล่าวคือ มีการเรียนรู้ในการติดต่อกันในสังคมทั้งในทางตรงและใน

ทางอ้อมกับบรรดาผู้ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นอาชญากรแล้ว และบรรดาผู้ซึ่งได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม อาชญากรดังกล่าวก็จะถูกแยกไว้ต่างหากจากพฤติกรรมซึ่งปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบุคคลหนึ่งจะต้องกลายมาเป็นอาชญากรหรือไม่นั้น ตัดสินได้จากการพิจารณาอย่างกว้างๆ เปรียบเทียบถึงการเข้าไปติดต่อกับหรือรับเอา รูปแบบของพฤติกรรมสองอย่างนั้นว่ามีความสม่ำเสมอและความใกล้ชิดสนิทสนมในระดับใด สิ่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “กระบวนการคบหาสมาคม” ซึ่งเป็นการอธิบายได้ทั้งพวกอาชญากรคอเชิดขาวและความเป็นอาชญากรของพวกชนชั้นล่าง ในบรรดาบุคคลต่างๆ ที่กลับกลายมาเป็นพวกอาชญากรคอเชิดขาวนั้น ต่างก็เริ่มชีวิตการทำงานด้วยอุปนิสัยที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดี และก้อยู่ในบ้านที่มีความสุข เป็นบุคคลผู้สำเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาพร้อมด้วยอุดมการณ์บางอย่าง และเมื่อเขาก้าวเข้าสู่การประกอบธุรกิจโดยเฉพาะในวงการที่อาชญากรรมมีลักษณะเป็นวิถีปฏิบัติของผู้ร่วมวงการจำเป็นอยู่เองที่เขาจะต้องถูกดูดกลืนเข้าไปสู่ระบบแห่งพฤติกรรมนั้นเช่นเดียวกันกับการเข้าไปสู่วิถีปฏิบัติอื่นๆ พวกอาชญากรที่มาจากชนชั้นล่างโดยทั่วไปเริ่มต้นจากครอบครัวและแวดล้อมด้วยเพื่อนบ้านที่ไม่สู้ดี ได้พบปะกับการกระทำความผิดของเด็กอื่นจากผู้ซึ่งพวกเขาได้รับทัศนคติและแนวทางการคิด และรับเอาวิธีการในการประกอบอาชญากรรมโดยผ่านทาง การคบหาสมาคมกับเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดมาก่อน และโดยการแยกกลุ่มออกจากประชาชนผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ความสำคัญของกระบวนการนี้ ก็คือ มีความเหมือนกันทั้งอาชญากรที่มาจากชนชั้นล่างและพวกคอเชิดขาว คำอธิบายดังกล่าวมิใช่เป็นกระบวนการที่สมบูรณ์แบบอย่างหนึ่งที่นักคิดค้นทั้งหลายชอบกระทำกัน บางทีอาจจะพบการเรียนรู้พฤติกรรมอย่างที่ว่าในหมู่อาชญากรคอเชิดขาวมากกว่าในหมู่อาชญากรที่มาจากชนชั้นล่าง อัจฉริยะ ผู้สร้างสรรค์ในหมู่อาชญากรที่มาจากชนชั้นล่างโดยทั่วไปจึงได้แก่ อาชญากรมืออาชีพ ส่วนอัจฉริยะผู้สร้างสรรค์ในหมู่อาชญากรคอเชิดขาว ก็คือ บรรดาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายทุจริตนั่นเอง

กระบวนการซึ่งเป็นปัจจัยลำดับต่อมา คือ การเสียดสีเบียดเบียนของสังคมในชุมชน การคบหาสมาคมนำไปสู่อาชญากรรมก็เพราะเหตุว่า ชุมชนไม่ได้รักษาระเบียบของสังคมอย่างมั่นคงเพื่อต่อต้านพฤติกรรมเช่นนั้น กฎหมายเป็นสิ่งที่มิพลงผลักดันพฤติกรรมในทิศทางหนึ่งในขณะที่พลงขับเคลื่อนอื่นๆ ก็จะผลักดันในทิศทางที่ตรงกันข้าม ในวงการธุรกิจนั้นกฎหรือกติกาในการดำเนินธุรกิจมีความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์หรือหลักการในทางกฎหมาย นักธุรกิจผู้ซึ่งประสงค์จะดำรงตนเป็นผู้เคารพกฎหมายก็ต้องถูกผลักดันโดยคู่ต่อสู้ในวงการธุรกิจให้ต้องใช้วิธีการทำนองเดียวกัน เรื่องนี้เห็นได้จากการปฏิเสธที่จะให้มีการหยุดการให้สินบนในทางการพาณิชย์ แม้ว่าจะมีความพยายามอย่างมากมายขององค์การธุรกิจต่างๆ ในอันที่จะกำจัดการกระทำดังกล่าว กลุ่มบุคคลกับเอกชนต่างมีลักษณะเฉพาะ ทั้งสองพวกนี้ต่างมุ่งหวังผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นพิเศษหรือผลประโยชน์ของเอกชนเองมากกว่าผลประโยชน์โดยรวม ดังนั้น จึงเป็นไปได้สำหรับชุมชนที่จะสร้างสรรค์ความมั่นคงซึ่งเป็นทิศทางที่ตรงกันข้ามกับอาชญากรรม คณะกรรมการที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งประกอบด้วยผู้มีตำแหน่งหน้าที่ในบ้านเมืองต่างก็พยายามลงมือเล่นงานกับการตัดช่องย่องเบา การชิงทรัพย์ และการฉ้อโกงเล็กๆ น้อยๆ โดยที่ละเลยด้วยการมองข้ามอาชญากรรมซึ่งมีอยู่แล้ว ในบรรดาสมาชิกของพวกเขาสอง พลังอำนาจซึ่งมีผลผลักดันให้ดำเนินการกับพวกอาชญากรที่มาจากชนชั้นล่างก็เป็นลักษณะของความขัดแย้งดังกล่าวเช่นเดียวกัน ความเสียดสีเบียดเบียนของสังคมมีผลกระทบต่อนชนชั้นทั้งสองในลักษณะเดียวกัน

การบรรยายลักษณะของอาชญากรรมคอเสื้อขาวในเนื้อหาที่กล่าวมาโดยตลอดนั้นยึดถือทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาชญากร ซึ่งอาจพอจะชี้ให้เห็นสาระสำคัญของข้อวินิจฉัยได้ ดังต่อไปนี้ คือ

1. อาชญากรรมคอเสื้อขาวเป็นอาชญากรรมที่แท้จริงปะปนอยู่ในคดีความผิดทั้งหลายที่มักมีการละเมิดกฎหมายอาญา
2. การประกอบอาชญากรรมคอเสื้อขาวแตกต่างจากอาชญากรรมของพวกชนชั้นล่างในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งมักจะแยกต่างหากในทางดำเนินการระหว่างอาชญากรรมคอเสื้อขาวและอาชญากรรมประเภทอื่นๆ
3. ทฤษฎีต่างๆ ของนักอาชญาวิทยาที่กล่าวว่า อาชญากรรมมีสาเหตุมาจากความยากจน หรือปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมวิทยา ซึ่งเกี่ยวข้องกับความยากจนนั้นไม่อาจใช้เพื่ออธิบายถึงสาเหตุของอาชญากรรมคอเสื้อขาวได้ดีพอ ด้วยเหตุผลคือ **ประการแรก** ทฤษฎีเหล่านั้นมาจากการใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งมีอคติแฝงอยู่กับความยึดถือในสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม **ประการต่อมา** ทฤษฎีเหล่านั้นไม่อาจอธิบายถึงความเป็นอาชญากรแม้แต่ของพวกชนชั้นล่าง เพราะเหตุว่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาไม่ได้มีส่วนสัมพันธ์กับลักษณะกระบวนการทั่วไปของการเป็นอาชญากร และ **ประการสุดท้าย** ทฤษฎีเหล่านี้ไม่อาจนำมาใช้ได้กับอาชญากรคอเสื้อขาวได้
4. ทฤษฎีในเรื่องพฤติกรรมของอาชญากรที่สามารถอธิบายได้ทั้งความเป็นอาชญากรของพวกคอเสื้อขาวและพวกคอเสื้อน้ำเงินเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องใช้ในการศึกษา เพื่อใช้ในการอธิบายเหตุผล
5. สมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของการเป็นอาชญากร ก็คือ การคบหาสมาคม หรือความแตกต่างในการคบหาสมาคม และความเสียเปรียบของสังคมที่ตนเองอาศัยอยู่

ลักษณะและการจำแนกประเภทของอาชญากรรมในสังคม

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาถึงสาเหตุและวิธีการป้องกันอาชญากรรม ได้มีการจำแนกประเภทอาชญากรรมตามแนวทางกฎหมาย ตามสภาพบุคคล และตามลักษณะอาชญากรรม การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามแนวทางกฎหมาย คือการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการศึกษา และจำแนกอาชญากรรมโดยถือเอาลักษณะโทษ ตามระดับความรุนแรงของการกระทำ เช่น เจตนา ประมาท ซึ่งจะได้รับโทษที่ต่างกัน หรือพิจารณาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งหากเป็นความเสียหายที่สามารถมองเห็นได้หรือสามารถประเมินความเสียหายได้ ก็จะได้รับโทษตามความเสียหายที่เกิดขึ้น แต่ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้นั้น อาจจำเป็นต้องใช้ความรู้สึกในการประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น ความตาย บาดเจ็บ หรือเป็นอันตรายสาหัส แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนั้น อาจให้ความรู้สึกที่ไม่รุนแรงเหมือนอาชญากรรมธรรมดา เพราะไม่มีภาพที่น่าสะพรึงกลัวเช่นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ และอาจไม่ปรากฏตัวผู้เสียหายที่ชัดเจน แต่หากมองภาพความเสียหายในมุมกว้างแล้ว อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกลับก่อความสูญเสียและเสียหายได้อย่างมากมายมหาศาล และมีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม

การจัดประเภทอาชญากรรมตามสภาพบุคคล โดยมองว่า ลักษณะของอาชญากรรมเป็นมาแต่กำเนิด อาชญากรจะมีลักษณะที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป อาชญากรมักจะมีคุณสมบัติเกิดขึ้นกับร่างกาย

โดยเฉพาะบริเวณกะโหลกศีรษะ หรือมีความบกพร่องทางร่างกาย เช่น หูหนวก ตาบอด กายพิการ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์ให้บุคคลเป็นอาชญากรทั้งสิ้น และนำมาจัดประเภทอาชญากร เช่น อาชญากรจิตผิดปกติ อาชญากรที่กระทำผิดเป็นครั้งคราวหรืออาชญากรโดยอารมณ์ แต่สำหรับอาชญากรทางเศรษฐกิจ แทบไม่ปรากฏความผิดปกติทางร่างกาย หรือจิตใจเช่นอาชญากรธรรมดา แต่กลับมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มีความรู้ความสามารถในระดับที่สูงกว่าบุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งประวัติ ภูมิหลังก็มาจากครอบครัวที่ดี มีการศึกษา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ไม่ได้รับการอบรมขัดเกลาเท่าที่ควร จึงมักมีปัญหาในการเข้าสังคม แต่อาชญากรทางเศรษฐกิจกลับนิยมชมชอบในการพบปะผู้คน เพราะเป็นหนทางที่จะแทรกซึมเข้าไปประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจในหมู่ผู้มีฐานะได้ง่ายขึ้น

การจำแนกประเภทอาชญากรรมตามลักษณะอาชีพของอาชญากร โดยจำแนกตามลักษณะพฤติกรรมของอาชญากรผู้กระทำผิด พิจารณาความต่อเนื่องของพฤติกรรมทางอาชญากรรม โดยเริ่มจากลักษณะที่ไม่ใช่เป็นการดำเนินอาชีพทางอาชญากรรม ไปจนถึงมีการดำเนินอาชีพอาชญากรรม ซึ่งระบบพฤติกรรมทางอาชญากรรม ที่นำมากำหนดประเภทอาชญากร แบ่งออกได้ดังนี้

1. อาชญากรรมเป็นครั้งคราว (Occasional Crime) ได้แก่ อาชญากรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาจะฝ่าฝืนระเบียบสังคมแต่อย่างใด แต่อาจเป็นเพราะความประมาท ขาดความระมัดระวัง อาชญากรประเภทนี้ คือผู้ที่ทำผิดเป็นครั้งคราว ปกติจะเป็นผู้เคารพกฎหมาย ผู้กระทำความผิดจะรู้สึกสำนึกว่าตนได้ประกอบอาชญากรรม เช่น การขับรถชนคน หรือการกระทำเพื่อป้องกันตัวเกินสมควรแก่เหตุ

2. อาชญากรรมติดนิสัย (Habitual Crime) โดยทั่วไปจะไม่พบความผิดปกติทางร่างกาย แต่มักเกิดจากบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับมาตรฐานสังคมได้ เมื่อถูกบีบบังคับกดดันจากสังคมมากขึ้น ก็จะก่ออาชญากรรมขึ้น แม้ถูกต้องโทษ ก็จะกลับมาทำผิดซ้ำอีกหลังจากพ้นโทษ โดยไม่เกิดความกลัว มีการประกอบอาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำอีก ถือเป็นอาชญากรรมที่กระทำผิดติดเป็นนิสัย

3. อาชญากรรมธรรมดา (Street Crime) หรืออาชญากรรมพื้นฐาน เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ และปล้นทรัพย์ ซึ่งเป็นอาชญากรรมที่มีในทุกสังคมมาตั้งแต่โบราณกาล

4. อาชญากรรมอุกฉกรรจ์ (Violent Crime) ได้แก่ การกระทำความผิดที่มุ่งใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน เช่น การกระทำความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา การข่มขืน การทำร้ายร่างกาย

5. อาชญากรรมที่ทำโดยมีอาชีพ (Professional Crime) ได้แก่ อาชญากรรมที่ทำโดยคนที่ได้รับการฝึกปรี้อแบบวิชาชีพโดยเฉพาะ เช่น นักเจาะเซฟ เปิดตัวนิรภัย นักล้วงกระเป๋า มือปิ่นรับจ้าง นักพนันอาชีพ เป็นต้น มีการดำเนินชีวิตด้วยการประกอบอาชญากรรมเป็นอาชีพ หรืออาจได้รับการจ้างงานให้ประกอบอาชญากรรมในบางครั้ง เพื่อหารายได้ มักแฝงตัวอยู่ในสังคมเมืองที่มีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบาย และหาโอกาสประกอบอาชญากรรมได้ง่าย มีการใช้เทคนิค และความชำนาญในวิธีการเพื่อประกอบอาชญากรรมอาชญากรรมประเภทนี้ ไม่นิยมปฏิบัติการด้วยความรุนแรง หรือใช้กำลังประทุษร้าย แต่จะมุ่งที่เงินและความตื่นตันทนงอภัยมากกว่า สังคมจึงไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบมากนัก กฎหมายจึงกำหนดโทษขึ้นกลางแก่ผู้กระทำผิดประเภทนี้

6. อาชญากรรมทางการเมือง (Political Crime) ได้แก่ การกระทำความผิดโดยมีการบริหารงานของกลุ่มอาชญากรรม มีการวางแผนเตรียมพร้อมเมื่อถูกจับกุม รวมทั้งแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงาน อาชญากรประเภทนี้ได้รับอิทธิพลทางการเงิน โดยการช่วยค่าใช้จ่าย จัดหาคนมาลงคะแนน เพื่อผลประโยชน์ตอบแทนกัน หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอภิสิทธิ์บางอย่าง การกระทำความผิดประเภทนี้ ได้แก่ การกบฏ การกระทำที่เป็นความผิดต่อความมั่นคงของประเทศ การบ่อนทำลาย เป็นต้น และในวงการเมืองเอง ก็มีการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจปะปนอยู่มาก โดยบุคคลเหล่านี้มักจะดำรงอยู่ 2 ฐานะ คือ ฐานะที่ได้รับเลือกการจากความไว้วางใจของราษฎร และอีกฐานะหนึ่ง คือ ฐานะของโจรใล้สุท

7. อาชญากรรมคอเช็ตขาว (White Collar Crime) ได้แก่ การทุจริต ฉ้อราษฎ์บังหลวงโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ การค้าของหนีภาษี โกงภาษีรัฐ อาชญากรประเภทนี้ มักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง มีหน้ามีตา มีฐานะในสังคม เช่น พวกข้าราชการ นักธุรกิจ พ่อค้า เป็นต้น และได้อาศัยอิทธิพลของตนที่มีอยู่ในกิจการต่างๆ แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบ ถือเป็นการกระทำความผิดต่อความไว้วางใจ เช่น การหลอกลวง แจ้งความเท็จปกปิดความจริง

8. อาชญากรรมทำเป็นองค์กร (Organized Crime) โดยคณะบุคคลรวมตัวกันเข้าเป็นองค์กรจะมีการดำเนินการอย่างมีแบบแผน มีการแบ่งหน้าที่ มีหัวหน้าและการดำเนินงานเป็นขั้นตอน โดยประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้เงินมาจากการทุจริตทุกอย่างแม้กระทั่งการใช้วิธีการโหดเหี้ยมทารุณ พยายามหลบหลีกเงื้อมมือกฎหมาย งานทุจริตที่กระทำมีหลายด้าน เช่น การค้าสิ่งเสพติดให้โทษ บ่อนพนัน ซ่องโสเภณี ต้มกลั่นสุราเถื่อน การลักลอบขนของหนีภาษี การฉ้อโกงระดับชาติและระหว่างชาติ และการชู้กรรโชกทรัพย์ โดยอ้างการคุ้มครอง อาชญากรรมประเภทนี้เป็นอาชญากรรมประเภทร้ายแรง และสังคมมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อพฤติกรรมดังกล่าว แต่กฎหมายเอื้อไม่ถึง ไม่สามารถกวาดล้างอาชญากรเหล่านี้ให้หมดไปจากสังคมได้ เนื่องจากมีอิทธิพลทางการเงิน นอกจากนี้ ยังมีอิทธิพลทางการเมืองคอยให้การสนับสนุนอาชญากรกลุ่มนี้อยู่ ทำให้สามารถจับจ่ายใช้สอยจัดหาเครื่องมือทันสมัย รวมทั้งการจ่ายเงินซื้อตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อช่วยในการประกอบอาชญากรรม

จากการแบ่งแยกประเภทอาชญากรรมตามระบบพฤติกรรมทางอาชญากรรมดังกล่าว เราสามารถแบ่งอาชญากรรมได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ตามประเภทของผู้กระทำความผิด ซึ่งแบ่งเป็น

1. อาชญากรรมที่ประกอบโดยชนชั้นล่างของสังคมหรือชนชั้นกรรมกร ที่เรียกว่า Blue Collar Crime ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยตรง เช่น ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หรือฉ้อโกง เป็นต้น ซึ่งเป็นอาชญากรรมธรรมดา ที่สร้างความเสียหายเฉพาะบุคคล

2. อาชญากรรมที่ประกอบโดยชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูง ที่เรียกว่า White Collar Crime เช่น พวกนักธุรกิจ พ่อค้า ข้าราชการ นักการเมือง ตลอดจนผู้มีอิทธิพลอื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจที่สร้างความสูญเสียและความเสียหายมากกว่า และมีผลกระทบในวงกว้างกว่าอาชญากรรมธรรมดาที่ประกอบโดยชนชั้นต่ำ และเป็นแหล่งเงินทุนให้การสนับสนุนอาชญากรรมประเภทอื่นๆ แต่สังคมกลับมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อพฤติกรรมอาชญากรรมธรรมดามากกว่าอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

7.3 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีลักษณะภายนอกโดยรวมเหมือนบุคลลธรรมทั่วไป แต่การจะอธิบายว่าทำไมบางคนจึงก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่ก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คงต้องย้อนกลับไปสู่สาเหตุหรือต้นตอของการกระทำผิดทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มจากการค้นหาถึงปัจจัยที่นำไปสู่การก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจขึ้นมาให้ได้เสียก่อน

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ มีแรงจูงใจอย่างแรงที่จะทำให้เงินให้ได้มากๆ ตามแนวคิดทางจิตวิทยาซึ่งมองว่ากิเลสตัณหาในตัณมนุษย์ เป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้มนุษย์เกิดความโลภไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอ ทำให้มนุษย์มองการณ์ไกลคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมแล้ว ประกอบกับมีปัจจัยหลายประการที่เอื้อต่อการกระทำความผิด ทำให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ก็คือ

1. โอกาสในการกระทำความผิด

องค์กรหรือหน่วยงานเป็นบ่อเกิดอาชญากรรม ยิ่งบุคคลมีตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบต่อหน่วยงานสูงมากเท่าใด ยิ่งมีโอกาสก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจสูงมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อแลกกับความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ตลอดจนความมั่นคงและชื่อเสียงของตน ทำให้บุคคลระดับผู้บริหารของบริษัทไม่รีรอที่จะทำผิดกฎหมาย โดยที่หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมกิจกรรมทางธุรกิจมีบุคลากรไม่เพียงพอที่จะควบคุมสอดส่องได้อย่างทั่วถึงและเป็นการยากที่จะพิสูจน์ว่ามีการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจขึ้น ประกอบกับระบบงานยุติธรรมทางอาญาหย่อนประสิทธิภาพจึงเปิดโอกาสให้มีการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

2. การตัดสินใจในการที่จะเข้ากระทำความผิด

การแสวงหากำไรคือวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจ แต่เนื่องจากหน่วยงานต้องดำเนินธุรกิจภายในสถานะแวดล้อมที่ไม่แน่นอนหลายประการ อันอาจทำให้กิจการของตนต้องขาดทุนหรือประสบความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของตนอยู่รอด จึงทำให้บริษัท ห้างร้านใช้วิธีการต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง เช่น หลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายเสียภาษี และทำผิดกฎหมายโดยตรง

3. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการกระทำความผิด

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักจะเป็นผู้มีความรู้พิเศษ ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะเรื่องที่ตนจะเข้าดำเนินการเป็นอย่างดี คนที่จะโกงธนาคารต้องรู้ระบบของธนาคารเป็นอย่างดี ถ้าจะฉ้อโกงด้วยวิธีการส่งสินค้าก็ต้องเข้าใจทั้งระบบธนาคาร ระบบการขนส่ง ซึ่งสลับซับซ้อนและหาจุดอ่อน เพื่อทำลายจุดแข็งของทั้งระบบธนาคาร และระบบการขนส่งให้ได้เสียก่อน การฉ้อโกงถึงจะสำเร็จได้ จึงเป็นเรื่องที่คนธรรมดาซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการนั้น ยากที่จะเข้าใจและดำเนินการได้

4. ระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจและปัญหาทางเศรษฐกิจมีส่วนอย่างมากในการกำหนดทิศทางและความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และระบบเศรษฐกิจที่เหมาะสมจะช่วยให้ปัญหา

อาชญากรรมประเภทนี้เกิดขึ้นได้ในอัตราที่น่าพอใจ ตลอดจนขอบเขตและการควบคุมก็ยังเกี่ยวเนื่องอยู่กับระบบโครงสร้างเศรษฐกิจ ภาษีการเงิน และการคลัง

ก. ระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาด

ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีกับแบบผูกขาดจะมีสถิติจำนวนคดีและความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน ในระบบเศรษฐกิจแบบผูกขาด จะมีหน่วยงานที่ใช้เป็นช่องทางในการกระทำความผิด เช่น องค์กร ห้างร้าน บริษัทนิติบุคคลต่างๆ อยู่ในจำนวนจำกัด ความเชี่ยวชาญและระดับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีตกอยู่กับบุคคลเพียงบางกลุ่ม สำหรับทุนทรัพย์ที่หมุนเวียนในวงจรธุรกิจและองค์กรของรัฐมีอยู่น้อยกว่า เมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจแบบเสรี

ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคล ทุน และความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนเทคโนโลยีที่จะกลักรวบรวมไปใช้กระทำความผิดในทางเศรษฐกิจนั้น ระบบเศรษฐกิจแบบปิด จะมีกลไกควบคุมระบบธุรกิจการค้าอย่างใกล้ชิด ความมั่งคั่งที่ผลิตได้จากระบบเศรษฐกิจแบบปิด จึงมีน้อยกว่า ทุนส่วนใหญ่รัฐเป็นผู้ถือครอง จำนวนทุนทรัพย์หมุนเวียนที่จะเป็นสิ่งที่จูงใจให้กระทำความผิด โอกาสที่จะเบียดเบียนกันด้วยกำลังทุนทรัพย์เป็นไปได้ยาก นอกจากคนของรัฐแล้ว บุคคลธรรมดาแทบจะไม่สามารถประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้เลย ปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจึงไม่รุนแรงเท่ากับประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด หรือมีการค้าอย่างเสรี ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีของระบบเศรษฐกิจแบบปิด

ข. ระบบเศรษฐกิจแบบเสรี

ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรี มีภาพของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงกว่าเพราะการเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเปิด เอกชนและรัฐสามารถดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างเต็มที่ในเกือบทุกส่วนของสังคม โดยจะเน้นการผลิตเป็นหลัก ฉะนั้น ผลผลิตที่จะได้จากเศรษฐกิจแบบเปิดจะมั่งคั่งกว่ามาก เป็นแรงจูงใจให้มีการกระทำความผิดได้สูงกว่า

ในประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีคล้ายคลึงกัน สภาพของปัญหาจะคล้ายคลึงกันแต่ถ้าจะมีระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจแตกต่างกันแล้ว สถานการณ์ของปัญหาอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ย่อมจะแตกต่างกันออกไป ประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจไม่มั่นคงจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในช่วงที่เศรษฐกิจฝืดเคืองหรือดีขึ้นอย่างรวดเร็ว จะยังมีสถิติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสูงมาก ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่ขาดเสถียรภาพนั้น แต่การผลิตเป็นที่ตั้ง และถือเอาการแข่งขันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว โอกาสที่ผู้ถือครองปัจจัยการผลิตจะเบียดบังคนอื่นด้วยกำลังทุนทรัพย์นั้น จะเป็นสิ่งที่กระทำไม่ได้ไม่ยากนัก หากปล่อยให้ปราศจากการกำกับดูแล เศรษฐกิจและธุรกิจโดยรัฐบาลอย่างจริงจัง ผลเสียที่เกิดขึ้นจากระบบเศรษฐกิจแบบเสรีแต่ไม่มั่นคงนี้จะยิ่งยากที่จะแก้ไข

พอสรุปได้ว่า ระบบเศรษฐกิจที่เปิดอย่างมีเสถียรภาพเป็นระบบที่เหมาะสม แต่คงมีเงื่อนไขต่อไปว่า ต้องเป็นระบบมีช่องทางหรือเปิดโอกาสให้เอกชนได้ลงทุนไม่เข้มงวดจนเกินไป เพราะระบบเศรษฐกิจแบบเสรีที่เน้นการแข่งขันนั้น เป็นเรื่องของการใช้โอกาสเสี่ยง ถ้าโอกาสเสี่ยงไม่มีเศรษฐกิจก็จะไม่เติบโตแบบเสรี แต่จะเติบโตแบบผูกขาด การเปิดโอกาสให้มีช่องโอกาสไว้นี้ ไม่ได้หมายถึงการเปิดช่องทางไว้ให้กระทำความผิด แต่เป็นการปูแนวทางและบรรยากาศให้คนได้คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้นตามวิถีทางของการเติบโตทางการค้าและ

ธุรกิจเช่นระบบชำระเงินด้วยเช็ค บัตรเครดิต ตลาดหลักทรัพย์ การประกัน การจัดสรร และระบบการเช่าซื้อ
ตลอดจนธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เป็นต้น

บทที่ 8

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ/ประเภทคดีอาชญากรรม

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

8.1 เพื่อศึกษาถึงประเภทคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อโกงประชาชน และการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

8.2 เพื่อศึกษาถึงปัญหาอาชญากรรมบัตรเครดิต และอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน

8.3 เพื่อศึกษาถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย

8.1 ประเภทคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการฉ้อโกงประชาชน และการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน

1. การปั่นหุ้น

ในปัจจุบันนี้ ประชาชนมีความสนใจในการเล่นหุ้นหรือซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ลักษณะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีการเผยแพร่ทั้งทางหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ เนื่องจากสื่อมวลชนเห็นว่าประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษจึงได้มีการทำข่าวอย่างกว้างขวาง

บุคคลผู้ที่ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ก็เพื่อรับประโยชน์หรือผลกำไรจากราคาหุ้นที่ตนซื้อไว้ เมื่อหุ้นมีราคาสูง ก็จะขายให้แก่ผู้ซื้อไป หากหุ้นนั้นมีราคาสูงเพิ่มขึ้นมาก ผู้ขายก็จะได้กำไรมาก ถ้าได้ลงทุนไว้มากกำไรนั้นก็จะได้มาอย่างมหาศาล

การที่จะได้กำไรหรือราคาสูงเช่นนั้น ก็จะต้องมีการกระทำให้ประชาชนซื้อขายหุ้นตัวนั้นมากขึ้น โดยทำให้หุ้นนั้นมีราคาเคลื่อนไหวที่ผิดปกติและราคาซื้อขายจะต้องสูงขึ้นอย่างน่าสนใจจึงเกิดภาษาหรือศัพท์เฉพาะที่ใช้เรียกกันในตลาดหลักทรัพย์ว่า “ปั่นหุ้น”

คำว่า “ปั่นหุ้น” จะเป็นภาษาไทยที่ใช้ในการเล่นหุ้นหรือในตลาดหลักทรัพย์ที่ทำให้ความเข้าใจง่ายที่สุดและเป็นภาษาไทยที่ใช้เรียกอย่างเหมาะสม มีการใช้ภาษานี้ในทางสื่อมวลชนจนเป็นที่เข้าใจของประชาชนทั่วไป และเมื่อเอ่ยถึงคำว่า “ปั่นหุ้น” ทุกคนมีความเข้าใจต่อไปอีกว่า ต้องมีการโกงกันจากการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกัน

ในภาษากฎหมายนั้น มิได้ใช้คำว่า “ปั่นหุ้น” โดยใช้ถ้อยคำอื่นว่า “การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ยาวกว่าภาษาที่ชาวบ้านเรียกขานกัน อันเป็นภาษาที่ชาวบ้านฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจ แต่นักกฎหมายพอจะเข้าใจ และหากเป็นความผิดแล้ว ภาษากฎหมายจะเรียกว่า “การป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ชาวออกไปอีก หากเป็นภาษาชาวบ้านหรือสื่อมวลชนจะเรียกว่า “ความผิดในการปั่นหุ้น” ก็จะเข้าใจง่ายขึ้น

การปั่นหุ้นนี้ ภาษาอังกฤษเรียกว่า share manipulation ซึ่งจะมีกลยุทธ์ที่นักเล่นหุ้นจะต้องเผชิญกับการเล่นหุ้นแบบร้ายๆ ของนักปั่นหุ้น เพราะพวกปั่นหุ้นนี้จะมีวิธีเล่นหุ้นแบบแปลกๆ ที่นักเล่นหุ้นต้องหลงกลเข้าไปเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว ทั้งจะใช้วิธีการปั่นหุ้นในเวลาที่เหมาะสมกับที่ประชาชนกำลังตื่นตัว

ลักษณะของการปั่นหุ้นนี้ มีมานานทั่วโลกที่มีตลาดหลักทรัพย์ เพราะเป็นสิ่งที่คู่เคียงกับตลาดหลักทรัพย์มาตลอด ในประเทศที่มีการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ก็จะออกกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาควบคุมและจับผิดแก่นักปั่นหุ้นที่ทำผิดกฎหมายเหล่านั้น แต่เทคนิคและวิธีการของเหล่านักปั่นหุ้นสูงมากทั้งสามารถทำได้แนบเนียนจนหาหลักฐานเอาผิดไม่ได้เพราะลักษณะของการเล่นหุ้นนั้นกว้างขวางและจับผิดได้ยากต้องมีการเฝ้าติดตามพฤติการณ์จึงจะได้หลักฐานมั่นคงเพียงพอ

ความผิดในการปั่นหุ้นนี้ ความจริงถือว่าเป็นความผิดทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงต่อความเป็นอยู่และกระทบกระเทือนถึงประชาชนส่วนมากโดยไม่รู้ตัว แต่มักจะเป็นความผิดที่กลับเห็นว่าเล็กน้อย ปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจมีความสำคัญมากกว่าการลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ เพราะทรัพย์ที่ได้ไปในลักษณะของการลักทรัพย์ และปล้นทรัพย์เป็นเพียงเล็กน้อยและกระทบกระเทือนแต่เพียงผู้ได้รับความเสียหายเท่านั้น ส่วนความผิดปั่นหุ้นนั้นต้องกระทบกระเทือนถึงเศรษฐกิจของประเทศและต่อประชาชนจำนวนมากมายที่หลงกลเข้าไป แต่โทษกลับน้อยเมื่อเทียบกับปล้นทรัพย์ ความจริงต้องกำหนดโทษให้สูงขึ้นเพราะหลักฐานก็หายาก และยังกระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกด้วย การกำหนดโทษเพียงเล็กน้อย ไม่คุ้มกับการทำงานของรัฐในการลงทุนค้นหาพยานหลักฐานและติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการปั่นหุ้นนี้

ลักษณะความผิดการปั่นหุ้น

การปั่นหุ้นหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม (manipulation) จะมีบัญญัติเป็นความผิดทางอาญาไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตั้งแต่มาตรา 238 ถึงมาตรา 244 และกำหนดโทษไว้ในมาตรา 296 โดยทุกความผิดจะมีโทษเป็นอย่างเดียวกัน วิธีการปั่นหุ้นตามกฎหมายไทย พอจะแยกได้ 4 วิธีด้วยกัน คือ

1. การปั่นหุ้นโดยวิธีการบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ
2. การปั่นหุ้นโดยวิธีการปล่อยข่าวลือ (disseminate news)
3. การปั่นหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน (inside trading)
4. การปั่นหุ้นโดยวิธีการอำพราง (concealment to mislead)

1. การปั่นหุ้นโดยวิธีการบอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ

ในข้อนี้ตามความในมาตรา 238 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของ บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์ บอกกล่าวข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความใดโดยเจตนาให้ผู้อื่นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน หรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์”

ความในมาตรานี้กฎหมายเอาผิดแก่บริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินการของ บริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์

เรียกว่าง่าย ๆ ว่ากฎหมายเอาผิดแก่โบรกเกอร์ (broker) คือ คนกลางที่ทำการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นั่นเอง เพราะประชาชนจะซื้อขายกันเองในตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ ต้องผ่านคนกลาง คือ บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นโบรกเกอร์นั่นเอง

บริษัทหลักทรัพย์ตามคำจำกัดความในมาตรา 4 แห่งกฎหมายดังกล่าวหมายความว่า “บริษัทหรือสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัตินี้”

ดังนั้น บริษัทหรือสถาบันการเงินใดที่ประกอบธุรกิจทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ย่อมเป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามความหมายในทันที่สี่

บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบอกกล่าวถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานหรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเท็จ โดยเจตนาให้ผู้อื่นคือ ผู้ที่ทำการซื้อขายหุ้นนั้นสำคัญผิดในข้อเท็จจริงไม่ได้ หากบอกกล่าวเท็จเช่นนั้นจะมีความผิด แต่การบอกกล่าวเท็จนี้ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวแก่ผู้ที่เล่นหุ้น จะบอกกล่าวแก่ประชาชนผู้อื่นใดก็ได้ กฎหมายเปิดช่องให้วินิจฉัยตรงนี้ได้กว้างมาก

ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จะบอกกล่าวข้อความเท็จของบริษัทเกี่ยวกับหุ้นอย่างใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น เพราะจะเป็นการชักจูงใจให้มีผู้ซื้อหุ้นมากขึ้น หรืออาจจะมิให้ผู้ซื้อหุ้นลดลงเพราะราคาต่ำก็ได้ ทำให้ผู้เล่นหุ้นหลงผิดได้ด้วยหากไม่เชื่อโบรกเกอร์แล้วจะเชื่อใคร

บริษัทหลักทรัพย์จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ เพราะกฎหมายไม่ประสงค์ให้มีการหลอกลวงกันในการเล่นหุ้น ด้วยเหตุนี้หากการบอกกล่าวเท็จนั้นมีลักษณะเป็นการหลอกลวงจนได้เงินไปเพราะการซื้อหุ้น อาจจะมีผลฐานฉ้อโกงด้วย

การบอกกล่าวเท็จในลักษณะที่ว่าบริษัทนี้มีกิจการดีมาก ขอให้ซื้อหุ้นกัน ราคาหุ้นก็จะสูงขึ้น ถือว่ามีลักษณะเป็นการปั่นหุ้นวิธีหนึ่ง ทำให้คนเชื่อถือมาก วิธีการปั่นหุ้นเช่นนี้ หากบริษัทต้องการซื้อขายหุ้นเองด้วย หรือแอบซื้อขายในลักษณะที่ใช้คนอื่นกระทำการก็อาจจะสามารถหากำไรได้อย่างมหาศาล

ในความผิดชนิดนี้ หากบริษัทหลักทรัพย์บอกไปตามความเป็นจริงเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงาน หรือราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นย่อมจะไม่ใช่ความผิดแต่อย่างไร ในกรณีเช่นนี้จึงมักจะมีปัญหาข้อเท็จจริงว่า การกล่าวผิดเพี้ยนไปบ้างจะเป็นการกล่าวเท็จหรือจริงเพียงใด

2. การปั่นหุ้นโดยวิธีการปล่อยข่าวลือ (disseminate news)

การปล่อยข่าวลือนี้กฎหมายเอาความผิดทั้งบริษัทหลักทรัพย์และบุคคลอื่นทั่วไปที่ปล่อยข่าวลือออกไปให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหุ้นมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง

สำหรับความผิดที่มีต่อบริษัทหลักทรัพย์นั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา 239 ว่า “ห้ามมิให้บริษัทหลักทรัพย์ หรือผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการของบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ หรือผู้มีส่วนได้เสียในหลักทรัพย์แพร่ข่าวเกี่ยวกับข้อเท็จจริงใดๆ อันอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง เว้นแต่จะเป็นการแพร่ข่าวในข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งไว้กับตลาดหลักทรัพย์แล้ว”

การที่บริษัทหลักทรัพย์แพร่ข่าวในเรื่องนี้นับว่ากว้างมาก เพราะจะเป็นข้อเท็จจริงใดๆ ก็ได้ทั้งสิ้น อันทำให้บุคคลเชื่อว่าหุ้นมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง เป็นการเอาความผิดทั้งขึ้นทั้งล่อง เพราะเป็นที่กระทบกระเทือนต่อประชาชนผู้เล่นหุ้นทั่วไปอันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้

ข้อเท็จจริงที่แพร่ข่าวออกไปตามความในมาตรานี้ กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะจะเป็นข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จ ดังนั้น แม้ข่าวนั้นจะตรงต่อข้อเท็จจริง แต่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหุ้นนั้นมีราคาสูงขึ้นหรือลดลงแล้ว ก็เป็นความผิดได้ เพราะกฎหมายไม่ต้องการให้บริษัทหลักทรัพย์แพร่ข่าวใดๆ เลย

สำหรับกรณีที่เอาผิดต่อบุคคลอื่นนั้น ในมาตรา 240 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดแพร่ข่าวอันเป็นความเท็จให้เลื่องลือจนอาจทำให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าหลักทรัพย์ใดจะมีราคาสูงขึ้นหรือลดลง”

จะเห็นได้ว่าความผิดตามมาตรา 240 นี้ ผู้อื่นทั่วไปที่ปล่อยข่าวลือนั้นจะต้องปล่อยข่าวที่เป็นเท็จซึ่งไม่ตรงต่อความจริง จึงจะเป็นความผิด ในข้อนี้จึงแตกต่างกับการปล่อยข่าวในมาตรา 239 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เพราะการปล่อยข่าวตามมาตรา 239 นั้น ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นความเท็จ เหตุนี้การปล่อยข่าวที่เป็นความจริงตามมาตรา 239 อาจมีความผิดได้ แต่การปล่อยข่าวจริงจะไม่ผิดตามมาตรา 240 นี้

3. การปั่นหุ้นโดยใช้ข้อมูลภายใน (inside trading)

ในกรณีนี้เป็นการที่บุคคลใดที่รู้ข้อมูลภายในของบริษัทค่าหุ้น แล้วนำออกเปิดเผยหรือกระทำการเอาเปรียบโดยอาศัยข้อมูลที่ตนรู้การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นนั้น

ทั้งนี้ตามความในมาตรา 241 บัญญัติว่า “ในการซื้อหรือขายซึ่งหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ห้ามมิให้บุคคลใดทำการซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหรือชักชวนให้บุคคลอื่นซื้อหรือขายหรือเสนอซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ไม่ว่าโดยตรงหรือ

ทางอ้อม ในประการที่น่าจะเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก โดยอาศัยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์ที่ยังมิได้เปิดเผยต่อประชาชน และตนได้ล่วงรู้มาในตำแหน่งหรือฐานะเช่นนั้น และไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะกระทำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น หรือนำข้อเท็จจริงเช่นนั้นออกเปิดเผยเพื่อให้ผู้อื่นกระทำการดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทนเพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ บุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง

(1) กรรมการ ผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(2) ผู้ถือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทที่มีหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ถือหลักทรัพย์ตามมูลค่าที่ตราไว้เกินร้อยละห้าของทุนจดทะเบียน ในกรณีนี้ให้คำนวณมูลค่าหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์โดยนับหลักทรัพย์ของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือหลักทรัพย์ดังกล่าว รวมเป็นหลักทรัพย์ของผู้ถือหลักทรัพย์ด้วย

(3) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ หรือกรรมการ ผู้จัดการหรือพนักงานของตลาดหลักทรัพย์ หรือศูนย์ซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรือฐานะที่สามารถล่วงรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงราคาของหลักทรัพย์อันได้จากการปฏิบัติหน้าที่

(4) ผู้ใดซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และหรือการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์”

บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในมาตรานี้ค่อนข้างสับสนและเป็นองค์ประกอบที่ยาวมากรวมทั้งมีเจตนานิเทศมากมาด้วยกัน ซึ่งผิดหลักทั่วไปในทางอาญาที่จะต้องมียุทธศาสตร์ที่กะทัดรัด อ่านแล้วครอบคลุมความได้ทั้งหมด การเขียนกฎหมายอาญาต้องกำหนดหลักให้เด่นชัดเท่านั้น ไม่ใช่บัญญัติข้ออธิบายหรือขยายหลักจนยาวมากเกินไป จะทำให้เกิดความเข้าใจสับสนและปฏิบัติผิดพลาดได้

ดังนั้น การบัญญัติการกระทำที่เป็นความผิดทางอาญาในมาตรานี้จึงต้องมีความสั้นและกะทัดรัดกว่านี้ แต่กินใจความได้ทั้งหมด จึงควรจะมีการปรับปรุงบทบัญญัติการกระทำที่เป็นความผิดเสียใหม่ ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการหาถ้อยคำที่จะให้เข้าใจง่ายและสั้นด้วย

ความหมายของมาตรานี้ คงอยู่ที่ว่าบุคคลภายในรู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับราคาหุ้นแล้วซื้อขายหุ้นนั้นเสียเอง เอาเปรียบผู้ซื้อหุ้นคนอื่น การซื้อขายในราคาที่สูงขึ้นผิดปกติ ย่อมเป็นการปั่นหุ้นอย่างหนึ่งเพราะเมื่อราคาหุ้นสูงขึ้น ตนได้ซื้อไว้ในราคาต่ำก็จะขายออกเอากำไรมหาศาลไป

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีนี้เพียงแต่ได้นำข้อเท็จจริงที่ตนรู้มาออกเปิดเผยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ก็เป็นผิดได้ แต่หากนำออกเปิดเผยโดยไม่ได้รับประโยชน์ตอบแทน ก็จะไม่มีความผิด ดังนั้น การเปิดเผยโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่ควรจะกล่าวถึงในที่นี้ เพราะจะทำให้พิสุจน์ความผิดในการได้รับประโยชน์ตอบแทนยากมาก

4. การปั่นหุ้นโดยวิธีการอำพราง (concealment to mislead)

วิธีนี้เป็นวิธีที่ลงทุนมาก และใช้กันมากในประเทศไทย โดยเมื่อผู้ใดมีเงินมากและอยากจะให้หุ้นใดหุ้นหนึ่งเคลื่อนไหวในตลาดหลักทรัพย์จนผิดปกติ และทำให้บุคคลอื่นตื่นตัว ก็จะเอาเงินมาซื้อหุ้นนั้นและขายหุ้นนั้นให้แก่ตนเองหรือพรรคพวกซึ่งในกรณีนี้จะทำงานกันเป็นทีม โดยซื้อในราคาที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ประชาชนผู้สนใจเล่นหุ้นก็จะซื้อบ้าง ผู้นั้นก็ยิ่งซื้อของให้ราคาสูงขึ้นไปอีก เมื่อราคาสูงพอสมควรแล้วก็จะทยอยขายออกไป หากเห็นว่าราคาจะต่ำก็ซื้ออีก คนอื่นก็ซื้อบ้าง พอขายได้หมดราคาหุ้นนั้นก็ตก คนอื่นที่ซื้อไว้ก็จะขายไม่ทันต้องเก็บหุ้นราคาสูงไว้ด้วยความชอกช้ำหรือหมดตัวคนเล่นหุ้นที่ไม่รู้จักวิธีการ ก็ต้องเจ็บตัวและเดือดร้อนเช่นกรณีดังกล่าวเสมอ

เรื่องนี้ ความในมาตรา 243 ตามกฎหมายดังกล่าวบัญญัติว่า “ในการซื้อหรือขายหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์

(1) ห้ามมิให้ผู้ใดทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์โดยรู้เห็น หรือตกลงกับบุคคลอื่นอันเป็นการอำพราง เพื่อให้บุคคลทั่วไปหลงผิดไปว่าขณะใดขณะหนึ่งหรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หลักทรัพย์นั้นได้มีการซื้อหรือขายกันมาก หรือราคาของหลักทรัพย์นั้นได้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลง อันไม่ตรงต่อสภาพปกติของตลาด

(2) ห้ามมิให้ผู้ใดโดยตนเองหรือร่วมกับผู้อื่นทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในลักษณะต่อเนื่องกัน อันเป็นผลทำให้การซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้นผิดไปจากสภาพปกติของตลาดและการกระทำได้กระทำไปเพื่อชักจูงให้บุคคลทั่วไปทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์นั้น เว้นแต่เป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อปกป้องประโยชน์อันชอบธรรมของตน”

2. การฉ้อโกงของบริษัทประกันภัย

เมื่อไม่นานมานี้ จำเลยสองคนได้ถูกฟ้องในข้อหาการฉ้อโกงด้วยการวางเพลิงเผาทรัพย์สินเพื่อรับเงินประกันโดยผิดกฎหมาย ฝ่ายสอบสวนได้พบว่าจำเลยทั้งสองทุจริตทำให้มูลค่าของเครื่องจักรที่ประกันมีราคาสูงขึ้น เพื่อจะได้เงินประกันมากขึ้น ศาลได้ตัดสินให้จำเลยทั้งสองรอลงอาญา กรณีนี้เป็นเพียงหนึ่งในหลายหมื่นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการฉ้อโกงบริษัทประกันภัย การโกงบริษัทประกันภัยมีมูลค่าเป็นล้านดอลลาร์ต่อปี แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทประกันก็ไม่ได้เป็นผู้สูญเสียฝ่ายเดียว ผู้เอาประกันก็สามารถตกเป็นเหยื่อในการโกงเอาประกันได้เหมือนกัน

ในคดีหนึ่งเกี่ยวกับกองทุนการเงิน การวางแผนอันชาญฉลาดของบริษัทประกันภัย ทำให้บริษัทประกันภัยได้ผลประโยชน์จากกองทุนเหล่านี้กว่า 30 ล้านดอลลาร์เช่นกัน

ลักษณะกฎหมายประกันภัย

สัญญาประกันภัยอาจจะให้คำจำกัดความว่า หมายถึง สัญญาระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ซึ่งโดยข้อตกลงประการแรกเป็นการคาดการณ์ถึงความเสี่ยงภัย ซึ่งเบี้ยประกันซึ่งจะต้องจ่ายเป็นค่าทดแทน ในสัญญาประกันภัยทุกๆ ฉบับจะต้องประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ประการ ถ้าปราศจากข้อใดข้อหนึ่งสัญญาดังกล่าวก็จะตกเป็นโมฆะ สาระสำคัญ 4 ประการ คือ

1. จะต้องมีการเสนอและสนอง
2. จะต้องมีการค่าตอบแทน
3. คู่สัญญาจะต้องมีความสามารถในการตกลงทำสัญญา
4. วัตถุประสงค์เอาประกันภัยจะต้องชอบด้วยกฎหมาย

ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งในสาระสำคัญ 4 ประการ ดังกล่าว อาจจะนำไปสู่การฟ้องร้องกันทางแพ่งได้ แต่ไม่อาจจะฟ้องร้องกันได้ทางอาญา

สัญญาประกันภัยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือจึงจะสามารถใช้บังคับได้ แต่อาจจะตกลงกันด้วยวาจาก็ได้ แต่จะต้องกระทำโดยคู่สัญญาที่มีอำนาจในการทำข้อตกลงได้ ในสัญญาประกันภัยทุกฉบับจะต้องมีบุคคลที่ 3 นอกจากผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย ซึ่งก็คือผู้รับประกันภัย และเป็นผู้รับผิดชอบสุดท้ายที่จะได้รับประโยชน์จากการเสี่ยงภัย ซึ่งคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตาม ภัยที่เอาประกันจะต้องไม่เกิดขึ้นโดยผลของการกระทำโดยเจตนาของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย ผู้รับประกันภัยไม่จำเป็นต้องจ่ายจำนวนเงินที่เอาประกัน และผู้เอาประกันจะต้องมีความรับผิดชอบทั้งในทางแพ่งและทางอาญา เว้นแต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกระทำผิด โดยการกระทำในขณะที่ไม่สามารถควบคุมสติของตนเองได้ เช่น ผู้เอาประกันภัยเมาหรือวิกลจริต

ในกรณีที่ไม่มีกรณีฉ้อฉล ผู้เอาประกันภัยจะต้องผูกพันตามในกรมธรรม์ประกันภัยของเขา โดยไม่ต้องคำนึงว่าเขาจะได้อย่างนั้นหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ถ้าสัญญาประกันภัยที่ใดไม่แสดงโดยชัดแจ้ง ก็จะต้องตีความตามเจตนาของวิญญูชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย บ่อยครั้งที่ผู้เอาประกันภัยมักจะอ้างว่าถูกฉ้อฉลโดยผู้รับประกันภัย แต่ก็มีบางกรณีภายใต้สถานการณ์บางอย่าง ซึ่งในที่สุดไม่จำเป็นต้องอาศัยความมีอยู่ของสัญญาประกันภัย ยกตัวอย่างเช่น เมื่อผู้เอาประกันภัยไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกัน ผู้รับประกันภัยก็จะได้รับการปลดเปลื้องจากการที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนตามสัญญา หรือในกรณีที่รัฐอยู่ในภาวะสงคราม บางครั้งก็เป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยจากการที่จะต้องชำระหนี้ตามสัญญาหรือถ้าในกรณีที่ผู้รับประกันภัยล้มละลาย ซึ่งมีได้เป็นผลมาจากการโกงของผู้รับประกันภัยก็จะสามารถปลดเปลื้องผู้รับประกันภัยได้ หรือกรณีที่ผู้รับประกันภัยสละสิทธิ์ในเบี้ยประกันเพราะความไร้ความสามารถของผู้เอาประกัน หรือผู้เอาประกันภัยสละสิทธิ์โดยทันทีในค่าตอบแทน ก็จะเป็นการปลดเปลื้องผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้รับการเยียวยาในทางแพ่งในบางกรณี แต่อย่าการจะปฏิเสธที่จะฟ้องคดีอาญาต่อผู้รับประกันภัย

สัญญาประกันอาจจะถูกบอกเลิกโดยข้อตกลง หรือโดยการกระทำของคู่สัญญา คู่สัญญาอาจจะตกลงกันบอกเลิกสัญญา หรือในบางกรณีสัญญาประกันภัยอาจจะสิ้นสุดลงโดยการกำหนดของคู่สัญญาเพียงฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตาม คู่สัญญาฝ่ายที่จะบอกเลิกจะต้องส่งคำบอกเลิกดังกล่าวต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง การบอกเลิกดังกล่าวจึงจะมีผลบังคับได้ ถ้าผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยพบว่าการบังคับข้อสัญญาให้ทำสัญญา โดย

การแสดงออกที่ฉ้อฉลก็อาจจะมีการบอกกล่าวสัญญาได้ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายที่สามได้รับประโยชน์จากสัญญา ก็จะต้องให้ความยินยอมในการบอกเลิกสัญญาด้วย มิฉะนั้นข้อสัญญาจะยังคงอยู่โดยไม่ถูกกระทบกระเทือน

การแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จในการทำสัญญาประกันภัย สามารถทำให้สัญญาตกเป็นโมฆะได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวถ้ากระทำโดยเจตนา ก็อาจจะมีผลให้เกิดการฟ้องร้องในทางอาญาได้ อย่างไรก็ตาม การแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จดังกล่าวจะต้องเพื่อเป็นการทำให้คู่สัญญาเข้ามาทำสัญญา และยิ่งไปกว่านั้น การแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จนั้น จะต้องเป็นสาระสำคัญของสัญญา ถ้าการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จนี้ เป็นการกระทำโดยเจตนาถือว่าเป็นความผิดทางอาญาด้วย การแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จนั้น จะต้องเป็นข้อเท็จจริงในอดีตหรือในปัจจุบัน ซึ่งเป็นรากฐานอันสำคัญของสัญญาประกันภัย ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มบุคคล 8 คน ที่ถูกเปิดเผยในลอสแอนเจลิส และถูกฟ้องว่ากระทำความผิดฐานอ้างเท็จในการเรียกเงินประกันภัยจากบริษัทประกันภัยในพื้นที่นั้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้แสดงว่าได้ประสบอุบัติเหตุมากกว่า 60 ครั้ง เพื่อเรียกเงินประกันการบาดเจ็บและค่าเสียหาย นอกจากนี้ยังได้ตั้งบริษัทปลอมเพื่อสนับสนุนการอ้างเท็จในการเรียกเงินประกัน แต่กระนั้นก็ตาม การฉ้อฉลจะต้องเป็นไปในสาระสำคัญของภัยที่เอาประกันด้วย

ได้กล่าวมาแล้วว่าการปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอาจจะมีผลเป็นการฉ้อฉลได้ อย่างไรก็ตาม จะต้องประกอบด้วยข้อเท็จจริง 2 ประการ คือ

1. คู่สัญญาจะต้องปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ
2. การปกปิดนั้นจะต้องกระทำโดยมีเจตนาที่จะฉ้อฉลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเข้าทำสัญญา

การจะพิสูจน์ว่าข้อเท็จจริงใดเป็นสาระสำคัญหรือไม่ จะต้องดูว่าข้อเท็จจริงนั้นถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้จะทำให้เขาปฏิเสธไม่ทำสัญญาหรือไม่ เช่น ถ้าผู้เอาประกันภัยเผยถึงอายุของตนต่อผู้รับประกันภัย และผู้รับประกันภัยก็ยังเข้าทำสัญญาด้วย กรณีนี้ไม่อาจกล่าวได้ว่าผู้เอาประกันภัยได้ทำการฉ้อฉลโดยการอ้างเท็จในทำนองเดียวกัน ถ้าผู้รับประกันภัยได้เผยถึงอายุต่อผู้เอาประกันภัยและยอมรับความเสียหายภายหลัง กรณีนี้ก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นการฉ้อฉลแต่เป็นการสมรู้ร่วมใจเข้าทำสัญญา โดยทราบถึงข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ อย่างไรก็ตาม คดีส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ มักจะพาดพิงถึงผู้ถือกรรมธรรม์ประกันภัยด้วย ซึ่งในที่สุดพวกเขาก็จะฟ้องเรียกค่าเสียหายกันในทางแพ่งมากกว่าที่จะฟ้องเป็นคดีอาญาในกรณีดังกล่าว ก็จะเป็นการทำให้คดีที่ไม่สำคัญล้นศาลเปล่าๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้รับประกันภัยปกปิดข้อเท็จจริงหรือแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท ซึ่งทำให้ผู้ถือกรรมธรรม์ประกันภัยหลายคนต้องสูญเสียเงินในการลงทุนของเขาเป็นจำนวนมาก ซึ่งในที่สุดการฉ้อฉลดังกล่าวก็จะลงเอยด้วยการฟ้องเป็นคดีอาญา

ประเภทของการฉ้อโกงการประกันภัย การฉ้อโกงการประกันภัยสามารถกระทำได้ใน 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

1. การฉ้อโกงโดยผู้เอาประกันภัยต่อผู้รับประกันภัย

2. การฉ้อโกงโดยผู้รับประกันภัยต่อสาธารณชน

3. การฉ้อโกงโดยผู้บริหารต่อสาธารณชน

การฉ้อโกงประเภทแรกส่วนมากแล้วจะเกี่ยวกับการเรียกร้องเงินประกัน อันเป็นเท็จต่อผู้รับประกันภัย ซึ่งประกอบไปด้วยการประกันชีวิต ประกันวินาศภัยทางน้ำ ประกันเพลิงไหม้ และอุบัติเหตุ ผู้เอาประกันอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นๆ (สมาชิกอาจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย) ผู้ซึ่งช่วยเหลือและเตรียมการ เพื่อให้การเรียกร้องเงินประกันอันเป็นเท็จนี้น่าเชื่อถือ การฉ้อโกงอาจเกี่ยวข้องกับแก๊งค์อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจัดระบบองค์กรเป็นอย่างดี โดยแสดงตบตาว่าเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ จึงยื่นคำร้องอันเป็นเท็จเรียกร้องเอาจากผู้รับประกันภัยซึ่งคาดไม่ถึง

บริษัทประกันภัยต้องจ่ายเงินโดยถูกฉ้อโกงกว่าพันล้านเหรียญต่อปี การฉ้อโกงดังกล่าวมีตั้งแต่การเรียกร้องเงินประกันชีวิตเป็นเท็จจนถึงการวางแผนที่ซับซ้อนอย่างอื่น เช่น ผู้ป่วยโรคกระดูก ที่ซื้อประกันจากบริษัทกว่า 30 แห่ง แล้วยื่นคำร้องอันเป็นเท็จเรียกร้องเงินประกันจากโรคนี้ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในบริษัทประกันตามเมืองใหญ่แต่ละครั้ง ในแผนการหลอกลวงเกี่ยวกับสุขภาพนี้ ผู้เกี่ยวข้องจะประกอบไปด้วย แพทย์ นักกฎหมาย นักสืบเอกชน และแม้กระทั่งตำรวจ และท้ายที่สุดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการนี้คือนักกฎหมายและแพทย์เพื่อการเข้ารับผลประโยชน์อันมิชอบ อีกตัวอย่างหนึ่งเกิดขึ้นที่นิวอิงแลนด์ ได้มีการฉ้อโกงผู้รับประกันภัยโดยการเรียกร้องเงินค่าประกันเท็จมากกว่า 1 ล้านเหรียญ จากการศึกษาพบข้อสังเกตว่าทุกบริษัทจะถูกบังคับให้เพิ่มอัตราประกันภัยถึง 25 เปอร์เซ็นต์ เป็นเรื่องน่าเศร้าที่การหลอกลวงเช่นนี้จะไม่สามารถกระทำได้อีกไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือจากผู้มีวิชาชีพด้านกฎหมายและแพทย์จำนวนหนึ่ง

การฉ้อโกงประเภทที่สอง เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางอาญา โดยผู้รับประกันภัยอาจเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ในการบริหาร โดยกลุ่มผู้บริหารระดับมลรัฐ หรือโดยกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มองค์การบริหารงานระดับชาติ บ่อยครั้งที่การกระทำผิดนี้จะเกี่ยวข้องถึงบุคคลที่ได้รับความเชื่อถือในวงการธุรกิจ ผู้ซึ่งกระทำผิดโดยตัวแทนในการประกันภัย เพื่อมิให้บริษัทต้องล้มละลาย การฉ้อโกงประเภทที่สองนี้จึงล้อมรอบไปด้วยเปลือกนอกและตัวบริษัทที่แท้จริง

ในส่วนเปลือกนอกของบริษัทมีการทำความผิดอยู่มากมายหลายแบบ และบางครั้งอาจเกี่ยวข้องเป็นสมาชิกองค์การอาชญากรรม อาชญากรจะเริ่มโดยการจัดตั้งจดทะเบียนบริษัท ไม่ว่าในสหรัฐอเมริกาหรือบริเวณนอกประเทศ ในคดีที่เกี่ยวกับบริษัทหนึ่ง องค์กรได้ว่าจ้างลูกเรือมากกว่า 25 คน และหลอกลวงว่าบริษัทมีทุนจดทะเบียนถึง 200 ล้านเหรียญ อันสะท้อนถึงทรัพย์สินของบริษัท เพื่อที่จะชักจูงให้ประชาชนซื้อประกันจากบริษัทบังหน้า ซึ่งในคดีนี้บริษัทบังหน้าได้ถูกตั้งขึ้นใหม่เพื่อการหลอกลวงครั้งนี้ โดยเฉพาะ ในบางกรณีบริษัทบังหน้าอาจจะไม่ได้ดำเนินการใดขัดต่อวัตถุประสงค์ตามกฎหมายในช่วงแรก

จนกระทั่งประสบอุปสรรคทางการเงิน อาชญากรรมจะเริ่มโดยการควบคุมผลกำไรของบริษัทบังหน้า และดำเนินการหลอกลวงเกี่ยวกับทรัพย์สิน หลังจากจัดฉากและโฆษณาแล้ว อาชญากรจะเริ่มหาลูกค้าไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยใช้สื่อโฆษณา ค่าเบี้ยประกันที่จ่ายโดยผู้เอาประกันที่ไม่คาดคิดมาก่อน จะต้องจ่ายให้กับผู้รับประกันการเสี่ยงภัยหรือเข้ากระเป๋อาชญากร เมื่อผู้เอาประกันเรียกร้องเงินประกันเขาจะต้องประสบกับความล่าช้าหลายประการ และจะได้รับการบอกกล่าวว่าการขอใช้เงินยังอยู่ระหว่างการพิจารณา ถ้าจำนวนที่เรียกร้องนั้นเล็กน้อยเขาอาจได้รับการขอใช้ อย่างไรก็ตาม ถ้าการเรียกร้องเป็นเงินจำนวนมาก อาชญากรจะประวิงการชำระเงินและหายตัวไปทันที ทั้งบริษัทบังหน้าที่ว่างเปล่าและเหยื่อจำนวนมากไว้เบื้องหลัง เอกชนต้องสูญเสียเงินไปจำนวนนับล้าน โดยผลของการหลอกลวงประเภทนี้

การฉ้อโกงในแบบที่สามนี้ได้กระทำโดยผู้มีอำนาจจัดการบริษัทและมักกำหนดเป้าหมายที่แน่นอนจากผู้เอาประกันภัยและผู้ถือหุ้น บางครั้งจะเกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัยอื่นด้วยวิธีการคือเปิดบังเอิญจากทรัพย์สินของบริษัท การกู้ยืมและการแบ่งปันเงินส่วนใหญ่กระทำกับผู้ที่มีส่วนร่วมในรูปแบบของค่าธรรมเนียมในการปรึกษาแนะนำสำหรับการบริการที่ไม่เปิดเผย อีกประเภทหนึ่ง เกี่ยวข้องคดีที่เป็นบรรทัดฐานในปัจจุบันของกลุ่มบริษัทเงินทุนเควิตี้ ซึ่งครั้งหนึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นซินเดอเรลล่าแห่งวอลสตรีท ในช่วงปี 1972 บริษัทเหล่านี้ประกอบไปด้วยกิจการกู้ยืมและออมทรัพย์ ธุรกิจที่ดิน การสำรวจน้ำมันและก๊าซ และการลงทุนจำนวนมากในกิจการประกันภัย อย่างไรก็ตาม นับแต่ปี 1964 บริษัทได้ทำหลักฐานทางการเงินเท็จโดยอ้างว่ามีพันธบัตรมูลค่ากว่า 20 ล้านเหรียญในธนาคารมิดเวสต์เทิร์น และให้กู้ยืมเงินจำนวนนับล้านเหรียญซึ่งกันและกัน เมื่อการฉ้อโกงได้ปรากฏขึ้นจึงได้พบว่าบริษัทดังกล่าวไม่เคยมีพันธบัตร และการกู้ยืมเงินระหว่างกันก็ไม่เคยมีขึ้น รวมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทกว่า 60 เพอร์เซ็นต์เป็นของปลอม ผู้เชี่ยวชาญบางคนได้ตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มบริษัทเงินทุนเควิตี้นี้เป็นเพียงส่วนยอดของน้ำแข็งที่ลอยพ่นน้ำ คดีที่เกิดขึ้นไม่นานนี้พัวพันถึงบริษัทประกันภัยในเพนซิลวาเนียซึ่งมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน ยอดขายประกันของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 325,000 เหรียญ ถึงมากกว่า 57 ล้านเหรียญในช่วงเวลา 5 ปี หุ่นของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 20 เหรียญต่อหุ้น บริษัทดังกล่าวขายประกันสำหรับเจ้าของยานยนต์ในกว่า 20 มลรัฐ เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลได้ทราบภายหลังว่า ขณะนั้นบริษัทแทบจะล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ และได้ยกย้ายทรัพย์สินของบริษัทเพื่อสร้างภาพพจน์ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นขณะที่ความเสียหายอย่างร้ายแรงเริ่มเกิดขึ้น

ในคดีที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้เอาประกันภัยกว่า 1 แสนคน ต่างพากันสูญเสียเงินโดยบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงอยู่ในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา ขยายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้กับผู้คนจำนวนมากในท้องถิ่น โดยบริษัทดังกล่าวได้แสดงแก่ผู้เอาประกันภัยซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจน ผิดว่า บริษัทจะจ่ายเงินตามจำนวนที่เรียกร้องในกรมธรรม์ประกันภัยหรือให้ผู้ยืมเงินตามมูลค่าของกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม ผู้เอา

ประกันภัยได้รู้ภายหลังว่าบริษัทมิได้ซื้อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญา และพวกเขามิได้ตระหนักถึงสถานะของบริษัทอันเป็นเสมือนสถาบันการเงินของคนยากจน ผู้บริหารได้เปลี่ยนแปลงรายการของบริษัท เพื่อแสดงให้เห็นปรากฏถึงความเติบโตทางการเงิน ขณะที่ในความเป็นจริงบริษัทอยู่ระหว่างขาดทุน ถึงแม้ว่าตัวแทนของบริษัทประกันในมลรัฐจะรับรู้ถึงสถานการณ์ดังกล่าวก็มิได้ดำเนินการอะไรเป็นเวลากว่า 1 ปี คดีนี้สามารถอธิบายได้ว่าไม่เพียงเป็นการสะกดกที่ผู้บริหารสามารถกระทำผิดต่อบริษัท แต่รวมถึงความหละหลวมในการควบคุมธุรกิจซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญด้วย

3.อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

ทุกวันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคอมพิวเตอร์เข้าไปมีบทบาทในชีวิตมนุษย์มากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะในยุคแห่งข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่ามีพัฒนาการเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย แต่ถึงแม้ว่าพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะถูกนำมาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์มากมายก็ตาม หากนำไปใช้ในทางที่ไม่ดีไม่ชอบแล้วก็จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ดังนั้นจึงเกิดรูปแบบใหม่ของอาชญากรรมที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำผิดขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนา กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Law) ขึ้น

ในบางประเทศอาจเรียกว่า กฎหมายเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในทางมิชอบ (Computer Misuse Law) หรือในบางประเทศอาจต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาเพื่อให้รองรับกับความผิดในรูปแบบใหม่ๆได้ ด้วยการกำหนดฐานความผิดและบทลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรมคอมพิวเตอร์ขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถเอาผิดกับผู้กระทำความผิดได้

ในต่างประเทศนั้น มีลักษณะการบัญญัติกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ 2 รูปแบบ คือ การบัญญัติในลักษณะแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา เช่น ประเทศเยอรมนี แคนาดา อิตาลี และสวิสเซอร์แลนด์ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งคือ การบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ เช่น ประเทศอังกฤษ สิงคโปร์ มาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา

สำหรับประเทศไทยนั้น เลือกใช้ในแบบที่สองคือบัญญัติเป็นกฎหมายเฉพาะ โดยมีชื่อว่า พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

จะเห็นได้ว่าแม้รูปแบบกฎหมายของแต่ละประเทศอาจจะแตกต่างกัน แต่การกำหนดฐานความผิดที่เป็นหลักใหญ่นั้นมักจะคล้ายคลึงกัน ทั้งนี้ โดยมากแล้วต่างก็คำนึงถึงลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์ในการกระทำความผิดเป็นสำคัญ กฎหมายที่ออกมาจึงมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน

สภาพปัญหาในปัจจุบัน

ปัญหาข้อกฎหมายของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์คือ หลักของกฎหมายอาญาที่ระบุว่า ไม่มีโทษโดยไม่มีกฎหมาย (Nulla poena sine lege) และมุ่งคุ้มครองวัตถุที่มีรูปร่างเท่านั้น แต่ในยุคไอทีนั้น ข้อมูลข่าวสารเป็นวัตถุที่ไม่มีรูปร่าง เอกสารไม่ได้อยู่ในแผ่นกระดาษอีกต่อไป ซึ่งกฎหมายที่มีอยู่ไม่อาจขยายการคุ้มครองไปถึงได้

ตัวอย่างของการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การโจรกรรมเงินในบัญชีลูกค้าของธนาคาร การโจรกรรมความลับของบริษัทต่างๆ ที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ การปล่อยไวรัสเข้าไปในคอมพิวเตอร์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ รวมไปถึงการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ

การก่อวินาศกรรมด้วย

รูปแบบการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันทวีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทำหน้าที่สืบสวนทำงานได้อย่างยากลำบาก ทั้งยังต้องอ้างอิงอยู่กับกฎหมายอาญาแบบเดิมซึ่งยากที่จะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ นักกฎหมายจึงต้องเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะในเรื่องทรัพย์สินที่ไม่มีรูปร่าง ซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตัวอย่างเช่น การขโมยโดเมนเนม (Domain Name) ซึ่งไม่มีรูปร่าง ไม่สามารถจับต้องและถือเอาได้ แต่ก็ถือเป็นทรัพย์สินและยอมรับกันว่ามีมูลค่ามหาศาล

ปัญหาอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์คือเรื่อง พยานหลักฐาน เพราะพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและกระทำได้ง่าย แต่ยากต่อการสืบหา รวมทั้งยังสูญหายได้ง่ายอีกด้วย เช่น ข้อมูลที่ถูกบันทึกอยู่ในสื่อบันทึกข้อมูลถาวรของเครื่อง (Hard Disk) นั้น หากกระทำการเคลื่อนย้ายได้รับความกระทบกระเทือนหรือเกิดการกระแทก หรือเคลื่อนย้ายผ่านจุดที่เป็นสนามแม่เหล็ก ข้อมูลที่บันทึกใน Hard Disk ดังกล่าวก็อาจสูญหายได้

นอกจากนี้เรื่องอำนาจในการออกหมายค้นก็เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาเช่นกัน เพราะการค้นหาพยานหลักฐานใน Hard Disk นั้นต้องกำหนดให้ศาลมีอำนาจบังคับให้ผู้ต้องสงสัยบอกรหัสผ่านแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำการสืบสวนเพื่อให้ทำการค้นหาลักษณะใน Hard Disk ได้ด้วย

นอกจากนั้น ปัญหาเรื่องขอบเขตพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ เพราะผู้กระทำความผิดอาจกระทำจากที่อื่นๆ ที่ไม่ใช่ประเทศไทย ซึ่งอยู่นอกเขตอำนาจของศาลไทย ดังนั้นกฎหมายควรบัญญัติให้ชัดเจนด้วยว่าศาลมีเขตอำนาจที่จะลงโทษผู้กระทำความผิดได้ถึงไหนเพียงไร และถ้ากระทำความผิดในต่างประเทศจะถือเป็นความผิดในประเทศไทยด้วยหรือไม่

ส่วนประเด็นที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบก็คือประเด็นเรื่องอายุของผู้กระทำความผิด เพราะผู้กระทำความผิดทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ส่วนมาก โดยเฉพาะ Hacker และ Cracker นั้น มักจะเป็นเด็กและเยาวชน และอาจกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือเพราะความคึกคะนองหรือความซุกซนก็เป็นได้

โดยทั่วไปแล้ว กฎหมายอาญาได้ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อดำเนินการกับการกระทำที่เป็นปฏิกิริยาต่อสังคม กฎหมายดังกล่าวมุ่งป้องกันการกระทำต่างๆ เช่น การลักทรัพย์ การกระทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน

และการกระทำความเสียหายต่อบุคคล โดยปกติกฎหมายมักจะไม่ได้บัญญัติความผิดเฉพาะในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำผิดทางอาญา หรือไม่ได้บัญญัติคุ้มครองเฉพาะในส่วนของการกระทำความผิดทางอาญา ไม่มีกฎหมายที่มีเนื้อหามุ่งไปยังเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำลอบวางเพลิง และยังไม่มียกกฎหมายบัญญัติเอาไว้เพื่อกล่าวถึงการกระทำผิด ขโมยข้อมูลทางธุรกิจซึ่งเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าว

สำหรับเหตุผลบางประการแล้ว หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายและผู้สร้างกฎหมายขึ้นมาเพื่อบังคับใช้เหมือนจะพุ่งเป้าไปถึงความเป็นไปได้ของคอมพิวเตอร์ เมื่อเวลาที่พวกเขาพิจารณาถึงกฎหมายฉบับใหม่ที่จะใช้สำหรับดำเนินการกับการกระทำหรือการรบกวนการกระทำซึ่งรวมอยู่ในหรือมุ่งตรงต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในขณะที่มีที่ปรึกษามากมายและมีผู้ที่เรียกกันว่า เป็นผู้เชี่ยวชาญทางอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งบุคคลดังกล่าวกำลังสับสนกับพฤติกรรมของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และก็ยังมีการศึกษาหนังสือในเรื่องดังกล่าวมากมาย แม้กระนั้นก็ยังไม่มีพบว่าจะมีพยานหลักฐานที่หนักแน่นที่จะยืนยันว่าขอบเขตของอาชญากรรมดังกล่าวนี้ตลอดจนความต้องการในการสร้างกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงอาชญากรรมคอมพิวเตอร์นั้นมีอยู่อย่างไร ปัญหาที่ร้ายแรงหลายปัญหาซึ่งได้ถูกยกขึ้นมาก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของการศึกษาและความต้องการในการสร้างกฎหมายดังกล่าวนี้เอง

การเสนอแนะที่จะบัญญัติกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ก็ทำให้เกิดข้อคิดว่าขอบเขตที่แท้จริงของการกระทำทางอาญาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่จะมาตัดสินกัน ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการ กล่าวคือ **ประการแรก** เหยื่อของอาชญากรรมนั้นยังไม่กล้าที่จะแจ้งความในอาชญากรรมดังกล่าว ทั้งนี้ก็เพราะกลัวต่อการที่จะตกเป็นเป้าสายตาและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชน ตลอดจนการเกรงที่จะต้องเปิดเผยถึงความไม่แน่นอนของระบบคอมพิวเตอร์ของตน อันเป็นจุดที่ซ่อนอยู่ในอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ **ประการที่สอง** พนักงานอัยการก็ลังเลที่จะดำเนินคดีและศาลก็คงไม่แน่ใจ ที่จะพิพากษาคัดสินเนื่องจากทั้ง 2 กลุ่มต่างก็ไม่เข้าใจถึงเทคโนโลยีและยังมีความลำบากที่จะค้นหาความเสียหายต่อสาธารณชนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

หากมองเข้าไปในเรื่องข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเกิดของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และความจำเป็นที่จะต้องบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเพื่อจัดการกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์แล้วก็จะพบว่า มีตัวอย่างมากมายในส่วน of คอมพิวเตอร์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหยื่อในการกระทำผิดดังกล่าว หรือเครื่องมือที่ใช้ในการกระทำผิด

4.แชร์ลูกโซ่

ก่อนจะกล่าวถึง “แชร์ลูกโซ่” ซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศไทยอย่างมากมาหลายทศวรรษแล้ว จะขอกล่าวถึงการแชร์โดยทั่วไปเพื่อประกอบความรู้เบื้องต้น

ความเป็นมาของการแชร์

การเล่นแชร์ในประเทศไทยได้เกิดมานานนับร้อยปีก่อนการจัดตั้งสถาบันการเงินใดๆ ทั้งหมด โดยมีรากฐานที่มาจากประเทศจีนเป็นสำคัญ อารยธรรมและวัฒนธรรมแชร์ได้แพร่หลายเข้ามายังประเทศไทยพร้อมกับการค้าขายระหว่างชาวไทยกับชาวจีน ในรัชสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การเล่นแชร์เปียหอยได้รับความนิยมในหมู่นักธุรกิจผู้ลงทุนค้าขาย สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการแชร์เกิดขึ้นในสมัยนั้นเป็นเพราะสภาพความจำเป็นในระบบธุรกิจที่ขาดสื่อกลางในการระดมเงินทุนระบบธนาคารในประเทศไทยยังไม่เกิดขึ้น แหล่งเงินทุนที่สำคัญก็จะอยู่ที่ขุนนาง คุณพระ คุณหลวง เจ้าพระยา หรือพ่อค้า คนจีนที่ปล่อยเงินกู้โดยเรียกดอกเบี้ยสูงๆ ฉะนั้น วิธีการระดมเงินนำมาลงทุนที่ดี ก็คือ การเล่นแชร์เปียหอยนั่นเอง

เนื่องจากผลประโยชน์ตอบแทนของการลงทุนสูงขึ้นมีผู้นิยมเล่นลงทุนแชร์มากขึ้น การกำหนดให้ผลประโยชน์ตอบแทนในรูปดอกเบี้ยสูงที่เกิดการประมูลแข่งขันกัน และผันแปรเปลี่ยนรูปแบบแชร์ด้วยวิธีการเปลี่ยนแปลงที่แยบยลตามแนวคิดของนักธุรกิจ ทำให้การเล่นแชร์เป็นเครื่องมือในการหมุนเวียนทางการเงินซึ่งสภาพคล่องทางการเงินของระบบแชร์นี้เองทำให้รูปแบบการเล่นแชร์มีด้วยกันหลายลักษณะ ในปัจจุบันแชร์จึงมีหลายประเภท เช่น แชร์ดอกหัก แชร์ดอกตาม และมีความก้าวหน้าพัฒนาก้าวหน้าไปถึงแชร์ปิรามิดและแชร์ลูกโซ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแชร์ลูกโซ่นี้มีผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นข่าวที่ปรากฏในสื่อมวลชนเกือบทุกแขนงในช่วงเวลาที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากระบบแชร์ไม่ว่าจะเป็นแชร์ดอกหัก แชร์ดอกตาม แชร์ปิรามิด หรือแชร์ลูกโซ่นี้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และการกำหนดการควบคุมการบริวรรตเงินตราเพื่อรักษาไว้ซึ่งเสถียรภาพและทางการเงิน ตลอดจนสร้างความเชื่อถือว่าค่าเงินจะไม่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยขาดเสถียรภาพ การปล่อยให้มีการดำเนินธุรกรรมเล่นแชร์เปียหอยโดยขาดทิศทาง ย่อมเกิดปัญหาต่อการเงินรวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการฉ้อโกง และอาชญากรรมทางธุรกิจอื่นๆ ตามมา ดังนั้น ภาครัฐจึงได้ตราพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 เพื่อควบคุมการเล่นแชร์ที่จัดขึ้นโดยบุคคล บุคคลธรรมดา และห้ามนิติบุคคลเป็นนายวงแชร์ เนื่องจากการกระทำของนิติบุคคลที่เป็นนายวงเป็นกิจการที่คล้ายและใกล้เคียงกับการดำเนินธุรกรรมของธนาคาร

พาณิชย์หรือบริษัทเงินทุน หากไม่มีการควบคุมแล้วจะเป็นผลร้ายต่อระบบการเงินมหภาคและส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

องค์ประกอบของการเล่นแชร์

การเล่นแชร์โดยปกติทั่วไปจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ

1. หัวแชร์หรือนายวงแชร์หรือเจ้ามือแชร์ มีหน้าที่เป็นคนกลางคอยรวบรวมเงินจากลูกแชร์ในวงของตน เมื่อถึงกำหนดตามที่ตกลงกันพร้อมดอกเบี้ยแล้วส่งมอบให้แก่ลูกแชร์ที่ประมูลแชร์นั้นได้

2. ลูกแชร์หรือลูกวงแชร์ มีหน้าที่ต้องส่งเงินแชร์ให้แก่เจ้ามือหรือหัวแชร์ตามกำหนดนัด และมีสิทธิประมูลเงินแชร์ได้คนละครั้ง สุดแล้วแต่ว่าใครประมูลดอกเบี้ยได้สูงกว่าคนอื่นก็จะได้เงินแชร์กองนั้นไปก่อนผู้ที่ประมูลดอกเบี้ยให้ต่ำกว่า ลูกแชร์คนใดประมูลกองแชร์ได้เงินไปแล้ว ยังมีหน้าที่ต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ลูกแชร์คนอื่นๆ สำหรับเงินกองแชร์ที่ตนประมูลได้ไปด้วย โดยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยผ่านหัวแชร์หรือเจ้ามือแชร์ ตามปกติลูกแชร์ที่เปียแชร์ได้ก่อนจะเป็นผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน จึงจำเป็นต้องประมูลโดยให้ดอกเบี้ยที่สูงกว่าคนอื่น เมื่อได้เงินกองแชร์ไปแล้วก็ตั้งหน้าใช้เงินต้นและดอกเบี้ยแพงๆ นั้นต่อไป ส่วนลูกแชร์ที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินก็มักจะรอเปียแชร์ในงวดหลังๆ หรืองวดสุดท้ายเลยเพราะจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยแพงๆ

3. เงินลงแชร์หรือต้นเงินและดอกเบี้ย คือ เงินที่ลูกแชร์แต่ละคนมอบให้แก่เจ้ามือไปเพื่อรวบรวมและส่งมอบแก่ลูกแชร์คนอื่น ส่วนดอกเบี้ยนั้นจะสูงต่ำเท่าใดก็สุดแต่การประมูลในแต่ละนัด ซึ่งอาจสูงถึงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกว่านั้นก็ได้

ส่วนการเล่นแชร์ซึ่งมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ว่าจะเป็นแชร์นาทัญญา แชร์เสมาฟ้าคราม แชร์ชม้อย หรือแชร์บลิสเซอร์ หรือแชร์ขายตรงสินค้าต่างๆ ก็คือ ลักษณะใหญ่ๆ ก็จะมีองค์ประกอบดังเช่นแชร์ปกติทั่วไปจะมีหัวแชร์หรือนายวงแชร์ ซึ่งได้แก่ เจ้าของบริษัท เจ้าของกิจการเป็นนายวงแชร์วงแรก แล้วมีลูกแชร์หรือลูกวงเป็นหัวแชร์วงที่สอง ส่วนลูกวงของแชร์ก็จะเป็นหัวแชร์หรือนายแชร์วงสามเป็นอย่างนี้ต่อไปจนขยายเป็นพันวง ทำให้มีกระแสเงินหมุนเวียนเป็นพันล้านบาท ส่วนเงินลงแชร์นั้นอาจจะเรียกหรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบการเรียกเป็นเงินค่าสินค้าหรือค่าสมาชิก เป็นต้น แต่ลักษณะพื้นฐานเหมือนกับการเล่นแชร์ปกติ ซึ่งลักษณะการขยายของวงแชร์ชนิดนี้จึงเรียกว่าแชร์ลูกโซ่ เพื่อให้ทราบถึงขบวนการหรือกลไกของแชร์ลูกโซ่ที่ได้มีการจัดให้เล่นขึ้นในประเทศอยู่ในปัจจุบันนี้ แชร์ลูกโซ่จึงเป็นวิธีการเล่นแชร์ทั่วไปมาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบธุรกิจขายตรง เพียงแต่เป้าหมายและรายละเอียดวิธีการเล่นอาจแตกต่างกันอยู่บ้าง เพราะแชร์

ลูกโซ่จะเป็นลักษณะเหมือนงูกินหางมีเหยื่อรายใหม่เข้ามาก็แบ่งจ่ายเงินปันผลให้กับรายเก่าไล่กันเป็นทอดไม่มีจุดสิ้นสุด จนกว่าแชร์จะล้มหรือหาลูกวงต่อไม่ได้ สำหรับตัวสินค้านั้นไม่ต้องกล่าวถึงเพราะจะไม่เคยเห็นหรือไม่เคยมี ซึ่งธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่เริ่มมีหรือเริ่มเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็ได้แก่ แชร์خم้อยหรือแชร์แม่ชม้อย เจ้าของธุรกิจแชร์น้ำมัน ซึ่งถือเป็นต้นตำรับของแชร์ลูกโซ่ในประเทศไทย และต่อมาก็ได้มีแชร์ลูกโซ่วงที่มีชื่อเสียงที่เกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น แชร์خم้อยหรือแชร์แม่ชม้อย ผู้จัดให้มีการเล่นแชร์ลูกโซ่วงนี้ ได้แก่ นางชม้อย ทิพย์โส โดยวิธีการเล่นของแชร์น้ำมันนี้ คือ กำหนดวิธีการเล่นโดยการให้ลงเงินเป็นทุนในการซื้อน้ำมัน 1 คันรถ จำนวน 160,000 บาท แต่ถ้าใครเงินน้อยก็อาจจะเล่นครั้งคัน 80,000 บาท หรือหนึ่งล้อ 40,000 บาท เมื่อลงเงินไปแล้ว 15 วัน ก็จะได้รับผลตอบแทนทันทีโดยหนึ่งคันจะได้ผลตอบแทน 8,000 ต่อ 15 วัน ทำให้ประชาชนนิยมไปเล่นกันมากมายเนื่องจากมีความคิดว่าตนเองลงทุนเพียง 10 เดือน ก็ได้เงินทุนคืนแล้ว เงินรายได้ต่อไปก็เป็นกำไร จึงมีประชาชนมาร่วมลงทุนกันเรื่อยๆ ซึ่งโดยข้อเท็จจริงนางชม้อย เอาเงินที่ผู้ลงทุนรายหลังจ่ายเป็นผลประโยชน์ตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายเก่าไป จนในที่สุดไม่สามารถจ่ายได้ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปจับกุมข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยปรากฏว่าแชร์น้ำมันของนางชม้อยนี้มีวงเงินมหาศาลนับพันล้านบาท

8.2 ปัญหาอาชญากรรมบัตรเครดิต และอาชญากรรมด้านการฟอกเงิน

บัตรเครดิต หรือ Credit Card คือ เครื่องมือในการชำระค่าสินค้าที่ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถใช้สินค้าหรือบริการจากร้านค้า อันเนื่องมาจากการเตรียมการของผู้ออกบัตร ซึ่งตกลงรับชำระค่าสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้า โดยผู้ถือบัตรมีหน้าที่ในการชำระเงินแก่ผู้ออกบัตรตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ และบางกรณีบัตรเครดิตสามารถนำไปเบิกเงินสดได้ด้วย สิ่งที่ยกบัตรเครดิตต้องมี คือ ชื่อผู้ถือบัตร เดือนปีที่สามารถใช้บัตรได้ และเดือนปีที่บัตรหมดอายุ หมายเลขบัตร แถบแม่เหล็ก แถบลายเซ็นผู้ถือบัตร

บัตรเครดิตในประเทศไทย (Local Credit Card) หมายถึง บัตรเครดิตที่ธนาคารพาณิชย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ออก และผู้ถือบัตรเครดิตสามารถนำมาใช้ได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น เช่น บัตรเครดิตธนาคารทหารไทย บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ นอกจากนี้บัตรเครดิตอาจออกโดยห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาลเอกชน โรงแรม หรือสถาบันการเงิน เพื่อให้เครดิตกับลูกค้าที่เป็นสมาชิกเท่านั้น และสามารถใช้ได้เฉพาะสถานที่ที่ผู้ออกบัตรกำหนดเท่านั้น

บัตรเครดิตระหว่างประเทศ (International Credit Card) เป็นบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก เช่น บัตรเครดิตมาสเตอร์ บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตไดเนอร์คลับ ซึ่งบัตร

เครดิตเหล่านี้เป็นบัตรที่บริษัทเป็นผู้ออกบัตรเอง อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ในประเทศไทยก็เป็นผู้
ออกบัตรเหล่านี้ด้วย โดยออกในฐานะที่เป็นผู้ได้รับสิทธิ (Franchisee) ในการออกบัตร เช่น บัตรวีซ่าธนาคาร
กสิกรไทย บัตรวีซ่าธนาคารกรุงเทพ ก็หมายถึงบัตรวีซ่าที่ธนาคารดังกล่าวได้รับสิทธิในการออกให้แก่ลูกค้า
และสามารถนำไปใช้ได้ทั่วโลก

ความสำคัญและประโยชน์ของบัตรเครดิต

1. **ด้านความสะดวก (Convenience)** เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนว่า ในการซื้อสินค้านั้น ผู้ถือบัตร
ไม่จำเป็นต้องเตรียมเงินมากเท่าราคาสินค้า แม้ในการซื้อบางครั้งที่ผู้ซื้อไม่อาจวางแผนไว้ก่อน แต่มีความ
จำเป็นต้องใช้หรืออยากได้ในขณะนั้น ก็สามารถใช้ได้

2. **สำหรับการเดินทาง (Travelling)** เราสามารถใช้แทนเงินจำนวนทั้งหมดที่ต้องจ่ายใน
ระหว่างเดินทาง ต้องเสียค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร ฯลฯ การพกพาเงินจำนวนมากๆ ทำให้เกิดความไม่สะดวก
เสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรม

3. **มีดอกเบี้ยในขณะยังไม่ถูกหักบัญชี (Earning Interest On Grace Period)** ในการซื้อ
สินค้าหรือบริการ เมื่อมีการชำระราคาหรือค่าบริการโดยบัตรเครดิตแล้ว ผู้ถือบัตรยังไม่ต้องชำระเงินให้
ธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตรเครดิต ผู้ถือบัตรยังมีระยะเวลาช่วงหนึ่งที่จะรอให้ธนาคารหรือบริษัทผู้ออกบัตร
เครดิตส่งรายการมาแจ้งให้ทราบว่าผู้ถือบัตรจะต้องชำระราคาเท่าไร ภายในวันที่เท่าไร ซึ่งเรียกว่ารอบบัญชี
ในช่วงนี้เองผู้ถือบัตรจะได้ผลประโยชน์ที่เป็นดอกเบี้ยจากเงินฝากในช่วงก่อนหักบัญชี ซึ่งได้ประโยชน์มากกว่า
การใช้เงินสด

4. **แสดงฐานะทางการเงินที่น่าเชื่อถือ (Financial Stability)** ก่อนที่ให้ธนาคารหรือบริษัทผู้
ออกบัตรจะออกบัตรเครดิตให้ผู้ถือบัตรแต่ละใบ จะมีการตรวจสอบฐานะทางการเงินของผู้ยื่นขอบัตร ซึ่งจะ
ใช้得多มากหรือน้อยอยู่ที่ฐานะทางการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ขอบัตร

5. **ใช้แทนเงินสด (Cash Replacement)** ผู้ถือบัตรสามารถซื้อสินค้าและบริการได้แม้ว่าใน
ขณะนั้นผู้ถือบัตรไม่มีเงินสดติดตัวเลย

6. **ปลอดภัย (Security)** การใช้เงินสดจำนวนมากๆ ทำให้เป็นที่ล่อตาล่อใจพวกมิจฉาชีพ อาจ
โดนจี้ ปล้น ทำร้ายร่างกายหรือถูกฆ่าได้ บัตรเครดิตจะปลอดภัย แม้ถูกโจรกรรมหรือหายสามารถแจ้งอายัดได้

ประเภทของการทุจริตบัตรเครดิต

1. บัตรขโมย (Stolen Card) หรือบัตรหาย (Lost Card) หมายถึง การลักขโมยเอาบัตรของผู้อื่นหรือเก็บบัตรของผู้อื่นที่ลืมทิ้งไว้ หรือทำสูญหายไปใช้ โดยผู้ที่เอาไปใช้นั้นแสดงตัวว่าเป็นผู้ที่มีชื่อตามบัตรดังกล่าว และเมื่อใช้บัตรดังกล่าวกับร้านค้าแล้ว ได้ลงชื่อในเซลล์สลিপเป็นชื่อของเจ้าของบัตรที่ลักเอามาหรือเก็บตกมาได้

2. บัตรปลอม (Counterfeit Card) เป็นการทำบัตรปลอมทั้งใบ หมายถึงการทำขึ้นให้เหมือนของจริง การปลอมบัตรต้องใช้เทคโนโลยีสูง และที่สำคัญก็คือผู้ปลอมจะต้องมีข้อมูลบัตรของผู้ที่จะถูกปลอม

3. บัตรแปลงข้อมูลจากบัตรจริง (Altered Card) เป็นการเอาบัตรของตนเองที่หมดอายุแล้วหรือเอาบัตรของผู้อื่นไม่ว่าจะลักขโมยมาหรือเก็บตกได้ นำมาเปลี่ยนแปลงข้อมูลเดิมออกด้วยวิธีการรีดความร้อนให้ข้อมูลเดิมที่เป็นตัวนูนนั้นเรียบลง จากนั้นก็ทำการปั๊มข้อมูลบัตรที่ต้องการจะใช้ (ข้อมูลบัตรของผู้อื่นที่ยังใช้ได้) ลงในบัตรซึ่งเรียกว่า Re-Embossed หรือมีการบันทึกรหัสแม่เหล็กของผู้อื่นลงในแถบแม่เหล็ก ซึ่งเรียกว่า Re-Embossed Card และแถบลายเซ็นหลังบัตรนั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงด้วย

4. บัตรพลาสติกขาว (White Plastic Card) พวกคนร้ายจะนำเอาพลาสติกธรรมดาสีขาวและมีความหนาเท่ากับบัตรเครดิตจริง มาตัดให้มีสัดส่วนเท่ากับบัตรจริง จากนั้นเอาข้อมูลที่ปรากฏอยู่ที่ด้านหลังของเจ้าของบัตรที่แท้จริงที่เหล่าคนร้ายซื้อจากร้านค้า ห้างสรรพสินค้าหรือตามโรงแรมโดยการถ่ายเอกสาร Sales Slip ให้ จากนั้นก็เอาข้อมูลบัตรจริงมาปั๊มลงในบัตรพลาสติกสีขาวนี้ แล้วก็เอาไปใช้ตามร้านค้าหรือร้านค้าที่มีพนักงานของกลุ่มพวกคนร้ายเอง

5. การปลอมเอกสารในการสมัครเป็นผู้ถือบัตร (Fraudulent Application) ก่อนที่จะเป็นผู้ถือบัตรเครดิต ผู้มีความประสงค์จะถือบัตรจะต้องแสดงความจำนงต่อผู้ออกบัตรเสียก่อน โดยจะต้องกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ออกบัตรเตรียมไว้ แต่กลุ่มมิจฉาชีพจะใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงผู้ออกบัตรด้วยวิธีการปลอมบัตรประจำตัวประชาชนหรือปลอมสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใดผู้หนึ่ง จากนั้นก็ไปเข้าบ้านพักและให้ที่อยู่กับผู้ออกบัตร เมื่อมีการอนุมัติบัตรแล้ว กลุ่มมิจฉาชีพจะนำบัตรประชาชนไปปรับ จากนั้นก็เอาไปใช้ได้อย่างสบาย วิธีนี้เป็นวิธีการที่ผู้กระทำความผิดทำหลักฐานปลอมให้เป็นบุคคลอื่นเพื่อที่จะปกปิดความผิดของตนเอง และมิให้มีหลักฐานจนถูกจับกุม

6. ผู้ถือบัตรทุจริตในการซื้อ (Credit Runaway) วิธีการนี้ไม่ใช่การทุจริตที่ตัวบัตรเครดิตผู้ทุจริตคือผู้ถือบัตรที่แท้จริงแต่จะใช้วิธีการทุจริตในการใช้ โดยผู้ถือบัตรรู้อยู่แล้วว่าตนเองมีเครดิตเท่าไร แต่ยังใช้เกินวงเงินไปมาก วิธีการคือผู้ทุจริตจะขอทำบัตรเครดิตกับผู้ออกบัตรหลายๆ แห่งแล้วจะเอาไปใช้อย่าง

รวดเร็ว และพยายามหลีกเลี่ยงการซื้อที่อนุมัติวงเงินแล้วเอาสินค้าไปขายแลกเป็นเงินกลับมา เมื่อผู้ออกบัตรเรียกเก็บเงินก็หลบหนี เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้ออกบัตรก็ต้องฟ้องแพ่ง หรือฟ้องล้มละลาย

วิธีการได้มาซึ่งบัตรปลอม

1. **ซื้อจากแก๊งค์ปลอมบัตร** แหล่งปลอมบัตรแหล่งใหญ่อยู่ที่ ฮองกง มาเลเซีย และจีน โดยเฉพาะในขณะนี้บัตรปลอมทะลักมาจากประเทศมาเลเซียมากที่สุด แหล่งปลอมเหล่านี้จะเป็นการปลอมแบบชนิดที่เหมือนของจริง

2. **ซื้อเครื่องปั๊มเงินมาทำบัตรเอง** วิธีนี้เป็นวิธีที่พวกมิจฉาชีพใช้กัน กล่าวคือ พวกนี้จะซื้อเครื่องปั๊มเงินมาปั๊มกับพลาสติกขาว บัตรนี้สามารถใช้กับร้านค้าของตัวเอง ของพรรค พวกตนเองที่ได้มีการตกลงกันแล้วเท่านั้น แต่จะใช้หลอกร้านค้าที่ไม่ได้รู้เห็นหรือสมยอมด้วยนั้นไม่ได้

3. **ซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลแถบแม่เหล็ก** วิธีนี้ค่อนข้างยาก เพราะเมื่อหาซื้อเครื่องนี้มาได้แล้วก็จะต้องติดต่อกับร้านค้า ขอต่อสายเข้ากับเครื่อง E.D.C. ที่อยู่กับทางร้าน ดังนั้น เมื่อทางร้านรับบัตรจากลูกค้าเมื่อไร เครื่องนี้จะทำการบันทึกรหัสแม่เหล็กที่อยู่หลังบัตรเครดิตทันที พวกมิจฉาชีพก็สามารถเอารหัสแม่เหล็กนี้ไปใช้กับบัตรพลาสติกขาวก็ได้ ใช้กับบัตรเครดิตที่หมดอายุแล้วก็ได้ แต่ก็จะต้องเลือกใช้กับร้านค้าที่รับบัตรด้วยเครื่อง E.D.C.

ระบบที่ไฮเทคและที่นิยมที่สุดในปีนี้ เห็นจะได้แก่การโกงผ่านระบบ Internet ระบบที่ผู้ซื้อและผู้ขายส่งซื้อส่งขายกันโดยไม่เห็นหน้าค่าตากันเลย แม้แต่รูปบัตรเครดิตก็ไม่เห็น เห็นเพียงแต่ลายเซ็นหรือหมายเลขบัตรผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรสารเท่านั้น ซึ่งจัดเป็นระบบที่เสี่ยงที่สุดระบบหนึ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน

วงจรบัตรเครดิต

1. ผู้ออกบัตร

ผู้ออกบัตร หมายถึง ธนาคารพาณิชย์ทั่วไปที่ออกบัตรเครดิต (บางธนาคารไม่ออกบัตรเครดิต) บริษัทผู้ออกบัตรเครดิต ผู้ออกบัตรเครดิตจะทำหน้าที่พิจารณาลูกค้าและออกบัตรเครดิตให้ เพื่อให้ลูกค้าของตนนำบัตรเครดิตไปใช้ซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ซึ่งได้สมัครเป็นร้านค้าสมาชิกรับบัตรเครดิตกับธนาคารที่ท่านของบัตรเครดิตไว้ หน้าที่ของธนาคารคือ ชำระเงินให้กับร้านค้า เมื่อร้านค้าเอา Sales Slip ที่เกิดจากการรับบัตรเครดิตมาขึ้นเงิน แต่ถ้าวัดด้วยเครื่อง E.D.C. เงินจะเข้าบัญชีร้านค้าทันที ไม่ต้องเอา Slip ไปขึ้นเงิน

2. ร้านค้าสมาชิกรับบัตรเครดิต

ร้านค้าหรือสมาชิกรับบัตรเครดิตนี้ เมื่อผู้ประกอบการค้าต้องการที่จะเป็นร้านค้าสมาชิกรับบัตรเครดิตของผู้ออกบัตรรายใด ก็ต้องแจ้งความประสงค์กับผู้ออกบัตรรายนั้น หรือในขณะเดียวกันผู้ออกบัตรอาจมาติดต่อกับทางร้านเองเพื่อขอให้เป็นสมาชิกรับบัตรเครดิตก็ได้ เมื่อมีการตกลงกันแล้วก็จะมีการกรอกรายละเอียดในคำร้องหรือสัญญา โดยร้านค้าสัญญาว่าจะรับบัตรเครดิตจากลูกค้าที่ถือบัตรที่ออกโดยผู้ออกบัตรเพื่อชำระราคาซื้อขายหรือบริการเท่านั้น ในขณะเดียวกันทางผู้ออกบัตรจะนำเครื่องรับบัตรมามอบให้กับทางร้าน

3. ผู้ถือบัตรเครดิต

ผู้ที่มีความประสงค์จะถือบัตรเครดิตของผู้ออกบัตรรายใดนั้น จะต้องยื่นความประสงค์และกรอกรายการตามแบบฟอร์มที่ผู้ออกบัตรกำหนดไว้ เมื่อผู้ถือบัตรเอาไปใช้ชำระราคาแล้ว ทางร้านค้าจะให้ผู้ถือบัตรลงลายมือชื่อ ลงใน Sales Slip จากนั้นผู้ถือบัตรจะได้รับ Sales Slip ฉบับลูกค้าที่ได้ลงนามไว้เป็นหลักฐาน แล้วก็คอยรับใบแจ้งหนี้จากผู้ออกบัตรให้ไปชำระเงิน

จึงสรุปได้ว่า วงจรของบัตรเครดิตนั้น เกิดขึ้นเมื่อผู้ถือบัตรเครดิตนำเอาบัตรเครดิตไปใช้กับร้านค้าสมาชิกรับบัตรเครดิต จากนั้นร้านค้าก็เรียกเก็บเงินจากผู้ออกบัตร แล้วผู้ออกบัตรก็มาเรียกเก็บเงินกับผู้ถือบัตรอีกทอดหนึ่ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประเทศไทยมีบัตรเครดิตใช้มานานร่วม 30 ปี พนักงานสอบสวนมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้ แต่ที่น่าแปลกใจก็คือ ในขณะนี้ประเทศไทยเรายังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตออกมาใช้บังคับเลย ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นประเทศมาเลเซีย ฮองกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา ต่างก็มีกฎหมายบัตรเครดิตทั้งนั้น ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า ปัญหาเกี่ยวกับการโกงบัตรเครดิตในต่างประเทศนี้มีจำนวนไม่มากเหมือนของไทยเรา เหตุผลก็คือ กฎหมายบัตรเครดิตของประเทศเหล่านั้น มีอัตราโทษสูงพอที่จะทำให้ผู้ที่คิดจะกระทำความผิดเกิดความหวาดเกรง นอกจากนี้โทษยังละเอียดถึงขั้นที่จะดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้เกือบทุกขั้นตอน

และผลจากการที่ประเทศไทยเราไม่มีกฎหมายบัตรเครดิตนี้เอง ทำให้ผู้กระทำความผิดในประเทศไทยมากขึ้น เพราะเห็นว่ากฎหมายไทยกำหนดอัตราโทษไว้น้อยเหลือเกิน อีกทั้งพยานหลักฐานที่จะใช้ประกอบการพิสูจน์ความผิดนั้นก็มีย่น้อยนิด บทบัญญัติทางกฎหมายครอบคลุมไปไม่ถึงขั้นตอนต่างๆ และหาก

พนักงานสอบสวนหรือผู้ทำการจับกุมไม่มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีพอ หรือไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอบสวนดีพอแล้ว ยากที่จะพิสูจน์ความผิดของเขาได้

เมื่อประเทศไทยไม่มีกฎหมายบัตรเครดิต จึงจำเป็นต้องหากฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยหากฎหมายที่สามารถครอบคลุมความผิดที่เกิดขึ้นได้มากที่สุดและสามารถปรับใช้ลงโทษผู้กระทำความผิดได้ นั่นคือประมวลกฎหมายอาญาที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้

กฎหมายที่ใช้ คือ กฎหมายที่ว่าด้วยความผิดฐานฉ้อโกง ลักทรัพย์และความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม นั้นหมายความว่า ไม่ว่าผู้กระทำความผิดเรื่องบัตรเครดิตจะกระทำความผิดด้วยวิธีใด กฎหมายดังกล่าวก็จะถูกนำมาปรับใช้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในทุกกรณี ซึ่งในทางปฏิบัติศาลก็สามารถนำกฎหมายที่มีอยู่ปรับใช้และลงโทษผู้กระทำความผิดมาโดยตลอด เว้นแต่ในบางกรณีที่ยกยานหลักฐานไม่เพียงพอที่จะลงโทษได้ จะเป็นเพราะหาหลักฐานไม่ได้จริงๆ หรืออาจจะเป็นเพียงเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้จับกุม หรือแม้แต่ความอ่อนหัดของพนักงานสอบสวนหรือผู้จับกุมก็สุดแล้วแต่ ทั้งๆ ที่รูปแบบและพฤติกรรมของผู้กระทำความผิด คือ ผู้กระทำความผิดที่แท้จริงก็ตาม

การใช้บัตรเครดิตกับความผิดในทางอาญา

1. ความผิดเกี่ยวกับการลักทรัพย์ ตามมาตรา 334 แห่งประมวลกฎหมายอาญา
2. ความผิดฐานฉ้อโกง ตามมาตรา 342 (1) แห่งประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือการใช้บุคคลอื่นแอบอ้างนำบัตรของผู้อื่นไปใช้โดยปราศจากอำนาจเป็นการใช้ขายหลอกลวงร้านค้าว่าตนคือบุคคลคนเดียวกับผู้ซื้อในบัตรจึงมีอำนาจในบัตรเครดิตนั้น เพื่อให้ไปซื้อสินค้าหรือทรัพย์สินของร้านค้า
3. ความผิดฐานปลอมแปลงเอกสาร ตามมาตรา 264 แห่งประมวลกฎหมายอาญา คือ การลงลายมือชื่อปลอมในหลักฐานการซื้อขาย (Sales Slip)

ประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษรจึงจำเป็นต้องมีการตีความกฎหมายโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งใดที่กฎหมายอาญาไม่ได้บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดก็จะไปสันนิษฐานหรืออนุมานเอาว่าเป็นความผิดไม่ได้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ผู้กระทำความผิดหลุดรอดออกไปได้อย่างน่าเสียดาย เนื่องจากกฎหมายครอบคลุมไปไม่ถึง ปัญหาในทางกฎหมายเกี่ยวกับบัตรเครดิตจึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและต้องมีความระมัดระวังในการใช้กฎหมายและตรากฎหมายเพื่อควบคุมการใช้บัตรเครดิตในทางที่ผิด โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบในทุกๆ ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารในรูปแบบนี้ และต้องสามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมต่อส่วนรวมให้มากที่สุด

การฟอกเงิน

การฟอกเงิน คือการเปลี่ยนแปลงเงินที่ได้มาโดยไม่ถูกกฎหมายหรือไม่สุจริตให้กลายเป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริต หรือพิสูจน์ไม่ได้ว่าทุจริต ง่ายๆ คือกระบวนการที่ทำให้เงินสกปรกกลายเป็นเงินสะอาด หรือกลายเป็นเงินที่สามารถอ้างอิงได้ว่าได้มาอย่างไร สาเหตุที่ต้องการมีการฟอกเงินเพราะว่าเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมายนั้นไม่สามารถอ้างอิงแหล่งที่มาหรือไม่ได้รับการยอมรับในทางสังคม ดังนั้น โดยความหมายของการฟอกเงินจึงไม่ได้ผูกติดกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยทั่วไป การฟอกเงินจึงให้ความหมายถึงการนำเงินสกปรกจากกิจกรรมที่ถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆ มาทำให้เป็นเงินสะอาด การฟอกเงินมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันใน 3 ประเด็น คือ

1. รูปแบบของการฟอกเงิน
2. แหล่งที่มาของเงินสกปรก
3. สถานที่ฟอกเงิน

1. รูปแบบของการฟอกเงิน รูปแบบของการฟอกเงินเกิดขึ้นได้หลายลักษณะ และมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีและมีวิวัฒนาการของระบบเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับสถาบันการเงินต่างๆ ก็แข่งขันกันอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ค่อยมีการตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของเงินที่โอนกัน โดยสรุปรูปแบบของการฟอกเงินมีขั้นตอน ดังนี้

การนำเงินสดติดตัวออกนอกประเทศ โดยการลักลอบนำเงินสดจำนวนมากๆ ติดตัวเข้าไปประเทศอื่น วิธีนี้มักจะเกิดขึ้นกับประเทศที่มีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีผลให้ขบวนการอาชญากรรมไม่สามารถฟอกเงินได้ในประเทศ จึงจำเป็นต้องนำไปฟอกที่อื่น การปฏิบัติอาจเป็นการจ้างคนให้ถือเงินสดติดตัวไปในประเทศที่มีการใช้เงินสดในระบบเศรษฐกิจการค้าค่อนข้างมาก และเป็นประเทศที่ไม่มีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน

การฝากเงินกับสถาบันการเงิน อาจจะฝากเงินในนามแฝงหรือใช้ชื่อปลอมเพื่อไม่ให้สืบสาวถึงต้นตอของแหล่งเงินทุน วิธีการนี้นิยมใช้ในประเทศที่ทำธุรกิจด้วยเงินสด และไม่มีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน จึงไม่มีการรายงานเมื่อมีการนำเงินสดจำนวนมากเข้ามาฝากในระบบธนาคาร ประกอบกับในประเทศที่ไม่มีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงิน ก็มักจะมีความเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิแก่ธนาคารในการปกปิดความลับของลูกค้า ทำให้การฟอกเงินผ่านระบบธนาคารกระทำได้ง่ายมาก

การส่งเงินสด หรือโอนเงินออกนอกประเทศ เป็นการนำเงินสดไปฝากไว้ในประเทศที่ไม่มีการควบคุมระบบธนาคาร หรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เงินสดผิดกฎหมายเข้าไปอยู่ในระบบการเงินของประเทศนั้นแล้วจึงโอนกลับไปสู่ผู้ทำกิจกรรมผิดกฎหมาย อาจทำให้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น จัดตั้งบริษัทขึ้นมาบังหน้า และกู้เงินจากธนาคารที่นำเงินเข้าไปฝาก ซึ่งวิธีการนี้ผู้บริหารธนาคารมักจะรู้เห็นเป็นใจกับการฟอกเงินด้วย สำหรับประเทศสมัยที่ยังไม่มีกฎหมายการฟอกเงินและไม่มีการควบคุมการโอนเงินแล้ว การโอนเงินกระทำได้สะดวกมาก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในประเทศไทย คือ การพนันฟุตบอล ซึ่งกระทำโดยผ่านการโอนเงินไปแทงฟุตบอลในประเทศอังกฤษ มาเลเซีย และสิงคโปร์

การจัดตั้งบริษัทหรือกิจการบังหน้า เป็นกรณีที่ต้องครหาอาชญากรรมปกปิดแหล่งที่มาของเงินสด ด้วยการจัดตั้งหรือซื้อกิจการในต่างประเทศ เช่นในประเทศที่เป็นเขตปลอดภาษีแล้วให้กิจการของตนในประเทศก๊วยมูเงิน หรือซื้อสินค้าจากกิจการในต่างประเทศในราคาแพงกว่าปกติ เพื่อให้เงินดังกล่าวหมุนเวียนระหว่างกิจการ และทำให้ดูเหมือนกิจการนั้นมีผลกำไรสูง

การจัดตั้งธุรกิจประกอบการด้วยเงินสด ซึ่งเป็นการยากที่จะรับทราบถึงรายรับที่แท้จริงของธุรกิจเงินสดเหล่านี้

2. แหล่งที่มาของเงินสกปรก

แหล่งที่มาของการฟอกเงิน ได้แก่

- เงินจากการค้ายาเสพติด
- เงินจากวงการเมืองและการคอร์รัปชัน
- เงินจากการฉ้อโกงประชาชน
- เงินจากวงการพนัน
- เงินจากบริษัทหรือบุคคลของบริษัทข้ามชาติ ที่อาจเข้าไปดำเนินธุรกิจในบางประเทศที่มีปัญหาด้านความมั่นคงทางการเมืองและเศรษฐกิจ และเป็นการดำเนินการในเชิงกิจการที่ผิดกฎหมาย
- เงินจากรัฐ เป็นเงินที่บางประเทศนำไปเก็บไว้เพื่อดำเนินการบางอย่างที่ไม่เปิดเผย เช่น เงินสืบทายาทลับ
- เงินนอกระบบอื่นๆ เช่น เงินจากการค้าประเวณี

3. สถานที่สำหรับการฟอกเงิน

- ธนาคารในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- ธนาคารในหมู่เกาะคาริเบียน
- ประเทศแถบศูนย์กลางทางการเงิน เช่น ฮองกง สิงคโปร์
- บ่อนการพนัน ทั้งที่ถูกและผิดกฎหมาย

- ตลาดหุ้น
- การค้าขายที่ดิน อสังหาริมทรัพย์
- การแลกเปลี่ยนเงินตรา

8.3 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจกับการบังคับใช้กฎหมาย

1. หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่บังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

การที่รัฐจะรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม รัฐต้องกำหนดนโยบายว่าจะถือเอาพฤติกรรมใดว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา (Undesirable Behavior) อันควรกำหนดว่าเป็น “อาชญากรรม” ที่ต้องลงโทษต่อผู้ฝ่าฝืนเพราะโทษถือว่าเป็นสภาพบังคับประเภทอาญา การกำหนดว่าการกระทำใด (รวมถึงการงดเว้นการกระทำด้วย) ควรถือเป็นความผิดหรืออาชญากรรม (Offense หรือ Crime) จึงเรียกว่าเป็น นโยบายอาญา (Criminal Policy) อันเป็นการกำหนดความผิดกำหนดประเภทของโทษและกำหนดแบบวิธีในการลงโทษแต่ละประเภท รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการลงโทษ

ดังนั้น “นโยบายอาญา” หมายถึง วิธีการที่ชาญฉลาดในการไปสู่เป้าหมาย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการให้ผลร้ายต่อผู้เป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบ และผลร้ายต้องเป็นประโยชน์แก่สังคมด้วย การดำเนินนโยบายอาญา ถือว่าเป็นวิธีการที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม โดยการให้ผลร้ายต่อผู้เป็นต้นเหตุแห่งความไม่สงบและผลร้ายนั้นจะเป็นประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ทั้งนี้ เพื่อคุ้มครองผู้เสียหายและผู้ต้องหาหวังผลในทางป้องกันปราบปรามอาชญากรรม มิให้เกิดขึ้นโดยใช้บทบัญญัติของกฎหมายที่มีระบบและกระบวนการเพื่อการสร้างสรรค์ในสิ่งดีงามให้กับสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ในการดำเนินนโยบายทางอาญาของรัฐบาล ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญามีการระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) มีการเน้นพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นเสมือนโลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดนอันเกิดจากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดทั้งในโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนถาวรของประเทศไทย

2. ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายต่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

กระบวนการพิจารณาคดีอาญาสำหรับความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็เหมือนกับคดีอาญาทั่วไป กล่าวโดยสังเขปเมื่อผู้เสียหายหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบพบการกระทำผิดก็ต้องแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจในการสอบสวนเสร็จสิ้นก็จะส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมด้วยความเห็นไปยังพนักงานอัยการ สำหรับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ กรมตำรวจได้มอบหมายให้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำนักงานอัยการสูงสุดก็มีสำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากรรับผิดชอบเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเช่นกัน อำนาจในการฟ้องคดี ซึ่งเป็นของพนักงานอัยการนั้นแบ่งแยกต่างหากจากอำนาจสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวน หากพยานหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ พนักงานอัยการก็อาจสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติมได้ หลังจากนั้นพนักงานอัยการก็สามารถทำความเห็นสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้อง กรณีพนักงานอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องก็จะฟ้องจำเลย ศาลจะมีบทบาทเป็นคนกลางที่พิจารณาพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายและพิพากษาไปตามข้อเท็จจริงที่น่าสืบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอาจจะพิพากษาลงโทษจำเลยหรือยกฟ้องโจทก์ กระทั่งปัจจุบันคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจทุกคดีฟ้องต่อศาลอาญา แต่กระทรวงยุติธรรมก็กำลังศึกษาและกำลังจัดตั้งศาลพิเศษเฉพาะให้มีอำนาจครอบคลุมคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หลังจากศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว กรมราชทัณฑ์ก็จะเป็นผู้ดำเนินการบังคับตามคำพิพากษาโดยอาจจะเป็นโทษประหารชีวิต จำคุก หรือกักขัง

ในปัจจุบันระบบเศรษฐกิจของไทยได้มีการพัฒนาลักษณะยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น ในขณะที่กฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ มักจะล้าหลัง และไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันกับสภาพการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ การหย่อนประสิทธิภาพของเจ้าพนักงานของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจเป็นเพราะขาดความเข้าใจในระบบธุรกิจสมัยใหม่หรือวิทยาการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ซึ่งผู้ประกอบการนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจ และอาชญากรรมทางเศรษฐกิจด้วย อีกทั้งเจ้าพนักงานของรัฐมีการโยกย้ายตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการทางราชการ ซึ่งอาจทำให้ผู้มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่อื่นก็ช่วยให้มีการละเมิดต่อกฎหมายมากขึ้น กล่าวคือ ความบกพร่องของกฎหมายและกลไกของรัฐในการดำเนินคดีอาญาเปิดช่องให้มีการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งผู้กระทำความผิดอาญาทางเศรษฐกิจส่วนมากมักเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษและอาศัยโอกาสในวิชาชีพของตนเองเข้าดำเนินการ เช่น ผู้กระทำความผิดที่ชอบโกงธนาคาร ต้องรู้ระบบของการธนาคารเป็นอย่างดี หรือถ้าจะฉ้อโกงโดยวิธีการส่งสินค้า ต้องเข้าใจทั้งระบบธนาคารและระบบการขนส่ง ซึ่งสลับซับซ้อนและยากแก่การสอบสวนเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นเนื่องจากการสอบสวนต้องเกี่ยวข้องกับเอกสารจำนวนมากและในความ

สลับซับซ้อนต้องใช้บุคลากรจำนวนมากที่มีความถนัด ทั้งต้องใช้ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน แต่ในทางปฏิบัติ พนักงานสอบสวนมักทำการสอบสวนให้เสร็จโดยเร็ว เพราะอย่างยิ่งมีคดีอาญาอื่นๆ อีกมาก จึงทำให้ผลการสอบสวนไม่สมบูรณ์ เมื่อพนักงานสอบสวนสรุปพร้อมกับความเห็นควรสั่งฟ้องไปยังอัยการ และอัยการอาจสั่งสอบสวนเพิ่มเติมได้ แต่ก็เข้ามามีบทบาทหลังจากที่พนักงานสอบสวนดำเนินการสอบสวนเสร็จแล้ว ซึ่งเป็นการล่าช้าเกินไป อัยการไม่อาจเข้าวางรูปคดีและแสวงหาพยานหลักฐานได้ เมื่อพยานหลักฐานที่อัยการเสนอต่อศาลไม่เพียงพอที่จะฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ศาลก็ต้องพิพากษายกฟ้อง อย่างเช่นในคดีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบริษัทราชธานี จำกัด ซึ่งเป็นคดีที่แสดงให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของรัฐไม่อาจนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษได้ ทั้งๆ ที่ปรากฏหลักฐานอย่างแน่ชัดว่าเรื่องนี้มิใช่กล่าวหาลอยๆ แต่เป็นเรื่องที่ผู้กระทำความผิดมีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษในการวางแผนเตรียมเพื่อกระทำความผิด เมื่อการฟ้องร้องคดีต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ที่สำคัญคือการกระทำความผิดที่สอบสวนนั้น มีพยานหลักฐานสนับสนุนแน่นแฟ้นแค่ไหน เมื่อพยานหลักฐานที่อัยการนำเสนอในศาลไม่พอฟังว่าจำเลยกระทำความผิด ตามหลักกฎหมายอาญาต้องพิจารณาคดีโดยเคร่งครัด ศาลจึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยและพิพากษายกฟ้อง ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกขัดแย้งว่า กระบวนการยุติธรรมของไทยขาดประสิทธิภาพเพราะไม่อาจนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้จริง

ในทางปฏิบัติ การสอบสวนเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของต่างประเทศ เช่น ฮองกง การสอบสวนความผิดประเภทนี้จะประกอบด้วยทีมงานพนักงานสอบสวน และผู้ฟ้องคดีที่ได้ผ่านการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พนักงานบัญชี (กรณีที่มีความจำเป็น) และพนักงานจากส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงานธนาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง เป็นต้น การสอบสวนจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้เสียหายเป็นผู้ร้องทุกข์หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง โดยการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ที่จะชี้ให้เห็นว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้น และค้นหาบุคคลที่ต้องสงสัยว่าเป็นผู้กระทำความผิดและแจ้งไปยังผู้ฟ้องคดีทันที ซึ่งการจัดทีมงานดังกล่าวนี้ขึ้น มีผลทำให้การสอบสวนค้นหาพยานหลักฐานที่สำคัญต่อการฟ้องคดีเพื่อให้ศาลลงโทษประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

สำหรับในประเทศไทย ความผิดที่เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความผิดที่เกี่ยวกับการเงินการธนาคารและความผิดเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน มีประชาชนเป็นจำนวนมากต้องได้รับความเสียหายเป็นเงินหลายล้านบาทจากความผิดประเภทนี้ นับเป็นการทำลายเศรษฐกิจของประเทศจากลักษณะการกระทำความผิดที่หลากหลายและมีขอบเขตค่อนข้างกว้างขวางนี้ จึงทำให้ลำพังแต่ตำรวจฝ่ายเดียวที่จะดำเนินการสอบสวนความผิดประเภทนี้คงไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากนี้จะให้ประชาชนได้มีความรู้เกี่ยวกับภัยของอาชญากรรมประเภทนี้ และแจ้งให้ประชาชนทราบถึงรูปแบบ

อาชญากรรมใหม่ๆ แบบใดที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ประชาชนจะตกเป็นเหยื่อแล้ว ในการปฏิบัติงานตำรวจควรต้องให้ความร่วมมือและประสานงานกับอัยการอย่างใกล้ชิด

3. ปัญหาในส่วนองค์กรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

1. หน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักประสบปัญหาขาดแคลนทรัพยากรในเชิงคุณภาพ เนื่องจากระบบของราชการ เช่น การโยกย้ายของระบบราชการ แม้ว่ากรมตำรวจ และสำนักงานอัยการสูงสุด จะมีหน่วยงานเฉพาะสำหรับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจแล้วก็ตาม แต่ระบบราชการก็ยังมี การโยกย้ายแต่งตั้งสับเปลี่ยนหน้าที่กันภายในหน่วยงาน ซึ่งบางครั้งอาจทำให้บุคลากรผู้มีความรู้ความชำนาญทางด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจต้องโยกย้ายไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นหรือมีผู้ที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในงานด้านนี้เข้ามาปฏิบัติงาน ซึ่งอาจก่อปัญหาในด้านการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้

อีกประการหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาในองค์กรกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ก็คือ ปริมาณสัดส่วนของทรัพยากรที่หน่วยงานได้รับเปรียบเทียบกับความเสียหายที่อาชญากรรมก่อให้เกิดขึ้นมักต่ำในกรณีของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น ในกรณีของการเล่นแชร์อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน อาจมีผู้เสียหายตั้งแต่ไม่กี่คนจนถึงหลายพันคน และพยานเอกสารที่จะต้องตรวจสอบหาหลายตั้ง ซึ่งถือเป็นภาระหนักมากของพนักงานสอบสวนและอัยการ ศาลผู้รับผิดชอบซึ่งมีจำนวนน้อยและขาดแคลนผู้ที่มีประสบการณ์อยู่แล้ว พยานหลักฐานบางชิ้นเกี่ยวกับบัญชี สถิติและหลักเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา คดีเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ต่างประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมขาดความเข้าใจ และบางครั้งไม่สามารถวิเคราะห์ได้ จะต้องค้นหาผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านเข้ามาช่วย ซึ่งอาจจะล่าช้าไม่ทันกับระยะเวลาจำกัดของการสอบสวน การพิจารณาคดีชั้นพนักงานสอบสวน หรืออัยการ หรือการพิจารณาคดีต้องล่าช้าเป็นช่องทางให้อาชญากรสามารถเปลี่ยนแปลงพยานในคดีได้ ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคประการหนึ่ง

2. ปัญหาที่เกิดจากตัวผู้บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และผู้เสียหายหรือประชาชนไม่ให้ความสนใจกับคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากมองจากลักษณะที่เป็นรูปธรรมภายนอกว่าไม่ร้ายแรงดังที่กล่าวมาแล้วในบทก่อนๆ ซึ่งผลกระทบต่อประชาชนมองเห็นไม่ชัดเจนดังเช่นคดีอาญาทั่วไป เว้นแต่คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใหญ่ๆ ซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยตรง ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสนใจคอยกวาดขันดูแลเมื่อนั้นสัมฤทธิ์ผลจึงจะเกิดขึ้นกับการดำเนินคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เช่น เมื่อ พ.ศ. 2522 ได้มี พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ประกาศใช้มาตรา 39 ของ

พ.ร.บ.ดังกล่าวได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมการสามารถแต่งตั้งเจ้าพนักงานของคณะกรรมการ และอัยการ โดยความเห็นชอบของอธิบดีกรมอัยการ มีอำนาจฟ้องคดีแพ่งหรือคดีอาญาได้โดยตรง (ซึ่งถือว่าอยู่ในอำนาจของอัยการกองคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) นอกจากนี้ยังมีองค์กรเอกชน เช่น NGO ให้ฟ้องคดีแทนรัฐ แต่ต้องเป็นสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งได้จดทะเบียนแล้วสามารถฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจโดยตรง และเมื่อฟ้องแล้ว จะถอนฟ้องไม่ได้ (มาตรา 40, 41, 42)

3. ปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายสืบเนื่องจากการประสานงานในระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย กรมตำรวจ (สศก.) สำนักงานอัยการสูงสุด (สำนักงานคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมศุลกากร กรมสรรพากร ฯลฯ ซึ่งการประสานงานกันเมื่อมีคดีที่หน่วยงานต้องสัมพันธ์กันเกิดขึ้น จะมาประชุมกันก็เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น ซึ่งบางครั้งทำให้ไม่สามารถดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

4 ปัญหาทางด้านสังคมและลักษณะเฉพาะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

1. ส่วนมากสังคมมักไม่ตระหนักถึงภัยร้ายแรงและผลกระทบระยะยาวของอาชญากรรมประเภทนี้ เพราะลักษณะของอาชญากรรมไม่มีความรุนแรง ทัศนคติเช่นนี้ ทำให้ประชาชนขาดความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ประชาชนหรือผู้เสียหายอาจไม่ไปแจ้งความเมื่อเรื่องเกิดขึ้น หรือปฏิเสธการไปเป็นพยานในชั้นศาล ซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหรือคดีขาดอายุความร้องทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นเลยก็ได้

ซึ่งปัญหาในข้อนี้เป็นปัญหาในเรื่องของการสืบสวนของพนักงานตำรวจซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการสืบสวนคดีอาญา ซึ่งกฎหมายเกี่ยวกับคดีเศรษฐกิจบางฉบับที่ออกมาในภายหลังกำหนดให้คดีความผิดประเภทนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถดำเนินคดีได้โดยไม่ต้องมีการร้องทุกข์หรือกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถร้องทุกข์ดำเนินคดีหรือฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาแทนผู้เสียหายได้ แต่ก็ยังเป็นเฉพาะคดีความผิดทางเศรษฐกิจบางประเภทเท่านั้นและเมื่อประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการชี้เบาะแสที่มาเป็นพยานในกรณีที่การดำเนินคดีต้องการพยานบุคคล การแสวงหาพยานหลักฐานของเจ้าพนักงานสืบสวนเพื่อดำเนินคดีกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จึงอาจเป็นไปได้ยากและล้มเหลวในที่สุด อีกทั้งองค์กรเอกชนบางแห่งที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับด้านเงินทุน เงินตรา มักจะมีกฎเกณฑ์ภายในว่าจะต้องรักษาความลับของลูกค้า โดยเฉพาะของธนาคาร ดังนั้น ในชั้นสืบสวน จึงมีปัญหาในการขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับฐานะของลูกค้าทำให้เกิด

ความล่าช้าในการค้นหา รวบรวมพยานหลักฐาน เปิดช่องทางให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้ตั้งหลักหรือค้นหาวิธีการต่อสู้คดีหรือปกปิดหลักฐาน เพื่อให้หลุดพ้นคดีได้อย่างหนึ่งด้วย

2. สถานะทางสังคมและอำนาจทางการเงินของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการบังคับใช้กฎหมาย มีข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์กล่าวหาว่านักบินหุ่นบางคนนำเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดบริจาคให้แก่การเมืองคนสำคัญ ซึ่งจะทำให้ความคุ้มครองหรือห่วงเหินยวการดำเนินคดีให้เป็นการตอบแทน สำหรับนักการเมืองเองนั้นก็มียานาจอิทธิพลต่อเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายมากเมื่อเผชิญกับนักการเมืองข้าราชการระดับสูงหรืออาชญากรผู้ร่ำรวย

คดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นคดีที่ให้ผลตอบแทนมูลค่ามหาศาล เงินได้เหล่านี้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมักจะนำไปสร้างธุรกิจอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรมเดิมหรือสร้างอาชญากรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ ของตนให้แข็งแกร่งขึ้น นำไปสร้างอิทธิพลให้แก่ตนเอง เจ้าพนักงาน และนักการเมือง จึงทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญในการดำเนินคดีประเภทนี้ ตัวอย่างได้แก่ คดีวอเตอร์เกตในสหรัฐอเมริกา

ในการดำเนินคดีต่อคณะรัฐบาลและนักการเมืองทุจริต กระทรวงยุติธรรมผู้ดำเนินการสืบสวนคดีวอเตอร์เกตต้องรายงานตรงต่อประธานาธิบดีนิกสัน ซึ่งนิกสันพยายามอย่างมากในการที่จะปกปิดคดีไว้ แต่ภายหลังในความกดดันจากประชาชนในปี 1973 ประธานาธิบดีนิกสันได้แต่งตั้งอัยการพิเศษ ชื่อ Archibalde Cox ดำเนินคดีนี้ แต่เมื่อ Cox พยายามออกหมายศาลขอเทปในไวท์เฮาส์ในช่วงปลายปีนั้น นิกสันกลับบีบให้ Cox ออกจากการดำเนินคดีไปจนกระทั่งประธานาธิบดีนิกสันต้องลาออกไปในปี 1974 จึงมีการดำเนินคดีและตัดสินจำคุกตัวการหลายคน แต่พยานหลักฐานต่างๆ ก็ไม่สามารถพาดพิงถึงนิกสันได้

โดยสรุป อาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งมีทั้งสถานภาพทางสังคมและการเงินอย่างมหาศาล มีความชำนาญในการประกอบธุรกิจซึ่งเป็นอาชีพของตนเป็นอย่างดี อาศัยโอกาสที่ตนมีความรู้ความสามารถและชำนาญในเชิงธุรกิจประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และได้เงินหรือทรัพย์สินไปจากการประกอบอาชญากรรมเป็นจำนวนมหาศาลยิ่งกว่าอาชญากรในคดีอาญาธรรมดา ซึ่งเงินและทรัพย์สินที่ได้ไปดังกล่าวส่วนหนึ่งก็จะกลับมาสร้างสถานะทางสังคมและอิทธิพลของอาชญากรให้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนใช้ในการประกอบอาชญากรรมที่ร้ายแรงทางเศรษฐกิจหรืออาชญากรรมด้านอื่นๆ ตามมาอีกเป็นลูกโซ่ สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและสังคมอย่างใหญ่หลวง ซึ่งการจะจัดการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้จะต้องมีองค์กรและมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายอย่างละเอียดอ่อน ไร้จุดบกพร่องซึ่งจะเป็นปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย จากที่ได้กล่าวมาแล้วอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรผู้ก่อ

อาชญากรรมดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติและมีฐานะทางการเงินและสถานะทางสังคมดี ปกปิดซ่อนเร้นการประกอบธุรกิจอันละเมิดต่อกฎหมายด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งนำเอาวิทยาการสมัยใหม่แขนงต่างๆ เข้ามาช่วยเอื้ออำนวยต่อการประกอบอาชญากรรม จึงมักทำให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไม่ให้ความสนใจ ประกอบกับปัญหาในบทบัญญัติของกฎหมาย และองค์กรในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้กล่าวมาแล้วยังมีจุดอ่อนบกพร่องอยู่บ้าง ทำให้การบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้ผลเท่าที่ควร ไม่ว่าจะเป็นเพราะลักษณะพิเศษของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ผู้ก่อมีความเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะพัฒนาหลบหลีกกฎหมายโดยอาศัยช่องว่างหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย การออกกฎหมายมักจะตามไม่ทัน จึงทำให้การดำเนินคดีกับอาชญากรรมพวกนี้ส่วนใหญ่หลุดพ้นเงื้อมมือของกฎหมายไปได้ ทำให้อาชญากรรมไม่เกรงกลัวกฎหมายและพยายามหาช่องทางล่องละเมิดเอาเปรียบสังคม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นเรื่อยมา ซึ่งจากปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ศึกษามานี้ ชี้ให้เห็นถึงความร้ายแรง วิวัฒนาการของอาชญากรรมในการประกอบอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างสมอรรถประโยชน์ก่ออาชญากรรมเป็นขบวนการจนถึงกับก่ออาชญากรรมข้ามชาติ มีการร่วมมือจากหลายฝ่าย ซึ่งแตกต่างจากคดีอาชญากรรมธรรมดาอย่างมากมาย การวิวัฒนาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งยังมีจุดบกพร่องอยู่บ้างเช่นกัน ทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการป้องกันปราบปราม

บทที่ 9

ประเภทของอาชญากรรม

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 9.1 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของอาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย
- 9.2 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของอาชญากรรมพื้นฐาน
- 9.3 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของอาชญากรรมองค์กร
- 9.4 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของอาชญากรรมคอปกขาว
- 9.5 เพื่อศึกษาถึงลักษณะของอาชญากรรมพิเศษ

ในเรื่องการจำแนกประเภทของอาชญากรรม คือการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นเพื่อเกิดความเข้าใจอาชญากรรมในแต่ละประเภทอันจะนำไปสู่การเชื่อมโยงหาสาเหตุและการป้องกันอาชญากรรม จึงขอเสนอประเภทอาชญากรรมโดยอาศัยแนวการจัดทางกฎหมาย คือ เน้นกฎหมายเป็นหลัก โดยมุ่งพิจารณาถึงการกระทำ ความผิดที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือขัดต่อกฎระเบียบของข้อบังคับ โดยพิจารณาถึงผลกระทบ ของการกระทำนั้นๆ ว่ามีผลกระทบการเตือนต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรือไม่ หรือมีผลขัดต่อหลักศีลธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนโดยส่วนรวมหรือไม่ดังต่อไปนี้

9.1 อาชญากรรมปราศจากผู้เสียหาย

1.อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหาย(Victimless Crime) คือ อาชญากรรมที่ผู้เสียหายกับผู้กระทำความผิดเป็นคนคนเดียวกัน ไม่มีเหยื่อหรือผู้เสียหาย บางที่อาจเรียกว่า อาชญากรรมที่ตนเองยินยอมหรือผู้กระทำตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมไปพร้อมๆกัน เช่น การเล่นการพนัน , โสเภณี(การขายบริการทางเพศ) , การทำแท้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น โดยอาชญากรรมประเภทนี้จะส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่นโดยส่วนน้อยแต่ก็ส่งผลกระทบในสังคมวงกว้างเช่นกัน

นักอาชญาวิทยาบางท่านกล่าวว่า แม้การกระทำความผิดประเภทนี้ ตัวผู้กระทำความผิดเป็นผู้กระทำ และเป็นผู้ที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำของตน แต่ก็มีความผิดในทางศีลธรรม ผิดบรรทัดฐานค่านิยมของสังคมนั้นๆ แม้เป็นสิทธิเฉพาะตัว แต่ก็ฝ่าฝืนกฎหมายทางสังคม อาชญากรรมที่ปราศจากผู้เสียหายถือว่าเป็นกรณีที่น่าทำการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะบางกรณีถือเป็นเรื่องที่เกิดค่อนข้างใกล้ตัว อาทิเช่น

การทำแท้งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

การทำแท้ง(Abort)ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก(WHO) หมายถึง การสิ้นสุดของการตั้งครรภ์ก่อนที่เด็กจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นอกครรภ์มารดา โดยถือเอาการสิ้นสุดการตั้งครรภ์ก่อนอายุครรภ์ 28 สัปดาห์(ประมาณ 7 เดือน) ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เด็กยังมีน้ำหนักไม่ถึง 1,000 กรัม แม้ว่าในปัจจุบัน

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์จะสามารถช่วยให้เด็กที่มีน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 1,000 กรัม มีชีวิตอยู่รอดได้ก็ตาม หลายๆประเทศจึงได้พยายามแก้ไขค่านิยามคำว่าทำแท้งเสียใหม่

การทำแท้ง สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณีใหญ่ๆ คือ การทำแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมายและการทำแท้งที่ผิดกฎหมาย

1.การทำแท้งที่ถูกต้องตามกฎหมาย⁴⁷ ซึ่งเป็นการทำแท้งโดยนายแพทย์ที่กฎหมายให้อำนาจเอาไว้ โดยเหตุเพราะหญิงนั้นมีสุขภาพที่ไม่ดี หากปล่อยให้ตั้งครรภ์ต่อไปหรือให้ทารกคลอดออกมาก็อาจส่งผลร้ายแก่ชีวิต ร่างกาย สุขภาพของหญิงคนนั้นและทารกที่คลอดออกมาได้ หรือโดยเหตุเพราะหญิงนั้นตั้งครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดทางอาญา มาตรา 276 , 277 , 282 ,283 , 284 ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นเรื่องของการข่มขืนกระทำชำเรา

2.การทำแท้งที่ผิดกฎหมาย คือ การกระทำโดยไม่เข้าข่ายตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ข้างต้น ส่วนใหญ่พบว่าการทำแท้งผิดกฎหมายจะทำโดยนายแพทย์หรือหมอเถื่อน(ไม่ใช่แพทย์แต่แอบอ้างว่ามีความเชี่ยวชาญ) ซึ่งการกระทำดังกล่าวนี้จะถือว่ามีความผิดทั้งสิ้น

ทั้งนี้ วิธีการทำแท้งมีมากมายหลายวิธีการด้วยกัน อาทิเช่น การใส่อุปกรณ์หรือฉีดสารเข้าทางช่องคลอด , การเหน็บยา -กินยา , การทำร้ายร่างกาย เป็นต้น

อันตรายจากการทำแท้ง

1.ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นทันที เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นขณะทำแท้ง หรือเกิดภายใน 3 ชั่วโมงหลังทำแท้ง มีการตกเลือด มดลูกทะลุ ปากมดลูกฉีกขาด อันตรายจากยาชา และยาสลบ ภาวะเลือดไม่แข็งตัว ทำให้ตกเลือดมาก ภาวะโซเดียมคั่งในเลือด ภาวะเป็นพิษจากสารน้ำ และหลุดเลือดอุดตันจากฟองอากาศ อุดตันจากลิ่มเลือด หรืออุดตันจากน้ำคร่ำ

2.ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดล่าช้า เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นหลังการทำแท้ง 3 ชั่วโมงไปจนถึง 28 วัน ได้แก่ ภาวะแท้งไม่ครบหรือแท้งค้าง และการอักเสบติดเชื้อทั้งสองภาวะนี้เป็นอาการสำคัญที่นำผู้ทำแท้งผิดกฎหมายเข้ารับการรักษาต่อในโรงพยาบาล

3.ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดในระยะหลัง เป็นอันตรายที่เกิดหลังการทำแท้ง 28 วันไปแล้ว ได้แก่ การอักเสบเรื้อรังในอุ้งเชิงกราน ปวดประจำเดือน ปวดขณะร่วมเพศ

จากการสำรวจโรงพยาบาล 101 แห่ง ใน 13 จังหวัด เพื่อเฝ้าระวังการทำแท้งในประเทศไทย ครึ่งล่าสุด (ปี พ.ศ. 2555) ระบุว่า 1 ใน 3 เป็นผู้ป่วยทำแท้ง ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 15-19 ปี มากที่สุดถึงร้อยละ 28, เป็นการตั้งครรภ์โดยไม่ได้ตั้งใจร้อยละ 71.5 และไม่ได้คุมกำเนิดถึงร้อยละ 53.1 ส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจทำแท้งส่วนใหญ่เป็นเพราะแรงบีบเรื่องสังคม การศึกษา ครอบครัว สุขภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น

ทั้งนี้ วิธีการคุมกำเนิดในปัจจุบันนี้มีหลากหลายวิธี อาทิเช่น การใช้ถุงยางอนามัย , ทานยาคุมกำเนิด-ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน , การฉีดยาคุมกำเนิด , การนั้บระยะปลอดภ้ย , การหลั่งอสุจิข้างนอก เป็นต้น

⁴⁷ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305

ยาเสพติด

ปัญหา ยาเสพติด (Drugs) ติดถือเป็นปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดปัญหาหนึ่งของหลายๆประเทศ รวมถึงประเทศไทยด้วย เนื่องจากยาเสพติดเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรม บ่อนทำลายชีวิตมนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ⁴⁸

ตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO) ยาเสพติดหรือสิ่งเสพติด หมายถึง สิ่งที่เสพเข้าไปแล้ว จะเกิดความต้องทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยมีทั้งสิ่งเสพติดที่สามารถหยุดเสพและไม่สามารถหยุดเสพได้ ประเทศไทยก็มีประวัติที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คือ มีการเสพยาฝิ่นมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยา (พระเจ้าอู่ทอง) ประมาณ 600 ปีเศษมาแล้ว ในสมัยนั้นก็มีหลักฐานว่าพระมหากษัตริย์ทรงเล็งเห็นโทษของการเสพยาฝิ่น และทรงลงโทษผู้เสพยาฝิ่นเช่นกัน ระหว่างสงครามกลางเมืองของสหรัฐอเมริกา (American civil war) ค.ศ. 1861 - 1865 เริ่มมีการนำเข้ฝิ่นเข้ามาได้ฝิ่นหนึ่งมาใช้ ทำให้มีผู้นำมอร์ฟินมาใช้ ในลักษณะยาเสพติด ต่อมาเมื่อคนรู้จักการเสพยาฝิ่นแพร่หลาย เฮโรอีนจึงได้ถูกนำมาใช้แทนมอร์ฟิน

ในส่วนประเทศไทย พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พุทธศักราช 2522 ได้ให้คำนิยามของคำว่า สิ่งเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุนิตใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้ว ไม่ว่าจะด้วยวิธีรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใด ๆ แล้วส่งผลต่อร่างกาย จิตใจทรุดโทรมลงไป กับให้รวมตลอดถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษหรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่ไม่หมายความรวมถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษผสมอยู่

ยาเสพติดมีมากมายหลายประเภท ทั้งประเภทที่กดประสาท , กระตุ้นประสาท , หลอนประสาท , ออกฤทธิ์ผสมผสาน เช่น ฝิ่น , กัญชา , เฮโรอีน , โคเคน , ยาบ้า , ยาอี , ยาไอซ์ , ทินเนอร์ เป็นต้น โดยสิ่งเสพติดหรือยาเสพติดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 7 ได้แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง

ประเภทที่ 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป

ประเภทที่ 3 ยาเสพติดให้โทษที่มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 2 เป็นส่วนผสมอยู่ด้วยตามที่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้ตามมาตรา 43

ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือประเภทที่ 2

ประเภทที่ 5 ยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าข่ายอยู่ในประเภทที่ 1 - 4 ทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีประกาศระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามมาตรา 8 (1)

ทั้งนี้ สาเหตุของการติดยาเสพติด อาจเกิดเนื่องมาจากสาเหตุเพราะความอยากรู้อยากลอง , เพื่อนหรือกลุ่มคนในสังคมนั้นแนะนำให้ลอง , มีความเชื่อในทางที่ผิด , เกิดจากสภาพแวดล้อมหรือถิ่นที่อยู่ เป็นต้น

⁴⁸ อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน . พิมพ์ครั้งที่ 2 . 2557 . หน้า 102

โดยผู้ติดยาเสพติดจะมีลักษณะอาการที่แสดงออกทั้งทางร่างกาย พฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก เช่น ร่างกายเกิดความทรมาน ผอม ซูบซีด ใบหน้าหมองคล้ำ มีการใช้จ่ายสิ้นเปลืองเพิ่มมากขึ้น ก้าวร้าว อารมณ์ฉุนเฉียว อาจกระทำความผิดใดๆได้ง่ายมากขึ้น

ในสมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีนโยบายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด กล่าวคือ “ผมและรัฐถือว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ทำลายความมั่นคงของประเทศ ผมจะไม่อดทนต่อนโยบายที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อการแพร่กระจายของยาเสพติด ต่อไปนี้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวท่านคือเจ้าภาพใหญ่ที่จะต้องสั่งการ ติดตามประเมินผล ให้ข้อเสนอแนะ ประชุม และปรัญยุทธศาสตร์”

วิธีสังเกตผู้ติดยาหรือสารเสพติด

1. การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ผู้เสพยาจะมีสุขภาพทรุดโทรม ผอมซีด ทำงานหนักไม่ไหว ริมฝีปากเขียวคล้ำและแห้ง ร่างกายสกปรกมีกลิ่นเหม็น ชอบใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว ใส่แว่นดำเพื่อปกปิด
2. การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ผู้เสพยาจะมีอารมณ์หงุดหงิดง่าย พุดจาารวขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มั่วสุมกับคนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด สับสนหรือจัด มีอุปสรรคเกี่ยวกับยาเสพติด หน้าตาซีดเซียว ขาดความเชื่อมั่น จิตใจอ่อนแอ ใช้เงินเปลือง สิ่งของภายในบ้านสูญหายบ่อย
3. ผู้เสพยาจะแสดงอาการอยากยาเสพติด ตัวสั่น กระตุก ชัก จาม น้ำมูกไหล ท้องเดิน ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดที่เรียกว่า ลงแดง มีไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายอย่างรุนแรงนอนไม่หลับ ทุรนทุราย

การป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาเสพติด

ปัจจุบัน เยาวชนที่ตกเป็นทาสของยาเสพติด ส่วนใหญ่มาจากสาเหตุหลายประการที่เกิดจากการกระทำของเยาวชนเอง เช่น ความอยากรู้อยากทดลอง ความคึกคะนองต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนหรือเข้ากับเพื่อนได้และจากความไม่รู้หรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งจิตใจของเยาวชนเอง จิตใจอ่อนแอ ใจคอไม่หนักแน่น เมื่อมีปัญหาใช้ยาหรือยาเสพติดเป็นเครื่องช่วยระงับความรู้สึกทุกข์ของตนใช้บ่อยๆทำให้เกิดการเสพติด ฉะนั้น การป้องกันและแก้ไขตนเองของเยาวชนให้ปลอดภัยจากปัญหาเสพติด สามารถกระทำได้โดยศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด รู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดี ส่งเสริมให้คิดและกระทำสิ่งดีมีประโยชน์กล้าพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชักจูงไปในทางที่ไม่ดี เช่น การพูดปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้ลองเสพยาเสพติด ใช้เวลาว่างและความอยากรู้อยากลอง ไปในทางที่เป็นประโยชน์พึงระลึกเสมอว่าตนเองนั้นมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม มีความภาคภูมิใจและนับถือตนเอง ด้วยการไม่พึ่งพาหรือเกี่ยวข้องอบายมุขและสิ่งเสพติดใดๆ ซึ่งจะนำความเสื่อมไปสู่ชีวิตของตนเอง รู้จักแก้ไขปัญหาวิตชีวิตของตนเองด้วยเหตุและผล รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เชื่อฟังคำสั่งสอนของ พ่อแม่และประพฤติดั้งแต่ในสิ่งที่ดีงาม จะช่วยให้เยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิต ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตและยอมรับความเป็นจริง ที่ตนเองเป็นอยู่ โดยนำหลักศาสนามาเป็น แนวทางในการดำเนินชีวิต จะช่วยให้เยาวชนเกิดความมั่นคงทางด้านจิตใจมากขึ้น เมื่อมีปัญหา รู้จักปรึกษาผู้ใหญ่ พ่อ แม่ หรือผู้ที่ไว้วางใจ หรือ หน่วยงานต่างๆ ที่รับให้คำปรึกษา ในฐานะที่เยาวชนเป็นสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัว จึงควรมีส่วนช่วย พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ปัญหาโสเภณี

โสเภณี(Prostitute) หรือการขายบริการทางเพศจะต้องพิจารณาความหมายตาม พ.ร.บ.สำนวนรศ.127 ซึ่ง“หญิงนครโสเภณี” หมายถึง หญิงที่รับจ้างทำชำเราสำสอน โดยได้รับเงินผลประโยชน์เป็นค่าจ้าง ทั้งนี้ การขายบริการทางเพศอาจมีคนกลางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ เช่น แม่เล้า , แมงดา , อาโก เป็นต้น ซึ่งปัจจุบัน ประเทศต่างๆทั่วโลก มีการขายบริการทางเพศอยู่แพร่หลาย ทั้งที่ผิดและถูกกฎหมาย

ประวัติความเป็นมาของหญิงโสเภณี คือ ในประเทศอินเดียสมัยโบราณตามแคว้นต่างๆจะมีหญิงสาวที่มีความงามและเฉลียวฉลาดเป็นเลิศกว่าหญิงใด นอกจากนั้นเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ อีก 64 สาขา ซึ่งรวมไปถึงความรู้ในคัมภีร์กามสูตร หญิงที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเป็นที่หมายปองแย่งชิงกันของกษัตริย์และเจ้าชายจากแคว้นต่างๆ ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการรบฆ่าฟันกันทุกคนจึงตกลงยกนางให้เป็นสมบัติสาธารณะ เพื่อที่นางจะได้รับรองทุกคนได้โดยไม่ถูกคนหนึ่งคนใดผูกขาด หญิงงามผู้มากด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงได้รับตำแหน่งโสเภณีหรือหญิงงามประจำเมืองไปในที่สุด จุดที่น่าสังเกตก็คือว่าหญิงที่มีตำแหน่งเป็นโสเภณีในยุคนั้นเป็นผู้ที่มีศักดิ์และมีฐานสูงมากในสังคม

9.2 อาชญากรรมพื้นฐาน

อาชญากรรมพื้นฐาน(Basic Crime) อาจกล่าวได้ว่าอาชญากรรมพื้นฐานเกิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษยชาติ และเป็นอาชญากรรมที่ปรากฏอยู่ทั่วไปในทุกสังคม ไม่มีสังคมใดไม่มีอาชญากรรมขั้นพื้นฐาน⁴⁹ คนทั่วไปต้องการความต้องการในระดับพื้นฐานต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของผู้อื่น เช่น การลักทรัพย์ , การวิ่งราวทรัพย์ , การชิงทรัพย์ , การปล้นทรัพย์ , การทำร้ายร่างกาย , การฆ่าผู้อื่น เป็นต้น โดยอาชญากรรมประเภทนี้ถือว่ามิมีผลกระทบต่อสังคมพอสมควร ⁵⁰

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

อาชญากรรม คือ การกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งเป็นปัญหาทางสังคมอย่างหนึ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก โดยการกระทำความผิดนั้นได้กระทำโดยผู้กระทำความผิดหรือเรียกว่า “อาชญากร” เช่น การฆ่าผู้อื่น การชิงทรัพย์ การลักทรัพย์ การวิ่งราวทรัพย์ และปล้นทรัพย์ เป็นต้น

1.การลักทรัพย์ คือ การเอาทรัพย์ของผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยโดยทุจริต เช่น การเอาสิ่งของของบุคคลอื่นวางไว้ไปขาย

⁴⁹ อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณทวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน . 2557 . หน้า 37

⁵⁰ จุฑารัตน์ เอื้ออำนวย . สังคมวิทยาอาชญากรรม . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . พิมพ์ครั้งที่ 1 . 2551 . หน้า

2.ชิงทรัพย์ คือ เป็นการลักทรัพย์โดยประทุษร้าย หรือขู่เข็ญว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้าย ถือว่ารุนแรงกว่าลักทรัพย์ธรรมดาเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายขององค์การอาชญากรรมมีผู้กระทำความผิดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป เช่น การใช้อาวุธจี้บังคับ

3.วิ่งราวทรัพย์ คือ การลักทรัพย์ของผู้อื่นโดยฉกฉวยเอาไปซึ่งหน้า ถือว่าอุกอาจกว่าการลักทรัพย์ธรรมดา เช่น การกระชากสร้อยคอผู้อื่น

สาเหตุที่มาของปัญหา

โดยพื้นฐานแล้วสาเหตุของการเกิดหรือก่ออาชญากรรมนั้น ในแต่ละประเทศหรือท้องที่ก็จะมี ความคล้ายคลึงกัน เกิดจากสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจของสังคมและรวมถึงการเพิ่มจำนวนของประชากรทำให้เกิดการ หลงผิดคิดว่าประกอบอาชญากรรมจะช่วยประทังชีวิตหรือทำให้ตนเองร่ำรวย

สาเหตุที่มาของปัญหา

- ด้านครอบครัว มักเกิดจากครอบครัวที่แตกแยก พ่อแม่หย่าร้าง จนทำให้แยกตัวไปอยู่กับเพื่อนสูง เกิดความขาดแคลนจึงก่อเหตุ
- ด้านเศรษฐกิจ มักเป็นกลุ่มคนที่ยากจนและต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอด
- ด้านสังคม เป็นยุคแห่งวัตถุนิยม ทำให้เกิดความต้องการและลุ่มหลงกับสิ่งของ
- ด้านอาชีพ เกิดการว่างงานทำให้ขาดแคลนทรัพย์ในการเลี้ยงชีพ
- ด้านศีลธรรม เกิดความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมอันดีและเป็นยุคที่สถาบันศาสดาตกต่ำ ทำให้คนขาด จิตสำนึก จิตใจมัวหมองตกอยู่ในกิเลส

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 334 บัญญัติว่า ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่น หรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริต ผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี และปรับไม่เกินหกพันบาท

9.3 อาชญากรรมองค์กร

อาชญากรรมองค์กร(Original Crime) หมายถึง อาชญากรรมซึ่งอาชญากรได้รวมตัวกันในรูปของ องค์กรอย่างมั่นคง เครื่องครัดต่อระเบียบวินัย มุ่งประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ รวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพยาก แก่การจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิด เช่น การเรียกเก็บค่าคุ้มครอง , ค่าของเถื่อน(สินค้านิยาซ) , ค้ายาเสพติด , เปิดบ่อนการพนัน , เปิดช่องโสเภณี เป็นต้น ซึ่งหัวหน้าองค์กรจะถูกเรียกว่า เจ้าพ่อหรือมาเฟีย(Mafia) โดยอาชญากรรมประเภทนี้ส่งผลกระทบต่อสังคมในระดับสูง

ทั้งนี้ อนุสัญญาต่อต้านการก่ออาชญากรรม อธิบายว่า “องค์กรอาชญากรรม⁵¹ หมายถึง กลุ่มที่มีการ จัดการโครงการของบุคคลสามคนหรือมากกว่าที่ดำรงอยู่เป็นระยะเวลาหนึ่งและที่มีการประสานการ ดำเนินงานระหว่างกัน โดยมีเป้าหมายในการกระทำอาชญากรรมร้ายแรงอย่างหนึ่งหรือมากกว่าหรือในการ

51 อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน . 2557 . หน้า 43

กระทำความผิดตามที่กำหนดไว้ในอนุสัญญานี้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์ทางวัตถุอย่างอื่นไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม”รูปแบบของอาชญากรรมองค์กร ได้แก่ การทำธุรกิจผิดศีลธรรมและกฎหมาย เช่น จัดตั้งบ่อนการพนัน โรงน้ำชา อาบอบนวด เป็นต้น , การทำธุรกิจสินค้าหนีภาษี-สินค้าผิดกฎหมายโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง , การทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ โดยเรียกดอกเบี้ยสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด , การทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือจำหน่ายยาเสพติดที่ร่วมกันกระทำเป็นขบวนการ

การค้าของเถื่อน(Smuggle)หรือสินค้าหนีภาษี คือ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจประเภทหนึ่ง ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงที่ประเมินค่าความเสียหายไม่ได้ แต่มีการประเมินกันคร่าวๆ ตัวเลขความเสียหายมากนับแสนล้านบาท และธุรกิจของเถื่อนหรือสินค้าหนีภาษีส่วนใหญ่จะระบาดหนักช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รวมถึงเมื่อรัฐบาลประกาศขึ้นภาษีอากรต่างๆ เพราะทำให้ราคาสินค้าต้องปรับสูงขึ้นจากภาษีอากรที่ปรับขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าติดอากรแสดมกับกับสินค้าหนีภาษีจะมีราคาต่างกันมาก หรือต่างกันเกือบ 50% สินค้าหนีภาษีหรือสินค้าเถื่อน ที่มีการนำเข้าอันดับต้นๆ มีดังนี้ เช่น น้ำมันเถื่อน , เหล้าเถื่อน , บุหรี่เถื่อน , อาวุธเถื่อน , ซิตีเถื่อน เป็นต้น

ขบวนการค้าของเถื่อนตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซียนั้นถือกำเนิดมาแต่ตั้งคำบรรพ์ตามลักษณะของพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะเริ่มก่อกำเนิดเป็นรูปเป็นร่างเอาเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยครั้งแรกนั้นเป็นการขนของจากฝั่งไทยข้ามไปมาเลเซียโดยเฉพาะพวกข้าวและน้ำตาลต่อมาทางมาเลเซียปราบหนัก ท้ายที่สุดก็เป็นการขนสินค้าจากฝั่งมาเลเซียมาฝั่งไทยแทน และทำเป็นล่ำเป็นสันมานับแต่นั้น ถ้าถามว่าใครเกี่ยวพันกับเครือข่ายหรือกลไกของการค้าของหนีภาษีบ้าง คำตอบก็คงจะไม่ว่าทุกคนตามแนวชายแดนนั้นเกี่ยวข้อง เพียงแต่ละเล็กน้อยหรือใหญ่โตเพียงไรเท่านั้น ในเมื่อสินค้าทางฝั่งมาเลเซียถูกกว่ายั่วกิเลสอยู่เช่นนั้น ใครเล่าจะไม่สนใจ การปราบปรามที่เป็นอยู่ทุกวันนี้จับได้เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวของการลักลอบและไม่มีทางปราบได้อย่างเบ็ดเสร็จ トラบใดที่เมืองไทยยังต้องการรายได้จากอากรนำเข้า และภาษีการค้าที่ขบวนการค้าของภาษีชายแดนสลายแน่แต่ด้วยมือปราบด้านการปฏิรูปโครงสร้างภาษี

ย้อนไปเมื่อยุคบุกเบิก

เนื่องจากปาดังเบซาร์เป็นเขตชายแดนที่มีการเข้าออกสะดวกการขนของตามถนนที่ถักทอกันเป็นใยแมงมุมในปายานั้น ล้วนเป็นเครื่องเอื้ออำนวยที่ดี แต่นั่นก็ยังไม่เท่ากับการที่ปาดังเบซาร์มี อ.หาดใหญ่เป็นตลาดรองรับของหนีภาษีเหล่านั้นก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปตามส่วนต่าง ๆ ของประเทศ รวมทั้งเลยทะลักเข้าไปในอินโดจีนอีกด้วย

ปาดังเบซาร์อยู่ในอำเภอสะเตาะ ชายแดนของจังหวัดสงขลา ห่างจากอำเภอหาดใหญ่เพียง 60 กิโลเมตรเศษ เส้นทางจากปาดังเบซาร์มายัง อ.หาดใหญ่อย่างที่กล่าวแล้วว่ามีสารพัดเส้นทาง แต่เส้นทางสายหลักนั้นไม่เป็นที่นิยมของนักค้าของหนีภาษีพวกเรามีเส้นทางของเขาเองทั้งสร้างเองและเลือกเอง ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่นิยมกัน แต่เท่าที่ไปสำรวจมานั้นเส้นทางเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นเส้นทางที่ดีไม่ร่ายางแต่เป็นลูกรังอัดแน่นอน ดุสงบร่มรื่น

นักค้ารูนบุกเบิกคนหนึ่งซึ่งปัจจุบัน "ล้างมือ" ไปแล้วเล่าว่า เรื่องราวของพวกเขาที่พ่อเล่าตำนานการค้าของเถื่อนที่ป่าดงเบซาร์ได้นั้นเริ่มต้นเมื่อประมาณ 25 ปีล่วงมาแล้ว ด้วยการขนข้าวสารและน้ำตาลข้ามไปยังฝั่งมาเลเซีย แต่ต้องเผชิญกับการปราบปรามหนักของทางการมาเลเซียด้วยนโยบายคุ้มครองผู้ผลิตภายในประเทศของตน ทำให้ขบวนการขนข้าวสารและน้ำตาลจากฝั่งไทยทยอยเหาะไปในที่สุด ทำให้พ่อค้าเขาก็ปราบจนเหลือไม่มาก เหลือกำไรก็โลภล้มละลายสับสางค์หนึ่งบาท ก็หยุดไปและเริ่มเอาของจากฝั่งโน้นมา" นี่คือการบอกเล่าของนักค้า และนี่จุดเปลี่ยนของขบวนการขนของหนีภาษี และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำการขนของหนีภาษี จากฝั่งมาเลเซียมายังฝั่งไทยอย่างเป็นทางการธุรกิจนอกกฎหมาย ไม่ใช่เพียงหิ้วข้ามแดนมาเพื่อบริโภคเท่านั้น

เข้าสู่ยุคไฮเทค ค่าใช้จ่ายที่นักค้าของหนีภาษีจะต้องเสีย โดยเฉพาะพวกที่ทำกันเป็นขบวนการใหญ่ๆ นั้น ลูกค้ายายใหญ่ของนักค้าเหล่านี้ก็คือ คนในเครื่องบินสีกากีนั่นเอง นักค้ารายหนึ่งที่เข้ามาหาสินค้านานนั้นจนถึงปัจจุบัน ประเมินตัวเลขที่เขาต้องจ่ายเฉพาะบนเส้นทางหาดใหญ่-ป่าดงเบซาร์นั้นก็คือ ไม่ต่ำกว่า 2 แสนบาท และบางครั้งแม้จะจ่ายก็ต้องมีการขงจับเหมือนกัน เพราะต้องการผลงาน

แหล่งลักลอบของหนีภาษี

สำหรับเส้นทางลักลอบส่วนใหญ่มาจากด้านชายแดนมากกว่า 10 แห่งรอบประเทศ ทั้งภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น

ภาคเหนือ พื้นที่ที่มีการลักลอบสินค้ามากที่สุด ได้แก่ ด้านแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ ด้านแม่สอด จังหวัดตาก เพราะมีพรมแดนติดกับประเทศจีน จึงทำให้การลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีทำได้ง่าย เนื่องจากความต้องการสินค้าราคาถูกของผู้ประกอบการ และผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะสินค้าราคาถูก ทั้งประเภทการเกษตร, อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ขนมอบเคี้ยวและสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

ภาคอีสาน พบมากในจังหวัดที่ติดชายแดนประเทศ จีน เวียดนาม ลาว (ร้านค้าปลอดภาษี) ได้แก่ หนองคาย มุกดาหาร นครพนม สุรินทร์ ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว มีทั้งสินค้าลักลอบหนีภาษี ของปลอม และละเมิดลิขสิทธิ์ ส่วนใหญ่ มีตั้งแต่ สุรา เบียร์ บุหรี่ เสื้อผ้าสำเร็จรูป โทรศัพท์มือถือ ในรูปแบบกองทัพมด และซุกซ่อนไว้ที่บริเวณที่นั่งของผู้โดยสารที่ไม่มีผู้ใดนั่งอยู่ หรือบรรจุในถุงพลาสติกแล้ววางปะปนมากับสัมภาระผู้โดยสารได้ทั้งรถ

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด จันทบุรี ตราด ชลบุรี เป็นแหล่งลักลอบสินค้าทางเรือจากประเทศ เวียดนาม สิงคโปร์ รวมทั้งปราจีนบุรี สระแก้ว อัญประเทศ โดยเฉพาะตลาดโรงเกลือ ซึ่งมีชายแดนติดกัมพูชา สินค้าส่วนใหญ่มีทั้งของปลอมและของลักลอบจำพวก เหล้า บุหรี่ ผ่านร้านค้าปลอดภาษี โดยมักซ่อนสินค้าลักลอบมาในรถเข็น หรือ จ้างนักท่องเที่ยวนำเป็นผู้ขนสินค้า

ภาคใต้ จังหวัดที่มีการลักลอบสินค้าหนีภาษีเป็นจำนวนมาก ต้องยกให้ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา และจังหวัด สตูล โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากเกาะลังกาวิ ผ่านเส้นทางด่านป่าดงเบซาร์-หาดใหญ่ไป กรุงเทพฯ โดยใช้รถบรรทุกหกล้อหรือรถบรรทุกสิบล้อขนส่ง สินค้าส่วนใหญ่จะเป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเสียง รถยนต์ที่ถูกโจรกรรมมาจากมาเลเซียโดยเฉพาะรถเบนซ์ซึ่งพบเห็นทั่วไปในสวนยาง ค่ายทหาร รถจักรยานยนต์ สินค้าประเภทผลไม้ เช่น แอปเปิ้ล

วิธีลักลอบหนีภาษี ตามด่านชายแดนและท่าเรือที่เป็นแหล่งลักลอบนำเข้าเหล้าเถื่อนที่สำคัญ มีวิธีการลักลอบนำเข้าประเทศ 3 วิธีหลัก ประกอบด้วยวิธีการลักลอบโดยรายใหญ่ลักษณะนี้ต้องมีเส้นสายหรือทำกันเป็นขบวนการระดับชาติ เพราะต้องชนกันที่เป็นร้อยๆ ลัง แต่วิธีการนี้นานๆ จะมีสักครั้ง แต่ครั้งหนึ่งก็คุ้มทุน ด่านชายแดนที่ขบวนการประเภตินี้นิยมใช้เป็นช่องทางลักลอบนำเข้าสุรา คือ ด่านที่ติดทะเล เช่น จ.ตราด จ.สตูล และ จ.ชลบุรีขบวนการประเภตินี้ไม่ต้องใช้เส้นสายมากนักเป็นของรายย่อย เนื่องจากจำนวนเหล้าเถื่อนที่ลักลอบนำเข้ามีไม่มาก แต่จะทำการขนส่งแบบกองทัพบกเลียบกันเข้ามา โดยด่านชายแดนที่นิยมมากเป็นอันดับต้นๆ อยู่ทางภาคใต้ สินค้าเถื่อนทะเลลักลอบ กัญชาหายมีช่องว่างเปิดช่องทุจริต

ช่องโหว่กฎหมาย บทลงโทษอ่อน เจ้าหน้าที่รัฐ นักการเมืองท้องถิ่นระดับชาติ ยั่วยุผลประโยชน์มหาศาล ทำสินค้าเถื่อนเคลื่อนเมือง หากจะสาวถึงต้นตอที่ทำให้สินค้าเถื่อน ทั้งของหนีภาษี รวมไปถึงของเลียนแบบ ซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติของเมืองไทยที่ยังแก้ไม่ตก ไม่ว่าจะผ่านมาก็ยุคสมัยก็ตาม คงหนีไม่พ้นที่จะต้องพาดพิงไปถึงเรื่องตัวบทกฎหมายที่ยังมีปัญหาในการใช้งาน

9.4 อาชญากรรมคอปกขาว

อาชญากรรมคอปกขาว(White Collar Crime) หมายถึง อาชญากรรมที่เกิดโดยอาชญากรอันเป็นบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน และใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นโดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน เช่น ผู้จัดการบริษัทยกยอกเงินในความรับผิดชอบของตน , ข้าราชการรับเงินโดยมิชอบจากผู้ที่ประมูลก่อสร้างสถานที่ราชการ, การโกงภาษีรัฐบาล เป็นต้น โดยอาชญากรรมประเภตินี้ส่งผลกระทบต่อสังคมรุนแรง เนื่องจากมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจค่อนข้างมาก เช่น ด้านภาษีอากร , ด้านการเงิน-การธนาคาร

อาชญากรรมคอปกขาวเป็นการกระทำการทุจริตของชนชั้นสูง (Social Status) เนื่องจากคนเหล่านี้มีตำแหน่งและอำนาจกระทำความผิด ไม่ได้ใช้กำลังหรือความรุนแรงในการได้มาซึ่งทรัพย์สินและประโยชน์ แต่มุ่งประโยชน์ตอบแทนแก่ตนฝ่ายเดียว เป็นการกระทำที่ไม่ชอบ หรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า “ปัญหาคอร์รัปชัน(Corruption)”

ปัญหาคอร์รัปชัน มีรายละเอียดแยกได้ดังนี้

- 1.การคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ไม่มีความซื่อสัตย์ ไม่มีคุณธรรม ไม่มีศีลธรรม
- 2.การคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ผิดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ อันเนื่องมาจากการให้ประโยชน์ สินบนานาประการ
- 3.การคอร์รัปชันเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตโดยใช้อำนาจหรืออาศัยตำแหน่งอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองรวมตลอดถึงญาติพี่น้อง เป็นต้น

9.5 อาชญากรรมพิเศษ

อาชญากรรมพิเศษ คือ อาชญากรรมอื่นๆที่ยังไม่ได้กล่าวถึงไว้ข้างต้น โดยเป็นอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ตามยุคสมัย เช่น อาชญากรรมก่อการร้าย , อาชญากรรมการค้ามนุษย์ , อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์, อาชญากรรมเศรษฐกิจ-การเมือง⁵² เป็นต้น อาชญากรรมประเภทนี้จะส่งผลกระทบต่อสังคมสูง เพราะยากแก่การศึกษาและควบคุม อาทิเช่น กรณีการแบ่งแยกดินแดน , กรณีความรุนแรงจากความเห็นต่างทางการเมือง หรือการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครอง , กรณีการฉ้อโกงการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น ปัญหาการค้ามนุษย์ (Human Trafficking)

ปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นสาเหตุประการหนึ่งเกิดจากสังคมส่วนใหญ่ยังขาดการรับรู้ถึงภัยที่เกิดขึ้นจากปัญหาการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์จากการบังคับค้าประเวณี การแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีเด็ก การค้ามนุษย์ด้านแรงงานในอุตสาหกรรมประมง รวมทั้งการค้ามนุษย์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น การนำคนมาขอตาน , การนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในประเทศโดยผิดกฎหมาย เป็นต้น และปัจจุบันปัญหาการอพยพของชาวโรฮิงยา(Rohingya)ที่เป็นปัญหาระดับโลก

ความหมายของการค้ามนุษย์

การค้ามนุษย์เป็นกระบวนการในการจัดหานำพา หรือส่งตัวบุคคลไปยังที่ใดที่หนึ่ง หรือรับตัวบุคคลไว้ โดยการใช้กำลังบังคับ ข่มขู่ ลักพาตัว ฉ้อฉล หลอกลวง ใช้อำนาจโดยมิชอบ หรือโดยให้เงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบุคคลนั้นเพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้ความยินยอมแก่ผู้กระทำความผิด ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลดังกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากบุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกบังคับหรือถูกหลอกล่อ ล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆ จนกระทั่งบุคคลนั้นต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ตนเองจำต้องยอมรับสภาพของการถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ดังนั้น ถือได้ว่าการค้ามนุษย์เกิดขึ้นและบุคคลนั้นถือว่าตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

สถานการณ์และสภาพปัญหาการค้ามนุษย์

แม้ว่าประเทศไทยจะได้ตระหนักและมีการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างต่อเนื่องมานานหลายปี แต่ปัญหาการค้ามนุษย์ก็ยังไม่หมดไปหรือมีแนวโน้มที่จะลดลงแต่ประการใด ในทางตรงกันข้ามตัวเลขสถิติคดี จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับแสดงให้เห็นถึงจำนวนคดีที่เพิ่มมากขึ้น

รูปแบบการค้ามนุษย์

ปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ปัจจุบันมีผู้ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายสามสัญชาติไม่น้อยกว่า 1.5 - 2 ล้านคน ในจำนวนนี้มีเด็กและผู้หญิงที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์

⁵² อัจฉริยา ชูตินันท์ . อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา . กรุงเทพฯ:วิญญูชน . 2557 . หน้า 45

ปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีประเภทของความผิดอาทิเช่น ฆ่า พยายามฆ่า ทำร้ายร่างกาย ช่มชืนกระทำชำเรา ลัก/ชิง/ปล้นทรัพย์ มีอาวุธปืน ลักลอบของหนีภาษี ยาเสพติด เข้าเมืองผิดกฎหมาย ปลอมแปลงเอกสาร บุกรุกทำลายป่า เป็นต้น

ปัญหาผู้ติดตามและเด็กไร้สัญชาติ ลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่ติดตามหรือเกิดในประเทศไทย มักประสบปัญหาทางด้านสถานะบุคคล และการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ซึ่งมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ การศึกษาจากชั้นเรียนที่ไม่เป็นทางการที่จัดโดยกลุ่มแรงงานหรือองค์กรพัฒนาเอกชน และการเข้าเรียนในสถานศึกษาของไทย การเพิ่มจำนวนของแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในประเทศไทย เป็นปัญหาต่อการเป็นพาหนะนำโรคติดต่อ การเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ สาธารณสุข ของแรงงานที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอนุญาตทำงานและไม่มีบัตรประกันสุขภาพ และส่งผลต่องบประมาณด้านสาธารณสุขของประชากรของไทย ในแง่บวก แรงงานข้ามชาติอาจเข้าช่วยทดแทนแรงงานที่ขาดแคลนในภาคการผลิตต่าง ๆ โดยเฉพาะงานในระดับล่างที่สกปรก อันตราย และเสี่ยง ซึ่งคนท้องถิ่นหลีกเลี่ยงที่จะทำ ในแง่ลบ การมีแรงงานต่างชาติทำให้เกิดภาวะการถดถอยค่าแรงของแรงงานท้องถิ่นและอำนาจในการต่อรองและสิทธิแรงงานของคนท้องถิ่นน้อยลงเพราะนายจ้างมีตัวเลือกมาก ซึ่งอาจส่งผลถึงเงื่อนไขการทำงานและการจ้างงาน ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ

บทที่ 10

อาชญากรรมทางเพศ และการคุกคามทางเพศ

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

10.1 เพื่อศึกษาถึงสาเหตุและที่มาของการเกิดอาชญากรรมทางเพศ

10.2 เพื่อศึกษาถึงความหมายของการคุกคามทางเพศ

10.3 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบและพฤติกรรมของการคุกคามทางเพศ

10.1 สาเหตุและที่มาของการเกิดอาชญากรรมทางเพศ

อาชญากรรมทางเพศ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในทุกสังคม และมีแนวโน้มที่จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีระดับของความรุนแรงมากขึ้น โดยมีการกระทำที่รุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจและทางเพศต่อเหยื่อ โดยเฉพาะกับผู้หญิง ดังจะพบเห็นได้จากการนำเสนอโดยผ่านสื่อต่างๆ⁵³ ทั้งทางหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วีดีโอ โดยเฉพาะสื่อลามกอนาจารต่างๆก็มีการลักลอบจำหน่ายมากมาย สิ่งเหล่านี้มีผลทำให้จิตใจมีความแข็งแกร่งและก้าวร้าวรุนแรงยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การทำร้ายทางเพศ โดยเฉพาะการข่มขืนกระทำชำเรา (Rape)

สำหรับประเทศไทยจะพบได้ว่า ปัญหาการข่มขืนได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังจะเห็นได้จากการที่เหยื่อที่ถูกข่มขืนส่วนใหญ่เป็นได้ทั้งชายและหญิง และมีทุกช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กอายุ 1 ขวบไปจนถึงคนชราที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อได้เช่นกัน และยังไปกว่านั้นก็คือผู้ข่มขืนก็มีไม่แต่เฉพาะบุคคลแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเท่านั้น แต่ในปัจจุบันยังพบว่าผู้ข่มขืนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดรู้จัก เป็นเพื่อนหรือคนรัก รวมทั้งบุคคลในเครือญาติครอบครัวเดียวกัน(Incest) เช่น บิดาข่มขืนบุตรสาวต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กกระทั่งโตเป็นสาวจนถึงท้อง⁵⁴ เป็นต้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการข่มขืนนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งจากบุคคลใกล้ชิดและบุคคลไกลตัวการข่มขืนจึงถือว่าเป็นการทำร้ายทางเพศทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งพบว่าผู้กระทำมักมีความโกรธและก้าวร้าวมากกว่าเป็นความต้องการทางเพศ ในความเป็นจริงพบว่า หนึ่งในสามของผู้ข่มขืนมีลักษณะอวัยวะเพศไม่แข็งตัวหรือไม่มีการหลั่งน้ำสุจิขณะกระทำการข่มขืน⁵⁵ ดังนั้น ปัจจัยทางด้านสภาพของผู้กระทำผิดตลอดจนปัจจัยทางด้านสภาพของเหยื่อจึงนับว่ามีอิทธิพลต่อการกระทำและการถูกข่มขืน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของพฤติกรรม สภาพจิตใจบุคลิกภาพ อารมณ์ ค่านิยม ความเชื่อของสังคมนั้นๆเกี่ยวกับเรื่องเพศ

⁵³ พ.ต.ท.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิริ B.Sc. ,M.S. ,M.A. (Criminology) น.1

⁵⁴ จักร์ พันธุ์เพชร,2548: น.2

⁵⁵ ไพรัตน์ พุกษชาติคุณากร,2533:น.225

สาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศที่มักพบบ่อยๆ ตามที่เป็นข่าว มักเป็นเรื่องของการใช้อำนาจในเรื่องเพศ เช่น ผู้ชายกระทำกับผู้หญิง ผู้ใหญ่กระทำกับเด็ก หัวหน้ากระทำกับลูกน้อง เป็นต้น ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจมีสาเหตุดัง ต่อไปนี้

1. สถานภาพและความสัมพันธ์ของบุคคล เป็นสาเหตุสำคัญอย่างหนึ่งของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ แบ่งออกเป็น 2 กรณีเช่น

1) คนคุ้นเคย คือ บุคคลที่มีความสัมพันธ์รู้จักใกล้ชิดสนิทสนมคุ้นเคยไว้วางใจเป็นอย่างดี วังความใกล้ชิดนี้อาจเป็นบ่อเกิดที่ทำให้บุคคลเกิดการอยากถูกเนื้อต้องตัว

2) คนแปลกหน้า คือ บุคคลที่ไม่คุ้นเคยหรือรู้จักกันมาก่อน เช่น นักเลง อันธพาล วัยรุ่นติดสารเสพติด บุคคลที่มีบุคลิกภาพผิดจากคนปกติ ป่วยเป็นโรคจิต โรคประสาททางเพศ เป็นต้น โดยบุคคลดังกล่าวส่วนใหญ่ที่พบเห็นตามข่าวมักจะขาดสติยั้งคิด และมีอารมณ์ทางเพศสูงหรือบางรายเก็บกดทางเพศซึ่งเป็นสาเหตุแสดงพฤติกรรมทางเพศออกมาในช่วงเวลาที่มีโอกาสได้

2. สถานที่อยู่อาศัยไม่เหมาะสม บ้านหรือที่อยู่อาศัยมีสภาพไม่เหมาะสม เช่น เป็นแหล่งที่เสื่อมโทรม ชุมชนแออัดหรือระยะทางระหว่างบ้านกับชุมชน โรงเรียน สถานที่ทำงานตั้งอยู่ในที่เปลี่ยวห่างไกลปลอดภัยหายขาดผู้ตนหรืออาจอยู่ใกล้สถานเริงรมย์ต่างๆ เช่น โรงภาพยนตร์ สถานบริการทางเพศ แหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆ เป็นต้นนับว่ามีความเสี่ยงต่อการเดินทางไปและกลับ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

3. สภาพการทำงาน มักพบเห็นได้ตามข่าวส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับการถูกล่วงละเมิดทางเพศซึ่งเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1) การทำงานในสถานที่ทำงาน โรงงาน หรือรับใช้ในบ้าน อาจถูกกระทำโดยนายจ้าง หรือผู้ร่วมงาน ซึ่งไม่สามารถป้องกันตนเอง หรือกล้าโต้แย้งขัดขึ้นได้ เพราะเกรงว่าจะถูกไล่ออกจากงาน จึงยอมต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้

2) การถูกหลอกลวงจากต่างจังหวัดให้มาหางานทำซึ่งต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยที่ทำงานโดยที่ไม่รู้จักใครและไม่รู้จะไปไหนเมื่อเกิดปัญหาต่างๆขึ้นจึงไม่กล้าหนีจำเป็นต้องทนต่อการถูกกระทำที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือการทำร้ายทั้งทางร่างกายจิตใจหลายรูปแบบ

4) การถูกกระตุ้นจากสื่อต่างๆ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ลามกเว็บไซต์ที่เน้นเรื่องเพศต่างๆ คลิปวิดีโอโป๊ เกมลามก CD DVD ลามกอนาจารซึ่งอิทธิพลต่อทั้งผู้กระทำและผู้ถูกกระทำโดยเมื่อถูกกระตุ้นจากสื่อต่างๆ เหล่านี้อาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบอันเป็นสาเหตุและส่งผลให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศขึ้นได้

5) การไม่รักษานวลสงวนตัว โดยการแต่งกายที่ล่อแหลมไม่มีมิดชิดเช่นสวมเสื้อคอลึกกางเกงหรือกระโปรงที่สั้นหรือบางเกินไปการแสดงท่าทีกิริยาบุคลิกที่ไม่เหมาะสมไม่ระมัดระวังที่ทำให้สื่อถึงการยั่วเย้าเช่นการก้มจนเห็นของสงวน การนั่ง การยืน การเดิน การที่พูดลักษณะของการเชิญชวน เป็นต้น

6) ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสติปัญญา หรือผู้เยาว์ โดยบุคคลที่ถูกกระทำในประเภทนี้ มักจะมีระดับสติปัญญาต่ำกว่าบุคคลปกติ หรือมีร่างกายไม่สมประกอบไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ หรือ

เป็นผู้เยาว์ที่มีอายุน้อย ไม่รู้เท่าทันโลก ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ถูกล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆ และเกิดการล่วงละเมิดทางเพศได้ง่าย

7) สถานการณ์คับขันหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เป็นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับบุคคลโดยไม่คาดคิดและไม่รู้ตัว เช่น การถูกล่วงละเมิดทางเพศบนรถโดยสารโดยการถูกอุกฤษฏ์โดยการพบเห็นการอวดโชว์อวัยวะเพศตามสถานที่ต่างๆ การถูกถ่ายคลิปวิดีโอด้วยมือถือเวลาข้ามสะพานลอยเมื่อแต่งกายรัดรูปหรือสวมกระโปรงสั้นเกินไป เป็นต้น

แรงจูงใจในการข่มขืนมุมมองจากนักโทษ

1. ผู้หญิงยั่ว : นักโทษอธิบายว่าผู้หญิงบางคน มีท่าทางเชิญชวนพวกเขาให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย ไม่งั้นพวกเขาคงไม่ทำหรอก (แต่ในคดีมีความเห็นบอกว่า นักโทษต่างหากที่บุกไปยกเก้าอี้ที่บ้านและเอามีดจี้เธอให้มีเซ็กส์ด้วย)

2. ผู้หญิง ปากบอกว่าไม่ๆ แต่ใจจริงนะสมยอม : นักโทษอธิบายว่าพวกเธอขัดขืนไปอย่างนั้นเอง แต่ที่จริงผู้หญิงชอบให้ทำอย่างนี้แหละ ยิ่งพวกเธอพยายามขัดขืนมากเท่าไร แปลว่าพวกเธอชอบมากเท่านั้น แถมนักโทษบางคนบอกว่า ผู้หญิงนะปฏิเสธเพื่อให้ตัวเองดูดี แต่ความจริงแล้วต้องการมาก

3. ผู้หญิงส่วนใหญ่สุดท้ายก็รู้สึกชอบกับการถูกข่มขืน : นักโทษบางกลุ่มคิดว่าการข่มขืนคือความสุขสุดยอดของผู้หญิง บางคนปลอมตัวเป็นเซลล์ขายของและเข้าไปข่มขืนหญิงเจ้าของบ้าน และบอกว่าเธอชอบมาก มันคือความฝันแฟนตาซีของเธอ แล้วยังอยากให้เขาอยู่ต่อ แต่เขาให้เหตุผลว่าเขาไม่ต้องการเธอ เขาก็เลยไม่อยู่ต่อ !!

4. ผู้หญิงดี ๆ ไม่ถูกข่มขืนหรอก : นักโทษบอกว่าผู้หญิงดี ๆ ไม่ถูกข่มขืน มีแต่ผู้หญิงแย่ ๆ เช่น พวกโสเภณี ผู้หญิงที่นอกใจสามี ผู้หญิงที่หลอกผู้ชายเล่น ต่างหากที่จะถูกข่มขืน นักโทษคนหนึ่งบอกว่าเขาเจอเหยื่อของเขายืนโบกรถอยู่ข้างถนน และบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่หลอกผู้ชายเล่น เป็นพวกขายตัว แต่จากคดีความจริง ๆ แล้วพบว่า เหยื่อถูกผู้ร้ายเอามีดจี้ระหว่างกำลังเดินอยู่ข้างถนนและไม่รู้จักผู้ร้ายมาก่อนเลยต่างหาก

5. เหล้า และ ยาเสพติด : นักโทษบางคนกล่าวว่าที่ข่มขืนเป็นเพราะว่าเมาหรือกำลังพึ่ยาอยู่ นักโทษบางคนกล่าวว่าฝ่ายหญิงก็ผิดเหมือนกันที่ดื่มเหล้าหรือพึ่ยาด้วย เพราะพวกเธอสมยอมตอนเธอเมา แต่พอตื่นมากลับมาแจ้งตำรวจจับซะงั้น (แต่กฎหมายบอกว่า ถึงแม้ผู้หญิงเมาไม่ได้สติ ก็ไม่สามารถนำมากล่าวอ้างได้ว่าเป็นการสมยอม)

6. ปัญหาด้านจิตใจ : นักโทษมักจะมีข้ออ้างว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านจิตใจ (แค่สภาวะจิตใจแย่ แต่ไม่ได้เป็นโรคจิตชนิดที่ต้องได้รับการเยียวยาจากแพทย์ (mental disorder)) ครอบครัวมีปัญหา ถูกผู้หญิงทำร้ายจิตใจ เลยลงกับผู้หญิงคนอื่น แล้วโยนความผิดไปให้อาการป่วยด้านจิตใจไปซะ เพราะคิดว่าถ้าจิตใจเขาปกติ เขาไม่ทำนะ

7. ถึงผมจะข่มขืน แต่ผมก็เป็นคนดีนะ : นักโทษคนหนึ่งกล่าวว่าเขาจะไม่ข่มขืนผู้หญิงต่อหน้าลูกๆของเธอ อีกคนก็กล่าวว่าเขาข่มขืนเธอไม่รุนแรงหลังจากเหยื่อบอกว่าเธอเพิ่งคลอดลูก และ อีกคนก็กล่าวว่าเขาข่มขืนเธออย่างอ่อนโยนมากนะ และตอนที่ฆ่าพวกเธอนั้นเขาก็ฆ่าให้เธอตายอย่างรวดเร็วที่สุดและทรมานน้อยที่สุดด้วย

10.2 ความหมายของการคุกคามทางเพศ

การคุกคามทางเพศ (Sexual Abuse) เป็นปัญหาความรุนแรงประเภทหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกที่และมีจำนวนและความรุนแรงของปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น โดยองค์การอนามัยโลกประมาณการว่ากว่า 1 ใน 5 ของผู้หญิงทั่วโลกเคยถูกระบาดความรุนแรงทางร่างกาย และถูกระบาดความรุนแรงทางเพศ และทุก 15 นาทีผู้หญิงทั่วโลกจะมีโอกาสถูกข่มขืนถึง 20 ราย แม้ปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นแต่ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่ยังขาดความเข้าใจในปัญหาการคุกคามทางเพศหรือการกระทำความรุนแรงทางเพศ และมองว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาส่วนตัวไม่ใช่ปัญหาของสังคม

โดยผลกระทบของความรุนแรงนั้น ในรายงานการวิจัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนั้นขององค์การสหประชาชาติระบุว่า ความรุนแรงของการคุกคามทางเพศที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลทั้งต่อด้านสุขภาพและอารมณ์ อีกทั้งยังทำให้เกิดความรู้สึกสูญเสียความภาคภูมิใจในตนเองด้วย โดยผลกระทบนั้นไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวของผู้ที่ถูกระบาด แต่ยังมีความกระทบไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมในมุมของความไม่มั่นคงปลอดภัย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดผลเสียทางเศรษฐกิจที่หลายคนคิดไม่ถึง ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหากคิดออกมาเป็นรูปตัวเงินจะพบค่ามหาศาล ทั้งเรื่องของการขาดงานของตัวผู้ถูกระบาด การสูญเสียเงินเนื่องจากการรักษาพยาบาลจากการได้รับบาดเจ็บ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียเป็นค่าดำเนินคดีที่เกิดขึ้น ซึ่งส่วนนี้ยังไม่นับรวมถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้หญิงที่เกิดความหวาดกลัวการคุกคามทางเพศด้วย⁵⁶ การคุกคามทางเพศมีสาเหตุหลักมาจากการให้คุณค่าหญิงชายที่ไม่เท่าเทียมกัน ทักษะคติที่ไม่ถูกต้องในเรื่องบทบาทหญิงชาย รวมถึงการมีสิ่งปลูกเร้าที่ทำให้ผู้กระทำความผิดความยับยั้งชั่งใจ เช่น การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของทั้งผู้กระทำผิดและผู้ที่ถูกกระทำความผิดใช้ยาเสพติด สื่อลามก สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามามีผลต่อการเกิดการคุกคามทางเพศด้วย

รายงานวิจัยขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ (International Labor Organization) ระบุว่า การถูกคุกคามทางเพศมีผลต่อสุขภาพและอารมณ์ ผู้ถูกระบาดจะมีความเครียด มีอาการปวดศีรษะ วิดกกังวล สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัวของผู้ถูกระบาด แต่ยังมีความกระทบต่อการทำงาน เกิดความตึงเครียดในที่ทำงาน ผลผลิตตกต่ำเนื่องจากต้องขาดงานบ่อย เพราะผู้ถูกระบาดจะหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่กระทำการ

⁵⁶ สุชาดา ทวีสิทธิ์. “การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) ในประเทศไทย: สถานการณ์ทางกฎหมายและนโยบาย”, เอกสารประกอบการ

คุกคามทางเพศอยู่ด้วย และหลีกเลี่ยงการพบปะกับลูกค้าที่กระทำการคุกคามทางเพศ⁵⁷ ซึ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในองค์กร ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของงานอย่างมาก และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในที่ทำงานบ่อยๆ สิ่งนี้ย่อมเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมไม่มีความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย⁵⁸

สำหรับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในที่ทำงานในประเทศไทยนั้น โดยทั่วไปสังคมไทยมองว่าการถูกละเมิดทางเพศเป็นเรื่องที่น่าอับอาย ผู้หญิงที่ถูกละเมิดทางเพศจึงมักไม่กล้าพูดถึงประสบการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งไม่กล้าเรียกร้องเอาผิดกับผู้กระทำ วิธีคิดพื้นฐานเช่นนี้ทำให้สถานการณ์การคุกคามทางเพศในสังคมไทยทวีความรุนแรงมากขึ้น ในขณะเดียวกันเหตุการณ์ผู้หญิงทำงานในทุกสาขาอาชีพถูกลวนลามทางเพศในรูปแบบต่างๆ ก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน ในเบื้องต้นข้อมูลการสำรวจจาก “สวนดุสิตโพล” ระบุว่าในการสำรวจความคิดเห็นของผู้หญิงจำนวน 1,153 คนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเกี่ยวกับการถูกลวนลามหรือล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน ผู้ให้ความเห็นแยกเป็นข้าราชการผู้หญิง 470 คน พนักงานรัฐวิสาหกิจหญิง 258 คน พนักงานบริษัทหญิง 293 คน พนักงานธนาคารหญิง 132 คน ผลการสำรวจพบว่าผู้ให้ความเห็นต่างมีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศในรูปแบบต่างๆ โดยมักจะถูกใช้วาจาลามกมากที่สุด รองลงมาคือถูกลวนลามแตะอวัยวะ เนื้ออวัยวะ และอันดับสุดท้ายคือการถูกขวนขวายโป๊ ถูกแตะโลมด้วยสายตา ถูกขวนขวายเพศสัมพันธ์ ผู้หญิงที่มีประสบการณ์ถูกคุกคามทางเพศเหล่านี้กล่าวว่าหัวหน้างานเป็นผู้กระทำลวนลามทางเพศอยู่ในอันดับต้น รองลงมาคือเพื่อนร่วมงาน ผู้มาติดต่องาน ลูกค้า คนงาน ภารโรง และพนักงานรักษาความปลอดภัย⁵⁹

ผลกระทบต่อผู้ถูกคุกคามทางเพศ

การถูกคุกคามทางเพศเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายของผู้ถูกคุกคามทุกคน ไม่ว่าผู้ถูกคุกคามจะเป็นหญิงหรือชาย อายุเท่าใด แต่งงานแล้วหรือไม่ และหากการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นกับผู้หญิงด้วยแล้ว หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศนั้นจะได้รับผลกระทบที่เลวร้ายมาก พูดกันตรงไปตรงมาก็คือในสังคมโบราณที่ยึดมั่นกันว่าผู้หญิงต้องรักษานวลสงวนตัวนั้น การที่หญิงถูกจับเนื้อต้องตัวด้วยอารมณ์ระคะของเพศตรงกันข้ามแล้ว หญิงนั้นจะรู้สึกรังเกียจขยะแขยงที่ถูกสัมผัสจับต้อง ผู้หญิงทุกคนจะรับรู้ได้ว่าสัมผัสแบบใดที่ตนรับได้และสัมผัสแบบใดที่ไม่ถูกต้อง การศึกษาของแมคแนลลี (McNally 2003) ซึ่งอ้างอิงถึงการศึกษาของบราวน์และคณะ (Brown et al 1998) ระบุว่าประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ที่ถูกคุกคามทางเพศตั้งแต่วัยเด็กบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลยเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ตนถูกคุกคามทางเพศ แต่ต่อมาพบว่าความทรงจำเหล่านี้ถูกกดทับไว้ในเบื้องลึก และสามารถถูก

⁵⁷ วณี บางประภา ธิติประเสริฐ. การคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อนแรงงานหญิง, 2547.

⁵⁸ Nelien Haspels. Action against Sexual Harassment at Work in Asia and the Pacific, Bangkok: ILO Bangkok Area Office and East Asia Multidisciplinary Advisory Team, December 2001, pp.28-32.

⁵⁹ ภัยล่วงละเมิดทางเพศ ลวนลาม คุกคามทางเพศ. หนังสือเตือนภัยผู้หญิง. Last Update: 2 ตุลาคม 2551.

ความทรงจำคืนมาได้ด้วยวิธีการทางจิตวิทยาขั้นสูงเช่นการสะกดจิต บราวน์บอกว่าสาเหตุที่คนเหล่านี้จำไม่ได้เลยว่ามีเหตุการณ์คุกคามทางเพศเกิดขึ้นกับตนเองเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ็บปวดมากจนเขาต้องใช้พลังกดทับ20

ความรู้สึกเลวร้ายทั้งหมดลงไป วิธีการกดทับไว้คือการตัดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นออกไปจากจิตสำนึก การศึกษาของบราวน์น่าสนใจมาก และสิ่งหนึ่งจากการศึกษานี้บอกชัดเจนก็คือผลกระทบของการถูกคุกคามทางเพศเป็นผลกระทบที่ส่งผลต่อจิตใจระดับลึกมาก แต่ก็มีนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งที่คานการศึกษาของบราวน์ นักวิชาการกลุ่มนี้บอกว่าการสะกดจิตอาจจะทำให้บราวน์ได้

นอกจากการคุกคามทางเพศโดยตัวของมันเองจะมีผลกระทบอย่างแรงต่อจิตใจของผู้ถูกกระทำแล้ว ในหลายสังคมผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศจะกลายเป็นผู้ถูกดูถูกดูหมิ่นซ้ำเติม เช่น ไปทำอะไรมาผู้ชายถึงอยากทำอะไรเราละ หรือ ถ้าวางตัวดีก็ไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าหอก หรือ แต่งตัวเปิดหน้าเปิดหลังละสิ ฉันเห็นตั้งแต่แรกก็รู้แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องโดนแน่ๆ เหล่านี้เป็นต้น แทนที่สังคมจะเข้าใจผู้ถูกทำร้าย แต่กลับมองว่าผู้ถูกทำร้ายเป็นผู้ผิด และเลยตีตราต่อเนื่องไปเลยว่าเพราะวางตัวไม่ดีจึงถูกคุกคามทางเพศ และเมื่อถูกคุกคามทางเพศไปแล้วก็แปลว่าไม่ดีไปแล้ว ซึ่งก็สมควรเพราะเป็นผู้หญิงไม่ดีมาตั้งแต่แรก การศึกษาของเมเจอร์และโอไบรอน (Major and O'Brien 2005) เพื่อดูผลกระทบทางด้านจิตใจและอารมณ์จากการถูกตีตราหลังถูกคุกคามทางเพศระบุว่า การตีตรามีผลกระทบต่อจิตใจของผู้ถูกตีตราเป็นอย่างยิ่ง วิธีการแสดงออกโดยตรงถึงการตีตรามักเป็นการเลือกปฏิบัติ เช่น การตีความตามความคิดของตัวเองว่าพฤติกรรมใดของผู้ถูกตีตราที่นำไปสู่การคุกคามทางเพศ แล้วตอกย้ำความคิดนั้นให้ผู้ถูกคุกคามทางเพศฟัง หรือ การเหมารวมพฤติกรรมของผู้ถูกคุกคาม แล้วผูกเรื่องต่อโดยอัตโนมัติว่าเพราะทำแบบนี้จึงถูกคุกคามทางเพศ เป็นต้น

10.3 รูปแบบและพฤติกรรมของการคุกคามทางเพศ

การคุกคามทางเพศในการทำงาน

1.“การก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศในที่ทำงาน หรือการสร้างบรรยากาศอันเป็นปฏิปักษ์ หรือไม่พึงปรารถนา (hostile environment sexual harassment) การทำให้เดือดร้อน รำคาญทางเพศในที่ทำงาน หรือการสร้างบรรยากาศอันเป็นปฏิปักษ์ ไม่พึงปรารถนา ได้แก่ การใช้วาจา เช่น การวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างหน้าตา แชว พุดตลกลามก ล้อเลียน ดูหมิ่นเหยียดหยามในความเป็นหญิง ความเป็นชาย หรือเพศสภาพอื่น รวมถึงรสนิยมทางเพศ หรือแสดงลักษณะทางกิริยา เช่น มองด้วยสายตาโลมเลี้ยว ส่งจูบ ผิวกาย จับมือถือ

แขน ถูกเนื้อต้องตัว หรือการแสดงสิ่งของ ภาพ จดหมาย เช่น ภาพ ลามก ปฏิทินโป๊เปลือย จดหมาย อิเลคทรอนิกส์ ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น⁶⁰

2. “การใช้ประโยชน์หรือโทษจาก “งาน” เพื่อแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งความพอใจทางเพศสัมพันธ์ (Quid pro quo sexual harassment หรือ this for that) การล่วงเกินคุกคามทางเพศชนิดนี้ เป็นการล่วงเกินทางเพศโดยตรงเห็นได้ชัดเจนที่สุดรูปแบบหนึ่ง ใช้การแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือการใช้อำนาจให้คุณให้โทษ เพื่อให้ได้มาซึ่งความพึงพอใจทางเพศสัมพันธ์ อาทิ การร่วมประเวณี การสัมผัสเนื้อตัว ร่างกาย หรือ การกระทำอื่นใดทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศนี้ มักเป็นการกระทำของผู้มีอำนาจกระทำกับ ผู้ที่ด้อยอำนาจซึ่งการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในรูปแบบที่สองนี้ แม้อีกฝ่ายยินยอม หรือตกอยู่ในภาวะจำยอม หรือยอมจำนน ถือว่าเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เนื่องจากการนำผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็น สิ่งแลกเปลี่ยน ซึ่งขัดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ส่งผลต่อทั้งบุคคลและหน่วยงาน รวมถึงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ตลอดจนภาพลักษณ์ของหน่วยงาน

สำหรับผลกระทบของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จากการศึกษาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศระบุว่า “การถูกคุกคามทางเพศมีผลต่อสุขภาพและอารมณ์ ผู้ถูกรกระทำจะมีความเครียด มีอาการปวดศีรษะ วิดกกังวล สูญเสียความภาคภูมิใจในตนเอง ผลกระทบจากการถูกคุกคามทางเพศไม่เพียงแต่สั่นคลอนตัวตนของผู้ถูกรกระทำ แต่ยังมีผลกระทบต่อการทำงาน เกิดความตึงเครียดใน ที่ทำงาน ผลผลิตตกต่ำ เนื่องจากต้องขาดงานบ่อย เพราะผู้ถูกรกระทำจะหลีกเลี่ยงการประชุมที่มีผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่กระทำการคุกคามทางเพศอยู่ด้วย และหลีกเลี่ยงการพบปะลูกค้าที่กระทำการคุกคามทางเพศ

ซึ่งเหล่านี้นำส่งผลกระทบต่อกระบวนการทำงานในองค์กร ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของงานอย่างมาก และหากมีการคุกคามทางเพศเกิดขึ้นในที่ทำงานบ่อยๆ ย่อมเป็นตัวชี้วัดว่าสังคมไม่มีความเสมอภาคหญิงชาย⁶¹

ประเด็นเรื่องของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศสะท้อนให้เห็นทัศนคติทั้งระดับสังคม องค์กร และบุคคล ในระดับสังคมยอมรับเรื่องความต้องการทางเพศของผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางเพศ ผู้หญิงจะเป็นฝ่ายถูกกล่าวโทษหรือตำหนิตายมากกว่า การเห็นเรื่องเพศเป็นเรื่องของความสนุกสนาน การมองว่าการถูกล่วงเกินทางเพศเป็นการสมยอมของฝ่ายหญิง และฝ่ายหญิงมักถูกซ้ำเติมโดยสังคมและสื่อ โดยไม่ได้ให้ความสนใจกับฝ่ายชายมากนัก ในระดับองค์กร มักมองว่า การล่วงละเมิด

⁶⁰ นาถฤดี เค้นดวง, รายงานการประเมินสถานการณ์ปัญหาการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศ ในที่ทำงาน หรือเนื่องจากงาน ในองค์กรภาครัฐ, (คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๐) หน้า ๑๑

⁶¹ กนกวรรณ ธรรวณ, รายงานโครงการศึกษาวิจัย การต่อสู้ภาคประชาสังคมเพื่อยุติการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), (มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๕๔) หน้า ๔

ทางเพศเป็นเพียงปัญหาจริยธรรมส่วนบุคคล ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาและหาทางป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง ส่วนในระดับบุคคล ไม่เข้าใจว่าการล่วงละเมิดทางเพศเป็นความรุนแรงประเภทหนึ่ง ไม่ทราบว่า พฤติกรรมใด คือการล่วงละเมิดทางเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดเองก็เกิดความอับอาย จึงไม่ต้องการเปิดเผยเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้ นอกจากนั้น ยังเกิดความกลัว เนื่องจากเป็นเรื่องในองค์กร ซึ่งผู้ถูกล่วงละเมิดมักเป็นผู้ที่ตำแหน่งหน้าที่ต่ำกว่าผู้ละเมิด จึงอาจส่งผลกระทบต่อหน้าที่ การงานได้ ประเด็นปัญหานี้มักไม่ได้รับความสำคัญ หากไม่ใช่กรณีที่ผู้เกี่ยวข้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานในสังคม และผู้ถูกละเมิดจะทำหน้าที่จะร้องเรียน ก็มักไม่เป็นข่าวหรือเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป เนื่องจากมีประเด็นในเรื่องความอายและความกลัวของผู้ถูกละเมิดเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงมักไม่มีการเปิดเผยข้อมูล

ลักษณะของการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 5 ประการ

1. กระทำการด้วยการสัมผัสทางกายที่มีลักษณะส่อไปในทางเพศ เช่น การจูบ การโอบกอด การจับอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เป็นต้น
2. กระทำการด้วยวาจาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น วิพากษ์วิจารณ์ร่างกาย พุดหยอกล้อ พุดหยาบคาย เป็นต้น
3. กระทำการด้วยอาการกิริยาที่ส่อไปในทางเพศ เช่น การใช้สายตาลวนลาม การทาสัญญานหรือสัญลักษณ์ใดๆ เป็นต้น
4. การแสดงหรือสื่อสารด้วยวิธีการใดๆ ที่ส่อไปในทางเพศ เช่น แสดงรูปลามกอนาจาร ส่งจดหมายข้อความ หรือการสื่อสารรูปแบบอื่น เป็นต้น
5. การแสดงพฤติกรรมอื่นใดที่ส่อไปในทางเพศ ซึ่งผู้ถูกละเมิดไม่พึงประสงค์หรือเดือดร้อนรำคาญ

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงขอเสนอมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังนี้

1. หน่วยงานต้องมีการจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน ที่ครอบคลุมบุคลากรทุกคนที่ทำงานในหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่มีภาระงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น นักศึกษา นักศึกษาฝึกงาน ผู้รับจ้าง ฯลฯ โดยให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับ รวมทั้งต้องประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักแก่บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ
2. หน่วยงานต้องแสดงเจตนารมณ์อย่างจริงจังในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน โดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเน้นการป้องกันปัญหาเป็นพื้นฐาน ควบคู่กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับพฤติกรรมทางเพศ

3. หน่วยงานต้องเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ และแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น รวมทั้งกำหนดให้เป็นประเด็นหนึ่งในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ การจัดสถานที่ทำงานเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ เช่น จัดห้องทำงานที่เปิดเผย โถง มองเห็นกันได้ชัดเจน เป็นต้น

4. การแก้ไขและจัดการปัญหาอาจใช้กระบวนการอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การพูดคุยกันอย่างเป็นมิตร การประณอมข้อพิพาท ฯลฯ เพื่อยุติปัญหา หากกระบวนการไม่เป็นทางการ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ จึงจะเข้าสู่กระบวนการทางวินัยตามกฎหมายที่หน่วยงานนั้นถือปฏิบัติอยู่

5. การแก้ไขและจัดการปัญหาต้องดำเนินการอย่างจริงจังโดยทันที และเป็นไปตามเวลา ที่กำหนดในแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงาน และต้องเป็นความลับ เว้นแต่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยินยอมให้เปิดเผย รวมทั้งให้ความเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเท่าเทียมกัน กรณีที่ขยายเวลาออกไป ต้องมีเหตุผลที่ดีพอ

6. กรณีที่มีการร้องเรียนหรือการรายงานเรื่องนี้ ให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน สอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย ประธานคณะทำงานที่มีตำแหน่งสูงกว่าคู่กรณี บุคคลจากหน่วยงานต้นสังกัดของคู่กรณี โดยมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าคู่กรณี บุคคลที่มีผลงานด้านการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ จนเป็นที่ประจักษ์ โดยอาจมีบุคคลที่มีเพศเดียวกับผู้เสียหายไม่น้อยกว่าหนึ่งคน และให้มีบุคคลที่ผู้เสียหายไว้วางใจเข้าร่วมรับฟังในการสอบข้อเท็จจริงได้ หากต้องมีการดำเนินการทางวินัย ขอให้คณะทำงาน นำข้อมูลเสนอผู้บริหารประกอบการดำเนินการทางวินัย

7. หน่วยงานต้องติดตามผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดและคุกคามทางเพศในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อคณะกรรมการส่งเสริม ความเท่าเทียมระหว่างเพศ (สทพ.) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ตัวอย่างการคุกคามทางเพศในที่ทำงาน

1. นายศักดิ์ ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคชำนาญาน ได้ไปงานเลี้ยงและกลับมาที่โรงพยาบาลเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 เวลาประมาณ 23.30 น. เพื่อจะขึ้นปฏิบัติงานเวรตึกที่ตึกผู้ป่วยใน โดยนายศักดิ์ มีอาการมึนเมาด้วย เมื่อมาถึงได้จอดรถที่หน้าตึกผู้ป่วยในและเดินออกไป ที่หน้ามขตึกผู้ป่วยใน ยืนปัสสาวะหันออกไปทางด้านถนนสาธารณะซึ่งขณะนั้นนางสาวน้ำอ้อย ตำแหน่งพยาบาลเทคนิคปฏิบัติการ กำลังอยู่เวรที่ตึกผู้ป่วยในอยู่พอดี จึงต่อนายศักดิ์ เมื่อนายศักดิ์ได้ยืนกั้นอวัยวะเพศของตนมาจากนางสาวอ้อยและ เดินตรงเข้ามาที่นางสาวอ้อยโดยที่ไม่ได้รู้ตัวขีปกางเกง นางสาวอ้อยจึงพูดต่อนายศักดิ์ จากนั้นนายศักดิ์ ก็มาที่ตึกผู้ป่วยในและเปิดแผ่นซีดีซึ่งเป็นภาพยนตร์ประเภทลามกอนาจารและเปิดเสียงดังโดยมีเจตนาเพื่อให้นางสาวอ้อยได้ยินด้วยพฤติกรรมของนายศักดิ์ดังกล่าว เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำความผิดเป็นการล่วงละเมิดหรือ

คุกคามทางเพศ ตามมาตรา 83(8) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 5% เป็นเวลา 3 เดือน

2.นายสินคิด ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ซึ่งเป็นพ่อหม้ายได้รู้จักกับนางสาวแก้ว ซึ่งเป็น อสม.และ มีการทำงานร่วมกัน ทั้งคู่ได้มีการส่งข้อความติดต่อกันทาง E-mail หลายครั้ง ต่อมาวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 นายสินคิด ได้ส่งข้อความทาง E-mail ลามกหยาบคายชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ด้วย ต่อมา นายสินคิด ได้ฝากแผ่นซีดีกับ อสม.คนอื่น นำไปให้กับนางสาวแก้ว เมื่อนางสาวแก้ว เปิดแผ่นซีดีดูก็พบว่าเป็น ภาพเปลือยของนายสินคิด จนมองเห็น อวัยวะเพศ และในแผ่นซีดียังมีภาพยนตร์ลามกที่แสดงการร่วมเพศ ระหว่างชายหญิงด้วย พฤติการณ์ของนายสินคิด ดังกล่าว เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ตามมาตรา83 (8) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจำนวน 5% เป็นเวลา 2 เดือน

บทที่ 11

วัตถุประสงค์ในการลงโทษ และ

การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศ

วัตถุประสงค์

- 11.1 เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษ
- 11.2 เพื่อศึกษาถึงการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย
- 11.3 เพื่อศึกษาถึงโทษประหารชีวิตที่ยังอาชญากรรมได้หรือไม่

11.1 เพื่อศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของการลงโทษ

เมื่อมีการกระทำผิดขึ้นในสังคม⁶² สังคมจะต้องหาวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในการจัดการกับคนที่ทำผิด ละเมิดกฎเกณฑ์ของสังคมเพราะหากสังคมไม่จัดการกับคนที่ทำผิดก็เท่ากับว่าสังคมยอมรับการกระทำผิดดังกล่าว การที่สังคมจะจัดการกับคนที่ทำผิดอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับความเชื่อของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย เกี่ยวกับสาเหตุของการกระทำผิดและเหตุผลที่จะต้องจัดการหรือปฏิบัติกับคนที่ทำผิด ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย ตามสถานการณ์ของแต่ละยุค โดยสังคมแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีจุดเน้นในวัตถุประสงค์และวิธีการที่จะปฏิบัติต่อคนที่ทำผิดหรือการลงโทษผู้กระทำผิดที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติหรือการลงโทษผู้กระทำผิดที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆ ที่ผ่านมามีจนถึงปัจจุบันพอสรุปได้ดังนี้คือ

1. การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution)
2. การลงโทษเพื่อข่มขู่ยับยั้ง (Deterrence)
3. การลงโทษเพื่อตัดโอกาสการกระทำผิด (Incapacitation)
4. การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation)

วัตถุประสงค์ในการลงโทษทั้ง 4 ประการ เป็นความคิดหรือความเชื่อของสังคมในยุคต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากวิธีการปฏิบัติหรือการลงโทษผู้กระทำผิด อย่างไรก็ตามวัตถุประสงค์ในการลงโทษทั้ง 4 ข้อนี้อย่างคงมีอยู่ในปัจจุบัน หากแต่จุดเน้นได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์

1. การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน (Retribution)

การลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นทดแทนเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่เก่าแก่มากมาแต่สมัยที่มนุษย์ยังเป็นสังคมดั้งเดิมโดยมีความเชื่อกันว่าผู้ที่ทำผิดเป็นผู้ที่มีความชั่วร้าย จึงเป็นที่จะต้องลงโทษให้สาสมกับความชั่วร้าย รูปแบบการลงโทษจึงมีลักษณะรุนแรง ป่าเถื่อน เช่น การตัดอวัยวะ การเฆี่ยนตี ทรมาน และการประหารชีวิต แต่การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนก็เป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหายและ

⁶² อ้างอิง นที จิตสง่า ข้อมูลจาก <https://www.gotoknow.org/posts/454719>

ประชาชนโดยทั่วไปที่ต้องการจะเห็นคนที่ทำร้ายผู้อื่น ได้รับผลร้ายตอบแทนเช่นกันจึงจะเกิดความยุติธรรม โดยเป็นการลงโทษที่ทดแทนและสาสมกับความผิด ตามหลัก “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” (An eye for an eye, a tooth for a tooth) คือเมื่อไปปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างไรก็ควรได้รับการปฏิบัติเช่นกันตอบแทน

ปัญหามีอยู่ว่าทำไมรัฐต้องเข้าไปลงโทษผู้กระทำความผิด การที่รัฐเข้ามารับหน้าที่ลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อเป็นการทดแทนก็เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการแก้แค้นกันเอง ทำให้สังคมวุ่นวายเพราะจะมีการแก้แค้นกันเองโดยไม่สิ้นสุด ในขณะที่เดียวกันก็เพื่อช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าให้ได้รับความเป็นธรรม โดยการลงโทษผู้ละเมิดให้ได้รับผลร้ายที่สาสมและทดแทนกันอย่างยุติธรรม วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อเป็นการแก้แค้นจึงเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกของประชาชน แต่จะมีมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรมในสังคมนั้นๆ แม้ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ที่ลดความสำคัญลงเพราะสังคมมีเหตุผลหรือวัตถุประสงค์อื่นในการที่จะต้องลงโทษผู้กระทำความผิดเข้ามาประกอบ และวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนก็มีจุดอ่อนหลายประการ คือ

1) การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้มองถึงประโยชน์ในอนาคต คือไม่ได้พิจารณาถึงว่าการลงโทษนั้นจะมีผลในการป้องกันมิให้มีการกระทำความผิดเกิดขึ้นอีกหรือไม่ การลงโทษเพื่อทดแทนมิได้ทำให้เกิดผลอะไรกลับคืนมา

2) การลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทนไม่ได้คำนึงถึงความจำเป็นของสังคม แต่คำนึงถึงความเหมาะสมของโทษกับความผิดที่กระทำ ฉะนั้นเมื่อได้ลงโทษผู้กระทำความผิดตามอัตราโทษแล้ว ก็ต้องปล่อยตัวออกมาทั้งๆ ที่ยังเป็นอันตรายต่อสังคมอยู่ หรือเช่นกรณีการตัดมือผู้กระทำความผิดฐานลักทรัพย์ สังคมจะไม่ได้อะไรจากการลงโทษดังกล่าวนอกจากคนพิการที่สังคมจะต้องเป็นภาระเลี้ยงดูต่อไป

3) เป็นการยากที่จะวัดขนาดความรุนแรงของโทษกับความผิดว่ามีความเท่าเทียมกันจริงหรือไม่ เพราะในสภาพความเป็นจริงสังคมยังไม่สามารถมีมาตรการใดๆ ที่จะลงโทษให้ได้สัดส่วนกับความผิดอย่างแท้จริงได้ เช่นกรณีการลักทรัพย์ การจะลงโทษอย่างไรจึงจะสาสม หากจะใช้โทษจำคุกจะต้องจำคุกกี่ปีจึงจะทดแทนกันได้เป็นเรื่องของความรู้สึกทั้งสิ้น ยังไม่มีมาตรฐานใดๆ ที่จะวัดได้ว่าทดแทนกันได้ ปัญหาจึงเกิดว่าผู้กระทำความผิดถูกลงโทษอย่างยุติธรรมหรือผู้เสียหายได้รับการตอบแทนที่ยุติธรรมหรือไม่ ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เองประกอบกับสังคมมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นและมีการเชิดชูสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ทำให้วัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนลดความสำคัญลงในปัจจุบัน แต่ก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้เพราะยังสอดคล้องกับความรู้สึกของผู้เสียหายและประชาชนทั่วไปในการที่จะทำให้ผู้กระทำความผิดได้รับการลงโทษเพื่อทดแทนให้สาสมกัน เช่นในกรณีการวางระเบิดและฆ่าหมู่รวม 93 ศพ ในประเทศนอร์เวย์ มีประชาชนเรียกร้องให้มีการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างรุนแรงและนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้

2. การลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง (Deterrence)

แนวความคิดของวัตถุประสงค์ของการลงโทษแบบนี้ เป็นผลมาจากแนวความคิดของสำนักอาชญาวิทยาตั้งเดิม (Classical School) ซึ่งเชื่อว่าการกระทำความผิดเกิดขึ้นจากคนไม่เกรงกลัวกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแอ ทั้งนี้เพราะมนุษย์มีเหตุมีผล และมีเจตจำนงอิสระ (Free Will) ที่จะเลือกหรือไม่เลือกทำสิ่งใด

ก็ได้ โดยเลือกทำในสิ่งที่จะทำให้ตนเองได้รับประโยชน์และพอใจ แต่ไม่เลือกทำสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์และความเจ็บปวดมนุษย์จึงต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตนเอง การทำความผิดจึงเกิดจากการเลือกกระทำของเขาเองเนื่องจากเห็นว่าได้ประโยชน์มากกว่าจึงกล้าเสี่ยงทำผิด การลงโทษจึงควรมีขึ้นเพื่อป้องกันการกระทำผิด โดยการทำให้ผู้กระทำความผิดรู้สึกว่าการกระทำก่อให้เกิดความเจ็บปวดและไม่ก่อให้เกิดผลดีเลย เมื่อมนุษย์ได้รับความเจ็บปวดจากการกระทำผิดมากกว่าได้รับความพอใจแล้วเขาก็จะหลีกเลี่ยงที่จะกระทำความผิด

แนวความคิดของสำนักอาชญาวิทยาดั้งเดิมเน้นการลงโทษเพื่อป้องกันอาชญากรรมหรือข่มขวัญยับยั้งไม่ให้เกิดการกระทำผิดขึ้นอีกในอนาคต ซีชาร์ เบ็คคาเรีย กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า การลงโทษต้องมุ่งผลในการป้องกัน ซึ่งผลของการลงโทษก่อให้เกิดการข่มขวัญยับยั้ง 2 ลักษณะ คือ การข่มขวัญยับยั้งโดยทั่วไป (General Deterrence) และการข่มขวัญยับยั้งเฉพาะราย (Special Deterrence)

การข่มขวัญยับยั้งโดยทั่วไปเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อข่มขวัญหรือป้องกันไม่ให้เกิดคนอื่นในสังคมกระทำความผิดแบบเดียวกัน เพราะเกรงกลัวต่อการลงโทษ เช่น การลงโทษจำคุกจะทำให้คนทั่วไปเห็นว่าทำผิดแล้วต้องติดคุก ต้องลำบาก ทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิดเพราะเห็นแบบอย่าง

ส่วนการข่มขวัญยับยั้งเฉพาะรายเป็นการลงโทษผู้กระทำความผิดเพื่อให้ผู้กระทำความผิดนั้นเข็ดกลัวต่อการลงโทษ และไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำขึ้นอีก เนื่องจากได้รู้รสของ ความยากลำบากหรือความเจ็บปวดจากการถูกลงโทษ เป็นผลให้ต้องไตร่ตรองในการกระทำผิดว่าจะคุ้มค่าหรือไม่กับความเจ็บปวดที่เคยได้รับมา

แต่การที่จะทำให้การลงโทษมีผลในการข่มขวัญและยับยั้ง จะต้องทำให้การลงโทษนั้น เร็ว เจฟเฟอร์รี่ กล่าวไว้ว่า จะต้องมีความแน่นอน รวดเร็ว เสมอภาค และโทษที่เหมาะสม กล่าวคือมีลักษณะ 4 ประการ

1) การลงโทษต้องมีความแน่นอนในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ กล่าวคือเมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วจะต้องทำให้ผู้กระทำความผิดมีโอกาสหลุดรอดจากการถูกจับกุมลงโทษไปได้ยาก ซึ่งจะมีผลในการข่มขวัญและยับยั้งให้คนทั่วไปและผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเสี่ยงกระทำผิดขึ้นอีก เพราะทำผิดแล้วต้องถูกจับก็ไม่คุ้มค่า

2) การลงโทษจะต้องกระทำได้อย่างรวดเร็ว เมื่อมีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้วจะต้องสามารถนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วให้ “เห็นผลทันตา” จึงจะทำให้ผู้กระทำความผิดและคนทั่วไปเห็นเป็นตัวอยางว่าเมื่อกระทำผิดแล้วจะได้รับผลร้ายเช่นไร ในทางตรงกันข้ามหากมีการกระทำผิดเกิดขึ้นแล้ว อีก 3 ปีต่อมาจึงจะสามารถจับกุมตัวผู้กระทำความผิดได้ หรืออีก 5 ปีต่อมา กว่าศาลจะลงโทษผู้กระทำความผิด ก็จะทำให้คนทั่วไปลืมถึงเรื่องราวการกระทำผิดที่เกิดขึ้น และทำให้การลงโทษไม่มีผลในการข่มขวัญยับยั้งเพราะไม่เห็นผลทันตา ดังนั้น หากเป็นกรณีการกระทำผิดในคดีที่สะท้อนขวัญประชาชนหรือคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ กระบวนการยุติธรรมโดยตำรวจ อัยการ ศาล อาจารย์ร่วมมือกันในการเร่งดำเนินคดี เพื่อให้ผู้ต้องหาได้รับการพิจารณาตัดสินโดยเร็ว ก็จะทำให้การลงโทษมีผลในการข่มขวัญยับยั้งมากขึ้น

3) การลงโทษต้องมีความเสมอภาค โดยผู้ที่กระทำความผิดจะต้องถูกลงโทษ เท่าเทียมกันไม่มีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะมีผลให้ผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่คิดจะทำผิดไม่มีโอกาสแก้ตัว หรือหาทางหลีกเลี่ยงหรือหาข้อยกเว้นจากการถูกลงโทษถ้าทำผิด การลงโทษจึงจะมีผลในการข่มขวัญยับยั้ง หากเมื่อมีการกระทำผิดแล้ว

บางคนได้รับโทษ บางคนมีข้อยกเว้น ก็จะทำให้การลงโทษไม่ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ต่างหาช่องทางที่จะหลบหลีกหรือหาข้อยกเว้นที่ไม่ต้องรับโทษทำให้ไม่มีความเกรงกลัวต่อโทษ

4) การลงโทษจะต้องมีบทลงโทษที่เหมาะสมและตัดเทียมกับความผิด หากบทลงโทษเบาเกินไปไม่ได้สัดส่วนกับการกระทำผิด ก็จะทำให้ผู้กระทำผิดและคนทั่วไป ไม่เกิดความเกรงกลัวและคั่งคั่งที่จะเสี่ยงกระทำผิด แต่หากบทลงโทษหนักเกินไป ก็จะทำให้ผู้กระทำผิดพยายามปกปิดการกระทำผิดของตนเอง โดยการทำร้ายเหยื่อหรือทำให้เหยื่อได้รับผลร้ายมากขึ้น เช่น หากใช้โทษประหารชีวิตกับการปล้นหรือข่มขืน จะกระตุ้นให้มีการปล้นแล้วฆ่าเจ้าทุกข์หรือข่มขืนแล้วฆ่ามากขึ้นเพื่อปกปิดการกระทำผิดของตนเองเพราะโทษเท่ากัน ในขณะที่เดียวกันกระบวนการยุติธรรมจะต้องทำงานหนักมากขึ้นในการนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษ เพราะยังมีโทษหนักยังต้องการพิสูจน์หรือมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน ศาลจึงจะส่งลงโทษ หากพยานหลักฐานหรือการฟ้องร้องดำเนินคดีไม่รัดกุมพอก็จะเป็นโอกาสให้ผู้กระทำผิดหลุดรอดจากการถูกลงโทษไปได้ ดังนั้นโทษจึงต้องมีความเหมาะสมและตัดเทียมกับการกระทำผิด จึงจะมีผลในการข่มขวัญยับยั้ง

อย่างไรก็ตาม แม้หลักการของการลงโทษเพื่อเป็นการข่มขวัญยับยั้งจะมุ่งในการป้องกันอาชญากรรม แต่ก็ปรากฏว่าในประเทศที่มีการลงโทษอย่างเฉียบขาดและรุนแรงก็ยังมีอาชญากรรมเกิดขึ้นอยู่ทั่วไป ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการลงโทษจะมีผลในการข่มขวัญยับยั้งการกระทำผิดได้จริงหรือและแค่ไหน เพียงไร นอกจากนี้ การลงโทษเพื่อมุ่งข่มขวัญยับยั้งนั้นยังไม่สามารถทำให้ผู้กระทำผิดเกิดความสามารถที่จะยับยั้งได้ เพียงแต่ทำให้เกิดความเกรงกลัว อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการยับยั้งได้ เช่น กรณีผู้กระทำผิดเพราะมีบุคลิกภาพบกพร่องหรือขาดความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพอันจะนำไปสู่การกระทำผิด ดังนั้น ไม่ว่าจะลงโทษรุนแรงอย่างไรก็เพียงพอทำให้เกิดความเกรงกลัวแต่ไม่เกิดความสามารถที่จะยับยั้งนั้น คือ ไม่ได้ทำให้เหตุผลผลักดันไปสู่การกระทำผิดหมดไป

ข้อจำกัดของวัตถุประสงค์ในการลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้งอีกประการหนึ่งก็คือ การใช้โทษเป็นเครื่องมือในการยับยั้งนั้นเป็นการยับยั้งที่เกิดจากความเกรงกลัว การลงโทษไม่ได้เกิดจากจิตใจที่ตื่นตัวหรือการยับยั้งจากภายใน คือ เพราะการเป็นผู้มีวินัยหรือมีจิตใจที่ไม่คิดจะทำผิดแม้มีโอกาส ซึ่งเป็นเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมและเป็นปัจจัย ที่สำคัญในการที่จะป้องกันอาชญากรรม

3. การลงโทษเพื่อตัดโอกาสกระทำผิด (Incapacitation)

การป้องกันสังคมหรือการตัดโอกาสกระทำผิดนี้ มีหลักการว่าอาชญากรรมย่อมไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีอาชญากรหรืออาชญากรไม่มีโอกาสที่จะทำผิด การลงโทษเพื่อเป็นการตัดโอกาสกระทำผิดมีวัตถุประสงค์ที่คล้ายกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษเพื่อข่มขวัญยับยั้ง คือ เพื่อการป้องกันอาชญากรรม แต่แตกต่างกันว่าตามหลักการของการลงโทษเพื่อการข่มขวัญยับยั้งมุ่งให้เกิดความเกรงกลัวไม่กระทำผิดขึ้นอีก ส่วนการลงโทษเพื่อตัดโอกาสมุ่งป้องกันการกระทำผิดซ้ำโดยการทำให้เขาหมดโอกาสที่จะกระทำผิดขึ้นได้ ซึ่งวิธีการที่จะขจัดผู้กระทำผิดอาจทำได้โดยการเนรเทศเพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรโดยการกักอาชญากรไปอยู่ที่อื่นเพื่อให้สังคมปลอดภัย เช่น อังกฤษเคยส่งนักโทษไปไว้ที่ออสเตรเลีย หรือโดยการทำลายอวัยวะเพื่อตัดโอกาสผู้กระทำผิดในการประกอบอาชญากรรม เช่น ตัดมือพวกลักขโมย ทำให้หมดโอกาสลักขโมย หรือการประหารชีวิต

สำหรับวิธีการลงโทษที่สนองต่อวัตถุประสงค์นี้ และใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันก็คือ การจำคุกโดยการกันผู้กระทำผิดออกไปจากสังคมให้สังคมปลอดภัย แต่การจำคุกเป็นวิธีที่แยกผู้กระทำผิดออกจากสังคมเป็นการชั่วคราว เพราะการลงโทษจำคุกเพื่อสนองต่อวัตถุประสงค์นี้ไม่ได้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เนื่องจากผู้กระทำผิดยังคงต้องกลับมาอยู่ในสังคมในท้ายที่สุด แม้จะเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตซึ่งมักจะมีการลดโทษ และเมื่อกลับมาแล้วผู้กระทำผิดอาจมีความโกรธแค้นสังคมมากยิ่งขึ้น เป็นผลต่อเนื่องจากการลงโทษที่เขาได้รับ หรือปรับตัวเข้ากับสังคมยากขึ้น เพราะสังคมไม่ยอมรับเนื่องจากมีตราบาปเป็นคนชั่ว

4.การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟู (Rehabilitation)

แนวความคิดเกี่ยวกับการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดเป็น แนวคิดของสำนักอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยม (Positive School) ซึ่งเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเจตจำนงกำหนด (Determinism) กล่าวคือ การกระทำของมนุษย์ถูกกำหนดจากปัจจัยต่าง ๆ มนุษย์ไม่สามารถเลือกกระทำได้อย่างอิสระ ใช้เหตุผลในการเลือก แต่มนุษย์ถูกกดดัน หล่อหลอมจากสิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ จนมีบุคลิกภาพที่บกพร่องและหันไปสู่การกระทำผิด ดังนั้น การกระทำของมนุษย์เป็นผลมาจากปัจจัยหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางชีวภาค และปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของมนุษย์ ดังนั้น การกระทำผิดจึงเกิดจากปัจจัยหลายอย่างร่วมกันด้วย ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การลงโทษจึงไม่ควรมุ่งเน้นที่การกระทำผิดเป็นหลัก แต่ควรพิจารณาจากสาเหตุที่ทำให้เกิดการกระทำผิด และการแก้ไขไปที่สาเหตุนั้น

การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด จึงเน้นที่ตัวผู้กระทำผิดมากกว่าการกระทำผิด โดยการเน้นการศึกษาผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคลหรือการจำแนกลักษณะ เพื่อหา สาเหตุการกระทำผิดและแนวทางแก้ไข ทั้งนี้เพราะสังคมจัดให้มีการลงโทษขึ้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้สังคมได้แก้ไขผู้กระทำผิด ดังนั้น ระยะเวลาของการลงโทษจำคุกขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้กระทำผิดที่จะแก้ไขตนเอง เช่น ผู้ต้องขังคดีฆ่า อาจได้รับการปล่อยตัวก่อน ผู้ต้องขังคดีลักทรัพย์ที่กระทำผิดซ้ำซาก ถ้าผู้ต้องขังสามารถสำนึกผิดและมีพฤติกรรมตามที่สังคมต้องการและมีแนวโน้มว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำอีก

แนวความคิดในการลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูจึงเป็นแนวคิดที่ให้โอกาสคนกลับตัว ให้โอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวโดยการทำให้คนที่ทำผิดไม่ให้อำนาจตัวเองไปสู่การกระทำผิดมากขึ้น ทั้งนี้โดยการพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้กระทำผิดถูกลงโทษในลักษณะที่เป็นการทำลายคุณลักษณะหรือศักยภาพในการกลับเข้าสู่สังคมของเขา โดยการใช้มาตรการเลี้ยงโทษจำคุก เช่น การรอกการลงอาญาโดยมีการคุมประพฤติ การใช้โทษปรับและการใช้มาตรการในชุมชนอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อมิให้ผู้กระทำผิดได้รับผลกระทบในทางลบในเรือนจำ นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเลี้ยงโทษจำคุกในกรณีที่ได้เข้าไปปรับโทษในเรือนจำมาระดับหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ในเรือนจำให้น้อยที่สุดเพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเช่นกัน โดยใช้วิธีการพักการลงโทษ การลดวันต้องโทษ หรือการทำงานสาธารณะและศูนย์ควบคุม ในขณะที่พวกที่ใช้วิธีการจำคุกในเรือนจำก็ให้การอบรมแก้ไขโดยการฝึกวิชาชีพ ให้การศึกษา การอบรมทางศีลธรรมและศาสนา การจัดสวัสดิการ การให้การบำบัดแก้ไขเป็นกลุ่มและรายบุคคล ทั้งนี้เพื่อมุ่งแก้ไขสาเหตุที่ทำให้ผู้กระทำผิดมีความบกพร่องและเป็นเหตุให้กระทำผิด

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขผู้กระทำผิดในปัจจุบัน แม้จะเป็นแนวทางที่ยอมรับกันในวงการราชทัณฑ์ โดยทั่วไป แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยว่าจะได้รับผลตามประสงค์เพียงไร เพราะการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดจะมีอุปสรรคหลายประการ กล่าวคือ

1) ผู้กระทำผิดบางส่วนเปรียบเสมือนกับแก้วที่แตกไปแล้วยากต่อการที่จะมาต่อให้เหมือนเดิม เพราะได้สูญเสียบุคลิกภาพไปแล้วโดยถูกหล่อหลอมและขัดเกลาให้มีบุคลิกลักษณะเช่นนั้นมาเป็นเวลานาน แต่ใช้เวลาในเรือนจำไม่นาน เพื่อที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้ฟื้นคืนกลับมา และให้ปรับตัวเข้ากับคนโดยทั่วไปในสังคมนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก

2) การลงโทษเพื่อการแก้ไขขัดกับความรู้สึกของคนในสังคมว่าผู้กระทำผิดไม่ควรได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนทั่วไป ตามหลักของเจเรมี เบนเทม (Jeremy Bentham) ที่เรียกว่า “หลักการได้รับประโยชน์ที่น้อยกว่า” (Principle of less eligibility) ทั้งนี้เพราะคนโดยทั่วไปจะเห็นว่าเป็นการไม่เป็นธรรมที่ผู้กระทำผิดจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนสุจริตโดยทั่วไป เช่น ผู้กระทำผิดจะได้รับการอบรมแก้ไขฝึกวิชาชีพ สวัสดิการอาหาร ที่อยู่อาศัย ตลอดจนการจัดการศึกษา การหางาน ในขณะที่คนโดยทั่วไปในสังคมอีกจำนวนมากไม่ได้รับบริการดังกล่าว ความรู้สึกของคนทั่วไปดังกล่าวเห็นได้ว่าขัดกับ หลักของการแก้ไขฟื้นฟู

3) การแก้ไขฟื้นฟูเหมาะสำหรับผู้กระทำผิดบางประเภทเท่านั้น เช่น ผู้กระทำผิดครั้งแรก ซึ่งได้กระทำผิดไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือโดยพลั้งพลาด หรือทำไปเพราะความจำเป็น การแก้ไขฟื้นฟูไม่ทำให้กระทำผิดซ้ำขึ้นอีกย่อมมีทางทำสำเร็จได้มาก แต่สำหรับผู้กระทำผิดที่เคยกระทำผิดและถูกลงโทษมาหลายครั้งแล้ว หรือพวกอาชญากรอาชีพหรือพวกทำผิดติดนิสัย โอกาสที่จะแก้ไขฟื้นฟูให้กลับตัวจะยอมเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น การแก้ไขฟื้นฟูจึงไม่สามารถจะทำให้ผู้กระทำผิดกลับตัวได้ทุกกรณีไป

4) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในเรือนจำ จะทำให้ผู้กระทำผิดได้รับ トラบาปกลายเป็นคนขี้คุกขี้ตาราง เมื่อพ้นโทษออกไปก็จะไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จึงต้องไปคบหาสมาคมกับพวกเดียวกันที่ยอมรับและกลับเข้ามาในเรือนจำใหม่

อย่างไรก็ตาม แม้การลงโทษเพื่อแก้ไขฟื้นฟูจะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการดังกล่าว แต่ก็เป็นวัตถุประสงค์ที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติอยู่ในวงการราชทัณฑ์ของประเทศต่างๆ โดยทั่วไปโดยจะต้องทำควบคู่ไปกับหลักการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง เพื่อแยกคนที่สมควรแก้ไขฟื้นฟูมาดำเนินการอย่างจริงจัง ทั้งนี้โดยผสมผสานไปกับวัตถุประสงค์ข้ออื่นๆ

วัตถุประสงค์ในการลงโทษทั้งสี่ข้อข้างต้น ยังเป็นวัตถุประสงค์ในการลงโทษที่แพร่หลายอยู่ในสังคมปัจจุบัน หากแต่จุดเน้นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นการลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนไปสู่การลงโทษเพื่อการอบรมแก้ไข แต่การลงโทษเพื่อการแก้แค้นทดแทนก็ยังคงปรากฏอยู่ในความคาดหวังของสังคม ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ รัฐยังต้องลงโทษเพื่อตอบสนองความรู้สึกของประชาชนในกรณีที่มีอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้น ในขณะเดียวกันการลงโทษยังเป็นการทำให้คนทั่วไปเกิดความเกรงกลัวในการถูกลงโทษ การลงโทษจึงมุ่งเพื่อข่มขู่ยับยั้งเช่นกัน นอกจากนี้การลงโทษโดยการจำคุกยังถือเป็นการลงโทษเพื่อตัดออกจากสังคม ดังนั้น วัตถุประสงค์ในการลงโทษทั้งสี่ข้อจึงยังเป็นวัตถุประสงค์ที่ผสมผสานในการลงโทษอยู่ในปัจจุบัน

11.2 เพื่อศึกษาถึงการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย

โทษประหารชีวิต นับเป็นโทษที่มีการนำมาใช้ปฏิบัติในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน⁶³ ตั้งแต่ก่อนสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน โดยกล่าวกันว่าเป็นการลงโทษที่มุ่งลงโทษเพื่อแก้แค้นทดแทน ให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทำให้ อีกทั้งยังเป็นการลงโทษที่มุ่งสร้างความหวาดกลัวต่อผู้ที่คิดจะทำผิด เพื่อให้เกิดการยับยั้งอันจะนำมาซึ่งความสงบเรียบร้อยในสังคม โทษประหารชีวิตจึงถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะในยุคที่มีการใช้อำนาจตามประกาศคณะปฏิวัติจะมีการนำโทษประหารชีวิตมาใช้บ่อยครั้ง รวมทั้งมีการประหารชีวิตในที่เกิดเหตุในทันทีที่มีการจับกุมผู้กระทำผิดได้

อย่างไรก็ตามเมื่อปัจจุบัน แนวคิดในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเปลี่ยนไป สังคมเริ่มมองถึงปัจจัยต่างๆ ในสังคม หล่อหลอมขัดเกลาผู้กระทำผิด ประกอบกับกระแสสิทธิมนุษยชนที่เป็นกระแสสากลและแรงผลักดันจากนานาชาติตลอดจนองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ ทำให้เกิดกระแสการผลักดันให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต แม้จะยังไม่ถือว่าเป็นเสียงข้างมากในสังคมไทยแต่ก็ได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในวงการวิชาการและผู้คนสาขาวิชาชีพต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็มีกระแสคัดค้านจากภายในประเทศ โดยเฉพาะจากสาธารณชนที่ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต ดังนั้น เรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตจึงเริ่มเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันในสังคมไทยมากขึ้น บทความเรื่องนี้จึงนำเสนอแนวคิด จุดยืน และการเคลื่อนไหวในการผลักดันให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทยที่มาจากกระแสสากลและแนวคิดจุดยืนตลอดจนเงื่อนไขในการต่อต้านของฝ่ายตรงข้ามซึ่งมาจากกระแสภายในประเทศ

ฝ่ายเสนอยกเลิกโทษประหารชีวิตตามกระแสสากล

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นกระแสสากล เป็นการผลักดันจากกลุ่มหรือองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ รวมตลอดถึงองค์การระหว่างประเทศในระดับสหประชาชาติ ภายใต้กระแสสิทธิมนุษยชนที่ถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่มนุษย์ชาติจะต้องเคารพโดยไม่มีการแบ่งแยกหรือมีการปฏิบัติที่แตกต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิของผู้ต้องสงสัยหรือถูกจับกุมตัวหรือถูกคุมขังหรือเป็นนักโทษประหารที่จะได้รับการปฏิบัติโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่ถูกลงโทษด้วยการทรมานโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม

ดังนั้นในส่วนของผู้ที่ต้องการให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตจะเห็นว่าโทษประหารชีวิตเป็นโทษที่ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน ในการมีชีวิตอยู่ของมนุษย์ ที่มนุษย์ทุกคนมีสิทธิเสมอกัน โดยไม่คำนึงถึงสถานภาพชาติพันธุ์ ศาสนา และสถานะทางกฎหมาย เป็นสิทธิที่ไม่อาจพรากไปจากบุคคลได้ แต่การจะใช้โทษประหารชีวิตย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดการเลือกปฏิบัติ เพราะส่วนใหญ่ของนักโทษที่ถูกประหารชีวิตคือคนยากจน คนด้อยโอกาสซึ่งไม่สามารถจ่ายทนายความที่มีฝีมือเพื่อแก้ต่างให้กับตนเองได้หรือเป็นคนเชื้อชาติ ผิวดำ หรือสถานะทางสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ แสดงให้เห็นว่าโทษประหารชีวิตได้ถูกนำมาใช้แบบเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ผิวดำ และสถานะทางสังคม

⁶³ อ้างอิง นัทธี จิตสว่าง ข้อมูลจาก <https://www.gotoknow.org/posts/556740>

นอกจากนี้การใช้โทษประหารชีวิตยังมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดโดยอาจถูกนำไปใช้กับผู้บริสุทธิ์ เพราะระบบยุติธรรมไม่ว่าประเทศใด อาจมีความผิดพลาดได้ในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น หากมีการประหารชีวิตไปแล้วก็จะไม่สามารถเรียกชีวิตกลับคืนมาได้แม้ต่อมาภายหลังจะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกประหารชีวิตนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ตาม

นอกจากนี้ ในประเด็นเกี่ยวกับการยับยั้งการกระทำผิดของโทษประหารชีวิตที่แสดงให้เห็นว่า โทษประหารชีวิตไม่มีผลในการข่มขู่ ยับยั้ง ที่ทำให้คนเกรงกลัวและไม่กล้าทำผิด เพราะโทษที่หนักจะมีผลในการยับยั้งต่อเมื่อการบังคับใช้กฎหมายมีความแน่นอน รวดเร็ว และเสมอภาค ดังนั้น โทษประหารชีวิตจึงมีผลต่อการยับยั้งการกระทำผิดของบุคคลทั่วไป (ซึ่งไม่ทำผิดอยู่แล้ว) แต่ไม่มีผลในการยับยั้งผู้ร้ายหรือผู้กระทำผิดที่เป็นอาชญากรอาชีพ มีความชำนาญและตัดสินใจทำผิดเพราะคิดว่าตัวเองหลุดรอดหรือผู้กระทำผิดที่มีความโหดเหี้ยมทารุณ ซึ่งกระทำไปแบบไม่ได้คิดไตร่ตรอง หรือมีข้อจำกัดในการคิดไตร่ตรอง เนื่องจากถูกรอบงำจากสภาพแวดล้อมหรือสิ่งเสพติด

ข้อสำคัญ กลุ่มที่อ้างกระแสสากล มักจะนำแนวโน้มของการใช้โทษประหารชีวิตในประเทศต่างๆทั่วโลกที่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศส่วนใหญ่ได้ยุติการประหารชีวิตไปแล้ว ทั้งในทางกฎหมายและทางปฏิบัติประมาณเกือบ 140 ประเทศ โดยมี 96 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิดทางอาญาทุกประเภท อีก 9 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารสำหรับความผิดอาญาทั่วไปเท่านั้น และ 35 ประเทศ ยกเลิกโทษประหารในทางปฏิบัติ ในขณะที่มีเพียง 58 ประเทศ ที่ยังคงมีบทลงโทษประหารชีวิต โดยประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้วมีอยู่ 2 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์ กับ กัมพูชา ทั้งนี้โดยการกดดันจากกระแสสากลจะมาจากองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ ซึ่งจะปรากฏในรูปของรายงานสถานการณ์ประจำปีด้านสิทธิมนุษยชน หรือ การประชุมระหว่างประเทศ ตลอดจนการลงนามในข้อมติต่างๆขององค์กรสหประชาชาติ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายที่ต้องการให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย ได้ตระหนักถึงแรงต้านจากสาธารณชนที่ไม่เห็นด้วยและคัดค้านอย่างหนักต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิต ดังนั้น การเคลื่อนไหวของฝ่ายนี้จึงหันไปเน้นที่ฝ่ายการเมือง รัฐบาล และองค์กรภาครัฐ เพราะการยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งจะต้องดำเนินการโดยรัฐสภาหรือกลไกหลักต้นของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ยอมรับในความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษประหารชีวิตว่าจะต้องดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งได้ทำสำเร็จไปแล้วในบางส่วน กล่าวคือ การยกเลิกโทษประหารชีวิตในเด็กและเยาวชน ตลอดจนสตรีมีครรภ์ และการที่ประเทศไทยได้ลงมติ “งดออกเสียง” และไม่คัดค้านต่อข้อมติการพักใช้โทษประหารชีวิตในการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์กรสหประชาชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประเทศไทยลงมติคัดค้านมาโดยตลอด นอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2552 – 2556) โดยมีตัวชี้วัดที่ระบุถึงการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย สำหรับในการดำเนินการต่อไป ฝ่ายที่ต้องการให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตได้มีการดำเนินการในด้านต่างๆ ในการก้าวไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต โดยการผลักดันให้แผนแม่บทสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2556-2561) ที่รัฐบาลจะประกาศอย่างเป็นทางการให้บรรลุตัวชี้วัดต่อ

ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนนี้ให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตโดยเปลี่ยนให้เป็นโทษจำคุกตลอดชีวิต ซึ่งจะถือเป็นพันธะสัญญาของรัฐบาลที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตตามแผนแม่บทดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยลงมติ “งดออกเสียง” หรือ “เห็นชอบ” ในการประชุมของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ ในข้อมติเกี่ยวกับการพักการใช้โทษประหารชีวิต และ เรียกร้องให้รัฐบาลไทยให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับฉบับที่สองของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights) ในโอกาสต่อไป ที่สำคัญคือขอให้ประเทศไทยพักการบังคับโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ คือ ไม่มีการประหารชีวิตจริงให้ครบ 10 ปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป จนถึงปี พ.ศ.2563 ซึ่งจะถือว่าประเทศไทยได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตในทางปฏิบัติ ในขณะเดียวกันก็เสริมสร้างปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมเพื่อให้เกิดประชาตานิออันที่จะนำไปสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิตในที่สุด

ฝ่ายคัดค้านการยกเลิกโทษประหารชีวิต : กระแสจากภายในประเทศ

ในประเทศที่ยังคงมีโทษประหารชีวิต ความพยายามที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตจะถูกต่อต้านจากสาธารณชนโดยทั่วไป ด้วยเหตุผลตามปัจจัยและสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ เช่น ปัจจัยทางศาสนา ปัจจัยที่เกี่ยวกับความรุนแรงของปัญหาอาชญากรรม และ ปัจจัยเกี่ยวกับทัศนคติของคนในสังคมต่อโทษประหารชีวิต เป็นต้น

ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จัดเป็นกระแสจากภายในประเทศที่ยกมาต่อต้านการกดดันจากกระแสสากล โดยถือว่าในแต่ละประเทศย่อมมีอธิปไตยในการที่จะคงไว้หรือยกเลิกกฎหมายใดๆ ในประเทศนั้น เพราะแต่ละประเทศแต่ละสังคมมีความจำเป็น และเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันออกไป และหากถ้าจะต้องมีการยกเลิกหรือตรากฎหมายใดๆ ตามกระแสสากลก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ร่วมกันของนานาประเทศ แต่กระแสภายในประเทศจะต้านกระแสสากลได้แค่ไหนเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจการเมืองของแต่ละประเทศ

สำหรับในประเทศไทย กระแสการต่อต้านและคัดค้านการยกเลิกโทษประหารชีวิตจากสาธารณชน ยังคงมีอยู่สูงมาก ผลสำรวจในงานวิจัยหลายครั้ง แสดงถึงเหตุผลของกลุ่มนี้ว่าต้องการให้คงโทษประหารชีวิตไว้เพื่อความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยให้โทษประหารชีวิตเป็นเครื่องมือในการยับยั้งการกระทำผิด และตอบแทนผู้กระทำผิดให้สาสมกับความผิดที่ได้กระทำ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องทัศนคติและค่านิยมที่ต้องการลงโทษแบบแก้แค้นทดแทนให้เกิดความยุติธรรม โดยเฉพาะต่อผู้เสียหายจากอาชญากรรม ซึ่งควรได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน เพราะปัจจุบันมีการดูแลและให้การคุ้มครองสิทธิของผู้กระทำผิดมากกว่าการคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยของสังคมและประชาชนผู้บริสุทธิ์โดยรวม

นอกจากนี้ ผู้ที่มีความคิดเห็นต่อการต่อต้านการยกเลิกโทษประหารชีวิต ยังมีความเห็นว่าการที่ประเทศต่างๆ ยกเลิกโทษประหารชีวิตก็เพราะเป็นประเทศที่มีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีวินัย และสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ไม่มีปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงและแพร่หลาย การบังคับใช้กฎหมายจึงมีประสิทธิภาพไม่จำเป็นต้องใช้โทษที่รุนแรง ประชาชนส่วนใหญ่จึงสนับสนุนให้บำบัดฟื้นฟูผู้กระทำผิดมากกว่าการลงโทษให้เช็ด

หลาย ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาอีกหลายประเทศที่แม้จะประสบกับปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงแต่ก็ยังมี การยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้น ก็เพราะเพื่อแลกกับการช่วยเหลือหรือการรับรองจากสหประชาชาติ หรือถูก กดดัน บีบคั้นจากประเทศคู่ค้าที่ใช้ปัจจัยด้านสิทธิมนุษยชนเป็นเครื่องมือในการกีดกันทางการค้าแทนการตั้ง กำแพงภาษี ซึ่งจะเห็นได้ว่าประเทศที่ไม่ยอมยกเลิกโทษประหารชีวิตจะเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจหรือมี อิสรภาพทางเศรษฐกิจ เช่น สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น จีน และประเทศในตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตาม สำหรับในประเทศไทย กระแสการตอบรับให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต เริ่มมีเพิ่ม มากขึ้นจากผู้ที่เคยไม่เห็นด้วยและคัดค้าน เริ่มมีการยอมรับต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิตมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ ยอมรับอย่างเต็มที่ กล่าวคือ พร้อมที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต ถ้าเงื่อนไขบางประการได้รับการแก้ไข หรือบรรเทาลง เงื่อนไขที่สำคัญก็คือ การที่จะต้องทำให้ปัญหาอาชญากรรมในประเทศเบาบางลง ทั้งในด้าน ปริมาณและความรุนแรง ซึ่งจะทำให้ประชาชนปรับเปลี่ยนทัศนคติต่อผู้กระทำผิดจากเดิมที่มุ่งแก้แค้นทดแทน ให้สาสมกับอาชญากรรมที่ก่อขึ้น โดยใช้วิธีการลงโทษที่รุนแรงมาสู่การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดโดยให้โอกาสใน การกลับสู่สังคม นอกจากนี้ยังจะต้องมีการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมให้มีการ บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความแน่นอนในการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษด้วยความรวดเร็ว รวมถึงพัฒนาสังคมให้มีความสงบเรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดีในการที่จะหล่อหลอมและพัฒนาจิตใจของ ผู้คนให้อยู่ในกฎระเบียบ รวมถึงการปรับเปลี่ยนและขจัดปัจจัยต่างๆที่นำไปสู่สาเหตุของอาชญากรรม เช่น แหล่งอบายมุขต่างๆ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการให้ความรู้และปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนต่อเรื่อง การใช้โทษประหารชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

สำหรับมาตรการระยะสั้นที่จะต้องดำเนินการ หากจะมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต คือ จะต้องมีการ พัฒนาระบบเรือนจำให้มีความมั่นคงแข็งแรง และมีประสิทธิภาพในการรับรองนักโทษประหารชีวิตที่จะถูก เปลี่ยนโทษมาเป็นจำคุกตลอดชีวิตเพื่อเป็นการยืนยันต่อสาธารณชนว่ามาตรการจำคุกตลอดชีวิตไม่ทำให้ผู้ ต้องโทษไปก่อความเดือดร้อนต่อสังคมแม้จะอยู่ในเรือนจำ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตเป็น โทษจำคุกตลอดชีวิตจะทำให้จำนวนนักโทษจำคุกตลอดชีวิตเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ในการคุมขังยังไม่ เพียงพอ ดังนั้นจะทำให้ผู้ต้องโทษตลอดชีวิตจะต้องถูกควบคุมตัวในสภาพที่แออัดไปตลอด ซึ่งอาจจะเป็นการ ทรมาณมากกว่าการถูกประหารชีวิต ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาระบบเรือนจำและสภาพความเป็นอยู่ของผู้ ต้องโทษ ตลอดจนจนถึงการพัฒนาพฤตินิสัยเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ต้องโทษเมื่อได้รับการปลดปล่อยออกมาแล้วจะ สามารถปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของสังคมได้

นอกจากนี้การมีการพัฒนาระบบการดูแลและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ในการกระบวนการยุติธรรม ให้ทัดเทียมกับการคุ้มครองสิทธิของผู้กระทำผิด เพื่อให้สาธารณชนเห็นว่า ผู้เสียหายก็ได้รับการดูแล เยียวยา และคุ้มครองสิทธิเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้ก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ มีการยกเลิกโทษประหารชีวิต หรืออีกนัยหนึ่ง สังคมไทยมีความพร้อมต่อการยกเลิกโทษประหารชีวิตแล้ว

บทสรุป

การยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย เริ่มเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันมากขึ้น โดยการยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นแนวคิดที่มาจากกระแสสากล ที่มีการผลักดันผ่านองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ รวมตลอดถึงประเทศพัฒนาหลายประเทศ โดยผ่านองค์การสหประชาชาติ ในขณะที่การต่อต้านการยกเลิกโทษประหารชีวิตเป็นกระแสที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ที่อ้างความพร้อมตามความจำเป็นและปัจจัยภายในประเทศของแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน ไม่จำเป็นต้องตามกระแสสากลทุกเรื่องไป ประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตจึงยังเป็นประเด็นที่มีการถกเถียงกันอยู่ในสังคมไทย และเป็นการต่อสู้กันของกระแสสากลกับกระแสภายในประเทศ แต่กระแสสากลจะก้าวข้ามกระแสภายในประเทศมาทำให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศนั้นๆ และความจำเป็นทางสภาพสังคมที่จะต้องใช้โทษประหารชีวิตลดน้อยถอยลงนั่นเอง

11.3 เพื่อศึกษาถึงโทษประหารชีวิตยับยั้งอาชญากรรมได้หรือไม่

ปัญหาอาชญากรรมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โหดเหี้ยมในการกระทำความผิดขึ้นส่งผลให้สังคมเรียกร้องให้มีการจัดการกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดให้สาสมกับความผิด เสี่ยงเรียกร้องให้มีการประหารชีวิตผู้กระทำผิดอย่างจริงจังทันทีทันใดปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆ ด้วยความเชื่อที่ว่าโทษประหารชีวิตจะสามารถทำให้ยับยั้งอาชญากรรมได้⁶⁴ จะสามารถข่มขู่ยับยั้งให้คนเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทำความผิด

แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศสะท้อนให้เห็นว่า แม้จะมีการบังคับใช้โทษประหารอย่างต่อเนื่องและจริงจัง อาชญากรรมที่รุนแรงก็ยังเกิดขึ้นเหมือนเดิม ในประเทศซาอุดีอาระเบีย มีการกำหนดโทษเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดไว้ถึงขั้นประหารชีวิตก็ตาม แต่ก็ยังมีผู้ทำการลักลอบขายยาเสพติดอยู่อีกเป็นจำนวนมาก มีรายงานว่าในปี 2538 ทางการซาอุดีอาระเบียตัดสินประหารชีวิตผู้ลักลอบค้ายาเสพติดถึง 191 คน ด้วยการตัดคอด้วยดาบในที่สาธารณะ ส่วนการประหารผู้หญิงจะใช้วิธียิงเป้า แต่การลักลอบค้ายาก็ยังมีอยู่ในประเทศไทย ศาลตัดสินประหารชีวิตคดีฆ่าหม่อมที่ระยองได้ไม่กี่วัน ก็เกิดเหตุขึ้นที่อื่นอีก จึงทำให้สงสัยกันว่าเราจะใช้โทษประหารชีวิตยับยั้งอาชญากรรมได้หรือไม่

การนำโทษประหารชีวิตมาใช้นั้น สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการลงโทษได้หลายประการ แต่ที่เป็นที่ถกเถียงกันก็คือเรื่องการยับยั้งอาชญากรรม ซึ่งมีความเชื่อกันว่าถ้าลงโทษหนัก ลงโทษอย่างรุนแรงโดยเฉพาะโทษประหารชีวิต จะทำให้คนเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าทำผิด แต่การวิจัยหลายเรื่องพบว่าโทษจะมีผลทำให้คนเกรงกลัวได้ ต้องประกอบกับการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ มีความแน่นอนและรวดเร็วในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ โทษเบาแต่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้จะมีผลในการข่มขู่ยับยั้งมากกว่าโทษหนักที่ไม่มีประสิทธิภาพในการบังคับใช้ โทษประหารชีวิตก็เช่นกันมิได้หมายความว่าโทษหนักแล้วจะทำให้เกิดความเกรงกลัว

⁶⁴ อ้างอิง นที จิตสง่า ข้อมูลจาก <https://www.gotoknow.org/posts/411473>

ที่สำคัญ โทษประหารชีวิตมีผลต่อการยับยั้งการกระทำผิดของคนแต่ละประเภทในสังคมไม่เท่าเทียมกัน โทษประหารชีวิตทำให้คนทั่วไปกลัว แต่ไม่ทำให้คนร้ายกลัว คนที่ทำความผิดส่วนใหญ่ตัดสินใจทำผิดเพราะคิดแล้วว่า เมื่อทำแล้วจะสำเร็จ เห็นแล้วว่าทำแล้วจะสามารถหลุดรอดไปได้ คิดว่ากลอุบายหรือทางหนีทีไล่ที่วางไว้จะทำให้หลุดรอด คิดว่าเมื่อทำผิดแล้วจะไม่มีใครเห็นหรือไม่ถูกจับ ถ้าประกอบอาชญากรรมแล้วไม่สำเร็จก็คงไม่ทำ และถ้าทำสำเร็จแล้วโทษถึงจะรุนแรงแค่ไหนก็มีค่าเป็นศูนย์ ดังนั้นพวกอาชญากรรมมืออาชีพ พวกอิทธิพล พวกจ้างวาน จึงไม่กลัวโทษประหารชีวิต เพราะเชื่อในความสามารถในการหลบหลีกของตนจะทำให้ไม่ต้องรับโทษเมื่อทำสำเร็จ เมื่อไม่ถูกจับก็ไม่ต้องรับโทษ แต่ถ้าทำแล้วโอกาสหลุดรอดมีน้อย แม้จะมีโทษแค่จำคุก 2 - 3 ปี ก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะทำ

นอกจากนี้ ยังมีพวกที่ทำผิดไปโดยหน้ามืดหรืออารมณ์ชั่ววูบ ก็ไม่มีโอกาสจะได้คิดไตร่ตรองทำไปโดยไม่คิดยั้งคิด หลายคนไม่ได้คิดถึงโทษทัณฑ์ ไม่รู้ว่สิ่งที่มีโทษเท่าไร ลดโทษเท่าไร แต่สิ่งที่สนใจในขณะนั้นคือสถานการณ์ที่มากดดันให้กระทำหรือทำไปเพื่อปกปิดการกระทำผิดของตน เช่น ข่มขืนเพื่อปกปิดการข่มขืน หรือฆ่าเพราะเหยื่อขัดขืนในการข่มขืน แม้จะมีโทษรุนแรงเท่าไรก็ยับยั้งไม่ได้ เพราะไม่มีโอกาสได้ไตร่ตรองถึงโทษทัณฑ์ที่จะตามมา แต่ทำไปโดยอารมณ์ชั่ววูบ ความแค้น ความโกรธ ความกดดัน ฯลฯ แม้ว่าพวกเหล่านี้บางส่วนสมควรที่จะประหารชีวิตเพื่อ “ทดแทนให้สามสมกับความผิด” หรือเพื่อ “ป้องกันสังคม” แต่ไม่ใช่เพื่อ “ข่มขู่ยังยั้งให้เกรงกลัว” เพราะโทษประหารชีวิตมีผลในการยับยั้งผู้กระทำผิดในคดีลักษณะเช่นนี้ได้น้อยแล้วยังพวกอาชญากรรมโดยสันดานที่ชีวิตสูญสิ้นสถานภาพทางสังคม พวกนี้ไม่มีอนาคต ไม่มีอะไรจะเสียเป็นพวกเดนตาย รู้ตัวว่าเมื่อทำผิดแล้วถูกจับแล้วตัวเองจะต้องตายแต่ก็ยังทำเพราะชีวิตก็เหมือนตายไปแล้ว พวกนี้จึงไม่ค่อยกลัวโทษประหาร และที่จริงแล้วการตายเป็นการหนีความเจ็บปวดความทรมานของพวกเขาที่ดีที่สุด หลายคนจึงกลับคิดว่าไม่อยากให้พวกนี้ตายเร็วเสียอีก การขังไว้นานๆ โดยยังไม่ประหารกลับทำให้พวกนี้ได้รับความเจ็บปวดมากกว่า โทษประหารจึงไม่มีผลยับยั้งต่ออาชญากรกลุ่มนี้ แต่มีผลยับยั้งต่อคนในสังคมที่เป็นคนดีโดยทั่วไป

มีข้อโต้แย้งว่าโทษประหารชีวิตไม่ทำให้คนเกิดความเกรงกลัวได้ เพราะไม่มีการประหารจริงหรือประหารทันที ขาดความรวดเร็วที่จะทำให้เห็นผลทันตา คนจึงไม่กลัว

การประหารชีวิตในทันทีทันใดคงเป็นไปได้ยาก เพราะการที่จะประหารชีวิตผู้ใดได้นั้น ต้องผ่านการกลั่นกรองไตร่ตรองหลายชั้น โดยต้องผ่านกระบวนการในการพิจารณาทางศาล ซึ่งอาจจะต้องพิจารณาถึงศาลฎีกาทำให้ต้องใช้ระยะเวลานาน เพื่อให้มีการกลั่นกรองจนเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าไม่มีความผิดพลาดในการพิจารณาคดี ไม่เป็นการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์หรือผู้ไม่สมควรได้รับโทษประหาร เพราะหากประหารชีวิตไปแล้วจะไม่สามารถเรียกชีวิตหรือสิ่งที่สูญเสียไปแล้วกลับคืนมาได้ หลายฝ่ายคงไม่อยากเห็นคดีนักโทษประหารดังเช่นคดีเชอรี แอน เกิดขึ้นอีก นอกจากนั้น เมื่อคดีเด็ดขาดแล้วยังจะต้องมีกระบวนการในการที่จะขอภัยโทษหรือลดโทษ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อมติสหประชาชาติที่ได้เรียกร้องให้ประเทศที่ยังมีการใช้โทษประหารชีวิตอยู่ มีบทกฎหมายสำหรับช่วยคุ้มกันผู้ถูกกล่าวหาในคดีที่มีโทษถึงประหารชีวิต กล่าวคือ

1. บุคคลที่ต้องโทษประหารชีวิตจะต้องมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลสูง และมีสิทธิเสนอฎีกาขอภัยโทษหรือลดโทษ

2. จะต้องไม่จัดการประหารชีวิตผู้ต้องโทษจนกว่ากระบวนการอุทธรณ์หรือยื่นฎีกาเพื่อขอภัยโทษหรือลดโทษนั้นเสร็จสิ้นลงแล้ว

ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่มีกลไกทางกฎหมายในลักษณะนี้ ดังนั้นการบังคับใช้โทษประหารชีวิตในทันทีทันใดให้เห็นผลทันตา นั้น จึงมีข้อจำกัดดังกล่าว การจะใช้โทษประหารชีวิตโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้อุทธรณ์ฎีกา คงเป็นไปได้ยาก

สำหรับเรื่องการประหารชีวิตโดยเปิดเผยและประหารในที่เกิดเหตุ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเกิดความเกรงกลัวเพื่อผลในการข่มขู่ยับยั้งนั้น เมื่อการประหารชีวิตไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีทันใดเพราะต้องผ่านกระบวนการในการกลั่นกรอง การประหารในที่เกิดเหตุและโดยเปิดเผยก็ไม่มีผลใดๆ เพราะคนจะลืมเรื่องราวไปแล้ว และที่สำคัญคือ แม้จะประหารชีวิตได้ทันทีทันใดในที่เกิดเหตุ ก็จะทำให้เกิดความเกรงกลัวได้เฉพาะในหมู่ประชาชนทั่วไป แต่สำหรับอาชญากรที่ไม่มีอะไรจะเสีย อาชญากรที่ทำโดยความกดดัน อารมณ์ชั่ววูบ อาชญากรที่มีเล่ห์กลอุบายแยบยล เห็นโอกาสหลุดรอดมีสูงแล้ว โทษประหารชีวิตไม่มีผลต่อการยับยั้งผู้กระทำความผิดกลุ่มนี้

การประหารชีวิตอย่างเปิดเผยในที่เกิดเหตุ โดยเฉพาะด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยมเพื่อหวังจะใช้ข่มขู่ยับยั้ง เช่น การยิงเป้า การตัดคอ และการแขวนคอในที่สาธารณะเหมือนกับบางประเทศกระทำอยู่ เช่น การจับใส่รถเครนแขวนคอหรือยิงเป้าหมู่นั้น มีผลเป็นเพียงการแสดงออกถึงความต้องการในการแก้แค้นทดแทน ให้สาสมกับความผิด เป็นการแสดงออกถึงความเคียดแค้น เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้สึกนึกคิดและจิตใจของคนในสังคมนั้นด้วย การแขวนคอหรือยิงเป้าต่อที่สาธารณะจึงไม่เป็นเพียงประจานผู้กระทำผิดเท่านั้น แต่ยังเป็นการประจานสังคมที่ทำการประหารขึ้นอีกด้วย แต่ถ้าสังคมจะยังคงให้มีโทษประหารชีวิตไว้ ก็น่าจะเป็นด้วยเหตุผลที่ว่าเพื่อป้องกันสังคมโดยการขจัดผู้ที่เป็นอันตรายต่อสังคมให้ออกไปจากสังคมหรือเพื่อมุ่งขจัดคนร้ายที่มีพฤติกรรมรุนแรงและยากต่อการแก้ไข การประหารชีวิตเป็นวิธีการที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการที่จะจัดการกับบุคคลเหล่านี้มากกว่าวิธีจำคุกไว้เป็นเวลานานๆ คนลักษณะเช่นนี้ยังคงมีอยู่ในสังคม แม้สังคมจะสร้างเขาขึ้นมา แต่เพื่อป้องกันสังคมก็จำเป็นต้องขจัดคนเหล่านี้

ดังนั้น วิธีการประหารชีวิตจึงไม่จำเป็นต้องทำแบบเปิดเผย และด้วยวิธีการดูเหมือนทารุณโหดร้าย แต่ควรเป็นการประหารที่สะท้อนถึงการมีมนุษยธรรมมากขึ้น โดยการประหารในลักษณะที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (แต่มีกรรมการจากฝ่ายต่างๆ ในการประหารและแจ้งให้สาธารณะทราบภายหลัง) ด้วยวิธีการที่ไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดทรมานหรือมีการทรมาน เกิดการเปรอะเปื้อนเลือดตามร่างกาย เช่น การใช้วิธีประหารชีวิตด้วยการฉีดยาพิษ ซึ่งจะให้ผู้ถูกประหารเสียชีวิตในทันทีด้วยอาการที่สงบ เป็นการประหารชีวิตที่มุ่งตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในข้อสุดท้ายคือ การป้องกันสังคม ในทางตรงข้าม ถ้าจะมุ่งให้การประหารชีวิตเป็นการตอบสนองต่อ ความเคียดแค้นชิงชังของคนในสังคมแล้ว ก็ต้องลงโทษด้วยวิธีการที่โหดเหี้ยม ตาต่อตา ฟันต่อฟัน ต่อหน้าสาธารณชน แต่จะหวังว่าโทษประหารชีวิตจะช่วยข่มขู่ยับยั้งอาชญากรรมด้วยนั้น คงเป็นไปได้เฉพาะประชาชนคนดี ๆ ทั่วไปเท่านั้น

โทษประหารชีวิตจึงมิใช่คำตอบของปัญหาอาชญากรรม การบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพและการจัดสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขในสังคมที่หล่อหลอมและสร้างอาชญากรที่มีพฤติกรรมเหี้ยมโหดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องต่างหาก ที่น่าจะเป็นคำตอบของปัญหาอาชญากรรมที่แท้จริง

บทที่ 12

หลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 12.1 เพื่อศึกษาถึงหลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 12.2 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการและการลงทะเบียนอาชญากรรมมาใช้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย
- 12.3 เพื่อศึกษาถึงกรอบการศึกษาอาชญาวิทยา ของคณะนิติศาสตร์
- 12.4 เพื่อศึกษาถึงความเป็นศาสตร์ของอาชญาวิทยา

12.1 หลักนิติธรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นับตั้งแต่ปีค.ศ. 2000 ที่องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่เน้นไปที่การจัดความยากจน การพัฒนาการศึกษา การสาธารณสุข การรักษาสีงแวดล้อม ฯลฯ รวม 8 ข้อ โดยกำหนดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งจะครบกำหนดในปี ค.ศ. 2015 นี้ ระยะเวลาที่เหลืออีก 2 ปีจากนี้ จึงเป็นช่วงเวลาที่โลกจะต้องกลับมาทบทวนกับสิ่งที่ได้ทำไปตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมาว่าทำอะไรไปได้แค่ไหนเพียงไรและหลังปี ค.ศ.2015 จะกำหนดเป้าหมายการพัฒนากันใหม่อย่างไร

เป้าหมายของการพัฒนาของโลกหลังปี ค.ศ.2015 จึงเป็นเรื่องสำคัญที่องค์การสหประชาชาติให้ความสำคัญอยู่ในขณะนี้ มีการประชุมร่วมกันของผู้แทนจากต่างประเทศต่างๆหลายครั้ง โดยเฉพาะการประชุมใหญ่สามัญประจำปีขององค์การสหประชาชาติในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมหัวข้อหนึ่งว่า เราจะพัฒนาโลกไปในทิศทางใดหลังปี ค.ศ.2015เป้าหมายในการพัฒนาประการหนึ่งที่ได้รับความสนใจและมีการกล่าวถึงกันเป็นอย่างมากในหมู่นักวิชาการและในแวดวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระยะหลัง ก็คือเรื่องหลักของนิติธรรม โดยเฉพาะในประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่หลักนิติธรรมไม่เป็นเพียงเครื่องมือที่จะนำไปสู่การพัฒนาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นเป้าหมายของการพัฒนาด้วย การที่เรื่องหลักนิติธรรมน่าจะเป็นประเด็นสำคัญและเป็นเป้าหมายหลักประการหนึ่งของการพัฒนาของโลกหลังปี ค.ศ. 2015 ทั้งนี้เพราะทศวรรษที่ผ่านมาทำให้โลกเรียนรู้ว่า การพัฒนาที่ปราศจากหลักนิติธรรมนั้นยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากหลักนิติธรรมเป็นปัจจัยที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การพัฒนาที่ขาดหลักนิติธรรมจะนำไปสู่ความไม่น่าเชื่อถือ ไม่ไว้วางใจ ไม่กล้าลงทุนและการชะงักงันทางเศรษฐกิจรวมตลอดถึงความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น การพัฒนาต่างต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้กฎหมายเดียวกัน มิฉะนั้นจะนำไปสู่ความขัดแย้งและความไม่สงบตามมา

โดยเหตุที่เรื่องหลักนิติธรรม ครอบคลุมถึงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคที่ทุกฝ่ายอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน มีการเคารพถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ดังนั้น หลักนิติธรรมจึง

สอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย การที่ประเทศจะเป็นประชาธิปไตยต้องเคารพในหลักนิติธรรม เพราะจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือการละเมิดกฎหมายเพราะทุกฝ่ายจะต้องตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของกฎหมายเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ การคอร์รัปชันจึงเกิดขึ้นได้ยากในสังคมที่กฎหมายเป็นกฎหมายไม่ละเว้นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หลักนิติธรรมยังไปสู่ความเชื่อมั่นและความเชื่อถือในรัฐ เพราะรัฐก็ต้องอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ เมื่อรัฐเคารพกฎหมาย ความเชื่อถือ ไว้วางใจของประชาชนก็จะตามมา ทำให้การบริหารงานใดๆจากรัฐจะได้รับความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากประชาชน

หลักนิติธรรม ยังนำไปสู่ความเท่าเทียมกันในโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆในประเทศหรือของโลก การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนหรือทุกฝ่ายมีความเท่าเทียมกันในการเข้าใช้ประโยชน์ ทั้งฝ่ายนายทุน และชาวบ้านมีโอกาสได้เข้าถึงและเข้าใช้ทรัพยากรได้เสมอกัน รับฟังซึ่งกันและกัน ไม่นับถึงการเข้าถึงการศึกษาหรือการเข้าถึงบริการสาธารณสุขต่างๆ ต้องอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคและยุติธรรมของกลุ่มคนต่างๆ

สิ่งเหล่านี้คือพื้นฐานสำคัญ สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นการพัฒนาของคนใน ยุคนี้ที่คำนึงถึงลูกหลานและคนรุ่นต่อไปให้ได้ มีโอกาสใช้ทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน และด้วยการมีหลักนิติธรรมเท่านั้นที่จะทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการแสดงบทบาทนำของประเทศไทยในการผลักดันให้เรื่องของหลักนิติธรรมไปเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาของโลกหลังปี ค.ศ. 2015 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาจึงได้ทรงดำริให้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Justice: TIJ) ซึ่งทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาของสถาบันฯ จัดการประชุมระหว่างประเทศในหัวข้อ “The Bangkok Dialogue on the Rule of Law, Justice and Security for the Post-2015 Development Agenda” ขึ้นในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยมีผู้นำระดับประเทศและนักวิชาการระดับโลกหลายท่านมาร่วมอภิปรายและกล่าวปาฐกถา นำ ช่วงเวลาดังกล่าวจึงเป็นช่วงเวลาทั้งโลกจะจับตามองที่ประเทศไทยที่เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนหลักนิติธรรมให้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาของสหประชาชาติหลังปีค.ศ. 2015 การสัมมนาในครั้งนี้จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของเวทีระหว่างประเทศด้านการพัฒนาอีกครั้งหนึ่งที่ประเทศไทยได้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการกำหนดเป้าหมายของการพัฒนาของโลกหลังปี ค.ศ. 2015 ขณะเดียวกันก็เป็นการจุดประกายความสนใจของสังคมไทยที่มีต่อหลักนิติธรรมซึ่ง จะเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

12.2 เพื่อศึกษาถึงรูปแบบกระบวนการและการลงทะเบียนอาชญากรรมมาใช้เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทย

เมื่อบุคคลใดกระทำความผิดและผ่านขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมแล้ว บุคคลนั้นจะได้ชื่อว่าเป็นอาชญากรและมีข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระทำความผิดติดตัว หรือที่เรียกกันว่า “ทะเบียนประวัติอาชญากร” ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรนี้เป็นเอกสารที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลผู้กระทำความผิด เช่น ชื่อ

นามสกุลของผู้กระทำความผิด ลักษณะและพฤติการณ์ในการกระทำความผิด เป็นต้น โดยข้อมูลต่างๆในทะเบียนประวัติอาชญากรนี้จะเป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้ข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรในการพิจารณาสืบสวน สอบสวนหาหลักฐานและบุคคลผู้กระทำความผิดได้ ศาลหรือผู้พิพากษาสามารถใช้ข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากรในการพิจารณาคัดสินคดีบังคับโทษให้เหมาะสมกับความผิดที่บุคคลนั้นได้กระทำได้ เป็นต้น ซึ่งการลงโทษตามวัตถุประสงค์ต่างๆมีขึ้นเพื่อต้องการให้ผู้กระทำความผิดสำนึกผิดในสิ่งที่ได้กระทำให้ไป และพร้อมที่จะกลับตัวเป็นคนดีของสังคม แต่จะเห็นได้ว่าการที่บุคคลมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัวนั้น ทำให้ประชาชนทั่วไปเกิดความรังเกียจ ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายจ้างมักจะขอให้ผู้สมัครงานให้ความยินยอมในการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำความผิด เพื่อประกอบการพิจารณาว่าสมควรรับบุคคลนั้นเข้าทำงานในองค์กรหรือไม่ หากพบว่าบุคคลนั้นมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว ก็มักไม่ให้ออกาสในการเข้าทำงานด้วย เมื่อบุคคลนั้นกลับคืนสู่สังคมได้ยากลำบาก ส่งผลให้ในที่สุดบุคคลเหล่านี้อาจวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก จากความสำคัญของปัญหานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น บทความนี้จึงมุ่งศึกษาความเป็นไปได้ของการนำรูปแบบ กระบวนการ และแนวนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย

ความสำคัญของทะเบียนประวัติอาชญากร

การที่ทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นไปตามแนวคิดของกฎหมายที่เรียกว่า “Three strikes law” ที่มีแนวความคิดให้ลงโทษบุคคลผู้กระทำความผิดให้หนักขึ้นหากบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซ้ำ เพราะถือว่าบุคคลนั้นไม่ได้หลาบจำหรือเข็ดหลาบกับโทษที่ได้รับในครั้งแรก เมื่อมีการกระทำความผิดซ้ำเกิดขึ้น จึงต้องลงโทษให้หนักขึ้นกว่าเดิม กล่าวคือ จำคุกตั้งแต่ 25 ปี ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิต นอกจากการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรจะเป็นไปตามแนวความคิดของกฎหมาย Three strikes law แล้ว ยังเป็นไปตามทฤษฎีการลงโทษอีกด้วย เช่น เมื่อบุคคลมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว จะเป็นเครื่องเตือนใจให้บุคคลนั้นเกิดความเข็ดหลาบไม่กล้ากระทำความผิดอีก ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อเป็นการข่มขู่ผู้กระทำความผิด⁶⁵ นอกจากนี้เมื่อบุคคลทั่วไปเห็นว่าหากกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษเช่นนี้ ก็จะทำให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำความผิด อันเป็นไปตามวัตถุประสงค์การลงโทษเพื่อเป็นการป้องกันสังคม เป็นต้น

ข้อโต้แย้ง : แนวคิดของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันแนวความคิดของการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรมีความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในหลายประเทศเริ่มมีแนวความคิดของการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการ

⁶⁵ ณรงค์ ใจหาญ, กฎหมายอาญาดำด้วยโทษ และวิธีการเพื่อความปลอดภัย, พิมพ์ครั้งที่ ๑ (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, ๒๕๔๓), หน้า ๒๔..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/486952#_ftn6

ยุติธรรมทางอาญา ด้วยเหตุว่าการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากร ทำให้บุคคลผู้กระทำความผิดต้องมีตราบาปติดตัว เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตในสังคม ซึ่งอุปสรรคหรือผลกระทบต่างๆอย่างสังเขปนั้น มีดังต่อไปนี้

1. ผลกระทบต่อตัวบุคคลผู้พ้นโทษ

แม้บุคคลผู้กระทำความผิดจะได้รับโทษจนพ้นโทษออกมาแล้ว แต่ในสายตาของบุคคลทั่วไปก็ยังรังเกียจบุคคลนั้นอยู่ ไม่อยากจะคบหาสมาคมด้วย เพราะบุคคลนั้นเคยกระทำความผิดมาแล้ว นอกจากนี้บุคคลผู้กระทำความผิดนั้นเองยังมีความรู้สึกที่ไม่ชินต่อสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะได้รับโทษมานาน พวกเขาจะเกิดความรู้สึกไม่เชื่อมั่นในการดำเนินชีวิตในสังคม เกิดความกังวลใจว่าสังคมจะยอมรับพวกเขาหรือไม่ เมื่อความรู้สึกส่วนตัวประกอบกับแรงกดดันภายนอก ส่งผลให้พวกเขารู้สึกสูญเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ขาดกำลังใจ และในที่สุดจะกลายเป็นบุคคลที่มีเหตุผลวิจารณ์ญาณที่ไม่ถูกต้อง⁶⁶

นอกจากปัญหาจากกลับเข้าสู่สังคมแล้ว บุคคลที่กระทำความผิดจนได้รับโทษจำคุกมาแล้ว ยังจะถูกตัดสิทธิตามกฎหมายต่างๆที่บัญญัติเอาไว้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นประเด็นทางด้านอาชีพการงาน หรือสิทธิทางการเมือง ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(1) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช 2547 มาตรา 30⁶⁷ กำหนดให้บุคคลที่จะรับราชการครู ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ “...เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”

(2) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 102⁶⁸ บัญญัติว่า “บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

(5) เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ”

เมื่อบุคคลผู้กระทำความผิดมีปัญหาการกลับเข้าสู่สังคม และการถูกตัดสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ อาจจะทำให้เกิดปัญหาที่ตามมา คือ การกระทำความผิดซ้ำ กล่าวคือ เมื่อไม่มีโอกาสอยู่ในสังคม ไม่จะเป็นการดำเนินชีวิตตามปกติ หรือการประกอบอาชีพ ทำให้ในที่สุดบุคคลนั้นต้องหวนกลับเข้าสู่วงจรเดิม คือ การกระทำความผิดซ้ำ

2. ผลกระทบต่อครอบครัวของผู้กระทำความผิด

66 วาสนา รอดเยี่ยม, “การลบล้างคำพิพากษาลงโทษจำคุก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาโทบริหารคดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๔), หน้า ๔๙..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/486952#_ftn6

67 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๑ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗), มาตรา ๓๐..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/486952#_ftn6

68 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช ๒๕๕๐), ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม ๑๒๔, (วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐), มาตรา ๑๐๒..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/486952#_ftn6

เมื่อผู้กระทำความผิดพ้นโทษออกมาแล้ว นอกจากผลกระทบต่อตัวเองแล้ว ยังเกิดผลกระทบต่อครอบครัวของผู้กระทำความผิดอีกด้วย กล่าวคือ สังคมก็จะพลอยรังเกียจบุคคลในครอบครัวด้วย และการที่บุคคลมีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว จะทำให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลเกิดความมัวหมองอีกด้วย

3. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

หากบุคคลที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัวเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการอาชีพใดอาชีพหนึ่ง แต่ไม่มีโอกาสประกอบอาชีพนั้น เพราะเหตุที่มีทะเบียนประวัติอาชญากรติดตัว จะเป็นการทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ เพราะบุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏแก่สังคม ทำให้ขาดรายได้ นอกจากนี้ยังจะกลายเป็นภาระให้ครอบครัว รวมถึงสังคมต้องเลี้ยงดูบุคคลนั้นด้วย

ดังนั้นเมื่อการคงไว้ซึ่งทะเบียนประวัติอาชญากรก่อให้เกิดผลกระทบมากมายหลายประการ ในหลายๆประเทศจึงนำแนวความคิดของการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมของประเทศตนเอง เพื่อเป็นการให้โอกาสบุคคลในการดำเนินชีวิตในสังคมโดยปกติอีกครั้งหนึ่ง ในบทความนี้จะยกตัวอย่างประเทศที่มีความโดดเด่นในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร อันได้แก่ ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และมลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

1. ประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์มีพระราชบัญญัติลบทะเบียนประวัติอาชญากร ได้แก่ The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004⁶⁹ โดยกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้บุคคลที่ได้รับประโยชน์จากการลบทะเบียนประวัติอาชญากรสามารถกล่าวอ้างได้ว่าตนเองไม่เคยมีข้อมูลประวัติการกระทำความผิดมาก่อน โดยการลบทะเบียนประวัติอาชญากรตามกฎหมายนี้ หมายถึง การปกปิดไม่เปิดเผยข้อมูลการกระทำความผิด ทั้งนี้กฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับประโยชน์ไว้ด้วย กล่าวโดยสรุปคือ บุคคลนั้นต้องไม่ได้กระทำความผิดตามที่ระบุเอาไว้ เช่น ความผิดเกี่ยวกับเพศ ประกอบกับบุคคลนั้นได้ผ่านขั้นตอนการแก้ไขฟื้นฟูครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ โดยบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนต้องยื่นคำร้องต่อศาล District Court เพื่อให้ศาลพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่บุคคลนั้นจะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร หากศาล District Court ไม่อนุญาตให้บุคคลผู้ยื่นคำร้องได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร ผู้นั้นสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อศาล High Court ได้ อย่างไรก็ตามกฎหมายก็ได้กำหนดข้อยกเว้นให้มีการเปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากรได้ กล่าวคือ หากเป็นประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม และอาชีพที่สำคัญ ก็จะต้องมีการเปิดเผยประวัติการกระทำความผิดให้สามารถตรวจสอบได้

2. ประเทศออสเตรเลีย

ประเทศออสเตรเลียมีพระราชบัญญัติ Criminal Records Act 1991⁷⁰ ซึ่งเป็นกฎหมายที่รวบรวมประเด็นต่างๆเกี่ยวกับทะเบียนประวัติอาชญากรเอาไว้ รวมถึงการลบทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย ซึ่งการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนี้ หมายถึง การไม่เปิดเผยข้อมูลการกระทำความผิดเช่นเดียวกัน โดยบุคคลที่จะ

⁶⁹ The Criminal Records (Clean Slate) Act 2004 Pub. No. 36 (May 16, 2004)

⁷⁰ Criminal Records Act 1991 Pub. No 8 (April 26, 1991)

ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรต้องถูกตัดสิทธิลงโทษและผ่านการคุมประพฤติมาแล้ว นอกจากนี้ยังมีข้อยกเว้นไม่ให้บุคคลได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย หากเป็นการกระทำความผิดตามที่กฎหมายระบุไว้ หรือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพที่สำคัญ รวมถึงหากเป็นข้อมูลในกระบวนการก่อนขึ้นศาลก็สามารถเปิดเผยได้เช่นกัน ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วก็ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการกระทำความผิดให้ผู้อื่นทราบ

นอกจากนี้คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายของออสเตรเลียยังมีแนวคิดในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรให้แก่เด็กและเยาวชนด้วย โดยได้เสนอแนะแนวทางใน ALRC 84⁷¹ เพราะไม่ต้องการให้เด็กหรือเยาวชนมีตราบาปติดตัว เพราะเด็กหรือ เยาวชนอาจเติบโตไปเป็นอาชญากรเต็มตัวได้

3. มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา

มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา กำหนดการลบทะเบียนประวัติอาชญากรไว้ใน Title 1 Chapter 55⁷² ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามกฎหมายนี้บุคคลที่จะขอลบทะเบียนประวัติอาชญากรจะต้องถูกบังคับโทษหรือมีข้อหาใดๆเกี่ยวกับการกระทำความผิดร้ายแรง นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นยื่นคำร้องแทนบุคคลผู้กระทำความผิดได้ด้วย หากบุคคลนั้นถึงแก่ความตายไปแล้ว โดยบุคคลผู้กระทำความผิดหรือผู้ยื่นคำร้องแทนต้องยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้พ้นโทษ จากนั้นศาลจะพิจารณาจากคำร้องว่าสมควรลบทะเบียนประวัติอาชญากรให้บุคคลนั้นหรือไม่ ส่วนข้อยกเว้นการลบทะเบียนประวัติของมลรัฐเท็กซัสก็คล้ายกับกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวคือ หากเกี่ยวกับการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินกระบวนการพิจารณาก็สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เมื่อศาลมีคำสั่งให้ลบทะเบียนประวัติอาชญากร ห้ามมิให้มีการเผยแพร่ การเก็บรักษา หรือการใช้ข้อมูลที่ศาลสั่งลบแล้ว

นอกจากนี้มลรัฐเท็กซัสยังมีกฎหมายเฉพาะสำหรับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรของเด็กหรือเยาวชนด้วย โดยกำหนดใน Title 3 Chapter 58 Subchapter A⁷³ ในประมวลกฎหมายครอบครัวของมลรัฐ โดยเด็กหรือเยาวชนที่จะขอลบทะเบียนประวัตินั้นต้องไม่ได้กระทำความผิดอื่นได้อีก และต้องรอให้ระยะเวลา 2 ปีนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดผ่านไปก่อนด้วย นอกจากการปกปิดไม่เปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วกฎหมายฉบับนี้ยังได้กำหนดกรณีสำหรับการทำลายข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรซึ่งแตกต่างจากกรณีปกติอีกด้วย

บทสรุป

จากที่อธิบายมาทั้งหมด ผู้เขียนจึงเห็นควรมีการนำรูปแบบ กระบวนการ และแนวนโยบายในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมาใช้ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย

⁷¹ Australian Law Reform Commission 84

⁷² Texas Code of Criminal Procedure Title 1 Chapter 55

⁷³ Texas Family Code Title 3 Chapter 58 Subchapter A

เมื่อการลบทะเบียนประวัติอาชญากรเป็นเรื่องใหม่สำหรับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย เพราะฉะนั้นเพื่อให้การเริ่มต้นเป็นไปได้อย่างดี จึงควรกำหนดความหมายของคำว่า “การลบทะเบียนประวัติอาชญากร” ให้มีความหมายเพียง การปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลต่างๆในทะเบียนประวัติอาชญากรของบุคคลที่ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้วเท่านั้น ประกอบกับประเทศที่นำมาเป็นกรณีศึกษาก็มีวิธีการลบทะเบียนประวัติเป็นเพียงการไม่เปิดเผยข้อมูลเช่นเดียวกัน ในส่วนประเด็นอื่นๆนั้น อันได้แก่ บุคคลผู้อยู่ในเกณฑ์ได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร รูปแบบของการกำหนดการลบทะเบียนประวัติอาชญากร กระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร ข้อยกเว้นของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร และผลของการลบทะเบียนประวัติอาชญากรจะได้อธิบายตามลำดับ

1. บุคคลที่มีสิทธิได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

บุคคลที่จะมีสิทธิได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นควรจะเป็นบุคคลที่ผ่านการกลั่นกรองคุณสมบัติจนพบว่าบุคคลนั้นสมควรได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรอย่างแท้จริง กล่าวคือ ไม่ใช่ผู้กระทำความผิดทุกคนจะได้รับโอกาสนี้ ดังที่ประเทศที่นำมาศึกษาก็ได้กำหนดคุณสมบัติของบุคคลไว้เช่นกัน โดยนำการกระทำความผิดมาเป็นตัวกำหนด กล่าวคือ ต้องไม่เป็นบุคคลที่กระทำความผิดร้ายแรงตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ เพราะฉะนั้นประเทศไทยก็ควรจะนำการกระทำความผิดมาเป็นมาตรฐานของคุณสมบัติของบุคคลที่จะได้รับโอกาสในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรเช่นเดียวกัน ซึ่งความผิดร้ายแรงตามที่ผู้เขียนวิเคราะห์มานั้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ได้แก่ ความผิดต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ความผิดที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร เช่น ความผิดฐานเป็นกบฏ การก่อการร้าย เป็นต้น ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและกระบวนการยุติธรรม เพราะอาชีพเหล่านี้ถือเป็นอาชีพที่มีความสำคัญ และความผิดที่ได้กระทำโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายมากกว่าปกติ ความผิดต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การฉ้อราษฎร์ในกิจการต่างๆ การฟอกเงิน เป็นต้น และความผิดที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนส่วนรวม เช่น ความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นต้น

2. รูปแบบของการกำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

เมื่อการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมีการกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ชัดเจน ทำให้มีผลเป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลที่กระทำความผิดบางประเภทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ประกอบกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรมีเนื้อหาที่เป็นรายละเอียดอยู่พอสมควร เพราะฉะนั้นการลบทะเบียนประวัติอาชญากรจึงควรกำหนดหรือปรากฏออกมาเป็นพระราชบัญญัติเฉพาะฉบับใหม่ ซึ่งพระราชบัญญัติที่ออกมาควรจะเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรทั้งหมด อาทิ คำนียามของทะเบียนประวัติอาชญากร องค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บและรวบรวมทะเบียนข้อมูล การลบทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการศึกษา ทำความเข้าใจ หรือการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนประวัติอาชญากร เพราะหากกำหนดให้พระราชบัญญัติมีแต่เพียงการลบทะเบียนประวัติอาชญากร อาจจะทำได้มีเนื้อน้อยไป ไม่ครอบคลุม และอาจจะส่งผลให้เกิดความยุ่งยากต่อผู้ที่ต้องการจะศึกษาหรือใช้กฎหมายในการปฏิบัติงาน เพราะต้องศึกษากฎหมายหลายฉบับ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร กฎหมายเกี่ยวกับ

การลบทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นต้น ซึ่งทั้งผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายนี้และประชาชนต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการทำความเข้าใจกฎหมายฉบับนี้ ประกอบกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนี้เป็นแนวความคิดใหม่ ทำให้เกิดความไม่สะดวก และไม่ใช่ออกภาพ ทำให้อาจจะส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

3. กระบวนการในการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

บุคคลที่จะได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้น จะต้องเป็นบุคคลที่กระทำความผิดและพ้นโทษออกมาแล้ว และการลบทะเบียนประวัติอาชญากรนั้นมีความหมายเพียงการปกปิด ไม่เปิดเผยข้อมูลเท่านั้น เพราะฉะนั้นจึงต้องกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับการปกปิด ในประเด็นนี้ ผู้เขียนเห็นว่าควรให้เป็นหน้าที่ของกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานเก็บข้อมูล ด้วยเหตุผลเพราะ กองทะเบียนประวัติอาชญากรทำหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายเป็นหน้าที่อยู่แล้ว ประกอบกับการเข้าถึงข้อมูลในส่วนของกองทะเบียนประวัติอาชญากรนี้ทำได้ยาก เพราะมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย

4. ข้อยกเว้นของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

แม้กฎหมายจะเปิดโอกาสให้บุคคลได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากร แต่กฎหมายต้องกำหนดข้อยกเว้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรด้วย ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหากเป็นกรณีต่อไปนี้ควรจะต้องมีการเปิดเผยทะเบียนประวัติอาชญากร

(1) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจะสามารถขอพิจารณาข้อมูลต่างๆในทะเบียนประวัติอาชญากรที่ถูกลบไปแล้วได้ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น กองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ศาล พนักงานอัยการ เป็นต้น

(2) หน่วยงานของรัฐสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ หากเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ขอใบอนุญาต หรือนำไปใช้ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้จะต้องมีบัญชีกำหนดอาชีพต่างๆที่จะต้องเปิดเผยข้อมูล เพราะเมื่อการเปิดเผยเป็นข้อยกเว้น จึงต้องมีการกำหนดที่ชัดเจนแน่นอน ซึ่งผู้อาชีพที่ต้องเปิดเผยข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร เช่น วิชาชีพต่างๆ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถเป็นพิเศษ เฉพาะทาง อาชีพเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชน เช่น ข้าราชการตำรวจ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น เพราะอาชีพเหล่านี้ต้องกระทำโดยคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นสำคัญ เป็นต้น

5. ผลของการลบทะเบียนประวัติอาชญากร

เมื่อบุคคลใดได้รับการลบทะเบียนประวัติอาชญากรแล้ว บุคคลนั้นสามารถปกปิดข้อมูลการกระทำความผิดในครั้งก่อนๆของตัวเองได้ พร้อมทั้งมีสิทธิในการขอตรวจดู แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองให้ถูกต้องอยู่เสมอ นอกจากนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรต้องไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลเช่นกัน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนดไว้

หากมีบุคคลใดทำให้เสียหาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง เปิดเผย หรือเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับการปกปิด บุคคลนั้นจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เว้นแต่บุคคลนั้นจะได้กระทำโดยสุจริต ก็จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่ถูกดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

ข้อเสนอแนะ

หากมีการลงทะเบียนประวัติอาชญากรเกิดขึ้นจริงในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ก็จะต้องมีการพัฒนาให้การลงทะเบียนประวัติอาชญากรมีความเหมาะสมและบังคับใช้ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาจจะกำหนดประเภทของความผิดที่ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลมากขึ้น หรืออาจถึงขั้นเกิดการทำลายข้อมูลในทะเบียนประวัติอาชญากร กล่าวคือ ไม่ใช่เพียงการปกปิดข้อมูลเท่านั้น ซึ่งประเด็นต่างๆ เหล่านี้ก็ต้องได้รับการพัฒนาต่อไป

12.3 กรอบการศึกษาอาชญาวิทยา ของคณะนิติศาสตร์

อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามีความผูกพันกับวิชานิติศาสตร์มาโดยตลอดโดยเฉพาะในทวีปยุโรปซึ่งมีการเรียนการสอนอาชญาวิทยาในคณะนิติศาสตร์มาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 18 และแม้ในปัจจุบันอาชญาวิทยาจะมีพัฒนาการแตกต่างไปจากเดิมประกาศตัวเองเป็นสาขาวิชาอิสระมีคณะเป็นของตนเองก็ตามความผูกพันต่อสาขาวิชานิติศาสตร์ก็ยังคงมีอยู่เพราะนักกฎหมายมีความจำเป็นที่จะต้องศึกษารูปแบบของอาชญากรรมยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอาชญากรรมพื้นฐานแต่ดั้งเดิมสาเหตุของการกระทำผิดและปรัชญาในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้กฎหมายต่อไป

กรอบการศึกษาวิชาอาชญาวิทยาทัณฑวิทยา ในคณะนิติศาสตร์มีลักษณะดังนี้

1. ความหมายและขอบข่ายของอาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา

ความหมายของอาชญาวิทยาทัณฑวิทยา

ขอบข่ายของอาชญาวิทยา

ความสัมพันธ์ของอาชญาวิทยากับนิติศาสตร์

สถานภาพของอาชญาวิทยา

สถานภาพในอดีต“เจ้าไม่มีศาล”

สถานภาพในปัจจุบัน

-> อาชญาวิทยาเป็นสหวิทยาการ

-> อาชญาวิทยาเป็นวิชาทั้งวิชาชีพ

-> อาชญาวิทยาเป็นสังคมศาสตร์ประยุกต์

การเรียนการสอนอาชญาวิทยา

2. ความหมายและขอบข่ายของอาชญากรรมและอาชญากร

ความหมายในเชิงนิติศาสตร์

ความหมายในเชิงสังคม

3. ปัญหาอาชญากรรม

- ประเภทของอาชญากรรม

เกณฑ์ความชั่วร้ายของการกระทำ

-> Mala inse

-> Mala Prohibita

เกณฑ์ผู้เสียหาย

-> อาชญากรรมที่มีผู้เสียหาย

-> อาชญากรรมที่ไม่มีผู้เสียหาย

เกณฑ์ด้านเพศ

-> อาชญากรรมชาย

-> อาชญากรรมผู้หญิง

เกณฑ์ด้านอายุ

-> เด็กและเยาวชนกระทำผิด

-> อาชญากรรมผู้ใหญ่

เกณฑ์ด้านพฤติกรรม

-> อาชญากรรมอาชีพ

-> อาชญากรรมองค์กร

-> อาชญากรรมทางเพศ

-> อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินชั่วคราว

-> อาชญากรรมการทำร้ายร่างกายและชีวิตชั่วคราว

-> อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

-> อาชญากรรมข้ามชาติ

-> อาชญากรรมการเมือง

-> อาชญากรรมคอมพิวเตอร์

-> อาชญากรรมคอปกขาว

-> อาชญากรรมในครอบครัว

-> อาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

ความแตกต่างของอาชญากรรมพื้นฐานกับอาชญากรรมขั้นสูง

เส้นทางชีวิตของอาชญากร

- การวัดปริมาณและความรุนแรงในอาชญากรรม

การวัดจากสถิติของทางราชการ

การวัดจากสื่อมวลชน

การวัดจากการเปิดเผยของผู้เสียหาย

การวัดจากการเปิดเผยของผู้กระทำผิด

การวัดจากสภาพแวดล้อมและความกลัวอาชญากรรม

- ผลกระทบของอาชญากรรม

ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ผลกระทบทางการเมือง

ผลกระทบทางสังคม

4. สาเหตุของอาชญากรรม

- แนวความคิดของสำนักคลาสสิก (Classical School)
- แนวความคิดของสำนักปฏิฐานนิยม (Positive School)
- ทฤษฎีอาชญาวิทยาต่างๆ

5. การป้องกันอาชญากรรม

- การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 1 การบังคับใช้กฎหมาย
- การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 2 การปรับสภาพแวดล้อมและจิตใจ
- การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 3 การตัดช่องโอกาสโดยใช้สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
- การป้องกันอาชญากรรม แนวที่ 4 การตัดช่องโอกาสโดยความร่วมมือของชุมชน

6. กระบวนการยุติธรรม

ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์

7. พัฒนวิทยา

- พัฒนาการของวิชาพัฒนาวิทยาและความเกี่ยวข้องกับวิชานิติศาสตร์
- วัตถุประสงค์ของการลงโทษ (ปรัชญาการลงโทษ)
- วิธีการลงโทษ

-> การลงโทษต่อเนื้อตัว ทรมาณ

-> การลงโทษประหารชีวิต

-> การใช้เรือนจำ

-> การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดในชุมชน

- การประยุกต์ใช้ปรัชญาการลงโทษในกระบวนการยุติธรรม

8. การปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยใช้เรือนจำ

-> ประเภทเรือนจำ

-> การควบคุมผู้ต้องขัง

-> กลไกในการควบคุม

* การใช้กฎหมายและบทลงโทษ

* การใช้สิ่งจูงใจ

* การใช้อาคารสถานที่

-> การอบรมแก้ไข

* แนวทางในการอบรมแก้ไข

* การประเมินผลการอบรมแก้ไข

9. การปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดในชุมชน

- เหตุผล
- วิธีการ
- การจำคุกวันหยุด การจำคุกในสถานที่ที่ไม่ใช่เรือนจำ การคุมประพฤติ การทำงานบริการสังคม

ฯลฯ

10. การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมและระบบการลงโทษ

12.4 ความเป็นศาสตร์ของอาชญา

คำถามประการแรกๆ สำหรับผู้ที่ศึกษาวิชาอาชญวิทยาที่มักจะพบอยู่เสมอคือคำถามที่ว่า “อาชญวิทยาเป็นศาสตร์หรือไม่” หรืออาชญวิทยาเป็นแค่ความเชื่อ ความคิดเห็น เป็นหลักปรัชญาที่หาข้อพิสูจน์หรือหาหลักเกณฑ์อะไรไม่ได้ ซึ่งถ้าหากคำตอบเป็นดังประการหลังนี้แล้ว การศึกษาอาชญวิทยาก็ไร้ความหมายหรือมีคุณค่าน้อยลง อาจเป็นเพราะเหตุผลนี้เอง จึงทำให้นักอาชญวิทยาในอดีตโดยเฉพาะในยุคความตื่นตัวทางวิทยาศาสตร์ที่พยายามผลักดันให้มีการศึกษาอาชญวิทยาอย่างเป็นวิทยาศาสตร์และทำให้อาชญวิทยามีความเป็นศาสตร์สาขาหนึ่ง ความพยายามดังกล่าวนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 ที่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้อนาคตความคิดของ พวกปฏิฐานนิยม (Positivism) ได้เข้ามามีอิทธิพลเหนือหลักเหตุผลและปรัชญาตามแนวคิดแบบดั้งเดิมของสำนักอาชญวิทยาคลาสสิก (Classical School of Criminology) ที่เน้นการปฏิรูปสังคม การจำกัดอำนาจรัฐและปฏิรูปกฎหมาย ตรงกันข้ามนักอาชญวิทยาของสำนักปฏิฐานนิยม (Positive School of Criminology) เน้นการศึกษาถึงตัวอาชญากร สาเหตุของอาชญากรรมและการแก้ไขผู้กระทำผิดมากกว่าการศึกษากฎหมายและการป้องกันอาชญากรรมแบบสำนักคลาสสิก ที่สำคัญในการศึกษาถึงพฤติกรรมอาชญากรและสาเหตุของอาชญากรรมนั้นก็จะใช้วิธีการทดลองหรือการพิสูจน์ทดสอบในเชิงประจักษ์เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้และความจริงที่ต้องการศึกษา

ลอมโบรโซ (Lombroso) ชาวอิตาลี ซึ่งได้รับยกย่องว่าเป็น “บิดาของอาชญวิทยา” ได้พยายามศึกษาถึงปัจจัยทางชีวภาพ โดยเฉพาะการถ่ายทอดทางพันธุกรรม หรือลักษณะสรีระทางร่างกายที่จะนำไปสู่ความเป็นอาชญากร ทั้งนี้ ลอมโบรโซ ได้มีการทดลองโดยศึกษานักโทษกว่า 500 คน มีการวัดรูปร่างหน้าตา และการสืบทอดทางพันธุกรรมที่จะมีส่วนสัมพันธ์กับอาชญากร เป็นการสรุปผลการศึกษาโดยอาศัยข้อมูลเชิงประจักษ์จากการทดลองและเก็บข้อมูลมาทดสอบสมมติฐาน ซึ่งเป็นแนวทางการศึกษาแบบเป็นวิทยาศาสตร์ การศึกษาของลอมโบรโซ นับเป็นผู้บุกเบิกผู้หนึ่งที่ยพยายามทำให้อาชญวิทยาเป็นศาสตร์ มีการศึกษาอย่างเป็นระบบ และมีการทดสอบเชิงประจักษ์ นับจากนั้นจึงมีนักอาชญวิทยาของสำนักปฏิฐานนิยมอีกหลายคนที่หันมาศึกษาอาชญากรในลักษณะเดียวกัน จนทำให้การศึกษาอาชญวิทยาในยุคนี้เน้นแต่การศึกษาด้วยแนวทางดังกล่าว

แนวทางการศึกษาอาชญวิทยาของสำนักปฏิฐานนิยม ยังได้ครอบงำการศึกษาอาชญวิทยาในสหรัฐอเมริกาในช่วงศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา อาชญวิทยาในยุคนี้ยังคงสนใจสาเหตุของอาชญากรรมแม้จะ

เปลี่ยนจากปัจจัยทางชีวภาคและจิตวิทยา ไปสู่ปัจจัยทางสังคม ก็ตาม ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของการศึกษาของซัทเธอร์แลนด์ (Sutherland) หรือ นักอาชญวิทยาคนอื่นๆ ที่สนใจศึกษาในเชิงประจักษ์ถึงปัจจัยทางสังคมที่จะนำไปสู่การกระทำผิดทั้งสิ้น แต่ความพยายามดังกล่าวนี้เพียงพอที่จะทำให้อาชญวิทยาเป็นศาสตร์หรือไม่นั้น เป็นเรื่องที่น่าสนใจของนักอาชญวิทยามีใช้น้อย

การที่จะวิเคราะห์ว่าอาชญวิทยาเป็นศาสตร์หรือไม่นั้น ประการแรกจะต้องพิจารณาก่อนว่าศาสตร์คืออะไรมีคุณลักษณะอย่างไร ศาสตร์ (Science) หมายถึง ระเบียบวิธีวิเคราะห์ที่เป็นระบบ เป็นเหตุเป็นผล และเป็นวัตถุวิสัยและสามารถยืนยันทดสอบได้ เพื่อที่จะบรรยาย อธิบาย และทำนายปรากฏการณ์ที่สามารถสังเกตได้ ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าศาสตร์มีลักษณะทั่วไปที่สำคัญดังนี้ (E.D.Klemke, 1998)

1. ศาสตร์เป็นวิธีวิเคราะห์ ไม่ใช่ตัวความรู้ ศาสตร์เป็นกระบวนการไม่ใช่ผลผลิต กระบวนการที่ว่าเป็นกระบวนการที่มีกฎเกณฑ์ มีเหตุผล ซึ่งศาสตร์แตกต่างจากศิลปะ ซึ่งไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีเหตุผล
2. จุดมุ่งหมายของศาสตร์ คือ การบรรยาย อธิบาย และทำนายปรากฏการณ์
3. ศาสตร์เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ที่สังเกตได้ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องการการบรรยาย อธิบาย ทำนาย สิ่งที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง หรือทางอ้อมจะไม่สามารถนำมาวิเคราะห์ทางศาสตร์ได้ เช่น อภิปรัชญา หรือเรื่องของผี วิญญาณ ซึ่งเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริง
4. ศาสตร์มีลักษณะเป็นระบบ เป็นกระบวนการ เป็นเหตุเป็นผล และเป็นวัตถุวิสัย มีการทดสอบและทำนายข้อค้นพบได้

โดยสรุปแล้วศาสตร์จึงต่างจากสิ่งที่ไม่ใช่ศาสตร์ตรงที่วิธีการศึกษาไม่ใช่เนื้อหาสาระซึ่งจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ความเป็นศาสตร์อยู่ที่การได้มาซึ่งความรู้ที่เป็นความรู้ที่ได้มาด้วยวิธีการทางศาสตร์หรือไม่ โดยศาสตร์มีเป้าหมายอยู่ที่การอธิบายความจริงของโลกเชิงประจักษ์ที่สามารถรับรู้ได้โดยประสบการณ์หรือโดยการสังเกต ซึ่งปราศจากค่านิยม การอธิบายความจริงของโลกดังกล่าวตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างมีสาเหตุ ศาสตร์จึงเป็นการอธิบายแบบแผนเชิงสาเหตุของปรากฏการณ์ดังกล่าว

ภายใต้บริบทดังกล่าวนี้ นักอาชญวิทยาในต่างประเทศหลายท่านที่พยายามสรุปความว่าอาชญวิทยาเป็นศาสตร์ เพราะการเป็นศาสตร์หมายถึงการยอมรับของประชาคมและความมีระดับของวิชา แม้จะมีแนวคิดของพวกอาชญวิทยาหลังสมัยใหม่ (Postmodern Criminology) และพวกปรากฏการณ์นิยม (Phenomenology) ที่ไม่เห็นด้วยก็ตาม (Guba and Lincoln, 1988)

ในความเห็นของ Bura (2005) อาชญวิทยาเป็นศาสตร์เพราะมีการใช้วิธีการในการได้มาซึ่งความรู้แบบเป็นวิทยาศาสตร์ คือ มีวิธีการศึกษาที่เป็นระบบแบบวัตถุวิสัยที่ปราศจากค่านิยม ความเชื่อ สามารถทดสอบได้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่อ้างอิงได้ และสามารถทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ได้ เช่นเดียวกับ Freda Adler และคณะ (1991) ที่ยืนยันว่าอาชญวิทยาเป็นศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ โดยเป็นสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ คือเป็นศาสตร์ทางด้าน “สังคม” และ “พฤติกรรม” ที่สำคัญการยืนยันเรื่องความศาสตร์ของอาชญวิทยานี้ มีนักอาชญวิทยาชั้นนำในอดีตหลายท่าน ได้กล่าวไว้นานนับถึงศตวรรษ โดยเฉพาะซัทเธอร์แลนด์ (Sutherland, 1992) และเร็กเรส (Reckless, 1967) วูล์ฟแกง (Wolfgang, 1978) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการยอมรับกันในระดับหนึ่งว่าอาชญวิทยาเป็นศาสตร์แต่ก็ยังมีข้อพิจารณาไปว่า ถ้าอาชญวิทยาจะ

เป็นศาสตร์ อาชีววิทยาก็เป็นศาสตร์ที่ยังเยาว์วัย เพราะองค์ความรู้ที่สะสมมายังไม่มากพอเทียบกับศาสตร์สาขาอื่นๆ เช่น แพทย์ศาสตร์ ปรัชญาและกฎหมาย ซึ่งมีพัฒนาการมานานแต่อาชีววิทยาเพิ่งจะพัฒนามาได้สองร้อยกว่าปีเท่านั้นเอง ยังขาดองค์ความรู้และทฤษฎีจะอธิบายและทำนายปรากฏการณ์ของอาชีวกรรมอีกมาก และด้วยการที่ขาดองค์ความรู้และทฤษฎีของตนเองนี้เองที่ทำให้อาชีววิทยาต้องอาศัยทฤษฎีและคำอธิบายจากศาสตร์สาขาวิชาอื่นๆ เช่น จิตวิทยา สังคมวิทยา ชีววิทยา รัฐศาสตร์ แพทย์ศาสตร์ และนิติศาสตร์ จนทำให้กล่าวได้ว่าอาชีววิทยาเป็นสหวิทยาการ คือใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ด้านอาชีวกรรม ความเป็นสหวิทยาการของอาชีววิทยาได้รับการสนับสนุนมานาน เช่น จาก Wolfgang กับ Ferracuti ที่เน้นความเป็นสหศาสตร์ของอาชีววิทยาอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันอาชีววิทยาที่เคยถูกครอบงำโดยนิติศาสตร์ในยุโรปและโดยสังคมวิทยาในสหรัฐอเมริกา และมีการเรียนการสอนกระจายอยู่ตามคณะต่างๆ แต่ไม่มีคณะของตนเองจนมีสภาพเหมือน “เจ้าไม่มีศาล” นั้นเริ่มมีความเด่นชัดในเอกลักษณ์ของวิชา เพราะอาชีววิทยาในปัจจุบันได้ประกาศตัวเป็นเอกราชจากสังคมวิทยาและนิติศาสตร์ มีคณะวิชาของตนเองไม่เป็นวิชาที่ไม่มีคณะหรือภาควิชาของตนเองอีกต่อไป โดยมีวิธีการได้มาซึ่งความรู้แบบเป็นวิทยาศาสตร์และที่มีสภาพเป็นสหศาสตร์

นอกจากนี้อาชีววิทยายังมีลักษณะเป็นศาสตร์ประยุกต์ กล่าวคืออาชีววิทยามีได้มุ่งที่จะสร้างทฤษฎีและทดสอบยืนยันดังเช่นศาสตร์บริสุทธิ์ หากแต่เป็นศาสตร์ประยุกต์ที่มุ่งจะนำความรู้มาประยุกต์ในการบริหารงานไม่ใช่ไปสร้างองค์ความรู้แต่เพียงประการเดียว นักอาชีววิทยาต้องใช้ความรู้ด้านอาชีววิทยาไปประยุกต์ใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการจัดการกับปัญหาอาชีวกรรมจึงไม่มุ่งที่จะนำเอาแต่สร้างหลักทฤษฎีหรือการทดสอบยืนยันความรู้ ดังนั้นในการทำงานของนักอาชีววิทยาจึงต้องอาศัยค่านิยม ทักษะ และทัศนคติไปช่วยในการประกอบการตัดสินใจเพราะในทางสังคมศาสตร์ การจะใช้แต่หลักทฤษฎีไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆ ได้ ยังต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรม ความเสมอภาค ความยุติธรรม และประสิทธิภาพในการป้องกันปราบปรามอาชีวกรรมด้วย แต่เมื่ออาชีววิทยาไปถึงเอาค่านิยมและหลักปรัชญาต่างๆ มาใช้มากขึ้น อาชีววิทยาก็ห่างไกลจากความเป็นศาสตร์ที่จะต้องมุ่งการทดสอบยืนยันและสร้างทฤษฎีที่มีความเป็นวัตถุวิสัยไม่เอาค่านิยมของผู้ศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้อง แต่นักอาชีววิทยาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจในประเด็นนี้ หากแต่จะมุ่งนำความรู้ไปใช้ในการทำงานหรือประกอบวิชาชีพมากกว่า ดังจะเห็นได้จากการเรียนการสอนวิชาอาชีววิทยาในคณะหรือภาควิชาอาชีววิทยา ในปัจจุบันจะผนวกรวมกับการบริหารงานยุติธรรมเป็นภาควิชาอาชีววิทยาและงานยุติธรรม ซึ่งเน้นการนำความรู้ไปใช้ในทางปฏิบัติของผู้ที่ไปประกอบอาชีพตำรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย อัยการ ศาล คุมประพฤติ ราชทัณฑ์ และเจ้าหน้าที่ในงานยุติธรรมอื่นๆ ขณะเดียวกันก็มีการผลักดันให้อาชีววิทยาเป็นวิชาชีพมากขึ้นโดยเพิ่มทักษะและเทคนิควิธีการทำงาน ตลอดจนจนหลักบริหารเข้าไปในหลักสูตร แต่อาชีววิทยาก็ไม่มีทางที่จะเป็นวิชาชีพโดยตรงได้ คงเป็นไปได้แค่เพียงกึ่งวิชาชีพเพราะยังขาดเงื่อนไขหลายประการในการที่จะเป็นวิชาชีพได้ เช่นคนที่จะไปประกอบวิชาชีพใดได้ต้องผ่านการศึกษาในวิชานั้นๆ มาก่อนจึงจะประกอบวิชาชีพนั้นได้ เช่น แพทย์ ต้องศึกษาวิชาแพทย์ศาสตร์มาก่อน และผ่านการรับรองในการประกอบวิชาชีพจึงจะประกอบวิชาชีพแพทย์ได้ มิฉะนั้นก็ยากที่จะทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในวิชาอาชีววิทยาคนที่ไม่ได้เรียนอาชีววิทยาก็สามารถปฏิบัติงานใน

ตำแหน่งที่เกี่ยวกับอาชญวิทยาได้ เช่น ตำรวจ พนักงานรักษาความปลอดภัย อัยการ ศาล คุมประพฤติ และราชทัณฑ์ เพียงแต่หากได้ศึกษาอาชญวิทยาจะทำให้มีความมั่นใจในการทำงานมากขึ้น เมื่อเป็นเช่นนั้นอาชญวิทยาจะเป็นไปได้อย่างมากก็แค่ศาสตร์ที่มีสภาพกึ่งวิชาชีพ

ดังนั้นในปัจจุบัน จึงกล่าวได้ว่าอาชญวิทยามีสถานภาพของวิชาที่ชัดเจน โดยได้พัฒนาองค์ความรู้จากศาสตร์ในสาขาต่างๆ มาอธิบายปรากฏการณ์ของอาชญากรรม จนทำให้อาชญวิทยาเป็นสหศาสตร์ และเป็นศาสตร์ที่มุ่งสู่การปฏิบัติ จึงเป็นศาสตร์ประยุกต์และไม่ใช่วิชาชีพอย่างแท้จริง เพราะเป็นแค่ศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจเท่านั้น

โดยสรุป เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าอาชญวิทยาเป็นศาสตร์แต่เป็นศาสตร์ที่เยาว์วัยยังต้องการพัฒนาการขององค์ความรู้อีกมาก ที่สำคัญอาชญวิทยาเป็นศาสตร์ประยุกต์ และเป็นสหวิทยาการที่นำเอาความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ มาศึกษาปัญหาอาชญากรรม โดยมุ่งที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน อาชญวิทยาจึงเป็นศาสตร์ที่มีลักษณะเป็นกึ่งวิชาชีพที่มีใช่วิชาชีพอย่างแท้จริง

บทที่ 13
มาตรการต่างๆในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด และ
การจัดการของระบบงานราชทัณฑ์

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 13.1 เพื่อศึกษาถึงเรื่องนักโทษล้นคุกกับมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติกับผู้กระทำความผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ
- 13.2 เพื่อศึกษาถึงลำดับของการพัฒนางานราชทัณฑ์
- 13.3 เพื่อศึกษาถึงการบริหารการเปลี่ยนแปลง : กรณีของงานราชทัณฑ์

13.1 นักโทษล้นคุกกับมาตรการทางเลือกในการปฏิบัติกับผู้กระทำความผิดโดยไม่ใช้เรือนจำ

สภาวะนักโทษล้นคุกหรือผู้ต้องขังล้นเรือนจำในประเทศไทยนับเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในขณะที่จำนวนผู้ต้องขังในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 มีอยู่ 239,684 คน⁷⁴ แต่ความจุปกติของเรือนจำที่จะรองรับได้มีเพียง 160,000 คน เท่านั้น เท่ากับผู้ต้องขังเกินความจุของเรือนจำที่จะรองรับได้อยู่ถึง 80,000 กว่าคน และหากจะพิจารณาถึงสถิติผู้ต้องขังในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ก็พบว่าจำนวนผู้ต้องขังเกิดความจุปกติ ที่เรือนจำจะรองรับได้ในทุกปี ทั้งนี้จำนวนผู้ผลิตขังได้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเดือนละ 2,300 คน ดังนั้น หากจำนวนผู้ต้องขังยังเพิ่มขึ้นในอัตราดังกล่าวโดยไม่มีมาตรการใดๆมาสกัดกั้นแล้ว จำนวนผู้ต้องขังจะเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งจะเกินจุปกติที่เรือนจำจะรองรับได้ถึงเกือบ 2 เท่า

สภาพความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจำหรือที่เรียกว่าสภาวะผู้ต้องขังล้นเรือนจำนั้น ไม่เพียงแต่จะส่งผลต่อสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังในทางลบเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการเรือนจำอีกด้วย เพราะทำให้การจัดสวัสดิการ และการดูแลผู้ต้องขังในด้านต่าง ๆ ทำได้ด้วยความยากลำบาก สภาพความแออัดทำให้ผู้ต้องขังต้องนอน กินและใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างแออัด ผู้ต้องขังจำนวนมากต้องว่างงานเนื่องจากไม่มีสภาพที่เพียงพอและไม่มียานเพียงพอที่จะจ่ายให้ผู้ต้องขัง ทำให้ผู้ต้องขังต้องอยู่ว่าง ๆ คิดฟุ้งซ่าน และหันไปมีพฤติกรรมละเมิดกฎระเบียบของเรือนจำไม่ว่าจะเป็นการเล่นการพนันหรือแม้แต่หันไปสู่การกระทำความผิดกฎหมายหรือประกอบอาชญากรรมเกี่ยวกับยาเสพติดในเรือนจำ

สภาพการณ์เช่นนี้ เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราการกำลังของเจ้าหน้าที่เรือนจำไม่ได้สัดส่วนกับผู้ต้องขัง ขณะที่จำนวนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่จำนวนเจ้าหน้าที่ยังคงเดิม ทำให้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

⁷⁴ รายงานสถิติ รท. ๑๐๒, กรมราชทัณฑ์, ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

ต่อผู้ต้องขังของประเทศไทยห่างไกลจากมาตรฐานมาก ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ จะมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขังประมาณ 1 ต่อ 3 ถึง 1 ต่อ 6 และมาตรฐานสหประชาชาติคือ 1 ต่อ 5 ประเทศไทยมีอัตราส่วนเจ้าหน้าที่ต่อผู้ต้องขัง 1 ต่อ 20 คือ มีเจ้าหน้าที่ 11,000 คน แต่มีผู้ต้องขัง 240,000 คน ที่สำคัญในการปฏิบัติงานภายในแดนเรือนจำจริง ๆ จะมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่น้อยลงไปอีกเพราะเจ้าหน้าที่อีกส่วนต้องไปปฏิบัติหน้าที่ภายนอกแดน หรือปฏิบัติงานบริหารบนที่ทำการในขณะที่ในแดนหนึ่ง ๆ อาจมีผู้ต้องขังถึง 1,000 คน แต่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเพียง 12 คน ทำให้การดูแลไม่ทั่วถึง และไม่สามารถที่จะควบคุมรักษาวินัยผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่กลับตกเป็นเบี้ยล่างผู้ต้องขังซึ่งได้รับการคุ้มครองเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นโดยอาศัยการร้องเรียนเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเรือนจำขณะนี้จึงเป็นผลมาจากความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจำหรือสภาวะนักโทษล้นคุกเป็นสำคัญ

ความแออัดยัดเยียดของผู้ต้องขังในเรือนจำเป็นผลมาจากที่ผู้กระทำไม่ว่าจะเป็นคดีเล็กคดีใหญ่ คดีที่ศาลยังไม่ตัดสินเด็ดขาด จะถูกส่งเข้าเรือนจำเป็นส่วนใหญ่ เป็นผลให้ประเทศไทยมีอัตราส่วนของผู้ต้องขังต่อประชากร 100,000 คน สูงกว่าประเทศอื่นๆมาก⁷⁵

สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดคำถามว่า ขณะนี้เราใช้โทษจำคุกเป็นเสมือนยาครอบจักรวาล ที่ใช้รักษาโรคต่าง ๆ สารพัดโรคเหมือนกันหมดหรือไม่ ถ้าหากว่าการใช้โทษจำคุกเป็นยาครอบจักรวาล เหมาะสำหรับผู้กระทำผิดทุกประเภทจริง และเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยจัดการกับปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น ในสังคมได้จริงแล้วผู้ต้องขังจะล้นคุกจะแออัดยัดเยียดกันเท่าใด ก็เป็นสิ่งที่ต้องทำและควรจะไปหางบประมาณมาสร้างมาขยายเรือนจำให้เพิ่มมากขึ้น สังคมจะได้ปลอดภัยจากอาชญากรรมมากขึ้น แต่ตามหลักอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยาแล้ว ไม่ได้เป็นเช่นนั้น โทษจำคุกไม่ได้เหมาะกับผู้กระทำผิดทุกประเภท ในทางตรงกันข้ามเรือนจำควรเป็นสถานที่ควบคุมผู้ร้ายสำคัญที่เป็นอันตรายต่อสังคมและต้องควบคุมตัว เพื่อไม่ให้ออกไปก่อความเดือดร้อนต่อสังคมภายนอกแต่เรือนจำไม่เหมาะสำหรับผู้กระทำผิดครั้งแรกที่กระทำผิดในคดีไม่ร้ายแรงหรือกระทำโดยพลั้งพลาด ไม่มีสันดานเป็นผู้ร้ายหรือผู้ติดยาเสพติด บุคคลเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องใช้มาตรการจำคุก

เพราะการนำบุคคลเหล่านี้มาขังไว้ในเรือนจำจะทำให้เกิดการเรียนรู้ถ่ายทอดพฤติกรรมอาชญากร เกิดความเคยชินต่อกฎตารางและไม่เกรงกลัวคุกตารางอีกต่อไป นอกจากนี้ยังทำให้มีชนกติดหลัง ถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นคนชั่วคุกขี้ตารางที่สังคมไม่ยอมรับ ทำให้ยากต่อการกลับไปเป็นพลเมืองดี การเอาคนเหล่านี้เข้าไปไว้ในเรือนจำจึงเท่ากับเป็นการสร้างอาชญากรรมขึ้นมาใหม่ ในทางตรงข้ามผู้กระทำผิดในคดีเสพยาเสพติดควรส่งไปบำบัดรักษาส่วนผู้กระทำผิดในคดีเล็กน้อย ทำผิดครั้งแรกหรือผู้กระทำผิดในคดีไม่ร้ายแรง ทำผิดโดยพลั้งพลาดควรใช้วิธีการปฏิบัติที่เป็นทางเลือกอื่นๆ แทนโทษจำคุก⁷⁶ ซึ่งอาจทำได้หลายวิธี

⁷⁵ Ray Walmsley, World Prison Population List, (Ninth edition) International Center For Prison Studies, U.K. 2011

⁷⁶ นที จิตสง่า, ทัณฑวิทยา, กรุงเทพฯ ; บพิธการพิมพ์, ๒๕๔๑

มาตรการในการลดความแออัดยัดเยียดในเรือนจำโดยการหันไปใช้มาตรการทางเลือกแทนการใช้โทษจำคุกในเรือนจำครอบคลุมตั้งแต่การเบี่ยงเบนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนถึงการใช้มาตรการทางเลือกในการลดโทษหรือนักโทษจำคุก มาตรการดังกล่าวได้แก่

1.การกำหนดให้ความผิดทางอาญาบางประเภทเป็นความผิดอันยอมความได้ เช่น ความผิดที่เกี่ยวกับการลักทรัพย์บางประเภท

2.การยกเลิกการใช้โทษทางอาญาสำหรับความผิดอาญาบางประเภทที่มีฐานความผิดทางแพ่งโดยกำหนดให้ใช้โทษอย่างอื่นแทนโทษทางอาญา เช่น กรณีความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คอาจใช้การห้ามใช้เช็คอีกต่อไปหรือมาตรการอื่น ๆ

3.สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการชะลอการฟ้องสำหรับคดีอาญาบางประเภทในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นพนักงานอัยการเพื่อเบี่ยงเบนคดีไม่ต้องเข้าสู่ศาลโดยมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติหากผิดเงื่อนไขก็จะถูกฟ้องต่อไป

4.สนับสนุนให้มีการใช้มาตรการคุมประพฤติสำหรับผู้กระทำผิดทางอาญาให้มากขึ้นโดยการขยายกฎหมายและเงื่อนไข แต่เพื่อให้สังคมมีความมั่นใจในระบบคุมประพฤติ จึงควรนำเครื่องมือ Electronic Monitoring (EM) มาใช้และรัฐควรให้การสนับสนุนกรมคุมประพฤติให้มากขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานคุมประพฤติที่เพิ่มขึ้น

5.ควรมีการสนับสนุนให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยมีสิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ต้องหาระหว่างการสอบสวนและพิจารณาคดีในเรือนจำลดน้อยลง ทั้งนี้อาจกำหนดให้มีการใช้เครื่องมือ Electronic Monitoring ประกอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการควบคุมและความมั่นใจในการติดตามการหลบหนี

6.เร่งรัดให้มีการประกาศกระทรวงยุติธรรมในการกำหนดสถานที่ซึ่งตามกฎหมายกระทรวงยุติธรรมซึ่งจะต้องมีการกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยหรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. 2552 โดยเร็ว ซึ่งหากกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดสถานที่ซึ่งตามกฎหมายนี้แล้ว ศาลอาจมีคำสั่งให้จำเลยอยู่ในความควบคุมในสถานที่อื่นอันควรนอกจากเรือนจำหรือสถานที่อื่นที่กำหนดในหมายจำคุกก็ได้ โดยเป็นไปตามมาตรา 89 วรรคหนึ่ง และ สอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องจัดให้มีวิธีการควบคุมและมีมาตรการป้องกันการหลบหนีโดยอาจนำเครื่องมือ Electronic Monitoring มาใช้ประกอบด้วย

7.ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพักการลงโทษโดยการขยายระยะเวลาการรับโทษในเรือนจำมาแล้วจากที่เกณฑ์กำหนดไว้ต้องรับโทษมาแล้วขั้นต่ำจาก 2/3 เป็น 1 ใน 3 เพื่อให้ผู้ต้องขังมีสิทธิขอพักการลงโทษมากขึ้น แต่เพื่อความมั่นใจของสังคมควรนำเครื่องมือ Electronic Monitoring มาใช้ประกอบ

8.ผ่อนปรนการพักการลงโทษกรณีพิเศษให้มากขึ้น ทั้งนี้ให้นำระบบ Electronic Monitoring มาใช้เพื่อลดความระแวงของสังคมและควรมีการเปิดกว้างให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วยเพื่อความโปร่งใส

9.สนับสนุนให้มีโครงการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เข้ารับการอบรมก่อนปล่อยพักการลงโทษกรณีพิเศษ

10.เพิ่มศักยภาพของเรือนจำชั่วคราวและทัณฑสถานเปิดที่จัดทำเป็นศูนย์เตรียมการปลดปล่อยให้สามารถรองรับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษได้มากขึ้น เพื่อเป็นการระบายผู้ต้องขังจากเรือนจำใหญ่มาไว้ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเป็นการลดความแออัดในเรือนจำใหญ่ ทั้งนี้อาจนำเครื่องมือ Electronic Monitoring มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมพร้อมทั้งแก้ไขระเบียบกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับอัตราส่วนการควบคุมของผู้คุมต่อผู้ต้องขังในเรือนจำชั่วคราวให้มากขึ้นด้วย

มาตรการทั้ง 10 ข้อนี้ เป็นมาตรการในการกรองผู้ต้องขังในคดีที่ทำผิดไม่ร้ายแรงหรือไม่มีพฤติกรรมอาชญากรออกจากกระบวนเรือนจำ เพื่อให้เรือนจำเป็นที่คุมขังผู้ต้องขังที่เป็นอันตรายต่อสังคมหรือผู้ต้องขังรายสำคัญเมื่อใช้เรือนจำที่คุมขังเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นผู้ร้ายสำคัญ เรือนจำก็ไม่แออัดยืดเยื้อและสามารถปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้การดูแลอบรมแก้ไขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถที่จะจำแนกลักษณะ หาสาเหตุการกระทำความบกพร่องทางจิตใจหรือทางสังคม เพื่อวางแผนทางการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดเป็นรายบุคคลรวมทั้งการควบคุมตัวผู้ร้ายสำคัญหรือผู้ร้ายที่เป็นอันตรายต่อสังคมไว้นานๆโดยไม่ลดโทษแต่หากเรือนจำมีความแออัดยืดเยื้อปะปนกันของผู้ต้องขังประเภทต่าง ๆ ทั้งผู้ต้องขังที่ทำโดยพลั้งพลาดและผู้ต้องขังที่กระทำผิดร้ายแรงหรือมีลักษณะร้ายการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังเหล่านั้นนอกจากจะเกิดความยากลำบาก ดูแลไม่ทั่วถึงยังทำให้มีการปฏิบัติต่อคนที่มีลักษณะร้ายด้วยโทษเบาเกินไป และปฏิบัติต่อคนพลั้งพลาดหนักเกินไป

การจะสร้างเรือนจำประเภทต่างๆขึ้นมารองรับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นนับเป็นการแก้ปัญหาเพียงชั่วคราวเพราะตราบใดสังคมยังไม่มีมาตรการลงโทษที่เป็นทางเลือกอื่นๆในแบบก้าวหน้าแทนโทษจำคุกสำหรับผู้กระทำผิดบางประเภทแล้ว จะสร้างเรือนจำเพิ่มอีกเท่าไรก็ไม่เพียงพอ และเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการโดยตรง ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าโทษจำคุกไม่ใช่เป้าหมายของการลงโทษและไม่ใช่วิธีการตรวจสอบการปฏิบัติสำหรับผู้กระทำผิดทุกประเภท หากแต่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการปฏิบัติต่อคนที่ทำผิด ซึ่งยังมีวิธีการอื่น ๆ อีกหลายวิธี ตามแต่ลักษณะของความหนักเบาของคดีและตามลักษณะของผู้กระทำผิด

ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าถึงเวลาหรือยังที่กระบวนการยุติธรรมของไทยจะหันมาพิจารณาทางเลือกอื่นๆแทนการใช้โทษจำคุกสำหรับผู้กระทำผิดบางประเภท ถึงเวลาหรือยังที่จะเลิกนิยมใช้โทษจำคุกเพราะหากขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรม คือ การบังคับโทษไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ในการลงโทษได้แล้ว ก็นับเป็นความล้มเหลวของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบเช่นกัน

13.2 ลำดับของการพัฒนางานราชทัณฑ์

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า วัตถุประสงค์ของงานราชทัณฑ์คือการป้องกันสังคมโดยการควบคุมผู้ต้องขังไว้ตามคำพิพากษาของศาล เพื่อให้การอบรมแก้ไขให้กลับสู่สังคม วัตถุประสงค์ของงานราชทัณฑ์

ดังกล่าวจึงก่อให้เกิดคำถามว่า การปฏิบัติงานราชทัณฑ์นั้นควรเน้นเรื่องการควบคุมหรือการอบรมแก้ไข หรือควรเน้นไปทั้งสองเรื่องพร้อมๆ กัน ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

คำถามดังกล่าวตอบได้เลยว่า ปราชญ์ด้านการราชทัณฑ์หลายท่าน เห็นพ้องต้องกันว่างานควบคุม คืองานหลักของงานราชทัณฑ์ คือต้องสามารถควบคุมผู้ต้องขังไว้ให้ได้ก่อน ต้องสามารถควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในเรือนจำมิให้หลบหนีและอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ได้ จึงจะสามารถไปอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังได้ เพราะถ้าไม่มีตัวอยู่แล้วจะอบรมแก้ไขได้อย่างไร อย่างไรก็ตามที่กล่าวนี้ไม่ได้หมายความว่า การควบคุมสำคัญกว่าการแก้ไข ดังนั้นจึงต้องไม่ใช่ควบคุมแต่ประการเดียวโดยไม่สนใจงานด้านการแก้ไขแต่จะต้องไปด้วยกันเพราะจุดประสงค์สุดท้ายของงานราชทัณฑ์คือการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย ดังนั้น จึงเป็นการควบคุมไว้เพื่อแก้ไข อีกนัยหนึ่งก็คือการพัฒนางานราชทัณฑ์จะต้องพัฒนาไปตามลำดับขั้น คือเริ่มจากการควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ก่อนแล้วจึงพัฒนาไปสู่การเน้นการแก้ไข ถ้าหากยังไม่สามารถก้าวข้ามงานควบคุมที่มีประสิทธิภาพไปได้ก็ยังไม่ควรข้ามไปสู่การเน้นการแก้ไข

หากจะพิจารณาถึงลำดับขั้นของงานราชทัณฑ์ในรายละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่ามีขั้นตอนที่สำคัญอยู่ 4 ขั้นตอน คือ เริ่มจากการควบคุมมิให้หลบหนี จากนั้นจึงนำไปสู่การควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในระเบียบวินัย คือขั้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถสั่งการและควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบและแบบแผนของเรือนจำได้ ขั้นที่สามคือการจัดสวัสดิการและดูแลความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังซึ่งก็จะเป็นปัจจัยพวกที่ช่วยในการควบคุมและการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังด้วย และขั้นที่สี่ขั้นสุดท้ายคือการเน้นการอบรมแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างจริงจังโดยสรุปก็คือว่าเมื่อสามารถควบคุมมิให้หลบหนีและสร้างวินัย สามารถคุมสภาพให้ผู้ต้องขังเชื่อฟังหรือ “เอาผู้ต้องขังอยู่” แล้วจึงจะก้าวข้ามไปถึงเรื่องของการจัดสวัสดิการและการอบรมแก้ไข ปรับพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้กลับสู่สังคม ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนางานราชทัณฑ์ ปรากฏตามรูปภาพที่ 1

ลำดับขั้นของการพัฒนางานราชทัณฑ์นี้ เมื่อพัฒนาก้าวไปถึงขั้นสูงสุดคือการเน้นการอบรมแก้ไขแล้วก็อาจลดกลับสู่การเน้นการควบคุมก็ได้ ถ้ามีปัจจัยภายนอกมากระทบทำให้มีผลต่อการควบคุม เช่น จำนวนผู้ต้องขังในคดีสำคัญๆ หรือผู้ต้องขังที่มีลักษณะร้ายหรือมีอิทธิพลเข้ามาอยู่ในการควบคุมจำนวนมาก หรือมีผู้ต้องขังล้นเรือนจำ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการควบคุมและการแก้ไขปัญหามาก นอกจากนี้ปัจจัยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกวิชาชีพและปัจจัยเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ที่ทำให้กำแพงไม่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้ต่อไป ปัจจัยเหล่านี้ นับเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบต่อการพัฒนางานราชทัณฑ์ที่อาจทำให้ต้องหวนกลับมาเน้นในขั้นตอนแรกๆ คือการควบคุมและสร้างวินัยให้ผู้ต้องขังอีกครั้งหนึ่ง

นอกจากนี้ในการพัฒนางานราชทัณฑ์ตามลำดับขั้นของการพัฒนานี้มิได้หมายความว่าในขณะที่เริ่มต้นที่การควบคุมหรือขั้นการสร้างวินัย จัดระเบียบแล้ว จะไม่ดำเนินการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยใดๆ การแก้ไขสามารถดำเนินการไปพร้อมๆ กับการควบคุมได้ ข้อสำคัญคือในขณะที่เน้นการควบคุมในภาพรวมเป็นหลักก็ต้องจำแนกลักษณะเพื่อแยก ผู้ต้องขังบางกลุ่มออกมาเพื่อทำการแก้ไข เช่น กลุ่มผู้ต้องขังหญิง หรือผู้ต้องขังที่ไม่มีลักษณะร้ายที่ใกล้พันโทษ เป็นต้น ในทางกลับกันหากพัฒนาไปถึงขั้นการเน้นการแก้ไขแล้วก็มีได้หมายความว่าละทิ้งงานควบคุมกันไป โดยอาศัยการจำแนกลักษณะเพื่อแยกผู้ต้องขังบางกลุ่มที่เป็นปัญหา

ออกไปควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น การจัดตั้งแดนความมั่นคงสูงขึ้นเพื่อควบคุมผู้ต้องขังที่สร้างปัญหาโดยเฉพาะ เป็นต้น

ลำดับขั้นในการพัฒนางานราชทัณฑ์นี้ สามารถเทียบเคียงได้จากการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ในประเทศไทยและในต่างประเทศกล่าวคือ ในช่วงปี พ.ศ.2546 เป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในวงการราชทัณฑ์ไทย เพราะหลังจากที่ได้มีพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ทำให้ผู้ต้องขังในคดีเสพยาเสพติดหายไปจากระบบการราชทัณฑ์ ประมาณ 100,000 คน กล่าวคือ จากสถิติ ผู้ต้องขังในปี พ.ศ.2545 ซึ่งเคยมีผู้ต้องขังขั้นสูงสุดถึง 252,879 คน ลดลงเหลือ 167,142 คน ในปี พ.ศ.2547 ดังนั้น ช่วงปี พ.ศ.2546 - 2548 จึงเป็นช่วงที่กรมราชทัณฑ์ ไม่ประสบกับปัญหาผู้ต้องขังล้นเรือนจำ เพราะความจุปกติของเรือนจำที่สามารถรองรับได้ในขณะนั้นคือ 170,000 คน ในขณะเดียวกันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ยังไม่มีผู้ต้องขังที่มีลักษณะร้าย หรือมีอิทธิพลเข้ามาต้องขังจำนวนมาก ปัญหาเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิของผู้ต้องขังจากกระแสโลกาภิวัตน์ก็เพิ่งจะส่งผลกระทบ ในขณะที่เทคโนโลยีการสื่อสารในขณะนั้น ยังไม่ก้าวหน้าดังเช่นในขณะนี้ ดังนั้น การควบคุมผู้ต้องขังจึงสามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการควบคุมมิให้หลบหนีและการจัดระเบียบวินัยของผู้ต้องขัง ทั้งนี้ด้วยปัจจัย 4 ประการดังกล่าว ดังนั้นสภาพการณ์ของงานราชทัณฑ์ในช่วงนั้น จึงต้องพัฒนาก้าวขึ้นไปอีกระดับสู่การจัดสวัสดิการและ การพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตามแม้จะก้าวไปสู่การพัฒนาพฤตินิสัย การสร้างเรือนจำเรือนธรรม เรือนจำเรือนกึ่งหา เรือนจำเรือนปัญญา และเรือนจำเรือนพัฒนาแล้วก็ได้หมายความว่าละทิ้งภารกิจด้านการควบคุม และการสร้างวินัย หากแต่เมื่อภูมิสถาปนาการควบคุมและสร้างวินัยได้แล้ว จึงก้าวไปสู่การแก้ไขและการจำแนกลักษณะที่ชัดเจนเพื่อแยกปฏิบัติระหว่างผู้ต้องขังที่ควรแก้ไขและผู้ต้องขังที่ควรควบคุมอย่างเข้มงวด ดังนั้นจึงมีนวัตกรรมด้านการพัฒนาแดนความมั่นคงสูงขึ้นมารองรับผู้ต้องขังที่มีลักษณะร้ายและมีอิทธิพล ที่เริ่มมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น

แต่สำหรับในสถานการณ์ปัจจุบันที่จำนวนผู้ต้องขังเพิ่มสูงขึ้นถึง 234,678 คน (ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) และเป็นผู้ต้องขังรายสำคัญ และผู้ต้องขังที่มีลักษณะร้าย มีเงิน มีอิทธิพล จำนวนมาก อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ผลกระทบจากกระแสสิทธิมนุษยชนตามกระแสโลกาภิวัตน์ รวมทั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมภายนอก ทำให้การราชทัณฑ์ไทยในปัจจุบันจึงต้องเปลี่ยนบทบาทกลับไปสู่ขั้นตอนแรกนั่นคือการเน้นการควบคุมและการจัดระเบียบเรือนจำเป็นหลัก

สถานการณ์ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับการราชทัณฑ์ในหลายประเทศ เช่น ประเทศกลุ่มสแกนดิเนเวีย ออสเตรเลีย แคนาดาหรือประเทศในทวีปยุโรป ที่สามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบอาคารสถานที่ที่มั่นคงแล้วจึงหันไปเน้นการอบรมแก้ไขอย่างจริงจัง

ปัจจัยที่สำคัญก็คือว่าเรือนจำในประเทศเหล่านี้ไม่ประสบกับปัญหาการระแวงอึดอัดเยียดในเรือนจำ ผู้ต้องขังมีจำนวนน้อย เจ้าหน้าที่มากได้สัดส่วนและมีระบบควบคุมพร้อมอาคารสถานที่ที่มั่นคง ซึ่งต่างจากเรือนจำในสหรัฐอเมริกา ซึ่งแม้จะเป็นประเทศที่เจริญและพัฒนาแล้วแต่ ยังมีปัญหาเกี่ยวกับประชากรผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวนมากจนล้นเรือนจำในหลายรัฐและยังเป็นผู้ต้องขัง ที่มีลักษณะร้ายจำนวนมาก ดังนั้น จึง

เห็นได้ชัดว่ากิจกรรมราชทัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาเน้นการควบคุมเป็นหลัก เรือนจำแต่ละแห่งมีการเข้มงวดเรื่อง การควบคุมสูง แต่กิจกรรมด้านการแก้ไขแยกไปดำเนินการในเรือนจำเพื่อการแก้ไขโดยเฉพาะ

ดังนั้น คำถามที่ว่ากิจกรรมราชทัณฑ์นั้นควรเน้นด้านการควบคุมหรือการแก้ไขผู้ต้องขังนั้น จึงขึ้นอยู่กับว่าขณะนี้เราได้มาถึงขั้นไหน หากยังอยู่ในสภาวะการณ์ที่ต้องพัฒนาการควบคุมการแก้ไขก็จะต้องรอ แต่เมื่อใดที่พัฒนาจนคุณภาพด้านการควบคุมและการสร้างวินัยผู้ต้องขัง ได้แล้วจึงพัฒนาขั้นต่อไปถึงขั้นตอนในการแก้ไขและการพัฒนาพฤติกรรมต่อไป อย่างไรก็ตาม ในขณะที่อยู่ในขั้นของการเน้นการควบคุมการแก้ไขก็อาจทำได้โดยแยกและจำแนกลักษณะผู้ต้องขังออกไปดำเนินการโดยเฉพาะ เพราะงานราชทัณฑ์คืองาน “ควบคุมไว้เพื่อแก้ไข” นั่นเอง

13.3 การบริหารการเปลี่ยนแปลง : กรณีของงานราชทัณฑ์

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีนับเป็น ปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์การ องค์การใดไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง ของสิ่งแวดล้อมได้ก็จะประสบปัญหากระทบต่อประสิทธิภาพและความอยู่รอดขององค์การ การเตรียมพร้อม และเข้าไปบริหารการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นของการบริหารองค์การในปัจจุบัน⁷⁷

งานราชทัณฑ์ก็เช่นกัน หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะ ประสบปัญหาได้ เพราะสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในของงานราชทัณฑ์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก โดย การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญก็คือ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะทางประชากรของผู้ต้องขัง กระแสสิทธิมนุษยชน และการตรวจสอบภาครัฐ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และปัจจัยทางด้านการเมือง

หากจะย้อนดูในปี พ.ศ.2545 จำนวนผู้ต้องขังเคยเพิ่มสูงขึ้น 260,660 คน เนื่องจากปัญหายาเสพติด ระบาดสูงสุด จนทำให้มีการปราบปรามอย่างหนักจนผู้ต้องขังเพิ่มขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นดังกล่าวเป็นผู้ต้องขังที่เป็น ผู้เสพยาเสพติดเป็นส่วนใหญ่การคุมขังจึงไม่ก่อปัญหาใดๆ เท่าไรนัก และภายหลังเมื่อมีการประกาศใช้ระบบ พ้นพสุสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติพ้นพสุสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้นำผู้เสพยา ติดยาเสพติดไปบำบัดฟื้นฟูแทนการจำคุก จึงทำให้จำนวนผู้ต้องขังลดลงเหลือ 150,400 คน ในปี พ.ศ.2545 แต่ต่อมา ผู้ต้องขังกลับมาเพิ่มสูงขึ้นเป็น 220,150 คน ในปี พ.ศ.2554 นี้

แต่การเพิ่มขึ้นของผู้ต้องขังเป็น 220,150 คน ในครั้งนี้ไม่ใช่ผู้เสพยาเสพติดอีกต่อไป แต่เป็นผู้ค้า ผู้ จำหน่าย ผู้ผลิต ซึ่งมีเครือข่าย มีอำนาจเงินรวมตลอดถึงแก๊งอาชญากรต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันภายนอกซึ่งถูก จับมามากขึ้น และมียอดสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพราะเข้าแล้วไม่ออกเนื่องจากได้รับลดโทษน้อยจึงทำให้การ ควบคุมผู้ต้องขังในปัจจุบันเป็นไปด้วยความยากลำบาก และยิ่งผู้ต้องขังเหล่านี้ได้รับการส่งเสริมคุ้มครองจาก สิทธิมนุษยชนตามประเทศตะวันตก จึงทำให้การควบคุมยิ่งยากขึ้นกว่าเดิม เจ้าหน้าที่จะถูกกลั่นแกล้ง ร้องเรียนอยู่เป็นประจำ เข้าทำนอง “อยู่ข้างนอกเป็นผู้ร้าย อยู่ข้างในเป็นพระเอก”

⁷⁷ อ้างอิง นันทิ จิตสว่าง ที่มา <https://www.gotoknow.org/posts/442713>

ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอินเทอร์เน็ต ทำให้กำแพงเรือนจำและห้องขังธรรมดาหรือแม้แต่ เกาะกลางทะเลไม่สามารถใช้เป็นที่ควบคุมบุคคลเหล่านี้ได้เพราะกำแพงไม่สามารถปิดกั้นการสื่อสาร จนทำให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะก่ออาชญากรรมผ่านออกไปจากในเรือนจำได้ เมื่อประกอบกับอัตราค่าจ้างเจ้าหน้าที่ที่มีน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนกับผู้ต้องขัง 1 ต่อ 80 ถึง 1 ต่อ 100 ในเรือนจำ จึงทำให้การควบคุมเพื่อความอยู่รอดสามารถดำเนินไปได้ในแต่ละวัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ลักษณะทางประชากรของผู้ต้องขังเปลี่ยนไป จากชียาเป็นพ่อค้ายาเสพติดและผู้ร้ายรายสำคัญ แต่เรายังใช้เรือนจำที่มีสภาพแบบเดิมที่เคยใช้คุมขังผู้ต้องขังคดีเสพยาคุมขังผู้ต้องขังคดีค้ายาเสพติด ในขณะที่สิทธิมนุษยชนเฟื่องฟูมากขึ้น เทคโนโลยีก้าวหน้ามากขึ้น แต่วิธีการควบคุมของเรือนจำยังเหมือนเดิมลักษณะเช่นนี้ เหมือนการพยายามเอา "ส้อมไม้มาขังเสือ" ทำให้เจ้าหน้าที่เมื่อขาดกลไกและอัตราค่าจ้างที่จะควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ บางส่วนจึงใส่เกียร์ว่าง และบางส่วนเข้าไปมีผลประโยชน์ ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเข้ามาแทนที่การควบคุมอาชญากรยุคใหม่ก็คือ เรือนจำยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งกายภาพและวิธีการควบคุม โดยจะต้องเป็นเรือนจำที่มีการออกแบบให้มีความมั่นคงแข็งแรงใช้เทคโนโลยี สามารถปิดกั้นการติดต่อสื่อสารในการสั่งการประกอบอาชญากรรมภายนอกของผู้ต้องขังได้ เรียกว่าเรือนจำ Super-Maximum Security Prison เรือนจำมั่นคงสูงสุดจะใช้ออกแบบอาคารสถานที่ที่จะทำให้เจ้าหน้าที่เรือนจำเพียงไม่กี่คนสามารถดูแลควบคุมผู้ต้องขังจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อผนวกเข้ากับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยจะทำให้การดูแลควบคุมผู้ต้องขังมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเทคโนโลยีเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ วงจรปิด และวงจรไฟฟ้าแรงสูงป้องกันการหลบหนีอาคารสถานที่ที่ออกแบบมาเพื่อการควบคุมผู้ต้องขังเป็นกลุ่มๆ ตลอดเวลาที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำมั่นคงสูงสุด ผู้ต้องขังดังกล่าวจะได้พบปะกับผู้ต้องขังอื่นๆ ในเรือนจำนั้น ไม่เกิน 50 คน ผู้ต้องขังจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องนอนและพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่กว้างขวางเท่าใดนักเท่านั้นการเยี่ยมญาติ ญาติจะเป็นฝ่ายเดินเข้าไปในเรือนจำผ่านช่องทางพิเศษโดยผ่านการตรวจตราไปพบปะกับผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้ต้องขังไม่ต้องเดินออกมาจากแดนหรือเขตการควบคุมการตรวจรักษาพยาบาลกระทำในแดนหรือเขตควบคุม ยกเว้นกรณีผู้ป่วยหนัก

กิจกรรมหลักภายในเรือนจำมั่นคงสูงสุดคือ การอ่านหนังสือ เขียนหนังสือ ศิลปะ การปฏิบัติธรรม และการเล่นกีฬาบางประเภทไม่มีการฝึกวิชาชีพหรือการทำงานที่ต้องมีวัตถุดิบเข้าออกมากมาย ยกต่อการตรวจค้น รวมตลอดถึงกิจกรรมบันเทิงอื่นๆ เพราะเรือนจำประเภทนี้เน้นการควบคุม

ในเรือนจำมั่นคงสูงสุดยังมีห้องแยกขังสำหรับผู้ต้องขังที่กระทำความผิดวินัยตัดขาดจากผู้ต้องขังอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่กันชนที่กว้างขวางทั้งด้านนอกและด้านในกำแพงยาวต่อการที่จะมีบุคคลแอบแฝงเข้ามาขว้างสิ่งของเข้าในเรือนจำหรือหลบหนีเพราะเป็นพื้นที่โล่งเตียนมีตาข่ายกันหลายชั้นเรือนจำมั่นคงสูงสุด ที่แยกเขตควบคุมของผู้ต้องขังออกเป็นส่วนย่อยๆ หลายๆ ส่วน ทำให้ผู้ต้องขังไม่มีโอกาสติดต่อกับผู้ต้องขังนอกเขตและตัดการเรียนรู้ สร้างอิทธิพล สร้างเครือข่าย ลดการปะทะกับเจ้าหน้าที่ และเพิ่มประสิทธิภาพต่อเจ้าหน้าที่ ในการควบคุม ตัดขาดจากการติดต่อภายนอกโดยใช้การออกแบบอาคารสถานที่และเทคโนโลยีปัญหาของเรือนจำมั่นคงสูงสุดคือต้องใช้งบประมาณสูงในการก่อสร้าง และการบำรุงรักษา แต่เนื่องจาก

เรือนจำประเภทนี้เหมาะสำหรับคุมขังผู้ต้องขังบางประเภทเท่านั้น โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เป็นผู้ร้ายรายสำคัญ นักค้ายาเสพติด หรือผู้ต้องขังที่ยากต่อการควบคุม ผู้ต้องขังอื่นๆ อีกจำนวนมาก คงใช้เรือนจำธรรมดา โดยทั่วไปคือเรือนจำมั่นคงระดับสูง มั่นคงระดับกลาง และมั่นคงระดับต่ำ ลดหลั่นกันไป เมื่อเรือนจำมั่นคงสูงสุดมีความจำเป็นและมีประสิทธิภาพในการควบคุมผู้ต้องขังรายสำคัญเช่นนี้แล้ว เหตุใดจึงยังไม่มี การวางแผนเตรียมการล่วงหน้าในการก่อสร้างเรือนจำมั่นคงสูงสุดเพื่อรับมือกับประชากรผู้ต้องขังที่เปลี่ยนแปลงไป คำตอบอยู่ที่ว่าฝ่ายบริหารของราชทัณฑ์จะสามารถโน้มน้าว ชักจูงยืนยันให้ฝ่ายการเมืองเห็นความสำคัญและ ความจำเป็นของการมีเรือนจำมั่นคงสูงสุดหรือไม่ โดยชี้ให้เห็นว่าเรือนจำมั่นคงสูงสุดมีความจำเป็นมากกว่า เรือนจำในจังหวัดของสมาชิกสภาผู้แทนนั้นๆ รวมถึงชี้ให้เห็นว่าปัญหาของราชทัณฑ์อยู่ที่กรุงเทพมหานครและ เขตปริมณฑล การสร้างและขยายเรือนจำ ถ้าจะพึงมีควรเน้นที่พื้นที่นี้มากกว่าในจังหวัดห่างไกล ซึ่งโดยปกติ เรือนจำเล็กๆ ในต่างจังหวัดสามารถควบคุมผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้อาคารสถานที่จะทรุดโทรม

เนื่องจากลักษณะของผู้ต้องขังไม่ยากต่อการควบคุมนอกจากนี้ สิ่งสำคัญประการหนึ่งของการบริหาร การเปลี่ยนแปลงก็คือ การก้าวข้ามปัจจัยทางการเมืองไปได้ ดังนั้น หากสามารถสร้างเรือนจำในเขต ปริมณฑลเป็นเรือนจำกลางรองรับผู้ต้องขังเด็ดขาดจากเรือนจำในเขตกรุงเทพมหานคร แล้วเปลี่ยนเรือนจำ ใหญ่ๆในกรุงเทพมหานคร เช่น เรือนจำกลางบางขวางและเรือนจำกลางคลองเปรม เป็นเรือนจำพิเศษหมด เนื่องจากอยู่ในเขตเมือง ต่อไปการระบายผู้ต้องขังจากเรือนจำใหญ่ในกรุงเทพมหานครไปในต่างจังหวัดเล็กๆ จะลดน้อยลงการนำเรื่องหรือวัฒนธรรมเรือนจำใหญ่ไปเผยแพร่ หรือไปสร้างอิทธิพลในเรือนจำเล็กๆ ก็จะลด น้อยหรือหมดไป และเท่ากับเป็นการจำแนกแยกประเภทผู้ต้องขังตั้งแต่แรกเข้า

ในขณะที่การพัฒนาบุคลากรของราชทัณฑ์ต้องเน้นทักษะใหม่ของบุคลากรราชทัณฑ์คือ ความสามารถ ในการจำแนกสืบค้นและป้องกันการกระทำความผิดและการสร้างเครือข่ายในเรือนจำ ส่วนการบริหารงาน เรือนจำต้องเปิดกว้างและรับการมีส่วนร่วมจากภายนอกทุกฝ่าย ราชทัณฑ์ยุคใหม่ต้องเป็นยุคปลาทองในอ่าง แก้วที่พร้อมรับการตรวจสอบ และพร้อมที่จะก้าวเดินไปสู่ระบบงานราชทัณฑ์ยุคใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมและประชากรผู้ต้องขังที่เปลี่ยนไป

โดยสรุป กรณีของงานราชทัณฑ์เป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่งขององค์การที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การขาดการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการก้าวข้ามปัจจัยทางการเมือง ในการเตรียมการก่อสร้างเรือนจำรูปแบบใหม่ เพื่อรองรับกับอาชญากรยุคใหม่เป็นสิ่งจำเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การตื่นตัวเรื่องของสิทธิมนุษยชน และการมีความรู้ ฐานะ เครือข่ายของผู้ต้องขังที่มีมากขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่ จำเป็นต้องปรับวิธีการทำงานใหม่ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การพัฒนาก้าวหน้าของเทคโนโลยีการ สื่อสารทำให้กำแพงเรือนจำไม่สามารถปิดกั้นการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคลภายนอกได้ต่อไปสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงในงานราชทัณฑ์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

บทที่ 14

หน้าที่และความรับผิดชอบของเรือนจำ และการจำแนกผู้ต้องขัง

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 14.1 เพื่อศึกษาถึงภารกิจหลักของการบริหารเรือนจำและทัณฑสถานในประเทศไทย
- 14.2 เพื่อศึกษาถึงการปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา
- 14.2 เพื่อศึกษาถึงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง

14.1 ภารกิจหลักของการบริหารเรือนจำและทัณฑสถานในประเทศไทย

ความหมายของการบริหารงานราชทัณฑ์

เมื่อกล่าวถึงงานราชทัณฑ์คนทั่วไปจะคิดถึงเรื่องคุกหรือตาราง ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลผู้ที่สังคมไม่ต้องการ เพราะกระทำผิดกฎหมายอาญา ซึ่งบุคคลเหล่านี้ควรจะต้องถูกควบคุมหรือลงโทษคดีใช้การกระทำของตนให้สาสมกับการกระทำผิด เพื่อต้องการให้เกิดความหลากหลายให้มีโทษต่อไป บางครั้งจะต้องมีการลงโทษ เช่น การประหารชีวิต เพื่อให้สังคมเกิดความสงบเรียบร้อยและมีให้ผู้อื่นเกิดพฤติกรรมเปลี่ยนแบบ ซึ่งความคิดดังกล่าวถือว่าไม่ผิดแต่ก็ไม่ถูกต้องทั้งหมด เพราะในสภาพปัจจุบันการนำเอาชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์ได้รับความนิยมสูงขึ้นโดยชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการและร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขและพัฒนาพฤติกรรมของผู้ต้องขัง ดังนั้นงานราชทัณฑ์ได้จำกัดอยู่แต่งานควบคุมและลงโทษผู้ต้องขังให้สาสมกับความผิดเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับ การดำเนินการให้ชุมชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและแก้ไขพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้สังคมเกิดการยอมรับและผู้ต้องขังสามารถปรับตัว รวมถึงการไม่กระทำผิดซ้ำอีกจนเกิดปัญหาเชิงลูกโซ่ต่อไป ดังนั้นการบริหารงานราชทัณฑ์หรือ Correctional Administration หมายถึง “การดำเนินการของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันดำเนินการเกี่ยวกับผู้ต้องขังและบุคลากรของกรมราชทัณฑ์ เพื่อต้องการให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยจะมีการประสานประสาน (integration) ทรัพยากรอย่างเหมาะสม”⁷⁸

วัตถุประสงค์ของการบริหารงานราชทัณฑ์

การบริหารงานราชทัณฑ์มีวัตถุประสงค์ที่อาจแบ่งได้ 3 ประการ ได้แก่

1. ผลผลิต(Product) ถ้าเป็นภาคธุรกิจแล้วผลผลิตก็คือสินค้าและบริการนั่นเอง ซึ่งผลผลิตนี้ควรจะต้องเพิ่มขึ้นทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพให้เกิดเป็นที่พึงพอใจกับลูกค้าที่มาติดต่อกับธุรกิจนั้น แต่ในงานราชทัณฑ์นั้นผลผลิตก็ได้แก่ผู้ต้องขังที่ถูกควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤติกรรม ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับภาค

⁷⁸ ไตรรัตน์ โศภผลาภรณ์, เฉลิมพล มีสมนัย, กอบเกียรติ กลีวิวัฒน์ “การบริหารงานราชทัณฑ์” หน้า ๕-๗

ธุรกิจแล้วผลผลิตของงานราชทัณฑ์มุ่งไปที่คุณภาพเป็นสำคัญ ผู้ต้องขังที่ได้รับการปลดปล่อยออกมาสู่สังคมภายนอก ถ้าหากมีคุณภาพที่ดี กล่าวคือ ไม่กลับไปก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคม แต่กลับประพฤติตนให้สังคมยอมรับ การดำเนินการ ด้านงานราชทัณฑ์ก็จะได้รับการสนับสนุนจากชุมชนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาอาสาสมัครคุมประพฤติ การบริหารงานบ้านกึ่งวิถี การบริจาค การร่วมกิจกรรมกับกรมราชทัณฑ์ และอื่นๆ

2. ประโยชน์(Profit) การบริหารงานราชทัณฑ์ควรคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมเป็นที่ตั้ง ดังนั้น อาจจะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อทำประโยชน์ให้กับสังคม เช่น การขุดลอกคูคลอง หรือกิจกรรมที่ใช้แรงงานอื่น ๆ เป็นต้น การดำเนินการที่ก่อให้เกิดกับประโยชน์กับสังคมนี้แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เป็นนามธรรมและใช้เวลานาน ก็เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ มีอาจหลีกเลี่ยงได้ เพื่อให้สังคมอยู่ด้วยความปกติสุขและเกิดความสงบเรียบร้อย

3. บุคลากร(People) แม้ว่าจะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากชุมชน รวมถึงการดำเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่วัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งไม่น้อยกว่ากัน ได้แก่ บุคลากรหรือพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานราชทัณฑ์ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ควรจะมีขวัญกำลังใจที่ดี บุคลากรเกิดความพึงพอใจ รู้สึกว่างานราชทัณฑ์เป็นงานที่น่าสนใจน่าท้าทาย มีเกียรติยศและศักดิ์ศรี ควรจะพัฒนาบุคลากรให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี (quality of life) หาทางกระตุ้นและจูงใจให้บุคลากรเกิดความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและสมัครใจ งานราชทัณฑ์ก็จะมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด

ภารกิจในการบริหารงานราชทัณฑ์

ภารกิจของรัฐบาลนั้นมีจุดสำคัญตรงที่การดำเนินการตอบสนอง ความต้องการของประชาชนให้ถูกต้องและเหมาะสม ความต้องการของประชาชนอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 1. ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ 2. ความต้องการความสะดวกสบาย ดังนั้นรัฐมีภารกิจที่จะต้องดำเนินการก่อให้เกิดความปลอดภัย เพราะถ้าสังคมใดสมาชิกในสังคมเกิดความรู้สึกไม่มั่นคงและปลอดภัยแล้ว สมาชิกของสังคมจะเรียกร้อง เพราะเขาเป็นเจ้าของสังคม ซึ่งถ้ารัฐบาลไม่สามารถดำเนินการตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและเหมาะสมเพียงพอ สมาชิกก็จะเรียกร้องให้มีการตอบสนองได้อย่างทันท่วงทีและเพียงพอ สมาชิกก็จะเรียกร้องให้เปลี่ยนรัฐบาลซึ่งจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองต่อไป และบางครั้งเมื่อสมาชิกเห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถดำเนินการอันก่อให้เกิดความปลอดภัยได้แล้ว สมาชิกของสังคมก็อาจจะโยกย้ายไปอยู่สังคมอื่นที่สมาชิกของสังคมพิจารณาเห็นว่า จะช่วยทำให้เกิดความปลอดภัยซึ่งจะเป็นผลเสียต่อสังคมที่สมาชิกของสังคมย้ายออกไปเพราะปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ได้แก่ แรงงาน ทุนและผู้ประกอบการ ขาดเพียงที่ดินเท่านั้น จะมีการนำหรือยกย้ายถ่ายเทไปสู่สังคมใหม่ที่สมาชิกสังคมพิจารณาแล้วเห็นว่าดีกว่าและปลอดภัยมากกว่า

การดำเนินการตอบสนองด้านความปลอดภัยต่อสมาชิกของสังคมจะต้องอาศัยกลไกที่สำคัญ ประการหนึ่ง ได้แก่ กระบวนการยุติธรรมซึ่งราชทัณฑ์เป็นกลไกหนึ่งนอกเหนือจากตำรวจ ศาล และอัยการ

และการคุมประพฤติ งานราชทัณฑ์ ปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ต้องขัง โดยการบริหารงานราชทัณฑ์ให้บรรลุผลตามต้องการ⁷⁹

ภารกิจในการบริหารงานเรือนจำและทัณฑสถาน

ในฐานะที่เป็นส่วนราชการกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงยุติธรรม การบริหารงานของกรมราชทัณฑ์ได้ยึดถือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 เป็นแนวทางในการบริหารงานตลอดมา ในส่วนของการบริหารเรือนจำและทัณฑสถานซึ่งเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งในสังกัดของกรมราชทัณฑ์ มีภาระหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดที่อยู่ในความรับผิดชอบตามวิธีการที่กำหนดในกฎหมายราชทัณฑ์ โดยในระยะแรกมุ่งปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดอย่างเข้มงวดและเน้นการลงโทษเพื่อให้คนกลัวเรือนจำส่วนใหญ่จึงมีลักษณะสกปรก เต็มไปด้วยความทารุณโหดร้ายและโรคติดต่อต่างๆเปรียบเสมือนนรกบนดิน การบริหารงานเรือนจำในยุคนั้นจึงมุ่งที่จะใช้เรือนจำเป็นที่ลงโทษหนักโทษ โดยเน้นในเรื่องการคุมขังไว้ให้อยู่เท่านั้น มิได้มีการบริหารงานในเรื่องการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังให้ถูกสุขลักษณะหรือมีการอบรมแก้ไขนักโทษแต่อย่างใด ต่อมาเมื่อแนวความคิดในการลงโทษผู้กระทำความผิดเปลี่ยนจากการแก้แค้นทดแทนมาเป็นการอบรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด ในปัจจุบันจึงได้มีการปฏิรูปโดยมีการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดแบบมีมนุษยธรรมมากขึ้น ปรับปรุงสภาพเรือนจำและทัณฑสถานให้ดีขึ้น มีการอบรมแก้ไขผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถกลับสู่สังคมได้และไม่กระทำความผิดซ้ำอีก ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานนั้นผู้บริหารงานจะต้องบริหารงานในด้านต่างๆ 3 ด้านหลักได้แก่ การบริหารงานที่เกี่ยวกับคน การบริหารงานระบบงานของเรือนจำ และการบริหารงานเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของเรือนจำและ ทัณฑสถาน กล่าวคือ

1.การบริหารงานที่เกี่ยวกับคน ซึ่งจะมีอยู่ 3 กลุ่มคือ

1.1 เจ้าพนักงานเรือนจำ มีกิจกรรมทางด้านการบริหารงานบุคคลที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การสรรหาบุคคลเข้ามาทำงาน การปฐมนิเทศและ การฝึกอบรม การส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การปกครองบังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมและการเอาใจใส่ดูแลในเรื่องสวัสดิการ

1.2 ผู้ต้องขัง ซึ่งผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ดูแลให้ผู้ต้องขังมีความเป็นอยู่ที่ดีตามควรแก่อัตภาพซึ่งจะต้องบริหารด้านเรือนนอนของผู้ต้องขัง โรงฝึกวิชาชีพ โรงเลี้ยงและโรงครัว ให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและมีความเหมาะสมต่อการอบรมแก้ไขผู้ต้องขัง

1.3 บุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรือนจำ ได้แก่ หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวน พนักงานกงสุล ญาติมิตรของผู้ต้องขัง บุคคลภายนอกที่เข้าศึกษาดูงานกิจการเรือนจำและบุคคลภายนอกที่มีกิจธุระเกี่ยวข้องกับเรือนจำและทัณฑสถาน ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้วางระเบียบปฏิบัติสำหรับบุคคลกลุ่มนี้ไว้เพื่อถือปฏิบัติแล้ว

2. การบริหารระบบงานของเรือนจำ ประกอบด้วย

⁷⁹ ไตรรัตน์ โภคผลาภรณ์, อ้างแล้ว, หน้า ๗-๘

2.1 การบริหารงานทั่วไป ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับงานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการข้าราชการงานรับเรื่องราวร้องทุกข์งานประชาสัมพันธ์ และงานพัสดุและอาคารสถานที่

2.2 การบริหารงานทัณฑ์ปฏิบัติ ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับงานทะเบียนประวัติผู้ต้องขังงานทัณฑ์ปฏิบัติ งานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง และงานคุมประพฤติ

2.3 การบริหารงานควบคุมและรักษาการณ ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับงานควบคุมและงานรักษาการณ

2.4 การบริหารงานฝึกวิชาชีพ ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับงานฝึกวิชาชีพ งานเงินทุนผลประโยชน์งานพาณิชย งานวัสดุฝึกวิชาชีพ งานยานพาหนะ และงานสาธารณชนนอกเรือนจำ

2.5 การบริหารงานการศึกษาอบรม ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับงานการศึกษาและงานอบรมผู้ต้องขัง

2.6 การบริหารงานสวัสดิการ ได้แก่ การบริหารเกี่ยวกับสหกรรม งานเยี่ยมญาติ งานเงินฝากผู้ต้องขัง งานร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง งานสังคมสงเคราะห์ งานสหนาการและงานสุขภาพ

3. การบริหารงานเกี่ยวกับที่ดิน ทรัพย์สินและอาคารสถานที่ของเรือนจำและทัณฑสถานประกอบด้วย

3.1 การบริหารงานเกี่ยวกับที่ดินของเรือนจำ ได้แก่ การจัดหาที่ดิน การใช้ประโยชน์ในที่ดิน การบำรุงรักษาและการป้องกันการบุกรุกจาก คนภายนอก

3.2 การบริหารเกี่ยวกับทรัพย์สินของเรือนจำและทัณฑสถาน ได้แก่ ทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากเงินงบประมาณแผ่นดินและทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการโดยเคร่งครัด

3.3 การบริหารเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของเรือนจำและทัณฑสถาน ได้แก่ การบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่มีอยู่เดิม การก่อสร้างอาคารสถานที่เพิ่มเติมตามความจำเป็น

ในการบริหารงานตามภารกิจทั้ง 3 ด้านของเรือนจำและทัณฑสถานดังกล่าวนี้ให้บรรลु ผู้บริหารจำเป็นต้องทำหน้าที่ทางด้านการบริหาร 7 ประการหลัก ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organization) การจัดหาคนเข้ามาทำงาน (Staffing) การอำนวยการ (Directing) การประสานงาน (Coordination) การรายงาน (Reporting) การงบประมาณ (Budgetting) ซึ่งเป็นหน้าที่ทางด้านการบริหารตามแนวความคิด POSDCORB ของกูลิคและเออร์วิค⁸⁰

⁸⁰ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ, อ้างแล้ว, หน้า ๒๔

14.2 การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา⁸¹

ในประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2550 (วิธีการขังหรือจำคุก และการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์) โดยมีเหตุผลในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ เนื่องจากเรือนจำมีสภาพแออัดไม่ได้สัดส่วนกับจำนวนผู้ต้องขังหรือจำคุก ทำให้ไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้ต้องขังหรือต้องจำคุกบางลักษณะ ประกอบกับเทคโนโลยีในการควบคุมตัวมีความก้าวหน้ามาก สมควรปรับปรุงวิธีการขังและจำคุกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยกำหนดวิธีการหรือสถานที่ในการขังหรือจำคุกนอกเรือนจำให้เหมาะสมกับสภาพของผู้ซึ่งต้องขังหรือต้องจำคุกในแต่ละลักษณะ นอกจากนี้สมควรปรับปรุงการดูแลสุขภาพการบังคับโทษจำคุกและประหารชีวิตแก่หญิงมีครรภ์เพื่อให้ได้รับความสะดวกและมีโอกาสดูแลสุขภาพของตนเองก่อนคลอด รวมทั้งอยู่ใกล้ชิดกับทารกภายหลังคลอดแล้วมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

เมื่อศาลมีคำสั่งให้ดูแลสุขภาพการบังคับคดีในระหว่างการดูแลสุขภาพการบังคับนั้น ศาลจะมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวอยู่ในความควบคุมในสถานที่อื่นนอกเรือนจำหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในหมายจำคุกก็ได้ และให้ศาลกำหนดเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่จัดการตามหมายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่และรับผิดชอบในการดำเนินการตามคำสั่ง ซึ่งลักษณะของสถานที่อื่นควรให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ได้มีการออกกฎกระทรวงกำหนดสถานที่ที่ใช้ในการขัง จำคุกหรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลย หรือ ผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. 2552 เมื่อมีการกำหนดในกฎกระทรวงให้ใช้สถานที่อื่น แต่การกำหนดสถานที่อื่นนอกเรือนจำต้องออกเป็นประกาศที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องกำหนดประเภทของสถานที่ขัง อาณาเขต และจะต้องจัดให้มีแผนที่แสดงอาณาเขตไว้ท้ายประกาศด้วย

การที่จะกำหนดว่าสถานที่ใดเป็นสถานที่อื่นต้องมีระเบียบประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในขณะนี้กฎหมายมาตรานี้ได้ใช้บังคับมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีกำหนดสถานที่อื่นนอกเรือนจำดังกล่าวและในกรณีผู้ดูแลสถานที่ขัง ซึ่งต้องให้ศาลเป็นผู้แต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและรับผิดชอบผู้ถูกขัง โดยอาจเป็นเจ้าพนักงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชนก็ได้ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเช่นกัน ทำให้กระบวนการ การบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้จริง เพราะไม่มีหน่วยงานใดที่ยอมรับเป็นผู้ดูแลผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการดูแลสุขภาพการบังคับโทษจำคุกเลย เนื่องจากเกรงว่าเมื่อผู้ต้องขังหลบหนีหรือได้รับอันตรายหน่วยงานนั้นจะมีความรับผิดชอบเกิดขึ้น

ดังนั้นจึงต้องได้ศึกษาแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งศึกษาเรื่องโทษ เพื่อหาสถานที่อื่นในการจำคุก เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการปฏิบัติและกำหนดสถานที่อื่นและหน่วยงานที่กำกับดูแลพร้อมด้วยมาตรการป้องกันการหลบหนีและผลของการฝ่าฝืนเงื่อนไขใน

⁸¹ เรียบเรียงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ การปฏิบัติต่อหญิงมีครรภ์ในระหว่างการดำเนินคดีอาญา” หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ อาจารย์ นัทธี จิตสว่าง ประธานกรรมการ ศาสตราจารย์วระพงษ์ บุญญภาส อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริณา ศรีวนิชย์และรองศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มินะกะนิษฐ กรรมการ..... อ่านต่อได้ที่: <https://www.gotoknow.org/posts/490773>

การอยู่ในสถานที่อื่นนอกเหนือจากเรือนจำ ซึ่งจะนำมาปรับใช้บังคับในกรณีการดูแลสุขภาพการบังคับโทษจำคุกของจำเลยซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ตามมาตรา 246

1. แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์

1.1 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ในประเทศไทย

การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ มีกฎหมายและระเบียบที่แตกต่างจากการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงทั่วไป ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบแตกต่างจากผู้ต้องขังชายอยู่แล้ว สาเหตุสำคัญที่ทำให้ การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์แตกต่างจากผู้ต้องขังกลุ่มอื่น เนื่องด้วยผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ต้องขังป่วยเจ็บอนุโลม ทำให้ต้องได้รับการดูแลสุขภาพพยาบาลอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและทางจิตใจ เมื่อได้เข้ามาสู่เรือนจำหรือทัณฑสถาน จะมีการตรวจสุขภาพ ถ้าพบว่าตั้งครรภ์จะได้รับการปฏิบัติด้วยวิธีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ ซึ่งจะจัดให้อยู่ในส่วนของการดูแลของแม่และเด็ก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจรักษาและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ โดยต้องจัดให้มีการฝากครรภ์และไปคลอดที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำหรือทัณฑสถาน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ต้องขังหญิงทั้งในทัณฑสถานหญิง ทัณฑสถานหญิงบำบัดพิเศษ และในเรือนจำชาย ทำให้มาตรฐานในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ไม่ได้รับความเท่าเทียมกันในทุกเรือนจำ อีกทั้งในเรือนจำขนาดใหญ่หรือทัณฑสถานหญิงซึ่งมี “โครงการกำลังใจ” ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เข้าไปดูแลผู้ต้องขังการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์จะได้รับการดูแลที่ดีและมีการจัดสถานที่ในการอยู่อาศัยที่เป็นสัดส่วนและมีบริเวณเหมาะสม ในขณะที่เรือนจำขนาดเล็กลงมาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์จะมีมาตรฐานที่ต่ำกว่า เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและการขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

1.2 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ในประเทศอังกฤษ

ในประเทศอังกฤษทางกรมราชทัณฑ์จะจัดให้มี Mother and Baby Units (MBUs) ไว้เป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็ก สิ่งที่หน่วยงาน Mother and Baby Units (MBUs) ได้คำนึงลำดับแรก คือ ประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมี พัฒนาการที่สมบูรณ์ ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกันกับเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูภายนอกเรือนจำ เรือนจำไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมแก่การเลี้ยงดูบุตร แต่ผู้หญิงซึ่งได้คลอดบุตรระหว่างการรับโทษนั้น การเลี้ยงดูทารกอย่างใกล้ชิดนับเป็นสิ่งที่ปรารถนามากที่สุด Mother and Baby Units (MBUs) ถือเป็นทรัพยากรของชาติผู้ต้องขังหญิงจะได้รับการประเมินความเหมาะสมในการเข้าสู่ Mother and Baby Units (MBUs) ซึ่งข้อควรคำนึงลำดับแรก คือ ประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก โดยวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาการที่สมบูรณ์ ในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมและมีมาตรฐานเดียวกันกับเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูภายนอกเรือนจำโดยหลักการที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ Prison Service Order (PSO) 4801 on Mother and Baby units

การดูแลผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ทั้งในระยะก่อนคลอดหรือหลังคลอดควรสนับสนุนการให้นมของแม่เอง หากสามารถกระทำได้ในเรือนจำ ผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์หรือผู้ต้องขังหญิงที่ไม่แข็งแรง ควรได้รับอาหารที่เหมาะสมตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของเจ้าหน้าที่ควรคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์

และพฤติกรรมของแม่เด็กขณะตั้งครรภ์และหลังคลอด เพราะฉะนั้นหน่วยงานจึงควรประเมินความเสี่ยงและพึงความเห็นของผู้ต้องขังหญิงรายนั้นด้วย

ผู้ต้องขังมีครรภ์จะถูกควบคุมตัวไว้ในเรือนจำจนใกล้ถึงกำหนดคลอด โดยจัดให้อยู่ในสถานที่พิเศษภายในเรือนจำ โดยจะมีการพาผู้ต้องขังไปฝากครรภ์และตรวจครรภ์ตามกำหนดที่แพทย์นัด ในโรงพยาบาลของท้องถิ่นหรือที่คลินิกสูตินารีเวช มีการจัดเตรียมอาหารเฉพาะสำหรับผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และการนำผู้ต้องขังออกไปคลอดที่โรงพยาบาลท้องถิ่นที่เรือนจำตั้งอยู่ มีบริการดูแลหลังการคลอดโดยโรงพยาบาลของท้องถิ่น ในระหว่างการตั้งครรภ์ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์จะถูกควบคุมตัวร่วมกับผู้ต้องขังอื่นหรือที่สถานพยาบาลในเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์สามารถขอความช่วยเหลือจากผู้ต้องขังอื่น แต่ในกรณีที่ผู้ต้องขังไม่ประสงค์จะพักร่วมกับผู้ต้องขังอื่นก็สามารถลงชื่อรับรองว่า ถ้าทางเรือนจำไม่สามารถช่วยเหลือได้ท่วงทีในกรณีฉุกเฉิน โดยเรือนจำจะจัดให้มีป้อมกุดเรียกในกรณีฉุกเฉินในห้องขังพิเศษของผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และผู้ต้องขังหญิงใกล้คลอด

1.3 แนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ในประเทศสหรัฐอเมริกา

เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการปกครองแยกเป็นมลรัฐจำนวนมาก การศึกษา การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์จะศึกษาเฉพาะของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งแม้ว่าจะมีฐานะเป็นเพียง มลรัฐในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ในด้านการราชทัณฑ์แล้ว ถือว่าใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ซึ่งการดูแลผู้ต้องขังเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ โดยแต่ละมลรัฐก็จะมีกรมราชทัณฑ์ ของตนเองและจัดให้มีการจัดตั้ง Prisoner Mother Facilities ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินการรับผิดชอบเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เลี้ยงดูบุตรด้วยตนเอง โดยมีโครงการนี้ได้วางรูปแบบให้มารดาได้อาศัยอยู่กับบุตร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมารดากับบุตรและอนาคตที่ดี ซึ่งจะรักษาโดยแพทย์ประจำสถานพยาบาลเรือนจำหรือโรงพยาบาลในชุมชนในด้านการดูแลผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์จะมีการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์โดยเฉพาะ ตั้งแต่การรับตัวเข้ามาในเรือนจำ โดยทางเรือนจำจะทำการตรวจการตั้งครรภ์ของ ผู้ต้องขังหญิงทุกคน ซึ่งในระหว่างการตั้งครรภ์ผู้ต้องขังจะได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเลี้ยงดูบุตร เมื่อใกล้คลอดทางเรือนจำจะนำผู้ต้องขังออกไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลในชุมชน และผู้ต้องขังจะต้องเตรียมการนำเด็กไปเลี้ยงดูและจะมีการประสานงานของเจ้าหน้าที่ในการนำเด็กออกไปเลี้ยงดูภายนอกเรือนจำ

ตามประมวลกฎหมายอาญาของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย (California Penal Code) ได้มีการกำหนดว่า เมื่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ได้เข้ามาสู่เรือนจำจะต้องมีการดูแลสุขภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง ดังนี้

1. ได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามคำสั่งของแพทย์
2. ได้รับข้อมูลในการดูแลสุขภาพทั้งก่อนการคลอดและหลังคลอด
3. ได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคลอดและการอบรมดูแลเด็ก
4. ได้รับบริการทางการแพทย์ด้านทันตกรรม

ทั้งนี้เมื่อผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ครบกำหนดคลอด ให้เจ้าหน้าที่นำส่งตัวผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ไปคลอดที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจำ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคลอดและคำนึงถึงความปลอดภัยในการคลอด โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในด้านการให้บริการทางการแพทย์และค่าจ่าย ในการคลอด จะเห็นได้ว่ารัฐจะจัดให้มีบริการทางการแพทย์และการบริการทางสังคมแก่ผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และมีการบริการสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ทั้งนี้เรือนจำจะจัดให้มีสวัสดิการแก่ผู้ต้องขังอย่างเต็มที่ตามที่ผู้ต้องขังพึงได้รับและในระหว่างการตั้งครรภ์ของผู้ต้องขังจะได้เรียนรู้ทักษะการเลี้ยงดูบุตร เมื่อผู้ต้องขังใกล้คลอดทางเรือนจำจะผู้ต้องขังออกไปคลอดบุตรที่โรงพยาบาลในชุมชน มีการจัดบริการและสวัสดิการต่างๆ ในเรือนจำให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้ต้องขัง แต่ในขณะเดียวกันก็เข้มงวดในการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ต้องขังด้วย เมื่อคลอดแล้วผู้ต้องขังจะต้องเตรียมการสำหรับการนำเด็กไปเลี้ยงดู โดยจะทำการประสานงานกับชุมชนเพื่อนำเด็กออกไปเลี้ยงดูภายนอกเรือนจำ

2. สถานที่อื่นนอกจากเรือนจำของต่างประเทศ

2.1 สถานที่อื่นนอกจากเรือนจำของประเทศอังกฤษ

การศึกษาการใช้สถานที่จำคุกอื่นนอกจากเรือนจำ สิ่งแรกที่ต้องทำการพิจารณา คือ แนวคิดของการลงโทษ และโทษตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายของประเทศอังกฤษ ซึ่งมีกฎหมายที่ใช้ใน การกำหนดโทษมีอยู่ 3 ฉบับ คือ The Criminal Justice Act 2003 ,The Criminal Justice Act 1991 และ The Powers of Criminal Court (Sentencing) Act 2000 เพื่อศึกษาว่ามีการกำหนดโทษประเภทใดบ้างและในการควบคุมผู้กระทำความผิดนั้น มีการใช้สถานที่อื่นในการควบคุม ผู้กระทำความผิดนอกจากเรือนจำคือสถานที่ใดบ้าง ทำให้สามารถแยกประเภทโทษที่ใช้สถานที่อื่นนอกจากเรือนจำของประเทศอังกฤษ ได้ 5 ประเภท กล่าวคือ สถานที่ที่ the Secretary of State กำหนดใน Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 ให้ผู้กระทำความผิดที่มีอายุ ต่ำกว่า 18 ปี ในความผิดที่เกี่ยวกับการฆาตกรรมและต้องถูกกักขังภายใต้ Her Majesty's pleasure และให้ผู้กระทำความผิดที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ได้กระทำความผิดร้ายแรง (certain serious offences) จะต้องถูกกักขังภายในระยะเวลาที่ถูกกำหนด ,สถานที่ที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย (secure accommodation) ได้กำหนดไว้ใน The Powers of Criminal Court (Sentencing) Act 2000 ซึ่งในมาตรา 107 มีการกำหนดความหมายของสถานที่ที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับคำสั่งกักขังและฝึกอบรม (detention and training order) ,การกักขังไว้ที่บ้าน (Home Detention) การกักขังไว้ที่บ้านจะปรากฏในรูปแบบของคำสั่งให้กักขังที่บ้าน Home Detention Curfew ซึ่งคำสั่งนี้จะนำมาใช้กับผู้กระทำความผิดที่ได้รับการกำหนดโทษตั้งแต่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 ปี ,การควบคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล เป็นคำสั่งของศาล Crown court ที่กำหนดให้ผู้กระทำความผิดที่เป็นโรคจิตต้องเข้ารักษาตัวในสถานพยาบาล ที่กำหนดไว้ในคำสั่งการควบคุมตัวไว้ในสถานพยาบาล เพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้รับการรักษาอาการทางจิต ,สถานที่ที่สำนักงานคุมประพฤติแห่งชาติกำหนดให้อาศัยอยู่ (National Probation Service Approved Premise) (Hostels) โดยสถานที่นี้เป็นสถานที่ที่เพิ่มระดับของการควบคุมดูแลผู้กระทำความผิดมากขึ้นกว่าการกักขังไว้ที่บ้าน (Home Detention) ผู้กระทำความผิดตามมาตรการนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกรมคุม

ประพฤติ (Probation Service) การอนุญาตให้อยู่สถานที่ที่สำนักงานคุมประพฤติแห่งชาติกำหนดให้อาศัยอยู่ (National Probation Service Approved Premise) (Hostels)

2.2 สถานที่อื่นนอกจากเรือนจำของประเทศสหรัฐอเมริกา

ปัจจุบันมีการพัฒนาการลงโทษ โดยลดระดับความรุนแรงของโทษ คือ โทษจำคุกและอีกด้านหนึ่งคือการคุมประพฤติ ซึ่งถ้าใช้โทษจำคุกบางครั้งอาจมีความรุนแรงและก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีที่จะเกิดขึ้น ส่วนถ้าใช้การคุมประพฤติก็อาจน้อยไปในการควบคุมผู้กระทำความผิด โดยอาจทำให้ไม่เกรงกลัวหรือกลับไปกระทำความผิดอีก ดังนั้นจึงเกิดมาตรการลงโทษที่อยู่ตรงกลางขึ้นมาและใช้กันอย่างแพร่หลาย เรียกว่า โทษระดับกลาง (Intermediate Punishment) ได้แก่ การคุมประพฤติแบบเข้ม (Intensive Probation) การทำงานบริการสังคม (Community Service) การใช้ค่ายทหาร (Boot Camp) การกักขังในบ้านโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) ศูนย์เลี้ยงโทษจำคุก (Diversion Center) บ้านกึ่งวิถี (Half-way House) และ การชดเชยความเสียหาย (Restitution)

จากโทษและการใช้มาตรการการลงโทษของประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบประเภทสถานที่อื่นนอกจากเรือนจำในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ 4 ประเภท กล่าวคือ ศูนย์แก้ไขผู้กระทำความผิดในชุมชน (Residential Community Corrections Facilities) (RCCFs) เป็นมาตรการการลงโทษในชุมชนที่ผู้กระทำความผิดจะต้องพักอาศัยอยู่ในศูนย์แก้ไขผู้กระทำความผิดที่จัดไว้ในชุมชน ,บ้านกึ่งวิถี (Halfway Houses) เป็นที่พักอาศัยสำหรับผู้ถูกคุมประพฤติ ผู้พักการลงโทษ หรือผู้กระทำความผิดที่ถูกบังคับโดยมาตรการการคุมประพฤติแบบเข้ม ซึ่งเป็นบุคคลที่จะต้องได้รับการจัดตั้งแผนมากกว่าการอยู่ภายในที่อยู่อาศัยของผู้กระทำความผิด ,การใช้ค่ายทหาร (Boot Camp) เป็นรูปแบบส่วนใหญ่ของการคุมขังทำให้ตกใจกลัว (Shock Incarceration) โดยการกำหนดให้ผู้กระทำความผิดอยู่ในสถานที่คุมขังและถูกฝึกวินัยในลักษณะของทหาร ,การคุมขังไว้ในที่อยู่อาศัยของตนเอง (House Arrest) คือ การควบคุมหรือจำกัดบริเวณผู้กระทำความผิดในความผิดที่ไม่ร้ายแรง (non-violent felony) ไว้ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งซึ่งไม่ใช่เรือนจำ

3. วิเคราะห์การคุมขัง จำคุก จำเลยที่เป็นหญิงมีครรภ์ในสถานที่อื่นนอกจากเรือนจำ

3.1 สถานที่อื่นนอกจากเรือนจำ อาจใช้สถานที่ขนาดเล็กในการควบคุมแต่ควรมีความมั่นคงแข็งแรง และมีอุปกรณ์ในการควบคุมดูแลที่เหมาะสม และมีการกำหนดอาณาเขตชัดเจน ซึ่งสามารถตรวจสอบการเข้าออกของบุคคลได้ต้องมีช่องทางเข้าออกเท่าที่จำเป็นและจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม อีกทั้งควรจัดให้มีโปรแกรมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดและมีการจัดบริการทางการแพทย์ที่สอดคล้องกับลักษณะผู้ต้องขังที่เป็นหญิงมีครรภ์

3.2 เจื่อนเวลาในการให้ความคุ้มครอง เจื่อนเวลาในการให้ความคุ้มครองแก่หญิงมีครรภ์ ควรกำหนดว่า “เจื่อนเวลาในการให้ความคุ้มครองเริ่มเมื่อผู้ต้องขังได้ทราบการตั้งครรภ์ของตนจนกระทั่งมีการยุติการตั้งครรภ์” โดยการให้ความคุ้มครองคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ

3.3 ผู้ควบคุมดูแลสถานที่ เนื่องด้วยการบังคับโทษให้เป็นไปตามคำพิพากษาเป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานลำดับสุดท้ายในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทำหน้าที่หลักในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดตามคำพิพากษาของศาลหรือกฎหมายอื่นใดซึ่งบัญญัติให้อำนาจไว้ และมีความพร้อมทั้งด้านความรู้

ความเชี่ยวชาญในทางพันธุวิทยา รวมทั้งมีความพร้อมทางด้านบุคลากร จึงควรให้กรมราชทัณฑ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลสถานที่ แต่ทั้งนี้อาจต้องมีการเพิ่มเติมบุคลากรในการทำงานให้เหมาะสมและได้มาตรฐานตามที่กำหนด

3.4 มาตรการป้องกันการหลบหนี ควรมีมาตรการป้องกันการหลบหนีสำหรับหญิงมีครรภ์ในการควบคุมตัวในสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำ กล่าวคือ ควรมีการจัดทำระบบฐานข้อมูลหรือทะเบียนประวัติอาชญากรให้มีมาตรฐาน ควรมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขการอยู่ในสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำ ควรให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ต้องขังและจัดทำทะเบียนและสมุดประจำตัวผู้ต้องขัง ควรให้มีการจัดเวรยามรักษาการณ์ เพื่อควบคุมดูแลโดยอาจมีการผลัดเวรยามตามความเหมาะสมระหว่างแปดชั่วโมง สิบสองชั่วโมง และกำหนดเวลาผลัดเปลี่ยนให้ชัดเจน ควรให้มีคันตู้เก็บของของผู้ต้องขังหรือสถานที่ ซึ่งอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามควรให้มีกำหนดระยะเวลาในการเยี่ยมหรือติดต่อผู้ต้องขัง อย่างไรก็ตาม อาจมีการเพิ่มระดับมาตรการป้องกันการหลบหนีให้สูงขึ้นหรือลดน้อยลงก็ได้ ตามพฤติการณ์ที่อาจเกิดขึ้นและควรกำหนดบทลงโทษในการฝ่าฝืนเงื่อนไขการอยู่ในสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำ

3.5 การฝ่าฝืนเงื่อนไขการอยู่ในสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำ ควรใช้การคาดโทษก่อนถ้ายังมีการฝ่าฝืนเงื่อนไขในการอยู่ในสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำควรให้มีการเพิ่มโทษเหมือนเช่นในประมวลกฎหมายอาญาในฐานไม่หลบจำ เพราะผู้ต้องขังได้เข้ามาอยู่ในสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำเพราะมีเหตุแห่งการขอทุเลาเท่านั้น เมื่อหมดเหตุเหล่านั้นก็จะถูกส่งตัวกลับเข้าเรือนจำหรือทัณฑสถานเช่นเดิม

ข้อเสนอแนะ

1. กรณีมาตรา 246 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานั้น อยู่ในภาค 6 การบังคับตามคำพิพากษาและค่าธรรมเนียม หมวด 1 การบังคับตามคำพิพากษาก็ตาม แต่เนื่องจากมีฎีกา ที่ 1092/2482 ได้พิพากษาว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ศาลจะทุเลาการบังคับ ก่อนหรือหลังบังคับคดีก็ได้ ดังนั้นควรแก้ไขกฎหมายให้เกิดความชัดเจน โดยนำมาตรา 246 มาใช้ในชั้นสอบสวน หรือในระหว่างการไต่สวนมูลฟ้อง หรือในระหว่างการพิจารณาของศาลด้วย

2. ในกรณีของผู้ควบคุมดูแลสถานที่นั้น ให้เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ในการดูแลความรับผิดชอบในการทำให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขังไป ควรนำมาตรา 204 และ 205 ในประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ กล่าวคือ อาจให้มีความผิดเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาการกระทำของผู้ควบคุมประกอบกับฐานความผิดของผู้ต้องขังเป็นสำคัญ และเมื่อมีการหลบหนีเกิดขึ้นความรับผิดชอบของผู้ควบคุมคงต้องดูที่เจตนา เนื่องจากหลักการกำหนดความรับผิดชอบทางอาญาของบุคคลต้องดูที่เจตนาเป็นสำคัญ ซึ่งต้องใช้วินิจฉัยในความรับผิดชอบทางอาญาของบุคคลเสมอ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ควบคุมดูแลนั้น สามารถพิสูจน์การกระทำของตนได้ว่า ไม่ใช่การกระทำโดยเจตนาหรือได้กระทำโดยประมาทผู้ควบคุมดูแลก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะขาดองค์ประกอบของความผิดฐานทำให้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการคุมขังหลุดพ้นจากการคุมขัง

3. ในกรณีการจำคุกในระยะสั้นหรือในกรณีที่ผู้กระทำความผิดไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นอาชญากรหรือกระทำผิดติดนิสัย อาจปฏิบัติตามหลักของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและมาตรการอื่นได้ 2 กรณี กล่าวคือ ให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวในกรณีที่ผู้กระทำความผิดเป็นหญิงมีครรภ์เป็นหลัก และอาจใช้กรณี

การจำคุกวันหยุดแทน กล่าวคือ ให้ผู้กระทำความผิดมารายงานตัวเพื่อให้เจ้าพนักงานสอบถาม แนะนำ และให้ความช่วยเหลือตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้ละเว้น การคบหาสมาคมหรือประพฤติดนที่นำไปสู่การกระทำความผิดเช่นเดียวกันอีก

4. ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องการปฏิบัติและสิทธิของผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ รวมทั้งขั้นตอนการใช้สิทธิดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขังสำหรับผู้กระทำความผิดหญิง (United Nations Rules the Treatment of Women prisoners and non-custodial Measures for Women offenders) ที่ประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่ม

5. การแก้ไขในเบื้องต้น ควรใช้สถานพยาบาลของกรมราชทัณฑ์ หรือสถานกักกันคนต่างด้าว หรือบ้านกึ่งวิถี หรือสถานพินิจแทนซึ่งสถานที่ประเภทนี้จะมีมาตรการป้องกันการหลบหนีและมีเวรยามถือว่ามีความปลอดภัยมากกว่า โดยให้มีการประกาศตามกฎหมายกระทรวงกำหนดสถานที่อื่นที่ใช้ในการขัง จำคุก หรือควบคุมผู้ต้องหา จำเลยหรือผู้ซึ่งต้องจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด พ.ศ. 2552 ที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ชัดเจน เพื่อให้ศาลสามารถใช้อำนาจสั่งให้ทุเลาการบังคับให้จำคุกได้และทำให้กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเจตนารมณ์ของกฎหมาย

6. การกำหนดสถานที่ที่เหมาะสมต่อการทุเลาการบังคับโทษจำคุกตามมาตรา 246 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ควรดำเนินการตามสำนักงานศาลยุติธรรมภาค ซึ่งมี 9 ภาค ตามเขตอำนาจ กล่าวคือ ภาค 1 กรุงเทพมหานคร ภาค 2 ชลบุรี ภาค 3 นครราชสีมา ภาค 4 ขอนแก่น ภาค 5 เชียงใหม่ ภาค 6 พิษณุโลก ภาค 7 นครปฐม ภาค 8 สุราษฎร์ธานี ภาค 9 สงขลา

7. อางานำแนวคิดของเรือนจำเอกชนมาใช้ในการสร้างสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำการดำเนินการสร้างสถานที่ดังกล่าวโดยทางรัฐบาล อาจจะต้องเสียงบประมาณเป็นจำนวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์ โดยอางานำแนวคิดของการสร้างเรือนจำเอกชนมาใช้ได้ โดยการให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการเรือนจำ

8. ถ้าในกรณีกับผู้ต้องขังที่ได้รับการทุเลาการบังคับโทษจำคุกแล้ว ซึ่งต้องอยู่ในสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำตามที่ผู้วิจัยได้เสนอไว้ กล่าวคือ ให้มีสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำประจำทั้ง 9 ภาคของศาลหรือในเรือนจำเอกชน แต่ถ้าผู้ต้องขังอ้างเหตุว่าสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำนั้น ยากต่อการติดต่อกับครอบครัว ให้ศาลใช้สถานที่ที่กำหนดตามหมายจำคุกได้อีกกรณีตามมาตรา 246 ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

การที่ใช้มาตรการต่างๆ ใช้ในการแก้ไขปัญหาก็เป็นส่วนหนึ่งในการเบี่ยงเบนผู้กระทำความผิดออกจากกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดปัญหาต่างๆ รวมทั้งการกำหนดสถานที่อื่นควรนอกจากเรือนจำสำหรับการทุเลาการบังคับโทษจำคุกสำหรับหญิงมีครรภ์ควรให้มีความสอดคล้องกับลักษณะของผู้ต้องขัง ซึ่งการควบคุมผู้ต้องขังถือเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังวิธีหนึ่ง ทั้งนี้หญิงมีครรภ์ควรได้รับสิทธิตามหลักมนุษยชนและควรได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ต้องขังทั่วไป เนื่องจากการคำนึงถึงตัว หญิงมีครรภ์แล้วยังต้องมีการคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กด้วย

14.3 การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง

เราแน่ใจได้เพียงใดว่าบุคคลที่ถูกฟ้องร้องในคดีอาญาในศาลจะได้รับความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายที่จะใช้เป็นข้อต่อสู้ตามข้อกล่าวหา คำเปรียบเปรยของอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งต่อสาธารณะว่านักโทษร้อยละ 20 อาจจะเป็นการติดคุกฟรี นับเป็นคำวิจารณ์ที่ชี้ให้เห็นทัศนคติต่อความไม่สมบูรณ์ของระบบในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการไม่สามารถเข้าถึงความรู้ และข้อเสนอแนะทางกฎหมายที่จะนำไปใช้ในการพิสูจน์ความจริงในศาล โดยมีตัวอย่างจริงๆ ในกรณีของนางทองคำ ครอง ที่ต้องติดคุกฟรีนับปี โดยที่มิได้กระทำความผิด แต่เพราะมีข้อไปฟ้องกับผู้กระทำผิดตัวจริง ทำให้ถูกจับกุมไปดำเนินคดีและถูกจำคุกอยู่นับปี รวมทั้งกรณีของนักโทษที่ชื่อ ธวัชชัยของเรือนจำกลางบางขวาง ที่ถูกจำคุกคดีข่มขืนกระทำชำเราหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี และพรากผู้เยาว์ ได้ฆ่าตัวตายเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2545 โดยก่อนหน้านี้ได้เขียนจดหมายลาตายทิ้งท้ายประชดกระบวนการยุติธรรมว่า เขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิด และยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับคดีของผู้ก่อคนหนึ่งที่ถูกลบในกรณียักยอกให้กับเหยื่อหลายราย ทำให้ผู้เสียหายต้องถูกติดคุกโดยไม่ได้กระทำความผิด

กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ หลายประเทศเช่นกัน ซึ่งมีกรณีของการจำคุกผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิด (wrongful conviction) เช่น ที่ประเทศออสเตรเลีย มีคดีการจำคุกผู้ที่ไม่ได้กระทำความผิดที่เป็นคดีใหญ่ๆ เท่าที่ได้มีการพิสูจน์แล้วถึง 7 คดี ในขณะที่ประเทศแคนาดา มี 13 คดี ญี่ปุ่น 2 คดี เนเธอร์แลนด์ 4 คดี นิวซีแลนด์ 7 คดี นอร์เวย์ 7 คดี สเปน 2 คดี สหราชอาณาจักรมีการบันทึกเรื่องนี้อย่างจริงจังพบว่ามีถึง 31 คดี และสหรัฐอเมริกา ถึง 14 คดีนับตั้งแต่ปีค.ศ. 1961

กรณีต่างๆ เหล่านี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมยังมีช่องว่างในการอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมาย และการต่อสู้ในระหว่างการพิจารณาคดีของผู้ต้องขังที่เป็นคนยากจน ไม่มีความรู้ หรือไม่สามารถที่จะจ้างทนายหรือผู้รู้ผู้ชำนาญทางกฎหมายมาต่อสู้คดีให้ได้ปัญหาสำหรับผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้จะเพิ่มมากขึ้นหากต้องมาถูกจองจำในเรือนจำ เพราะการถูกคุมขังจำกัดเสรีภาพจะทำให้การเข้าถึงกฎหมาย ถูกจำกัดไปอีกระดับหนึ่ง ทำให้การศึกษาหาความรู้ทางกฎหมาย การปรึกษาผู้รู้ทางกฎหมาย ตลอดจนการจัดหาทนายความ ถูกจำกัดมากกว่าบุคคลโดยทั่วไป ที่สำคัญปัญหาทางกฎหมายของบุคคลที่ถูกจำคุกเหล่านี้ ไม่ได้มีแต่เพียงปัญหาทางคดีเท่านั้น ยังมีปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย ทั้งเป็นปัญหาของครอบครัว ปัญหาทางแพ่ง ตลอดจนปัญหาสิทธิของผู้ต้องขังและการปฏิบัติระเบียบกฎเกณฑ์ภายในเรือนจำ นอกจากนี้ พิจารณาในแง่ของความจำเป็นในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแล้ว โดยเฉพาะการจัดหาเอกสาร หรือให้คำแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ รวมทั้งจัดให้ผู้ต้องขังได้พบทนายหรือทนายผู้ช่วยรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าทางกฎหมาย หรือแบบฟอร์มกฎหมายต่างๆ ตามที่ต้องการ ฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย จึงเป็นหน่วยงานที่จะทำหน้าที่ให้การช่วยเหลือทางกฎหมายให้ผู้ต้องขังอย่างเป็นรูปธรรม ผู้ต้องขังที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถกรอกแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือได้ตามเงื่อนไขที่กรมราชทัณฑ์กำหนด ทั้งนี้ จะต้องผ่านการกลั่นกรองจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อน หากเข้าเกณฑ์แล้วก็จะได้รับบริการช่วยเหลือทางกฎหมายที่ทางเรือนจำจัดให้

สำหรับโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังของรัฐมิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐฯ มีเป้าหมายในการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังทุกคนให้ได้มีโอกาสพบกับทนายหรือผู้ช่วยทนาย หรือข้อมูลทางกฎหมาย โดยในเรือนจำแต่ละแห่งจะมีการจัดตั้งแผนกให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถติดต่อศาล ติดต่อขอรับเอกสารทางกฎหมาย และให้คำแนะนำทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม คำแนะนำทางกฎหมายดังกล่าว จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคดีที่ผู้ต้องขังถูกกล่าวหาเท่านั้น จะไม่รวมถึงกรณีข้อกฎหมายอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องด้วย โดยในการขอรับความช่วยเหลือผู้ต้องขังต้องยื่นคำร้องผ่านทางเรือนจำเพื่อขอรับบริการ โดยผู้อำนวยการฝ่ายช่วยเหลือกฎหมายของเรือนจำจะตรวจสอบและจัดหาทนายหรือทนายอาสาและคำอธิบายที่เกี่ยวข้อง หรือจัดให้พบทนายแล้วแต่กรณี

ส่วนในรัฐแมริแลนด์ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ต้องขัง มีหลายฝ่ายโดยผู้ต้องขังสามารถที่จะขอความช่วยเหลือได้จากทนาย เสมียนศาล สมาคมช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ต้องขัง จากเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อขอข้อมูลทางกฎหมาย และสามารถขอรับความช่วยเหลือจากเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเองที่มีความรู้ทางกฎหมาย ทั้งนี้ โดยกรมราชทัณฑ์ของรัฐแมริแลนด์จะจัดให้มีฝ่ายบริการแนะนำทางกฎหมายให้แก่ผู้ต้องขัง โดยจัดขึ้นในเรือนจำต่างๆ ซึ่งผู้ต้องขังสามารถขอรับบริการความช่วยเหลือได้ ในกรณีที่ผู้ต้องขังไม่สามารถหาทนายมาต่อสู้อยู่คดีได้ อาจร้องขอต่อศาล ซึ่งศาลอาจส่งให้ทนายอาสาช่วยในคดีดังกล่าวหากเข้าเกณฑ์ที่กำหนด

รูปแบบการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายในเรือนจำ

การให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำอาจทำได้หลายรูปแบบหลายระดับ ขึ้นอยู่กับประเภทของเรือนจำที่ผู้ต้องขังถูกคุมขังอยู่ และกฎหมายของประเทศต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้รับการช่วยเหลือหรือเข้าถึงกฎหมายได้มากน้อยเพียงใด ในสหรัฐอเมริกา การให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่จะพึงได้โดยตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น จึงมีรูปแบบในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังจึงมีหลากหลาย

ก.การพบทนาย

การอนุญาตให้ผู้ต้องขังพบทนายความ เพื่อปรึกษาคดีที่ถูกฟ้องร้องอยู่ในศาลถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขังที่เรือนจำต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบทนายได้ในห้องพิเศษแยกจากห้องเยี่ยมญาติโดยทั่วไป เพื่อให้ทนายและผู้ต้องขังได้ปรึกษารื้อคดีได้อย่างสะดวก ไม่ถูกรบกวนจากเสียงของญาติอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีผู้ต้องขังจำนวนมากไม่มีโอกาสได้จ้างทนาย หรือปรึกษาทนาย เนื่องจากไม่มีเงิน หรือผู้ที่จะสามารถติดต่อหาทนายที่ไว้ใจให้ได้ จึงต้องต่อสู้คดีโดยไม่มีทนาย หรือใช้ทนายขอแรง แต่ไม่ว่ากรณีใด การเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบทนายถือเป็นบริการที่เรือนจำจะต้องอำนวยความสะดวกให้ผู้ต้องขัง รวมตลอดจนถึงการให้คำแนะนำหรือเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้จัดหาทนายได้โดยสะดวก

ข.การจัดห้องสมุดกฎหมายประจำเรือนจำ

เรือนจำในสหรัฐฯ ทุกแห่งจะต้องจัดให้มีห้องสมุดกฎหมายให้ผู้ต้องขังได้ศึกษา ค้นคว้าข้อกฎหมายเพื่อใช้ในการต่อสู้คดีให้ตนเอง หรือเพื่อนผู้ต้องขัง หรือจะศึกษาเพื่อประกอบความรู้เพิ่มเติม หรือเพื่อเหตุผลใด

ก็ตาม ดังนั้น จะเห็นว่าผู้ต้องขังในเรือนจำของสหรัฐฯ จะมีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายได้ง่าย หากสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ถูกกล่าวหาทั้งที่เป็นผู้บริสุทธิ์จะมีโอกาสที่จะศึกษากฎหมายเพื่อต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ โดยศาลสูงของสหรัฐฯ ได้เคยตัดสินว่าเรือนจำต้องจัดห้องสมุดกฎหมายให้ศึกษาได้ง่าย ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่ในการให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าด้วย นอกจากนี้หากเรือนจำไม่สามารถจัดหาหนังสือกฎหมายในห้องสมุดได้อย่างเพียงพอ อาจให้ผู้ต้องขังได้ใช้สิทธิในการเข้าถึงห้องสมุดกฎหมายภายนอกเรือนจำได้ด้วย อย่างไรก็ตาม ในเรื่องสิทธิการใช้ห้องสมุดกฎหมายนี้ ศาลสูงของสหรัฐฯ ได้วินิจฉัยในคดี *Lewis V. Casey* ในปีค.ศ. 1996 ลดสิทธิในการเข้าถึงห้องสมุดกฎหมายว่า ผู้ต้องขังจะต้องแสดงถึงความเดือดร้อนที่แท้จริง ที่จำเป็นต้องอาศัยการค้นคว้าข้อมูลกฎหมายมาช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหานั้น นอกจากนี้ สภาสูงของสหรัฐฯ ยังได้ออกกฎหมาย *Prison Litigation Reform Act* ในการจำกัดสิทธิผู้ต้องขัง ในการเข้าถึงห้องสมุดกฎหมายอีกด้วย

ค.การจัดตั้งผู้ช่วยทนาย

การจัดให้มีโครงการผู้ช่วยทนายเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เรือนจำอาจจัดเป็นบริการให้กับผู้ต้องขังหรือยอมรับให้มีผู้แนะนำกฎหมายสมัครเล่น หรือผู้ที่มิได้เป็นนักกฎหมายอาชีพ มาแนะนำข้อมูลกฎหมายให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะเป็นผู้ต้องขังด้วยกันที่มีพื้นฐานทางกฎหมายอยู่บ้าง ซึ่งศาลสูงสหรัฐฯ เคยตัดสินว่าสามารถทำได้โดยไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อระเบียบของเรือนจำ นอกจากนี้ อาจเป็นอาสาสมัครจากภายนอกหรือนักศึกษากฎหมาย ในขณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้น ทั้งนี้ เนื่องจากปัญหาทนายของผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นปัญหาข้อมูลกฎหมายเบื้องต้น ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ แต่เป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาข้อมูลกฎหมาย หรือระเบียบปฏิบัติในเรือนจำ หรือการจัดการทรัพย์สินของครอบครัว เป็นต้น นอกจากการมีผู้ช่วยทนายแล้ว ศาลสูงสุดสหรัฐฯ ยังเคยมีคำตัดสินในคดี *Johnson V. Avery* ให้สิทธิผู้ต้องขังที่จะช่วยเหลือแนะนำผู้ต้องขังอื่นในข้อมูลกฎหมายได้

ง.โครงการช่วยเหลือทางกฎหมาย

ในบางเรือนจำของสหรัฐฯ จะมีโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายสำหรับผู้ต้องขัง โดยจัดตั้งเป็นกองทุนที่จะให้การช่วยเหลือทางการเงินในการต่อสู้คดี ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการจ้างนักศึกษากฎหมายในมหาวิทยาลัยต่างๆ หรือผู้ช่วยกฎหมายที่ทำงานอยู่ในโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง ทั้งนี้ โดยมีทนายความอาสาหรืออาจารย์มหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการตรวจสอบและกำกับดูแลอีกชั้นหนึ่ง ดังนั้นบุคคลเหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติและสิทธิในการเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังได้ดังเช่นทนาย นอกจากนี้กองทุนยังครอบคลุมไปถึงการช่วยเหลือด้านการค้นหาเอกสาร ฎีกาหรือแม้แต่การจ้างทนายในการต่อสู้คดีให้ หากเจ้าหน้าที่กองทุนพิจารณาเห็นว่าคดีดังกล่าวจำเลยไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือขาดโอกาสในการต่อสู้คดี

การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อผู้ต้องขังในประเทศไทย

ผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังระหว่างพิจารณาคดีอยู่ในเรือนจำ โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่เข้าใหม่และไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน หรือไม่ใช่ว่าพวกเขาจะถูก หรือไม่ได้กระทำผิดจริง จะประสบปัญหาความวุ่นวายในเรื่องคดีเป็นอย่างยิ่ง

ต่างพยายามที่จะหาทางที่จะต่อสู้ข้อกล่าวหา พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองหรือหาทางลดหย่อนผ่อนโทษ ในรายที่มีญาติ ก็จะมีผู้ที่ติดต่อหาทนายมาดำเนินการให้ เพราะการถูกจำคุกทำให้มีข้อจำกัดในการติดต่อทนายความภายนอกด้วยตนเอง ผู้ต้องขังกลุ่มนี้จึงมีญาติและทนายความที่ให้ความช่วยเหลือในทางคดี ในขณะที่ผู้ต้องขังอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่มีญาติ จะขาดผู้ที่ติดต่อหาทนายความในการต่อสู้คดี ก็จะใช้บริการทนายขอแรงหรือหันเข้าหาผู้ต้องขังด้วยกันเอง จะไม่หันเข้าหาเจ้าหน้าที่เรือนจำ เพื่อขอรับคำแนะนำ เนื่องจากเรือนจำไม่มีบริการด้านนี้ให้กับผู้ต้องขังทำให้ผู้ต้องขังต้องหันไปพึ่งผู้ต้องขัง ที่ทำตัวเป็น “ทะแนะะ” คอยแนะนำปัญหาข้อกฎหมาย หรือลู่ทางในการต่อสู้คดีให้ผู้ต้องขังอื่นๆ ซึ่งบางรายก็จะแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเขียนคำร้อง แลกเปลี่ยนกันได้ แต่บางรายแนะนำในทางที่ผิดๆ บางรายเป็นการหลอกลวงเอาค่าเหนื่อย

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า การให้บริการช่วยเหลือด้านกฎหมายต่อผู้ต้องขัง จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งนับเป็นการให้หลักประกันในสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเอง อย่างไรก็ตาม กรมราชทัณฑ์ยังไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายให้ผู้ต้องขังโดยตรง แต่เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังติดต่อผ่านเรือนจำกับหน่วยงานช่วยเหลือทางกฎหมายภายนอก (แต่ไม่เป็นที่นิยม หรือรู้จักของผู้ต้องขังเท่าใด) การต่อสู้คดีของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ จึงพึ่งพาทนายความส่วนตัวของผู้ต้องขัง โดยเรือนจำจะเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พบทนายความได้สะดวกตามระเบียบ โดยพบในสถานที่เฉพาะแยกจากการเยี่ยมญาติอื่นๆ เพื่อมิให้เสี่ยงจากญาติอื่นๆ มารบกวน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ต้องขังที่มีฐานะเท่านั้นที่จะมีโอกาสหาทนายความส่วนตัวได้ ในขณะที่ผู้ต้องขังบางส่วนอาจขอรับบริการจากทนายขอแรง แต่ยังมีผู้ต้องขังในเรือนจำอีกจำนวนมากที่ไม่มีทนายความหรือนักกฎหมายให้ความช่วยเหลือแนะนำในคดีความ อีกทั้ง ในเรือนจำส่วนใหญ่จะไม่มีหนังสือกฎหมายหรือห้องสมุดกฎหมายให้บริการต่อผู้ต้องขัง นอกจากในเรือนจำที่มีผู้ต้องขังศึกษาในคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช การบริการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อผู้ต้องขังที่ไม่มีฐานะส่วนใหญ่จะมาจากเพื่อนผู้ต้องขังด้วยกันเอง แนะนำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กรมราชทัณฑ์จึงได้เร่งดำเนินการตามโครงการห้องสมุด “พร้อมปัญญา” ที่จะจัดทำห้องสมุดมาตรฐานขึ้นในเรือนจำทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้มีหนังสือกฎหมายให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาอย่างทั่วถึง

การขาดบริการช่วยเหลือทางกฎหมายทำให้ผู้ต้องขังหมดโอกาสที่จะต่อสู้คดี โดยเฉพาะหากเป็นผู้ที่ไม่มีกำลังทรัพย์ด้วยแล้ว มีบางกรณีผู้ต้องขังยอมรับโทษทั้งๆ ที่ ไม่ได้ทำผิด เพื่อที่จะรับโทษน้อยแทนการต่อสู้คดีที่เสียค่าใช้จ่ายสูง เมื่อเป็นเช่นนี้ ปัญหาการจำคุกคนไม่ได้กระทำผิด (wrongful conviction) จึงมีความเป็นไปได้ เช่นกรณีของนางทองคำ ที่ติดคุกฟรีนับปี เพราะข้อฟ้องกัน และกรณีเช่นนี้อาจไม่ได้มีคดีเดียว แต่ก็เป็นคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนของการเข้าถึงกฎหมายของตัวจำเลยได้อย่างดีการดำเนินการในเรือนจำเพื่อให้ผู้ต้องขังโดยเฉพาะผู้ต้องขังคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีได้มีโอกาสต่อสู้คดีอย่างยุติธรรม โดยมีให้การถูกจองจำเป็นข้อจำกัดในการที่จะติดต่อสื่อสารในการต่อสู้คดี รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีฐานะยากจนหรือ ไม่มีความรู้ด้านกฎหมายได้เข้าถึงข้อกฎหมายทั้งในเรื่องของคดี และข้อกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของผู้ต้องขัง และเพื่อเป็นการลดปัญหาจากการจำคุกคนไม่ได้ กรมราชทัณฑ์ได้เปิดโครงการบริการทางกฎหมายสำหรับผู้ต้องขังขึ้น โดยถือเป็นภารกิจส่วนหนึ่งของเรือนจำ ซึ่งจะทำหน้าที่ในการประสานงานหรือเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้ต้องขังกับองค์กรภายนอกที่ให้บริการ

ในส่วนของเรือนจำ ได้กำหนดให้เรือนจำจัดบริการในลักษณะเดียวกัน คือ

1. สอบถามความต้องการการช่วยเหลือทางกฎหมายของผู้ต้องขัง เมื่อแรกเข้าว่ามีประการใด การมีทุนความ หรือปัญหาข้อกฎหมายอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้บริการในโอกาสต่อไป

2. มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย รับผิดชอบดูแลให้บริการด้านกฎหมายของผู้ต้องขัง ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการประสานงานกับทุนความส่วนตัวของผู้ต้องขัง หรือองค์กรการช่วยเหลือทางกฎหมายภายนอก หรือปรึกษาผู้รู้ด้านกฎหมายอื่นๆ ซึ่งรวมทั้งจัดให้มีผู้แนะนำทางกฎหมาย ซึ่งเป็นผู้ต้องขังด้วยกัน แต่มีความชำนาญอย่างเป็นทางการ อีกนัยหนึ่ง เป็นการจัดระเบียบการให้คำแนะนำทางกฎหมายของผู้ต้องขังด้วยกันให้เป็นระบบและเป็นทางการ

3. จัดให้มีมุมหนังสือกฎหมายในห้องสมุดของเรือนจำ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้มีโอกาสศึกษา ข้อกฎหมาย รวมทั้งเอกสาร แบบฟอร์ม ตลอดจนตัวอย่างคำแถลงหรือคำร้องต่างๆ

4. การจัดทำคู่มือ แนะนำเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือทางกฎหมาย หรือคำแนะนำในการต่อสู้คดี รวมทั้งการเรียกร้องค่าทดแทนจากการต้องโทษถูกจองจำในเรือนจำโดยไม่มีคามผิด

5. เชิญวิทยากรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ทางกฎหมาย มาบรรยายให้ความรู้และให้คำปรึกษาข้อกฎหมายแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งปัจจุบันได้มีการดำเนินการแล้วที่เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรากฏว่าได้รับความสนใจ และสอบถามปัญหาข้อกฎหมายอย่างมากมายจากผู้ต้องขัง และทำให้ผู้ต้องขังทราบสถานภาพทางกฎหมายที่แท้จริงของตน การให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายของราชทัณฑ์ดังกล่าว น่าจะเป็นการลดปัญหาการจำคุกคนไม่ผิดลงได้ระดับหนึ่ง จึงจัดเป็นบริการที่สำคัญเพราะเป็นจุดสำคัญในกระบวนการยุติธรรม ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม มีหลายกรณีที่เป็นเหตุให้เกิดกรณีจำคุกคนไม่ผิด เช่น ความผิดพลาดของพยานในการจดจำตัวผู้กระทำผิด การให้การเท็จ การเป็นพยานเท็จ การสมยอมสารภาพรับผิดแทนผู้อื่น การกลั่นแกล้งพยาน หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผิดพลาด การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในการพิสูจน์ความผิด เช่น DNA ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ต่อสู้คดี โดยสามารถเข้าถึงกฎหมายได้อย่างเท่าเทียมกัน

อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังอาจให้ผลในทางลบต่อเรือนจำ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ต้องขังบางคนได้ใช้ช่องทางในการติดต่อทางไปรษณีย์ ในการรับข้อแนะนำทางกฎหมายในการชักชวนสิ่งของต้องห้ามเข้าเรือนจำ หรือใช้เป็นช่องทางในการติดต่อซื้อขายยาเสพติดหรืออาวุธ

สรุป

การให้บริการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้ต่อสู้คดีอย่างยุติธรรม โดยที่การถูกคุมขังไม่เป็นข้อจำกัดในการเข้าถึงความรู้ด้านกฎหมายของผู้ต้องขัง เรือนจำในประเทศต่างๆ ส่วนใหญ่จึงจัดให้มีบริการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ต้องขังอย่างกว้างขวาง ทั้งในด้านการเป็นสะพานในการประสานกับองค์กรภายนอก และการให้บริการด้านห้องสมุดกฎหมายในเรือนจำ ในขณะที่ในประเทศไทย การให้บริการการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องขังยังอยู่ในขอบเขตจำกัด ยังไม่มีบริการอย่างเป็นทางการแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ. 2546 กรมราชทัณฑ์จะเริ่มเปิดบริการให้การช่วยเหลือทางกฎหมายต่อผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบ และครบวงจรอย่างเป็น

ทางการมากขึ้น โดยมีทั้งการสืบหาผู้มีปัญหาทางกฎหมาย การจัดบริการให้คำปรึกษา การเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้พบทนายความ การจัดมุมหนังสือกฎหมาย และการจัดบรรยายทางกฎหมายโดยวิทยากร เป็นต้น ทั้งนี้ โดยมุ่งที่จะทำให้การถูกจองจำไม่เป็นการตัดโอกาสผู้ต้องขังในการที่จะต่อสู้คดีอย่างเท่าเทียมกัน อันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ

บทที่ 15

การใช้มาตรการอื่นแทนโทษจำคุก

วัตถุประสงค์ในการศึกษา

- 15.1 เพื่อศึกษาถึงการคุมประพฤติ
- 15.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการอื่นๆแทนการลงโทษ
- 15.3 เพื่อศึกษาถึงกระบวนการยุติธรรมกับการคุมเยียวหาเหยื่ออาชญากรรม

15.1 การคุมประพฤติ

ความหมายของการคุมประพฤติ

การคุมความประพฤติ คืออะไร การคุมความประพฤติ เป็นมาตรการทางกฎหมาย (ตามกฎหมายอาญา มาตรา 56) ที่ศาลอาจให้โอกาสผู้กระทำความผิดที่ศาลรอการลงโทษ โดยให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้ภายใต้เงื่อนไขในการคุมความประพฤติ ซึ่งจะมีพนักงานคุมความประพฤติ เป็นผู้สอดส่องดูแล ให้บุคคลนั้นกลับตนเป็นพลเมืองดีไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

การคุมความประพฤติ ประกอบด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน หลัก 2 ขั้นตอน คือ

1. การสืบเสาะและพินิจ เป็นขั้นตอนก่อนศาลพิพากษาคดี โดยศาลจะมีคำสั่งให้พนักงานคุมประพฤติดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงต่างๆ เกี่ยวกับจำเลยตลอดจนสภาพความคิดและพฤติการณ์แห่งคดีซึ่งจะนำมาประมวลวิเคราะห์ และรายงานต่อศาล เพื่อที่จะใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะพิพากษาลงโทษจำเลยสถานใดหรือสมควรจะใช้วิธีการคุมความประพฤติ

2.การควบคุมและสอดส่อง เป็นขั้นตอนภายหลังศาลพิพากษาให้รอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ โดยกำหนดเงื่อนไขคุมความประพฤติจำเลยไว้ โดยให้พนักงานคุมประพฤติเป็นผู้คอยช่วยเหลือ แนะนำ ตักเตือนในเรื่องนิสัยความประพฤติ การประกอบอาชีพ และอื่นๆ เพื่อให้จำเลยมีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีต่อไป

วัตถุประสงค์ของการคุมประพฤติ

การคุมประพฤติมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อคุ้มครองป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
2. เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับจำเลยแก่ศาลก่อนศาลพิพากษาคดี
3. เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้กลับตนเป็นพลเมืองดีด้วยวิธีการคุมความประพฤติ

ประโยชน์ของการคุมประพฤติ

การคุมประพฤติมีประโยชน์ต่างๆ หลายประการ กล่าวคือ

1. เป็นการคุ้มครองป้องกันสังคมจากอาชญากรรม
 2. ช่วยเหลือศาลให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับจำเลยอย่างละเอียดและถูกต้อง พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อศาลจะได้ใช้ดุลพินิจว่า ควรใช้มาตรการหรือวิธีการใดที่เหมาะสมกับจำเลยแต่ละคน
 3. เปิดโอกาสให้ผู้กระทำผิดได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว และสังคมได้ตามปกติและสามารถประกอบอาชีพเพื่อเลี้ยงตัวเอง เลี้ยงครอบครัว เสียภาษีบำรุงรัฐและชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้เสียหายได้
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายของรัฐได้เป็นจำนวนมาก เพราะว่าการจำคุกผู้กระทำผิดคนหนึ่งจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากกว่าการคุมประพฤติผู้กระทำผิดคนเดียวกันนี้ถึงประมาณ 11 เท่า
 5. ลดความแออัดในเรือนจำได้มาก
 6. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่ไม่ร้ายแรงเป็นรายบุคคลที่ได้ผลดีกว่าการจำคุกบุคคลประเภทเดียวกัน
- การปฏิบัติงานคุมประพฤติ

การปฏิบัติงานคุมประพฤติ แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ดังนี้

1. งานสืบเสาะและพินิจ (PRESENTENCE INVESTIGATION)

ความหมาย งานสืบเสาะและพินิจ หมายถึงการแสวงหา รวบรวม พยานหลักฐานและวิเคราะห์ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติและภูมิหลังทางสังคมของจำเลย ก่อนศาลพิพากษาคดีโดยพนักงานคุมประพฤติเป็นผู้ดำเนินการตามคำสั่งศาลแล้วเสนอเป็นรายงาน พร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อศาลใช้ประกอบดุลพินิจในการพิจารณาพิพากษารอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษและเลือกใช้วิธีการปฏิบัติที่เหมาะสมกับจำเลยเป็นรายบุคคล

2. งานควบคุมและสอดส่อง (SUPERVISION) ความหมาย ความหมายของงานควบคุมและสอดส่องสามารถพิจารณาได้ 2 ด้านดังนี้

1. ด้านกฎหมาย เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายโดยมีพนักงานคุมประพฤติคอยควบคุมมิให้ผู้ถูกคุมความประพฤติละเมิดเงื่อนไขของศาล หรือ กระทำผิดขึ้นใหม่

2. ด้านสังคมจิตวิทยาเป็นการแก้ไขบำบัดผู้กระทำผิดที่มีข้อหาอาชญากรโดย นิสัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมให้อยู่ในบรรทัดฐาน ของสังคมโดยมีพนักงานคุมประพฤติกคอยดูแลและสอดส่องช่วยเหลือด้านวิธีการต่างๆ โดยใช้หลักจิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

15.2 มาตรการอื่นๆแทนการลงโทษ

การรอการลงโทษ

การรอการลงโทษ คือ การที่ศาลได้พิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้ว แต่ลักษณะของพฤติการณ์แห่งคดีหรือประวัติพฤติกรรมของผู้กระทำผิดมีเหตุอันควร ผ่อนผัน บรรเทาโทษ อันสมควรให้ผู้กระทำยังไม่ควรได้รับการลงโทษ ศาลพิจารณาแล้ว ก็อาจจะสั่งให้รอการลงโทษผู้กระทำผิดนั้นไว้

การรอกการกำหนดโทษ

การรอกการกำหนดโทษ คือ การที่ศาลพิจารณาลแล้วเห็นว่าผู้รนั้นมีความผิดจริง แต่ศาลยังไม่กำหนดโทษสำหรับบุคคลนั้นลงไปด้วยเหตุผลที่ศาลเห็นควร

การรอกการลงโทษและการรอกกำหนดโทษนี้ มีกำหนดเกิน 5 ปี และศาลจะวางเงื่อนไขคุมประพฤติแก่บุคคลนั้นด้วยหรือไม่ก็ได้

การพระราชทานอภัยโทษ

การพระราชทานอภัยโทษ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา เป็นการใช้พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องโทษ เนื่องในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองโดยเป็นไปตามพระราชดำริ หรือพระราชประสงค์ขององค์พระมหากษัตริย์ และต่อมาภายหลังเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ. 2475 การพระราชทานอภัยโทษได้กระทำภายในขอบเขตของกฎหมาย โดยมีการกำหนดกฎเกณฑ์วิธีการปฏิบัติเอาไว้อย่างแน่นอน ซึ่งก็คือ พระมหากษัตริย์จะทรงใช้พระราชอำนาจทางฝ่ายบริหารในการที่จะมีพระราชวินิจฉัยฎีกาที่ทูลเกล้าฯ ขึ้นมา หรือมาจากการถวายคำแนะนำของเหล่าคณะรัฐมนตรี

ความหมาย เป็นพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แก่ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุดแล้ว ให้ได้รับการปล่อยตัว หรือลดโทษแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยของพระมหากษัตริย์ตามพระราชอำนาจ

ประเภทของการพระราชทานอภัยโทษ มีดังนี้

1. การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป
2. การพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะราย

1.การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป

คือ การพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ หรือผู้ต้องโทษ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามการถวายคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีต่อพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา 261 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในกรณีนี้ทางราชการจะดำเนินการให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในทุกขั้นตอน โดยที่ผู้ต้องราชทัณฑ์ไม่ต้องดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น

การพระราชทานอภัยโทษเป็นการทั่วไป มักจะมีขึ้นในวโรกาสมหามงคลต่างๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น เนื่องในโอกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษก รัชม้งคลาภิเษก เป็นต้น

2.การพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

คือ การพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ หรือผู้ต้องโทษเป็นรายบุคคล โดยการทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ตามการถวายคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ส่วนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่เพียงใด ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัยขององค์พระมหากษัตริย์

ผู้มีสิทธิยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

- ผู้ต้องโทษที่คดีถึงที่สุด

- ผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น บิดามารดา บุตร คู่สมรส ผู้ปกครอง ผู้อนุบาล ของผู้ที่ต้องคำพิพากษานั้น เพราะเป็นญาติโดยตรงกับผู้ที่ต้องโทษตามคำพิพากษา

- สถานทูต (ในกรณีที่แก่นักโทษชาวต่างชาติ)

ระยะเวลาการยื่นฎีกาทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

1. ผู้ต้องโทษกรณีทั่วไป ยื่นได้ทันทีที่คดีถึงที่สุด

2. ผู้ต้องโทษประหารชีวิต ต้องยื่นภายใน 60 วัน นับแต่คดีถึงที่สุด

ขั้นตอนการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะราย

ผู้ต้องโทษ (โทษประหารชีวิต จำคุก กักขัง ปรับ ริบทรัพย์สิน) ที่คดีถึงที่สุดแล้ว และผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องสามารถยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ ผ่านเรือนจำ ทณฑสถาน หรือกระทรวงยุติธรรม หรือสำนักราชเลขาธิการ หรือกระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตหลังจากรับเรื่องแล้ว กรมราชทัณฑ์จะส่งเรื่องไปสอบสวนเรื่องราวยังเรือนจำ ทณฑสถาน ที่ควบคุมผู้ต้องขังจากนั้นจะเสนอความเห็นให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนาม เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลเกล้าฯ ผ่านสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักราชเลขาธิการ เมื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยเช่นไร ก็จะส่งผลฎีกาดังกล่าวให้กรมราชทัณฑ์ทราบ และพร้อมทั้งดำเนินการแจ้งผลให้ผู้ยื่นเรื่องราวทูลเกล้าฯ ทราบ

ผลของการพระราชทานอภัยโทษ

เมื่อพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานอภัยโทษ ตามที่ผู้ต้องโทษได้ยื่นเรื่องทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ผลก็คือห้ามไม่ให้บังคับโทษนั้นแก่ผู้ต้องโทษ เช่น โทษจำคุกก็ให้เลิกการจำคุก โทษประหารชีวิตก็ให้ยกเลิกการประหารชีวิต หากถูกจำคุกอยู่ก็ให้หยุดจำคุกทันที หากเป็นโทษปรับก็ต้องคืนค่าปรับให้ผู้ต้องโทษทั้งหมด แต่ถ้าทรงพระราชทานอภัยโทษจากโทษหนักเป็นโทษเบา ก็ให้ลงโทษที่คงเหลืออยู่ต่อไป

การนิรโทษกรรม

นิรโทษกรรม หมายถึง การออกกฎหมายที่เป็นการยกโทษให้ผู้กระทำความผิดทั้งหมด เสมือนว่าผู้กระทำความผิดไม่ได้ทำความผิดมาก่อน ซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติ คือรัฐสภา เป็นผู้มีอำนาจในการออกกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ และยังสามารถใช้ย้อนหลังเพื่อลบล้างความผิดให้แก่บุคคลผู้กระทำความผิดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

หากมองในแง่ดี การนิรโทษกรรม ก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกัน เป็นการเปิดทางเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้บ้านเมือง อย่างเช่นหลังสิ้นสุดสงคราม ทางทางอาจประกาศนิรโทษกรรมให้พลเมืองที่ร่วมกันก่อกบฏ เพื่อให้คนที่ยังหลบหนีปรากฏตัว และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความปรองดองกันระหว่างผู้ละเมิดกับสังคม ซึ่งผู้ที่พ้นความผิดไปแล้วอาจเรียกสิทธิบางอย่างที่สูญเสียไปกลับคืนมาได้ เช่น สิทธิการเลือกตั้ง สิทธิที่จะเข้ารับราชการ แต่ถ้ามองอีกมุมหนึ่ง การออกกฎหมายนิรโทษกรรม อาจเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีให้แก่สังคม เพราะอาจทำให้คนที่มีอำนาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย หากทำอะไรผิดกฎหมายไป ก็สามารถมาออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กลุ่มของตัวเองภายหลังได้ นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้มีคนออกมาคัดค้านการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เพราะเกรงว่าผู้ที่เสียหายจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

วัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรมในต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของการนิรโทษกรรม คือ การไม่เอาโทษการกระทำบางฐานที่เป็นความผิดตามกฎหมายเฉพาะในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เป็นการยกโทษให้ทั้งหมด ถือเสมือนหนึ่งว่ามีได้เคยต้องโทษกระทำความผิดนั้นเลย กล่าวคือให้ลืมการกระทำนั้นเสีย ผลของการนิรโทษกรรมนั้นมุ่งโดยตรงไปที่การกระทำผิดนั้นเอง ซึ่งถือว่าไม่เป็นการผิดกฎหมาย นิรโทษกรรมต้องเป็นการกระทำโดยฝ่ายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา ที่จะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ เพราะว่าเมื่อการนิรโทษกรรมเป็นการถือเสมือนหนึ่งว่า ผู้กระทำความผิดนั้นๆ มิได้กระทำความผิดเลยเท่ากับเป็นการออกกฎหมายย้อนหลัง (retroactive) เฉพาะกรณีที่เป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิด การตรากฎหมายนิรโทษกรรมในวัตถุประสงค์ทางการเมือง ต้องการให้เกิดความสงบสุขในสังคม กล่าวคือ ภายหลังมีการปฏิวัติ รัฐประหาร หรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ต้องการลดจำนวนผู้ต้องโทษในเรือนจำ เป็นความต้องการของผู้มีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองในขณะนั้น จะเห็นได้ว่าการนิรโทษกรรมไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอนหรือตายตัวว่าสิ่งใดหรือการกระทำใดจะมีลักษณะที่เป็นนิรโทษกรรมโดยขอยกตัวอย่างของเหตุการณ์นิรโทษกรรมของประเทศต่างๆ ดังต่อไปนี้

ในกรณีของประเทศฝรั่งเศส ได้มีการนิรโทษกรรมหลายครั้งเนื่องจากสงครามกลางเมือง (civil strife) เกิดขึ้นหลายครั้ง การนิรโทษกรรมครั้งแรกที่รู้จักในนามของ Lettres de remission generale และมีการนิรโทษกรรมเป็นระยะๆ กรณีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2358 (ค.ศ. 1815)จักรพรรดินโปเลียนที่ 1 ได้ทรงนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลสำคัญ 13 คนรวมทั้งกลุ่ม Talleyrand เป็นต้น

ในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ได้มีการบันทึกในเหตุการณ์นิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำความผิดอาญาในหลายเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้คือ การนิรโทษกรรมภาคหลังสงครามกลางเมืองใน พ.ศ. ๒๑๙๔ และการนิรโทษกรรมแก่กลุ่มทรราชเอเธนส์ (Thrasybulus at Athens) เรียกว่าพระราชบัญญัติอภัยโทษ ค.ศ. ๑๖๖๐ (Indemnity and Oblivion Act 1660)ตราขึ้นโดยรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักรโดยเป็นพระราชบัญญัติอภัยโทษโดยการร้องขอจากกษัตริย์ Charles II ให้กับทุกคนที่มีส่วนในการปลงพระชนม์พระบิดา Charles I เป็นต้น

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เคยมีการประกาศนิรโทษกรรมครั้งสำคัญภายหลังเหตุการณ์สงครามกลางเมืองโดยประธานาธิบดีลินคอล์น(Abraham Lincoln)เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2406 (ค.ศ. 1863) และในเหตุการณ์ภายหลังสงครามกลางเมืองในหลายๆเหตุการณ์ในสมัยประธานาธิบดี Andrew Johnson คือ ในระหว่าง พ.ศ. 2408ถึง2411 (ค.ศ. 1865 ถึง 1868) เป็นต้น

ในแง่ผลในทางกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นอยู่กับบทบัญญัติของกฎหมายนิรโทษกรรมในแต่ละฉบับไปไม่เหมือนกัน บางกรณีก็จะยกโทษให้กับผู้กระทำความผิด ส่วนในบางกรณีก็อาจยกเว้นความผิดโดยถือว่าการกระทำนั้นไม่มีความผิดอีกต่อไป อาจยกเว้นความผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ก็ได้ ในส่วนของกรณีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษนั้น เมื่อผลของการนิรโทษกรรมบังคับใช้แล้ว ให้ถือว่า บุคคลนั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิด กรณีรับโทษอยู่ก็ให้การลงโทษสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ทำให้กระบวนการทางศาลทั้งหมด ตั้งแต่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ไปถึงผู้พิพากษา จำเป็นต้องถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษามาก่อนเลย ไม่มีผลผูกพันใดๆ ไม่ว่าการเพิ่มโทษ การรอการลงโทษหรือไม่รอลงอาญา เป็นต้น

มุมมองของประเทศไทยต่อการนิรโทษกรรม

การนิรโทษกรรมในประเทศไทยเป็นอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติมีการกระทำในหลายรูปแบบของพระราชบัญญัติ และพระราชกำหนด ด้วยเหตุนี้จำเป็นต้องทราบถึงที่มาของการนิรโทษกรรมไปจนถึงการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องการนิรโทษกรรมโดยแบ่งเป็น ๓ ประการ ดังต่อไปนี้คือ

ประการแรก คือ ต้องการให้สังคมลืมการกระทำในอดีตที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ในกรณีเป็นความผิดที่เกี่ยวกับการต่อสู้กันทางความคิดทางการเมือง เพราะส่วนใหญ่เมื่อมีข้อขัดแย้งทางการเมือง หรือในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เช่น กรณีการทำการปฏิวัติหรือรัฐประหาร (coup d' état) สำเร็จมักจะอ้างเหตุในการนิรโทษกรรมว่าผู้ก่อการปฏิวัติหรือรัฐประหารได้กระทำไปด้วยความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมือง มิได้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมไปถึงการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ที่พยายามกระทำการปฏิวัติหรือรัฐประหารไม่สำเร็จ ก็อ้างเหตุเพื่อความสามัคคีของคนในชาติและให้โอกาสบุคคลผู้กระทำความผิดได้มีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าวมาแล้วถือเสมือนว่าการกระทำความผิดมิได้เกิดขึ้นเลย

ประการที่สอง คือ เพื่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการปฏิวัติหรือรัฐประหาร และการกระทำความผิดในทางการเมืองโดยกฎหมายนิรโทษกรรมได้มีส่วนช่วยบรรเทาให้ความบาดหมางระหว่างคนในชาติได้หันหน้าเข้ามาปรองดองกัน ร่วมมือทำงานเพื่อประเทศชาติต่อไป

ประการสุดท้าย คือ เพื่อต้องการให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายในภายหน้า กล่าวคือการนิรโทษกรรมจะลบล้างการกระทำความผิดก่อนหน้านี้และเป็นการให้ผู้กระทำความผิดเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เพื่อให้การกระทำต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องให้ประเทศชาติสามารถเดินหน้าต่อไปได้⁸² ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเยียวยากับบรรดาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในช่วงเวลาดังกล่าวให้มากที่สุด

วิธีการเพื่อความปลอดภัย

วิธีการเพื่อความปลอดภัยเป็นมาตรการทางกฎหมายที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดในอนาคต ดังนั้นวิธีการเพื่อความปลอดภัยจึงมีลักษณะที่แตกต่างจากโทษ ซึ่งอธิบายได้ว่า โทษเป็นสภาพบังคับที่จะใช้แก่บุคคลภายหลังจากที่บุคคลนั้นได้กระทำความผิด แล้วส่วนวิธีการเพื่อความปลอดภัยเป็นมาตรการที่นำมาใช้ก่อนที่จะมีการกระทำความผิดหรือมีการกระทำความผิดแล้วไม่ให้กลับมากระทำผิดอีก

1. กักกัน

การกักกันเป็นการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดที่ติดนิสัยซึ่งมาตรการนี้จะทำให้บุคคลที่เคยกระทำความผิดมาแล้วไม่กล้าที่จะกระทำผิดซ้ำอีก เพราะเกรงกลัวว่าจะต้องถูกกักกันอย่างไรก็ตามถ้าปรากฏว่าหากผู้กระทำผิดติดนิสัย กระทำผิดซ้ำอีกได้กระทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งอีกภายใน 10 ปี ศาลอาจถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดติดนิสัยบุคคลนั้นอาจถูกกักกันได้

⁸² ไพรัชทัศนสกุล. การนิรโทษกรรม (Amnesty). (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ). ๒๕๕๐.

2.ห้ามเข้าเขตกำหนด

เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษแล้ว ศาลเห็นสมควรว่า ผู้กระทำความผิดมีพฤติกรรมโน้มเอียงในการกระทำความผิดในบางพื้นที่ ศาลอาจสั่งห้ามเข้าเขตที่กำหนดหลังพ้นโทษแล้วได้ ซึ่งมาตรการนี้เป็นการป้องกันให้บุคคลนั้นไม่ให้เข้าไปกระทำความผิดในเขตนั่นๆ อีก

3.เรียกประกันทัณฑ์บน

กรณีที่ศาลไม่ได้ลงโทษผู้ถูกฟ้อง แต่มีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกฟ้องน่าจะก่อเหตุร้าย ศาลสามารถสั่งให้ทำทัณฑ์บนได้ มาตรการนี้เป็นการป้องกันผู้ที่มีความประพฤติโน้มเอียงที่จะประกอบอาชญากรรม ทำให้ผู้ที่มีความประพฤติโน้มเอียงนั้นไม่กล้าลงมือกระทำความผิดเพราะเกิดความยับยั้งชั่งใจ

4.คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล

บุคคลบางประเภทมีสภาพอาจจะกระทำความผิดได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไปอาจมีสาเหตุมาจากสภาพร่างกายและจิตใจหรือติดยาเสพติดให้โทษ และ เพื่อเป็นการป้องกันให้บุคคลนั้นไม่ให้เข้าไปกระทำความผิดศาลอาจจะส่งตัวไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาให้บุคคลนั้นมีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นปกติตัวอย่าง นายเอกชอบดื่มเหล้าขาวเป็นอาฉิม และทุกครั้งที่ได้ดื่มเหล้าขาว นายเอกจะทำร้ายร่างกายบิดา มารดาตนเองเป็นอาฉิมเช่นนี้ ศาลอาจจะส่งตัวไปคุมตัวไว้ในสถานพยาบาลเพื่อบำบัดรักษาอาการเหล้าได้

5.ห้ามการประกอบอาชีพบางอย่าง

เมื่อศาลพิพากษาให้ลงโทษและเห็นว่าผู้นั้นมีสภาพอาจจะกระทำความผิดได้ง่ายเพราะการประกอบอาชีพหรือวิชาชีพบางอย่าง ศาลอาจจะห้ามบุคคลดังกล่าวประกอบอาชีพหรือวิชาชีพเพื่อป้องกันให้ไม่มีโอกาสได้กลับมากระทำความผิดเช่นนั้นได้อีก

ตัวอย่าง นายโทมีอาชีพเป็นเจ้าของโรงงานผลิตลูกชิ้นได้ผลิตลูกชิ้นที่ใส่สารบอแรกซ์ ทำให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพอนามัยของประชาชนพฤติการณ์เป็นการกระทำความผิดโดยอาศัยโอกาสจากการประกอบอาชีพผลิตผลิตลูกชิ้นซึ่งหากให้นายโทประกอบอาชีพผลิตลูกชิ้นอีกก็อาจกลับมากระทำความผิดผลิตลูกชิ้นที่ใส่สารบอแรกซ์ เช่นนี้ จึงขอให้ศาลสั่งห้ามประกอบอาชีพผลิตลูกชิ้น

15.3 กระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองเหยื่ออาชญากรรม

ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่สำคัญของทุกประเทศรวมถึงประเทศไทย นอกจากเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมแล้วในการป้องกันแล้ว กระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ตำรวจ อัยการ ศาล และราชทัณฑ์ เป็นผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานของกระบวนการยุติธรรมยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งถือเป็นการสร้างความยุติธรรมตามความคาดหวังของประชาชนในสังคม โดย

มิได้คำนึงถึงความเสียหายที่เกิดจากอาชญากรรมโดยเฉพาะเหยื่ออาชญากรรม ซึ่งต้องสูญเสียในด้านต่างๆ ทั้งทรัพย์สิน ร่างกาย เวลา ชื่อเสียง ขวัญและกำลังใจ ความปลอดภัย การสูญเสียโอกาสและการต้องตกเป็นเหยื่อในขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีก

แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการยุติธรรมและสังคมกลับได้ละเลยและไม่ให้ความสำคัญต่อเหยื่ออาชญากรรม ดังจะเห็นได้จากเหยื่ออาชญากรรมไม่ได้รับการชดเชยในสิ่งที่สูญเสีย หรือแม้แต่ได้รับการยอมรับในสิทธิที่มีอยู่ คือ “สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมในฐานะเป็นผู้เสียหาย” ซึ่งกฎหมายอาญาของไทยในปัจจุบันยังมิได้มีบทบัญญัติถึงการจ่ายค่าชดเชยหรือค่าทดแทนสำหรับเหยื่ออาชญากรรมแต่ประการใด เหยื่ออาชญากรรมต้องดำเนินการฟ้องร้องจากผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องละเมิด ในขณะที่ปัจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการลงโทษผู้กระทำผิดได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคือ จากแก้แค้นทดแทนเป็นแก้ไขฟื้นฟู ซึ่งมุ่งเน้นให้อีกาสในการกลับตนเป็นพลเมืองดี รวมทั้งการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสำคัญ ดังจะเห็นได้จากข้อกำหนดตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ให้ความสำคัญคุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังมากขึ้น

สำหรับประเทศไทย ผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรมยังเป็นกลุ่มบุคคลที่ถูกกละเลย อยู่มาก กฎหมายอาญาของไทยยังมิได้มีบทบัญญัติถึงการจ่ายค่าชดเชย หรือค่าทดแทนสำหรับเหยื่ออาชญากรรมแต่ประการใด ผู้เสียหายจึงต้องดำเนินการฟ้องร้องเรียก จากผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเรื่องละเมิด อย่างไรก็ตาม ผู้เสียหายจำนวนไม่น้อยที่เป็นคนยากจน แม้มีสิทธิฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในทางแพ่งได้ก็ตาม แต่ปัญหาสำคัญคือ การฟ้องคดีแพ่งนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงทั้งค่าธรรมเนียม นิยมศาลตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทนายความ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ติด ตามมา นอกจากนี้ ญาติพี่น้องและบุคคลใกล้ชิดของผู้เสียหายที่เรียกว่า เหยื่อทุติยภูมิ บ่อยครั้งจะต้องรับภาระเลี้ยงดู จ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในระหว่าง ที่ผู้เสียหายเจ็บป่วยซึ่งบางครั้งอาจถึงกับตลอดชีพในกรณีการทุพพลภาพ รวมทั้ง ตัว ผู้เสียหายเองตลอดช่วงระยะเวลาจากการถูกระบุร้ายไม่ว่าต่อทรัพย์สิน ร่างกายหรือชีวิต จนกระทั่งมีการพิจารณาคดีในศาล อาจตกเป็นเหยื่อในขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ ยุติธรรมซ้ำแล้วซ้ำอีก ตั้งแต่การไปแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ในฐานะที่ตกเป็นผู้เสียหาย แต่อาจไม่ได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและสุภาพ บาง ครั้งใช้กริยาท่าทางหรือถ้อยคำที่อาจเป็นการประทุษร้ายเหยื่อให้เกิดการเจ็บปวดทางจิตใจ ทับทวิคูณขึ้น เช่น ในคดีถูกข่มขืน ในขั้นนี้ ผู้เสียหายต้องตกเป็นเหยื่อของกระบวนการ ยุติธรรม ตั้งแต่การสอบปากคำของพนักงานสอบสวน การสอบสวนเพิ่มเติมจากพนักงาน อัยการ การซักค้านจากทนายความ ฝ่ายจำเลยในศาล การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล และการที่ผู้ต้องขังได้รับโทษน้อยกว่าที่ศาลพิพากษา เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและต้องการใช้ อำนาจมืดในการบิดเบือนรูปคดี หรือในการปกปิดความผิด โดยการหลอกล่อ กดดัน ข่มขู่ หรือบีบบังคับต่อเหยื่ออาชญากรรมให้ถอนแจ้งความ ให้บิดเบือนคำให้การจาก หนักเป็นเบา ให้หลบเลี่ยงการเป็นพยานโดยวิธีการปฏิบัติต่อเหยื่ออาชญากรรมมีรูปแบบ มากมายทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งให้เงินและข่มขู่ ทั้งใช้พระเดชและพระคุณ และถ้า

เหยื่ออาชญากรรมไม่กลัวคำข่มขู่ บุคคลกลุ่มนี้ก็อาจบงการฆ่าเหยื่ออาชญากรรม และ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดปาก ดังนั้น ปัญหาที่สำคัญประการหนึ่งคือ การให้ความปลอดภัย ภัยต่อผู้เสียหายหรือเหยื่ออาชญากรรม

ในปัจจุบัน หลายประเทศได้เริ่มให้ความสำคัญต่อการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ ผู้เสียหาย โดยในปี ค.ศ.1964 ประเทศอังกฤษได้ทดลองแต่งตั้งคณะกรรมการชดเชย ความเสียหายทางอาญา (The Criminal Injuries Compensation Board) เพื่อพิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้กับเหยื่ออาชญากรรมที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ใน ค.ศ.1976 ประเทศเยอรมนี ได้ประกาศใช้กฎหมาย คุ้มครองสิทธิของเหยื่ออาชญากรรมฉบับแรก ซึ่งใช้ชื่อว่า พระราชบัญญัติทดแทนแก่เหยื่อ (The Victim Compensation Act) ในสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1982 ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติปกป้องเหยื่อและพยาน (The Federal Victim and Witness Protection Act) ในปี ค.ศ.1985 องค์การสหประชาชาติได้แถลงประกาศว่า ด้วยหลักการเบื้องต้นในงานยุติธรรมสำหรับเหยื่ออาชญากรรมเกี่ยวกับการใช้อำนาจ ในทางที่ผิด (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime on Abuse of Power)